

다시 새롭게, 더 새롭게 모두를 위한 배움터

2025

용역계약 Q&A 및 사례연습

2025년 6월 개정



서울특별시교육청교육연수원
SEOUL EDUCATION TRAINING INSTITUTE

미래를 여는 협력교육



모두를 위한
맞춤형 교육

창의와 상생의
미래역량 교육

자치와 참여의
교육공동체

안전하고
행복한 학교

공감과 소통의
찾아가는 행정



미래를 여는 협력교육을 선도하는 희망의 배움터

중점 목표

성장하고 공유하는 서울교육을 위한 교직원 역량 강화
미래를 여는 협력교육 현장 안착

기초학력과
미래역량 강화 연수

성장을 돕는
교직원 생애단계별 연수

자치와 참여의
교육공동체 지원 연수

현장 맞춤형
연수 운영의 혁신

공감과 소통의
연수 운영 지원



서울특별시교육청교육연수원
SEOUL EDUCATION TRAINING INSTITUTE

01. 계약업무 길라잡이

1. 계약 진행 절차도	3
2. 용역계약 사전리스트	6
3. 학교 자율 종합감사 물품 및 용역 계약 체크리스트	9
4. 계약길잡이 홈페이지 안내	11
5. 법제처 국가법령정보센터	13
6. 일반용역 적격심사 세부기준	14
7. 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준 낙찰하한율	17
8. 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성·운영	18
9. 지방계약법 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용	20
10. 용역, 위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보조치 가이드라인	21

02. 사례별 용역계약의 실제

1. 전세버스 임차 용역	25
2. 스쿨버스 운행 용역	62
3. 소규모테마형교육여행 및 수련활동	132
4. 교실 청소 용역	221
5. 늘봄(방과후)프로그램 업체위탁 운영	244
6. 민간참여컴퓨터교실 운영	318
7. 학교급식 일부위탁	369
8. 배식도우미	415
9. 특수운영직군 용역(당직경비)	431

03. 감사사례

1. 전세버스 임차	457
2. 스쿨버스 운행	458
3. 소규모테마형교육여행 및 수련활동	459
4. 교실 청소 용역	464



5. 놀봄(방과후)프로그램 위탁 운영	465
6. 민간참여컴퓨터교실 운영	467
7. 학교급식 일부위탁	470
8. 배식도우미	472
9. 특수운영직군 용역(당직경비)	473

04. Q&A

1. 계약 일반	477
2. 전세버스 임차	486
3. 스쿨버스 운행	487
4. 소규모테마형교육여행 및 수련활동	489
5. 교실 청소 용역	494
6. 놀봄(방과후)프로그램 위탁 운영	497
7. 민간참여컴퓨터교실 운영	499
8. 학교급식 일부위탁	500
9. 배식도우미	502
10. 특수운영직군 용역	506
11. 기타용역	508

05. 용역계약 일반

1. 용역의 정의	519
2. 용역의 종류	521
3. 용역계약의 방법	525
4. 입찰공고	535
5. 계약서, 인지세, 계약보증금, 지연배상금	538
6. 수의계약 배제사유	542
7. 용역계약의 이행 시 고려사항	544

서울재능 많음!
서울교육 바람!

2024년 「용역계약 Q/A 및 사례연습」 주요 변경 사항



내용	페이지
1. 차세대 나라장터 개편으로 인하여 화면 접속 루트 전면 변경	입찰예시 안내 페이지 전면 변경
2. 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준 개정 사항 반영 (2024. 8. 12. 시행) ○ 적격심사항목 및 배점한도(제5조 관련)에 육아친화선도기업 기준 추가 ○ 신인도 : +13.5점 ~ -22점 ○ 신인도 평가방법 심사분야 육아친화선도기업 추가 및 기타 부분 변경	p.17 p.106 p.111
3. 중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의2(중소기업자와의 우선 조달계약) 수정 사항 반영 (2025. 1.1. 시행) ○ 제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약 2. 추정가격이 1억원 이상으로(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조의 제1항에 따라 기획재정부 장관이 고시하는 금액 미만인 물품 또는 용역을 조달하려는 경우에는 중소기업자 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다. ※변경 고시 금액 : 물품·용역 2억2천 미만 → 2억3천 미만	

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



용역계약 Q&A 및 사례연습

01

계약업무 길라잡이

1. 계약 진행 절차도	3
2. 용역계약 사전 체크리스트	6
3. 학교 자율 종합감사 물품 및 용역 계약 체크리스트	9
4. 계약길잡이 홈페이지 안내	11
5. 법제처 국가법령정보센터	13
6. 일반용역 적격심사 세부기준	14
7. 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준 낙찰하한율	17
8. 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성·운영	18
9. 지방계약법 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용	20
10. 용역, 위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보조치 가이드라인	21



용역계약
Q&A 및
사례연습

1. 계약업무 길라잡이

01

계약업무
길라잡이

1

계약 진행 절차도

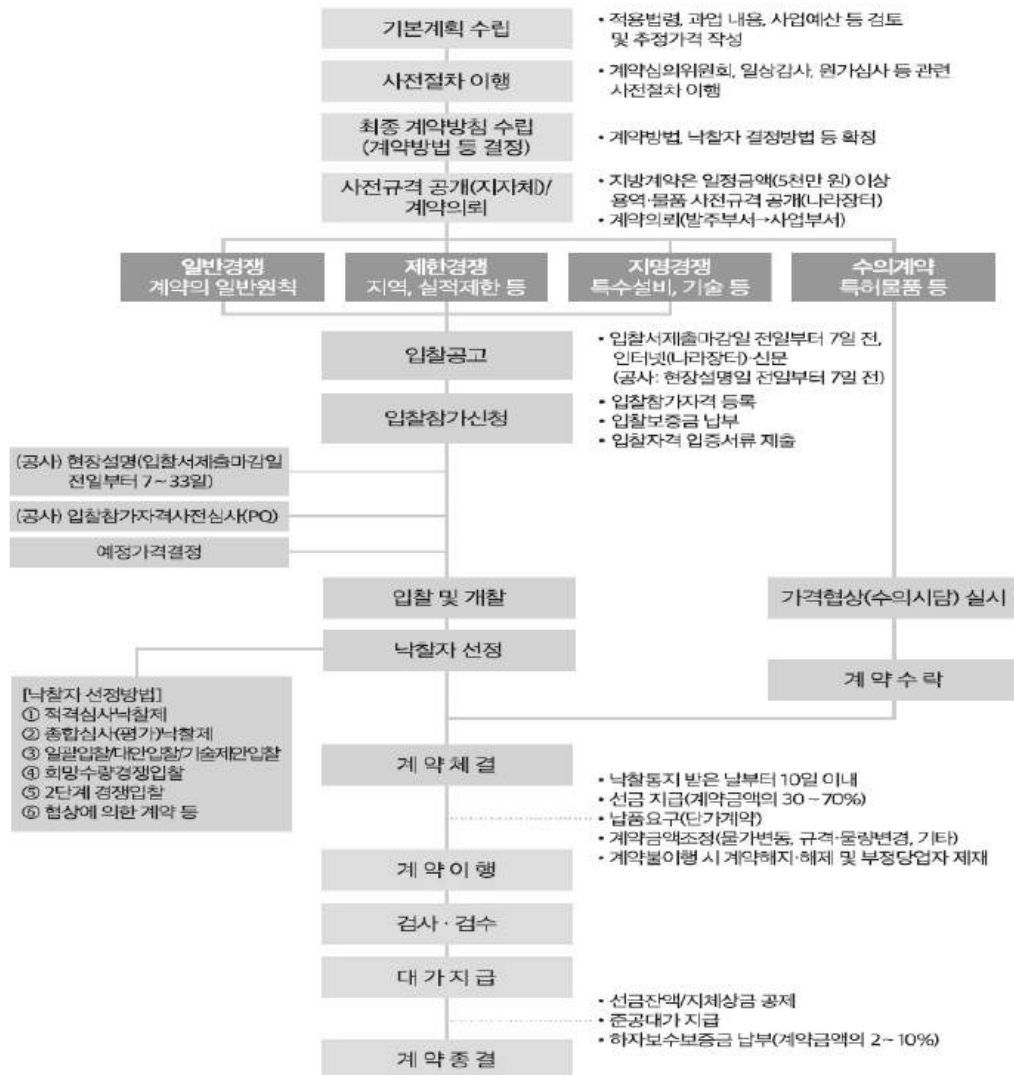
계약 진행 절차도

출처: 감사원

계약준비(발주부서)

입찰및계약(계약부서)

계약이행(발주·계약부서)



02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



계약 진행 절차도

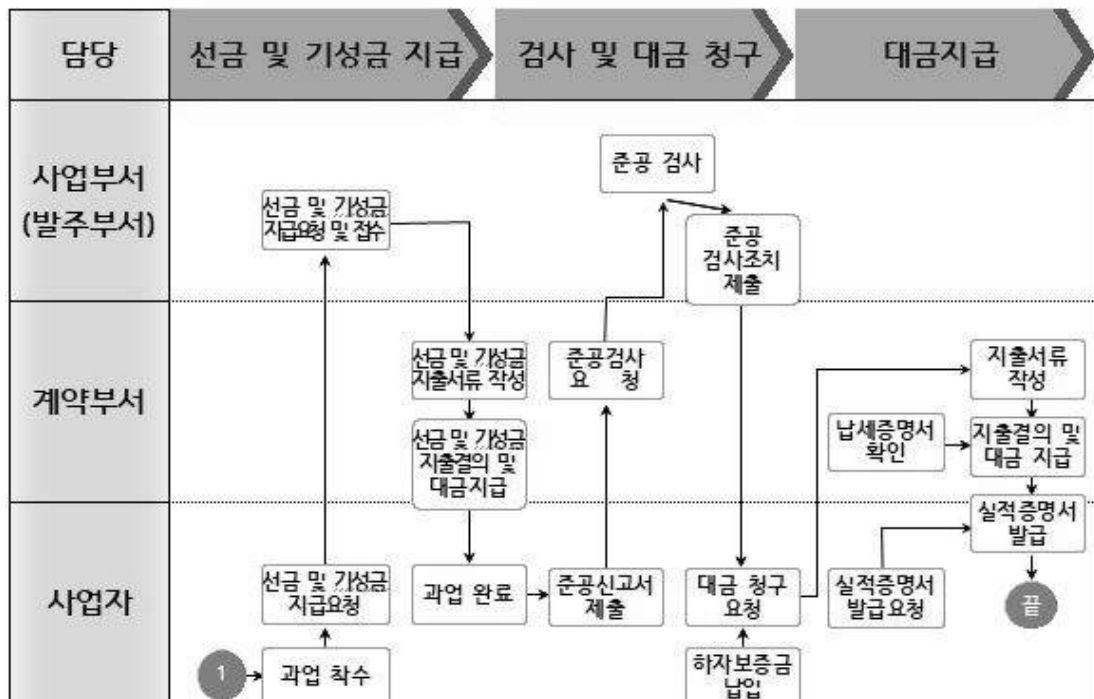
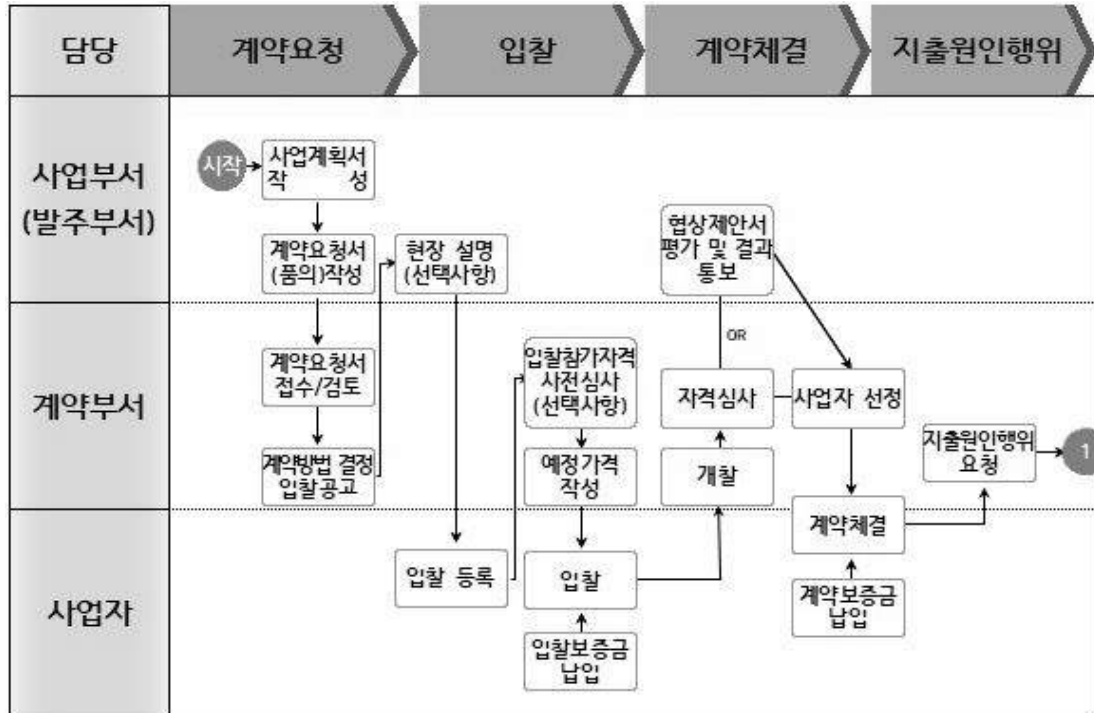
출처: 행정안전부

【계약 의뢰 전】 사업부서	【계약체결】 계약부서	【사업진행, 완료】 사업부서	【대금지급】 사업, 회계부서
1. 예산확보 및 배정 2. 사업계획서작성 - 계약방법, 기간, 과업내용서작성, 원가계산, 예산 집행 과목 등 확인 - 수의계약 시 수의 계약 근거 및 업체 선정 이유서 작성, 업체의 참가자격 확인 - 필요시 계약 조건 및 제안서 작성 ※ 회계부서 및 예산 부서 협의 3. 일상감사 실시 (계약원가 심사)	4. 예산과목확인 및 사업타당성 검토 5. 사업비 산출근거 및 계약방법 확인 (예정가격작성) 6. 입찰 및 낙찰자 결정 또는 수의계약 상대자 결정 7. 계약구비서류 징구 8. 계약체결 및 통보 9. 지출원인행위	10. 감독 및 검사 담당자 임명 11. 사업 착수계 접수 및 과업 내용지시 12. 선금지급의뢰 ※ 필요시 13. 계약연장요청 ※ 필요시 14. 사업결과확인 15. 검사 및 경비 정산결과 통보	16. 대금지급 - 지출원인행위 - 하자보수보증금 - (세금)계산서 - 국세·지방세 완납증명서 등 - 공사의 경우 보험료 정산 및 변경원인 행위



계약 진행 절차도

출처: 서울특별시



01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



2

용역계약 사전 체크리스트

연번	구분	점 검 사 항	점검 결과	근 거															
1	기본 계획 수립	적절한 사업계획 수립하에 계약업무를 진행하고 있는가? - 사업부서 기본계획 수립(과업내용서 작성 등) - 소요예산 확보 여부		○ 해당 사업 관련 법령 및 지침															
2	예정 가격 작성	예정가격을 적절하게 산정하였는가? - 원가계산: 중소기업중앙회가 발표하는 시중노임단가 기준, 근로기준법 적용, 국민건강보험료·노인장기요양보험료·국민연금보험료 원가 반영 및 정산 여부 검토(청소, 경비 등 단순노무용역은 퇴직급여충당금 반영 및 정산 여부 검토) - 거래실례가격: 조달청장, 전문가가격조사기관, 계약담당자 조사가격		○ 계약 집행기준 제2장															
3	중소기업 경쟁제품 및 직접 생산 확인	중소기업자 간 경쟁제품 지정 여부를 확인하고, 대상 용역의 경우 업체의 직접 생산을 확인하였는가? - 대상용역: 청소, 경비, 승강기유지보수, 통학운송서비스, 기타도로여객운송 서비스, 전시 및 행사대행 등 - 직접생산 확인: 수의계약(추정가격 1천만원 이상), 입찰(금액제한 없음)		○ 중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원법 제9조 ○ 중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원법 시행령 제10조 ○ 중소기업자간 경쟁제품 고시 (중소벤처기업부 고시)															
4	중소기업 제품 우선 구매 확인	중소기업자와의 우선조달계약 대상 여부를 확인하였는가? <table><tr><th>구분</th><th>2인이상수의계약</th><th colspan="2">입찰</th></tr><tr><td>추정가격</td><td>2천만원 초과~ 1억원 이하</td><td>1억 미만 입찰</td><td>1억~2.3억 미만 입찰</td></tr><tr><td rowspan="2">참가자격</td><td>소기업·소상공인</td><td>소기업·소상공인</td><td>중소기업, 소상공인</td></tr><tr><td>2천만원 이하인 경우 대기업·중기업 참가가 가능</td><td colspan="2">중소기업자간 경쟁제품: 입찰의 경우 중기업 참가자격 있음 ※1억미만 입찰 중기업 배제 안됨</td></tr></table>	구분	2인이상수의계약	입찰		추정가격	2천만원 초과~ 1억원 이하	1억 미만 입찰	1억~2.3억 미만 입찰	참가자격	소기업·소상공인	소기업·소상공인	중소기업, 소상공인	2천만원 이하인 경우 대기업·중기업 참가가 가능	중소기업자간 경쟁제품: 입찰의 경우 중기업 참가자격 있음 ※1억미만 입찰 중기업 배제 안됨			○ 중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원법 시행령 제2조의2 ○ 중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원법 제4조 ○ 지방계약법 시행령 제25조제1항제5호다목
구분	2인이상수의계약	입찰																	
추정가격	2천만원 초과~ 1억원 이하	1억 미만 입찰	1억~2.3억 미만 입찰																
참가자격	소기업·소상공인	소기업·소상공인	중소기업, 소상공인																
	2천만원 이하인 경우 대기업·중기업 참가가 가능	중소기업자간 경쟁제품: 입찰의 경우 중기업 참가자격 있음 ※1억미만 입찰 중기업 배제 안됨																	
5	계약 방법 결정	용역 내용에 맞게 용역 업종을 선택하였는가? - 개별법규 확인: 청소, 경비, 방과후, 교육여행, 수련활동, 시설점검 등 추정가격 등에 따라 적절한 계약방법으로 결정하였는가? <table><tr><th>구분</th><th>입찰</th><th>2인이상 견적제출 수의계약</th><th>견적제출 수의계약 가능</th></tr><tr><td>추정가격</td><td>1억원 초과</td><td>1억원이하</td><td>2천만원이하 (단, 여성기업·장애인기업·사회적경제기업은 5천만원 이하)</td></tr><tr><td>참고</td><td colspan="3">※ 사회적경제기업 - (대상) 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업 (조건) 취약계층 고용비율을 30%이상 충족하는 사회적경제기업</td></tr></table> 단일사업인 용역을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누지 않고 일괄하여 발주하였는가?	구분	입찰	2인이상 견적제출 수의계약	견적제출 수의계약 가능	추정가격	1억원 초과	1억원이하	2천만원이하 (단, 여성기업·장애인기업·사회적경제기업은 5천만원 이하)	참고	※ 사회적경제기업 - (대상) 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업 (조건) 취약계층 고용비율을 30%이상 충족하는 사회적경제기업				○ 해당 사업 관련 법규 ○ 지방계약법 제9조 ○ 지방계약법 시행령 제25조 ○ 계약 집행기준 제5장 ○ 여성기업법 제2조제1호 ○ 장애인기업법 제2조제2호 ○ 사회적기업 육성법 제2조제3호 ○ 협동조합 기본법 제2조제3호 ○ 국민기초생활보장법 제18조 ○ 국민기초생활보장법 제18조 ○ 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제2조제1항제9호 ○ 계약업무 처리지침 (교육재정교과2023.12.27.) ○ 계약 집행기준 제1장			
구분	입찰	2인이상 견적제출 수의계약	견적제출 수의계약 가능																
추정가격	1억원 초과	1억원이하	2천만원이하 (단, 여성기업·장애인기업·사회적경제기업은 5천만원 이하)																
참고	※ 사회적경제기업 - (대상) 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업 (조건) 취약계층 고용비율을 30%이상 충족하는 사회적경제기업																		



연번	구분	점 검 사 항	점검 결과	근 거																			
6	청렴 (수의 계약)	업체 선정과 관련하여 특혜 의혹 등 물의가 제기될 우려는 없는지 여부 - 특정업체와 반복적 수의계약 금지(추정가격 5백만 원 이상 계약, 연간 4회 한도 제한: 본청, 교육지원청, 직속기관, 학교 모두 해당. 다만, 사회적경제기업, 시험업무, 급식 식재료 구매 등 불가피한 경우 제외)		○ 계약업무 처리지침 (교육재정과, 2023. 12. 27.)																			
7	공고	지정정보장치를 활용하여 공고 및 계약 체결하였는가? - 지정정보장치: G2B, S2B(추정가격 2천만원 이하의 용역은 1인 건적 수의계약 가능, S2B는 추정가격 1억 원 이하 용역의 입찰·계약시 이용 가능함에 유의)		○ 지방계약법 시행령 제33조 ○ 정보처리장치의 지정에 관한 고시																			
		구매규격 사전공개 대상 여부를 확인하였는가? - 5천만원 이상 용역 입찰시 지정정보처리장치를 통하여 5일간 공개(긴급 3일)		○ 지방계약법 제9조의2 ○ 지방계약법 시행령 제32조의2																			
		관련 규정에 적합한 입찰공고(수의계약 안내공고) 기간을 준수하였는가? <table><tr><th colspan="2">구분</th><th>공고 시기</th></tr><tr><td colspan="2">2인 이상 건적제출</td><td>3일 이상(공휴일과 토요일 제외)</td></tr><tr><td rowspan="5">입 찰</td><td rowspan="2">일반(제한) 입찰</td><td>기본</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일전에 공고</td></tr><tr><td>긴급 및 재공고</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고</td></tr><tr><td rowspan="3">협상에 의한 계약· 2단계 입찰</td><td>추정가격 1억미만</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일전에 공고</td></tr><tr><td>추정가격 1억이상 10억미만</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 20일전에 공고</td></tr><tr><td>긴급 및 재공고</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고</td></tr></table>	구분		공고 시기	2인 이상 건적제출		3일 이상(공휴일과 토요일 제외)	입 찰	일반(제한) 입찰	기본	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일전에 공고	긴급 및 재공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고	협상에 의한 계약· 2단계 입찰	추정가격 1억미만	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일전에 공고	추정가격 1억이상 10억미만	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 20일전에 공고	긴급 및 재공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고		○ 계약 집행기준 제5장
		구분		공고 시기																			
		2인 이상 건적제출		3일 이상(공휴일과 토요일 제외)																			
입 찰	일반(제한) 입찰	기본	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일전에 공고																				
		긴급 및 재공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고																				
	협상에 의한 계약· 2단계 입찰	추정가격 1억미만	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일전에 공고																				
		추정가격 1억이상 10억미만	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 20일전에 공고																				
		긴급 및 재공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고																				
계약기간이 30일 이상인 용역 공고문에 예정가격에 반영된 보험료 등 금액과 사후정산에 대한 내용을 명시하였는가? - 대상보험료 등: 국민연금보험, 국민건강보험, 노인장기요양보험, 퇴직급여 총당금(단, 퇴직급여총당금의 경우 시행규칙 제23조의2 각 호에 해당하는 용역계약에 한하여 적용) - 안내내용: 예정가격 상의 보험료(단순노무용역의 경우에는 낙찰률을 곱한 금액)를 산출내역에 반영 및 사후 정산		○ 계약 집행기준 제1장제9절																					
낙찰하한율을 정확하게 명시하였는가? 가. 입찰 <table><tr><th>입찰(일반,제한)</th><th>2단계입찰</th><th>협상에의한계약</th></tr><tr><td>기본(추정가격 2억원 이하) 87.745%(적격심사) 예외 개별 법령 확인</td><td>최저가</td><td>낙찰하한율 없음 (종합평가 점수)</td></tr></table> 나. 수의계약 - 추정가격 2천만원초과: 88% - 추정가격 2천만원이하: 90%	입찰(일반,제한)	2단계입찰	협상에의한계약	기본(추정가격 2억원 이하) 87.745%(적격심사) 예외 개별 법령 확인	최저가	낙찰하한율 없음 (종합평가 점수)		○ 지방계약법 시행령 제42조 ○ 낙찰자 결정기준 ○ 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준 ○ 계약 집행기준 제5장															
입찰(일반,제한)	2단계입찰	협상에의한계약																					
기본(추정가격 2억원 이하) 87.745%(적격심사) 예외 개별 법령 확인	최저가	낙찰하한율 없음 (종합평가 점수)																					

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



연번	구분	점 검 사 항	점검 결과	근 거
7	공고	견적(입찰) 참가 자격을 부당하게 제한하고 있지 않은가? - 2인 이상 견적서 제출 수의계약: ①은 ②의 각 호와 중복하여 제한 가능 ① 지역제한 ② 실적(시공실적, 용역수행실적, 납품실적) 단, 특수한 기술(안전을 위해 필요한 석면 해체 등)이 요구되는 경우에 한한다. - 제한입찰: 각 항목별 제한요건은 추정가격 등에 따라 다르며, 각 항목을 중복적으로 제한할 수 없는 것이 기본 원칙 ① 동일 실적 ② 기술의 보유상황 ④ 지역제한 ⑧ 중소기업자 ※ 예외: ⑧ 중소기업자 제한은 다른 항목과 중복가능 ※ ① 동일 실적 제한은 추정가격 2.2억원 이상 특수한 기술이 요구되는 용역계약만 가능		○ 계약 집행기준 제4장 ○ 계약 집행기준 제5장
		이외에 공고문에 명시되어야 할 내용이 정확하게 기재되었는가? - 입찰에 부치는 사항, 입찰 또는 개찰 장소 및 일시, 입찰참가자의 자격에 관한 사항, 입찰보증금납부, 입찰무효에 관한 사항, 계약 이행 예정기간 등 법령 확인		○ 지방계약법 시행령 제36조
8	계약 상대자 자격	견적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우인지를 확인했는가? - G2B > 나의 나라장터 > 조달업체정보관리 또는 행정처분관리		○ 지방계약법 제30조의2
		입찰참가자격 제한(부정당업자 제제)기간 중에 있는 자인지를 확인했는가? - G2B > 공통 > 조달업체정보 > 조달업체정보조회		○ 지방계약법 제31조 ○ 지방계약법 시행령 제92조
		그 외 수의계약 배제사유에 해당하는지를 확인했는가?(입찰제외) - K-에듀파인 > 계약관리 > 수의계약배제업체관리		○ 계약 집행기준 제5장
9	계약 구비 서류	계약체결 시 구비서류들을 적절하게 징구하였는가? - 사업자등록증 사본, 법인등기사항전부증명서(G2B 등록정보로 대체 가능) - 영업신고증 또는 허가서(G2B 등록정보로 대체 가능) - 산출내역서(견적서) - 계약 보증금(현금, 증권, 지급확약서) - 청렴서약서, 수의계약 각서 - 인지세 납부 대상여부 및 납부 확인 - 근로자 권리보호 이행서약서 - 사용인감계(또는 조달청 경쟁입찰참가자격등록증)		○ 지방계약법, 시행령, 시행규칙 ○ 계약 집행기준 제5장 ○ 계약업무 처리지침 (교육재정과, 2023.12.27.) ○ 부가가치세법 ○ 인지세법



3

학교 자율 종합감사 물품 및 용역 계약 체크리스트

2025년 학교자율 종합감사 운영 매뉴얼(감사관 부서업무방 탑재)

관련 법규 및 지침

- ▷ 지방계약법 제9조, 제9조의 2, 제10조, 제13조
- ▷ 지방계약법 시행령 제18조, 제25조, 제30조, 제35조, 제42조, 제43조, 제46조
- ▷ 지방계약법 시행규칙 제23조의 2
- ▷ 조달사업에 관한 법률 및 같은 법 시행령
- ▷ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규)
- ▷ 물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준(조달청 고시)
- ▷ 용역 다수공급자계약 업무처리규정(조달청 고시)
- ▷ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제4조, 제6조, 제7조
- ▷ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의2, 제2조의3
- ▷ 서울특별시교육청 계약업무 처리지침
- ▷ 인사제법 제3조

점검 내용 및 서류

점 검 내 용	점 검 서 류
☑ 견적제출(입찰) 공고 절차(공고시기, 낙찰하한율, 참가자격 제한(지역제한, 중소기업자 제한 등))는 적정하였는가? ☑ 계약방법(입찰, 2인수의, 1인수의(추정가격 기준), 3자단가·다수공급자계약(납품요구금액 기준))의 결정은 적정하였는가? ☑ 추정가격 5천만원 이상 물품·용역 구매 시에 규격을 사전공개(5일(긴급 3일)) 하였는가? ☑ 낙찰자 결정(적격심사)은 적정하였는가? ☑ 물품 용역 계약시 특정업체와 반복적인 수의계약을 하진 않았는가? ☑ 동종 물품(용역)을 수의계약할 목적으로 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지는 않았는가? ☑ 계약문서 작성(수입인지 첨부, 계약조건, 계약이행에 필요한 서류 징구 등 제반사항)은 적정하게 이루어졌는가? ☑ 선금 지급시 지급 조건을 모두 충족하였으며, 채권은 확보하였는가? (보증기간: 종료일로부터 60일 이상) ☑ 납품, 검사·검수, 대금지급은 적정하였는가? ☑ 중소기업자간경쟁제품의 지정 적정하였는가? ☑ 각종 보증금(입찰보증금, 계약보증금, 하자보수보증금)은 적정하게 징구하였는가? ☑ 수의계약 배제 등록 및 부정당업자에 대한 제재처분은 적정하게 이행하였는가? ☑ 보험료 정산대상 용역 계약시 사후 정산은 실시하였는가?	☑ 지정정보처리장치 ☑ 사업계획서 등 ☑ 입찰관련서류 ☑ 계약관련서류 ☑ 선금지급관련서류 ☑ 검사 및 지출서류 ☑ 보증금서류 ☑ 관련 공문 등 ☑ 정산관련서류 ☑ 홈페이지

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



처분 기준 및 지적 사례

지 적 사 항 유 형	처분기준			
	중징계	경징계	경고	주의
1) 계약업무처리 부적정(소홀)		○	○	○
2) 입찰, 계약, 하자보증금(서) 징구 부적정(소홀)			○	○
3) 지연배상금 미징구			○	○
4) 위법·부당 수의계약	○	○	○	
5) 부정당업자와 계약		○	○	○
6) 선금급 지급 업무 부적정(소홀)	○	○	○	○
7) 위법 부당한 입찰 및 낙찰	○	○	○	
8) 입찰공고 부적정(소홀)		○	○	○
9) 기초금액조사 부적정(소홀)			○	○
10) 수의계약 내용 미공개			○	○
11) 수의계약대상자 선정 절차 부적정(소홀)		○	○	○
12) 제안서 평가위원회 구성·운영 부적정(소홀)		○	○	○

처분 기준 및 지적 사례(서울시교육청 『감사결과 지적사항 처리기준』 개정 알림(12차),
감사관-5234(2025. 4. 14.)



4 계약길잡이 홈페이지 안내

교육재정과-30060(2023.12.29.)

수신 수신자 참조
(경유)

제목 학교 계약업무 지원을 위한 '계약길잡이 시스템' 기능 개선 안내

1. 관련: 교육재정과-26414(2023. 11. 20.) “2023년도 계약길잡이 시스템 기능 개선 계획”
2. 우리교육청에서는 2020년 11월부터 각종 계약유형별 계약금액에 따른 적정 계약방법과 절차 안내를 통해 계약업무의 초보자도 쉽게 따라할 수 있도록 계약길잡이 시스템을 운영하고 있습니다.
3. 2023년 계약길잡이 시스템 기능 개선을 다음과 같이 완료하였음을 알려드리니, **각급 학교에서는 계약업무 추진에 적극 활용**해 주시기 바랍니다.

☞ 주요 기능 개선 내용

- 원클릭 시스템(엑셀파일) 현행화: 각종 신설(변경)된 계약 서식 반영
- 원클릭 시스템의 웹 구현: 웹에서 각종 계약 서식 저장(출력) 가능
- ※ 계약길잡이 시스템은 별도의 회원가입이 없는 공개 사이트로 PDF 파일로 저장(출력)됨

가. 접속 방법

- (1) 직접 접속(URL: <http://contract.sen.go.kr/>)
- (2) 우리교육청 홈페이지-TOP메뉴-행정정보-계약지원멘토링-계약길잡이

나. 이용안내: 계약길잡이 사용자매뉴얼 [붙임1] 참조

※ 각 기관(부서) 문서접수 담당자는 반드시 전 직원에 공람하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 계약길잡이 사용자 매뉴얼 1부.
2. 계약길잡이 개선 사항 요약 1부. 끝.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

계약길잡이 개선 요약



서울특별시교육청

계약길잡이

계약초록도

계약방법

자료실

부정당업자 제재 방법

공지사항

FAQ

계약길잡이 소개

물품

용역

공사

서식

계약방법



계약방법

물품

용역

공사

물품구매요준계약서

관련 회계예규 적용

승인사항

사용인감계

계약보증금납부서

계약보증금 지급확약서

청렴서약서

수익계약 각서

수익계약 체결 재검 여부 확인서

보안서약서(입찰대표)

보안서약서(참가인원)

보안확약서(사업종류서)

조세포탈 관련 각서

대금청구서

검사접수조서

1. 발주기관 자료

계약명

○○○○ 구매

기관명

서울○○초등학교

기관 주소

서울시 ○○구 ○○로 ○○길 ○○○

공/사업 구분

공립

대표자 성명

○○○

업무담당

주무관 ○○○

검사자 직,성명

행정실장 ○○○

경로: 계약방법 - 서식

자료 입력 시 계약 서식에 반영되며 저장(출력) 가능 (PDF 형식)



서울특별시교육청

계약길잡이

계약초록도

계약방법

자료실

부정당업자 제재 방법

공자사항

FAQ

계약길잡이 소개

청명한 계약은 공직자의 의무이자, 자존심입니다.

계약분야, 유형별 계약관련 법령, 지침, 안내, 매뉴얼 등을 총 망라하여 다양한 계약업무 효율적으로 지원하기 위한 목적으로 개발한 서비스입니다.



계약방법

계약방법

계약방법 검색

계약분야

▼

계약유형

▼

추정가격

추정가격(부가가치세 제외)

원

조회

초기화

검색결과가 없습니다.

계약분야 및 계약유형을 선택해 주세요.

QUICK LINK

성공환급

통역환급

공시환급

교육행정지원시스템

▶

TOP

경로: 계약방법 - 킷 링크

계약분야

별

원클릭

엑셀파일

활용

가능

법제처 국가법령정보센터(최신법령 검색)

<http://www.law.go.kr> 접속 > **현행법령** 검색

http://www.law.go.kr 접속 > 현행법령 검색

01

계약업무
길라잡이

02

사례별 용역계약의 실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



6

일반용역 적격심사 세부기준

교육재정교-3499(2017.2.14.)

모두가 행복한 혁신미래교육



서울특별시교육청



수신 수신자 참조

(경유)

제목 용역 2인 이상 수의견적 및 입찰 공고 시 낙찰하한을 안내

1. 관련

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정자치부 예규 제77호, 2017.1.23.)
- 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준(서울특별시 2016.12.)

2. 용역과 관련하여 2인 이상 수의견적 및 입찰 공고 시 낙찰를 등에 대하여 일선 학교의 문의가 많아 아래와 같이 안내하오니 업무시 참고하시기 바랍니다.

3. 아울러, 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준 및 기업경영분석은 우리교육청 홈페이지 계약자료실에 탑재함을 알려드립니다.

가. 수의견적 및 입찰 비교

구분	2인 이상 수의견적	입찰
금액기준	추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하	추정가격 5천만원 초과
낙찰방법	제한적 최저가	적격심사 낙찰제
낙찰하한율	예정가격 대비 88%	추정가격 2억원 미만인 용역 예정가격 대비 87.745%
심사기준	지방자치단체 입찰 및 계약집행기준	서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준

1. 계약업무 길라잡이

<http://contract.seoul.go.kr> 접속 > 서울계약마당

서울계약마당		인찰정보	계약정보	실적증명	공공구매	공지사항
		I-SEOUL-U 이더 사이트				
발주계획		계약정보	사업자확인	공공구매소재	공지사항	
사전규건공고		하도급정보	실적목록	희망기업조회	서식자료실	
입찰공고		대금지급정보	산형목록	희망기업지도	문서자료실	
개찰결과		협상에의한계약	승인목록		FAQ	
		계약통계정보	사업자업체정보		사이트맵	
			사용안내			

<http://contract.seoul.go.kr> 접속 > 공지사항 > 문서자료실

🏠 공지사항 ▼ 문서자료실 ▼

문서자료실

제목 ▼

검색 🔍

총 게시물 7건

번호	제목	등록일	다운
7	[개정 권문] 서울시 일반용역 적격심사세부기준(2023.11.13시행)	2023-11-20	바로보기
6	[신규 조문 대비표] 서울시 일반용역 적격심사세부기준(2023.11.13시행)	2023-10-27	바로보기

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



<http://contract.seoul.go.kr> 접속 > 공지사항 > 문서자료실 > 서울특별시 일반용역 적격심사
세부기준 개정전문 다운로드



서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준 개정(전문)

2024. 7.

서울특별시



7

서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준 낙찰하한율

서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준(2024.7.)

서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준 낙찰하한율 분석표(2024.7. 현재)

보험용역 적격심사는 세부기준 내 신설된 5. 보험용역 적격심사 적격심사항목 및 배점한도에 따름

구분		추정가격	기업제한	낙찰하한율		낙찰자선정방법	비고
일반용역	입찰공고 (적격심사 대상)	10억원 이상	제한없음	단순노무 외 용역	72.995%	적격심사(10억원 이상)	(30억원 이상) 85점 이상 통과
					77.995%		(30억원 미만) 90점 이상 통과
				단순노무 용역	87.745%	적격심사(10억원 이상)	95점 이상 통과
		10억원 미만	제한없음	단순노무 외 용역	85.495%	적격심사(5억원 이상 10억원 미만)	95점 이상 통과
				단순노무 용역	87.745%		
		5억원 미만	제한없음	단순노무 외 용역	86.745%	적격심사(2억원 이상 5억원 미만)	
				단순노무 용역	87.745%		
		2억원 미만	중소기업 (1억원 미만 소기업 또는 소상공인)	단순노무 외 용역	87.745%	적격심사(2억원 미만)	
				단순노무 용역			
		2인이상 견적공고 (소액수의)	1억원 이하	소기업또는소상공인	88%		제한적최저가(낙찰하한율)
2천만원 이하	제한없음		90%				
중기간 경쟁용역	입찰공고 (적격심사 대상)	10억원 이상	(금액과 관계없이) ①중소기업 ②직접생산확인증명서	단순노무 외 용역	72.995%	적격심사(10억원 이상)	(30억원 이상) 85점 이상 통과
					77.995%		(30억원 미만) 90점 이상 통과
				단순노무 용역	87.745%	적격심사(5억원 이상 10억원 미만)	95점 이상 통과
					단순노무 용역		
		10억원 미만		단순노무 외 용역	85.495%	적격심사(5억원 이상 10억원 미만)	
				단순노무 용역	87.745%		
		5억원 미만		단순노무 외 용역	86.745%	적격심사(2억원 이상 5억원 미만)	
				단순노무 용역	87.745%		
		2억원 미만		단순노무 외 용역	87.745%	적격심사(2억원 미만)	
				단순노무 용역			
	2인이상 견적공고 (소액수의)	1억원 이하	①소기업또는소상공인 ②직접생산확인증명서 (1천만원이상)	88%		제한적최저가(낙찰하한율)	조합추천 (5인 이상)
		2천만원 이하	직접생산확인증명서 (1천만원이상)	90%			(2천만원 미만) 조합추천 (2인 이상)

※ 행정안전부 예규 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 3절 1항 나목 9): 추정가격 2천만원 초과 88%, 2천만원 이하 90%

※ 지방계약법시행령 제25조제1항제5호: 소액수의계약대상 1억원 이하

※ 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



8

2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성·운영

지방계약법 시행령(대통령령 제32910호(2022.9.20.)) 및 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준
(행정안전부 예규 제231호(2022.12.23.)) 개정[시행 2023. 1. 1.]

구 분	종전 규정	시행령 개정 이후
지방계약법 시행령	제18조(2단계 입찰) ① ~ ③ (생략)	제18조(2단계 입찰) ① ~ ③ (현행과 같음)
	〈신 설〉	④ 제1항 또는 제3항에 따른 규격입찰 또는 기술입찰에 관한 사항을 심의하기 위해 해당 지방자치단체에 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 규격·기술평가위원회를 둔다.
지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 입찰 및 계약 일반기준	〈신 설〉	제13절 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성·운영
		1. 시행령 제18조 제1항 또는 제3항에 따른 규격입찰 또는 기술입찰에 관한 사항을 심의하기 위해 해당 지방자치단체에 두는 규격·기술평가위원회의 구성 및 운영에 관해서는 「낙찰자 결정기준」제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준 제4절 제안서평가위원회 구성·운영을 준용한다. 2. “1”에도 불구하고 법 제3조에 따라 지방계약법을 적용하는 교육행정기관(교육청, 공립학교 등)의 경우 교육부장관 또는 시·도 교육감이 정하는 바에 따른다. 이 경우 특정업체에 유리한 평가기준 적용 등 공정성, 객관성, 적합성 등이 결여되지 않도록 규격·기술평가위원회의 구성 및 운영에 대한 기준을 마련하여야 한다.

「2단계 입찰 규격·기술평가위원회」구성 및 운영에 관한 기준(안)(일부발체)

(서울특별시교육청 교육재정과, 2023.6.)

제1조 (목적)

이 기준은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제18조 제4항에 따른 규격·기술평가위원회 (이하 '위원회'라고 한다)의 구성 및 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용대상)

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제18조 제1항 또는 제3항에 따른 2단계 입찰의 위원회 구성 및 운영에 관해서는 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제7장(협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준) 제4절 (제안서평가위원회 구성·운영)을 준용한다.

단, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제24조에 해당하는 지역제한이 가능한 범위 내에서는 예외적으로 이 기준에서 정한 사항을 따른다.

제3조 (위원회의 구성)

- ① 위원회의 위원은 7명 이상 10명 이내로 구성하되, 외부위원이 1/2 이상 포함되도록 한다.
- ③ 위원회의 간사 및 서기는 사업발주부서 공무원 중에서 사업발주부서의 장이 지정하는 사람으로 한다.

제5조 (평가위원의 자격 등)

- ① 평가위원은 해당 평가분야의 전문성이 있는 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격요건을 가진 사람으로 한다.
 1. 내부위원: 사업발주기관 소속 교직원

단, 재무관 및 지출원(학교의 경우 학교장 및 행정실장)은 제외
 2. 외부위원: 해당 분야 전문기관·단체 임직원, 전문가·대학교수 등 (학교의 경우 학교운영위원 및 학부모 선정 가능)
- ② 외부위원의 경우 사업발주부서의 장이 제1항의 자격을 가진 자를 대상으로 별지 제1호 서식의 평가위원 등록 신청서를 받아 이를 심사하여 선정한다.
- ③ 선정된 평가위원은 별지 제2호 서식의 보안각서 및 별지 제3호 서식의 청렴서약서를 제출하여야 한다.

제7조 (위원회의 운영)

- ① 위원회는 위원장을 포함한 위원 2/3 이상의 출석으로 개최한다.
- ④ 제안서 발표순서는 제안서를 제출한 자를 대상으로 평가 당일 추첨하여 결정하며, 타 제안서를 제출한 자의 발표를 들을 수 없다.

제8조 (평가방법)

- ① 평가는 아래 심사기준의 범위내에서 사업발주부서의 장이 정한 세부기준에 따른다.
 1. 배점한도는 정량적평가 30점(이상), 정성적평가 70점(이하)으로 하고, 평가결과 합산점수 80점 이상인 자 모두를 적격자로 결정한다. (2개 업체 이상 권장)
 2. 정량적 평가는 계약담당자(필요한 경우 사업담당자에게 위임)가 심사기준에 따라 평가한다.
 3. 정성적 평가는 평가위원들이 평가하되, 위원별 평가 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고, 나머지 위원 평가점수의 산술평균점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.
- ② 평가점수 산출 결과 최종(평균)점수에 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 이하 다섯자리에서 반올림한다.
- ③ 규격·기술평가 결과 적격자 중 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정한다.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



9

지방계약법 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용

행정안전부 고시 제2025-47호(2025. 6. 27.)

구 분		법령 내용	특례 적용시 변경내용
재공고입찰과 수의계약		재공고 유찰시 수의계약 허용	1회 유찰시 수의계약 허용 (입찰자가 1인뿐인 경우만 해당) ※ 수의계약 체결시 지방계약법 시행령 제30조 제2항에 따라 지정정보처리 장치를 통해 견적서를 제출받아야 함 (1인견적)
		※ 유의사항 - '2인이상 견적공고'는 특례 적용대상 아님 - 특례 적용에 따른 수의계약 체결은 2025. 12. 31.까지 완료되어야 함	
입찰보증금		입찰금액의 <u>100분의 5</u> 이상	입찰금액의 <u>1000분의 25</u> 이상
계약 보증금	물품·용역·공사	계약금액의 <u>100분의 10</u> 이상	계약금액의 <u>100분의 5</u> 이상
공사이행보증금 ※ 계약보증금 대체		계약금액의 <u>100분의 40</u> 이상	계약금액의 <u>100분의 20</u> 이상
검사기간		완료통지일로부터 <u>14일</u> , 연장 <u>7일</u>	완료통지일로부터 <u>7일</u> , 연장 <u>3일</u>
대가지급		청구를 받은 날부터 <u>5일</u> 이내	청구를 받은 날부터 <u>3일</u> 이내

※ '25년 12. 31.까지 한시 적용(행정안전부 고시)

※ 6개월 마다 고시를 통하여 특례 적용 기간 연장되므로 확인이 필요함



10

용역, 위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보조치 가이드라인

「중대재해 발생 대응 매뉴얼」 도급, 용역, 위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보조치 가이드라인

(서울특별시교육청 정책·안전기획관 2022. 1.)

※ 서울특별시교육청 홈페이지(www.sen.go.kr) 교육청안내 → 조직도(안전총괄담당관) → 부서업무방

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

〈중대재해처벌법 시행에 따른

도급, 용역, 위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보조치 가이드 라인〉

◇ 산업안전보건법과 중대재해처벌법에 따라 도급, 용역, 위탁 등의 경우 종사자의 안전 및 보건확보를 위한 조치가 의무사항이 됨에 따라 **실제 계약시 반영 필요**

- (예정가격 작성) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제2장 예정가격 작성요령에 따라 산출내역서의 경비 등에 산업안전보건관리비를 포함하여 계상
- (업체 선정) 경쟁입찰 및 수의계약 시 업무수행 능력뿐 아니라, 산재예방 조치 능력을 고려하여 업체를 선정해야 함
- (계약 체결) 산업안전보건법 제72조에 따라 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상하고 산업재해 예방 목적으로 사용했는지 확인해야 하며 도급, 용역, 위탁 계약 시에도 건설공사에 준하여 적정한 안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상할 수 있음
- (사업 추진) 산업안전보건법 제63조, 제64조, 제66조에 따라 발주기관은 안전조치 및 보건조치를 해야 하며, 도급에 따른 산업재해 예방조치를 위하여 협의체를 구성 및 운영하여 작업장을 순회점검 해야 함

※ 그 외 자세한 사항과 서식은 가이드라인 참조



서울특별시교육청 중대재해 발생 대응 매뉴얼(2022. 1. 27.) 발췌

질의: 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등의 경우 종사자의 안전 및 보건 확보를 위한 조치 사항은?

답변)

- 도급·용역·위탁 업체 선정 시 안전·보건 확보 수준을 평가하여 적절한 수준에 미달하는 경우에는 계약하지 않도록 하고, 이를 위해 수급인의 안전·보건에 관한 조치 능력과 기술을 평가하는 기준과 절차를 마련하여야 합니다.
- * 산업안전보건법 제61조(적격 수급인 선정 의무) 사업주는 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 합니다.
- 도급, 용역, 위탁 등을 하는 자가 해당 사업의 특성, 규모 등을 고려하여 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건 관리비용에 관한 기준을 마련하여야 합니다.
- 안전·보건을 위한 관리비용은 수급인이 사용하는 시설, 설비, 장비 등에 대한 안전조치, 보건조치에 필요한 비용, 종사자의 개인보호구 등 안전 및 보건 확보를 위한 금액으로 정하되, 총금액이 아닌 가급적 항목별로 구체적인 기준을 제시하여야 합니다.
- * 안전·보건을 위한 관리비용은 도급, 용역, 위탁 등을 받은 자의 작업 수행과정에서 안전·보건을 위한 관리비용으로 도급계약에 수반되는 금액이며, 도급인이 도급금액 외에 별도로 지급하여야 하는 비용은 아닙니다.
- ※ (참고) 도급, 용역, 위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보조치 가이드라인

질의: 도급, 용역, 위탁 시 안전 및 보건에 관한 예산을 편성 및 집행이 필요한가요?

답변)

- 산업안전보건관리비를 편성하고 산업안전보건법령에 따른 목적에 맞게 집행하는 것은 중대 재해처벌법상 재해예방 등에 필요한 예산 편성 및 집행 의무 이행을 판단하는 기준의 하나가 될 수 있습니다.
- 다만, 건설 현장에 따라 편성된 산업안전보건관리비 이외에 재해 예방을 위한 추가적인 예산이 필요한 경우라면 이를 편성하고 집행해야 비로소 해당 의무를 모두 이행한 것이 됩니다.

용역계약 Q&A 및 사례연습

02

사례별 용역계약의 실제

1. 전세버스 임차 용역	25
2. 스쿨버스 운행 용역	62
3. 소규모테마형교육여행 및 수련활동	132
4. 교실 청소 용역	221
5. 늘봄(방과후)프로그램 업체위탁 운영	244
6. 민간참여컴퓨터교실 운영	318
7. 학교급식 일부위탁	369
8. 배식도우미	415
9. 특수운영직군 용역(당직경비)	431



용역계약
Q&A 및
사례연습

2. 사례별 용역계약의 실제

1 전세버스 임차 용역

가. 전세버스 임차 용역계약의 개요

1. 사업계획 수립	● 기본계획 수립, 원가계산서, 과업설명서 작성(운행일수, 운행시간, 운행구간 등)		
2. 예산집행 수립	● 세부계획 수립, 추정가격 작성		
3. 계약 방법 결정	● 추정가격 2천만원 이하: 1인 수기 견적 가능(전자견적 또는 입찰 권장) ● 추정가격 2천만원 초과 ~ 1억원 이하: 2인이상 전자견적 또는 입찰 ● 추정가격 1억원 초과: 입찰(일반, 제한, 2단계, 협상)		
4. 사전규격공개	● 계약담당자는 입찰공고에 앞서 일정기간 구매규격을 사전 공개해야 함. - 공개대상: 추정가격 5천만 원 이상 용역(수의계약 대상 제외) - 공개기간: 5일, 긴급인 경우 3일 - 공개장소: 전자조달시스템(G2B)		
5. 공고	구분		공고기간
	수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)		3일 이상(토요일, 공휴일 제외)
	일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터	7일 전(긴급재공고: 5일 전)
	2단계입찰		추정가격 1억 미만: 10일 전 1억 이상~10억 미만: 20일 전
6. 개찰, 적격심사 및 낙찰자 결정	● 수의계약안내공고(2인이상 전자견적제출) - 추정가격 2천만원 이하: 낙찰하한율 90% - 추정가격 1억원 이하 2천만원 초과: 낙찰하한율 88% ● 일반입찰(제한입찰): 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 해당 계약이행 능력 심사 ● 2단계입찰: 1단계 제안서 통과 업체 중 예정가격 이하 최저가 낙찰		
7. 계약 체결	● 계약보증금(10% 이상), 인지세, 낙찰자 통지 후 10일 이내		
8. 착수	● 착수신고서, 용역공정예정표, 산출내역		
9. 선금지급	● 계약금액의 최대 70%까지 지급 가능, 채권 확보[선금 보증서] ※ 계약상대자로부터 선금지급 요청이 없는 경우 → 선금 미지급		
10. 과업내용의 변경 계약금액의 조정	● 발주기관과 계약상대자 간의 합의가 있는 경우 과업내용의 변경에 따른 계약금액의 조정은 가능하며 다만 변경 후 학생 1인당 부담하는 경비가 증가하는 경우(기존 심의받은 1인당 부담 금액을 초과하 는 경우) 원칙적으로 학교운영위원회 심의를 거쳐야 함		
11. 계약이행 지체	● 지연배상금(용역 0.13%, 운송 0.25%)		
12. 용역완성의 검사	● 완료검사원, 검사(완료 통지 받은 날부터 14일 이내)		
13. 대가 지급	● 청구 받은 날로부터 5일 이내(공휴일과 토요일 제외) ● 국세, 지방세 납세증명(G2B 확인 가능, 수의계약 생략) ● 4대보험 완납 증명서(G2B 확인 가능)		

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



사례 1) 서울00초등학교 수련활동 버스임차 용역 계약 요청

수신자: 내부결재(사업담당자)

제목: 00학교 2000학년도 0학년 수련활동 용역 업체 선정 요청

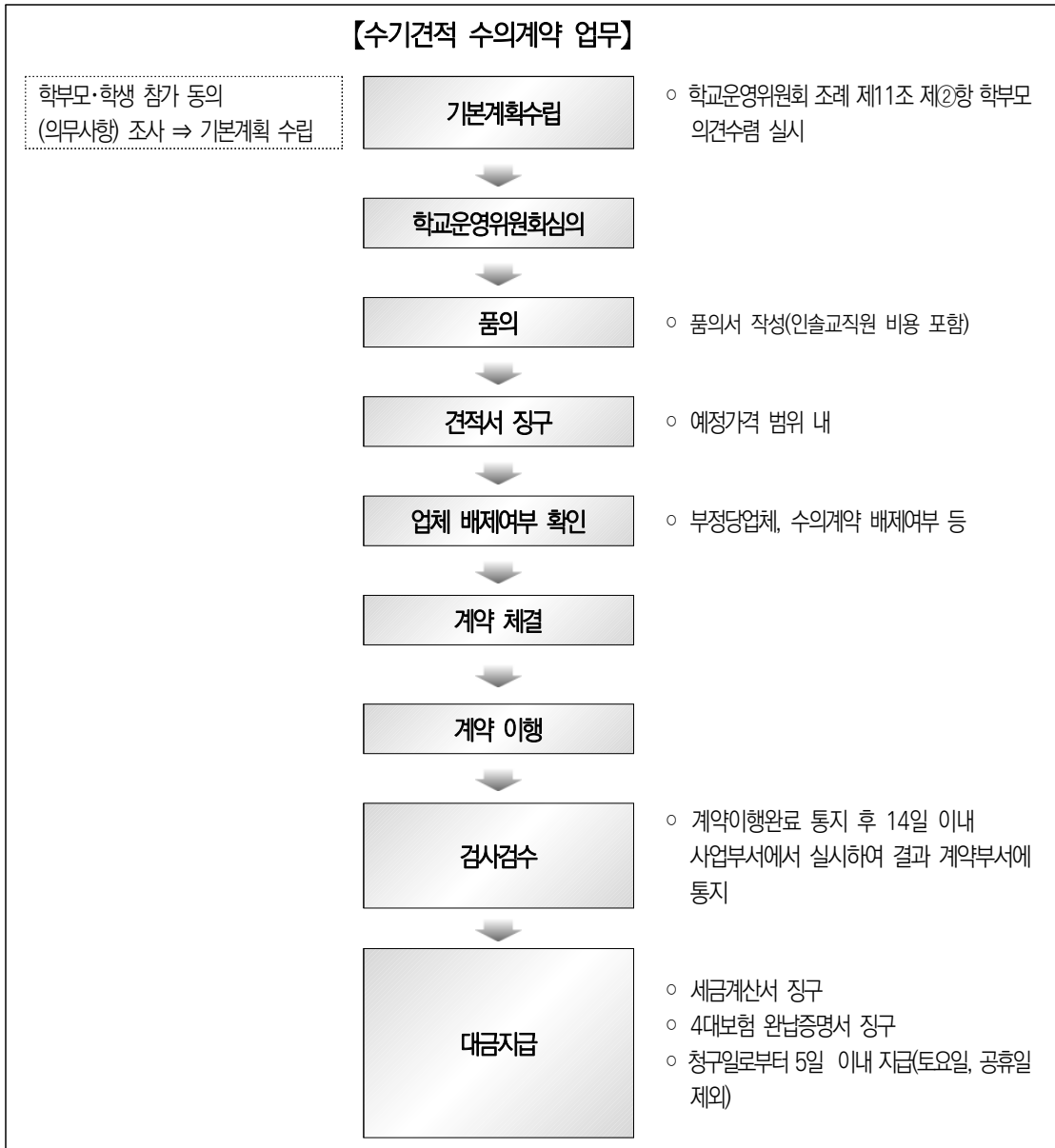
1. 관련: 서울00초등학교-00(2000.0.0)
2. 2000학년도 0학년 수련활동을 위하여 관련 계획을 학교운영위원회 심의 후 아래와 같이 확정하였으니 버스 임차 및 수련활동시설 이용 계약을 요청합니다.
 - 가. 건명: 0학년 수련활동시설 이용 업체 선정
 - 나. 기간: 2000. 04. 22. ~ 2000. 04. 24. (2박 3일)
 - 다. 장소: 00도 00시 00 청소년 수련원
 - 라. 대상: 총250명(학생 240명, 교사10명)
 - 마. 소요예산경비: 금105,100원(1인당)
 - 식사: 4,500원× 7식=31,500원
 - 시설 사용료: 14,000원
 - 수련활동 지도비: 16,000원
 - 생활관 이용료(숙박비): 21,000원
 - 차량비: 21,200원
 - 여행자보험: 1,400원

유의사항

- 계약의 원칙은 일반입찰이며, 예외적으로 수의계약 실시
(『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제9조)
- 용역 분할 계약의 금지 『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 (행정안전부 예규)』
 - 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 함
- 추정가격은 인솔교직원 비용을 포함하여 산정



나. 1인 전적제출 가능 수의계약 계약업무 흐름도



01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



견적서 징구

- 팩스, 이메일 등으로도 수기 견적 징구 가능
- 학교장터(s2b) 또는 나라장터(g2b)를 이용한 차량임차 견적 제출 안내 【예시 참조】
<http://www.s2b.kr> > 1인 수의(견적서 제출 요청) > 견적제출 안내문 작성
 - ※ 견적서 제출 요청문을 작성. 게시하여 1인 또는 1인 이상으로부터 견적서를 제출받아 비교 검토 후 품질 등을 고려하여 계약상대자를 결정하는 계약방법
 - ※ 불특정 다수 또는 1인 업체를 지정하여 견적서를 받을 수 있으며 공고기한의 제한이 없고 견적서 접수 후 전자 수의시담이 가능

계약방법 결정

내부결재

제목: 0학년 수련활동 전세버스 임차 용역 계약방법 결정

1. 관련: 서울00초등학교-000(2000.0.00)
2. 2000학년도 0학년 수련활동 전세버스 임차 용역 계약방법을 다음과 같이 결정하고자 합니다.
 - 가. 건명: 2000학년도 0학년 수련활동 전세버스 임차 용역
 - 나. 기간: 2000.00.00. ~ 2000.00.00. (0박0일)
 - 다. 기초금액: 금5,300,000원
 - 라. 계약방법: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 및 제30조제1항에 따른 **1인 견적 수의계약**. 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준[행정안전부 예규] '제5장3절의2'에따라 S2B를 통한 1인수의견적 계약. 끝.

TIP

G2B와 S2B 비교

- 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』제6조의2에 따라 행정안전부에서 지정·고시한 정보처리장치
- 국가종합전자조달시스템(G2B): 공사, 용역 및 물품의 제조·구매 시스템으로 조달청에서 운영·관리
- 교육기관 전자조달시스템(S2B): 지방계약법 적용 대상기관의 추정가격 1억 원 이하 소액의 용역에 사용할 수 있는 시스템으로 한국교직원공제회에서 운영·관리

☞ S2B에서는 추정가격 1억 원 초과 용역의 경우 입찰·계약 불가

TIP

추정가격·추정금액·예정가격 등

- 추정가격 산정방법: 기본 계획(재적학생 전체 및 인솔 교직원 비용 포함) 작성 시 2개 업체 이상 견적을 받아 비교 후 추정가격 산정. 추정가격은 계약방법 결정 기준이 됨
- 추정금액=추정가격+부가가치세. 추정가격과 추정금액의 용이한 파악을 위해서는 반드시 업체로부터 부가가치세가 구분되어 표기된 견적서를 받아야 함
- 예정가격 작성 생략: 추정가격 2천만원 이하인 경우 지방계약법 제11조 제1항, 동법 시행령 제8조 제2항에 따라 생략 가능(예정가격=추정가격+부가가치세)

01

계약업무
질라잡이

학교장터(S2B)를 통한 1인 견적 수의 계약

<http://www.s2b.kr> 접속 > 오른쪽 상단 로그인

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

학교장터(S2B)를 통한 1인 견적 수의 계약

http://www.s2b.kr > 로그인 > 1인수의 견적요청 > 견적요청(안내공고) 작성

발행일전부 고시 제2023-16호

S2B

로그인 | 견적등록 | 마이페이지 | 사이트맵 | 고객센터

1인수의 (견적정보)	1인수의 (견적요청)	2인수의 (견적공고)	입찰	계약현황
----------------	----------------	----------------	----	------

수/의/계약

견적요청(안내공고) 작성

임시자랑 목록

견적요청(안내공고)/발문견적

수익시달 목록

계약상대자 결정 목록

계약목록

접수목록

세금계산서/결제목록

변경계약 목록

1인 견적서 제출가능 수의계약 견적서 제출 요청

HOME > 수의계약 > 견적서 제출요청

시스템 연계	☒ 예/미연 ☐ 초합 주청(SMP) ☐ 선택파세요			적용
수요기관명	서울로봇고등학교	견적요청자명	이재환	
거래구분	☒ 용역계약	분류	견적서비스	
견적요청명	용역			
계약상대자결정	견적가격 비교 검토 후 품점 등을 고려하여 결정	평가방법	비예가	
견적제출 공급업체	☒ 전체공개 ☐ 참가가능지역 선택 ☐ 공급업체 선택(최소 1개 업체 이상)			
견적제출 요청일	20230620	시	10	분
접수기간	시작일 20230620	시	10	분
종료방법	제과입찰	결제조건	선택하세요	
현장				
주요 요청사항	※ 중요한 사항을 반드시 입력해 주십시오.(필수사항)			
선택요청사항	☒ 내역서 요청 ☐ 직접생산확인서 요청 ☐ 안·려가·등록·면허·신고증 요청 ☐ 직공자할 동행각서 ☐ 자동차 등록원부 ☐ 견적서비스 교통안전정보 조회결과 홍보서 ※ 옵션기호들은 계약이행 전까지 공급업체로부터 반드시 확인하시기 바랍니다.			
관련서류첨부	첨부파일찾기 삭제 첨부파일찾기 삭제 첨부파일찾기 삭제 ※ 첨부파일은 크기가 9MB를 초과할 수 없으며, 중 3개의 파일만 첨부가능합니다. ※ 내역서 첨부 시 정확한 품명과 규격,수량을 기재 바랍니다. ※ [첨부파일찾기]를 통해 같은 칸에 다른 파일을 업로드하시기 바랍니다. 첨부파일 업 (선택) 클릭 후 다시 첨부하여 변경 가능합니다.			

- ① 예가방법 선택: 비예가
 - 단일예가: 복수예비가격 작성→투찰업체 번호추첨 과정 없이 학교장이 예정가격을 확정
 - 비 예 가: 예정가격을 작성하지 않음(기초금액 없이 제출한 견적 중 최저가 선정)
- ② 견적제출 공급업체: 전체공개/ 참가가능지역 선택/ 공급업체 선택
 - 전체공개: 모든 지역 업체 견적 제출 가능
 - 참가가능지역 선택: 특정지역(예:서울특별시 또는 경기도)에 소재한 업체만 견적 제출 가능
 - 공급업체 선택: 특정공급업체만 견적 제출 가능(여러 업체 선택 가능)
- ③ 접수기간: 1인수의 견적요청은 접수기간 제한 없음 (원활한 업무 진행을 위해 3일 이상 권장)
- ④ 결제조건: 지방계약법 시행령 제67조(대가의 지급)에 따라 대금 청구 후 5일 이내 지급

서울00초등학교 공고 제2000 - 00호

서울00초등학교 0학년 수련활동 전세버스 임차 견적제출 안내(1인 견적)

다음과 같이 공고합니다.

2000. 0. 0.
00초등학교장

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰·낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수익계약 배제업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (클린폰: ☎1588-0260)

1. 견적에 부치는 사항

가. 견적명: 서울00초등학교 0학년 수련활동 전세버스 임차

나. 승차정원 및 대수: 45인승 0대

다. 임차내역

행사명	차량대수	일시	운행 구간	비고
0학년 수련활동	0대	2000.00.00. ()	00초 출발 → 00도 00 수련원 (09:00 출발 예정)	출발시간 30분 전에 차량대기
	0대	2000.00.00. ()	00도 00 수련원 → 00초 (13:00 출발 예정)	

(※ 일정은 기관 사정에 따라 다소 변경될 수 있습니다.)

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



2. 견적 제출 및 계약 방식

- 가. 교육기관 전자조달시스템 S2B 홈페이지(<http://www.s2b.kr>)을 이용한 전자 견적입니다.
- 나. 견적서 제출 전 반드시 "견적 제출 안내문과 견적 참가자격"을 숙지한 후 견적에 참여하시기 바랍니다. 미숙지로 인하여 발생하는 책임은 참가 업체에 있습니다.
- 다. 예정가격: 비예가
- 라. 납품장소: 서울○○초등학교 운동장
- 마. 계약방법: 1인 견적서 제출 가능 수의계약(거래실례가격 등과 비교 검토 후 품질 등을 고려하여 최종 계약금액 결정)
- * 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 및 행정안전부 예규 「지방자치단체입찰 및 계약집행기준」제5장 수의계약 운영요령에 의거 금액기준에 의한 1인 견적서 제출 가능 수의계약으로 수의계약 배제사유에 해당하지 않는 자 이어야 합니다.

3. 참가자격

- 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은 법률 시행규칙 제14조의 규정에 의한 요건을 갖춘 자로서 여객자동차운수사업법에 의한 전세버스사업 등록을 필하고, 차량(45인승)을 0대 이상을 보유하고 이를 동시에 기관에 배치할 수 있는 업체이어야 합니다.
- * 차량은 반드시 종합보험에 가입된 운수회사의 차량이어야 하며, 개인 소유의 차량으로서 운수회사의 지입차량은 계약 불가
- 나. 참가 업체는 교육기관 전자조달시스템 S2B에 공급업체로 등록완료 하여야 합니다.
- 다. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서(세부품명: 기타도로여객운송서비스)(전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있을 것)를 소지한 자이어야 합니다.(추정가격 1천만원 이상인 경우)
- ※ 「지방계약법」 제31조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 '조세포탈 등을 한 자'로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 견적에 참여할 수 없습니다.

4. 견적서 제출

- 가. 견적서 제출기간: 2000. 00. 00.() 00:00 ~ 2000. 00. 00.() 00:00
- 나. 견적서는 부가세, 도로비, 주차비 등이 포함된 금액으로 작성합니다.
단, 유류비, 차량기사 봉사료, 숙식비 등은 운송회사 측 부담입니다.
- 다. 기타 불입 서울00초 차량운행 특수조건을 참고하시기 바랍니다.
- ※ 기타 공고에 관한 사항은 우리학교 00실(☎ 02-000-0000)로 문의하시기 바랍니다.

전세버스 임차 특수조건(예시)

1. 운행차량 현황 및 수송인원 현황

- 가. 운행차량: 45인승 차량
- 나. 차량이용 학생 수는 참가자에 따라 변동될 수 있다.
- 다. 본 계약에 의한 운송차량은 계약회사 소유의 차량이어야 한다.
- 라. 운행차량은 전면과 후면에 “학생 수송차량” 표시를 부착하여야 한다.
 - 규격(예시): 가로 40cm X 세로 15cm 이상, 바탕(청색), 테두리선(적색), 글씨(노란색)
- 마. 용역차량은 출발시간 30분전까지 출발장소에 대기하여야 한다.
- 바. 본 계약내용 중 출발시간은 본교의 사정으로 변경될 수 있다.

2. 용역 제공 차량 조건

- 가. 여객자동차운수사업법에 의하여 전세버스 운송사업에 등록된 업체이어야 하며, 중소기업확인서와 세부품명 ‘기타도로여객운송서비스’에 대한 직접생산확인증명서(수의계약의 경우 추정가격 1천만원 이상 시 해당)를 보유하고 있어야 하고 용역 차량은 반드시 종합보험에 가입되어 있어야 한다.
- 나. 용역차량은 계약자 소유의 차량이어야 한다.
- 다. 계약자 소유가 아닌 차량이 배치될 경우에는 계약 불이행으로 간주하여 계약을 즉시 해지하며, 계약보증금을 세입조치 하며, 부정당업체로 제재를 받게 된다.
- 라. 용역차량은 여객자동차운수사업법 및 관련 법규에서 정한 기준에 결격이 없어야 한다.
- 마. 안전을 위하여 가능한 차량이 적은 차량으로 배치하고, 학교에서 요청이 있을 경우 정비·점검 검사필증을 제출한다.
- 바. 계약상대자는 교통안전정보 조회결과 통보서, 자동차등록원부, 차량보험 가입 증명서, 차량검사 확인용 증빙 서류 등 기타 학교에서 요구하는 계약 관련 서류를 제출하여야 한다.

3. 계약상대자의 일반 의무사항

- 가. 용역제공 계약자는 운행도중 고장으로 인하여 계속 수송할 수가 없을 시는 즉시 응급 대체 차량을 이용하여 수송하여야 하며 학생들의 교육활동에 지장을 초래해서는 안 된다.
- 나. 운전기사는 품행이 단정하고 운전기술이 숙련된 자여야 하며, 운전 중 각별한 주의와 성실한 자세로 수송 업무에 임하여야 한다.
- 다. 용역제공 계약자는 운전기사에 대한 음주, 건강, 신원, 위생, 풍기 및 작업규율 등에 대하여 일체의 책임을 진다.
- 라. 운전기사는 경찰의 음주측정 및 인솔자의 음주감지 요구에 적극 응하여야 한다.
- 마. 계약차량에는 학생들 및 인솔교원이 탑승하므로 안전사고에 만전을 기한다.
- 바. 운전자는 1종 대형면허를 취득한 버스운전자 자격 소지자로서, 아동·청소년 성보호에 관한 법률 및 아동복지법에 따라 범죄사실이 없어야 한다.



4. 차량의 기능상태

- 가. 계약된 차량은 정기점검을 필요하고 정비검사결과 안전에 이상이 없다고 판단된 동일 색상 차량으로 성능 및 안전성이 우수한 차량을 선정하여 운행하여야 한다.
- 나. 계약상대자는 차량운행 도중 고장 및 사고가 발생되지 않도록 정비에 최선을 다하여야 하며 항상 청결한 상태를 유지하여야 한다.
- 다. 운행차량은 냉·난방시설 및 안전벨트가 모두 장착되어야 한다.

5. 차량 대금 지급

용역에 대한 대금은 본 계약의 목적을 성실히 수행한 후 계약차량 탑승교원의 운행상태 확인을 거쳐, 계약상대자의 청구에 의해 5일 이내(토, 공휴일 제외)에 지급한다.

6. 차량의 보험가입현황

계약차량은 사고 시 차량탑승자 전원 및 관련 피해자가 최대한 보상될 수 있는 종합보험(책임보험, 임의보험)에 가입한 차량을 운행하여야 하며 계약체결 시 차량보험 가입증명서를 학교에서 확인토록 한다.

7. 안전운행 및 사고의 책임

- 가. 계약상대자는 본 용역을 수행함에 있어 안전 대책을 강구하여 안전사고가 발생되지 않도록 하여야 한다.
- 나. 계약상대자는 차량운행 중 발생한 교통사고, 안전사고 등 제반사고의 책임과 사고에 따른 민·형사상의 업무일체를 책임지며, 화재, 기타 물적인적 손해를 끼친 경우에는 변상 또는 원상복구를 하여야 한다.
- 다. 계약상대자의 차량은 종합보험에 가입되어 있어야 하며 운행 중 고장으로 인하여 학교의 목적지까지 운행할 수 없는 경우에는 동종의 차량으로 대체하여 목적지까지 안전하고 신속하게 수송하여야 한다.
- 라. 운행 종료장소, 현지 출발 시간 및 마지막 도착 시간은 전적으로 학교의 행사 일정에 준한다.
- 마. 계약상대자의 소속직원들은 임차기간 중 학교 소속 인솔자의 지시에 따르도록 하여야 하며, 운전기사는 친절을 사명으로 하여야 하고, 운전기사의 운행 중 불안감을 초래하는 일체의 행위(불순한 언행, 난폭한 운전, 고의 시간 지연 등)를 하여서는 아니 된다.
- 바. 승차 정원을 초과할 수 없으며 운행 중 학생들의 안전관리에 최선을 다하고, 모든 바퀴에 재생타이어를 사용하지 않으며 이동 전 안전벨트 착용을 지도한다.
- 사. 안전운행에 지장이 있는 과도한 운행일정 편성을 금지하고, 2시간 계속 운행 후 15분 이상 휴식을 하여야 한다.
- 아. 대열을 짓지 말고 분산하여 운행하도록 하며, 이동시 안전거리를 확보한다. 또한 이동시각 및 경로의 정확한 숙지로 무리한 운행을 금지하며, 다년간의 운전경력자를 배치하고, 졸음운전을 하지 않도록 지도한다.
- 자. 위험한 도로(산길, 낭떠러지길 등)의 진입을 지양하고 안전한 우회도로를 이용하며, 내리막길 또는 급커브에서는 엔진브레이크를 사용한다(풋 브레이크 사용자체).
- 차. 차량 내 안전벨트는 정상적으로 작동 가능한 상태여야 하며, 운전기사는 차량 출발 전 안전벨트를 착용하도록 안내하여야 한다. 특히 고속도로 운행 시에는 모든 승객에게 안전벨트를 착용하도록 하여야 한다.

8. 제 비용부담

계약상대자는 통행료 및 주차료를 포함한 차량운행에 소요되는 유류대, 기사 봉사료, 숙식비 등 기타 일체의 경비를 부담하며 계약금액 이외의 여하한 명목의 경비도 우리 학교에 요구할 수 없다.(운행과 관련된 모든 과태료 및 범칙금 포함).

9. 위약금

차량은 우리 학교가 지정하는 장소에 출발 30분전에 대기하여야 하며 계약상대자의 부당한 사유에 따른 자체로 차량 운행일정에 차질이 발생하였을 경우 위약금을 지급하여야 한다.

만약 학교에서 정하는 귀책사유가 발생할 경우에는 출발 지연 30분마다 계약금액의 20% 위약금을 부담하여야 하고, 대금 지급 시 위약금을 공제하고 지급한다.

구분	적용범위	공제율	비고
1. 회사의 귀책사유로 운행 지연 2. 차량정비 불량 3. 계약당시 차량과 출발당시 차량 상이	30분당	산출내역서의 차량대당 계약 금액의 20%	출발 시간 기준
1. 운전자 과실로 인한 사고 발생 2. 음주운전 3. 신호위반·중앙선 침범 등 8대 중과실 해당하는 경우 등	과실 발견 즉시	산출내역서의 차량대당 계약 금액의 1. 30% 2. 50% 3. 50%	계약 해지 조치

10. 계약해지에 관한 사항

불가피한 사정(천재지변, 감염병 창궐, 감독관청의 금지·자제 지시 등)으로 인하여 계약을 이행하지 못할 경우 여행일 이전에 학교장이 발송하는 사유를 명시한 해지공문에 의하여 계약해지를 요청할 수 있다.
이 경우 계약상대자는 이로 인한 손해를 학교장에게 요구하지 못한다.

11. 하도급 및 채권양도금지

도급 받은 계약의 일부 또는 전부를 타인에게 양도할 수 없으며, 용역대가청구채권을 타인에게 양도할 수 없다.

12. 계약해석 및 관할법원

가. 본 계약으로 인하여 분쟁이 발생하였을 경우 본 계약서에 규정된 것을 제외하고는 본교와 계약상대자 쌍방의 합의에 의하여 해결하되 합의가 이루어지지 않을 경우 우리 학교의 해석이 우선한다.

나. 본 계약으로 인한 법적분쟁 발생 시, 소송관할 법원은 학교장의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.



입찰공고문, 과업내용서, 계약특수조건 등

□ 공고문

- 입찰참가 자격
 - 직영운영회사의 증명요건으로 과업내용서에서 정한 자동차등록원부 등을 제출할 수 있는 회사이어야 한다.

□ 과업내용서

- 용역차량 제공 조건 또는 입찰참가 자격 등
 - 용역차량은 자사 소유의 직영차량이어야 하고 이를 증빙하기 위하여 자동차등록 원부 및 교통안전 정보 조회 결과서를 제출하여야 하며, 직영차량으로 운행한다는 각서도 제출해야 한다.

□ 계약특수조건

- 위약금 관련
 - 직영차량이 아닌 지입차량으로 운행한 사실이 적발될 경우 위약금(○○○원)을 학교(발주기관)에 납부하여야 한다.
- 계약의 해지
 - 직영차량이 아닌 지입차량으로 운행한 사실이 적발될 경우 학교(발주기관)는 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며, 이에 대한 여하한 배상 청구도 할 수 없다.

직영차량 운행 각서 (예시)

상호(법인)명:

법인등록번호:

주 소:

○○○은 「○○○ 전세버스 임차 용역」에 참가함에 있어 귀 기관에서 제시한 제반사항을 준수하고 이용객의 안전을 위해 당사의 직영차량으로만 운행을 하며, 이를 위반하였을 경우 계약해지, 위약금 부과 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것을 약속합니다.

- 첨부 1. 자동차등록원부 사본 1부.
 2. 전세버스 교통안전정보 조회결과 통보서 1부.
 3. 운행기록증발급 현황. 끝.

20○○. . .

업체 결격여부 확인

※ 부정당업자 조회방법(S2B, G2B)

학교장터(S2B) > 1인수의 견적요청 > 견적요청(안내공고)/받은 견적 > 견적보기 >
부정당업자 조회 > 판정 > 계약상대자결정

부정당업자 정보조회

- 본 정보는 조달청 나라장터에서 제공하는 정보입니다.
- 검색 결과는 10개까지 제공되오니, 원하는 검색결과가 확인되지 않을 경우 검색어를 구체화하여(예: 공급업체명+대표자명 등) 재조회 해주시기 바랍니다.
- 최근 제재이력을 확인하시려면 사업자번호 또는 법인등록번호(대표자주민번호)로 조회하셔야 확인이 가능합니다.

- 입찰참가자격 제한 대상자는 아니나, 수의계약 결격사유에 해당하는 업자인지 여부를 별도로 확인하여 계약업무의 차질이 없도록 유의하시기 바랍니다.(수의계약 결격사유 해당여부는 수의계약각서로 같음하실 수 있습니다.)

사업자등록번호		공급업체명	
대표자명		법인등록번호	

번호	공급업체명	사업자등록번호		제재기간
	대표자성명	법인등록번호	대표자주민번호	제재정지여부

나라장터(G2B) > 공통 > 조달업체정보 > 부정당업자조회

나라장터

공통 | 조달업체정보 | 부정당업자 조회

부정당업자 조회

사업자등록번호: | 법제번호: | 제재기간: | 계약구분: | 선택

대표자명: | 제재사유: | 유효기간: 2025/01/01 ~ 2025/04/01 | 1년 | 2년 | 3년

부정당업자 목록 전체 0건

No	업체명	사업자등록번호	대표자명	대표자성명(별칭)	법인사업장명	제재기간	제재사유	부정당업체 판명
데이터가 없습니다								

※ 수의계약 배제업체 조회방법(K에듀파인)

K에듀파인 > 학교회계 > 계약관리 > 계약업체관리 > 수의계약배제업체관리

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



계약체결

- 계약상대자 결정일로부터 10일 이내에 계약 체결
- 지정정보처리장치(S2B, G2B)를 이용하여 전자문서 작성 원칙
- 지연배상금률(시행규칙 제75조): 운송 2.5/1,000
- 인지세(인지세법 제3조): 계약금액 1천만원 초과~ 3천만원 이하(2만원)
- 계약보증금액: 계약금액의 10% 이상
(계약금액이 5천만원 이하인 경우 면제 가능⇒ 계약보증금지급확약서 징구)

제목: 0학년 수련활동 전세버스 임차용역 계약 체결

1. 관련: ○○학교-0000(20○○.00.00)
2. 0학년 수련활동 실시에 따라 다음과 같이 버스임차용역계약을 체결하고자 합니다.
가. 계약내역

일자	장소	계약상대자			계약금액	산출내역
		상호	대표	주소		
00/00(월), 00/00(수) 왕복	00	00관광(주)	000	서울 00구 00동 00	0,000,000원	000,000원×0대

나. 계약 세부내역: 붙임 계약서 참조

- 붙임
1. 용역계약서(초안) 1부.
 2. 계약서류(별첨) 1부. 끝.

계약 시 제출 서류

1. 필수 구비서류

- 계약서([계약서식] 참고)
- 견적서(용역비 산출내역서)
- 여객자동차운송사업등록증 사본
- 사업자등록증 사본, 통장사본
- 중소기업확인서, 세부품명 '기타도로여객운송서비스'에 대한 직접생산확인증명서(수의계약의 경우 직접생산확인증명서는 추정가격 1천만원 이상 시 해당)
- 직영차량 운행 각서, 교통안전정보 조회결과 통보서, 자동차등록원부
- 계약이행보증보험 증권(계약금액 5천만원 이하의 지급 확약서(지급각서) 대체 가능)
- 청렴서약서(지정정보처리장치 입찰(견적)을 통한 계약의 경우 청렴서약의 내용이 명시된 입찰서 제출로 같음)
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제93조에 따른 서약서(조세포탈 관련 서약서)
- 수의계약의 경우에는 수의계약 각서 및 수의계약 체결 제한 여부 확인서

2. 선택적 구비서류(필요시 제출받음)

- 조달청 경쟁입찰참가자격등록증(사용인감계 등 서류 대체 가능)
- 등기사항전부증명서(법인)
- 사용인감계(사용인감이 있는 경우)
- 차량보유 현황표

3. 종료 후 징구

- 세금계산서
- 청구서, 정산내역서 또는 거래명세서
- 국세 및 지방세 완납증명서(G2B로 대금청구시 확인가능, 지방계약법 시행령 제25조 제1항 각호(제7호, 가목제외), 국가계약법 제26조 1항 각 호(제1호 라목제외)에 따른 수의계약의 경우 생략가능)
- 4대보험 완납증명서(G2B로 확인시 생략 가능)

※ 「2025 수련활동소규모테마형교육여행 운영 안내」



전세버스 임차 계약서(예시)

○○학교와 계약상대자 ○○○은 다음과 같이 전세버스 임차 계약을 체결한다.

- 계약전명: 전세버스 임차 계약 (20○○학년도 ○학년 수련활동)
- 계약상대자: ○○관광(주) 대표 ○○○
- 차량수송예정대수: ○대(○○인승)
- 계약금액: 원×○대×○일 = 원
- 계약보증금: (계약보증금 지급 각서 또는 증권, 보증서 제출)
- 계약기간: 년 월 일 ~ 년 월 일
- 특약사항: 다만, 본 계약사업 변경 등으로 구간별 차량대수를 증감할 수 있으며, 계약상대자는 본 계약수행에 필요한 모든 조건을 완비하고 본 계약서상 모든 조건과 명시되지 아니한 일반적인 사항은 기타 계약에 관한 제반사항이 계약의 일부가 됨을 수락하고 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(운행구간 및 일정) 전세버스 운행구간은 다음과 같다.

출발장소	날짜 및 시각	경 유 지	도착장소
○○학교			
○○○○			

제2조 (대기시각) 계약상대자는 전세버스를 철저히 정비하여 "갑"이 지정한 장소에 출발시각 30분 전까지 대기시켜야 한다.

제3조 (기타경비부담) 계약상대자는 버스운행 중 소요된 경비와 운전기사의 숙식비 등 기타일체(통행료 포함)의 경비를 부담한다.

제4조 (운행 중 사고 책임부담) 계약상대자는 제반교통법규를 준수하고, 모든 운전자가 경유지 및 목적지에 대한 경로를 숙지하고, 대열운행을 하지 않으며, 친절과 봉사로서 안전운행에 최선을 다할 것이며, 운행 중 사고가 발생할 때에는 모든 민·형사상의 책임을 진다.

제5조 (운행 중의 응급조치) 계약상대자는 운행도중 고장으로 인하여 계속 수송할 수가 없을 시에는 즉시 응급 대체버스를 이용 학생수송이 지연되지 않도록 한다.

제6조 (대금지급) 학교는 계약상대자가 본 계약의 목적을 성실히 완료한 후 인솔 담당공무원의 운행 확인과 청구에 의거 지급한다.

제7조 (피해보상) 계약상대자는 상기 제1조부터 제6조의 계약사항을 이행치 아니했거나, 태만히 하여 학교에 부당한 손해를 끼쳤을 때에는 계약보증금액 상당의 보상을 하여야 한다.

제8조 (기타) ① 지입차량이 발견될 시에는 즉시 계약을 해지하도록 한다.

② 상기 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 학교, 계약상대자가 서명 날인 후 각각 1통씩 보관한다.

전세버스 임차 특수조건(예시)

1. 운행차량 현황 및 수송인원 현황

- 가. 운행차량: 45인승 차량
- 나. 차량이용 학생 수는 참가자에 따라 변동될 수 있다.
- 다. 본 계약에 의한 운송차량은 계약회사 소유의 차량이어야 한다.
- 라. 운행차량은 전면과 후면에 “학생 수송차량” 표시를 부착하여야 한다.
 - 규격(예시): 가로 40cm X 세로15cm 이상, 바탕(청색), 테두리선(적색), 글씨(노란색)
- 마. 용역차량은 출발시간 30분전까지 출발장소에 대기하여야 한다.
- 바. 본 계약내용 중 출발시간은 우리 학교의 사정으로 변경될 수 있다.

2. 용역 제공 차량 조건

- 가. 여객자동차운수사업법에 의하여 전세버스 운송사업에 등록된 업체이어야 하며, 중소기업확인서와 세부품명 '기타도로여객운송서비스'에 대한 직접생산확인증명서(수의계약의 경우 추정가격 1천만원 이상 시 해당)를 보유하고 있어야 하고 용역 차량은 반드시 종합보험에 가입되어 있어야 한다.
- 나. 용역차량은 계약자 소유의 차량이어야 한다.
- 다. 계약자 소유가 아닌 차량이 배치될 경우에는 계약 불이행으로 간주하여 계약을 즉시 해지하며, 계약보증금을 세입조치 하며, 부정당업체로 제재를 받게 된다.
- 라. 용역차량은 여객자동차운수사업법 및 관련 법규에서 정한 기준에 결격이 없어야 한다.
- 마. 안전을 위하여 가능한 차량이 적은 차량으로 배치하고, 학교에서 요청이 있을 경우 정비·점검 검사필증을 제출한다.
- 바. 계약상대자는 교통안전정보 조회결과 통보서, 자동차등록원부, 차량보험 가입 증명서, 차량검사 확인용 증빙 서류 등 기타 학교에서 요구하는 계약 관련 서류를 제출하여야 한다.

3. 계약상대자의 일반 의무사항

- 가. 용역제공 계약자는 운행도중 고장으로 인하여 계속 수송할 수가 없을 시는 즉시 응급 대체 차량을 이용하여 수송하여 학생들의 교육활동에 지장을 초래해서는 안 된다.
- 나. 운전기사는 품행이 단정하고 운전기술이 숙련된 자여야 하며, 운전 중 각별한 주의와 성실한 자세로 수송 업무에 임하여야 한다.
- 다. 용역제공 계약자는 운전기사에 대한 음주, 건강, 신원, 위생, 풍기 및 작업규율 등에 대하여 일체의 책임을 진다.
- 라. 운전기사는 경찰의 음주측정 및 인술자의 음주감지 요구에 적극 응하여야 한다.
- 마. 계약차량에는 학생들 및 인술교원이 탑승하므로 안전사고에 만전을 기한다.
- 바. 운전자는 1종 대형면허를 취득한 버스운전자 자격 소지자로서, 아동·청소년 성보호에 관한 법률 및 아동복지법에 따라 범죄사실이 없어야 한다.



4. 차량의 기능상태

- 가. 계약된 차량은 정기점검을 필하고 정비검사결과 안전에 이상이 없다고 판단된 동일 색상 차량으로 성능 및 안전성이 우수한 차량을 선정하여 운행하여야 한다.
- 나. 계약상대자는 차량운행 도중 고장 및 사고가 발생되지 않도록 정비에 최선을 다하여야 하며 항상 청결한 상태를 유지하여야 한다.
- 다. 운행차량은 냉·난방시설 및 안전벨트가 모두 장착되어야 한다.

5. 차량 대금 지급

용역에 대한 대금은 본 계약의 목적을 성실히 수행한 후 계약차량 탑승교원의 운행상태 확인을 거쳐, 계약상대자의 청구에 의해 5일 이내(토, 공휴일 제외) 지급한다.

6. 차량의 보험가입현황

계약차량은 사고 시 차량탑승자 전원 및 관련 피해자가 최대한 보상될 수 있는 종합보험(책임보험, 임의보험)에 가입한 차량을 운행하여야 하며 계약체결 시 차량보험 가입증명서를 학교에서 확인토록 한다.

7. 안전운행 및 사고의 책임

- 가. 계약상대자는 본 용역을 수행함에 있어 안전제반 안전 대책을 강구하여 안전사고가 발생되지 않도록 하여야 한다.
- 나. 계약상대자는 차량운행 중 발생한 교통사고, 안전사고 등 제반사고의 책임과 사고에 따른 민·형사상의 업무일체를 책임지며, 화재, 기타 물작인적 손해를 끼친 경우에는 변상 또는 원상복구를 하여야 한다.
- 다. 계약상대자의 차량은 종합보험에 가입되어 있어야 하며 운행 중 고장으로 인하여 학교의 목적지까지 운행할 수 없는 경우에는 동종의 차량으로 대체하여 목적지까지 안전하고 신속하게 수송하여야 한다.
- 라. 운행 종료장소, 현지 출발 시간 및 마지막 도착 시간은 전적으로 학교의 행사 일정에 준한다.
- 마. 계약상대자의 소속직원들은 임차기간 중 학교 소속 인솔자의 지시에 따르도록 하여야 하며, 운전기사는 친절을 사명으로 하여야 하고, 운전기사의 운행 중 불안감을 초래하는 일체의 행위(불손한 언행, 난폭한 운전, 고의 시간 지연 등)를 하여서는 아니 된다.
- 바. 승차 정원을 초과할 수 없으며 운행 중 학생들의 안전관리에 최선을 다하고, 모든 바퀴에 재생타이어를 사용하지 않으며 이동 전 안전벨트 착용을 지도한다.
- 사. 안전운행에 지장이 있는 과도한 운행일정 편성을 금지하고, 2시간 계속 운행 후 15분 이상 휴식을 하여야 한다.
- 아. 대열을 짓지 말고 분산하여 운행하도록 하며, 이동시 안전거리를 확보한다. 또한 이동시간 및 경로의 정확한 속지로 무리한 운행을 금지하며, 다년간의 운전경력자를 배치하고, 졸음운전을 하지 않도록 지도한다.
- 자. 위험한 도로(산길, 낭떠러지길 등)의 진입을 지양하고 안전한 우회도로를 이용하며, 내리막길 또는 급커브에서는 엔진브레이크를 사용한다(풋 브레이크 사용금지).
- 차. 차량 내 안전벨트는 정상적으로 작동 가능한 상태여야 하며, 운전기사는 차량 출발 전 안전벨트를 착용하도록 안내하여야 한다. 특히 고속도로 운행 시에는 모든 승객에게 안전벨트를 착용하도록 하여야 한다.

8. 제 비용부담

계약상대자는 통행료 및 주차료를 포함한 차량운행에 소요되는 유류대, 기사 봉사료, 숙박비 등 기타 일체의 경비를 부담하며 계약금액 이외의 여하한 명목의 경비도 우리 학교에 요구할 수 없다.(운행과 관련된 모든 과태료 및 범칙금 포함).

9. 위약금

차량은 우리 학교가 지정하는 장소에 출발 30분전에 대기하여야 하며 계약상대자의 부당한 사유에 따른 지체로 차량 운행일정에 차질이 발생하였을 경우 위약금을 지급하여야 한다.

만약 학교에서 정하는 귀책사유가 발생할 경우에는 출발 지연 30분마다 계약금액의 20% 위약금을 부담하여야 하고, 계약지급 확인서를 제출한 때에는 대금 지급 시 위약금을 공제하고 지급한다.

구분	적용범위	공제율	비고
1. 회사의 귀책사유로 운행 지연 2. 차량정비 불량 3. 계약당시 차량과 출발당시 차량 상이	30분당	산출내역서의 차량대당 계약 금액의 20%	출발 시간 기준
1. 운전자 과실로 인한 사고 발생 2. 음주운전 3. 신호위반·중앙선 침범 등 8대 중과실 해당하는 경우 등	과실 발견 즉시	산출내역서의 차량대당 계약 금액의 2. 30% 2. 50% 3. 50%	계약 해지 조치

10. 계약해지에 관한 사항

불가피한 사정(천재지변, 감염병 창궐, 감독관청의 금지·자제 지시 등으로 인하여 계약을 이행하지 못할 경우 여행일 이전에 학교장이 발송하는 사유를 명시한 해지공문에 의하여 계약을 해지를 요청할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 이로 인한 손해를 학교장에게 요구하지 못한다.

11. 하도급 및 채권양도금지

도급 받은 계약의 일부 또는 전부를 타인에게 양도할 수 없으며, 용역대가청구채권을 타인에게 양도할 수 없다.

12. 계약해석 및 관할법원

가. 본 계약으로 인하여 분쟁이 발생하였을 경우 본 계약에 규정된 것을 제외하고는 본교와 계약상대자 쌍방의 합의에 의하여 해결하되 합의가 이루어지지 않을 경우 우리 학교의 해석이 우선한다.

나. 본 계약으로 인한 법적분쟁 발생 시 소송관할 법원은 학교장의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.



확인사항

- 차량 계약 시 계약서 상에 다음 사항을 기재
 - 계약상대자(업체명 및 대표자명), 계약금액(차량 단가 표시, 또는 1인당 단가 표시)
 - 운행 일지(승하차 및 출발장소, 경유지, 중간집결지, 목적지, 출발 및 도착 시간 등)
 - 보험 가입, 차량 상태, 운전자 자격, 버스 차종, 승차 정원
 - 안전에 필요한 계약조건 및 기타 필요한 사항
- 차량 계약 시 안전에 관한 조건을 명시하고 이행하도록 함
 - 학생 안전과 차내 질서를 담당하는 인솔교원 탑승 및 지도 감독
 - 2시간 계속 운행 후 15분 이상 휴식
 - 안전운행에 지장이 있는 과도한 운행일정 편성 금지
 - 추돌사고 예방을 위해 차량 간 안전거리를 확보하고, 전체 차량이 대열을 지어 이동하는 것을 금지하며, 최소 1분 이상 거리를 두고 순차적으로 이동
 - 운전자는 중간집결지, 경유지, 목적지 등에 대한 사전 지리 숙지
 - 차량 안전점검 적극 협조
 - 재생 타이어 사용 차량 금지
 - 운전기사 음주 운전 및 졸음운전 금지
 - 출발 전 및 수시로 음주측정 및 음주감지 여부 확인에 적극 협조
 - 학생 교통안전교육(안전벨트 착용 등)
 - 기타 안전에 필요한 조건
- 계약서는 지정정보처리장치(G2B 또는 S2B)를 통하여 전자계약서를 작성하여야 한다.

※ 「2025 수련활동소규모테마형교육여행 운영 안내」



S2B(학교장터) 계약서 작성

계약서 작성

> HOME > My Desk > 전자계약작성(용역계약서)

*작성일자(계약일자) ※ 수요기관 서명 시 계약일자를 선택하시기 바랍니다.

계약내용

용역 계약서	
본문	자치단체의 장(계약담당자)과 계약상대자는 계약문서에 의하여 위 용역에 대한 도급계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 인지세는 계약상대자가 납부하여야 하며 납부하지 않아 발생되는 모든 책임은 계약상대자에게 있다.
*계약관 / 계약담당자	/
*계약명	발주처관리번호
계약구분	출역계약 *계약방법
*계약금액	원 원단위 자동절사 *계약보증금율 10% 10%
*계약보증금지급방법	선택 *계약보증금 원 원단위 자동절사
*현장	*용역기간 ~
*지연배상금율	선택 *하자보증금납부 선택
*하자보증금지급방법	선택 *하자보증금율 선택
*하자담보책임기간	선택 년
기타	
인지세 납부대상 여부	비과세
*청렴서약서	N *수의계약각서 N

- ① 계약관/ 계약담당자: 계약관(학교장) / 계약담당자(계약부서)
- ② 계약보증금지급방법
 - 계약금액의 10%이상 (지방계약법 시행령 제51조)
 - 계약금액이 5천만원 이하인 경우 면제 가능하나 이 경우 계약보증금지급확약서 징구 (지방계약법 시행령 제53조)
- ③ 지연배상금율(지방계약법 시행규칙 제75조): 운송 2.5/1,000
- ④ 하자보수보증금 납부(지방계약법 시행령 제71조): 계약의 성질상 필요한 경우 담보책임의 존속기간을 정할 수 있음. 용역은 2%
- ⑤ 인지세 부과(인지세법 제3조)
 - 1천만원 초과 ~ 3천만원 이하: 2만원
 - 3천만원 초과 ~ 5천만원 이하: 4만원
 - 5천만원 초과 ~ 1억원 이하: 7만원
- ⑥ 청렴서약서 및 수의계약각서: 징구(Y)

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



확인사항

- 운수회사가 제출한 교통안전정보 통보서에 대한 진위여부를 교통안전공단 홈페이지를 통해 조회 · 확인한 후 계약 체결
- 확인방법: 교통안전공단 홈페이지 접속 → 정보공개 → 기타정보 → TS 공공웹사이트 → 교통안전연구 → 전세버스 교통안전정보 공시시스템 → 전세버스 교통안전통보서 진위확인 → 통보서 발급번호로 검색 (포털에서 “전세버스 교통안전정보제공 서비스” 검색해도 됨)
- 전세버스 사업자는 차량운송 계약은 반드시 종합보험에 가입된 운수회사의 차량이어야 하며, 학생수송 시 예정된 차량번호와 배차된 차량이 일치하는지를 확인
- 차량배정이 늦어진다는 이유로 차량번호를 확인할 시간적인 여유가 없을 경우 사전에 해당업체의 모든 차량번호를 제출받아 확인 후 당일 적합한 차량이 배정되었는지 확인
- 개인 소유의 차량으로서 운수회사의 지입차량은 사고 발생의 경우 보상의 제한이 있기 때문에 계약하지 않도록 함



종료 후 대금청구 시 제출 서류

- 대금청구서, 통장 사본
- 거래명세서 또는 정산서
- 국세 및 지방세 완납증명서(G2B로 확인 가능, 수의계약 시 생략가능)
- 4대보험 완납증명서(G2B로 확인 가능)

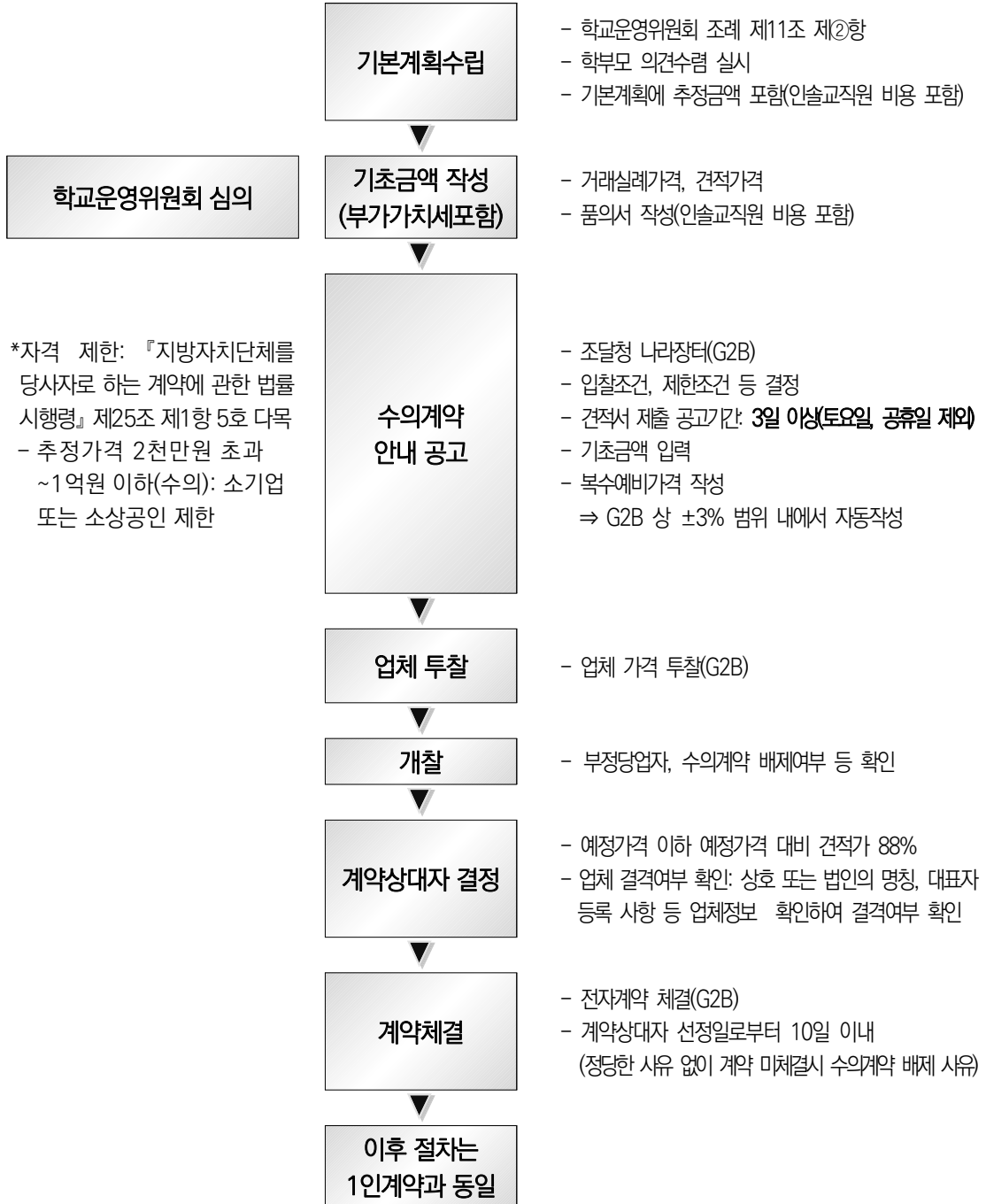
TIP

불참자나 기타 이유로 전세버스 대금이 부족할 경우

- 전세버스는 대수 단위로 총액을 계약하기 때문에 불참자가 발생해 금액이 부족할 경우를 대비하여 학교 예산에 지원비를 편성하도록 권장하며, 가정통신문을 발송하여 학부모에 대당 계약임을 사전 안내

다. 2인 이상 견적제출 가능 수의계약

1) 업무절차도



01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



계약방법 결정

제목: 1학년 수련활동 전세버스 임차 용역 계약방법 결정

1. 관련: 서울00초등학교-000(2000.0.00)
2. 2000학년도 0학년 수련활동 전세버스 임차 용역 계약방법을 다음과 같이 결정하고자 합니다.
 - 가. 건명: 2000학년도 0학년 수련활동 전세버스 임차 용역 업체 선정
 - 나. 기간: 2000.00.00. ~ 2000.00.00. (2박3일)
 - 다. 기초금액: 금25,300,000원
 - 라. 계약방법: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 및 제30조제1항에 따른 **2인 견적 수의계약**. 끝.

TIP

수의계약(소액수의) 안내 공고

○ 수의계약(소액수의) 안내 공고란?

- 지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상으로부터 견적서를 받아 수의계약 대상자를 선정하는 경우 견적서 제출요령 등에 대한 안내공고 『관련근거: 지방계약법 시행령 제30조제2항 (수의계약대상자의 선정절차 등)』
- ▶ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따라 수의계약 안내 공고일은 3일 이상(공휴일과 토요일은 제외) 확보
- ▶ 추정가격 2천만 원 초과 1억 원 이하인 경우
: 지정정보처리장치(S2B, G2B)를 이용하여 수의계약 안내공고를 하여, 낙찰하한율(88%) 이상 최저가 업체를 계약상대자로 선정
- ▶ 추정가격 2천만 원 초과~1억 원 이하 자격 제한
: 「지방계약법 시행령」제25조 제1항 5호 다목에 따라 소기업 또는 소상공인 제한
- ▶ 기타 제한조건
: 지역 등 중복제한이 가능하고, 지역 외에도 계약담당자는 안전과 품질에 관련된 별도의 배제 사유로 제한할 수 있음

나라장터 (G2B) 입찰 공고 순서 요약

나라장터 접속 > 발주 > 발주목록 > 발주계획 입력(소액수의 공고건은 생략) > 입찰공고 입력
▶ 입찰공고게시 ▶ 기초금액 입력 ▶ 개찰

나라장터(G2B) 로그인

http://www.g2b.go.kr 접속 > 오른쪽 상단 로그인(2025년 1월 1일부터 차세대 나라장터로 변경)



TIP

발주계획등록 및 사전규격등록

- 발주계획등록
 - 지방계약법 시행령(제124조)에 따라 나라장터를 통해 분기별 발주정보를 사전에 공개하도록 규정. 단, 소액수의 공고 건은 발주계획등록 없이 입찰공고 게시 가능
- 사전규격등록
 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 의거 계약담당자는 법 제9조의2, 시행령 제32조의2에 따라 입찰에 부치는 경우에는 입찰공고 전에 용역의 구매규격을 업계에 사전공개 열람하도록 하여 구매규격에 관한 의견을 제시할 수 있도록 함으로써 입찰 참여 기회균등과 공정한 경쟁을 유도하여야 한다. 다만, 추정가격 5천만원 미만이거나, 해당 연도에 1회 이상 구매규격 사전공개를 실시한 용역은 생략 가능
 - 구매규격 사전공개는 5일간으로 하고, 지정정보처리장치(나라장터, 학교장터 등)를 통해 공개한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 3일간 공개할 수 있다.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

http://www.g2b.go.kr 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > 입찰공고목록

The screenshot shows the G2B (나라장터) website interface. The top navigation bar includes links for '발주' (Procurement), '입찰' (Bidding), '계약' (Contract), '이행' (Performance), '공사자판' (Contractor), '조달통일관리' (Unified Procurement Management), '공통' (Common), '이용자관리' (User Management), and '문영자' (Document). The '입찰' tab is selected. Below the navigation bar, there is a search bar and a list of bidding notices. The '입찰공고 목록' (Bidding Notice List) is displayed, showing columns for 'No.', '영우구분' (Bidding Category), '영우여부' (Bidding Status), '요청구분' (Request Category), '건급발주' (Urgent Procurement), '조달요청접수번호' (Procurement Request Receipt Number), '요청명' (Request Name), '자신요청번호' (Self-request Number), '수요기관' (Demand Agency), '접수일시' (Receipt Date), and '비고' (Remarks). The '신규' (New) button is highlighted in the top right of the list.

- ① 나라장터 접속 > 입찰 탭
- ② 입찰공고 목록에서 신규 탭 클릭하여 입찰공고 입력

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

<http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > 계약방법검토

일주

입찰

계약

이행

공사지원

포일물집관리

공통

이탈지관리

운영자

입찰

입찰결과

계약방법검토

계약방법검토

1

담당자 숙지사항

★ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제 41조 소기업-중상급한 참여 가능한 소규모 입찰을 허가법 제한을 하지 않고 입찰 공고하는 등 부적절한 사례가 발견되었습니다.

.....

2024/10/22 09:24:40

유역사람 최종변경일: 2024/10/22 09:24:40

계약방법검토

*업무구분	물품	일반양액	가솔양액	공사	기타	업무대부	☒ 미지	☒ 리스
*계약업무구분	국가계약법 일반계약법							
*계약방법	계약방법을 선택하세요							
*계약유형	계약유형을 선택하세요							
*추정가격	원 해당 추정가격은 「낙찰입찰에 관한 법률」 제 41조 제 1항에 따라서는 적용되지 않습니다. 실제 추정가격 정보는 물품, 일반양액, 가솔양액 (일반양액) 등, 공사의 「부품/재료/장기」 별 「추정가격」 항목을 참고해 주시기 바랍니다.							
*낙찰방법	낙찰방법을 선택하세요							
*포함호	포함호를 선택하세요							
*입찰고매금	참고금	모액금	참고금액은 추후 변경이 불가하므로, 선택사항을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.					

취소

다름

- ① 업무구분: 일반공역
 - ② 계약법구분: 지방계약법
 - ③ 계약방법: 수의계약
 - ④ 계약유형: 총액계약
 - ⑤ 추정가격: 부가세불포함가격
 - ⑥ 낙찰방법: 소액수의견적
- *참가자격 제한 추정가격 2천만원 초과 ~ 1억원 이하
- 소기업 또는 소상공인 이거나 여성기업 또는 장애인기업
 - 견적서 제출 대상 제한의 경우 과도한 제한 지양
- ⑦ 낙찰방법세부기준: 소액수의견적(2인 이상 견적 제출)

01

계약업무
길라잡이

02

사례별 용역계약의 실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(공고기본정보)

입찰공고작성(일반용역)

계약방안검토

계약방안검토수정

공고기본정보	입찰방식	수역/지역	기타
--------	------	-------	----

연관정보

사전구매등록번호 ☒ 사전구매계약조건

수요기관정보 전체 1건

☐	No	수요기관	입찰방식	부제	관할번호	팩스번호
☐	1					

공고입력

공고번호입력

*입찰공고번호 T25BK00764345

*참조번호

*광고형태

*입찰방식

*국내/국제입찰 여부 *국내/국제입찰 사유

*중앙조달대상예외사유

건금공고여부 ☒ 건금공고

WTO등록번호 WTO등록번호를 선택하세요

*공고기본 서울특별시농수산물공사 신원승학교

*공공조달 분류명

*공고명

계약 및 입찰방식

WTO수역계약사유

*낙찰제한율 (%) 88.000 % 낙찰제한율을 확인하여 주십시오. (비율)

백색 다중 임시저장

- 참조번호 : 기관의 공고번호 혹은 전자문서 번호 입력
- 입찰방식: 전자입찰
 - 직찰(우편/상시)인 경우: 입찰서접수 개시일시/마감일시를 입력하지 않아도 됨. 개찰(입찰)일시만 입력
- 국내/국제입찰여부: 국내입찰 / 국내/국제입찰사유: 국제입찰 비대상
- 중앙조달대상예외사유 : 기본 “아니오”
 - *예외사유가 있는 경우 “예”를 선택하고 사유 드래그해서 선택
- 공공조달 분류명: 도로여객운송서비스
- WTO수역계약사유: 교육청은 국제입찰 비대상 기관이므로 별도 선택 안함
- 낙찰제한율: (자동입력)예정가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격을 88%이상 (추정가격 2천만원 이하의 경우는 90% 이상)
- 임시저장 후 다음

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

[나라장터 접속](#) > [로그인](#) > [입찰](#) > [입찰공고목록](#) > [신규](#) > [입찰공고작성\(입찰집행\)](#)

입찰공고작성(일반용역)			
계약방법검토			
공고기본정보 (원)	입찰일정	수목/자품	기타
입찰일정			
*제일종이부	☐ 해당없음	☐ 있음	
*입찰서 접수 개시 일시		*입찰서 접수 마감 일시	
*개월(입찰)일시 : 년 월 일 (점수해당 최소시간 이후) 해당 공고 전의 개찰시간을 준수해 주시기 바랍니다.			
*입찰참조	국가종합전자조달시스템(나라장터)		
*입찰참가자격 등록여부확인	☐ 예	☐ 아니요	
*공통수급업체로서 참수 및 수탁가능	☐ 선택	☐ 공통수급업체	
공동수급업체로서 크도사업유무 체크여부	☐ 면적 상한면적 초과 함	☐ 면적 미초과면적 초과 없음	
*특기사항 사유주최프로 기입		*입찰보증금 지급일시	
		*공동수급업체로서 인허가조건 충족 여부	
		사전확언	사전확인 연결

- ① 재입찰여부 : 허용 (유찰될 경우를 대비해 허용에 체크)
- ② 입찰서접수개시일시 및 입찰서접수마감일시
 - 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제2조제2항 규정에 의거 전자입찰서 제출기간은 입찰서접수개시일시부터 마감일시까지 48시간 이상 확보
 - 제3항 규정에 의거 전자입찰서의 제출마감 일시를 근무일의 오전 10시부터 오후 5시까지 설정 (다만 목적과 특수성 등을 고려하여 전자입찰서의 제출마감일시를 달리 적용할 경우 사유를 입찰공고문에 명시)
- ③ 개찰(입찰)일시: 제4항의 규정에 의거 개찰 일시는 전자입찰서의 제출마감 일시부터 1시간이 지난 때로 자동 설정, 점심시간(12:00~13:00)은 개찰불가로 다른 시간으로 설정
*실제 개찰 가능한 시간으로 설정하면 됨
- ④ 동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램: 국가종합전자조달시스템
전자입찰특별유의서(조달청 고시) 제15조 제2항에 의거 프로그램을 이용할 시 입찰공고에 내용을 명시
 - 이용: 전자조달시스템을 통한 자동 추첨 방식으로 낙찰자를 결정
 - 별도추첨: 시스템에 의한 추첨방식을 적용하지 않고 별도(수기) 추첨하여 진행
- ⑤ 공동수급협정서 접수 및 구성방식 : 없음



TIP

재입찰과 재공고입찰의 차이

- 재입찰
 - 입찰이 성립하지 않거나 낙찰자가 없는 경우 같은 장소에서 재입찰 가능
이 경우 재입찰은 새로운 입찰로 보지 않으며, 입찰자 또는 입찰횟수의 제한을 받지 않음
(「지방계약법 시행령」제19조제1항)
- 재공고입찰
 - 위에 따라 재입찰에 부칠 수 있는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우에는 재공고입찰 가능
(「지방계약법 시행령」제19조제2항)
 - 재공고는 유찰된 기존 공고를 선택하여 재공고버튼을 누른 후 기간만 연장
 - ※ 지방계약법 시행령 제19조제1항 또는 제2항에 따른 재입찰 또는 재공고입찰시에는 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 그 밖의 조건을 변경 불가(「지방계약법 시행령」 제19조제3항)
 - ※ 지방계약법 시행령 제26조제1항에서는 지방자치단체장이 같은 영 제19조제2항에 따라 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다고 규정(재입찰이 아님에 유의)



나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(입찰집행)

입찰자격

*지역제한 ☐ 제한 ☐ 제한안함

*법인사업자
지역판단기준 ☐ 본사 소재지 ☐ 본사 또는 참여지사 소재지

*입찰제한 ☐ 제한 ☐ 제한안함

*실적제한여부 ☐ 예 ☐ 아니오

수할가격 고시금액 미만 동종제조계약은 실적일 기준으로 참가자격을 제한할 수 없습니다.

투찰제한-지역제한 전체 1건

☐ No ☐ Yes ☐ 참가자격

유리사실

· 업종 모두를 보유해야 되는 경우 동일 그룹 지정
예) 정보통신공사업과 기계공업업 > A그룹: 정보통신공사업, 기계공업업
· 2개 이상의 업종 중 하나를 보유하면 되는 경우, 각각 다른 그룹으로 지정
예) 종합여행업 또는 국내여행업 > A그룹: 종합여행업, B그룹: 국내여행업

투찰제한-업종제한 전체 0건

☐ No ☐ 그룹간 공동여행업 ☐ 행차제 ☐ 행추가

그룹별 공동업종 전체 0건

☐ No ☐ 제한업종

- ① 지역제한: 지역 제한을 한 경우 '제한' 선택
 - 아래 행추가 선택하여 제한지역 설정
- ② 법인사업자 지역판단기준(2인 이상 견적서 제출 수의계약인 경우)
 - 본사 소재지: 본사가 제한지역에 있어야 투찰 가능(본사, 지사 모두 투찰 가능)
 - 본사 또는 참여지사 소재지: 본사가 제한지역에 있으면, 투찰 가능(본사, 지사 모두 투찰 가능), 본사가 제한지역에 없어도, 제한지역에 소재한 지사는 투찰 가능
 - 본사 또는 참여지사 소재지로 제한할 수 있음
- ③ 투찰제한-업종제한: 여객자동차운송사업
 - 아래 행추가 선택하여 제한업종 선택
 - 업종 모두를 보유해야 되는 경우 동일 그룹지정
 - 2개이상의 업종 중 하나를 보유하면 되는 경우, 각각 다른 그룹으로 지정
예)종합여행업 또는 국내여행업=>A그룹:종합여행업, B그룹: 국내여행업
- ④ 실적제한여부: 아니오(추정가격2.3억원 미만 일반용역으로 실적제한할 수 없음)

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(입찰집행)

예가		출제예가작성수: 15	
*예비가격입력	복수예가		
*출제예비가격작성수	4		
예비가격 작성프로그램	의뢰	제출기간: 15	
*배정예산	38,500,000 원	제출방법: [인수입찰] [배당입찰]	
*사업금액(추정가격 +부가가치세)	38,500,000 원 - 구매예산(분할입찰) [단기] 및 [수령 시 사업금액, 추정가격, 부가세] 수월됩니다.		
*추정가격 (부가가치세 분할입)	35,000,000 원	*추정가격 부가가치세: 3,500,000 원	
본세 사업의거나 본세입찰의 과세입찰자가 동시에 입찰에 참여하는 경우, 가격 입찰서 제출 시 입찰금액에 부가가치세를 포함해야 하는지 여부를 공고문에 반드시 안내해 주셔야.			
연세사업의부: [예] [아니오]			
목록		다음	
		삭제	
		입찰제출	

① 예가방법 선택: 복수예가

- 단일예가: 복수예비가격 작성→투찰업체 번호추첨 과정 없이 학교장이 예정가격을 확정
- 비 예 가: 예정가격을 작성하지 않음(기초금액 없이 제출한 견적 중 최저가 선정)
- 복수예가: 기초금액을 공개하고 15개의 복수예비가격을 생성한 뒤 투찰업체의 번호추첨을 통하여 예정가격을 생성

② 배정예산: 사업을 추진하기 위해 배정된 예산

③ 추정가격: 예산에서 부가가치세를 제외한 금액, 배정예산 입력하면 자동 계산

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(수의/지명)

계약방법검토				계약방법검토수령
공고기본정보 (원)	입찰방법 (원)	수익/재별	기타	
				< >
계약정보공개				
공개여부	공개	비공개		
목록		다음		
		삭제		
		입찰제출		

① 공개여부: 공개(비공개시 사유 입력)

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

[나라장터 접속](#) > [로그인](#) > [입찰](#) > [입찰공고목록](#) > [신규](#) > [입찰공고작성\(기타\)](#)

[illegible]

- ① 파일첨부: 공고서, 과업내용서, 계약특수조건 등 파일 첨부
- ② 저장 및 공고문 게시 후 인증서 폴더 지정하여 저장

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

차세대 나라장터(G2B) 이용팁

화면 왼쪽 드래그(스텝바) 메뉴를 통해서 순서대로 진행 및 확인 가능

입찰참가표 2025학년도 1학년 수험생들 친세버스 입차사항 확인

유치사항 유치사항 최종변경일: 2024/10/16 10:37:59

- * 국가출발전자달서시스템에서 전자입찰로 집행하는 공고에 대해 미응수승료가 부과됩니다. 부과기준은 내려있어 운영자 금지사항을 참조해 주세요.

공고기본정보(반)	입찰참여(반)	수역/차별(반)	가방(반)	여객요금

연관정보

사전규격등록번호 ☐ 사전규격미등록건

수요기관정보 전체 1건

No	수요기관	담당자명	부서	전화번호	팩스번호
1	서울특별시교육청 서울교육연구원	신상민	행정팀	02-3421-0633	02-3421-0634

공고일반

공고요청번호

*입찰공고번호 T25BK00786789 - 000

*참조번호 서울00초등학교 공고 2025-01호

*공고정보

*입찰양식

*국립/국제입찰 여부

*휴무일 2025.01.01

04

Q & A

05

용역계약
일반



서울00초등학교 공고 제2000 - 00호

서울00초등학교 0학년 수련활동 전세버스 임차 2인견적 수의계약 안내 공고(예시)

다음과 같이 공고합니다.

2000. 0. 0.
00초등학교장

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰 낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 작 간접적으로 금품 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수의계약 배제업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (클린폰: ☎1588-0260)

1. 견적에 부치는 사항

가. 용역명: 서울00초등학교 0학년 수련활동 전세버스 임차

나. 승차정원 및 대수: 45인승 0대

다. 운임차내역

행사명	차량대수	일시	운행 구간	비고
0학년 수련활동	0대	2000.00.00 ()	00초 출발 → 00도 00 수련원 (09:00 출발 예정)	출발시간 30분 전에 차량대기
	0대	2000.00.00 ()	00도 00 수련원 → 00초 (13:00 출발 예정)	

(※ 일정은 기관 사정에 따라 다소 변경될 수 있습니다.)

라. 기초금액: 금00,000,000원(금

원)(부가가치세 포함)

2. 견적서제출 및 계약방법: 전자입찰, 총액입찰, 지역제한, 청렴서약제 시행

3. 견적제출 참가자격

가. 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격을 갖추고, 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 입찰마감일 전일까지 여객자동차운수사업법 제4조에 의한 여객자동차운송사업(전세버스, 업종코드: 5805)으로 입찰참가 등록한 업체이어야 합니다.

※ 「지방계약법」 제31조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 '조세포탈 등을 한 자'로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다.

나. 주된 영업소가 입찰 공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 ○○시 또는 ○○도 내에 소재하고 있는 업체이어야 합니다.

다. 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 소기업·소상공인확인서(전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 자이어야 합니다.

라. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산 확인증명서[세부품명: 기타도로여객운송서비스](전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있을 것)를 소지한 자이어야 합니다.

※ 다와 라의 해당 자격 확인서는 중소기업공공구매 종합정보망에서 확인하며 확인이 되지 않을 경우 입찰참가 자격이 없습니다.

마. 직영운영회사의 증명요건으로 과업지시서에서 정한 자동차등록원부 등을 제출할 수 있는 회사이어야 합니다.

4. 과업설명: 과업지시서 및 계약특수조건(별첨)을 반드시 숙지하고 입찰에 응해 주시고 기타 문의사항은 우리학교 00실(☎02-○○○-○○○○)로 문의하시기 바랍니다.

5. 견적서 제출

가. 견적서 제출기간: 20○○. ○. ○.() 10:00 ~ 20○○. ○. ○.() 10:00

※ 제출기간 중에는 입찰서의 제출이 24시간 가능합니다.

나. 본 입찰은 전자입찰로만 집행하며, 한 번 제출한 입찰서는 취소하거나, 수정할 수 없습니다. 다만, 입찰서에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 당해 입찰의 취소신청은 개찰시간 전 또는 개찰현장에서 "전자입찰취소신청서"를 제출하여야 하며, 취소의사를 표시한 입찰자는 재입찰을 할 수 없습니다.

다. 반드시 조달청 국가종합전자조달(G2B)시스템 홈페이지(<http://www.g2b.go.kr>)의 전자입찰 제출 기능을 이용하여 제출하여야 하며, 입찰서의 제출확인인 전자입찰시스템 보낸 문서함에서 하시기 바랍니다.



라. 전자입찰시스템의 장애로 입찰연기의 경우 전자입찰시스템 장애발생 이전에 유효하게 접수된 입찰서는 연기된 입찰에 유효하게 접수된 것으로 보며 입찰서를 다시 제출할 수 없습니다.

6. 견적제출의 무효

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조 및 동법 시행규칙 제42조에 해당하는 경우, 입찰참가자격이 없는 자의 입찰 및 입찰조건에 위배된 입찰의 경우 입찰을 무효로 함.

7. 개 찰

가. 개찰 일시: 2000. 0.0() 11:00 이후

나. 장 소: 우리학교 행정실 입찰집행관 PC

※ 전산장애 발생 시 개찰시간이 다소 늦어지거나 연기될 수 있습니다.

8. 계약상대자 결정

가. 예정가격 결정은 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예정가격 작성요령)에 의거 기초금액의 $\pm 3\%$ 범위 내에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성하고, 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별 유의서에서 정한 방법에 따릅니다.

나. 낙찰자는 예정가격 이하로서 예정가격 대비 낙찰 하한율(88%) 이상으로 최저가격을 제출한 자로서, 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 제5장 수익계약운영요령(행정안전부 예규)에 의거, 배제사유가 없는 자를 계약상대자로 결정하고, 최종낙찰자는 개별 통보합니다.

다. 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 추첨에 의하여 낙찰자를 결정합니다.

9. 청렴서약제 시행

이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용됩니다. 입찰자는 반드시 입찰서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 하며, 이 청렴서약 사항을 위반한 경우에는 발주기관의 부정당업자 입찰 참가제한과 계약의 해제·해지 조치 등 모든 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

10. 기타사항

가. 본 전자입찰은 조달청 국가종합전자조달시스템을 우리학교 입찰에 활용합니다.

나. 입찰에 참가하고자 하는 자는 전자입찰특별유의서, 용역 과업지시서, 계약특수조건등 기타입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하고 입찰에 응하여야 하며 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.

다. 전자입찰 참가 희망업체는 전산장비 부족 등의 사유로 전자입찰등록 및 투찰이 곤란할 경우에는 투찰시간 마감 24시간 이전에 국가종합전자조달 콜센터(☎1588-0800)로 문의하시기 바라며, 장애발생에도 불구하고 조달청의 전자입찰 콜센터로 문의하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.



- 라. 입찰결과에 대한 정보는 국가종합전자조달(G2B) 홈페이지[입찰-입찰공고-입찰공고목록(입찰공고탭, 개찰결과)]를 이용하시기 바랍니다.
- 마. 공고 내용은 국가종합전자조달시스템홈페이지(<http://www.g2b.go.kr>)에 게재 하며, 기타 입찰에 관한 사항은 서울〇〇초등학교 00실(☎02-〇〇〇-〇〇〇〇)로 문의하시기 바랍니다.

붙임 과업지시서 및 계약특수조건 1부.

20〇〇년 〇월 〇일

서울 〇〇 초 등 학 교 장

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



2 스쿨버스 운행 용역

가. 스쿨버스 운행 용역계약의 개요

1. 사업계획 수립	• 등하교 스쿨버스 운행일수, 운행시간, 운행구간, 노선설정 • 체험활동 연계 스쿨버스 운영 계획 • 스쿨버스 안전교육 및 안전대책 수립 등											
2. 예산집행 수립	• 세부계획 수립, 추정가격 작성 등											
3. 계약 방법 결정	• 추정가격 2천만원 이하: 1인 수기 견적 가능(전자견적 또는 입찰 권장) • 추정가격 2천만원 초과 ~ 1억원 이하: 2인이상 전자견적 또는 입찰 • 추정가격 1억원 초과: 입찰(일반, 제한, 2단계, 협상)											
4. 사전규격공개	• 계약담당자는 입찰공고에 앞서 일정기간 구매규격을 사전 공개해야 함. - 공개대상: 추정가격 5천만 원 이상 용역(수의계약 대상 제외) - 공개기간: 5일, 긴급인 경우 3일 - 공개장소: 전자조달시스템(G2B)											
5. 공고	<table><tr><th>구분</th><th colspan="2">공고기간</th></tr><tr><td>수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)</td><td colspan="2">3일 이상(토요일, 공휴일 제외)</td></tr><tr><td>일반입찰(제한입찰)</td><td rowspan="2">입찰서 제출 마감일의 전날부터</td><td>7일 전(긴급-재공고: 5일 전)</td></tr><tr><td>2단계입찰</td><td>추정가격 1억 미만: 10일 전 1억 이상~10억 미만: 20일 전</td></tr></table>	구분	공고기간		수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)	3일 이상(토요일, 공휴일 제외)		일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터	7일 전(긴급-재공고: 5일 전)	2단계입찰	추정가격 1억 미만: 10일 전 1억 이상~10억 미만: 20일 전
구분	공고기간											
수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)	3일 이상(토요일, 공휴일 제외)											
일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터	7일 전(긴급-재공고: 5일 전)										
2단계입찰		추정가격 1억 미만: 10일 전 1억 이상~10억 미만: 20일 전										
6. 개찰, 적격심사 및 낙찰자 결정	• 수의계약안내공고(2인이상 전자견적제출) - 추정가격 2천만원 이하: 낙찰하한율 90% - 추정가격 1억원 이하 2천만원 초과: 낙찰하한율 88% • 일반입찰(제한입찰): 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 해당 계약이행 능력 심사 • 2단계입찰: 1단계 제안서 통과 업체 중 예정가격 이하 최저가 낙찰											
7. 계약 체결	• 계약보증금(10% 이상), 인지세, 낙찰자 통지 후 10일 이내											
8. 착수	• 착수신고서, 용역공정예정표, 산출내역											
9. 선금지급	• 계약금액의 최대 70%까지 지급 가능, 채권 확보[선금 보증세] ※ 계약상대자로부터 선금지급 요청이 없는 경우 → 선금 미지급											
11. 계약이행 지체	• 지연배상금(용역 0.13%, 운송 0.25%)											
12. 용역완성의 검사	• 완료검사원, 검사(완료 통지 받은 날부터 14일 이내)											
13. 대가 지급	• 청구 받은 날로부터 5일 이내 • 국세, 지방세 납세증명(G2B 확인 가능, 수의계약 생략) • 4대보험 완납 증명서(G2B 확인 가능)											



스쿨버스 입찰 공고 전에 알아두기

입찰 공고 시, 스쿨버스는 통학차량 운행 개시일 이전에 「도로교통법(제52조)」 및 「교통안전법(제55조)」, 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」에 의한 어린이 통학차량 구비요건을 갖춰야 함을 반드시 명시

						
도색, 썬팅	어린이 보호표지	정지표시판	승강구	경광등	실외후사경	하차확인장치

입찰 공고 시, 차량 내 간힘 사고 방지를 위한 '어린이 하차 확인 시스템' 설치(확인버튼)

※ 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」제53조의4
(어린이하차확인 장치 설치 의무화) 신설('19. 4.17. 시행)

※ 유치원 등 영유아 차량의 경우 반드시 유아보호용 장구((ex)유아용 안전띠 등)를 장착해야 함!
(「도로교통법」 제50조 제1항)(2018.9.28.일부개정)

▶ 스쿨버스 밖에서도 탑승자 식별이 가능하도록 **창유리 선팅 밝게 조치**

⇒ 가시광선 투과율: 앞면 70% 미만, 좌우 옆면 40% → 모든 창유리 70% 이상

※ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙(국토교통부령 제534호) 제94조③ 적용

▶ 스쿨버스 **차령기준(차량나이 11년) 준수**로 스쿨버스 운행 안전 강화

※ 「여객자동차운수사업법시행령」제40조 제1항 관련 [별표2] 사업용 자동차의 차령과 그 연장요건
(제작 11년 이내의 차량으로 운행 가능)(2024.1.9. 개정)

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



사례 1) 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역 계약 요청

수신자: 내부결재(사업담당자)

제목: 00학교 2000학년도 스쿨버스 운행 용역 계약 요청

1. 관련: 서울00초등학교-00(2000.0.0)
 2. 2000학년도 스쿨버스 운행 용역 계약을 아래와 같이 요청합니다.
 - 가. 건명: 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역
 - 나. 기간: 2000.03. 1. ~ 2000. 02. 28. (1년간)
 - 다. 용역내역: 서울 00초등학교 192일 및 현장체험학습 등
 - 라. 기초금액: 금74,400,000원(금칠천사백사십만원)
※ 기초금액 산정은 연 운행일수와 현장학습 등을 합한 금액으로 산정함.
 - 마. 계약방법: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 25조제1항제5호 및 제30조제1항에 따른 2인견적 수의계약
- 붙임 1. 과업지시서(계약특수조건 포함) 1부.
2. 노선도 및 운행시간표 1부.
3. 스쿨버스 표준도안 1부. 끝.



수의계약 안내 공고

내부결재

수신자 내부결재

제 목 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역 수의계약 안내공고

1. 서울00초등학교-000(2000. 0. 0.)와 관련입니다.
2. 우리학교 스쿨버스 운행 용역 2인수의 안내공고를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

- 가. 용역명: 서울00초등학교 스쿨버스 운행
- 나. 용역규모: 서울00초등학교 스쿨버스 연간 운행 192일, 현장학습 00일
- 다. 용역기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.
- 라. 기초금액: 금00,000,000원(금0천0백0십만원)
- 마. 집행방법: 2인수의 견적공고, 지역제한(서울특별시)
- 바. 공고일자: 2000. 0. 0. ()
- 사. 개찰일시: 2000. 0. 0. () 11:00

- 붙임 1. 공고문 1부.
2. 과업내용서(계약 특수조건 포함) 1부.
3. 기초금액 결정조서 1부. 끝.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



나. 2인 이상 견적제출 가능 수의계약

1) 업무절차도

- 운행일수, 시간, 노선, 운행구간 및 안전에 관한 사항 등에 대한 의견 수렴, 운행구간 현지답사 실시
⇒ 기본계획 수립

기본계획수립

- 학교운영위원회 조례 제11조 제2항
- 학부모 의견수렴 실시
- 기본계획에 추정금액 포함

기초금액 작성 (부가가치세포함)

- 거래실례가격, 견적가격 등
- 품의서 작성

수의계약 안내 공고

- * 자격 제한: 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제25조 제1항 5호 다목
- 추정가격 2천만원 초과 ~ 1억원 이하(수의): 소기업 또는 소상공인 제한

- 지정정보처리장치(S2B 또는 G2B)
- 입찰조건, 제한조건 등 결정
- 견적서 제출 공고기간: **3일 이상(토요일, 공휴일 제외)**

※ 공고일(1일)+공고기간(3일)+입찰서
제출마감일(1일)=총5일 확보

- 기초금액 입력
- 복수예비가격 작성(기초금액의 ±3% 범위)

업체 투찰

- 업체 입찰서 제출(가격 투찰)

개찰

- 부정당업자, 수의계약 배제여부 등 확인

계약상대자결정

- 예정가격 이하 예정가격 대비 견적이 88%
- 업체 결격여부 확인: 상호 또는 법인의 명칭, 대표자 등록 사항 등 업체정보 확인하여 결격여부 확인

계약체결

- 전자계약 체결(G2B)
- 계약상대자 선정일로부터 10일 이내
(정당한 사유 없이 계약 미체결시 수의계약 배제 사유)

계약이행, 매월 기성확인 검사·검수, 대금지급

수의계약 안내 공고문(예시안)

내부결재

서울00초등학교 공고 제2000-00호

2000학년도 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역

(2인견적 수의계약 안내공고(예시))

다음과 같이 공고합니다.

2000. 0. 00.
서울00초등학교장

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)는 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰 낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 작 간접적으로 금품 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해재해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정 당업자로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수의계약 배제당업자로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (클린폰: ☎1588-0260)

1. 견적에 부치는 사항

- 가. 용역명: 2000년도 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역
- 나. 용역기간: 2000. 3. 1.~2000. 2. 28.(1년)
- 다. 차량용도: 원거리 등하교 학생 통학 및 현장체험학습 학생 수송
- 라. 운행일수 및 횟수: 192일 이내, 등교 0~0회 및 하교 0~0회(노선도 및 운행시간표 별첨)
- 마. 용역내용
 - 1) 차량: 00인승 1대(지입차량 운행 불가)
 - 2) 운전자, 동승 보호자 각 1명
 - 3) 통학버스도우미는 반드시 1명 채용하여 통학버스 운행 시 탑승하여야 함
 - 4) 본 용역은 서울00초등학교의 학생의 등하교 통학버스로 이용하도록 하나, 감염병 유행 등 기타사유로 등·하교 버스 운행이 중지될 시 향후 현장체험활동으로 대체하여 지급 할 수 있음 (단가는 등하교 금액과 동일하게 책정, 1일 4.5시간 내로 준수, 운전자·동승보호자 포함)

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



5) 운행 등에 대한 모든 사항은 서울OO초등학교 학사일정에 따라 변경될 수 있음

※ 과업지시서를 꼭 숙지하시기 바랍니다.

바. 기초금액: 금00,000,000원(부가가치세 포함)

※ 운전자, 동승보호자인건비 및 차량운영경비(차량수리비, 보험료, 유류비 등), 어린이통학버스 구비요건(도색, 어린이보호표지, 점멸등, 안전띠, 승강구, 경광등, 후사경, 정지표시장치, 학교표지 등)을 포함한 금액입니다.

※ 매월 운행일수에 따라 정산 조건임

사. 특기사항: 본 사업예산은 부가가치세가 포함된 금액이므로 입찰자가 면세사업자인 경우 입찰금액은 반드시 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 입찰 결과 낙찰자가 면세사업자인 경우 낙찰금액에서 부가가치세 상당액을 차감한 금액을 계약 금액으로 합니다.

아. 기타 세부사항은 과업지시서, 계약특수조건에 의합니다.

2. 견적서제출 및 계약방법: 전자입찰, 총액입찰, 지역제한, 청렴서약제 시행

3. 견적 제출 참가자

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격을 갖추고, 「여객자동차 운수사업법 제5조 및 동법시행령」 제3조에 의거 여객자동차 운송사업 (전세버스운송사업) 등록을 필한 업체이어야 합니다.

※ 「지방계약법」 제31조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 '조세포탈 등을 한 자'로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다.

나. 주된 영업소가 입찰 공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울특별시 또는 경기도 내에 소재하고 있는 업체이어야 합니다.

다. 다음 각 항 중 어느 하나에 해당하는 자

- 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 소기업·소상공인확인서(전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 자
- 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업 활동촉진법」 제2조 제2호에 따른 장애인기업으로서 관련규정에 따라 발급된 여성기업 확인서 또는 장애인 기업 확인서를 소지한 자

※ 소기업·소상공인, 여성기업, 장애인기업은 중소기업공공구매 종합정보망(www.smpp.go.kr)에서 확인하며 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

라. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산 확인증명서 [세부품명: 통학운송서비스](전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있을 것)를 소지한 자이어야 합니다.

※ [직접생산확인증명서]는 중소기업공공구매 종합정보망(www.smpp.go.kr)에서 확인하며 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함.

4. 과업설명: 과업지시서 및 계약특수조건(별첨)을 반드시 숙지하고 입찰에 응해 주시고 기타 문의사항은 우리학교 00실(☎02-000-0000)로 문의하시기 바랍니다.

5. 견적서 제출

가. 견적서 제출기간: 2000. 0. 0.() 10:00 ~ 2000. 0. 0.() 10:00

※ 제출기간 중에는 입찰서의 제출이 24시간 가능합니다.

나. 본 입찰은 전자입찰로만 집행하며, 한 번 제출한 입찰서는 취소하거나, 수정할 수 없습니다. 다만, 입찰서에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 당해 입찰의 취소신청은 개찰시간 전 또는 개찰현장에서 “전자입찰취소신청서”를 제출하여야 하며, 취소의사를 표시한 입찰자는 재입찰을 할 수 없습니다.

다. 전자입찰시스템의 장애로 입찰연기의 경우 전자입찰시스템 장애발생 이전에 유효하게 접수된 입찰서는 연기된 입찰에 유효하게 접수된 것으로 보며 입찰서를 다시 제출할 수 없습니다.

6. 견적제출의 무효

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조 및 동법 시행규칙 제42조에 해당하는 경우, 견적참가자격이 없는 자의 입찰 및 입찰조건에 위배된 입찰의 경우 견적을 무효로 합니다.

7. 개 찰

가. 개찰 일시: 2000. 0.0() 11:00 이후

나. 장 소: 우리학교 행정실 입찰집행관 PC

※ 전산장애 발생 시 개찰시간이 다소 늦어지거나 연기될 수 있습니다.

8. 계약상대자 결정

가. 예정가격 결정은 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예정가격 작성요령)에 의거 기초금액의 $\pm 3\%$ 범위 내에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성하고, 전자입찰자가 선택한 예비가격번호 중 가장 많이 추천된 번호순으로 4개를 선정하여, 해당 각 번호의 예비가격을 산술 평균하여 예정가격을 결정합니다.

나. 낙찰자는 예정가격 이하로서 예정가격 대비 낙찰 하한율(88%) 이상으로 최저가격을 제출한 자로서, 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 제5장 수의계약운영요령(행정안전부 예규)에 의거, 배제사유가 없는 자를 계약상대자로 결정하고, 최종낙찰자는 개별 통보합니다.

다. 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 추첨에 의하여 낙찰자를 결정합니다.

9. 청렴서약제 시행

이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용됩니다. 입찰자는 반드시 입찰서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 하며, 이 청렴서약 사항을 위반한 경우에는 발주기관의 부정당업자 입찰 참가제한과 계약의 해제·해지 조치 등 모든 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 어떠한 이익도 제기할 수 없습니다.



10. 근로조건 이행 협약서 제출

본 용역입찰은 운전자 및 보호탑승자를 포함하고 있으며, 낙찰자는 근로기준법 및 최저임금법 등을 준수할 것을 협약하고, 근로조건 이행협약서를 제출하여야 합니다.

11. 기타사항

가. 입찰에 참가하고자 하는 자는 전자입찰특별유의서, 용역 과업지시서, 계약특수조건등 기타입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하고 입찰에 응하여야 하며 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.

나. 전자입찰 참가 희망업체는 전산장비 부족 등의 사유로 전자입찰등록 및 투찰이 곤란할 경우에는 투찰시간 마감 24시간 이전에 지정정보처리장치 콜센터로 문의하시기 바라며, 장애 발생에도 불구하고 콜센터로 문의하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

다. 기타 입찰에 관한 사항은 서울○○초등학교 00실(☎02-○○○-○○○○)로 문의하시기 바랍니다.

- 붙임 1. 과업지시서(계약특수조건 포함) 1부.
2. 노선도 및 운행시간표 1부.
3. 스쿨버스 표준도안 1부.

20○○년 ○월 ○일

서 울 ○○ 초 등 학 교 장



발주계획 등록 화면 - 수의 건적 생략 가능

기본정보

업무구분

일반용역

*발주기관

서울특별시00교육청 서울00초등학교

*발주시기

2025/04

*초당방식

총량조달

*계약방법

수의계약

*국제입찰대상 여부

대상

*합영여부

합영

*참가자격여부

신규

*사명명

*수의계약사유

원래 길이 0 / 4,000 byte

선택규모

*예산액

₩

담당부서 정보

*담당부서명

행정실

*담당자

*전화번호

비고

파일첨부

전체 0건

↑ 새로

↓ 아래로

← 선택삭제

→ 파일추가

☐

파일명

파일크기

태첨하기 없음

현재 용량 0 / 1,024MB

* 첨부파일 용량은 최대 30MB 이하입니다.

등록

우사발주계획등록서

최근등록정보목록

저장

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 발주계획 > 신규

① 발주기관: 서울00초등학교

② 조달방식: 자체조달 → 기관자체 집행이므로 자체조달 선택

③ 계약방법: 수의계약 → 수의계약 사유 입력

④ 용역명: 2000년 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역 2인 이상 수의 계약 안내 공고

⑤ 수의계약 사유: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

⑥ 예산액: 00,000,000원 → 예산액 입력

⑦ 담당부서, 담당자, 전화번호 입력후 저장

※ 근거: 지방자치단체 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제 43조 및 시행령 제124조

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

<http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 신규 > 팝업창

나라장터

전자공공시장

로그인

회원가입

고객센터

마이페이지

발주

입찰

계약

이행

공사지원

조달품물관리

공통

이용자관리

운영자

발주

발주목록

발주목록

인내 사항

- 신규 버튼을 클릭하여 새로운 외자규격공게요청, 발주계획, 재연요청서, 계약요청, 사전규격, 종합계약협정을 작성할 수 있습니다.
- 사입명을 선택하여 해당 단계의 화면으로 이동합니다.
- 엑셀업로드 버튼을 클릭하여 발주계획을 일괄 등록할 수 있습니다.
- 조달청에서 공고된 외자공고의 규격안내 [\[외자공고규격\]](#)

유역사종 최종변경일: 2024/12/11 16:29:10

발주

* 검색영역

외부재정 발주계획 수요부서요청 수요부서신청 중앙수요요청 사전규격공게 재연요청 외자규격공제 입찰안내서

사입명

담당자

* 진행일자

2025/04/13 ~ 2025/05/13

1개월 3개월 6개월

초기화

검색

상세조건

담당자분

본인

현재

발주요청목록 전체 0건

재연요청협약검색

수색수익업체추진

신규

엑셀다운로드

10

최종

No	입주구분	입주여부	사입명	수요기관	담당부서	담당자	진행일자	진행 상태	입주현미
----	------	------	-----	------	------	-----	------	-------	------

팝업 창〉 일반용역 〉 사전규격 〉 신규

[illegible]

사전규격공개

<http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 신규 > 사전규격공개

나라장터 전자공표시스템
Korea Government Procurement System

e-고객센터
원격지원

발주	입찰	계약	매명	공시자료	초당출임관리	공동	이용자관리	운영지	三
----	----	----	----	------	--------	----	-------	-----	---

홈
발주
>
사건규격등록-용역

사건규격등록-용역

유지사항

- * 입찰참여 희망자들에게 사건규격을 공개하여 공략의 투명성을 강화하기 위해 사건규격을 등록합니다.

유지사항 최종변경일 : 2024/09/12 17:09:28

기본정보

발주제재청단번호			
계약요청인수번호			
업무구분	일반용역	*사전규격법	
*순교기준	서울특별시지방교육청 산하중학교	*공고기준	서울특별시지방교육청 산하중학교
*B/A입찰유형	대성 비대상	*참조번호	
*예산예산액 (부가세포함)		*이전항목비값일시	2025/05/18 23:59
*납품(환수)기한 (납품일수)	일 (각주 후 0 일 이하)		

파일첨부 현재 0건

□	파일명	파일크기
	태그가 없음	

* 첨부파일 용량은 파일당 30M이하로 합니다.

목록

저장

※ 사전규격공개

- 지방계약법 제9조의2, 시행령 제32조의2에 따라 입찰에 부치는 경우에는 입찰공고 전에 물품 및 용역의 구매규격을 업계에 사전공개 해야 함
- 지방계약법 시행령 제32조2(구매규격 사전공개)에 따라 추정가격이 5천만원 미만인 용역 생략 가능

① 발주계획통합번호

- 사전 입력한 발주계획통합번호 선택(선택 후 자동입력)
단 수의계약(소액수익) 안내 공고 건은 발주계획등록 없이 입찰공고 게시 가능

② 사전규격명: 공고명 입력

③ 참조번호: 기관 고유 번호

*SW사업대상(소프트웨어 진흥법에 따른 사업): 비대상 선택

④ **배정예산:** 당해 사업을 시행, 추진하기 위하여 편성된 예산(부가세포함)

⑥ 의견등록 마감일시: 공개기간(5일) 자동 입력, 긴급 시 3일 가능

⑦ 파일첨부: 과업내용서, 제안요청서 등 첨부

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

http://www.g2b.go.kr 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > 입찰공고목록



나라장터

입찰

입찰공고 목록

유역사항
공생적 대화에 의한 계약 공고 발의 건인 경우 진행 상태에 따른 조회 기준일자는 아예 없습니다.

나라장터

입찰공고 목록

공고처리상태: 요청서, 비제시, 제시, 조달요청접수번호, 접수일자: 2025/03/04 ~ 2025/04/03, 1개월, 3개월, 6개월, 요청명, 수요기관명

나라장터 목록 전체 5건

신규

No.	업무구분	업무여부	요청구분	건급발주	조달요청접수번호	요청명	자신요청번호	수요기관	접수일시	비고

- ① 나라장터 접속 > 입찰 탭
- ② 입찰공고 목록에서 신규 탭 클릭하여 입찰공고 입력

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

<http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > 계약방법검토

일부	입찰	계약	이행	공사지원	포달물요관리	공통	이용자관리	운영자	☰
입찰	입찰결과	계약발령검토							

계약발령검토

[] 담당자 숙지사람

유역사람 최종변경일: 2024/10/22 09:24:48

* 「동소기업제품 구매촉진 및 판권지원에 관한 법률」 제 41조 소기업-소상공인만 참여 가능한 소규모 입찰에 들어가 계약 체결을 하지 않고 입찰 공고하는 등 부적절한 사례가 발견되었습니다.

- ① 업무구분: 일반용역
- ② 계약법구분: 지방계약법
- ③ 계약방법: 수의계약
- ④ 계약유형: 총액계약
- ⑤ 추정가격: 부가세불포함가격
- ⑥ 낙찰방법: 소액수의견적
 - * 참가자격 제한 추정가격 2천만원 초과 ~ 1억원 이하
 - 소기업 또는 소상공인 이거나 여성기업 또는 장애인기업
 - 견적서 제출 대상 제한의 경우 과도한 제한 지양
- ⑦ 낙찰방법세부기준: 소액수의견적(2인 이상 견적 제출)

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(공고기본정보)

입찰공고작성(일반용역)




계약영역정보

계약영역정보

공고기본정보

입찰방식

수익/지정

기타

연관정보

사전규격등록번호

☒ 사전규격미공개건

발주계획번호

수요기관정보

전체 1건

☐

Nip

수요기관

입찰지명

부처

관할번호

팩스번호

공고입력

공고번호

*입찰공고번호

T25BK00764345

*참조번호

*공고형태

☐ 단독공고
 ☐ 반관공고
 ☐ 위소공고
 ☐ 재공고

*입찰방식

입찰방식을 선택하세요

*국내/국제입찰 여부

☒ 국내입찰
 ☐ 국제입찰

*국내/국제입찰 사유

*중앙조달대상 예외사유

☐ 예
 ☒ 아니오

건공공고여부

☒ 건공공고
 ☐ 비건공고

WTO통칙번호

WTO통칙번호를 선택하세요

*공고기관

서울특별시농수산식품공사

*공공조달 분류명

*공고명

계약 및 입찰방식

WTO수익제세율

*낙찰세율 (%)

88.000

%

낙찰세율을 확인하여 주시기 바랍니다.

목록

다음



임시저장

- ① 사전규격등록번호: 사전규격미공개건의 경우 사전규격미공개건 체크
- ② 발주계획통합번호: 사전 등록한 발주계획 선택, 단 수익계약(소액수익) 안내 공고 건은 발주계획등록 없이 입찰공고 게시 가능
- ③ 참조번호: 기관의 공고번호 혹은 전자문서 번호 입력
- ④ 입찰방식: 전자입찰
 - 직찰(우편/상시)인 경우: 입찰서접수 개시일시/마감일시를 입력하지 않아도 됨. 개찰(입찰)일시만 입력
- ⑤ 국내/국제입찰여부: 국내입찰 / 국내/국제입찰사유: 국제입찰 비대상
- ⑥ 중앙조달대상예외사유 : 기본 “아니오”
 - *예외사유가 있는 경우 “예”를 선택하고 사유 드래그해서 선택
- ⑦ 공공조달 분류명: 도로여객운송서비스
- ⑧ WTO수익계약사유: 교육청은 국제입찰 비대상 기관이므로 별도 선택 안함
- ⑨ 낙찰하한율: (자동입력)예정가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격율 88%이상
(추정가격 2천만원 이하의 경우는 90% 이상)
- ⑩ 임시저장 후 다음

76

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(입찰집행)

입찰공고작성(일반용역)

계약방법검토

계약방법검토수정

공고기본정보 (필수)	입찰방법	수익/지분	기타
입찰집행			
*재입찰여부	☐ 해당없음 ☐ 있음		
*입찰서 접수 개시 일시		*입찰서 접수 마감 일시	
*개찰(입찰)일시	(참수 마감 최소 1시간 여유) 해당 공고 건의 개찰시간을 준수해 주시기 바랍니다.		
*입찰장소	국가종합전자조달시스템(나라장터)		
*입찰참가자격 등록여부	☐ ☐	*입찰보증서 제출일시	
*공동수급협정서 접수 및 구상방식	선택 공동수급방식	*공동수급협정서 접수 마감일시	
*공동수급협정서 공유여부 체크여부	☐ 공유여부 체크 함 ☐ 공유여부 체크 안함		
*동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램	☐ 자동추첨 ☐ 별도추첨		

- ① 재입찰여부: 허용(유찰될 경우를 대비해 허용에 체크)
- ② 입찰서접수개시일시 및 입찰서접수마감일시
 - 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제2조제2항 규정에 의거 전자입찰서 제출기간은 입찰서접수개시일시부터 마감일시까지 48시간 이상 확보
 - 제3항 규정에 의거 전자입찰서의 제출마감 일시를 근무일의 오전 10시부터 오후 5시까지 설정 (다만 목적과 특수성 등을 고려하여 전자입찰서의 제출마감일시를 달리 적용할 경우 사유를 입찰공고문에 명시)
- ③ 개찰(입찰)일시: 제4항의 규정에 의거 개찰 일시는 전자입찰서의 제출마감 일시부터 1시간이 지난 때로 자동 설정, 점심시간(12:00~13:00)은 개찰불가로 다른 시간으로 설정
 - *실제 개찰 가능한 시간으로 설정하면 됨
- ④ 동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램: 국가종합전자조달시스템
전자입찰특별유의서(조달청 고시) 제15조 제2항에 의거 프로그램을 이용할 시 입찰공고에 내용을 명시
 - 이용: 전자조달시스템을 통한 자동 추첨 방식으로 낙찰자를 결정
 - 별도추첨: 시스템에 의한 추첨방식을 적용하지 않고 별도(수기) 추첨하여 진행
- ⑤ 공동수급협정서 접수 및 구성방식: 없음

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(입찰집행)

입찰자격

*지역제한	제한 제한안함	*법인사업자 지역판단기준	본사 소재지 본사 또는 참여지사 소재지
*업종제한	제한 제한안함	주요공역상업 제한	제한 제한안함
*실적제한여부	예 아니오		

주정가격 고시금액 미만 물품제조계약은 실적필 기준으로 참가자격을 제한할 수 없음(과)

투찰제한-지역제한 현재 1건 ☐ 제3급 경우 지역제한으로 사-군-지까지 구역 범위로 선택 가능

☐ No	참가지역
☐ 1	서울특별시

유의사항

- 업종 모두를 보유해야 되는 경우 동일 그룹 지정
예) 정보통신공사업과 기계장비업>A그룹 : 정보통신공사업, 기계장비업
- 2개 이상의 업종 중 하나를 보유하면 되는 경우, 각각 다른 그룹으로 지정
예) 종합여행업 또는 국내여행업>A그룹 : 종합여행업, B그룹 : 국내여행업

투찰제한-업종제한 현재 0건 ☐ 그룹간 공동여행 허용

☐ No	그룹	제한업종
-----------------------------	----	------

그룹별 공동업종 현재 0건

☐ No	제한업종
-----------------------------	------

- ① 지역제한: 지역 제한을 한 경우 '제한' 선택
 - 아래 행추가 선택하여 제한지역 설정
- ② 법인사업자 지역판단기준(2인 이상 견적서 제출 수의계약인 경우)
 - 본사 소재지: 본사가 제한지역에 있어야 투찰 가능(본사, 지사 모두 투찰 가능)
 - 본사 또는 참여지사 소재지: 본사가 제한지역에 있으면, 투찰 가능(본사, 지사 모두 투찰 가능), 본사가 제한지역에 없어도, 제한지역에 소재한 지사는 투찰 가능
 - 본사 또는 참여지사 소재지로 제한할 수 있음
- ③ 투찰제한-업종제한: 여객자동차운송사업
 - 아래 행추가 선택하여 제한업종 선택
 - 업종 모두를 보유해야 되는 경우 동일 그룹지정
 - 2개이상의 업종 중 하나를 보유하면 되는 경우, 각각 다른 그룹으로 지정
예)종합여행업 또는 국내여행업=>A그룹: 종합여행업, B그룹: 국내여행업
- ④ 실적제한여부: 아니오(추정가격2.3억원 미만 일반용역으로 실적제한할 수 없음)



나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(입찰집행)

예가		총예가금액		15
*예가방법	복수예가	*예가금액제한	제한없음	제한없음
*추첨예비가격	4	*예가금액제한	제한없음	제한없음
예가금액 최소금액	제한	최대금액	제한	제한
*배정예산	38,500,000 원	*추첨가격 부가가치세	3,500,000 원	
*사업금액(추첨가격 +부가가치세)	38,500,000 원	*추첨가격 부가가치세		
*추첨가격 (부가가치세 불포함)	35,000,000 원			

본세 사업에거나 본세입찰과 거래업체가 동시에 입찰에 참여하는 경우 가격 입찰서 제출 시 입찰금액에 부가가치세를 포함해야 하는지 여부를 공고문에 반드시 안내해 주세요.

본세사업여부: ☐ 예 ☒ 아니요

등록 다음

① 예가방법 선택: 복수예가

- 단일예가: 복수예비가격 작성→투찰업체 번호추첨 과정 없이 학교장이 예정가격을 확정
- 비 예 가: 예정가격을 작성하지 않음(기초금액 없이 제출한 견적 중 최저가 선정)
- 복수예가: 기초금액을 공개하고 15개의 복수예비가격을 생성한 뒤 투찰업체의 번호추첨을 통하여 예정가격을 생성

② 배정예산: 사업을 추진하기 위해 배정된 예산

③ 추정가격: 예산에서 부가가치세를 제외한 금액, 배정예산 입력하면 자동 계산

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(수의/지명)

계약방법검토				계약방법검토수정
공고기본정보 (원)	입찰정보 (원)	수익/차별	기타	
				< >
계약정보공개				
공개여부	공개	비공개		
등록 다음				삭제 임시저장

① 공개여부: 공개(비공개) 사유 입력

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(기타)

계약방법검토

계약방법검토수집

공고기본정보 (원)	입찰집행 (원)	수의/지명	기타
기타 *최종공제금액 계 0 원 *상생결제여부 계 0 원			

실행이행

*입찰참가제한

제한

제한안함

현장설명일시

년

월

일

현장설명폐업일자

년

월

일

현장설명폐업소

년

월

일

파일첨부

현재 0건

파일첨부

파일명

파일크기

첨가

삭제

다운로드

선택삭제

파일추가

*문서구분

파일명

파일크기

대리자가 업로드

자급등록 시 본문 또는 첨부파일에 개인정보(주민등록번호, 휴대전화번호, 주소 등) 개인정보를 식별할 수 있는 정보()가 포함되어야 함에 유의해야 함.

개인정보가 포함된 본문 및 첨부파일 다수개에 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보를 노출한 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌 받을 수 있으므로 주의하십시오.

파일 첨부: 파일 크기당 100KB, 총 10개까지 첨부할 수 있습니다.

입찰에 부치는 사항

목록

이전

다음

상세

원시재장

- ① 파일첨부: 공고서, 과업내용서, 계약특수조건 등 파일 첨부
- ② 저장
 - ※ 각 입력탭(공고기본정보-입찰집행-수의/지명-기타) 임시저장하면 저장 메뉴 생김
- ③ 저장 메뉴 클릭 후 → 결재요청 → 상신 → 결재완료 후 → 게시

80

사례 2) 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역 계약 요청

수신자: 내부결재(사업담당자)

제목: 00학교 2000학년도 스쿨버스 운행 용역 계약 요청

1. 관련: 서울00초등학교-00(2000.0.0)
2. 2000학년도 스쿨버스 운행 용역 계약을 아래와 같이 요청합니다.
 - 가. 건명: 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역
 - 나. 기간: 2000.03. 1. ~ 2000. 02. 28. (1년간)
 - 다. 용역내역: 서울 00초등학교 192일 및 현장체험학습 등
 - 라. 기초금액: 금74,400,000원(금칠천사백사십만원)
(기초금액은 연 운행일수와 현장학습 등을 합한 금액으로 산정함.)
 - 마. 계약방법: 지방계약법 시행령 제16조, 제20조에 따른 제한경쟁입찰

- 붙임**
1. 과업지시서(계약특수조건 포함) 1부.
 2. 노선도 및 운행시간표 1부.
 3. 스쿨버스 표준도안 1부. 끝.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

TIP

예산액, 기초금액, 추정가격, 예정가격의 구분

○ 예산액, 기초금액, 추정가격, 예정가격의 구분

예 산 액: 일정기간 동안 국가가 어떠한 정책이나 목적을 위해 얼마만큼 지출하고 이를 위한 재원을 어떻게 조달할 것인가를 금액으로 표시
(금액은 천원단위로 표시, 산출기초는 원으로 표시)

기초금액: 계약 담당자가 거래실례가격·원가계산가격 및 견적가격에 의해 조사한 가격이나 설계 가격에 대해 적정여부를 검토한 가격

추정가격: 물품·공사·용역 등의 조달계약을 체결할 때 국제 입찰의 대상인지를 여부를 판단하는 기준
계약방법의 결정 기준 (※ 추정금액=추정가격+부가가치세)

예정가격: 계약체결 전에 낙찰자 및 계약금액의 결정기준을 산정하기 위해 미리 작성하여 갖춰둔 가격

예) 예산액 50,000천원, 기초금액: 47,500천원, 추정가격: 43,181천원, 예정가격: 47,000천원

04

Q & A

05

용역계약
일반

TIP

예산액, 기초금액, 추정가격, 예정가격의 구분

공고정보					
입찰 공고번호	R25B8003752711-0000	입찰분류	0	국립중앙도서관	0000
입찰 공고명					
발주처명		계약접수명	자본계약명	입찰 예정일시	2025/04/17 10:11:28
예비가격입찰	-3% ~ +3%	기초금액 상하계수	T	최소예비가격 계약일시	2025/04/17 10:10:32
예산액	54,037,775 원	기초금액	54,125,000 원		

예비가격정보 전체 15건					
구분	금액(원)	추정률수	구분	금액(원)	추정률수
추첨가격1	54,090,700	0	추첨가격2	54,067,500	0
추첨가격3	53,185,100	0	추첨가격4	53,913,400	1
추첨가격5	53,621,100	0	추첨가격6	53,032,400	1
추첨가격7	53,054,500	0	추첨가격8	52,833,600	0
추첨가격9	55,465,300	0	추첨가격10	55,144,800	0
추첨가격11	53,025,400	1	추첨가격12	53,084,900	1
추첨가격13	53,427,400	0	추첨가격14	54,568,600	0
추첨가격15	54,307,500	0			

* 사전현장에서 실검 직전 입찰에 추정번호는 「예비가격 추정번호」에 포함되지 않습니다.

기초금액: 54,125,000원
복수예비가격산출
(자동, -3~+3%, 총15개)
추첨가격 4번 53,913,400원
추첨가격 6번 55,632,400원
추첨가격 11번 52,620,400원
추첨가격 12번 53,984,900원
(다빈도 순으로 4개를 산술평균한
금액 산술 평균 가격) →
4번+6번+11번+12번/4
= 54,037,775원
예정가격: 54,037,775원

TIP

적격심사의 개념 이해

적격심사란 낙찰자 결정시 입찰 가격 이외에 계약이행실적, 기술능력, 재무상태 신인도 등 종합적으로 심사하여 평가하는 제도, 입찰 집행하는 모든 용역에 적용

적격심사 시 낙찰자 계약체결 이전에 부적격 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우와 부도 등으로 1순위와 불가피한 사유로 해당 계약을 체결하지 못할 시에는 차순위자 순으로 적격심사 낙찰자 결정

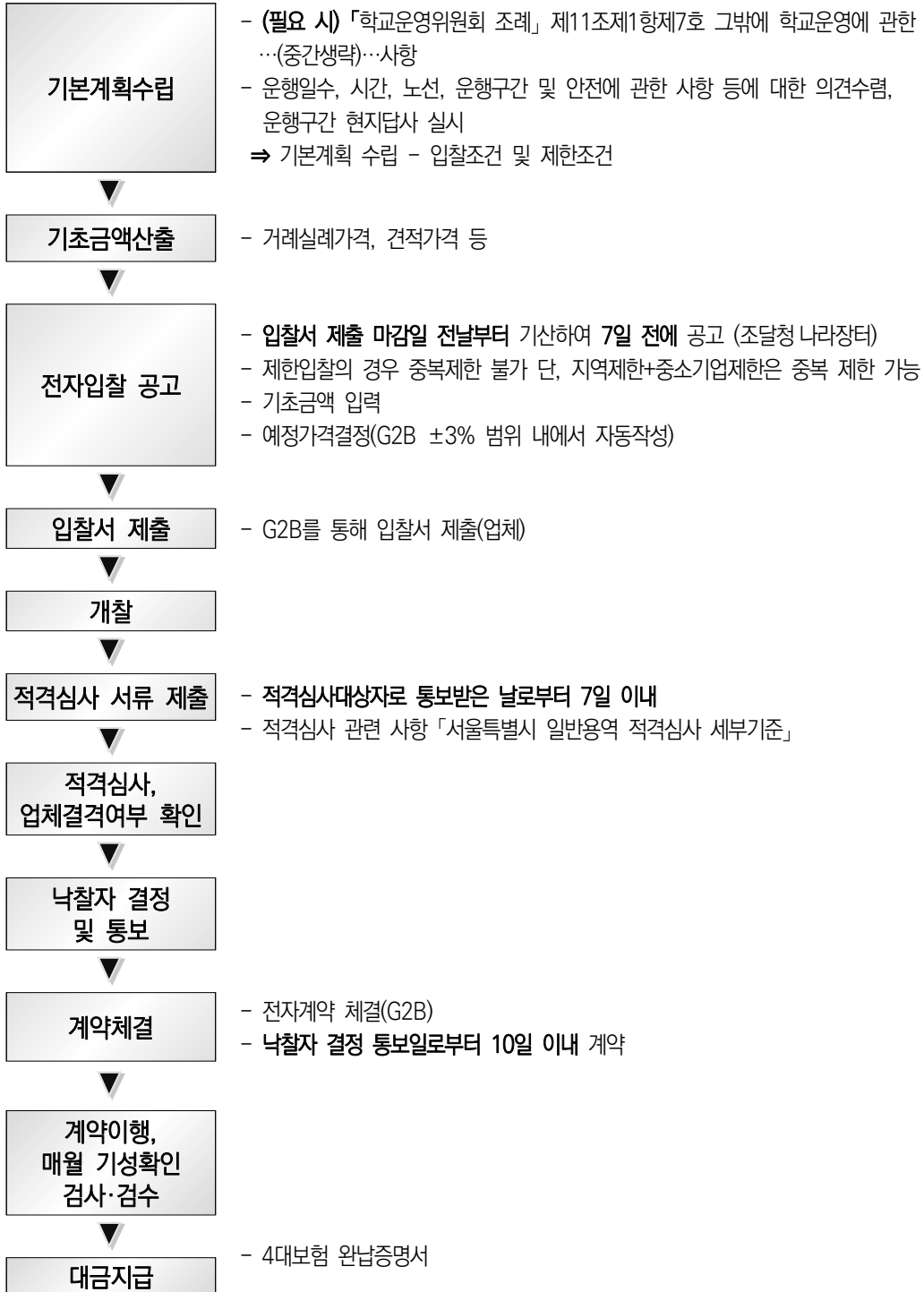
예) 1순위업체 적격 심사 결과 종합평점이 낙찰자 결정기준 95점이 안될 시에는 2순위업체에게 적격심사 서류 요청하여 적격심사를 진행하는 것을 말한다.

단, 건설폐기물 처리 용역: 환경부 기준 적용, 다른 법령에서 심사기준 정한 경우 그 기준에 따름



스쿨버스 운행 용역 입찰 업무절차도

내부결재



01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



2000학년도 스쿨버스 노선도 및 시간표

서울00초등학교

1. 운행 주요 내용

- 가. 대상인원: 우리 학교 재학생 중 희망자
 나. 운행 기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.
 다. 운행버스 대수: 00인승 1대
 라. 용도: 원거리 학생 등·하교 및 방과후학교 하교, 현장체험학습 등
 마. 운행일수 및 운행 횟수
 1) 운행일수: 192일(2000. 3. 1. 기준, 연간 수업일수 기준)
 ○ 등교: 1회(아래 운행시간표 참고)
 ※ 추가 신청에 따라 운행 시간 및 횟수 조정될 수 있음.
 ○ 하교: 요일별 3회(저학년, 중학년, 고학년 하교시간, 방과후교육 활동)
 ○ 창의적 체험활동: 등하교 운영이 없는 휴일 시간을 활용하여 학교상황에 맞게 자율적 운영
 - 이용 횟수: 연 00회 내외(1~6학년 현장학습 외)
 - 운영방법: 체험학습 계획에 따라 학급 및 학년 단위별 자율적 운영
 - 담당인솔교사가 보호탑승자 역할
 바. 운행관련 유의사항: 방과후학교 학생 수요(3개월 단위)에 따라 운행 시간 및 횟수가 조정될 수 있음.

2. 운행 시간(1일 운행시간 4.5시간 이내 ※ 운전자 및 동승보호자 인건비 지원 기준)

가. 등교

구분	학교 출발	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	학교 도착
		00아파트 앞	00아파트 앞	00아파트 앞	00아파트 2단지 앞	00아파트 후문	00마트 앞	00구청 앞	00아파트 앞	
탑승 시간	8:05	8:10	8:17	8:23	8:25	8:30	8:31	8:35	8:43	8:55

나. 하교 버스

- 1차 운행: 00:00~, ○ 2차 운행: 00:00~, ○ 3차 운행: 00:00~

다. 체험활동

시간	비고
09:00-12:20	- 학급당 학기별로 1회 운영을 원칙으로 한다. - 등하교에 지장을 주지 않는 범위 내에서 체험학습 장소를 고려하여 주중 운영 가능. - 통학버스와 별개로 버스회사에서 임차한 버스를 체험활동 목적으로 활용 가능. - 체험학습은 별도 계획에 의거하여 실시한다.

3. 운행 요원: 운전기사, 동승보호자 1인(버스회사 용역)

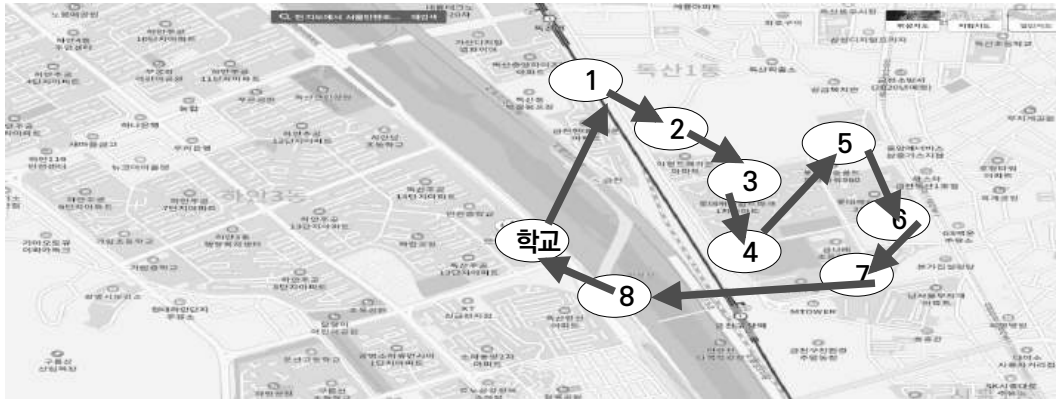
용역내역:(예시안)

내부결재

2) 운행 노선 및 정류장

기본 노선: 학교 - 00아파트 앞 - 00아파트 앞 - 00 아파트 앞 - 아파트

2단지 앞 - 00아파트 후문 - 00 마트 앞 - 00구청앞 - 00아파트 앞 - 학교



01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

기초 금액 산출

내부결재

수신자 내부 결재

제 목 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역 기초금액 결정

우리학교 스쿨버스 운행 용역 기초금액을 아래와 같이 산출하고자 합니다.

1. 업체 견적가격에 의한 기초금액 결정(예시)

용역명	예산액	A업체 견적가	B업체 견적가	기초금액
서울00초등학교 스쿨버스 운행	74,400,000원	73,500,000원	74,000,000원	73,500,000원

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

TIP

기초금액의 산출 방식 이해

기초금액은 최저가격으로 해야 하나요?

기초금액은 거래 실례가격으로 산정하거나 원가계산가격, 견적가격 등으로 산정할 수 있습니다. 규정에 정해진 바 없으므로 반드시 견적금액 최저가격으로 해야하는 것은 아니고 산술평균금액으로도 산정할 수 있습니다.



입찰 공고

내부결재

수신자 내부결재

제 목 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역 입찰 공고

1. 서울00초등학교-000(2000. 0. 0.)와 관련입니다.
2. 우리학교 스쿨버스 운행에 대하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 20조, 제 33조 및 제 35조에 의하여 제한경쟁입찰로 계약방법을 결정하고 아래와 같이 입찰 공고를 실시하고자 합니다.

- 가. 용역명: 서울00초등학교 스쿨버스 운행
- 나. 용역규모: 서울00초등학교 스쿨버스 연간 운행 192일, 현장학습 00일
- 다. 용역기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.
- 라. 기초금액: 금00,000,000원(금0천0백0십만원)
- 마. 집행방법: 나라장터 입찰공고, 서울특별시로 지역제한, 중소기업자 제한
- 바. 공고일자: 2000. 0. 0. ()
- 사. 개찰일시: 2000. 0. 0. () 11:00

- 붙임 1. 공고문 1부.
2. 과업지시서(계약특수조건 포함) 1부.
3. 노선도 및 운행시간표 1부.
4. 스쿨버스 표준도안 1부. 끝.

TIP

자격요건 및 적격심사 기준

- 1) 아래의 공고문은 예시안 이므로 각 학교별 사정에 따라 달리 작성하셔야 합니다.
- 2) 자격조건
 - 지역제한(서울특별시), 차량은 25승에서 45인승까지 가능
 - 중소기업제한: 중소기업·소상공인 제한
- 3) 적격심사기준: 서울특별시일반용역적격심사세부기준 추정가격 2억원 미만
 - * 서울계약마당(<https://contract.seoul.go.kr>)-공지사항-문서자료실 참조

입찰 공고문(예시안)

내부결재

2000학년도 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역 입찰공고

(중소기업자간 제한경쟁, 적격심사 낙찰제)

다음과 같이 공고합니다.

2000. 0. 00.
서울00초등학교장

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)는 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰 (견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰 낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 작 간접적으로 금품 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정 당업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수익계약 배제업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (클린폰: ☎1588-0260)

1. 입찰에 부치는 사항

- 가. 용역명: 2000년도 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역
- 나. 용역기간: 2000. 3. 1.~2000. 2. 28.(1년)
- 다. 차량용도: 원거리 등하교 학생 통학 및 현장체험학습 학생 수송
- 라. 운행일수 및 횟수: 192일 이내, 등교 0~0회 및 하교 0~0회(노선도 및 운행시간표 별첨)
- 마. 용역내용
 - 1) 차량: 00인승 1대(지입차량 운행 불가)
 - 2) 운전자, 동승 보호자 각 1명
 - 3) 통학버스도우미는 반드시 1명 채용하여 통학버스 운행 시 탑승하여야 함
 - 4) 본 용역은 서울00초등학교의 학생의 등하교 통학버스로 이용하도록 하나, 코로나 19 등 기타 사유로 등·하교 버스 운행이 중지될 시 향후 현장체험활동으로 대체하여 지급 할 수 있음 (단가는 등하교 금액과 동일하게 책정, 1일 4.5시간 내로 준수, 운전자·동승보호자 포함)

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



입찰 공고문 (예시안)

내부결재

5) 운행 등에 대한 모든 사항은 서울OO초등학교 학사일정에 따라 변경될 수 있음

※ 과업지시서를 꼭 숙지하시기 바랍니다.

바. 기초금액: 금00,000,000원(부가가치세 포함)

※ 운전자, 동승보호자인건비 및 차량운영경비(차량수리비, 보험료, 유류비 등), 어린이통학버스 구비요건(도색, 어린이보호표지, 점멸등, 안전띠, 승강구, 경광등, 후사경, 정지표시장치, 학교표지 등)을 포함한 금액입니다.

※ 매월 운행일수에 따라 정산 조건임

사. 특기사항: 본 사업예산은 부가가치세가 포함된 금액이므로 입찰자가 과세사업자인 경우 입찰금액은 반드시 부가가치세를 포함하여 투찰하여야하며, 입찰 결과 낙찰자가 면세사업자인 경우 낙찰금액에서 부가가치세 상당액을 차감 한 금액을 계약 금액으로 합니다.

아. 기타 세부사항은 과업지시서, 계약특수조건에 의합니다.

2. 입찰방법

가. 본 입찰은 전자입찰 방식으로 진행되며, 총액입찰입니다.

나. 적격심사(서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준 적용) 및 청렴서약제가 적용됩니다.

다. 중소기업자간 제한경쟁 및 지역제한경쟁 입찰입니다(제한지역: 서울특별시)

라. 국민건강보험료 등은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제89조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」 제1장 입찰 및 계약집행기준(제8절 보험료 사후정산 등)에 정한 바에 따라 사후 정산 대상 용역입니다.

3. 입찰참가자격

가. 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격을 갖추고, 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 입찰마감일 전일까지 반드시 G2B 시스템 상에 「여객자동차 운수사업법」 제4조에 의한 여객자동차 운송사업 (전세버스) (업종코드: 5805)으로 입찰참가 등록한 업체이어야 합니다.

나. 「지방계약법」 제31조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 '조세포탈 등을 한 자'로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다.

다. 주된 영업소가 입찰 공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울특별시 내에 소재하고 있는 업체이어야 합니다.

라. 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업 소상공인확인서(전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 자이어야 합니다.

마. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산 확인증명서[세부품명: 통학운송서비스](전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있을 것)를 소지한 자이어야 합니다.

※ [직접생산확인증명서]는 중소기업공공구매 종합정보망(www.smpg.go.kr)에서 확인하며 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함.

입찰 공고문(예시안)

내부결재

4. **과업설명**: 과업지시서 및 계약특수조건(별첨)을 반드시 숙지하고 입찰에 응해 주시고 기타 문의사항은 우리학교 00실(☎02-000-0000)로 문의하시기 바랍니다.

5. **입찰참가신청 및 입찰보증금**

- 가. 입찰참가신청: 본 입찰은 전자입찰로서 별도의 입찰참가신청을 하지 않아도 되며, 조달청 입찰참가 자격등록증상의 내용에 따라 입찰에 참가하는 것으로 합니다.
- 나. 입찰보증금 납부: 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 제37조 제3항 제7호의 규정에 의거 입찰보증금 납부를 면제하되, 입찰보증금 납부면제는 국가종합전자조달시스템을 이용하여 입찰보증금 납부확약 내용이 명기된 입찰서 제출로 갈음합니다.
- 다. 입찰보증금의 세입조치 등에 관하여는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제38조의 규정에 의합니다.

6. **입찰서 제출**

- 가. 입찰서 제출기간: 2000. 0. 00.(○) 00:00 ~ 2000. 0. 00. (○) 00:00
(※ 제출기간 중에는 입찰서의 제출이 24시간 가능합니다.)
- 나. 본 입찰은 전자입찰로만 집행하며, 한 번 제출한 입찰서는 취소하거나, 수정할 수 없습니다. 다만, 입찰서에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 당해 입찰의 취소신청은 개찰시간 전 또는 개찰현장에서 “전자입찰취소신청서”를 제출하여야 하며, 취소의사를 표시한 입찰자는 재입찰을 할 수 없습니다.
- 다. 반드시 조달청 국가종합전자조달(G2B)시스템 홈페이지(<http://www.g2b.go.kr>)의 전자입찰 제출 기능을 이용하여 제출하여야 하며, 입찰서의 제출확인인 전자입찰시스템 보낸 문서함에서 하시기 바랍니다.
- 라. 전자입찰시스템의 장애로 입찰연기의 경우 전자입찰시스템 장애발생 이전에 유효하게 접수된 입찰서는 연기된 입찰에 유효하게 접수된 것으로 보며 입찰서를 다시 제출할 수 없습니다.

7. **입찰의 무효**

- 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조 제4항, 같은 법 시행규칙 제42조 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(입찰유의서) 규정에 의합니다.
- 나. 입찰에 참여하는 자는 조달청 경쟁입찰참가자격등록증의 정보와 법인등기사항증명서 등의 정보가 정확히 일치하는지의 여부를 반드시 확인하신 후 입찰에 참여하여 주시기 바랍니다. [상호 또는 법인의 명칭, 대표자(대표자가 여러인 경우에는 대표자 전원을 말한다)의 성명] 등 등록사항이 일치하지 아니하면 반드시 경쟁입찰참가자격등록증을 변경하여야 하며, 변경등록을 하지 아니하고 입찰에 참여한 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제42조에 따라 입찰무효 사유에 해당됩니다.
- 다. 한 업체의 소속 대표자 중 1인이 다른 업체의 대표자를 겸임할 경우 해당 업체들이 하나의 입찰에 동시에 참여하면 동일인이 2통의 입찰서를 제출한 것으로 간주되어 모두 무효 입찰로 처리됩니다.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



8. 개 찰

- 가. 입찰집행(개찰)일시: 20○○. ○. ○○.(○) 00:00 이후
 나. 장 소: 우리학교 행정실 입찰집행관 PC
 (※전산장애 발생 시 개찰시간이 다소 늦어지거나 연기될 수 있습니다.)

9. 낙찰자 결정 및 적격심사서류 제출

- 가. 예정가격 결정은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」(예정가격 작성요령)에 의거 기초 금액의 $\pm 3\%$ 범위 내에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성하고, 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서에서 정한 방법에 따릅니다.
- 나. 낙찰자는 예정가격 이하로서 예정가격 대비 낙찰하한율(87.745%) 이상으로 입찰한 자의 순으로 해당 계약이행능력을 「서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준(2024.07.)」〈별표 1〉 적격심사 항목 및 배점한도(제5조 관련) 4. 추정가격 2억 원 미만인 용역에 따라 심사하여 결정합니다.
- ☆ 경영상태에서 재무평가에 적용되는 기준비율은 한국은행 발표 2023년 기업경영분석 결과의 「육상 여객 운송업」의 부채비율(00.00%)과 유동비율(00.00%)임
- 다. 적격심사 대상자로 통보 받은 업체는 그 통보를 받은 날로부터 7일 이내에 적격심사 서류 정본을 제출하여야 하며, 기한 내에 제출하지 아니한 경우에는 심사대상에서 제외하고 차순위 입찰자를 대상으로 적격심사를 실시하게 됩니다.
- 라. 적격심사 종합평점이 95점을 얻지 못하면 차순위 최저가 입찰자를 같은 방식으로 심사하여 낙찰자로 결정하고, 최종 낙찰결정자는 개별 통보합니다.
- 마. 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 수행능력 평가결과 최고점수인 자를 낙찰자로 결정하며, 수행능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의하여 낙찰자를 결정합니다.
- 바. 적격심사서류를 제출한 후 낙찰자 결정 전에 정당한 이유 없이 적격심사를 포기하는 경우, 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않는 경우, 계약을 체결한 이후 계약을 불이행하는 경우, 계약서에 정한 조건을 위반하는 경우 등 각각의 내용에 해당되면 입찰참가자격 제한을 받습니다.
- 사. 제출서류 목록
 「서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준」(2024.07.)의 적격심사 신청서, 적격심사 자기평가 및 심사표, 신용평가등급 확인서 또는 재무제표(입찰자 선택), 각서(별지 제4호 서식), 근로조건 이행확약서

10. 청렴서약제 시행

이 계약은 「지방계약법」 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용됩니다.
 입찰자는 반드시 입찰서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 하며, 이 청렴서약 사항을 위반한 경우에는 발주기관의 부정당업자 입찰 참가제한과 계약의 해제, 해지 조치 등 모든 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

11. 근로조건 이행확약서 제출

본 용역입찰은 운전자 및 보호탑승자를 포함하고 있으며, 낙찰자는 근로기준법 및 최저임금법 등을 준수할 것을 확약하고, 근로조건 이행확약서를 제출하여야 합니다.

12. 기타사항

- 가. 본 전자입찰은 조달청 국가종합전자조달시스템을 우리학교 입찰에 활용합니다.
- 나. 입찰에 참가하고자 하는 자는 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준, 국가종합전자조달시스템 전자 입찰특별유의서 및 조달업체이용약관, 입찰 유의서, 계약 일반조건, 스쿨버스 운행 용역 과업 지시서, 계약 특수조건 등 기타입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하고 입찰에 응하여야 하며 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.
- 다. 전자입찰참가희망업체는 전산장비 부족 등의 사유로 전자입찰등록 및 투찰이 곤란할 경우에는 투찰시간 마감 24시간 이전에 국가종합전자조달 Call Center(☎1588-0800)로 문의하시기 바라며, 장애발생에도 불구하고 조달청의 전자입찰 Call Center로 문의하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
- 라. 입찰결과에 대한 정보는 국가종합전자조달(G2B) 홈페이지[입찰-입찰공고-입찰공고목록 (입찰공고탭, 개찰결과)]를 이용하시기 바랍니다.
- 마. 공고 내용은 국가종합전자조달시스템홈페이지(<http://www.g2b.go.kr>)에 게재하며, 기타 입찰에 관한 사항은 서울00초등학교 00실(☎02-000-000)로 문의하시기 바랍니다.

- 붙임 1. 과업지시서(계약 특수조건 포함) 1부.
2. 노선도 및 운행시간표 1부.
3. 스쿨버스 표준도안 1부.

2000년 0월 00일

서울 00 초 등 학 교 장



과업지시서 및 계약 특수조건 (예시)

스쿨버스 운행 용역 과업지시서 및 계약 특수조건(예시)

서울00초등학교

1. 용역계약 목적

서울00초등학교 학생의 등하교(00인승 스쿨버스) 편의 제공을 위한 버스 운행 및 관리

2. 스쿨버스 운행시간 및 운행노선

- 등하교 192일 이내(방학 및 휴일 제외, 등교 0~0회 및 하교 0~0회)
- 본 용역은 서울00초등학교의 학생의 등하교 통학버스로 이용하도록 하나, 감염병 유행 등 기타사유로 등·하교 버스 운행이 중지될 시 향후 현장체험활동으로 대체하여 지급할 수 있음(단가는 등하교 금액과 동일하게 책정, 1일 4.5시간 내로 준수, 운전자·동승보호자 포함)
- ※ 운행횟수와 노선은 학교사정에 따라 변경될 수 있음(사전 상호 협의)

3. 운행기간 · 구간 · 시간 등

- 통학차량 운행기간과 학생 수송 구간 및 운행시간은 별도 운행시간 및 노선도에 의한다.
(통학 운행노선 · 시간표 별첨)
- 계약상대자는 노선별 운행시간을 엄수하여야 한다.
- 학교는 학생 전출입, 학사일정 변경 등의 사유로 운행 구간, 일수, 횟수, 시간 등에 관한 세부적인 사항을 변경할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다. 또한 계약상대자는 변경을 이유로 추가 요금을 요청하지 않는다.
- 학교가 체험활동을 위하여 차량 운행을 요청하면 계약상대자는 이에 응하여야 한다.
- 학교는 필요시 계약상대자와 합의하여 추가 코스 및 운행을 할 수 있으며, 이 때 유류비 및 추가 대금은 학교의 부담으로 한다.

4. 차량 배정에 관한 사항

- 용역차량은 반드시 종합보험에 가입된 「여객자동차 운수사업법」에 의하여 전세버스 운송사업에 등록된 업체이어야 한다.
- 용역차량은 계약자 소유의 직영차량이어야 하고 이를 증명하기 위하여 자동차등록원부, 자동차제작증 및 교통안전정보 조회결과 통보서, 지입차량으로 운행 시 계약해지 등 불이익을 감수한다는 각서를 제출하여야 하며 차량 및 운전원, 동승보호자를 고정 배치하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 차량 및 운전원, 동승보호자를 교체하고자 할 경우에는 동일 조건으로 7일 전에 신청하여 '학교장'으로부터 승인을 받아야 한다.
- 용역차량은 냉난방시설이 완비되어 있고, 2000년 이후 출고(11년 이내)되어 성능과 안전성이 우수한 차량을 선정하여 배치하여야 한다.

- 용역차량은 「도로교통법」 제52조 각항 및 동법 시행령 제31조 각호에서 정한 어린이 통학버스의 신고 및 법이 정하는 요건(차체 황색 도색, 어린이 보호표지 착탈, 점멸등, 어린이 신체구조에 적합한 승객석 좌석 안전띠, 어린이 승하차를 위한 승강구, 좌측 옆면 앞부분 정지 표시 장치, 후사경, 간접시계장치, 후방영상장치, **한국교통안전공단에서 인증받은 어린이 하차확인장치, 운전자의 시계범위** 등)와 서울00초등학교 표지판을 갖추어 이행 완료하고, '학교장'의 확인을 받아야 한다.
- 계약상대자는 자동차등록증 사본(원본 제시), 보험증 사본(원본 제시), 통학버스 신고필증(원본 제시), 차량검사 확인용 관계증빙서류, **직영차량 운행 각서(자동차등록원부, 자동차제작성, 전세버스 교통안전정보 조회결과 통보서, 운행기록 분석 종합진단표 첨부)** 각 1부를 계약체결일까지 제출하여야 한다.

5. 운전원 및 동승보호자 배정에 관한 사항

- 운전원은 1종 대형면허를 취득한 후 공고일 현재 3년 이상 무사고 경력자로서 「아동·청소년 성보호에 관한 법률」, 「아동복지법」에 의거 범죄사실이 없으며, 채용신체검사에 이상이 없어야 하고, 「여객자동차 운수사업법시행규칙」 제49조 제3항제3호에 의거 자격유지검사 대상에 해당되는 자는 적합판정을 받아야 한다.
- 동승보호자는 안전보호 의무를 원활히 수행할 수 있는 자로 「아동·청소년 성보호에 관한 법률」, 「아동복지법」에 의거 범죄사실이 없으며, 채용신체검사에 이상이 없어야 한다.
- 운전자 및 동승보호자는 운전이나 통학버스에 동승하기 전 어린이통학버스안전교육을 받고 교육확인증을 소지 하여야 한다.

6. 차량운행 유의사항

- 계약상대자는 재생타이어를 사용하여서는 아니 되고, 운행 중 고장·사고 등이 발생하지 않도록 사전에 정비를 철저히 하여 차량을 항상 최적의 상태로 정비·유지 관리하여야 하며, 항상 청결한 상태를 유지하여야 한다.
- 차량의 정비 및 부품교체 등의 수리비용 일체는 학교에서 지급하는 용역비에 포함되어 있으므로 계약상대자가 부담한다.
- 학교에서 정한 운행구간, 시간을 준수하여야 하며, 차량 내·외부 청결유지, 냉·난방 가동 등에 관한 사항은 학교의 지시에 따라야 한다.

7. 운전자의 의무

- 운전자는 인적사항이 표시된 명패를 패용하여야 하며, 항상 청결하고, 단정한 복장을 하여야 한다.
- 운전자는 학생, 교직원, 동승보호자에게 친절과 예의를 다하여야 하고 운전 중 험한 언어 사용을 자제하며, 안전과 편익을 최대한 도모하며, 교통법규를 준수하여 사고를 방지하여야 한다.
- 운전자는 등교 및 하교시간 20분 전 차량 점검 및 수시 점검을 하여 항상 최적의 상태로 차량을 정비·유지 관리하여 정상 운행에 차질이 없도록 하여 안전사고를 미연에 방지하여야 하며, 청결하게 관리하여야 한다.



- 운전자는 학생이 통학버스를 타고 내리는 때에 학생이 좌석에 앉은 것과 보도 또는 길 가장자리구역 등 자동차로부터 안전한 장소에 도착한 것을 확인한 후에 통학버스를 출발시켜야 한다.
- 운행 중 습득 한 문서·금전·물품은 즉시 학교 측에 인계한다.
- 운전자는 다음 각호에 해당하는 안전수칙을 준수하여야 한다.
 - 가. **승차한 어린이 모두 안전띠를 착용하였는지 확인한다.**
 - 나. 지정된 장소에서만 승·하차를 한다.
 - 다. 차량의 후면이나 사각지대 등에 어린이가 있는지 확인한 후 출발한다.
 - 라. 운행을 마쳤을 때에는 차안에 어린이가 있는지 반드시 확인하여야 하고, 이 경우 어린이 하차 확인 장치를 작동하여야 한다.
- 운전자는 다음 각 호에 해당하는 사항을 절대 하여서는 안된다.
 - 가. 음주운전 행위
 - 나. 운전 중 흡연 및 식음 행위, 핸드폰 사용 및 통화 행위
 - 다. 운전 중 직무수행에 필요한 사항 이외의 잡담 행위
 - 라. 운전 중 정당한 사유 없이 차량을 이탈하는 행위
 - 마. 타인에게 차량을 운전하게 하는 행위
 - 바. 제동장치나 비상조치를 취하지 않고 차량을 이탈하는 행위
 - 사. 차량열쇠를 차량에 둔 채 차량을 이탈하는 행위
 - 아. 운전 중 정해진 노선 이외의 장소로 변경 운행하는 행위
 - 자. 일반인을 승차시키는 행위 및 금품 수수 행위
 - 차. 통학 학생 또는 학부모에게 통학버스 운행의 명목으로 현금 및 물품을 요구하는 행위
- 학생들의 안정적인 수송을 위하여 계약상대자는 학교가 제시하는 **일일 안전점검 체크리스트【서식1】**, **운전자 안전점검일지【서식2】** 및 **안전운행기록(법정서식)【서식3】**에 의거하여 **매일 통학차량운행일지【서식4】**를 작성하여 월별로 학교의 결재를 득하여야 한다.

8. 동승보호자의 의무

- 계약상대자는 학생들의 탑승지도 및 운행 중 버스 내 안전지도를 위해 「도로교통법」 제 53조제3항에 의거 통학버스 동승보호자를 지정, 동행 탑승하여 운행하여야 한다. 계약업자는 본 용역계약에 의거 학생 수송 시 자체적으로 고용한 동승보호자를 반드시 탑승시켜 안전사고 예방에 최선을 다하여야 하며 미탑승으로 인한 사고 발생 시 민·형사상 책임을 져야 한다.
- 동승보호자는 인식사항이 표시된 명패를 패용하여야 하며, 항상 청결하고, 단정한 복장을 하여야 한다.
- 스쿨버스 승하차 시 동승보호자는 차량이 멈추면 학생들이 승하차하기 전에 먼저 출입문 앞으로 내려 보조발판이 나오고 나면 학생들이 차례로 승하차할 수 있도록 도와준다.
- **학생이 스쿨버스에 탑승하면 안전벨트를 꼭 착용하도록 지도한다.**
- 운행 중 일어서거나 옆 사람과 장난을 치지 못하도록 지도하고, 창문 밖으로 손이나 머리를 내밀지 않도록 지도한다.
- 하차 시는 차량이 완전히 정지한 후 자리에서 일어나 내릴 수 있도록 지도한다.

- 하교 시 통학버스 출발 10분 전에 담당 차량 출입문 앞에서 학생의 탑승지도를 한다.
- 도로를 건너야 하는 학생은 스쿨버스 앞으로 좌우를 살펴 학생의 손을 잡고 길을 건넌 후 차량으로 돌아온다.
- 매일 학교에서 제공하는 서식을 작성하고 학교장(담당자)의 확인을 받아야 한다.
- 동승보호자는 정해진 시간에 상시 이용 학생들이 탑승하지 않았을 경우 학교에서 제공한 학생들의 연락처【서식5】를 통해 학생들이 등·하교할 수 있도록 최선의 조치를 취하여야 한다.

9. 의무위반에 대한 조치

- 학교장은 운전자, 동승보호자 등이 관련법률 및 계약조건에서 정하는 의무사항을 위반하였거나 업무 수행에 부적당하다고 판단될 때는 계약상대자에게 운전자, 동승보호자 등의 교체를 요구할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 운전자, 동승보호자 등을 지체없이 교체하여야 하고 시정요구를 3회 하였음에도 불구하고 정당한 사유없이 불이행하였을 시에는 계약을 해지할 수 있다.
- 계약상대자는 이용자에게 최대의 서비스와 편의를 제공하여야 하며, 계약업체의 사정, 인력관리 및 차량관리 소홀로 인한 지연운행, 운전자 및 동승보호자의 불친절, 난폭운전 등으로 민원이 발생하였을 경우 다음과 같이 처리한다.

1회	각서제출
2회	각서제출, 다른 운전자, 동승보호자 교체
3회	계약해지 할 수 있음

- 위의 시정요구 3회차 및 학생, 교직원, 지역주민으로부터 3회 이상 민원이 제기되어 차량운행을 지속할 수 없을 경우, 계약상대자가 정당한 이유 없이 통학버스를 2회 이상 운행하지 아니한 경우, 직영차량이 아닌 지입차량으로 운행한 사실이 적발될 경우 등의 상황에 대해 학교는 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며, 계약상대자는 이에 대한 여하한 배상청구도 할 수 없다.
- 지입차량 운행으로 인하여 계약이 해지될 시에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제92조의 규정에 따라 부정당 제재 대상에 해당될 수 있다.
- 직영차량이 아닌 지입차량으로 운행한 사실이 적발될 경우 위약금(계약보증금)을 학교에 납부하여야 한다.

10. 사고발생시의 조치

- 계약상대자는 통학버스 운행 중 교통사고가 발생한 때에는 사상자 구호 등 관계 법령에서 정한 필요한 조치를 하여야 하고, 다음 각 호 사항을 학교에 즉시 신고하여야 한다.
 - 가. 사고발생 일시 및 장소
 - 나. 사고발생 원인 및 상황
 - 다. 사상자 수 및 부상 정도
 - 라. 손괴한 물건 및 손괴 정도
 - 마. 피해자, 가해자, 사상자의 인적 사항
 - 바. 기타 조치 및 요구사항



11. 손해배상

- 계약상대자는 본 계약에 의거 차량 운행 중 발생하는 제반 사고에 대하여 만형사상의 모든 책임을 진다.
- 제7조 ‘운전자의 의무’ 및 제8조 ‘동승보호자의 의무’에 의한 사고로 학교가 손해(장례비, 위로금 등 제반 경비) 및 피해를 입은 경우에는 계약상대자는 이에 상당하는 금액 전부를 학교에 배상하여야 한다.
- 계약상대자는 계약 해지 및 계약 완료 이후라도 계약기간 중에 발생한 사고 및 기타 미결 사항에 대하여 완결 시까지 책임을 지며, 이상 모든 사항은 본 계약에 의해 (운행한 대차 버스 등) 운행한 모든 차량에 적용된다.
- 계약상대자는 운전자가 고의 또는 과실, 기타 사유로 인하여 학생의 물품 및 시설물 등을 파손 또는 훼손 하였을 경우에는 즉시 원상복구 또는 변상하여야 한다.
- 계약상대자는 「자동차운수사업법」 등 관계법령에서 정하는 사항을 준수하여야 하며, 이의 위반으로 인하여 발생하는 사고에 대하여는 계약상대자의 책임으로 한다.

12. 용역료 청구지급

- 최종 낙찰자는 계약 체결 시 **근로조건 이행확약서**와 계약금액에 대한 세부 **산출내역서**(운전자 인건비, 동승보호자 인건비, 주유료, 기타운영비 등을 포함하여 세부적인 산출 내역서)를 제출하여야 한다.
- 운전자, 동승보호자의 전월 인건비 지급내역(이체내역 등 증빙서류)을 제출하여야 한다. 이 경우 개인정보보호법상 동의를 구하여야 한다.
- 통학버스 사용료는 매월 사용일수에 따라 산출내역서의 단가로 정산하여 월 1회 지급하는 것을 원칙으로 한다. (실제 운행일수로 지급)
- 계약상대자는 **매월 통학버스 운행 확인서 및 인건비 지급내역[서식6]**을 제출하여야 한다.
- 이 대가에는 요건 이행을 위한 경비와 유류비 및 유지관리 등 운행에 따른 일체의 경비가 포함되어 있으므로 계약상대자는 기타 사유를 내세워 별도 경비를 따로 청구할 수 없다.
- 본 용역은 국민연금 및 건강보험료 납부 사실 완납 증명서를 대가 요청시 제출하여야 한다.

13. 차량 및 운전자, 동승보호자 대체

- 계약상대자는 배정된 차량의 정기검사고장수리 또는 운전자, 동승보호자의 신상문제 등의 이유로 결행이 발생할 경우에는 학교에 운행 전(**최소 3일전**)까지 신고하고 당일운행 전까지 제5조에 명시된 관련서류를 반드시 제출하여 차량결격사유가 없는지에 대한 검토가 이루어질 수 있도록 하고 승인을 받아야 하며, 이 경우 반드시 동급 대체차량 운행 또는 동급의 운전자 대체로 학생수송에 지장이 없도록 조치하여야 한다. 또한 동급 대체 차량은 운행전 차량보험 가입증명서를 학교에 제출하여야 한다.

14. 기밀누설 금지

- 계약상대자 및 계약상대자의 직원은 본 계약수행과 관련하여 취득한 학교와 관련된 제반사항에 대하여 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 누설 시 이로 인하여 발생하는 모든 일체의 손해에 대하여 배상하여야 한다.



15. 기타

- 계약상대자는 이 내용에 명시되지 아니한 경우라도 원활한 통학버스 운영을 위하여 학교가 지시하는 사항을 이행하여야 한다.

2000년 0월 00일

서울 00 초 등 학 교 장

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



서식1

통학차량 일일 안전점검 체크리스트

점검일	202 . . .		탑승인원			
			등교	명	하교	명
점검자	운 전 자	(서명)	확인자		(서명)	
	동승보호자	(서명)				

구분		점 검 내 역	점검결과	
			예	아니오
일일 안전 점검 사항	운 전 원	통학차량 경광등, 정지표시장치, 후방감지기(후진경고음장치) 등을 비롯하여 각종 안전장치가 정상적으로 작동하고 있는가?		
		차량 외부상태(타이어 공기압 등) 및 시동 후 엔진 등 각종 계기판의 이상 유무를 확인하였는가?		
		브레이크 작동상태는 상시 점검하여 안전한 제동이 이루어지도록 하고 있는가?		
		통학차량 내 날카로운 곳 또는 위험한 물건(인화물질 등)은 없는가?		
		통학차량 내 차량용 소화기가 고정 설치되어 있고, 소화기 압력은 적당한가?		
	동 승 보 호 자	음주감지기를 통해 운전원의 음주 감지를 실시하였으며, 이상은 없는가?		
		통학차량 내 비상용 망치 및 구급상자가 구비되어 있고 위치표시가 되어있는가?		
		통학차량 내 탑승학생(보호자)의 연락처(명단) 및 비상연락망이 비치(부착)되어 있는가?		
		통학차량 내 운행노선 및 시간표, 각 정류장의 승·하차학생 명단은 비치하고 있는가?		
		차량 내 조용히 하기, 질서 지키기 등 지도를 하였는가?		
		탑승학생이 자리에 착석한 동안 좌석안전띠 착용 등 보호 조치를 하였는가?		
		탑승학생 하차 시 차량에서 직접 내려 탑승학생이 안전하게 승·하차하는지 확인하였는가?		
		차량이 출발 또는 후진하기 전 주변상태 및 아동위치는 확인하였는가?		
	공 통	운전자 및 동승보호자는 탑승학생이 하차 후 차량 내 모든 좌석을 직접 둘러보며 남아있는 학생 여부를 확인하였는가?		



서식2

통학차량 운전자 안전점검일지

서울○○초등학교

항목 일시	제동 장치	타이어 상태	어린이 보호표지	안전 벨트	기타 안전장치	청소 상태	비고	운전자 확인	결재	
. .										
. .										
. .										
. .										
. .										

※ 점검 결과 이상 유무는 ○,X로 표시하고, 비고란에 수리 여부 등을 기록함

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



서식3

어린이통학버스 안전운행기록 서식

■ 도로교통법 시행규칙 [별지 제20호의2서식]

어린이통학버스 안전운행기록										운행 년월 20 . .	
성명 (운전자)					생년월일						
주소	(전화번호:)										
차종(차명)					교육시설명						
차량등록번호					정원		제작연도				
좌석 안전띠 착용	월일										
	여부										
보호자 동행 승차 확인	월일										
	여부										
「도로교통법」 제53조7항에 따라 위와 같이 어린이통학버스 안전운행기록을 제출합니다. 년 월 일 제출인 (서명 또는 인)											
어린이통학버스를 운영하는 사람은 「도로교통법」 제53조7항에 따라 좌석안전띠 착용 및 보호자 동행 승차확인 기록을 작성·보관하고 매분기 어린이통학버스를 운영하는 시설을 감독하는 주무기관의 장에게 안전운행기록을 제출하여야 합니다.											

서식4

통학차량 운행일지 (2000. 00. 00)

서울〇〇초등학교

차량 번호					운전원 성명		(인)			
차량 규모	인승				동승보호자 성명		등교	(인)		
							하교	(인)		
운행구간	용무	탑승인원 (명)	운행시간		출발지	도착지	운행거리(km)			비고
			출발시간	도착시간			전일누계	금일운행	누계	
운 행 상 황	등교	학생 수송	08:00	09:00	학교	학교				
	하교	학생 수송								
	현장체험 학습	현장 학습								

※ 운행거리(km): 학교출발~학교도착의 총거리

- 등·하교: 1일동안 운행한 거리의 합
- 현장체험학습: 1회 운행한 거리

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



서식5

통학차량 이용학생 명단

서울○○초등학교(교무실 ☎000-0000, 행정실 ☎000-0000, 동승보호자 010-000-0000)

순	학년 반	성 명	승하차 지점	연락처(휴대폰 번호 기재)		
				학생	보호자	담임교사
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

※ 통학차량 이용학생 명단은 반드시 차량 내 비치(운행 차량별 비치)

서식6

통학차량 운행확인서 및 인건비 지급내역

통학버스 운행 확인서 및 인건비 지급내역(0월분)

- ◎ 업체명: ○○고속관광
◎ 차량번호:
◎ 운행기간: 202 . . . ~ 202 . . .
◎ 운행일수

구 분	기준일수	운행일수		
		전월까지 누계	당월	합계
등·하교				
계				

◎ 인건비 지급내역

구 분		전월지급액	전월까지 누계 (a)	당월지급액 (b)	합 계 (c)=(a)+(b)
등·하교	운전자				
	동승보호자				
계					

상기와 같이 운행하고, 전월 인건비를 지급하였음을 확인합니다.

- 붙임 1. 통학차량 운행일지. 1부.
2. 동승보호자 전월 노무비 지급내역(이체내역 등 증빙서류)

작성자 직: 성명: (인)

○○고속관광

상기사실을 확인함

202 . . .

확인자: 서울00초등학교 담당자 000

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



붙임

근로조건 이행확약서

근로조건 이행확약서

1. 인건비는 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준에 따라 “예정가격 산정시 적용한 노임에 낙찰률을 곱한 수준 이상의 임금”을 지급하겠습니다.

: 예 ()

: 아니오 ()

2. 「근로기준법」등 아래의 관련 법규를 준수하겠습니다.

: 예 ()

: 아니오 ()

① 퇴직금, 의료보험, 국민연금, 산재보험, 고용보험 등 관계법령이 정한 금액을 별도 책정하여 지급하겠습니다.

② 포괄적인 재하청을 하지 않겠습니다.

③ 「근로기준법(제107조 내지 제114조)」 및 「최저임금법(제28조)」을 준수하겠습니다.

(회사명)는 본 용역을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 근로조건 이행확약서를 제출합니다.

년 월 일

주 소:

회사명:

대표자: (인)

붙임

직영차량 운행 각서

직영차량 운행 각서 (예시)

상호(법인)명:

법인등록번호:

주 소:

○○○은 「20○○학년도 서울00초등학교 스쿨버스 운행」 용역에 참가함에 있어 귀 기관에서 제시한 제반사항을 준수하고 이용객의 안전을 위해 당사의 직영차량으로만 운행을 하며, 이를 위반하였을 경우 계약해지, 위약금 부과 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것을 약속합니다.

- 첨부: 1. 자동차등록원부 1부
2. 자동차제작증 1부
3. 전세버스 교통안전정보 조회결과 통보서 1부
4. 운행기록 분석 종합진단표('16.1.7 시행 이후부터 적용)

20○○. . .

상호(법인)명:

대 표 자:

주민등록번호:

인

서울00초등학교장 귀하

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

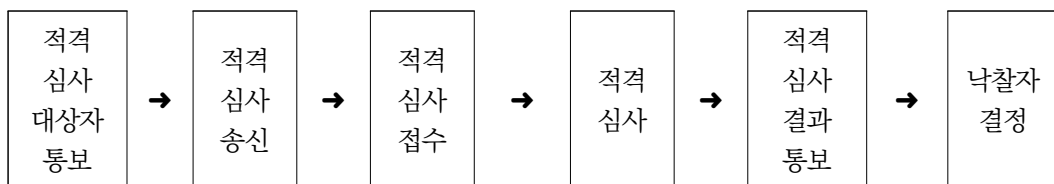
04

Q & A

05

용역계약
일반

적격심사 절차도





참고

적격심사 항목 및 배점한도

- 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준 <별표1>

추정가격 2억 원 미만인 용역

구 분	심사분야	심 사 항 목	배점 한도	비고
계			100	
당해용역 수행능력	경영상태	○ 신용평가등급	10	입찰자가 선택
		○ 재무비율 · 부채비율 · 유동비율	10	
		○ 종합평가(재무비율+신용평가등급)	10	
신인도	희망기업	○ 중증장애인생산품 생산시설(보건복지부 지정) ○ 여성기업 및 여성고용 우수기업 ○ 장애인기업 및 장애인고용 우수기업 ○ 사회적 기업(예비 포함) 등	2	수행능력 배점한도 범위 내에서 합산 적용 (신인도 심사항목별 세부 평점 〈별표2〉신인도평가 방법 참조)
	중소기업	○ 중소기업	0.5	
	지역업체	○ 사업 현장(자치구) 소재 업체	2	
	공동수급체 구성	○ 공동수급체 구성 평가	2	
	일자리창출	○ 신규채용 우수기업 ○ 당해 사업 관련 신규인력 채용 ○ 당해 사업 관련 비정규직 정규직화 ○ 고용창출 100대 우수기업으로 선정된 자 ○ 청년창업기업	2	
	계약질서 미준수	○ 하도급법 위반 등 ○ 임금 체불 업체 ○ 용역근로자 근로조건 이행확약서 미제출 ○ 유착비리 적발업체	-20	
	육아친화 선도기업	○ 서울시 아이 키우기 좋은 중소기업 워라벨 포인트제 우 수기업 등	2	
	기타	○ 모범납세자 등	1	
	안전보건 확보 정도	○ 위험성평가 우수사업장 인증	1	
		○ 안전보건경영시스템인증	1	
		○ 최근 3년간 사망재해·산재은폐 등 사업장	-1	
		○ 최근 5년간 중대재해 발생 이력 업체	-1	
입찰가격	※ 입찰가격 평점산식 참조		90	

○ 세부심사기준

가. 경영상태: 10점

- 신용평가등급

신용평가등급			
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평 점
AAA		회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급	10.0
AA+, AA0, AA-	A1	회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급	10.0
A+	A2+	회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급	10.0
A0	A20	회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급	10.0
A-	A2-	회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급	10.0
BBB+	A3+	회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급	10.0
BBB0	A30	회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급	10.0
BBB-	A3-	회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급	10.0
BB+, BB0	B+	회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급	9.8
BB-	B0	회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급	9.6
B+, B0, B-	B-	회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급	9.4
CCC+ 이하	C 이하	회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급	6.0
없음	없음	없음	0.0

- 재무비율

심 사 항 목	등 급	배 점	비 고
기준비율대비 해당업체 최근년도 부채비율 (타인자본/자기자본)	1) 100%미만	5.0	
	2) 100%이상 - 200%미만	4.4	
	3) 200%이상 - 300%미만	3.7	
	4) 300%이상	3.0	
기준비율대비 해당업체 최근년도 유동비율 (유동자산/유동부채)	1) 100%이상	5.0	
	2) 75%이상 - 100%미만	4.5	
	3) 50%이상 - 75%미만	4.0	
	4) 25%이상 - 50%미만	3.5	
	5) 0%이상 - 25%미만	3.0	

- 종합평가(재무비율+신용평가등급) 점수 = (재무비율평가 점수×0.3)+(신용평가×0.7)

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



신인도 평가방법

1. 신인도 평가 공통사항

- 가. 신인도 평가는 심사대상자의 해당 용역 수행능력 배점한도 범위 안에서 가산점 또는 감점을 부여한다.
- 나. 신인도 점수 산정결과 수행능력 배점한도를 초과하는 부분은 적용하지 아니한다.
- 다. 국제입찰의 경우에는 평가항목 “계약질서 미준수”중 “불공정거래행위로 공정거래위원회로부터 과징금 이상 처분을 받은 업체” 및 “공정거래위원회로부터 하도급법 상습위반자로 통보받은 업체”만 평가한다.

2. 신인도 분야별 평가방법

심사분야	심 사 항 목	배점한도	평 점
희망기업	A. 중증장애인생산품 생산시설(보건복지부 지정)	2	2
	B. 여성기업 및 여성고용 우수기업		0.5
	○ 여성기업 - 여성기업 지원에 관한 법률 및 같은 법 시행령에서 정한 기업으로서 중소기업청장(또는 위임받은 자)에 의해 확인된 경우 인정		
	○ 여성고용 우수기업		0.5
	- 여성고용률이 10% 이상이고 여성 종업원이 10인 이상		0.3
	- 여성고용률이 5% 이상이고 여성 종업원이 5인 이상		0.5
	○ 노동부장관이 지정한 남녀고용평등 우수기업		
	C. 장애인기업 및 장애인고용 우수기업		1
	○ 장애인기업		
	- 장애인 기업활동 촉진법에서 정한 기업으로서 중소기업청장 (또는 위임받은 자)에 의해 확인된 경우 인정		
	○ 장애인고용 우수기업		1
	- 장애인고용률이 3% 이상이고 장애인 종업원 6인 이상		0.5
	- 장애인고용률이 1.5% 이상이고 장애인 종업원 3인 이상		
	D. 사회적 기업(예비포함)등		2.0
	○ 사회적 기업		
	- 고용노동부 지정 사회적 기업		1.5
	- 각 지방자치단체 및 중앙부처 지정 예비 사회적 기업		2.0
	○ 사회적협동조합(고용노동부, 기획재정부 등 정부부처 지정)		2.0
	○ 자활기업(지방자치단체 지정)		2.0
	○ 마을기업(행정안전부 지정)		

심사분야	심 사 항 목	배점한도	평 점
중소기업	E. 중소기업 ○ 소기업 또는 소상공인 ○ 중기업	0.5	0.5 0.3
지역업체	F. 사업 현장(자치구) 소재 업체 ○ 사업 현장(자치구)에 소재한 소기업 또는 소상공인 ○ 사업 현장(자치구)에 소재한 중기업	2	2 1.5
공동수급체 구성	G. 공동수급체 구성 평가 ○ 희망기업과 공동수급체를 구성하는 경우 - 중증장애인생산물 생산시설의 출자(분담)비율이 40% 이상인 경우 - 여성기업의 출자(분담)비율이 40% 이상인 경우 - 장애인기업의 출자(분담)비율이 40% 이상인 경우 - 사회적 기업의 출자(분담)비율이 40% 이상인 경우 - 예비 사회적 기업의 출자(분담)비율이 40% 이상인 경우 - 사회적협동조합의 출자(분담)비율이 40% 이상인 경우 - 자활기업의 출자(분담)비율이 40% 이상인 경우 - 마을기업의 출자(분담)비율이 40% 이상인 경우 ○ 중소기업과 공동수급체를 구성하는 경우 - 소기업(또는 소상공인)의 출자(분담)비율이 30% 이상인 경우 - 소기업(또는 소상공인)의 출자(분담)비율이 10% 이상인 경우 - 중기업의 출자(분담)비율이 30% 이상인 경우 - 중기업의 출자(분담)비율이 10% 이상인 경우 ○ 사업 현장(자치구) 소재 업체와 공동수급체를 구성하는 경우 - 사업 현장(자치구) 소재 소기업 및 소상공인의 출자(분담)비율이 30% 이상인 경우 - 사업 현장(자치구) 소재 소기업 및 소상공인의 출자(분담)비율이 10% 이상인 경우 - 사업 현장(자치구) 소재 중기업의 출자(분담)비율이 30% 이상인 경우 - 사업 현장(자치구) 소재 중기업의 출자(분담)비율이 10% 이상인 경우	2	2 0.5 1 2 1.5 2 2 2 2 0.5 0.25 0.3 0.15 2 1.5 1.5 1



심사분야	심 사 항 목	배점한도	평 점												
일자리 창출	H. 신규채용 우수기업 - 신규고용인원 증가율에 따른 배점 <table><tr><td>증가율</td><td>5%이상</td><td>4%이상 5%미만</td><td>3%이상 4%미만</td><td>2%이상 3%미만</td><td>1%이상 2%미만</td></tr><tr><td>배점</td><td>1</td><td>0.8</td><td>0.6</td><td>0.4</td><td>0.2</td></tr></table> - 다만, 입찰공고일 전월 기준 설립된 지 1년 3개월 미만인 신설기업의 경우 최근 3개월간 신규고용인원이 6인 이상인 경우 1점, 3~5인인 경우 0.5점, 1~2인 경우 0.2점	증가율	5%이상	4%이상 5%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	배점	1	0.8	0.6	0.4	0.2	2	1
	증가율	5%이상	4%이상 5%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만									
	배점	1	0.8	0.6	0.4	0.2									
	I. 당해 사업 관련 신규인력 채용 - 신규직원 1명당 0.2점 부여(장애인직원 고용시 1명당 0.4점), 최고 2점 - 당해연도 서울시 생활임금 이상을 지급하는 경우에만 인정 (장애인직원 고용시 직전년도 장애인 임시근로자 3개월 평균임금 이상 지급하는 경우에만 인정)	2													
	J. 당해 사업 관련 비정규직 정규직화 - 1명당 0.4점, 최고 5인 이상 2점	2													
K. 고용창출 100대 우수기업으로 선정된 자 - 4회 이상 우수기업 선정 - 3회 우수기업 선정 - 2회 우수기업 선정 - 1회 우수기업 선정	0.5 0.4 0.3 0.2														
L. 청년창업기업 - 설립 당시 대표자가 만 15세 이상 34세 이하로서 설립한 지 3년이 경과하지 않은 중소기업	0.5														
계약질서 미준수	M. 하도급법 위반 등 ○ 임금 체불, 최저임금 미준수 등으로 벌금 이상 처벌을 받은 업체 - 건당 -1점, 최고 -5점 ○ 하도급대금, 장비(물품)대금 미지급 등으로 인해 과징금 이상 처분을 받은 업체 - 건당 -1점, 최고 -5점 ○ 불공정거래행위로 공정거래위원회로부터 과징금 이상 처분을 받은 업체 - 건당 -1점, 최고 -5점 ○ 공정거래위원회로부터 하도급법 상습위반자로 통보받은 업체 - 건당 -1점, 최고 -5점 ○ 남녀고용평등법 위반으로 과태료 이상 처분 또는 벌금 이상 처벌을 받은 업체 - 건당 -1점, 최고 -5점	-5	-20												
	N. 임금 체불 업체 ○ 고용노동부 장관이 임금 체불로 명단을 공개한 업체 - 공개 횟수당 -1점, 최고 -5점	-5													
	O. 용역근로자 근로조건 보호지침 협약서 미제출(단순노무용역에 한함) - 근로조건 이행확약서(별지 제7호) 미제출시 -5점	-5													
	P. 유착비리 적발업체 ○ 서울시 감사위원회에서 지정한 업체 - 적발 1건당 -1점, 최고 -5점	-5													



심사분야	심 사 항 목	배점한도	평 점
육아친화 선도기업	Q. 아이 키우기 좋은 기업 등	2	
	○ 서울시 아이 키우기 좋은 중소기업 워라벨 포인트제		
	- 선도형(1,000P ~)		2
	- 성장형(500P ~)		1
	- 진입형(100P ~)		0.5
	○ 서울시 일가족양립 우수기업(서울시 지정)		0.5
	○ 노사문화 우수기업(고용노동부장관 지정)		0.5
	○ 가족친화경영 우수기업(여성가족부 지정)		0.5
기 타	○ 서울형 강소기업(서울시 지정)	1	0.5
	Q. 모범납세자 등		
	○ 모범납세자		
	- 국세청장 또는 관세청장, 서울시장 지정 '모범성실납세자', 이거나 '납세의 날' 정부포상을 받은 자, 기획재정부장관 또는 국세청장의 표창을 받은 모범납세자		0.15
	○ 하도급거래 모범업체(공정거래위원회 지정)		0.5
	○ 소비자 중심경영 인증(공정거래위원회 지정)		0.5
안전보건 확보 정도	○ 공정거래 자율준수 인증(공정거래위원회 지정)	2	0.5
	R. 안전보건 확보 정도		
	○ 위험성평가 우수사업장 인증(한국산업안전보건공단)		1
	○ 안전보건경영시스템인증(안전보건공단, ISO 인증기관)		1
	○ 최근 3년간 사망재해·산재은폐 등 사업장	-2	-1
	○ 최근 5년간 중대재해(산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률) 발생 이력 업체		-1

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

수행능력 평가에서 신용평가, 재무비율, 종합비율의 이해

○ **기준비율** 한국은행경제통계시스템 (<http://ecos.bok.or.kr>)

육상 여객 운송업 기준비율 자산·자본의 관계비율에서 검색

심 사 항 목	등 급	배 점	비 고
기준비율대비 해당업체 최근년도 부채비율 (타인자본/자기자본)	1) 100%미만 2) 100%이상 - 200%미만 3) 200%이상 - 300%미만 4) 300%이상	5.0 4.4 3.7 3.0	
기준비율대비 해당업체 최근년도 유동비율 (유동자산/유동부채)	1) 100%이상 2) 75%이상 - 100%미만 3) 50%이상 - 75%미만 4) 25%이상 - 50%미만 5) 0%이상 - 25%미만	5.0 4.5 4.0 3.5 3.0	

기준비율: 〈참고〉 2023년 기업경영분석: 매년 10~11월 전년도분 발표

Code No.	내역 Contents	2021	2022	2023
701	자 기 자 본 비 율	45.39	44.98	45.29
702	유 통 비 율	143.04	139.06	133.58
703	당 좌 비 율	99.77	94.85	91.24
704	현 금 비 율	25.00	22.12	21.25
705	비 유 통 비 율	126.77	127.58	129.50
706	비 유 통 장 기 적 한	81.83	82.74	84.94
707	부 채 비 율	120.31	122.33	120.81
708	유 통 부 채 비 율	65.39	68.13	68.35
709	비 유 통 부 채 비 율	54.91	54.20	52.46
710	자 입 금 의 존 도	30.24	31.28	31.40
711	자 입 금 대 매 출 액	39.15	38.41	42.68
712	매 출 채 권 대 매 입 채 무	178.05	173.31	178.55
713	순 운 전 자 본 대 총 자 본	12.78	11.97	10.40

○ 한국은행(<https://www.bok.or.kr>)뉴스/자료>간행물>검색>기업경영분석

[한국은행](#)
[정책/업무](#)
[뉴스/자료](#)
[멀티콘텐츠](#)
[대국민 서비스](#)

[Home](#)
[뉴스/자료](#)

뉴스/자료

전체

기업경영분석

인쇄

초지하

유형

뉴스 및 역사

공지사항

연설 및 공언

블로그

☒ 간행물

조사연구

총 116건의 게시물이 있습니다.

검색 기간

최신순

10개

기업경영분석

2023년 기업경영분석 결과(해설 및 통계편)

기업동거편

70051

2024.10.22

국민재정정보

2024년 제 1호

국민소득총계

11370

2024.03.29

경기유동성

경기유동성지표해설(2023년판)

통계기획편

50032

2023.12.20

기업경영분석

2022년 기업경영분석 결과(해설 및 통계편)

기업동거편

55532

2023.10.24

적격심사신청서

입찰 등록 번호:

용역명:

입찰일시:

위 건 용역입찰의 적격심사와 관련하여 적격심사 자기평가표 및 제 증빙자료를 신의성실의 원칙에 입각하여 불임과 같이 작성 제출하며, 만일 제출한 서류가 허위 또는 부정한 방법으로 작성한 사실이 확인될 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조와 지방계약 예규 등에 따라 처리하여도 아무런 이의를 제기하지 않겠음을 확약합니다.

20 . . .

입찰자 주소:

회사명:

대표자:

붙임: 제출서류 목록 및 관련서류 1부.

서울00초등학교장 귀하

접수증

1. 입찰등록번호

2. 용역명:

3. 회사명

4. 제출자:

위 건 용역입찰적격심사신청서 및 관련서류를 접수하였음을 확인합니다.

20 . . .

서울00초등학교장 귀하

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



적격심사 자기평가 및 심사표

1. 심사대상용역

공고번호	
입찰일시	
용역명	
용역기간	
입찰금액	
예정가격	
제출기한	

2. 심사대상입찰자

업체명	(전화)
대표자	
업종구분	

3. 회사를 대표하는 연락책임자 인적사항

소속	
직위	
성명	
전화번호	(FAX)

4. 종합평가

(단위: 점)

구분		배점	자기평점	심사평점
계		100		
당해용역 수행능력	이행실적			
	경영상태			
	지역업체 참여도			
	보험금 지급능력			
	신인도			
입찰가격				

용역이행 실적증명서

신청인	업 체 명(상호)				대 표 자		
	영 업 소 재 지				전화번호		
	사 업 자 번 호				증명서용도		
	용역범위및기준 (면적,금액등)				제 출 처		
용역이행 실적내용	용 역 명				규 모		
	용 역 개 요						
	계 약 번 호	계약일자	계약기간	규모	이행실적		비 고
					비율(%)	실 적(원)	
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함						
	년 월 일						
	기 관 명:		(인)		(전화번호:)		
	주 소:		(FAX번호:)				
	발급부서:			담 당 자:			

- ☞ ① 민간거래실적은 세금계산서, 계약서등 증빙자료를 첨부하여야 함
 ② 용역이행실적은 입찰공고시에 제시한 용역범위 및 기준(면적, 금액등) 등의 조건에 부합되는 실적에 한하며,
 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 함
 ③ 이행실적란은 기재후 투명접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



각 서

용역명:

당사는 위 건 적격심사서류(신인도평가서) 제출에 있어 아래 기재된 사항을 사실 그대로 고지하였으며, 만약 허위로 제출한 사실이 발견된 때에는 적격낙찰자대상에서 제외, 낙찰자 결정 취소, 계약의 해제 또는 부정당업자 입찰참가자격 제한처분 등의 제재를 받아도 이의를 제기하지 않겠습니다.

아 래

- ① 최근 3년간 근로기준법 등 노동관련법령 위반으로 벌금 이상 처벌을 받은 사실
- ② 최근 3년간 최저임금법 위반으로 벌금 이상 처벌을 받은 사실
- ③ 최근 3년간 하도급대금, 장비(물품) 대금 미지급 등으로 인하여 과징금 이상 처분을 받은 사실
- ④ 최근 3년간 공정거래위원회로부터 불공정거래행위로 과징금 이상 처분을 받은 사실
- ⑤ 최근 2년간 입찰 및 계약이행과정에서의 부정행위로 부정당업자 제재처분을 받은 사실
- ⑥ 최근 3년간 고용노동부로부터 임금체불로 명단이 공개된 사실
- ⑦ 최근 3년간 남녀고용평등법 제12조 내지 제14조의2 위반으로 과태료 이상 처분 또는 벌금 이상 처벌을 받은 사실

년 월 일

주 소:

회사명:

대표자: (인)

서울00초등학교 귀하

(장애인 신규 직원 / 신규 직원 / 비정규직 정규직화) 채용 협약서

○ 공고번호:

○ 사 업 명:

○ 사업기간:

○ 채용내역

채용형태	채용인원	월 급여	근로계약기간
장애인 신규 직원	2명	000만원	2000. 0. 0.~
신규 직원	1명	000만원	2000. 0. 0.~
정규직 전환	1명	000만원	2000. 0. 0.~
		<예 시>	

당사는 ()사업 낙찰시 서울시 일자리 정책에 참여하기 위하여 위와 같이 (장애인 신규직원 / 신규직원 / 비정규직 정규직화 직원)을 채용하여 본 사업에 투입할 것이며, 발주 기관의 이행 촉구에도 불구하고 상기 내용을 이행하지 않을 경우 아래와 같이 위약금을 배상하겠으며, 부정당업자 제재 또는 계약 해지에 대해 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

※ 위약금 = {(채용 협약서에 따라 본 사업의 계약기간 동안 당사가 신규 직원에게 지급하여야 하는
노무비)-(본 사업의 계약기간 동안 당사가 신규 직원에게 실제로 지급한 노무비)}×3

20 년 월 일

업 체 명:

현장감독 확인

사업자 등록번호:

소속

주 소:

직급

연 락 처:

성명 (인)

대표이사: (인)

* 반드시 법인인감 날인

서울00초등학교장 귀하

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



근로조건 이행확약서

1. 인건비는 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준에 따라 “예정가격 산정시 적용한 노임에 낙찰률을 곱한 수준 이상의 임금”을 지급하겠습니다.

: 예 ()

: 아니오 ()

2. 「근로기준법」등 아래의 관련 법규를 준수하겠습니다.

: 예 ()

: 아니오 ()

- ① 퇴직금, 의료보험, 국민연금, 산재보험, 고용보험 등 관계법령이 정한 금액을 별도 책정하여 지급하겠습니다.

- ② 포괄적인 재하청을 하지 않겠습니다.

- ③ 「근로기준법(제107조 내지 제114조)」 및 「최저임금법(제28조)」을 준수하겠습니다.

(회사명)는 본 용역을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 근로조건 이행확약서를 제출합니다.

년 월 일

주 소:

회사명:

대표자: (인)

제출서류목록표

심사분야	연번	내 용	발행기관 (확인기관)	비 고
총 괄	1	적격심사신청서	신 청 자	별지 제1호 서식 참조
“	2	적격심사 자기평가 및 심사표	신 청 자	별지 제2호 서식 참조
경영상태	3	신용평가등급확인서 재무제표	신용평가기관 세무사	제4조 제4호 참조
신 인 도 기 타	4	그 밖에 필요한 서류	관계기관 등	별지 제4호·제5호 서식 참조
이행실적	5	용역이행실적증명서	관련협회 및 발주처	별지 제3호 서식 참조
근로조건 이행계획	6	근로조건 이행확약서	신 청 자	별지 제6호 별지 제6호의2

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



참고

계약 시 첨부 서류

계약 시 첨부 서류

○ 계약 시 구비서류

1. 산출내역서, 직접생산증명확인서
2. (법인)인감증명서 및 사용인감계(인감도장 날인)
3. 등기사항전부증명서(법인), 사업자등록증 사본
4. 차량보험증권 사본, 차량보유 현황표
5. 계약 이행 보증보험 증권
6. 청렴계약 이행 서약서
7. 직영차량 운행 각서(첨부 4종 포함)
 - 자동차등록원부 사본
 - 자동차제작증
 - 전세버스 교통안전정보 조회결과 통보서
 - 운행 기록 분석 종합진단표(해당 스쿨버스 운행 계약 건에 대한 운행기록증 제출)

○ 종료 후 징구 서류

1. 세금 계산서
2. 통장 사본
3. 국세 및 지방세 납세증명서
4. 청구서, 정산서 또는 거래명세서
5. 4대보험 완납증명서

* 모든 사본에는 원본 대조필을 명시

참고

스쿨버스 운영 안전 관련 참고자료

○ (어린이통학버스 신고) 학교 → 관할경찰서

※ 「도로교통법」 제52조(어린이통학버스의 신고 등)

- (요약) 어린이통학버스를 운영하려는 자는 미리 관할 경찰서장에게 신고하고, 신고증명서를 발급받아야 한다.

○ (안전교육) 학교장, 운전자 → 도로교통공단 안전교육

※ 「도로교통법」 제53조의3(어린이통학버스 운전자 등에 대한 안전교육)

- (요약) 어린이통학버스를 운영하는 사람과 운전하는 사람은 안전운행 등에 관한 교육을 받아야 한다.
(신규 및 정기 안전교육)

※ 도로교통공단 안전운전 통합민원(<https://www.safedriving.or.kr/main.do>)

참고

어린이통학버스의 구조 및 장치에 적용할 안전 및 성능 기준

◇ 어린이통학버스 신고를 위한 요건

관할 경찰서에 어린이통학버스로 신고하기 위해서는 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다.

첫째, 승차정원 9인승 이상의 자동차

둘째, 색상은 황색, 어린이 보호표지 부착, 좌측 옆면 앞부분 정지표시 장치, 어린이 신체구조에 적합한

승객석 좌석 안전띠 구조, 어린이 승하차를 위한 승강구, 적합한 표시등(점멸등), 후사경, 등화장치 설치

셋째, 어린이 보호표지 부착, 보험 또는 공제조합 가입, 학교 명의 또는 전세버스사업자와 계약

「도로교통법」 제2조(정의)

23. “어린이통학버스”란 다음 각 목의 시설 가운데 어린이(13세 미만인 사람을 말한다. 이하 같다)를 교육 대상으로 하는 시설에서 어린이의 통학 등(현장체험학습 등 비상사적으로 이루어지는 교육활동을 위한 이동을 제외한다)에 이용되는 자동차와 「여객자동차 운수사업법」 제4조제3항에 따른 여객자동차운수사업의 한정면허를 받아 어린이를 여객대상으로 하여 운행되는 운송사업용 자동차를 말한다.

제52조(어린이통학버스의 신고 등)

- ① 어린이통학버스(「여객자동차 운수사업법」 제4조제3항에 따른 한정면허를 받아 어린이를 여객대상으로 하여 운행되는 운송사업용 자동차는 제외한다)를 운영하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 관할 경찰서장에게 신고하고 신고증명서를 발급받아야 한다.
- ② 어린이통학버스를 운영하는 자는 어린이통학버스 안에 제1항에 따라 발급받은 신고증명서를 항상 갖추어 두어야 한다.
- ③ 어린이통학버스로 사용할 수 있는 자동차는 행정안전부령으로 정하는 자동차로 한정한다. 이 경우 그 자동차는 도색·표지, 보험가입, 소유 관계 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어야 한다.
- ④ 누구든지 제1항에 따른 신고를 하지 아니하거나 여객자동차 운수사업법 제4조제3항에 따라 어린이를 여객대상으로 하는 한정면허를 받지 아니하고 어린이통학버스와 비슷한 도색 및 표지를 하거나 이러한 도색 및 표지를 한 자동차를 운전하여서는 아니 된다.

「도로교통법 시행령」 제31조(어린이통학버스의 요건 등)

법 제52조제3항에서 “대통령령으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다.

1. **자동차안전기준에서 정한 어린이운송용 승합자동차의 구조를 갖춘 것
2. 어린이통학버스 앞면 창유리 우측상단과 뒷면 창유리 중앙하단의 보기 쉬운 곳에 행정안전부령이 정하는 어린이 보호표지를 부착할 것
3. 교통사고로 인한 피해를 전액 배상할 수 있도록 「보험업법」 제4조에 따른 보험 또는 「여객자동차 운수사업법」 제61조에 따른 공제조합에 가입되어 있을 것
4. 「자동차등록령」 제8조에 따른 등록원부에 법 제2조제23호에 따른 유치원, 학교, 어린이집, 학원, 체육시설의 인가를 받거나 등록 또는 신고를 한 자의 명의로 등록되어 있는 자동차 또는 유치원, 학교 또는 어린이집의 장이 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조제2호 가목 단서에 따라 전세버스운송사업자와 운송계약을 맺은 자동차일 것.

「도로교통법 시행규칙」 제34조(어린이통학버스로 신고할 수 있는 자동차)

법 제52조제3항에 따라 어린이통학버스로 사용할 수 있는 자동차는 승차정원 9인승(어린이 1명을 승차정원 1명으로 본다) 이상의 자동차로 한다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



어린이통학차량 안전강화를 위한 「도로교통법」주요 내용

☞ 서울시교육청 민주시민생활교육과(중전 학생생활교육과) 안전교육 안내 자료

구 분	주요내용	시행일
통학버스 범위확대 (제2조)	· 어린이가 이용하는 학생통학용 마을버스 추가	· 2015. 1. 29.
신고 의무화 (제52조)	· 모든 어린이 통학차량 신고 의무화 ※ 미신고 시 500만 원 이하 과태료 부과 (제160조제1항제7호) ※ 차량에 신고증명서 미비치 시 20만 원 이하 과태료 부과 (제160조제2항제4호) ※ 단, 학생통학용 마을버스 제외	· 2015. 1. 29. (시행 후 6개월 이내 신고)
모든 어린이 안전띠 착용 확인 의무화 (제53조)	· 탑승한 모든 어린이 안전띠 착용확인 의무화 ※ 미착용 시 20만 원 이하 과태료 부과 (제160조제2항제4의2호)	· 2015. 1. 29.
보호자 탑승 의무 강화 (제53조)	· 모든 어린이 통학차량의 신고의무화로 어린이통학에 이용되는 모든 차량은 보호자 탑승 의무(처벌규정) 적용 ※ 미탑승 시 20만 원 이하 벌금 부과(제156조제8호)	· 2015. 1. 29. ※ 학원 및 체육시설에서 운영하는 승차 정원 15인승 이하 어린이 통학버스(2017.1.29)
안전교육 의무규정 강화 (제53조의3)	· 신규·정기교육(2년) 의무화, 처벌규정 신설 (안전교육 미이수 운전자에게 어린이 통학버스를 운전하게 하여서는 안 됨) ※ 미이수 시 20만 원 이하 과태료 부과 (제160조제2항제4의3호, 제4의4호)	· 2015.1.29
법규위반, 사고발생 정보제공 (제53조의4)	· 법규위반 및 사고발생 시 정보제공* * 경찰서장→교육감독기관	· 2015. 1. 29. 이후 최초위반 행위부터
어린이 하차확인 의무규정 강화 (제53조제4항)	· 어린이통학버스 운전자의 어린이 하차 확인 의무 시행 (운행종료 후 반드시 어린이가 모두 하차하였는지 확인해야 함) ※ 위반 시 범칙금(승합 13만원, 승용12만원)과 벌점 30점 부과 (제156조, 동시행령 별표8, 동시행규칙 별표28)	· 2017. 6. 2.
어린이통학버스 하차확인장치 작동 의무화 (제53조제5항, 제156조)	· 어린이통학버스 하차확인장치 작동 의무화 규정 신설 ※ 위반시 20만원 이하의 벌금 또는 과료 (제156조 제9의2에 따른 ‘하차 확인 장치 작동 의무화’)	· 2019. 4. 17.

※ 기타 사항

- 학교안전공제중앙회(<http://www.ssif.or.kr>) ‘어린이 통학차량 관리시스템’에 차량 정보 입력 및 수시 업데이트
- 차량 운전자·운전자 안전교육은 도로교통공단(<https://www.safedriving.or.kr/main.do>) ‘어린이 통학버스 안전교육’ 신청 및 교육 이수

발주계획 등록 화면

기본정보

입주구분

일반용역

*발주기관

서울특별시00교육청 서울00초등학교

*발주시기

2025/04

연

*조달방식

중랑조달

자체조달

*계약단위

제원 건설

*국제입찰대상 여부

대상

비대상

입찰방법

합성

비합성

*참가계약여부

신규

참가

*사업명

용역규모

*예산액

₩

담당부서 정보

*담당부서명

행정실

*담당자

*전화번호

비고

제일첨부

전체 0건

원본

4

이전

다음

선택삭제

4

제일추가

☐

파일명

파일크기

태리다가 없음

원래 용량 0 / 1,024MB

* 첨부파일 용량은 파일당 30MB 이하입니다.

등록

공시알림주제해독서

최근등록정보해독서

재공

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 신규 > 발주계획

① 기관명: 서울00초등학교

② 조달방식: 자체조달 → 기관자체 집행이므로 자체조달 선택

③ 용역명: 2000년 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역 입찰 공고

④ 예산액: 00,000,000원 → 예산액 입력 담당부서, 담당자, 전화번호 입력후 저장

※ 근거: 지방자치단체 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제 43조 및 시행령 제124조

TIP

등록공고, 변경공고, 취소공고, 재공고 이해

공고정보

- 등록공고: 최초 공고
 - 변경공고: 최초 공고문을 수정할 때 이용
 - 취소공고: 게시한 공고문을 취소할 때 이용
 - 재공고: 입찰이 성립하지 않거나 낙찰자가 없는 경우, 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우 같은 조건으로 공고할 때 이용
- * 재공고는 나의 공고관리에서 기존 공고를 클릭하여 선택하여 기간만 연장하는 것을 말함.

국내/국제 입찰사유

- WTO 계약실적 보고 의무와 관련하여 국내/국제 입찰구분에 따른 입찰사유를 입력
- 관련근거(지방계약법 제5조, 특례규정 제3조)에 의한 국내/국제입찰 사유 선택
- WTO수익계약사유: 교육청은 국제입찰 비대상 기관이므로 별도 선택 안함

사전규격 등록 화면

기본정보

발주계획통합번호

계약요청접수번호

업무구분

일반용역

*사전규격명

*수요기관

*공고기관

*참조번호

*SW사업대상

대상

비대상

*배정예산액
(부가세포함)

원

*의견등록마감일시

2025/04/13

23:59

*납품(납수)기간
(납품일수)

일

(작수 주)

0

일 마차)

파일첨부

전체 0건

↑ 위로

↓ 아래로

← 선택삭제

→ 파일추가

파일명

파일크기

태워내기 실패

현재 용량 0 / 1,024 MB

첨부파일 용량은 최대 30MB에 한합니다.

등록

저장

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 신규 > 사전계획

① 발주계획 통합번호: 돋보기 버튼 선택

② 사전규격명: 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역 입찰공고

③ 배정예산: 배정예산 입력

④ 납품기한: 납품완수일 입력

⑤ 의견등록마감: 5일간(긴급 3일간)

⑥ 파일첨부: 과업지시서, 제안요청서 등

※ 근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 제9조의2 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

입찰공고 등록 화면

나라장터

전자계약관리시스템

Smart City Case e-Procurement System

🔍

👤

📁

e-고객센터

원격지원

별주

입찰

계약

이행

공사지문

조달총괄관리

공통

이메일관리

운영자

☰

🏠

입찰

▼

입찰공고

▼

계약방법검토

▼

계약방법검토

🔖

🔖

1

담당자 속지사항

★ 「중소기업제품 구매촉진 및 판권지원에 관한 법률」 제 42조 소기업·중소기업인 및 중소기업 소유로 입찰에 참가한 계약자를 제외하고 입찰 공표하는 등 부적합한 사항이 발견되었습니다.

...

📄

요청사항 등록변경일 : 2024/10/22 09:34:48

계약방법검토

*업무구분

물류

일반유역

기술유역

공사

기타

업무여부

✓ 의사

✓ 리스

*계약입구분

국가계약법

지방계약법

차제기준

*계약방법

제한경쟁

*계약유형

총액계약

*수령가격

82,636,262 원

계약 수령가격은 낙찰방법제부기준에 결정할 최저가에 입찰하는 가격에 따라야 합니다. 실제 수령가격 정보는 물품, 일반유역, 기술유역(일반집합)/별, 공사(단종/제기/참가) 별다 수령가격 항목에 참고해 주시기 바랍니다.

*낙찰방법

가격최저가

*낙찰방법제부기준

관리규정(기타)

관리규정의 수거장서(총정당적)

*조달호

제2조제2제1항1호-202110295 [관리지문입 사할림] 소기업,소상공인제품

*심판고여부

심판고

모래공고

심판고여부는 추후 변경에 불가하나, 관해서정을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.

목록

다음

- 입력화면: 나라장터 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 신규 > 계약방법검토
- ① 업무구분: 일반응역
 - ② 계약법구분: 지방계약법
 - ③ 계약방법: 제한경쟁
 - ④ 계약유형: 총액계약
 - ⑤ 추정가격: 부가가치세를 제외한 가격 입력
 - ⑥ 낙찰방법: 적격심사제
 - ⑦ 낙찰방법세부기준: 관리규정외(기타)
*서울특별시일반응역적격심사세부기준이므로 관리규정외(기타) 선택
 - ⑧ 조항호: 해당기준에 맞는 법령 선택
 - ⑨ 공고종료: 실공고 *연습의 경우에 모의공고 선택해서 진행가능

입찰공고 등록 화면

연관정보

사전규격등록번호

X

✓ 사전규격미등록

발주계약번호

X

수요기관정보 전체 1건

No

수요기관

담당자명

부서

전화번호

팩스번호

1

공고일반

공고유형번호

*입찰공고번호

T258K0072939

-

000

유사공고 조회

*참조번호

*공고일부

등록공고

변경공고

원수공고

재공고

*입찰방식

입찰방식

선택하세요

*국내/국제입찰 여부

국내입찰

국제입찰

*국내/국제입찰 사유

입찰사유를 선택하세요

*중앙조달대상 계약여부

예

아니오

간접조달여부

✓ 간접공고

WTO종목번호

WTO종목번호를 선택하세요

*공고기관

서울특별시청부교과청 산하중학교

*공공조달 분류명

*공고명

계약 및 입찰방식

*낙찰하한율 (%)

% 낙찰하한율을 확인하여 주시길 바랍니다.

목록

다음

입찰사유

- 입력화면: 나라장터 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고작성(계약방법검토)
- ① 사전규격등록번호: 돋보기 클릭해 선택
 - 지방계약법 제9조의2, 시행령 제32조의2에 따라 입찰에 부치는 경우에는 입찰공고 전에 물품 및 용역의 구매규격을 업계에 사전공개 해야 함
 - 지방계약법 시행령 제32조2(구매규격 사전공개)에 따라 추정가격이 5천만원 미만인 용역 생략 가능
 - ② 발주계획통합번호: 사전 등록한 발주계획 돋보기 클릭 후 선택, 입찰공고번호: 자동부여
 - ③ 수요기관정보: 수요기관 및 담당자 정보 입력
 - ④ 참조번호: 기관의 공고번호 혹은 공문서 번호 입력
 - ⑤ 공고정보: 등록공고(최초 공고)
 - ⑥ 국내/국제입찰구분: 국내입찰
 - ⑦ 국내/국제입찰사유: 국제입찰비대상(고시금액이하 또는 대상기관아님) → 교육청은 대상기관아님
 - ⑧ 공공조달 분류명: 도로여객운송서비스
 - ⑨ 공고명: 공고명 입력 → 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역
 - ⑩ 낙찰하한율: 87.745%으로 수기로 입력(추정가격 2억원 미만 서울특별시일반용역적격심사세부기준)

입찰공고 등록 화면

입찰공고작성(일반용역)

계약방법선택

계약방법선택도수정

공고개문항목 (한)

입찰장제

기타

입찰장제

*재입찰여부

허용

허용

*입찰서 접수
개시 일시

입찰서 접수
마감 일시

*계약(입찰)일시

(입찰일과 특수(사)시간 제외) 해당 공고 계약 체결시점을 준수해 주시기 바랍니다.

*입찰장제

국가종합전자조달시스템(나라장터)

*입찰참가자격
통제여부

입찰보증서접수
제출일시

*공동수급협정서
접수 및 구성방식

공동수급협정서
접수 및 구성방식

*공동수급협정서
제출여부

공동수급협정서
제출여부

*동가입찰 낙찰자
자동추첨프로그램

이용

이용

공동사업제출

*공동사업제출여부

예

아니오

입찰자격

*지역제한

제한

제한

*제한제한

제한

제한

*실적제한여부

예

아니오

○ 입력화면: 나라장터 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고작성(일반용역)

① 재입찰여부: 허용(유찰될 경우를 대비해 허용에 체크)

② 입찰서 접수개시일시, 접수마감일시: 발주기관에서 정한 접수개시와 마감일시 입력

③ 동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램: 이용, 공동수급협정서 접수 및 구성방식: 없음 선택

④ 실적제한여부는 '아니오'로 선택, 지역제한: 서울특별시

* 용역의 최종결과물 납품지가 소재하는 시도의 관할구역 안에 법인등기부상 본점 있는 자 (개인사업자인 경우 해당사업에 관한 사업자등록증이나 관련법령에 따른 허가인가면허등록신고 등 관련서류의 사업자 소재지를 말한다) 이므로 서울특별시로 제한함.

TIP

입찰서 접수 개시일시와 마감일시, 동가입찰 자동추첨 안내

① 입찰서접수개시일시 및 입찰서접수마감일시

- 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제2조제2항 규정에 의거 전자입찰서 제출기간은 입찰서접수개시일부터 마감 일시까지 48시간 이상 확보

- 제3항 규정에 의거 전자입찰서의 제출마감 일시를 근무일의 오전 10시부터 오후 5시까지 설정

② 개찰(입찰)일시: 제4항의 규정에 의거 개찰 일시는 전자입찰서의 제출마감 일시부터 1시간이 지난 때로 자동 설정, 점심시간(12:00~13:00)은 개찰불가로 다른 시간으로 설정

③ 동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램: 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서(조달청 고시)

제15조 제2항에 의거 프로그램을 이용할 시 입찰공고에 내용을 명시

- 이용: 전자조달시스템을 통한 자동 추첨 방식으로 낙찰자를 결정

- 별도추첨: 시스템에 의한 추첨방식을 적용하지 않고 별도(수기) 추첨하여 진행

입찰공고 등록 화면

투찰제한-업종제한 전체 1건

—

선택제

+

별추가

^

☐	No	그룹	업종
☐	1	A그룹	여객자동차운수사업(구역여객자동차운송사...

←

→

대리자가 없음

그룹별 공통업종 전체 0건

—

선택제

+

별추가

^

☐	No	제한업종
--------------------------	----	------

투찰제한-업종별 제한을 전체 0건

—

선택제

+

별추가

^

☐	No	그룹	업종	금액(원)	비율(%)
--------------------------	----	----	----	-------	-------

←

→

대리자가 없음

예가

*예비가격양식

복수예가

※예비가격갯수

15

*추첨예비가격갯수

4

*예비가격작성프로그램

예비

별도작성

*예비가격작성이부

산금작성

해당없음

*예비가격재무관

재무관

Q

X

*배정예산

74,399,999 원

*사업금액 (추정가격 +부가가치세)

74,399,999 원

*추정가격 (부가가치세 포함액)

67,636,363 원

*추첨가격 부가가치세

5,763,636 원

면세사업여부

예

아니오

목록

이전

다음

삭제

임시저장

○ 입력화면: 나라장터 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고작성(일반용역)

① 투찰제한: 업종 제한 → 여객자동차운송사업(구역여객자동차운송사업-전세버스) 선택 (전세버스로 검색)

② 예가방식: 복수예가

③ 배정예산: 74,400,000 추정가격: 67,636,363(부가가치세 제외한 금액 자동 입력)

④ 첨부파일: 공고문, 과업지시서 파일 선택후 저장 버튼 선택

TIP

복수 예가, 단일 예가, 비예가 이해하기

- 단일예가: 기초금액, 복수예가, 번호추첨 과정 없이 학교장이 예정가격을 확정
- 비예가: 예정가격을 작성하지 않음(기초금액 없이 제출한 견적 중 최저가 선정)
- 복수예가: 기초금액을 공개하고 15개의 복수예비가격을 생성한 뒤 투찰업체의 번호추첨을 통하여 예정가격을 생성
- 배정예산: 사업을 추진하기 위해 배정된 예산
- 추정가격: 예산에서 부가가치세를 제외한 금액, 배정예산 입력하면 자동 계산

128



입찰공고 개찰 화면

[입찰결과]	
입찰공고번호	20200211139-00
참조번호	항등호-1288(2020.2.7.)
공고명	2020학년도 서울합동초등학교 스쿨버스 입찰 용역 업체 선정
공고기관	
수요기관	
참관인	모인인
실제개찰일시	2020/02/17 11:08
복수예비가 및 예정가격	보기
적격심사결과	
유의사항	1. 아래 비교의 「적격점수미달」 항목은 시공경험 및 경영상태 등 수행능력 평가는 예정한도를 적용하고 자재 및 인력조달 가격의 적정성 평가가 미흡함을 합산한 평가결과입니다. 2. 사전판정 과정에서 무적격 처리된 업체의 투찰금액과 투찰률은 표시되지 않습니다. 판정관련 문의는 해당 공고의 입찰 집행관에게 문의하시기 바랍니다.

[개찰 순위] ※ 사업자등록번호		검색		[참여업체수 : 4건]				
순위	사업자등록번호	업체명	대표자명	입찰금액(원)	투찰금(%)	추첨번호	투찰일시	비고
				74,000,000	99.632	15 02	2020/02/17 09:33:16	
				74,350,000	100.103	04 08	2020/02/17 09:35:58	예가초과
				74,351,000	100.105	07 04	2020/02/17 09:22:00	예가초과
								전자입찰 취소 신청

- ① 1순위: 적격
- ② 2순위: 예가 초과
- ③ 3순위: 예가 초과
- ④ 4순위: 전자입찰 취소 신청 일 때
1순위 업체가 적격 점수 95점 이상일 경우에는 낙찰자 선정 가능
(서울특별시일반용역적격심사세부기준에 따라 추정가격10억원미만은 종합평점 95점이상인자)
입찰 성립 요건: 2인 이상의 유효한 입찰일 경우에 성립
* 개찰결과 예가 초과, 낙찰하한선 미달은 입찰 성립 요건에 영향을 미치지 않음
예) 1순위 정상 2순위 낙찰하한선 미달: 유효한 입찰, 1순위 정상 2순위 예가 초과: 유효한 입찰

TIP

낙찰자 결정 이해 (예시)

1. 용역명: 서울00초등학교 스쿨버스 입찰 공고
2. 낙찰하한율: 87.745%
3. 적격심사 통과 점수: 95점 이상
4. 적격심사 결과: 1순위 업체 94.5점, / 2순위 업체 94.9점/ 3순위 업체 95점: 3순위 업체 낙찰자 선정
5. 개찰결과: 4개 업체 모두 참가 자격이 있음

순위	업체명	투찰금액	적격심사 점수	비고
1	000	75,225,000	94.5	
2	000	75,230,000	94.9	
3	000	75,235,000	95	낙찰자 선정
4	000	75,240,000		

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



적격심사 요령

적격심사는 계약담당자가 예정가격 이하로서 최저가로 입찰한 순으로 심사하여 추정가격 10억원 미만인 용역은 95점 이상인자를 낙찰자로 정하도록 되어 있으며, 원가계산에 의하여 단순노무종사원 노임단가를 적용한 청소·검침·시설물경비·시설물관리 등의 용역으로서 단순노무에 의하여 이행되는 용역의 경우에는 종합 평점이 95점 이상인자를 낙찰자로 정하도록 되어 있습니다.

* 입찰계산식: $90 - 20 \times | (88/100 - \text{입찰가격}/\text{예정가격}) \times 100 |$

- 입찰가격이 예정가격 이하로서 100분의 88.25 이상인 경우의 평점은 85점으로 한다.

(서울시 일반용역 적격심사세부기준 p.18)

예) 추정가격 2억 원 미만의 용역의 경우, 신용평가 10점 소기업 소상공인 0.5점 가점, 여성기업 0.5점, 장애인기업 1점, 사회적기업(고용노동부 지정) 2점. 소기업 2점, 사업 현장(자치구)에 소재한 소기업 2점, 임금채불 -1점 이라고 가정할 때

예) 예정가격이 74,400,000원이고, 입찰가격이 65,282,280원이라고 가정할 때

신용평가가 10점일 경우에는 입찰가격은 $90 - 20 \times | (88/100 - 65,282,280/74,400,000) \times 100 |$
= 95점(가격점수 85점, 신용평가 6점, 신인도는 수행능력 배점한도에서 최대 4점 가능함.)

입찰가격	(수행능력 배점한도 범위 내에서 합산 적용)										
	경영상태 수행능력	신인도									
		희망기업				소상공인	소기업	사업현장\ (자치구) 소재한 소기업	임금채불	합계	인정 신인도
		여성기업	장애인	사회적 기업	소계						
85	6	0.5	1	2	2	0.5	2	2	-1	5.5	4

* 희망기업 소계는 총 3.5점이지만 심사분야중, "희망기업(중증장애인 생산시설, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업)의 경우, 배점 2점, 중복하여 평가할 수 없고, 그 중 높은 평점 한가지만 적용되므로 2점만 적용

* 신인도 점수 산정결과 수행능력 배점한도를 초과하는 부분은 적용하지 아니한다. (인정 신인도 4점)

(입찰가격 85점 + 신용평가 6점 + 신인도 4점 = 95점)

낙찰자 결정

내부결재

수신자 내부결재

제 목 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역 적격심사 결과 보고 및 낙찰자 결정

1. 관련: 서울00초등학교- 000(2000. 0. 0.)
2. 우리 학교 스쿨버스 운행 용역 입찰 건에 대한 적격심사 결과에 따라 다음과 같이 1순위를 낙찰자로 결정하고자 합니다.
 - 가. 용역명: 서울초등학교 스쿨버스
 - 나. 예정가격: 금74,400,000원
 - 다. 계약금액: 금73,500,000원
 - 라. 개찰 1순위 업체

상호명	대표자	투찰율(%)	투찰금액(원)
(주) 00 관광	0000	87.745%	73,500,000

붙임 적격심사 보고서 1부. 끝.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

계약체결 - 예시안

내부결재

수신자 내부결재

제 목 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역 계약 체결

1. 관련: 서울00초등학교- 000(2000. 0. 0.)
2. 입찰 공고 개찰 결과 다음과 같이 계약 체결하고자 합니다.
 - 가. 계약체결: 서울00초등학교 스쿨버스 운행 용역 계약
 - 나. 계약금액: 금73,500,000원
 - 다. 계약상대자: (주) 00 관광 0000
 - 라. 계약일자: 2000 . 0. 0.
 - 마. 용역기간: 2000 3. 1. ~ 2000. 2. 28. (1년간)
 - 바. 계약방법: 나라장터 전자계약

붙임 1. 용역계약서 초안 1부.
2. 계약설(별첨) 각 1부. 끝.

04

Q & A

05

용역계약
일반



3

소규모테마형교육여행 및 수련활동

가. 소규모테마형교육여행·수련활동 용역계약의 개요

1. 사업계획 수립	• 기본계획 수립, 원가계산서, 과업설명서 작성(상세일정, 제한조건, 식사, 주요프로그램, 숙소 학생 배치계획 등)											
2. 예산집행 수립	• 세부계획 수립, 추정가격 작성 • 수련활동: 수련비(숙식, 프로그램 운영비 등), 교통비 • 소규모테마형교육여행: 총경비(숙식, 체험비, 입장료, 교통비 등)											
3. 계약 방법 결정	• 수련활동: 수련비와 교통비 각각을 아래 기준에 따라 계약 방법 결정 • 소규모테마형교육여행: 총경비를 기준으로 위탁여행업체 계약 방법 결정											
4. 사전규격공개	• 계약담당자는 입찰공고에 앞서 일정기간 구매규격을 사전 공개해야 함. - 공개대상: 추정가격 5천만 원 이상 용역(수의계약 대상 제외) - 공개기간: 5일, 긴급인 경우 3일 - 공개장소: 전자조달시스템(G2B)											
5. 공고	<table><tr><th>구분</th><th colspan="2">공고기간</th></tr><tr><td>수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)</td><td colspan="2">3일 이상(토요일, 공휴일 제외)</td></tr><tr><td>일반입찰(제한입찰)</td><td rowspan="2">입찰서 제출 마감일의 전날부터</td><td>7일 전(긴급-재공고: 5일 전)</td></tr><tr><td>2단계입찰</td><td>추정가격 1억 미만: 10일 전 1억 이상~10억 미만: 20일 전</td></tr></table>	구분	공고기간		수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)	3일 이상(토요일, 공휴일 제외)		일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터	7일 전(긴급-재공고: 5일 전)	2단계입찰	추정가격 1억 미만: 10일 전 1억 이상~10억 미만: 20일 전
구분	공고기간											
수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)	3일 이상(토요일, 공휴일 제외)											
일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터	7일 전(긴급-재공고: 5일 전)										
2단계입찰		추정가격 1억 미만: 10일 전 1억 이상~10억 미만: 20일 전										
6. 개찰, 적격심사 및 낙찰자 결정	• 수의계약안내공고(2인이상 전자견적제출) - 추정가격 2천만원 이하: 낙찰하한율 90% - 추정가격 1억원 이하 2천만원 초과: 낙찰하한율 88% • 일반입찰(제한입찰): 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 해당 계약이행 능력 심사 • 2단계입찰: 1단계 제안서 통과 업체 중 예정가격 이하 최저가 낙찰											
7. 계약 체결	• 계약보증금(10% 이상), 인지세, 낙찰자 통지 후 10일 이내											
8. 착수	• 착수신고서, 용역공정예정표, 산출내역											
9. 선금지급	• 계약금액의 최대 70%까지 지급 가능, 채권 확보[선금 보증서] ※ 계약상대자로부터 선금지급 요청이 없는 경우 → 선금 미지급											
10. 과업내용의 변경 계약금액의 조정	• 발주기관과 계약 상대자 간의 합의가 있는 경우 과업내용의 변경에 따른 계약 금액의 조정은 가능하며 다만, 변경 후 학생 1인당 부담하는 경비가 증가하는 경우(기존 심의받은 1인당 부담 금액을 초과하는 경우) 원칙적으로 학교운영위 원회 심의를 거쳐야 함.											
11. 계약이행 지체	• 지연배상금(용역 0.13%, 운송 0.25%)											
12. 용역완성의 검사	• 완료검사원, 검사(완료 통지 받은 날부터 14일 이내)											
13. 대가 지급	• 청구 받은 날로부터 5일 이내 • 국세, 지방세 납세증명(G2B 확인 가능, 수의계약 생략) • 4대보험 완납 증명서(G2B 확인 가능)											

수련활동·소규모테마형교육여행의 운영 및 계약 형태

● 소규모테마형교육여행의 운영 및 계약 형태는 대부분 다음 세가지 중에 하나에 해당

- **위탁안함**: 숙박, 운송, 식사, 체험비, 입장료 등 모두 학교에서 직접 계약하고 운영
- **일부위탁**: 숙박, 식사, 체험비, 입장료 등은 여행사에 위탁하고 학교가 운송업체만 별도로 선정하여 계약하고 운영(이 경우에도 위탁여행사 선정 계약은 기준으로 계약방법을 결정해야 함)
- **일괄위탁**: 숙박, 운송, 식사, 체험비, 입장료 등 모두 여행사에 위탁 계약

● 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따라 분할계약 금지(단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 계약하는 행위 금지)

분할계약에 해당하는 경우	분할 계약에 해당하지 않는 경우
입찰할 때는 일괄위탁여행업체를 선정하고 난 후, 계약서 작성은 학교가 숙박, 식사, 체험비, 입장료 등을 각각 개별업체와 계약서를 작성하고 여행사는 입찰할 때와 달리 중간알선만 하는 형태	1개교에서 4개팀으로 나누어 운영하는데, 3개 팀은 여행사에 위탁운영하고자 하고, 1개팀은 여행사에 전혀 위탁하지 않고 학교가 직접 운영하는 경우, 3개팀만 여행사 위탁운영하는 것은 분할 발주에 해당된다고 볼 수 없음. 단, 이 경우에도 3개팀을 여행사에 위탁운영 하는 계약 방법은 4개팀 전체의 사업비 총액을 기준으로 계약 방법을 결정
숙박, 식사, 운송은 학교가 각각 개별업체와 계약하고, 체험비와 입장료 등 프로그램 운영만 위탁여행사와 수의 계약하는 형태	

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

TIP

소규모테마형교육여행지원센터 이용

- 수련활동·소규모테마형교육여행 자료 및 서식은 서울시교육청에서 운영하는 소규모테마형교육여행 지원센터(<http://gogo.sen.go.kr>)를 참고

*로그인은 교육부GPKI인증서로 가능



05

용역계약
일반



사례 1) 00학교 2000학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁 용역 계약 요청

수신자: 내부결재(사업담당자)

제 목: 00학교 2000학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 업체 선정 요청

1. 관련: 서울00초등학교-00(2000.0.0)
 2. 2000학년도 0학년 소규모테마형교육여행을 위하여 관련 계획을 학교운영위원회 심의 완료하였으므로 아래와 같이 위탁 용역 업체 선정 요청을 하고자 합니다.
 - 가. 여행기간: 2000년 00월 00일(○) ~ 00월 00일(○)(○박○일)
 - 나. 예정인원: 00명(인솔교사: 0명 포함)
 - 다. 차 량 수: 45인승 0대
 - 라. 여행장소: 제주도 일원
 - 마. 기초금액: 금00,000,000원
- ※ 참고사항
- 1) 중식: 도시락 배제, 반드시 현지 식당을 이용한 식사 제공(1식에 0,000원 정도의 식사)
 - 2) 여행자보험 가입: 1인당 (0)억 원 이상
 - 3) 요청내역: 숙박비(○박 ○식), 버스비, 여행자보험료, 입장료 및 관람료, 의료비, 레크레이션 경비, 제세공과금, 안전요원, 야간경비, 현지가이드비용 등 기타 잡비를 포함한 경비 일체 (부가가치세 포함)

- 붙임 1. 과업내용서(계약 특수조건 포함) 1부.
2. 제안요청서(제안서 평가 항목 및 배점기준 포함) 1부.
 3. 업체 견적서 2부. 끝.

유의사항

- 수련활동·소규모테마형교육여행과 관련하여 업체로부터 어떤 형태로든 직무관련 공무원이 직무와 관련하여 직무관련자로부터 금품, 향응, 편의(교통, 숙박) 등을 제공받을 수 없음
- 업체에게 무상 인원을 요구 또는 지원 받아서는 안 되고 학교회계예산에 편성하여 지원(학부모 답사 경비 포함)
- 인솔교원의 숙박비, 식비 등은 학교운영비에서 업체에 일괄 송금한다.
[관련근거: 국가청렴위원회 행동강령운영과-1312(‘05.09.30)]
- 중간알선업자를 계약상대자로 하는 계약 금지
- ‘여행업 표준약관’ 및 ‘소비자분쟁해결기준’ 등을 참고하여 <계약 연기 및 취소 등 변경요건>에 관한 사항 특수조건에 포함

소규모테마형교육여행 제안서평가 심사배점표 (2단계입찰 예시)

구분		평 가 항 목		등급 및 배점 기준				평가 점수
				최우수	우수	보통	미흡	
기술 능력 평가	객관적 평가 (35점)	수행경험 (12점)	1. 최근 3년간 소규모테마형교육여행 수행실적(입찰 공고일 기준 최근 3년동안 완료한 초·중·고·특수학교 소규모테마형교육여행(수학여행) 용역수행 실적) -최우수: 10회 이상 -우수: 7회~9회 -보통: 5회~6회 -미흡: 5회 미만	12	10	8	6	
		경영상태 (12점)	2. 경영상태 평가(신용평가등급) -최우수: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A0, A- -우수: BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB0, BB- -보통: B+, B0, B- -미흡: CCC+ 이하(미제출 포함)	12	10	8	6	
		인력보유 (11점)	3. 수행조직 및 수행자 자격 소지여부					
			3.1 수행조직(6점) (최우수:7명 이상, 우수:5명~6명, 보통:3명~4명, 미흡:2명 이하)	6	5	4	3	
		3.2 자격 소지여부(5점) (최우수:7명 이상, 우수:5명~6명, 보통:3명~4명, 미흡:2명 이하)	5	4	3	2		
	주관적 평가 (65점)	4. 제안사의 부문별 수행능력(20점)						
		4.1 구성의 독창성, 이행가능성 및 자료집의 충실도	10	8	6	4		
		4.2 여행 일정과 체험활동 수요자 요구 부합도, 교육적 효과	10	8	6	4		
		5. 숙박시설 수행능력(부대시설 포함)(20점)						
		5.1 객실등급, 위치, 편의시설	5	4	3	2		
		5.2 수용계획의 적정성(객실면적 및 객실당 배정인원)	5	4	3	2		
		5.3 숙박업체 식사메뉴(조·석식 등 식단표) 및 식당 위치, 수용인원(좌석수), 위생안전, 가격 등	5	4	3	2		
		5.4 학생 지도의 용이성 및 안전성 - 총 또는 구역 단독 수용 여부(타학교 및 일반인과 섞이지 않고 수용 여부) - 남녀 각기 다른 층 사용 여부	5	4	3	2		
		6. 교통 및 식사 제공 능력(15점)						
		6.1 식사 제공 능력(외부 현자식): 메뉴, 좌석수, 위치, 위생안전, 가격 등)	5	4	3	2		
		6.2 최신 차량 제공 능력, 팀별 차량이 동일 회사인지 여부 및 안전성	5	4	3	2		
		6.3 운송수단 등 현지 교통계획의 적정성(항공운송을 포함하는 경우 제공 항공권의 적정성 또는 기 확보된 항공권 수용 가능 여부 등)	5	4	3	2		
		7. 행사진행의 안전성 및 질적 수준(10점)						
		7.1 행선지별 안전계획 제시 여부, 보험가입 현황	5	4	3	2		
7.2 안전요원, 야간경비요원 배치 계획의 적정성 여부 등		5	4	3	2			
제안 업체 총 평점 합계				100				

※ 정성적 평가 점수 산정방법: 위원별 합계점수 중 최고점수와 최저점수를 준 위원은 제외하고, 나머지 위원의 합계점수를 산술평균 하되, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외

※ 낙찰자 결정 이전에 부도·파산·해산·영업정지 등의 상태에 있는 경우에는 부적격 처리함

※ 2단계입찰 시 권장사항

- 제안서 설명회 개최 가능

* 블라인드 평가 및 업체의 장시간 대기방지 대책 마련(설명회 참석 업체 수에 따라 시간배정 사전 안내 등) 권장

- 사회적 경제기업(중증장애인생산품생산시설, 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업), 배려기업(장애인표준사업장, 여성기업, 장애인기업) 우대

• 방법: 정량적 평가항목에 반영 및 가점 부여(「서울특별시교육청 계약업무 처리지침」)

- 정량적 평가항목은 3개 이상 설정하고, 배점한도는 정량적 평가 배점의 35%를 초과하지 않도록 함

- 정성적 평가항목은 3개 이상 설정하고, 배점한도는 정성적 평가 배점의 35%를 초과하지 않도록 함

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



나. 2단계 입찰(규격·가격 동시입찰) 계약업무

- 담임교사와 학생의 토의·토론 및 학부모 동의(의무사항)
⇒ 기본계획 수립

**활성화위원회 협의
학교운영위원회심의**

* 입찰조건 및 제한조건 포함

* 사전규격 공개 내용: 과업내용서, 제안요청서 등

기본계획수립

**기초금액 및
제안 요청서 작성**

**발주계획 등록
사전규격 공개**

전자입찰 공고 게시

**제안서 및
가격입찰서 제출**

**제안서 평가
(제안서 평가전 답사를
실시하여 제안서 평가에
반영 권장)**

적격업체 통보

가격 개찰

낙찰자 결정 및 통보

계약체결

이후 절차는 1인계약과 동일

- 학교운영위원회 조례 제11조 제2항
학부모 의견수렴 실시

- 거래실례가격, 견적가격 등 사업부서와
계약부서는 협의하여 계약 방법 결정
- 제안서 평가항목 및 배점기준 포함

- 추정가격 5천만원 이상 사전 규격 공개
- 공개기간 5일간(간급:3일간)

- 입찰 제출서 마감일
추정가격 1억원 미만: 10일전
추정가격 1~10억원 미만: 20일전
간급입찰, 재공고입찰: 10일 전
- 기초금액 입력(예정가격은 자동 작성됨)

- 제안서: 업체가 학교에 직접 제출
- 가격입찰서: 업체가 G2B를 통하여 접수
- 2개 업체 이상
- 1개 업체이하일 경우 재공고 또는 재입찰

- 제안서 설명회 개최 가능
- 평가결과 80점 이상 적격업체 선정
- 80점 이상 업체 2개 이상 선정 권장
※ 서울특별시교육청 청렴도 제고를 위한
- 활성화위원회에서 정성·정량적 평가¹⁾
- 정량적 평가는 구체적인 수치에 따라 평가
(계약담당자 협조)

- 계약부서에 적격업체 통보

- 계약부서는 적격자로 통보된 자에 한하여
가격입찰서 개찰

- 예정가격 이하 최저가격 입찰자로 선정
(낙찰)

- 낙찰자 결정일로부터 10일 이내

* 부적정 평가사례

- '상위 2개업체 적격처리'는 부적정함
(‘80점이상 업체는 모두 적격처리’
해야함)
- 제안서 평가시 정량적 평가 분야를
구체적인 수치에 근거하지 않고
주관적으로 평가한 경우는 부적정



계약방법 결정

제목: 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 계약방법 결정

1. 관련: 서울00초등학교-000(2000.0.00)
2. 2000학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 계약방법을 다음과 같이 결정하고자 합니다.
 - 가. 건명: 2000학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역
 - 나. 기간: 2000.00.00. ~ 2000.00.00. (0박0일)
 - 다. 기초금액: 금00,000,000원
 - 라. 계약방법: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조제3항에 따른
2단계 입찰(규격·가격 동시입찰). 끝.

※ 추정가격은 인솔교직원 비용을 포함하여 모든 사업비를 기준으로 산정

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

TIP

발주계획등록 및 사전규격등록

- 발주계획등록
 - 지방계약법 시행령(제124조)에 따라 나라장터를 통해 분기별 발주정보를 사전에 공개하도록 규정. 단, 소액수의 안내공고 건은 발주계획등록 없이 입찰공고 게시 가능
- 사전규격등록
 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 의거 계약담당자는 법 제9조의2, 시행령 제32조의2에 따라 입찰에 부치는 경우에는 입찰공고 전에 용역의 구매규격을 업계에 사전공개 열람하도록 하여 구매규격에 관한 의견을 제시할 수 있도록 함으로써 입찰 참여 기회균등과 공정한 경쟁을 유도하여야 한다. 다만, 추정가격 5천만원 미만이거나, 해당 연도에 1회 이상 구매규격 사전공개를 실시한 용역은 생략 가능
 - 구매규격 사전공개는 5일간으로 하고, 지정정보처리장치(나라장터, 학교장터 등)를 통해 공개한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 3일간 공개할 수 있다.

04

Q & A

05

용역계약
일반

- 1) 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성·운영 관련 유의사항
지방계약법 시행령(대통령령 제32910호(2022.9.20.)) 제18조(2단계 입찰) 제4항 신설에 따라 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성·운영은 교육재정과의 「2단계 입찰 규격·기술평가위원회 구성 및 운영에 관한 기준」에 따름

나라장터(G2B) 발주계획등록

<http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 신규버튼눌러등록

발주

입찰

계약

이행

공사지연

조달품질관리

공통

이동지연

문영자

발주

발주목록

1

내내 사항

유역사형 최종변경일: 2024/12/11 16:29:10

- 신규 비준을 클릭하여 새로운 의사규격검토요청, 발주계약, 계약요청서, 계약요청, 사전규격, 종합계약협정을 작성할 수 있습니다.
- 사입영을 선택하여 해당 단계의 화면으로 이동합니다.
- 역발입으로 비준을 클릭하여 발주계약을 등록 등록할 수 있습니다.
- 조달청에서 공고된 의사공고의 규격안내 [\[의사공고규격\]](#)

발주

* 계약유형

의무재

발주계약

수요부서요청

수요부서입수

중앙조달요청

사전규격공제

계약요청

의사규격공제

입찰안내서

담당구분

관리

전체

사입영

입찰자

* 진행일자

2025/03/04 ~ 2025/04/03

1개월

3개월

6개월

초기화

검색

상세조회

발주요청목록

전체 0건

종단사

제안요청원래계약

추적요청입찰자

신규

역발입등록

10

최종

No

입찰구분

의무재

의무재

사입영

의무재

수요계약

의무재

담당부서

의무재

담당자

의무재

진행일자

의무재

계약

의무재

입찰일자

의무재

1

내내 사항

유역사형 최종변경일: 2024/12/11 16:29:10

- 신규 비준을 클릭하여 새로운 의사규격검토요청, 발주계약, 계약요청서, 계약요청, 사전규격, 종합계약협정을 작성할 수 있습니다.
- 사입영을 선택하여 해당 단계의 화면으로 이동합니다.
- 역발입으로 비준을 클릭하여 발주계약을 등록 등록할 수 있습니다.
- 조달청에서 공고된 의사공고의 규격안내 [\[의사공고규격\]](#)

발주

* 계약유형

의무재

발주계약

수요부서요청

수요부서입수

중앙조달요청

사전규격공제

계약요청

의사규격공제

입찰안내서

담당구분

관리

전체

사입영

입찰자

* 진행일자

2025/03/04 ~ 2025/04/03

1개월

3개월

6개월

초기화

검색

상세조회

발주요청목록

전체 0건

종단사

제안요청원래계약

추적요청입찰자

신규

역발입등록

10

최종

No

입찰구분

의무재

의무재

사입영

의무재

수요계약

의무재

담당부서

의무재

담당자

의무재

진행일자

의무재

계약

의무재

입찰일자

의무재

1

내내 사항

유역사형 최종변경일: 2024/09/12 16:37:39

- 입수 선택 후 각 해당 정보를 선택하여 신규 비준 클릭 시 새로운 등록화면으로 이동합니다.

발주

* 계약유형

의무재

발주계약

수요부서요청

수요부서입수

중앙조달요청

사전규격공제

계약요청

의사규격공제

입찰안내서

담당구분

관리

전체

사입영

입찰자

* 진행일자

2025/03/04 ~ 2025/04/03

1개월

3개월

6개월

초기화

검색

상세조회

발주요청정보

전체 0건

종단사

제안요청원래계약

추적요청입찰자

신규

역발입등록

10

최종

No

입찰구분

의무재

의무재

사입영

의무재

수요계약

의무재

담당부서

의무재

담당자

의무재

진행일자

의무재

계약

의무재

입찰일자

의무재

1

내내 사항

유역사형 최종변경일: 2024/09/12 16:37:39

- 입수 선택 후 각 해당 정보를 선택하여 신규 비준 클릭 시 새로운 등록화면으로 이동합니다.

발주

* 계약유형

의무재

발주계약

수요부서요청

수요부서입수

중앙조달요청

사전규격공제

계약요청

의사규격공제

입찰안내서

담당구분

관리

전체

사입영

입찰자

* 진행일자

2025/03/04 ~ 2025/04/03

1개월

3개월

6개월

초기화

검색

상세조회

발주요청정보

전체 0건

종단사

제안요청원래계약

추적요청입찰자

신규

역발입등록

10

최종

No

입찰구분

의무재

의무재

사입영

의무재

수요계약

의무재

담당부서

의무재

담당자

의무재

진행일자

의무재

계약

의무재

입찰일자

의무재

- 발주계획등록
- 지방계약법 시행령(제124조)에 따라 발주정보를 사전에 공개하도록 규정.
단, 소액수의 안내공고 건은 발주계획등록 없이 입찰공고 게시 가능
- ① 발주 >발주목록에서 > 신규클릭
- ② 팝업나오면 “일반용역”, 발주계획 체크 후 신규

나라장터(G2B) 발주계획등록

<http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 신규버튼 > 발주계획

발주계획등록-용역

유사사항 최종변경일 : 2025/03/26 14:34:37

1 유사사항

* 해당식: 해당항 개제에서 전인 경우 종렬포함, 기존 식재 합형 전인 경우 자체포함 선택.

* 예산금액: 단위는 원입니다.

* 금액단위대신여부란을 확인하실 수 있습니다. [> 국내전입외국원산지표지정보조회]

* 초기 임시 영수제출 및양도 조처위의 채자로, 수정할 경우 [유사사항종류특별채]를 고려하세요.

* 중앙조보요청, 사관규약등록, 검토공시행적 시 등록(사정)한 분주개별 당락점의(당무자)인 조항은 수정 또는 삭제가능 수 없으나, 임의적으로 제거 없는지 다시확인 하안작성가여합니다.

기본정보

영구구분

일반용역

*영수기준

*영수시기

2025/04

*초달방식

중달초달

과세호달

*재판법결

제한 없음

*국제입찰대상 여부

대상

비대상

발령여부

합성

비요청

*참가제책여부

한국

외국

*사관명

당락근거

*해설책

W

담당부서 정보

*담당부서명

행정실

*담당자

산생민

*전화번호

02-3421-0633

팩스

피원첨부 인쇄조건

☐

파일첨

파일크기

데이터이동

현황 설명 0/1,024 KB

* 첨부파일 용량은 파일당 10MB이하 입니다.

특이

유사사항종류특별채

최근당락정보보기

재판

- ① 조달방식
 - 중앙조달: 조달청에 의뢰하여 업체 선정
 - 자체조달: 수요기관이 직접 공고를 진행하여 업체 선정
- ② 용역구분
 - 일반용역: 버스 임차 용역, 폐기물관련 용역, 시설물관리, 급식 일부위탁, 청소, 경비 용역, 장비 유지보수 용역, 조경관리 용역 등
 - 기술용역: 건설기술용역, 엔지니어링기술진흥법에 의한 기술용역으로서 엔지니어링 활동, 기타 개별법에서 정한 기술용역 등
- ③ 계약방법
 - 일반경쟁: 불특정다수의 입찰희망자를 경쟁입찰에 참가토록 한 후 가장 유리한 조건을 제시한 자를 선정하여 계약을 체결하는 방법
 - 제한경쟁: 계약의 목적, 성질 등에 비추어 필요한 경우 경쟁참가자의 자격을 일정한 기준에 의하여 제한하여 입찰케 하는 방법(예: 지역제한 등)
 - 지명경쟁: 기술력·신용 등에 있어서 적당하다고 인정하는 특정 다수의 경쟁입찰참가자를 지명하여 입찰케 하는 방법
- ④ 예산액: 부가가치세가 포함된 사업비 총액

- 붙임 1. 과업내용서 1부.
2. 제안요청서 1부. 끝.

<http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 신규버튼 > 사전규격공개

홈	일부	계정	이력	공시자료	초당활동관리	공통	이용자관리	운영자	로그아웃
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	----------------------

사전규격등록-용역

[목록](#) [새로고침](#)

[X] 용역사실 용역사항 최종변경일 : 2024/09/12 17:05:28

- *입찰참여 희망자들에게 사전규격을 공개하여 금액과 적당성일 검토하기 위해 사전규격을 입력합니다.

[\[X\]](#)

기본정보 [+](#)

발주계획통합번호		Q	X
계약요청접수번호		Q	X
업무구분	일반용역	*사전규격명	
*수요기간		Q	X
	대참 비대참	*광고기준	
			Q
*배달제산액 (부가세포함)		종	*적전합계배달일시
			2025/04/13 13:59
*납품(원산지)확인 (선택필수)		(착수 수	0 일 이내

파일첨부 전체 0건 [+](#) 첨부 [↓](#) 삭제 [←](#) 선택삭제 [→](#) 저장하기 [+](#)

☐	파일명	파일크기
☐	대여자가 정보	

현재 용량 0 / 1,024 MB

* 첨부파일 용량은 파일당 30MB까지만 가능합니다.

[목록](#)
[뒤로가기](#)

- ① 발주계획통합번호
 - 사전 입력한 발주계획통합번호 선택(선택 후 자동입력)
 - ② 사전규격명: 공고명 입력
 - ③ 참조번호: 기관 고유 번호
- *SW사업대상(소프트웨어 진흥법에 따른 사업): 비대상 선택
- ④ 배정예산: 당해 사업을 시행, 추진하기 위하여 편성된 예산(부가세포함)
 - ⑥ 의견등록 마감일시: 공개기간(5일) 자동 입력, 긴급 시 3일 가능
 - ⑦ 파일첨부: 과업내용서, 제안요청서 등 첨부

입찰공고 - 규격·가격 (분리) 동시입찰 공고

제목: ○○학교 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 입찰 공고

1. 관련: 서울00초등학교-000(2000.0.00)
2. 2000학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 업체 선정을 위하여 붙임과 같이 입찰 공고하고자 합니다.

가. 건명: 2000학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 입찰 공고

나. 일자: 2000년 0월 0일 ~ 2000년 0월 0일 (0박0일)

다. 장소: 제주도 일원

라. 입찰방법: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조제3항에 따른
2단계 입찰(규격·가격 동시 입찰)

마. 공고방법: 나라장터(G2B) 탑재

바. 입찰서 및 제안서 제출기간: 2000년 0월 00일 00:00 ~ 0월 0일 00:00(48시간 이상)

사. 제안서 및 가격입찰서 제출방법: 제안서(우리학교 행정실), 가격입찰(G2B)

아. 공고일자: 2000년 0월 00일

- 붙임
1. 2000학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 입찰공고 1부.
 2. 과업내용서 1부.
 3. 제안요청서 1부. 끝.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

입찰 공고시기 및 입찰서 제출기간

- 공고 시기
 - 입찰공고는 입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일 전에 하여야 하나 긴급한 경우 5일 전까지 공고 가능(지방계약법 시행령 제35조)

“A일 7일전”이란 A일과 목적하는 날 중간에 7일이 있음
공고일(1일)+공고기간(7일)+입찰서제출마감일(1일)=9일 확보 필요

- 공고 기간

구분	공고기간	
수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)	3일 이상(토요일, 공휴일 제외)	
일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터	7일 전(긴급-재공고: 5일 전)
2단계입찰		추정가격 1억 미만: 10일 전 1억 이상~10억 미만: 20일 전

- 입찰서 제출기간
 - 계약담당자는 전자입찰서의 접수시작 일시부터 전자입찰서의 제출마감일시 까지가 최소한 48시간 이상이 되도록 하여야 함(전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙 제2조)
 - 입찰서 접수 마감일로부터 역산하여 최소 48시간 확보

04

Q & A

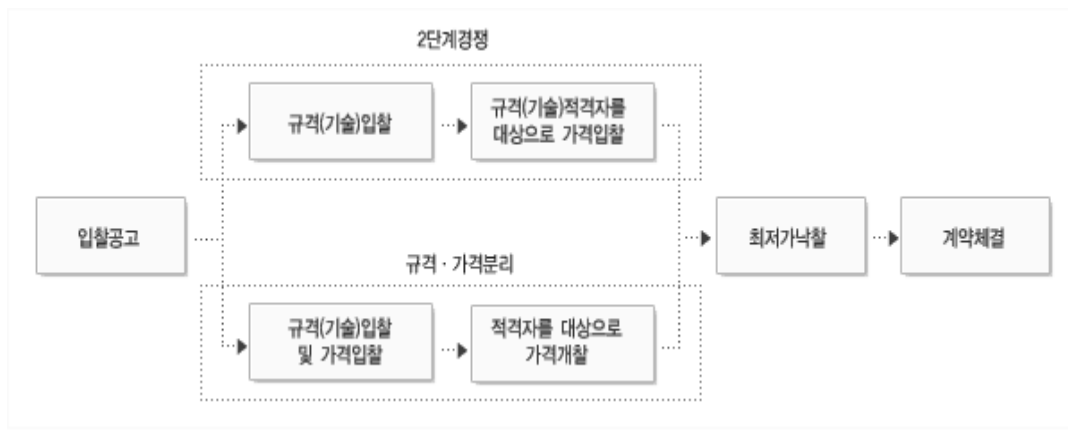
05

용역계약
일반



2단계경쟁과 규격·가격 동시입찰 차이

2단계경쟁	규격·가격 동시입찰(권장방식)
○ 규격입찰과 가격입찰을 각각 진행하는 별개의 입찰임 ○ 규격입찰 적격자만 가격입찰서 제출	○ 규격입찰과 가격입찰을 동시에 진행하는 하나의 입찰임 ○ 규격입찰과 가격입찰서를 동시에 제출하여, 규격입찰 적격자의 가격입찰서만 개봉
○ 규격입찰과 가격입찰 모두 각각 2인 이상의 유효한 입찰이어야 함	○ 규격·가격입찰 동시 2인 이상의 유효한 입찰이어야 함 ※ 제안서 제출업체가 2인이고 가격입찰서 제출업체가 1인이면 입찰 불성립
○ 규격입찰 결과 적격업체가 1인이면 유찰	○ 2인 이상 유효한 입찰로 성립한 규격입찰 결과 규격 적격자로 확정된 업체가 1인일 때에도 가격 입찰서를 개봉하여 예정가격 이하로 입찰한 경우 적격자인 경우 낙찰자로 결정 (지방계약법 시행규칙 제46조제2항)



유의사항

- 2인 이상 견적제출 수의계약 방식에 따른 수의계약은 지역·실적 등 중복제한이 가능하지만(「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장 수의계약 운영요령 제3절)입찰은 중복제한이 불가능 (「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정안전부예규, 제4장 제한입찰 운영요령)
- 추정가격 2.3억원 미만의 입찰의 경우 중소기업+지역 등으로 제한 가능
(2025.1.1. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부 장관이 정하는 고시금액 개정)
- 재공고 입찰이 성립하지 아니하거나 재공고 후에도 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약이 가능하나, 입찰시 정한 가격과 조건 변경 불가 (지방계약법 시행령 제26조)

서울00초등학교 공고 제2000 - 00호

서울00초등학교 소규모테마형교육여행 위탁용역 입찰공고

【 2단계(규격·가격동시) 입찰 】

다음과 같이 공고합니다.

2000. 0. 0.
00초등학교장

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)는 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰 낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 작 간접적으로 금품 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수익계약 배제업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (클린폰: ☎1588-0260)

1. 입찰에 부치는 사항

용역명	202□학년도 □□학교 □학년 소규모테마형교육여행 위탁용역
여행기간	202□.□.□.(□) □:□□ ~ 202□.□.□.(□) [□박 □일]
여행장소	제주도 일원
예상인원	총 □명 (학생 □명, 교직원 □명) ※ 참가 인원은 증감이 있을 수 있음.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



여행 경비	○ 왕복항공료(공항이용료, 유류할증료 포함) ○ 차량 운송료(45인승 이상, 제주 현지버스 3대, 통행료, 주차비, 기사봉사료 등 일체비용 포함) ○ 숙박비(□박 □식) 및 현지 외부식당 식비(□식) ○ 입장(관람)료, 안전요원 및 야간경비요원 배치경비, 여행자보험료, 레크리에이션비, 위탁용역 수수료 등 기타 계약조건에 명시된 사업을 수행하기 위하여 필요한 비용 일체(부가가치세 포함)				
여행 진행 방법	○ 항공기 탑승, 차량, 숙소, 식사, 프로그램 등을 □팀(그룹)으로 진행 (※ 과업설명서 참조)				
기초금액 및 정산	○ 금□원(금□원) [부가가치세 포함] ○ 학생 □명과 인솔자 □으로 산정한 금액임. ○ 기본 일정에 의한 산출 가격이며, 우천 등으로 인한 일정 변경 시 이에 따른 경비는 실제 지출한 영수증으로 별도 청구하여 정산 ○ 인솔자 경비는 학생과 동등금액으로 학교에서 별도 부담하며, 별도 청구에 의해 정산 (입장료 등 인솔자 무료인 항목은 제외) ○ 참가인원의 변동, 일정의 중단 또는 변경 시 계약대가를 산출내역서에 의해 변경계약 체결 또는 조정 청구하고, 현지사정에 따른 단체할인, 금액할인, 인솔자 면제 등 발생 시 증빙자료를 첨부하여 정산 청구				
항공권	○ 항공권은 아래와 같이 예약되어 있으며, 이를 승계하여 발권 및 수속에 따른 업무를 낙찰자가 처리하여야 함. (항공사 사정에 의해 항공시간이 변동될 수 있으며, 항공권은 인원수에 맞게 낙찰자가 수량 조절)				
	일자	출발시간 (예정)	운항 구간	항공사명	예약 좌석 수
	□/□	□:□□	김포 → 제주	□항공	□□명
	□/□	□:□□	제주 → 김포	□항공	□□명
특기사항	○ 낙찰자는 총액금액에 대한 가격 산출내역서를 학생과 교직원을 구분하여 각 항목별(항공료, 차량 운송료, 숙박비, 현지 외부식당 식비, 입장(관람)료, 주간안전요원 및 야간경비요원 배치 경비, 여행자보험료, 레크리에이션비, 위탁수수료, 기타경비 등)로 작성하여 제출. ○ 참여인원의 증감 시 항공료, 현지 외부식당 식비, 여행자보험료, 입장(관람)료, 위탁수수료 등 개인경비 품목은 산출내역서의 1인당 단가를 적용하여 계약 정산하는 것을 원칙으로 함. ○ 공고문 및 일정표, 특수조건을 반드시 숙지하고 입찰에 참여하여 주시기 바라며, 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰자에게 있음. ★ 상급기관의 명령 또는 권고, 질병 발생 및 긴급 재난 등의 사유로 학생들의 단체 활동을 하기에 우려되는 상황이 발생될 경우 소규모테마형교육여행을 취소할 수 있음.				

2. 입찰방법

- 가. 본 입찰은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 3항에 의한 **“2단계 입찰(규격-가격분리 동시입찰)”**로, 규격입찰서(제안서)와 가격입찰서를 동시에 제출하며, 규격입찰을 평가한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰서를 개찰합니다.
- 나. 가격입찰서(전자입찰서)는 국가종합전자조달시스템(G2B) 홈페이지(www.g2b.go.kr)의 전자입찰시스템을 이용하여 제출하며, 규격입찰서(제안서)는 본교에 직접 제출합니다.
- 다. 본 입찰은 **총액입찰, 지역제한경쟁 입찰, (추정가격 1억 원 미만인 경우)소기업·소상공인, (추정가격 1억 원 이상 2.3억 원 미만인 경우)중소기업 제한입찰**입니다.

※ 중소기업자와의 우선조달계약

- 근거: 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의2,3
- 내용: 중소기업자간 경쟁제품 이외의 용역 계약 시
 - 추정가격 1억 원 미만: **소기업 또는 소상공인간 제한경쟁입찰**
 - 추정가격 1억 원 이상 2.3억 원 미만: **중소기업자간 제한경쟁입찰**
- 예외: 특정한 성능, 기술, 품질 등이 필요한 경우로서 제2조의2에 따른 우선조달계약의 방법으로는 해당 조달계약의 목적 달성이 불가능한 경우 등

라. 청렴서약제가 적용되며, 공동도급은 허용하지 않습니다.

3. 입찰 참가자격

가. 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자만 입찰서를 제출할 수 있습니다.

- ① 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격을 갖춘 자
 - ※ 「지방계약법」 제31조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다.
- ② 「관광진흥법」 제4조 및 같은 법 시행령 제2조에 의한 **종합여행업 또는 국내여행업 또는 국내여행업** 등록을 필한 자
- ③ 공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자의 경우 사업자등록증 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 **‘서울특별시’**인 자
- ④ 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 **소기업**(추정가격 1억 원 미만인 경우), **중소기업**(추정가격 1억 원 이상 2.3억 원 미만인 경우) 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 **소상공인**인 자로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 **소기업·소상공인확인서 (또는 중소기업확인서)**(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 자

※ 중소기업자와의 우선조달계약

- 근거: 판로지원법 시행령 제2조의 2,3
- 내용: 중소기업자간 경쟁제품 이외의 용역 계약 시
 - 추정가격 1억 원 미만: **소기업 또는 소상공인간 제한경쟁입찰**
 - 추정가격 1억 원 이상 2.3억 원 미만: **중소기업자간 제한경쟁입찰**
- 예외: 특정한 성능·기능·품질 등이 필요한 경우와 그 밖에 중소기업청장이 정하여 고시하는 사유에 해당하는 경우 등



※ 확인서는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 하며, <공공구매 종합 정보망(www.smpp.go.kr)>을 통하여 소기업·소상공인(또는 중소기업) 여부가 확인되지 않을 경우 입찰참가 자격이 없습니다.

⑤ 조달청 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제4조의 규정에 의거 입찰서 제출마감일 전일까지 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 조달청에 입찰참가자격 등록을 필한 자

나. 미자격자가 고의로 입찰에 참가하거나, 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사한 자 또는 고의로 무효의 입찰서를 제출한 자에 해당한다고 판단될 경우에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제92조의 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다.

다. 공동계약을 불허합니다.

※ 「중대재해 등의 처벌에 관한 법률」 제정·시행에 따른 준수 사항 안내

- 계약자는 계약체결 이후 「중대재해처벌법」 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건과 관련된 의무를 준수하여야 하며, 입찰자는 현장여건, 과업내용 등을 미리 확인하여 이와 관련된 제반비용을 입찰가격에 반영하여야 합니다.
- 수요기관은 「중대재해처벌법 시행령」 제4조 제9호에 따라 계약자가 동 법 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건과 관련된 의무를 준수하는지 평가·점검할 수 있으며, 계약자는 수요기관이 평가·점검을 실시하는 경우 이에 협조하여야 합니다.
- 수요기관은 계약상대자가 안전·보건 확보에 필요한 조치를 소홀히 하거나 이행여부에 대한 점검 결과 보완 및 조치 등이 필요한 경우에는 계약상대자에게 이에 대한 시정을 요구할 수 있습니다.

4. 과업 설명

별도의 과업설명은 없으며, 반드시 공고 내용과 첨부된 **과업설명서(계약특수조건 포함)**를 숙지하고 입찰에 응해주시기 바라며, 숙지하지 못하여 발생하는 책임은 입찰자에게 있습니다.

5. 위탁용역업체 선정 절차

입찰 공고(G2B) → 규격입찰서(제안서) 및 가격입찰서(전자입찰서) 제출(접수) → 활성화위원회 제안서 평가 및 적격업체(평가결과 80점 이상인 업체) 선정 → **적격업체에 한하여 가격입찰서 개찰 실시(제안서 부적격자는 G2B 투찰업체 규격서 평가에서 부적합 처리)** → 낙찰자 결정 → 계약 체결

6. 규격입찰서(제안서) 제출

가. 접수기간: 202□. □. □.(□) □□:□□~□. □.(□) □□:□□

※ 접수시작일과 마감일을 제외하고 제안서 접수기간 중 09:00~16:00 제출 가능

※ 토, 일요일 및 공휴일은 접수를 하지 않습니다.

나. 접수장소: □□학교 행정실 (□층)

다. 제출방법: 직접 제출(우편 및 팩스 제출 불가)

- 1) 대리인 접수 시 위임장 및 4대 보험 가입자 명부를 지참하고 신분증 소지 필수, 서류 마비시 접수 불가
- 2) 제안서를 봉투에 밀봉 후 대표자 인감(사용인감) 날인하고, 겉표지에 “입찰서류” 표시
- 3) 제출서류가 사본일 경우 반드시 인감(사용인감)으로 “원본 대조필” 날인

라. 제출서류(※ 제안서 작성요령 및 유의사항을 숙지 후 작성 바라며, 아래의 구비서류 순서대로 제출)



입찰자	1) 입찰참가신청서 1부. [서식 1] 2) (대표자가 아닌 경우)위임장 및 4대보험 가입증빙자료, 신분증 소지(경쟁입찰참가자격등록증에 입찰 참가대리인으로 등록된 경우에는 신분증만 지참) 3) 조달청 경쟁입찰참가자격등록증 1부. 4) 사용인감계 1부. 5) 등기사항전부증명서(법인) 또는 주민등록등본(개인) 1부. 6) 여업등록증 사본 1부. 7) 여행 인·허가 보증보험 또는 영업배상책임보험증권 사본 1부. 8) 사업자등록증 사본 1부. 9) 중·소기업(소상공인) 확인서 사본 1부. 10) 실적증명서 각1부. [서식 2] ※ 공고일 기준 최근 3년 이내 소규모테마형교육여행(수학여행) 실적 (초·중·고·특수학교 수행실적으로 공고일까지 완성(완수)된 실적만 인정) 11) 신용평가등급 확인서(입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 것으로 유효기간 이내의 것) 1부 12) 제안업체 인력보유 확인 증빙자료(최근 3개월 국민건강보험료 영수증 또는 4대보험 사업장 가입 명부 및 소지자격증 사본(소지자격증은 등기사항전부증명서 또는 국민건강보험료 영수증 등에 등재된 임직원에 한해 제출) 13) 각서 1부. [서식 3] 14) 청렴서약서 1부. [서식 4] 15) 제안서 10부. [[붙임1] 서식1] - 제안서 작성 요령 및 유의사항을 숙지한 후에 기재 16) 기타 학교에서 요청하는 서류 각 1부.
낙찰자	1) 계약이행보증보험증권(보증금률 10%(한시적 특례 적용기간에 관한 고시기간 중에는 5%) 이상) 1부. 2) 산출내역서(총액 금액에 대한 항목별 가격 산출)(위탁수수료를 반드시 명기하여야 함) 1부. 3) 숙박업소, 차량운송사업자, 현지 음식점과의 계약서류 1부.(과업설명서 참고) 4) 표준 개인정보처리위탁 계약서 1부. [서식 5, 변경 가능] 5) 안전요원 등에 대한 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 시행규칙 [별지 제10호의2서식] 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 관련 전력 조회 동의서 1부. [서식 6]

마. 제안서 작성요령 및 유의사항

- 제안서의 규격평가를 위한 평가위원, 평가 관련자료 및 평가결과 등은 공개하지 아니하며, 평가 결과에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.
- 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안을 위하여 소요되는 비용은 제안업체가 부담합니다.
- 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우 해당 제안을 무효로 합니다.
- 제안서의 규격은 A4(세로)이며, 본교 서식을 상철하여 제본해야 합니다.(바인더 형태 제출 불가)
- 제출된 제안서의 내용은 본교에서 요청하지 않는 한 수정·보완하거나 교체할 수 없고, 반환하지 않으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주합니다.
- 학교에서는 제안서에 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우, 제안서 내용에 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 보완 요구할 수 있으며, 이에

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가집니다.

- 학교에서 요구하는 기한까지 보완서류가 제출되지 아니하면 당초 제출된 서류만으로 평가하고, 서류가 불명확하여 심사가 불가능할 때에는 평가에서 제외합니다.
- 부정한 방법으로 제안서를 제출하거나 제출된 서류가 위·변조·허위로 판명될 경우 평가대상에서 제외합니다.

7. 가격입찰서(G2B 전자입찰서) 제출

가. 제출기간: 202□. □. □.(□) □□:□□~□. □.(□) □□:□□

나. 제출방법: 국가종합전자조달시스템(G2B)에 **총액으로 전자입찰서 제출**

다. 유의사항

- 1) 입찰금액은 부가가치세를 포함하여 총액으로 제출하고, 세부 산출내역은 산출근거를 포함하여 작성하여 계약 시 제출하여야 합니다.
- 2) 전자조달시스템의 장애로 입찰 연기가 된 경우, 장애발생 이전에 유효하게 접수된 입찰서는 연기된 입찰에 유효하게 접수된 것으로 보며, 입찰서를 다시 제출할 수 없습니다.
- 3) 입찰마감일에 임박하여 투찰을 하게 되면 입찰서의 집중 제출로 인하여 시스템의 장애가 발생할 수 있으니, 가능한 충분한 시간을 두고 미리 투찰하여 시스템 장애로 인한 불이익을 당하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

8. 제안설명회 및 평가

가. 일시: 202□. □. □.(□) □□:□□ 예정

※ 단, 학교 일정에 의해 일정은 변경될 수 있으며 변경 시 별도 통보함

나. 장소: □□학교 회의실(□층)

다. 참가자격: 접수기간 내에 가격입찰서(전자투찰)와 제안서를 제출한 업체

라. 제안설명: 사업자당 10분 이내로 하며 발표순서는 추첨을 통해 정합니다.(소속 직원 중 해당 사업을 수행할 사업책임자가 제안내용에 대한 설명 및 질의응답을 하여야 함)

마. 제안서 제출업체는 발표순서 추첨 전까지(위 설명회 일시 5분 전까지) 제안설명회에 참석하여야 하며, 제안설명회에 참가하지 않은 경우에는 제안서 평가대상에서 제외하며, 가격입찰서 개찰을 하지 아니합니다.(규격서 평가에서 부적합 처리)

※ 본 용역은 2단계 입찰(규격-가격 분리 동시) 계약방식을 적용하므로 입찰서 제출기간 중 규격입찰서(제안서)와 가격입찰서가 모두 제출된 경우에만 유효한 입찰로 처리됨
(제안서를 제출하였더라도 가격입찰서 미제출 시 무효입찰로 간주하여 제안서 평가에서 제외함)

9. 개찰 일시 및 장소: 제안서(규격서) 평가 후, □□학교 입찰집행관 PC

※ 제안서(규격) 평가 일정에 따라 개찰 일정이 조정될 수 있으며, 전산장애 발생 또는 학교 사정에 의해 개찰시간이 늦어지거나 연기될 수 있습니다.

10. 입찰보증금 납부 및 귀속

가. 「지방계약법 시행령」 제37조에 의하여 입찰금액의 5/100 이상에 해당하는 입찰보증금을 「관광진흥법」에 따른 한국관광협회중앙회가 발행한 보증하는 보증서 또는 보증보험회사의 보증서 등을 제출하여야 합니다.

[공고문 작성 시 입찰보증금 관련 참고사항]

※ 입찰보증금은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조 제3항에 따라 납부를 면제할 수 있으며, 면제할 경우 입찰자가 입찰서 제출 시 입찰보증금 납부 확인내용이 명기된 지급확약서로代之함. 각 기관에서는 입찰보증금 납부 또는 면제 여부를 자율적으로 결정할 수 있음

나. 낙찰자가 정해진 기일(낙찰일로부터 10일) 내에 계약을 체결하지 아니한 경우, 낙찰금액의 5/100 이상(한시적 특례 적용기간에 관한 고시 기간 중에는 2.5/100 이상)에 해당하는 입찰보증금은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제38조에 의하여 우리학교에 납부(귀속)하여야 하며 부정당업자로 제재를 받을 수 있습니다.

11. 낙찰자 결정방법

가. 2단계 경쟁 입찰 선정: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조에 따라 제안서를 제출받아 학교 자체 평가위원회에서 평가 후, 평가점수 80점 이상 업체를 **규격·기술입찰(제안서 평가) 적격자로 선정**하며, 적격자에 대한 가격개찰결과 **예정가격이하 최저가 입찰자**를 낙찰자로 결정합니다.

※ 제안서 평가항목 및 배점기준: **붙임1 [제안서 평가항목별 등급 및 배점기준]과 같음**

나. **예정가격 작성 및 낙찰자 결정**: 예정가격 작성은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행정안전부 예규)에 따라 기초금액의 ±3% 금액의 범위 내에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성하고, 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서에서 정한 방법에 따르며, 예정가격 이내 최저 가격으로 입찰한 자를 최종 낙찰자로 결정합니다.

※ 가격입찰 개찰결과 동가 발생 시에는 제안서 평가점수 고득점자를 낙찰자로 결정하며 제안서 평가점수도 동일한 경우 추첨으로 결정

다. 본 용역은 업체에서 제출한 제안서를 토대로 본교 평가위원회에서 평가 항목에 의거 평가하니 사전 열람 및 숙지에 착오 없으시길 바랍니다.

라. 낙찰자는 낙찰금액의 100분의 10 이상(한시적 특례 적용기간에 관한 고시 기간 중에는 100분의 5 이상)의 금액에 해당하는 계약보증서(보증보험증권)를 제출하고 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며, 계약을 체결하지 아니할 때에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제38조의 규정에 의하여 입찰보증금은 본교로 귀속되며, 같은 법 시행령 제92조에 따라 부정당업자 제재를 받을 수 있습니다.

12. 입찰의 무효

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조 및 「같은 법률 시행규칙」 제42조, 「지방자치단체 입찰 및 계약기준」(제8장) 입찰유의서 규정에 의합니다.

입찰 참가자는 이를 완전히 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

(※ 한 업체의 소속 대표자 중 1인이 다른 업체의 대표자를 겸임할 경우 해당 업체들이 하나의 입찰에 동시에 참여하면 동일인이 2부의 입찰서를 제출한 것으로 간주되어 모두 무효 입찰로 처리됩니다. 이에 따라 대표자가 여러인 업체의 경우 입찰참가자격 등록 시 대표자 전원을 등록하여야 하며 현재 1인만 등록된 경우 변경등록을 하여야 합니다.)

13. **청렴서약서 제출**: 입찰에 참가하는 모든 업체는 「지방계약법」 제6조의2에 따라 청렴서약서를 제출하여야 하며, 전자입찰참가신청서식에 따라 청렴서약 내용이 명기된 전자입찰서 제출로代之합니다.



14. 보충정보 제공처

- 가. 입찰 및 계약에 관한 사항: 행정실 계약담당자 (☎ 02-000-0000)
- 나. 과업 내용, 제안서 작성 및 평가에 관한 사항: 00부 교육여행 담당자 (☎ 02-000-0000)
- 다. 전자입찰 이용 및 입찰 회선장애 신고에 관한 사항: G2B 콜센터 (☎ 1588-0800)
- 라. 입찰결과에 대한 정보는 국가종합전자조달(G2B) 홈페이지[입찰-입찰공고-입찰공고목록 (입찰공고탭, 개찰결과)]를 이용하시기 바랍니다.
- 마. 공고 내용은 국가종합전자조달시스템홈페이지(<http://www.g2b.go.kr>)에 게재하며, 기타 입찰에 관한 사항은 서울00초등학교 00실(☎02-000-000)로 문의하시기 바랍니다.

15. 기타사항

공고문에 언급되지 않거나 계약관련 규정 및 이의 해석에 관한 사항은 공고일 현재 적용되는 지방 계약법령, 행정안전부 회계예규, 고시 등 관계 규정에 따르며, 입찰 참가자는 이를 완전히 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

붙임 과업설명서(용역계약 특수조건) 및 제안요청서 1부.

참고

※입찰참가자격(소기업 및 중소기업 등)에 대한 예외를 적용할 경우

공고문 3. 입찰참가자격 가의 ④ 중소기업기본법의 적용의 경우 수련활동 프로그램의 질 저하 방지를 위하여 판로지원법 시행령 제2조3 제1항, 제4호에 따라 중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외를 적용해 중소기업 제한을 하지 않는다는 내용을 공고문의 입찰참가자격에 명시

예시) 본 입찰은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의 3 제①항 제4호(중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외)」에 의거하여 학생안전 및 교육프로그램 질 저하 방지 등을 위하여 중소기업자로 참가자격을 제한하지 않습니다.

중소기업청 공공구매판로과-2124(2017.04.11.)

중소기업을 건강하게, 소상공인을 따뜻하게



중소기업청



수신 서울특별시교육청(교육재정과장)

(경유)

제목 중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외 관련 질의 회신

1. 서울특별시교육청 교육재정과-8369(2017.04.05., "중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외 관련 질의")호와 관련됩니다.

2. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하: 판로지원법) 시행령 제2조의3 제1항 제4호는 중소기업자 우선조달제도의 예외사유로 '특정한 성능, 기술, 품질 등이 필요한 경우, 그 밖에 이와 유사한 경우로서 중소기업청장이 고시하는 사유'를 명시하고 있습니다.

이는 중소기업청이 고시하고 있는 대표적인 사유를 제외하고는, 공공기관이 개별적으로 판단하여 '중소기업자로는 특정한 성능, 기술, 품질 등이 요구되는 사업의 목적을 달성하기 어려운 경우' 예외 적용이 가능하다는 의미입니다. 다만 판로지원법에 따라 예외사유를 적용할 경우 해당기관은 판단근거를 입찰공고문 등을 통해 알려야하는 절차적 의무를 가지고 있습니다.

3. 문의하신 수련활동 및 소규모 테마형 교육여행 위탁용역의 경우, 용역업체가 수행해야 하는 프로그램의 내용 및 난이도 등을 종합적으로 고려하여 귀 기관에서 중소기업자만으로 사업목적 달성이 어렵다고 판단된다면, 그 근거를 공표함으로써 판로지원법 시행령 제2조의3 제1항 제4호의 예외사유 적용이 가능할 것입니다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

[서식 1]

입찰참가 신청서				처리기간
※아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.				즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		주민등록번호	
입찰개요	입찰 공고 (지명)번호	□□학교 공고 제202□-□호	입찰일자	202□. □. □.
	입찰건명	202□학년도 □학교 □학년 소규모테마형교육여행 위탁용역		
입찰보증금		·보증금율: %(입찰금액의 5%(한시적 특례 적용기간에 관한 고시기간 중에는 2.5%) 이상) ·보증금: 금 원정(W) ·보증금납부방법: (보증서) 또는 면제(지급각서) (해당 입찰공고에 따라 전자입찰서 상의 납부이행확약서로 갈음 가능)		
대리인사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명: 주민등록번호:		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감: 인	
본인은 위의 번호로 공고한 귀 □□학교의 2단계 입찰에 참가하고자 입찰유 의사, 계약 일반조건 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 구비서류를 첨부하여 입찰 참가를 신청합니다.				
붙임 공고에서 정한 서류 각 1부				
202□. □. □.				
신청인 (인)				
□□학교장 귀하				

[서식 2]

용역 이행 실적 증명서

신청인	업체명(상호)				대 표 자		
	사업장소재지				전화번호		
	사업자등록번호				증명서 용도	입찰참가	
	용역범위및기준 (금액 등)	금액			제 출 처		
사업 이행 실적 내용	용역명						
	용역 개요						
	계약 번호	계약 일자	계약 기간	계약금액 (원)	이행실적		비고
					비율(%)	실적(원)	
증명서 발급 기관	위 사실을 증명함 년 월 일						
	기 관 명: (인) (전화번호 :)						
	주 소: (FAX 번호 :)						
	담당부서:				담당 자:		

- (주) ① 용역이행실적은 입찰 공고 시에 제시한 용역범위 및 기준(금액 등) 등의 조건에 부합되는 실적에 한함
 ② 민간거래실적인 경우는 세금계산서 사본(원본제시), 계약서 사본을 각 1부씩 첨부
 ③ 나라장터 실적증명서 대체 가능

[서식 3]

각 서

본사(인)는 「202□학년도 □학교 □학년 소규모테마형교육여행 위탁용역」 입찰에 참여하면서 귀 교에서 제시한 심사기준과 평가위원회에서 결정한 사항에 승복하고 그 결과에 대해서는 여타의 다른 이의를 제기하지 않겠습니다.

아울러 본사(인)가 업체로 선정되어 계약이 체결될 경우 용역이 완료될 때까지 성실하게 그 임무를 수행하겠습니다.

만약 위의 내용에 대하여 어느 한 가지 사항이라도 위반할 때에는 법적인 보상 뿐 아니라
차후 □□학교의 어떠한 조치라도 감수하겠습니다.

202□년 □월 □일

상 호 명:

대표자 성명: (인)

— □□학교장 귀하

[서식 4]

청 렬 서 약 서

본 계약에 참여한 당사 대리인과 임직원은 「지방계약법」 제6조의2에 따라 입찰(견적), 낙찰, 계약체결, 계약이행 과정에서 아래 각 호의 청렴서약 사항을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지하는 등의 모든 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

1. 관계 공무원에게 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여, 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하지 않을 것이며, 이를 위반하면 「지방계약법」 제31조 제1항 제7호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
2. 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰(견적)의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위 시에는 「지방계약법」 제31조 제1항 제2호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰(견적) 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.
4. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠습니다.

202□. □. □.

서약자 업체명:

대표:

(인)

□□학교장 귀하

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



[서식 5]

표준 개인정보처리위탁 계약서

□□학교(이하 “위탁자”라 한다)와 소규모테마형교육여행 위탁용역 수행업체(이하 “수탁자”라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무 위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 (소규모테마형 교육여행 위탁용역) 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.

1. 목적: 202□학년도 소규모테마형 교육여행 실시에 따른 여행자보험 가입 등
2. 범위: 학년, 반, 번호, 성별, 이름 및 주민등록번호 등 수집

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무를 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 소규모테마형교육여행 위탁용역 계약체결일 ~ 계약기간 만료일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다. ② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법 시행령」 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시)에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체 없이 “위탁자”(사업부서)에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 개인정보의 처리 현황 2. 개인정보의 접근 또는 접속기록 3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자 4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부 5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부 6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 1회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”(사업부서)에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 또는 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 또는 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 정보주체, 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

202□. □. □

위탁자

주 소:

기관명: □□학교

대표자 성명: (인)

수탁자

주 소:

기관(회사)명:

대표자 성명: (인)



[서식 6]

■ 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 시행규칙 [별지 제10호의2서식] <개정 2022. 3. 14.>

(앞쪽)

성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서

대 상 자	성 명(외국인의 경우 영문으로 작성)
	주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호/국적)
	연락처(휴대전화 등)

본인은 □□학교의 취업자등으로서 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조, 같은 법 시행령 제25조 및 같은 법 시행규칙 제8조제3항에 따른 성범죄 경력 조회와 「아동복지법」 제29조의3 및 같은 법 시행령 제26조의5에 따른 아동학대관련범죄 전력의 통합 조회에 동의합니다.

202□년 월 일

동의자

(서명 또는 인)

_____경찰서장 귀하

유의사항

1. 개인정보 수집항목: 성명, 주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호 및 국적)
2. 개인정보 제공 거부에 따른 제한사항: 귀하는 개인정보 제공 동의를 거부할 권리가 있으나, 동의 거부 시에는 취업에 제한을 받을 수 있습니다.
3. 개인정보의 수집·이용 목적: 수집된 개인정보는 성범죄 경력 조회, 아동학대관련범죄 전력 조회 등을 위하여 사용됩니다.
4. 동의자가 2인 이상일 경우에는 뒤쪽에 일괄하여 작성할 수 있습니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

202□학년도 □□학교 □학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 과업설명서 (용역계약 특수조건) 및 제안요청서[예시]

□□학교

제1조 [총칙]

□□학교장(이하 “학교” 라 한다.)과 계약상대자 □□ (대표자 □)(이하 “계약상대자”라 한다.)간의 202□학년도 □학년 소규모테마형교육여행(이하 “교육여행”이라 한다.) 위탁용역 계약은 이 특수조건이 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다.

제2조 [목적]

이 계약은 학교가 교육여행을 실시함에 있어 이와 관련된 모든 업무를 계약상대자에게 위임하고, 계약상대자는 학교의 위임에 따라 모든 편의를 학생과 인솔교직원(이하 “교육여행단”이라 한다.)에게 제공하여 교육여행을 원활하게 수행함을 목적으로 한다.

제3조 [임무]

1. 계약상대자는 학교가 위임한 교육여행 실시에 방문지 확보, 필요한 예약 및 수속, 교육여행의 안내 및 알선, 숙박, 식사 제공과 교통, 안전요원 투입 등 전반적인 사항을 승낙을 받은 세부 일정표에 따라 차질이 없도록 성실히 수행하여야 한다.
2. 항공기 탑승, 차량 운송, 숙박, 현지 외부식당 이용, 현지 프로그램 운영 등을 □개의 팀으로 진행한다.

제4조 [계약이행보증]

계약상대자는 계약 체결 시 계약의 이행을 보증하기 위하여 계약금액의 100분의 10 이상(한시적 특례 적용 기간에 관한 고시 기간 중에는 100분의 5 이상)에 해당하는 계약이행보증보험증서를 제출하여야 한다.

제5조 [교육여행 경비]

1. 교육여행 경비는 일정표에 따른 왕복 항공료(공항이용료, 유류할증료 포함), 차량 운송료(45인승 이상, □□현지 □대 이상), 숙박비(□박 □식), 현지 외부식당 식비(□식), 입장(관람)료, 안전요원 및 야간경비요원 배치경비, 여행자보험료, 레크리에이션비, 위탁용역수수료, 기타경비, 부가가치세 등 본 계약조건에 명시된 사업을 수행하기 위하여 필요한 비용 일체를 포함한다.
2. 교육여행 일정은 202□. □. □.(□)~202□. □. □.(□)(□박 □일)이며, 장소는 제주도 일원으로, 예상인원은 □학년 학생 □명(남학생 □명, 여학생 □명), 인솔교사 □명, 총 □명으로 하며 최종인원은 증감될 수 있다.
3. 인솔자에 대한 경비(1인당 단가)는 학생 1인당 단가와 동일한 금액으로 하되, 입장료 등 학생 인솔에 따른 면제 금액은 공제한다.
4. 우천 등으로 인한 일정 변경 시 이에 따른 경비는 실제 지출한 영수증으로 별도 청구하여 정산한다.
5. 참가인원의 변동, 일정의 중단 또는 변경 시 계약대가를 산출내역서에 의해 변경계약 체결 또는 조정 청구하고, 현지사정에 따른 단체할인, 금액할인, 인솔자 면제 등 발생 시 증빙자료를 첨부하여 정산 청구한다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



제6조 【항공권 발급 및 탑승 수속】

1. 항공권 발급 및 출입수속에 필요한 모든 사항은 학교와 긴밀히 협의하여 일정에 차질이 없도록 사전 조치하여야 한다.
2. 항공권 발급 및 출입 수속 지연 등으로 발생하는 모든 손해는 계약상대자가 책임진다.
3. 항공권은 아래와 같이 예약되어 있으며, 낙찰자는 이를 승계하여 발급 및 수속에 따른 업무를 처리하여야 한다. (항공사 사정에 의해 항공시간이 변동될 수 있으며, 항공권은 인원내에 맞게 낙찰자가 수량 조절)

일자	출발시간 (예정)	운항 구간	항공사명	예약 좌석 수
□/□	□:□□	○○ → ○○	□항공	□□명
□/□	□:□□	○○ → ○○	□항공	□□명

제7조 【숙박시설】

1. 숙소는 콘도나 리조트급 이상이거나 호텔 등 이에 준하는 시설로서 영업·생산물·화재보험에 가입되어 있어야 한다.
2. 팀별로 숙소를 분리하여 인원을 수용하며, 교육여행단 한팀 전원이 숙박 가능한 숙소로 한다. (분산 수용 금지, 층수 연결 배정, 남녀학생은 층별 구분하여 수용)
3. 숙소는 유흥가와 직선거리 100m이상 떨어져 있어야 하며, 가급적 본교 학생을 수용한 건축물이 1개 동으로 되어 학생 생활지도에 편리한 숙박업소로 한다.
4. 침실은 가급적 5층 이상은 배정하지 아니하며, 타 학교 학생 또는 일반 여행객과 혼합 투숙이 되지 않도록 하여야 한다. 단, 부득이하게 외부인을 수용해야 할 경우 이동경로(통로)를 구분하여 외부인과의 접촉이 용이하지 않도록 하여 학생 지도에 이상이 없도록 하여야 한다.
5. 숙소의 침실면적은 3.3㎡당 2명 이내로 하고, 객실당 면적에 비례하여 수용인원을 초과하지 않도록 해야 한다.
6. 침구(이불, 요)는 1인 1조, 베개는 1인 1개 이상 숙박인원에 비례하여 부족하지 않도록 충분하게 제공해야 하며, 청결해야 한다. 또한 모든 침구는 입소 전 깨끗이 세탁한 후 지급해야 하며, 매일 세탁 상태를 점검해야 한다.
7. 숙소의 방은 취침 등 활동에 알맞은 냉·난방 온도를 유지하여야 한다.
8. 계약상대자는 객실에 설치된 TV채널을 통해 음란한 내용이 방영되지 않도록 철저히 점검하여야 한다.
9. 계약상대자는 각종 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 안전요원을 배치하여야 하며, 상주하는 위치는 인솔책임자와 협의한다.
10. 숙박시설은 야간에 교사가 학생들을 지도할 때 협조해야 한다.
11. 숙소에는 1팀 학생 전체가 레크리에이션을 할 수 있는 음향시설이 잘 갖춰진 실내 강당이 있어야 하고, 교육여행단(학생+인솔교직원) 한팀 인원 수 이상의 의자를 구비하여야 하며, 다음과 같은 시설이 제공되어야 한다. (레크리에이션을 실시하는 경우)

구 분	내 용
제1일 (전체 강연)	마이크(1대), 무선 마이크(2개 이상), 노트북(1대), 비디오프로젝터(1개), 스크린(1개)
제2일 (학생장기자랑)	마이크(3개), 무선 마이크(4개 이상), 노트북(1대), 비디오프로젝터(1개), 스크린(1개), 노래방기기(1대)

12. 숙소의 식당은 숙소 내에 있어야 하고, 전 학생의 총 식사시간이 1시간을 초과하지 않도록 하여야 한다.
13. 숙소에는 화재, 비상사태에 대비한 안전시설이 구축되어 있어야 하고, 안전사고 예방에 최선을 다하여야 한다. 또한 비상상황을 대비하여 응급차량을 항시 대기시켜야 한다.
14. 숙박시설에서 동일 원인으로 추정되는 동일증세의 환자가 □명 이상 발생할 경우 반드시 병원 치료를 의무화한다.
15. 계약상대자는 숙박시설에 관한 아래의 서류를 갖추어 계약 체결 후 10일 이내에 학교에 제출하여야 한다. (※ 제안서 제출 시 제출한 서류 생략 가능)

- 계약상대자와 숙박업소간에 작성한 계약서 사본 1부.
- 숙박시설을 확인할 수 있는 사진 (전경, 침실 내부, 식당 내부, 강당 내부 등)
- 집단급식소설치 신고증 또는 일반음식점 영업신고증 사본 1부.
- 건물 화재보험 가입증명서 사본 1부.
- 영업·생산물배상보험 증명서 사본 1부.
- 최근 1년 이내 개별 법령에 따른 위생, 소방, 전기, 가스 등 안전점검 결과 사본 1부.
- 식단표 1부.
- 객실 배치도(객실당 면적과 객실 당 투숙인원 표시) 1부.
- 기타 안전관리 등 계약에 필요하다고 학교가 요청한 서류

제8조 [식사]

1. 제1일 □식부터 제□일 □식까지 총 □식을 제공하고, 밥과 국을 제외하고 1식 □찬 이상으로 한다.
(숙소식 □식, 현지 외부식당 □식)
2. 모든 식사의 국과 찬은 매식마다 각각 달리 제공하여야 한다.
3. 식사는 교육여행단에 불편함이 없도록 균형 잡힌 영양소와 적정 칼로리를 섭취할 수 있는 수준으로 적기에 제공되어야 하며, 식사시간을 충분히 확보하여야 한다.
4. 식사량은 교육여행단 전체가 만족할 수 있을 만큼 충분히 제공되어야 하며, 주요 식사 메뉴(밥, 국, 육류, 김치류, 생선류 등)는 기본 배식분 외에 학생들이 충분히 먹을 수 있도록 제공하여야 한다.
5. 식사는 가능한 한 학생들의 기호에 맞는 음식을 제공하도록 하며, 학생의 연령을 고려하여 혐오식품은 피하여야 한다.
6. 특이체질(알레르기 등) 등으로 계약상대자가 제공하는 식사를 하지 못하는 학생에게는 별도의 식사를 제공하여야 한다.
7. 현지 사정에 의해 식단 메뉴가 변경될 경우, 당초 계약 식단 메뉴 이상의 수준으로 하되, 기본사항인 1식 □찬 이상은 변경할 수 없다.
8. 특별한 사유가 없는 한 도시락은 배제하며 도시락으로 대체 시에는 사전승인을 득해야 한다.
9. 식수는 반드시 수질검사에 합격하여 음용에 지장이 없는 것을 제공하여야 한다.
10. 식당은 청결하여야 하며, 위생관리에 철저를 기함은 물론 부패된 음식이나 유해식품으로 인하여 질병이나 식중독 등의 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.
11. 변질된 식사나 간식 등에 의하여 질병 등의 급식사고가 발생하였을 경우 그에 관한 모든 책임은 계약 상대방에게 있으며, 이로 인하여 일정에 차질이 생긴 손실분은 배상한다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



12. 교육여행 기간 중 학생들에게 단체로 제공되는 식사는 관계 규정에 따라 1인분을 보존식으로 보관하여야 한다.
13. 계약상대자는 외부 식당에 관한 다음의 서류를 갖추어 계약 체결 후 10일 이내에 학교에 제출하여야 한다. (※ 제안서 제출 시 제출한 서류는 생략 가능)

- 계약상대자와 식당업소 대표간 작성한 계약서 사본 1부.
- 일반음식점 영업신고(허가)증 사본 1부.
- 영업·생산물배상책임보험 증명서 사본 1부.
- 식단표 각 1부.

제9조 [차량]

1. 차량은 팀별 동일 회사 소속의 □인승 이상 전세버스로서 총 □대 이상 배치되어야 한다.
2. 차량은 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따라 전세버스 차량 등록을 필한 운수 회사의 차량으로, 자동차검사 유효기간 내의 차량이어야 하며, 종합보험(책임보험)에 가입된 차량이어야 한다. (지입차량 불가)
3. 차량은 「자동차관리법」 등 관련 법령에 따라 정기검사를 받고, 종합보험에 가입되어야 있어야 한다. 또한 차량 내의 소화기 및 안전띠가 모두 제대로 작동되어야 하며, 타이어 교체시기가 임박한 차량은 반드시 타이어를 교체(재생타이어 금지)하여야 한다.
4. 차량은 내부설비 및 외관상태가 양호하고, 탑승자 편의를 위한 적절한 시청각 시설 등 문화시설과 성능이 우수한 냉·난방시설이 완비되어야 한다.
5. 차량은 구급약품이 비치되어 즉시 응급조치를 취할 수 있도록 사전 대비하여야 한다.
6. 가급적 최근 □년 이내에 출고된 차량으로 우선 배치하도록 노력하여야 한다.
7. 차량 전면과 후면에 다음과 같은 보호표지를 부착하여야 한다.

■ 앞면 부착 표지

소규모테마형교육여행 차량(제 호차)
학교명: □□학교

위치: 전면 유리창

■ 뒷면 부착 표지

소규모테마형교육여행 차량(제 호차)
이 차에는 학생들이 탑승하고 있으니
보호하여 주시기 바랍니다.

위치: 뒷면 유리창

8. 계약상대자는 차량운행에 소요되는 통행료, 주차료, 유류비, 과태료(범칙금), 기사 숙식비 및 봉사료, 기타 일체의 경비를 부담하며, 이 이외에 어떤 명목의 경비도 학교에 요구할 수 없다.
9. 계약상대자는 차량 운행 도중 고장으로 인하여 계속 수송할 수가 없을 경우 즉시 대체 차량을 투입하여 교육여행에 지장을 최소화하여야 하며, 차질이 생길 경우 실비배상 책임을 진다.
10. 차량 운행에 있어 고장 및 사고가 발생하지 않도록 정비에 최선을 다하여야 하며, 매 출발시간 30분 전까지 지정장소에 대기하여야 한다.
11. 운행 차량은 다음 사항을 준수하여야 한다.
 - 가. 계약상대자는 반드시交通安全공단의 협조를 받아 운전자 자격여부를 조회하도록 한다.



- 나. 이동시각 및 경로의 정확한 숙지로 무리한 운행을 금한다.
- 다. 차량 간 안전거리를 확보하고, 전체 차량이 대열을 지어 이동하는 것을 금지하며, 거리를 두고 순차적으로 이동한다.
- 라. 안전운행에 지장이 있는 과다한 운행일정 편성을 금지하고, 2시간 계속 운행 후 15분 이상 휴식을 하여야 한다.
- 마. 승차 정원을 초과할 수 없으며, 과속, 추월, 신호위반, 중앙선 침범 등 교통법규 위반 행위를 금한다.
12. 차량에는 쓰레기통이 구비되어야 한다.
13. 계약상대자는 계약기간 중 차량 안전관리와 안전운행 등에 최선을 다하여야 하며, 만약 계약상의 의무 불이행, 부주의 등 계약상대자의 귀책사유가 발생 시에는 학교에서 정하는 위약금을 부담하여야 하고, 대금 지급 시 위약금을 공제하고 지급한다.

구분	적용범위	공제율	비고
1. 회사의 귀책사유로 운행 지연 2. 차량정비 불량 3. 계약당시 차량과 출발당시 차량 상이	30분당	산출내역서의 차량 대당 계약금액의 20%	출발 시간 기준
1. 운전자 과실로 인한 사고 발생 2. 음주운전 3. 신호위반·중앙선 침범 등 8대 중과실 해당하는 경우 등	과실 발견 즉시	산출내역서의 차량 대당 계약금액의 1. 30% 2. 50% 3. 50%	계약 해지 조치

14. 계약상대자는 다음 각 호의 서류를 갖추어 출발 □일 전까지 학교에 제출하여야 한다. (※ 제안서 제출 시 제출한 서류는 생략 가능)

- 입찰참가자와 운수회사 대표간에 작성한 계약서 사본 1부.
- 여객자동차 운송사업등록증 사본 1부.
- 직영차량 운행각서 1부.
- 자동차 등록원부(증) 사본 각 1부. (검사유효기간 이내의 것)
- 전세버스 교통안전정보 조회결과 통보서 (교통안전공단 발행) 1부.
- 운행기록증 발급 현황 1부.
- 출발전 교육 및 차량안전점검표 1부. (차량 출발 전까지 제출)
- 기타 안전관리 등 계약에 필요하다고 학교가 요청한 서류

제10조 [차량 운전자에 관한 사항]

1. 운전자는 운전기술이 숙련된 자로서 다년간의 운전경력자를 배치토록 하고, 사전에 현지 지리를 숙지하고 있어야 한다.
2. 차량 운전자에 대한 음주측정 등 필요한 조치를 사전에 실시하여 사고를 예방할 의무를 가지며, 운전기사는 경찰의 음주측정 및 인술자의 수시 음주검지 요구에 적극 응하여야 한다.
- ※ 위 사항 위반 시 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 못한다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



- 운전자는 승차자의 안전을 최우선으로 하여야 하며, 친절과 봉사로써 안전 운행에 최선을 다하여야 한다.
- 계약상대자는 운전자의 음주, 건강, 신원, 위생, 풍기 및 작업규율 등에 대한 일체의 책임을 진다.
- 최초 배정된 차량과 기사는 임의로 변경할 수 없으며, 필요한 경우 학교 측과 협의과정을 거쳐야 한다.
- 계약상대자는 승차자의 과반 수 이상이 운전자의 안전운전 불이행 및 불친절 등을 호소할 경우 즉시 운전자를 교체하여야 한다.

제11조 【안전요원】

- 계약상대자가 지정한 팀별 안전요원 □명(총 □명)은 교육여행 기간 내내 동행하며 학생 인솔 보조, 유사 시 학생안전 지도 업무를 수행한다.
- 안전요원은 교육부에서 인정한 연수기관에서 안전교육 14시간 이상의 교육을 이수한 자이어야 한다.
※ 안전요원: 국내여행안내사, 국외여행인솔자, 소방안전교육사, 응급구조사, 청소년지도사, 숲길체험 지도사, 경찰·소방경력자, 교원자격증소지자, 간호사 중 대한적십자사 등에서 주관하는 14시간 이상의 안전요원(안전과정) 교육연수를 이수한 자
- 안전요원은 수학여행의 안내 경험이 있고 지역의 지리에 밝아야 하며, 여행의 모든 사태에 즉각 대처할 수 있는 책임감 있고 성실한 자이어야 한다.
- 야간 경호를 위해 야간경비요원 □명을 둔다.
- 안전요원은 건강진단, 성범죄·아동학대 경력조회 등에서 결격사유가 없어야 하며, 안전요원 및 야간경비요원 등의 성범죄 경력 조회 및 아동학대 관련 범죄전력조회 동의서를 계약 체결 후 10일 이내에 제출하여야 한다.

제12조 【레크리에이션】

- 제안서 제출 시 제안한 레크리에이션 일정과 프로그램은 학교와 협의하여 최종적으로 결정하며, 변경할 경우에도 이와 같다.
- 레크리에이션은 가능한 한 숙박지내에서 실시하는 것을 원칙으로 하되, 전문 레크리에이션 자격증 소지자를 초빙하여 다양한 이벤트 행사를 기획하여 2시간 이상 진행하도록 하여야 한다.
- 레크리에이션 진행에 필요한 장소 대관료, 차량운행, 소품준비 등에 소요되는 모든 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.
- 레크리에이션은 계약상대자가 주관하되, 사전에 인솔책임자와 협의하여 학생 안전사고 예방에 각별히 유의하여 교육적으로 이루어지도록 한다.

제13조 【여행자보험 가입】(필요시)

- 계약상대자는 교육여행단에 대한 여행종합보험을 가입하여야 하며, 다음의 부가조건 이상이 되도록 가입하여야 한다.

구분	상해		질병		배상책임	휴대품
	사망, 후유장애	치료실비	사망, 후유장애	치료실비		
보상한도	□원	□원	□원	□원	□원	□원



2. 교육여행 중 발생한 모든 사고에 대해서는 보험계약에 명시된 사항은 계약에 따르고, 보험계약에 명시되지 않은 그 밖의 모든 사고에 대한 책임과 보상 및 이에 대한 치료비 등은 전적으로 계약상대자가 부담한다.
3. 계약상대자는 출발 □일 전까지 보험료 납부영수증 사본과 보험 증권을 학교에 제출한다.
4. 계약상대자는 교육여행단의 개인정보가 유출되지 않도록 철저히 관리하여야 한다.

제14조 【교육여행의 시작과 종료】

1. 교육여행은 교육여행단이 출발지(김포공항)에 모이는 시점부터 일정을 마치고 해산하는 시점에 종료되며, 일정 변경 시에는 변경된 조건에 의한다.
2. 교육여행단 이동 시에는 항상 책임자(인솔교사)의 인원 점검을 받은 후 이동한다.

제15조 【교육여행 일정 수행 및 변경】

1. 계약상대자는 필요한 예약, 방문지 확보, 여행의 안내 및 알선, 숙박, 식사제공 및 현지교통 등 전반적인 사항을 본교 인솔교원과 긴밀히 협조하여야 하며, 확정된 세부일정에 따라 차질이 없도록 성실히 수행하여야 한다.
2. 학교의 승인을 받은 일정과 내용은 천재지변이나 이에 준하는 부득이한 사유에 의하지 않고는 변경할 수 없다. 다만, 부득이한 사유로 변경이 불가피한 경우에는 변경 전 학교에 즉시 통보한 후 사후 입증자료(기상자료 및 인솔책임자의 의견서 또는 기타 객관적으로 사유를 입증할 만한 자료)를 제출하여야 한다.
3. 유료관람지는 관람지역 전체를 관람할 수 있도록 하여야 하며, 유료 관람지가 휴일 또는 공사 등으로 인하여 관람이 취소되었을 경우에는 계약상대자는 인솔책임자와 협의하여 동일 관람료의 범위 내에서 다른 유료 관람지를 관람할 수 있도록 조치하여야 한다.
4. 학교의 사정에 의하여 여행 일정이 변경될 때에는 계약상대자는 지체 없이 이에 응하여야 한다.
5. 계약상대자는 학교의 요청이 있을 경우에 한하여 본 행사 이전에 교직원과 계약상대자의 필수직원으로 구성된 사전답사팀을 운영할 수 있고, 계약상대자는 사전답사(숙박업소, 부대시설, 여행 장소 확인을 통해 학생 안전, 교육성, 편리성 등을 사전 점검 예정)의 원활한 진행에 적극 협조하여야 한다.

제16조 【사전 안전 교육 및 현장 교육 실시】

1. 계약상대자는 교육여행 실시 전에 참가자를 대상으로 안전 및 교양에 대한 사전교육을 실시하여야 한다.
2. 사전교육에서는 교육여행과 관련한 자료와 정보를 제공하여 참가자가 내용을 충분히 파악할 수 있도록 한다.
3. 안전교육에서는 공항, 숙박시설, 교육여행 장소 등에서 발생하거나 버스나 비행기 등의 교통수단을 이용할 때 생길 수 있는 안전사고를 안내하고, 이를 예방하기 위한 주의사항과 태도, 안전사고가 발생할 때 취해야 하는 행동 등에 대하여 교육한다.
4. 교양교육에서는 공공시설 및 대중교통 이용 예절, 교육여행 장소의 문화, 성범죄(성희롱, 성추행, 성폭력, 성매매 등) 예방 등에 대한 교육을 실시한다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



5. 계약상대자는 교육여행 현장에서 참가자에게 사전교육의 내용을 상기시키며, 해당 활동을 할 때 필요한 정보를 제공하고 유의사항을 안내한다.
6. 계약상대자는 교육여행 현장에서 학생들이 질서를 지키며 안전하게 활동할 수 있도록 지도교사와 함께 학생들의 동태를 살피고 지도한다.

제17조 【낙오자 처리】

1. 교육여행 기간 중 불의의 사고나 고의를 막론하고 낙오자가 발생할 경우 계약상대자는 학교의 인솔책임자(또는 긴박한 경우 해당학급 인솔교사와 협의 가능)에게 즉시 통보하고 인솔책임자의 지시에 따라야 한다.
2. 계약상대자는 교육여행기간 중 각종 사고나 질병 등으로 현지 교육활동을 실시할 수 없는 교육여행 참가자에 대하여는 숙박시설 또는 기타 보호시설에서 안전하게 보호 치료하여야 한다.
3. 계약상대자는 교육여행단에 대한 인원 점검을 실시하여 낙오자가 발생하지 않도록 필요한 조치하여야 한다.

제18조 【구급약품 휴대】

계약상대자는 교육여행자의 안전과 질병치료를 위하여 간단한 구급약품(멸미약, 일회용밴드, 붕대, 외상치료용 구급약, 소화제, 진통제, 지사제 등)을 휴대하여 환자 발생 시 즉시 응급조치를 취할 수 있도록 사전 대비하여야 한다.

제19조 【사고에 대한 책임】

1. 계약상대자는 교육여행 중 사고가 발생하지 않도록 미리 현지조사를 하는 등 사전대비를 철저히 하여야 한다.
2. 교육여행 기간에 발생한 재난 및 안전·위생사고 발생 시 모든 처리와 책임은 계약상대자가 진다.
3. 상해 및 교통사고 등의 각종 사고가 발생하였을 때 계약상대자는 즉시 병원에 입원 조치하는 등 응급 조치를 취하고, 학교에 이 사실을 즉시 통보하여야 한다.
4. 식중독 등 음식과 관련한 사고가 발생하였을 때 계약상대자는 즉시 입원치료 조치하고 인솔자와 협의하여 필요한 조치를 취한 후 학교에 즉시 통보하여야 하며, 치료에 필요한 모든 비용은 계약상대자가 부담한다.
5. 사고로 인한 치료는 현지에서는 물론 완치될 때까지 치료비 및 이에 수반되는 모든 비용을 계약상대자가 부담한다.
6. 학생의 고의가 아닌 사유로 여행지의 기물이 파손되었을 경우에는 계약상대자가 모든 책임을 진다.
7. 사고발생 시 보험이 적용되지 아니하는 일체의 비용은 계약상대자가 실비로 배상(또는 보상)한다.

제20조 【이행 책임】

1. 계약상대자의 부주의·무성의·태만·계약 조건 및 유의 사항 위반 등으로 교육여행단에게 일어나는 각종 사고 및 사건으로 인하여 문제가 발생하였을 때 계약상대자는 관계 법령과 일반 관례에 의한 책임의 정도에 따라 민·형사상 책임은 물론 손해배상 책임을 진다.



2. 계약상대자는 교육여행이 원활하게 이행될 수 있도록 모든 수단과 노력을 강구하여야 하며, 이를 태만히 하여 발생한 모든 경비는 계약상대자가 부담한다.
3. 계약상대자가 본 조건에 명시된 내용을 제대로 이행하지 않거나 제출한 증빙서류 내용이 허위임이 판명될 경우에는 계약 위반에 따른 법적 조치(계약보증금 귀속, 부정당업체 제재 등)는 물론 이로 인한 손해배상 및 민·형사상의 모든 책임을 진다.
4. 계약상대자의 귀책사유로 인해 본 계약이 해지되거나 소정의 사업목적을 달성하지 못하여 학교에 손해가 발생한 경우 계약상대자는 학교에 대한 손해배상 책임을 진다.
5. 본 계약은 불가피한 사정(천재지변, 감염병, 감독관청의 금지·자제 지시, 사회적분위기 상 비용을 부담하는 학부모의 불참 및 계획 변경·취소 요구 등)으로 취소될 경우 자동 해지되며, 이로 인한 일체의 비용이나 손해배상을 학교에 청구할 수 없으며, 민·형사상의 책임도 묻지 아니한다.

제21조 【대금 지급 및 정산】

1. 참여인원의 증감 시 항공료, 현지 외부식당 식비, 여행자보험료, 입장(관람)료, 위탁수수료 등 개인경비 품목은 산출내역서의 1인당 단가를 적용하여 계약 정산하는 것을 원칙으로 한다.
2. 계약상대자는 환불 사유가 발생하면 정확하고 신속하게 환불하여야 한다.
3. 교육여행 출발 전 질병 등 부득이한 사정으로 인솔자 또는 학생의 결원이 있는 경우 학교는 해당 인원의 여행경비 중 개인경비 품목 전액을 지급하지 않는다.
4. 학생 및 인솔자 경비를 분리하여 청구하고, 인솔자에 대한 교육여행경비는 원칙적으로 학생 1인당 단가와 동일한 금액으로 하되, 인솔자에 대한 입장료 면제 금액 등 학생 인솔에 따른 무료 금액은 공제한 후 정산하여 청구한다.
5. 계약상대자는 교육여행 종료 후 7일 이내에 다음의 서류를 첨부하여 정산서를 제출한다.
 - 가. 위탁수수료에 대해서는 세금계산서를 발행한다.
 - 나. 차량 운송료, 숙박비 및 외부식당(일반과세자) 식비의 경우 계약상대자를 공급받는 자로 하여 청구된 세금계산서 사본을 첨부한다.(신용카드 매출전표 대체 가능)
 - 다. 항공권은 e-티켓 또는 영수증을 제출하고 입장(관람)료 등 현지비용은 신용카드 영수증으로 대체한다.
6. 계약상대자는 위탁용역수수료 외에 부가가치세 납부사유가 발생한 산출내역이 있을 경우에는 산출(정산)내역서 비고란에 과세라 표시하고, 세금계산서 발급 시 이 내역을 포함해야 하며, 미포함으로 인한 부가가치세 미신고 시에는 세금계산서 발급(신고) 의무자인 계약상대자에 책임이 있다.
7. 교육여행 용역에 대한 대금은 계약상대자의 청구에 의하여 5일(한시적 특례 적용기간에 관한 고시 기간 중에는 3일) 이내에 지급한다.(단, 정산내역서 및 지출증빙자료 등 부가서류를 모두 제출한 경우에 한한다.)
8. 학교는 대금지급 후에 발생한 일체 사건 사고(협력업체에 대한 대금 미지급 포함)에 대한 민·형사상의 책임을 지지 아니한다.

제22조 【하도급 및 채권양도 금지】

계약상대자는 도급받은 계약의 일부 또는 전부를 타인에게 양도할 수 없으며, 이 계약에 의하여 발생한 채권(대금 청구권)을 제3자에게 양도할 수 없다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



제23조 【기타사항】

1. 본 교육여행 용역은 여행업표준약관(공정거래위원회 표준약관) 및 소비자분쟁해결기준(국내여행)(공정거래위원회 고시)을 적용한다.
2. 계약상대자는 본 용역계약 수행에 필요한 모든 조건을 완비하고, 과업설명서(용역계약특수조건) 등에 명시되지 않은 기타사항일지라도 일반적으로 계약 이행에 필요하다고 인정되는 사항은 본 용역계약의 일부분임을 승낙한다.
3. 계약상대자는 교육여행에 필요한 예약, 방문지 확보, 안내, 숙박, 식사 제공 및 현지 교통 등 전반적인 사항을 학교(인솔책임자)와 협의하여야 하며, 확정된 세부 일정표에 따라 차질이 없도록 성실히 임무를 수행하여야 한다.
4. 협력업체를 포함한 계약상대자의 직원(안전요원, 차량 운전자 등)은 교육여행단을 친절히 대하며 경어를 사용하여야 한다.

제24조 【계약해석의 우선순위 및 분쟁에 관한 사항】

1. 본 조건에 명시되지 아니한 사항과 관련된 해석상의 의견 및 계약 당사자 간에 발생하는 모든 분쟁은 상호 협의하여 해결한다.
2. 전 1항에 의한 합의가 이루어지지 아니할 때에는 학교의 해석에 따르며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다.
3. 계약상대자는 분쟁기간 중 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.
4. 본 계약과 관련한 분쟁(민·형사상의 소송 등)은 학교가 지정하는 관할 법원을 소송 관할 법원으로 한다.

제25조 【기본 일정표(예시)】 학교별 계획에 따른 일정표 탑재

- 관람 희망장소: ○○○, ▲▲▲, △△△, □□□, ■■■, ▣▣▣, ▤▤▤, ●●●, ▼▼▼, ▽▽▽



일자	교통편	주요 일정(예시)	
		A 팀- 팀명기재	B 팀- 팀명기재
		남(00명), 여(00명)	남(00명), 여(00명)
제1일	개별이동	○○공항 ○○층 "○○○○" 앞 00:00 집결 및 수속	
	전용차량	중식(현지식) ▶ ▶ ▶ 숙소도착 및 석식 * 환자파악 및 선생님과의 대화	중식(현지식) ▶ ▶ ▶ 숙소도착 및 석식 * 환자파악 및 선생님과의 대화
		숙소: ○급호텔 및 리조트 기준	숙소: ○급호텔 및 리조트 기준
제2일	전용차량	기상 및 조식 숙소출발 ▶ ▶ ▶ 중식(현지식-특식/뷔페식) ▶ ▶ ▶ 숙소도착 및 석식 ▶레크레이션 * 환자파악 후 취침	기상 및 조식 숙소출발 ▶ ▶ ▶ 중식(현지식-특식/뷔페식) ▶ ▶ ▶ 숙소도착 및 석식 ▶레크레이션 * 환자파악 후 취침
		숙소: ○급호텔 및 리조트 기준	숙소: ○급호텔 및 리조트 기준
제3일	전용차량	기상 및 조식 숙소 짐 정리 후 출발 ▶ ▶ ▶ 중식(현지식) ▶	기상 및 조식 숙소 짐 정리 후 출발 ▶ ▶ ▶ 중식(현지식) ▶
		공항으로 이동 및 탑승수속	
		00공항 00:00 이후 출발 00공항 00:00 이후 도착 및 해산	00공항 00:00 이후 출발 00공항 00:00 이후 도착 및 해산

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



[서식1] 제안서

심사번호	기재란
202□학년도 □□학교 □학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 제 안 서 202□. □. □.	
업체명	(인)

1. 일반현황 및 연혁

회 사 명			대 표 자	
사 업 분 야				
주 소				
연 락 처	전화:	FAX:		
회사설립년도	년	월		
직 원 현 황				
해당부문 사업기간	년	월	~	년 월 (년 개월)
<주요연혁>				

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

2. 최근년도 경영상태

구 분	회사채에 대한 신용평가 등급	기업어음에 대한 신용평가 등급	기업신용 평가등급
신용평가등급			

03

감사사례

- 주) 1. 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용평가등급
2. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가. 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외, 신용평가등급확인서를 제출하지 않은 경우 평점 최저점 부여

04

Q & A

3. 소규모테마형교육여행(수학여행) 용역 수행실적 (※ 공고일 기준 최근 3년)

순번	사업명	사업개요	사업기간	계약금액 (천원)	발주처	비고

05

용역계약
일반

- 주) 1. 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 소규모테마형교육여행(수학여행) 실적만 해당
2. 이행 완료된 실적만 인정되며, 최근 연도순으로 기재
3. 초·중·고·특수학교 수행실적만 해당됨.
4. 실적증명서를 반드시 첨부(나라장터 실적증명서 대체 가능)



4. 소규모테마형교육여행(수학여행) 수행조직

구 분	소 속	성 명	연 령	직 위	전화번호	해당분야 근무경력	소지사격증
책임자							
부문별 수행 책임자	()부문						
	()부문						
	()부문						
	()부문						
협력회사	구분	업체명	부문별 협력내용				책임자 (연락처)
	숙 박						
	식 사						
	차 량						

주) 입찰 공고일 기준 최근 3개월 이내 국민건강보험공단 발행 건강보험료 영수증 또는 4대보험 사업장 가입 명부 첨부, 자격증 소지자의 경우 자격증 사본 첨부(증빙서류가 첨부된 경우만 인정)

5. 소규모테마형교육여행(수학여행)수학여행 실행계획

가. 일자별 주요일정(코스) 제시: 학교일정표 참고하여 기본코스 반영

※ 세부 일정표 기재

- 구체적인 이동 장소, 경로 등 시정표
- 코스 이동시간, 휴식 시간의 간격 기재

나. 숙박시설 여건

1) 일반 현황

상 호 명		대 표 자	
주 소	(홈페이지:)		
연 락 처	전화:	FAX:	
숙박지 등급, 신축 및 개축년도	3성급 호텔 (신축 및 개축년도:)		
층별 투숙인원	1층: 000명, 2층: 000명....		
객실별 투숙인원			
1실당 면적 및 배정인원			
본교만 입소가 가능 여부 남녀 다른 층 사용여부			
각종 보험가입 현황			
전기·소방·가스 점검일	전기:	/소방:	/가스:
대형버스 주차가능대수			
편의시설			
비상시 대피시설	피난계단, 소화시설 등		



※ 구체적인 숙박지 여건 기재

- 숙박업소 전경 사진과 숙소 내부 사진을 제안서에 첨부
- 객실 배치도 및 편의시설 이용 현황
- 강당 현황 (음향, 조명시설 등)

다. 식사 여건

1) 업체 현황

일자	업체명	소재지	전화번호	가격 (1인당)	좌석 수	보험가입 사항	대형버스 주차가능대수	비고

2) 식단표

일 자	구 분	메 뉴	비 고
	조 식		
	중 식		
	석 식		
	조 식		
	중 식		
	석 식		
	조 식		
	중 식		
	석 식		

라. 운송수단(항공기, 차량 등) 운행 계획

※ 항공선박버스 등 운행 계획 기재

- 항공권 확보방안 및 탑승인원 배치 등 구체적 명기
- 차량별 안전요원 및 안내도우미 배치 계획
- 각 운송수단별 상비약품 구비 목록 및 편의시설 내용 기재
- 운행버스별 연식, 운전기사 자격 등 명시 등

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

운행 일자	차량회사명	운행 차량등록번호	차량 연식	운전 기사명	운전 경력	차량 내 편의시설	비고

마. 긴급 사태 발생 시 대처방안 및 보험가입 현황 등

- 운송수단으로 이동 중 발생할 수 있는 사고 및 기타 안전사고 발생 시 대처방안
(※ 학생후송대책: 병원명, 전화, 담당자 등)
- 여행자보험 가입 계획(1인당, 1사고당 금액 등)
- 행선지별 학생 안전 계획 제시
- 우천 등 기상악화 시 대처방안 및 일정 조정 방안 등

바. 안전요원 및 야간경비요원 배치 계획 제출

사. 레크리에이션 계획 및 행사 프로그램

아. 기타 타 업체와 비교할 수 있는 특기사항

- 심사위원에게 알리고 싶은 장점 및 타 업체와 비교할 수 있는 특기사항에 대하여 구체적인 내용으로 서술식으로 기재

붙임 증빙서류 각 1부.

202□. . .

제안자 성명 (서명 또는 날인)

[서식2] 제안서 평가 증빙자료 목록표

■ 제안서 평가 증빙자료 목록표

심사분야	연번	내 용	비 고
객관적 평가	1	○ 최근 3년간 초·중·고·특수학교 소규모테마형교육여행(수학여행) 실적 - 실적증명서(완수된 실적만 인정)	미 제출 시 최하등급으로 평가
	2	○ 최근연도 경영상태 - 최근연도 신용평가등급확인서(입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 것으로 유효기간 이내의 것)	미 제출 시 최하등급으로 평가
	3	○ 수학여행 인력보유(수행조직) 현황 - 최근 3개월 국민건강보험료 영수증 또는 4대보험 사업장 가입 명부 - 자격증 소지자 자격증 사본(소지자자격증은 등기사향전부증명서 또는 국민건강보험료 영수증 등에 기재된 임직원에 한해 제출)	미 제출 시 미인정
주관적 평가	4	○ 제안업체의 부문별 수행능력 - 제출된 제안서로 평가	
	5	○ 숙박시설 수행능력 - 각종 보험증권(화재, 영업배상 등) 사본 - 숙박시설 사진(전경, 전후좌우, 침실내부, 복도, 식당내부, 강당내부 등) - 건물배치도 및 층별 객실 배치도, 편의시설 현황표 (※실별 면적 및 배치인원 반드시 표시) - 식단표 - 전기, 소방, 가스 등 안전점검결과 사본 - 영업등록증 사본 - 집단급식소 설치 신고증 또는 일반 음식점 영업신고증 사본	증빙자료는 제안서 내 첨부
	6	○ 교통수단 제공 능력 - 전체 차량보유 현황표(차종, 차량연식, 승차정원 기재) - 자동차 등록원부(증), 보험가입증명서 사본 - 사업자등록증 및 여객운송업등록증 사본	증빙자료는 제안서 내 첨부
	7	○ 식사제공 능력 - 식당별 집단급식소 설치신고증 또는 일반음식점 영업신고증 사본 - 식당별 영업배상책임보험 증권 사본 - 식당별 화재 등 각종 보험가입증명서 사본 - 식당별 식단표 및 가격표	증빙자료는 제안서 내 첨부
	8	○ 행사진행의 안전성 및 질적 수준 - 일정별 여행 시정표 및 안전 계획 - 레크리에이션 시행 계획 및 강사 자격증 사본 - 안전요원, 야간경비요원 배치 계획 및 자격증 사본	증빙자료는 제안서 내 첨부

※ 제출하지 않은 서류로 인한 책임은 참가자에게 있으므로 제안서 평가에 올바르게 반영되도록 충실히 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



[서식3] 제안서 평가항목별 등급 및 배점기준 (예시)

[제안서 평가항목별 등급 및 배점기준]

구분	평가항목		등급 및 배점 기준				평가점수	
			최우수	우수	보통	미흡		
(35점)	객관적 평가	수행경험 (12점)	1. 최근 3년간 소규모테마형교육여행 수행실적(입찰 공고일 기준 최근 3년동안 완료한 초·중·고·특수학교 소규모테마형교육여행(수학여행) 용역수행 실적) -최우수: 10회 이상 -우수: 7회~9회 -보통: 5회~6회 -미흡: 5회 미만	12	10	8	6	
		경영상태 (12점)	2. 경영상태 평가(신용평가등급) -최우수: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A0, A- -우수: BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB0, BB- -보통: B+, B0, B- -미흡: CCC+ 이하(미제출 포함)	12	10	8	6	
		인력보유 (11점)	3. 수행조직 및 수행자 자격 소지여부					
	3.1 수행조직(6점) (최우수:7명 이상, 우수:5명~6명, 보통:3명~4명, 미흡:2명 이하)		6	5	4	3		
		3.2 자격 소지여부(5점) (최우수:7명 이상, 우수:5명~6명, 보통:3명~4명, 미흡:2명 이하)	5	4	3	2		
기술 능력 평가	주관적 평가 (65점)	4. 제안사의 부문별 수행능력(20점)						
		4.1 구성의 독창성, 이행가능성 및 자료집의 충실도	10	8	6	4		
		4.2 여행 일정과 체험활동 수요자 요구 부합도, 교육적 효과	10	8	6	4		
		5. 숙박시설 수행능력(부대시설 포함)(20점)						
		5.1 객실등급, 위치, 편의시설	5	4	3	2		
		5.2 수용계획의 적정성(객실면적 및 객실당 배치인원)	5	4	3	2		
		5.3 숙박업체 식사메뉴(조·석식 등 식단표) 및 식당 위치, 수용인원(좌석수), 위생안전, 가격 등	5	4	3	2		
		5.4 학생 지도의 용이성 및 안전성 - 총 또는 구역 단독 수용 여부(타학교 및 일반인과 섞이지 않고 수용 여부) - 남녀 각기 다른 층 사용 여부	5	4	3	2		
		6. 교통 및 식사 제공 능력(15점)						
		6.1 식사 제공 능력(외부 현자식): 메뉴, 좌석수, 위치, 위생안전, 가격 등	5	4	3	2		
		6.2 최신 차량 제공 능력, 팀별 차량이 동일 회사인지 여부 및 안전성	5	4	3	2		
		6.3 운송수단 등 현지 교통계획의 적정성(항공운송을 포함하는 경우 제공 항공권의 적정성 또는 기 확보된 항공권 수용 가능 여부 등)	5	4	3	2		
		7. 행사진행의 안전성 및 질적 수준(10점)						
		7.1 행선지별 안전계획 제시 여부, 보험가입 현황	5	4	3	2		
		7.2 안전요원, 야간경비요원 배치 계획의 적정성 여부 등	5	4	3	2		
제안 업체 총 평점 합계			100					

※ 정성적 평가 점수 산정방법: 위원별 합계점수 중 최고점수와 최저점수를 준 위원은 제외하고, 나머지 위원의 합계점수를 산술평균 하되, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외

※ 낙찰자 결정 이전에 부도·파산·해산·영업정지 등의 상태에 있는 경우에는 부적격 처리함

[서식4] 용역 이행 실적 증명서

용역 이행 실적 증명서

신청인	업체명(상호)				대 표 자			
	사업장소재지				전화번호			
	사업자등록번호				증명서 용도	입찰참가		
	용역범위및기준 (금액 등)	금액			제 출 처			
사업 이행 실적 내용	용역명							
	용역 개요							
	계약 번호	계약 일자	계약 기간	계약금액 (원)	이행실적		비고	
					비율(%)	실적(원)		
증명서 발급 기관	위 사실을 증명함							
	년 월 일							
	기 관 명: (인) (전화번호:)							
	주 소: (FAX 번호:)							
	담당부서:				담 당 자:			

- (주) ① 용역이행실적은 입찰 공고 시에 제시한 용역범위 및 기준(금액 등) 등의 조건에 부합되는 실적에 한함
 ② 민간거래실적인 경우는 세금계산서 사본(원본제시), 계약서 사본을 각 1부씩 첨부
 ③ 나라장터 실적증명서 대체 가능

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



[서식5] 산출내역서(※ 낙찰자만 제출)

산 출 내 역 서

■ 202□학년도 □학교 □학년 소규모테마형교육여행 위탁용역

순	구 분	규 격	산 출 근 거 (가급적 구체적으로 기재)	금 액 (원)	비 고
1	항공료 (공항이용료, 유류할증료 포함)	김포 ↔ 제주	◆ □원 × □명		
2	차량 운송료	45인승	◆ □원 × □대 × □일		
3	숙식비	□박□식	◆ □□호텔 - 숙박료: □원 × □명 × □박 - 석식비: □원 × □명 × □식 - 조식비: □원 × □명 × □식		
4	외부식당 식비	□식	◆ □월 □일 중식(□식당) □원 × □명 ◆ □월 □일 중식(□식당) □원 × □명 ◆ □월 □일 중식(□식당) □원 × □명		
5	입장료(관람료)		◆ □□: □원 × □명 ◆ □□: □원 × □명		
6	행사 진행비	레크리에이션비	◆ □원 × 1식		
7	보험료	여행자보험료	◆ □원 × □명		
8	안전요원 및 야간경비	안전요원 및 야간경비 배치	◆ 안전요원 배치: □명 × □일 ◆ 야간경비요원 배치: □명 × □일		
9	기타경비	기타경비	◆ 간식비: □원 × □명 ◆ □□: □원 × □명 ◆ □□: □원 × □명		
10	수수료	위탁용역 수수료	◆ □원 × □명		
합 계					
1인당 금액 (부가가치세 포함)		학생	◆ □원 / □명		
		교직원	◆ □원 / □명		

[서식6] 직영차량 운행 각서

직영차량 운행 각서

본 사는 귀 교의 「소규모테마형교육여행 전세버스 운송」 용역에 참가함에 있어 귀 교에서 제시한 모든 사항을 준수하고 이용객의 안전을 위해 당사의 직영차량으로만 운행을 하며, 이를 위반하였을 경우 계약해지, 위약금 부과 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

- 붙임 1. 자동차등록원부 사본 1부.
2. 전세버스 교통안전정보 조회결과 통보서 1부.
3. 운행기록증발급 현황 1부. 끝.

202□. . .

상호(법인)명:

대 표 자: (인)

□□학교장 귀하

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



[서식기] 출발전 교육 및 차량안전 점검표

출발전 교육 및 차량안전 점검표

○ 2024년 월 일, 목적 장소:
○ 점검(교육)자: [○○○학교] 홍길동 [○○○관광] 김길동

구분	점검(교육)내용	점검결과 (실시여·부/적·부합)	비고
운전자	- 운전자자격요건 확인 운전자 탑승 여부		
	- 운전자 음주여부 확인(학교 자체점검 권장)		
차량 외부	- 모든 타이어 재생타이어 사용 여부 (운전자와 함께 확인) ※ 재생타이어일 경우 옆면에 “재” 표시 있음		
	- 차량외부 회사명 등 표시 여부		
	- 타이어 마모·균열 상태 확인(운전자와 함께 확인)		
차량 내부	- 회사명, 운전자, 연락처 등 비치 여부		
	- 소화기 비치 여부(2개 이상)		
	- 비상탈출용 망치 비치 여부(4개 이상, 형광테이프 부착)		
	- 불법구조변경 여부(테이블설치 등)		
운전자 교육	- 운전자는 출발 및 재출발 시 반드시 안전벨트 착용하도록 안내방송 실시 및 교육		
	- 급출발·급제동 및 대열운행 금지 (목적지 및 중간 휴식지, 운행경로 등 운전자에게 사전 안내 실시)		
	- 내리막길 저단기어(엔진브레이크) 사용 및 풋브레이크 연속사용 금지(브레이크파열에 따른 대형사고 유발원인)		
기타			



입찰공고문의 명시사항(지방계약법 시행령 제36조)

- ▶ 입찰에 부치는 사항
- ▶ 입찰 또는 개찰의 장소 및 일시
- ▶ 입찰참가자의 자격에 관한 사항
- ▶ 입찰보증금의 납부 및 세입조치에 관한 사항
- ▶ 낙찰자 결정방법(적격심사에 의하여 낙찰자를 결정하는 경우 낙찰자결정에 필요한 서류의 제출일 및 낙찰자통보예정일 포함)
- ▶ 계약의 이행예정기간
- ▶ 계약하려는 조건을 공시하는 장소
- ▶ 입찰무효에 관한 사항
- ▶ 입찰에 관한 서류의 열람·교부 장소와 교부비용
- ▶ 추가정보를 입수할 수 있는 기관의 주소 등
- ▶ 우편입찰 등을 허용하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소
- ▶ 지정정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하도록 하는 경우에는 그 내용
- ▶ 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻 및 공동계약의 이행방식
- ▶ 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 하는 경우에는 그 장소 및 일시에 관한 사항
- ▶ 입찰참가 등록 및 입찰 관련 서류에 관한 사항
- ▶ 입찰공고의 내용에 이의가 있는 경우의 이의신청 방법
- ▶ 입찰 관련 비리 및 불공정행위의 신고에 관한 사항
- ▶ 예정가격 결정과 관련하여 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비의 책정기준, 일반관리비율 및 이윤율 등 행정안전부장관이 정하는 기준 및 비율
- ▶ 그 밖에 입찰에 필요한 사항

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(공고기본정보)

계약방법검토 계약방법검토수정

공고기본정보 | 입찰방법 | 입찰계약/규격가격 | 기타

연관정보

사전규격등록번호 ☒ 사전규격미등록 발주계획번호

수요기관정보 전체 1건 ← 명세제 → 명세제

☐	No	수요기관	입찰방법	부서	전화번호	팩스번호	담당자
☐	1						

공고일반

공고요청번호

*입찰공고번호 T25BK00786935

*참조번호

*공고장부 등록공고 | 변경공고 | 취소공고 | 재공고

*입찰방식 입찰방식을 선택하세요

*국내/국제입찰 여부 국내입찰 | 국제입찰 *국내/국제입찰 사유 입찰사유를 선택하세요

*중립 조달대상 제외여부 예 | 아니오

전공공고여부 ☒ 전공공고

WTO통칙번호 WTO통칙번호를 선택하세요

*공고기관 서울특별시교육청 산하교육청

*공고주요 문명명

*공고명

- ① 사전규격등록번호: 사전 등록한 사전규격등록번호 선택
 - 지방계약법 제9조의2, 시행령 제32조의2에 따라 입찰에 부치는 경우에는 입찰공고 전에 물품 및 용역의 구매규격을 업계에 사전공개 해야 함
 - 지방계약법 시행령 제32조2(구매규격 사전공개)에 따라 추정가격이 5천만원 미만인 용역 생략 가능
- ② 발주계획통합번호: 사전 등록한 발주계획 선택
- ③ 입찰공고번호: 자동부여 / 참조번호: 해당학교의 공문 혹은 공고 번호
- ④ 공고정보
 - 등록공고: 최초 공고
 - 변경공고: 최초 공고문을 수정할 때 이용
 - 취소공고: 게시한 공고문을 취소할 때 이용
 - 재 공 고: 입찰이 성립하지 않거나 낙찰자가 없는 경우, 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우 같은 조건으로 공고할 때 이용
- ⑤ 입찰방식: 전자입찰
 - 직찰(우편/상시)인 경우: 입찰서접수 개시일시/마감일시를 입력하지 않아도 됨
개찰(입찰)일시만 입력
 - 전자시담은 1개 업체를 대상으로 입찰(시담)서 접수하는 입찰방식
- ⑥ 국내/국제 입찰여부: 국내입찰, 사유: 국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관 아님)
 - WTO 계약실적 보고 의무와 관련하여 국내/국제 입찰구분에 따른 입찰사유를 입력
 - 관련근거(지방계약법 제5조, 특례규정 제3조)에 의한 국내/국제입찰 사유 선택)

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(공고기본정보)

유의사항

유의사항 최종변경일 : 2024/04/17 13:35:45

- 대-중-소 분류 선택 후 검색 버튼을 클릭하여 조회하시기 바랍니다.

업무구분	일반용역	분류명	수학여행
공공조달분류	선택	선택	선택
			초기화 검색

공공조달분류코드 목록 전체 1건

10 적용

No	대	중	소	공공조달 분류명(코드)
1	일반용역	교육 및 전문직종/기술...	교육서비스	수학여행서비스(86141797)

⑦ 공공조달 분류명

업무	대	중	소	공공조달 분류명(코드)
용역	일반용역	교육 및 전문직종 /기술서비스	교육서비스	수학여행서비스(86141797)

⑧ 공고명: 2000학년도 00중학교 소규모테마형교육여행 용역 입찰 공고

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(입찰집행)

계약방법검토 계약방법검토수정

공고기본정보 | **입찰집행** | 협상계약/유역계약 | 기타

입찰집행

*재입찰여부: ☒ 재입찰 ☐ 미입찰

*입찰서 접수 개시 일시: *입찰서 접수 마감 일시:

*개찰(입찰)일시: (참고사항: 최초1시간 이내) 해당 공고 관련 계약시기를 준수해 주시기 바랍니다.

*입찰주소: 국가종합전자조달시스템(나라장터)

*입찰분기차별 등록마감일시: 입찰분기차별 등록마감일시:

*공동수급업체서 접수 및 구상방식: 공동수급업체서 접수 및 구상방식:

공동수급업체서 공동연계보유 체크여부: ☐ 연차 보류여부 체크 함 ☐ 연차 보류여부 체크 안함

*동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램: ☐ 적용 ☒ 별도추첨

공동사업제출

*공동사업제출여부: ☐ 예 ☒ 아니오

입찰자격

*자격제한: ☐ 제한 ☒ 제한안함

*제한사유: *제한사유:

*입찰제한: ☐ 제한 ☒ 제한안함

*입찰제한사유: ☐ 예 ☒ 아니오

주요가격 표시금액 제한 불응제외제한 실적들 기준으로 입찰가격을 제한할 수 있습니다.

- ① 재입찰여부: 허용(유찰될 경우를 대비해 허용에 체크)
- ② 입찰서접수개시일시 및 입찰서접수마감일시
 - 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제2조제2항 규정에 의거 전자입찰서 제출기간은 입찰서접수개시일시부터 마감일시까지 48시간 이상 확보
 - 제3항 규정에 의거 전자입찰서의 제출마감 일시를 근무일의 오전 10시부터 오후 5시까지 설정(다만 목적과 특수성 등을 고려하여 전자입찰서의 제출마감일시를 달리 적용할 경우 사유를 입찰공고문에 명시)
- ③ 개찰(입찰)일시: 제4항의 규정에 의거 개찰 일시는 전자입찰서의 제출마감 일시부터 1시간이 지난 때로 자동설정, 점심시간(12:00~13:00)은 개찰불가로 다른 시간으로 설정
 - ※ 개찰일을 (제안서 평가일 이후로) 수정 가능
- ④ 동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램: 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서(조달청 고시) 제15조 제2항에 의거 프로그램을 이용할 시 입찰공고에 내용을 명시
 - 이용: 전자조달시스템을 통한 자동 추첨 방식으로 낙찰자를 결정
 - 별도추첨: 시스템에 의한 추첨방식을 적용하지 않고 별도(수기) 추첨하여 진행
 - 낙찰방법을 '최저가낙찰제' 또는 '제한최저' 또는 '수의(최저가)'로 선택한 경우 개찰과정에서 집행관의 별도 추첨행위 없이 시스템에서 자동추첨(단, 개찰 1순위의 입찰 가격이 동일한 경우)

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(입찰집행)

입찰자격

*지역제한: ☐ 제한 ☒ 제한안함

*법인사업자 지역판단기준: ☐ 본사 소재지 ☐ 본사 또는 참여지사 소재지

*업종제한: ☐ 제한 ☒ 제한안함

*실적제한여부: ☐ 예 ☒ 아니오

추경가격 고시금액 미만 집중세포계약 실적 기준으로 평가자격을 제한할 수 있습니다.

투찰제한-지역제한 전체 1건

No	연가지역
1	서울특별시

☐ 제3종 중부 지역제한일시 존·지사로 인해 입찰도 관여 가능

유리사항

- 입찰 모두를 보유해야 되는 경우 동일 그룹 지정
- 예) 정보통신공사업과 기계관리업 > A그룹; 정보통신공사업, 기계관리업
- 2개 이상의 업종 중 하나를 보유하면 되는 경우, 각각 다른 그룹으로 지정
- 예) 종합여행업 또는 국내여행업 > A그룹; 종합여행업, B그룹; 국내여행업

투찰제한-업종제한 전체 3건

No	그룹	제한업종
1	A그룹	종합여행업
2	B그룹	국내외여행업
3	C그룹	국내여행업

그룹별 공통업종 전체 0건

No	제한업종
----	------

대입자가 없음

① 지역제한: 지역 제한을 한 경우 '제한' 선택

※ 법인사업자 지역판단기준(2인 이상 견적서 제출 수의계약인 경우)

- 본사 소재지: 본사가 제한지역에 있어야 투찰 가능(본사, 지사 모두 투찰 가능)
- 본사 또는 참여지사 소재지: 본사가 제한지역에 있으면, 투찰 가능(본사, 지사 모두 투찰 가능), 본사가 제한지역에 없어도, 제한지역에 소재한 지사는 투찰 가능
- 본사 또는 참여지사 소재지로 제한할 수 있음

② 투찰제한-업종제한: 종합여행업 또는 국내외여행업 또는 국내여행업

- 업종 모두를 보유해야 되는 경우 동일 그룹지정
- 2개 이상의 업종 중 하나를 보유하면 되는 경우, 각각 다른 그룹으로 지정
- 예) 종합여행업 또는 국내외여행업 또는 국내여행업 => A그룹: 종합여행업, B그룹: 국내외여행업, C그룹: 국내여행업

③ 실적제한여부 : 아니오(추경가격2.3억원 미만 일반용역으로 실적제한할 수 없음)

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(협상계약/규격가격)

예가

*예비가제방식	복수예가	총예비가격제한수	15
*추정예비가격제한수	4	*예비가격제한상 여부	선택가능
*예비가격 작성프로그램	예비	제무관	Q X
*배정예산	25,000,000 원		
*사업금액(총정가 +부가가치세)	25,000,000 원	구제예산(공공사업)의 [단가] 및 [수량] 수량 시 사업금액, 추정가격, 부가세가 수렴합니다.	
*추정가격 (부가가치세 불포함)	22,727,273 원	*추정가격 부가가치세	2,272,727 원

현재 사업에거나 현재입찰에 과세입자가 동시에 입찰에 참여하는 경우 가격 입찰서 제출 시 입찰금액에 부가가치세를 포함해야하는지 여부를 공고문에 반드시 안내해 주십시오.

현재사업여부 ☐ 예 ☒ 아니요

목록 **이전** **다음** **삭제** **임시저장**

① 예가방법 선택: 복수예가

- 단일예가: 기초금액, 복수예가, 번호추첨 과정 없이 학교장이 예정가격을 확정
- 비 예 가: 예정가격을 작성하지 않음(기초금액 없이 제출한 건적 중 최저가 선정)
- 복수예가: 기초금액을 공개하고 15개의 복수예비가격을 생성한 뒤 투찰업체의 번호추첨을 통하여 예정가격을 생성

② 배정예산: 사업을 추진하기 위해 배정된 예산

③ 추정가격: 예산에서 부가가치세를 제외한 금액, 배정예산 입력하면 자동 계산

규격가격동시/2단계경쟁

*평가기준	수기기준	*평가시스템 이용여부	이전
*규격서 제출방식	수기	규격서 평가방식	매달입찰
*규격서 제출시작일시		*규격서 제출마감일시	
규격서 평가일시		규격서 평가원소	
직접기준점수		규격서 발표여부	예

목록 **이전** **다음** **삭제** **임시저장**

① 규격서 제출방식: '수기제출' 혹은, '전자제출' 중 선택

*수기제출은 제안서 직접 제출방식

*전자제출은 입찰참가업체가 [e-발주시스템]을 통해서만 제안서 제출이 가능

② 평가시스템 이용여부: '이용안함' 선택

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 신규 > 입찰공고작성(기타)

공고기본정보 (원)

입찰금액 (원)

입찰계약/공제가격 (원)

기타

기타

*최소금지점액

대

아니오

*입찰보증금

대

아니오

입찰공고정보

*입찰공고제원

재판

재판판결

원상복합의심자

Q

X

원상복합의심자

Q

X

파일첨부

전체 1건

↑ 위로

↓ 아래로

선택지제

파일추가

☐	*문서구분	파일명	파일크기
☐	공고서	2025년도 OO도립대 학교교육용역 입찰 공고.hwp	12.7 KB

현재 용량 0.012 / 1,000 KB

이전

다음

의제

입찰서양

- ① 파일첨부: 공고서, 과업지시서, 특수조건 등 첨부
- ② 임시저장 > 저장 > 결재요청 > 게시의 순으로 공고문 게시

나라장터(G2B) 입찰공고 입력

나라장터 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고목록 > 기초금액(수요기관)

계약요청

사전공고

입찰

입찰공고

기초금액 (수요기관)

기본제안서 검토

계약

계약제결

의제

경사관수

공고 일반사항

입찰공고번호

R25B00762711

입찰공고명

2025년도 O

수요기관

서울특별시청 교육청

계약기간

서울특별시청 교육청

계약제결

재판판결/중재계약

입찰공고제원

2025/04/04 09:00

입찰공고제원

2025/04/14 16:00

입찰공고제원

2025/04/04 10:30

기초금액

*기초금액

54,125,000 원

예비가격작성기준

*예비가격

+

-

%

*기초금액기준

+

-

%

유의사항

기초금액기준 - 3% ~ + 3% 또는 15 개월 예비가격의 작성되며, 기초금액기준 상회개수는 7개월 이상입니다.

단, [의제]를 선택한 경우, 예비가격의 범위(±2% 또는 ±3%)와 기초금액기준 상회개수는 관련 규정 또는 발주기관의 발령 문장 고려하여 결정하시거나

2025.01.06 이후 제정되는 공고분부터 복수예비가격은 계약(입찰서 복호화) 시 시스템에서 자동 생성됩니다.

추가사항

추가1

추가2

※ 입찰 공고 게시 후 기초금액 공개

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정안전부) 에 따라

작성된 기초금액을 입찰서 제출 마감일부터 5일전까지 지정정보처리장치나

그 지방자치단체가 설치운영하는 인터넷홈페이지에 공개해야 한다.

188

제안서 접수

내부결재

소규모테마형교육여행 제안서 접수대장

○○학교

접수 일자	등록 번호	회사현황			접수인(대리인) 현황			비고
		업체명	대표자	전화번호	직위	접수인 (대리인)	휴대폰	

01

계약업무
질라잡이

제안서 평가 실시

내부결재(사업부서)

제목: 20○○학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 제안서 평가 실시

20○○학년도 0학년 소규모테마형 교육여행 용역 제안서 평가를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

1. 일시: 20○○년 00월 00일 오전 00시
2. 장소: 우리 학교 회의실
3. 평가위원: 활성화위원회 위원 0명²⁾
4. 안건: 0학년 소규모테마형 교육여행 제안서 평가. 끝.

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

제안서 평가 결과 보고

내부결재(사업부서)

제목: 20○○학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 제안서 평가 결과 보고

1. 관련: ○○초등학교-000(2024.00.00.)
2. 20○○학년도 0학년 소규모테마형 교육여행 위탁용역 제안서 평가 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

업체명	규격 평가(제안서 평가)			평가결과	비고
	정량평가	정성평가	합계		
(주) AAA	22.8	49.45	72.25	무적격	
(주) BBB	30	62.75	92.75	적격	가격개찰대상
(주) CCC	30	52	82	적격	가격개찰대상
(주) DDD	27.2	48.7	75.9	무적격	
(주) EEE	10	48.08	58.08	무적격	

- ※ 정량 평가 항목은 담당자, 정성 평가 항목은 제안서 평가위원회에서 평가
- ※ 적격 여부 판정 점수: 합계 80점 이상

- 붙임
1. 제안서 평가 접수 집계표 1부.
 2. 제안서 평가위원 등록부 1부.
 3. 청렴서약서 1부.
 4. 보안각서 1부.
 5. 업체별 평가표 1부. 끝.

04

Q & A

05

용역계약
일반

2) 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성·운영 관련 유의사항

지방계약법 시행령(대통령령 제32910호(2022.9.20.)) 제18조(2단계 입찰) 제4항 신설에 따라 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성·운영은 교육재정과의 「2단계 입찰 규격·기술평가위원회 구성 및 운영에 관한 기준」에 따름

용역개찰 화면

나라장터 > 입찰 > 입찰공고목록 > 나의공고 > 게시 > (왼쪽 드래그메뉴) 개찰

화면1) 개찰준비

입찰공고

기초금액(수요가견)

기본제안서 결과 등록

개찰

낙찰자선택

계약

계약제결

이행

검사검수

개찰목록 전체 1건

공고번호/차수	공고명	입찰	제입	입부	수요가견	개찰일시	계약 작성여부	현황상태
R25BK00762711-000	2025학년도	---	0	000	일반용역	서울특별시동부교	2025/04/16 14:00	계약없음

개찰준비

화면2) 개찰시작

공고정보

입찰공고번호	R25BK00762711-000	공고명	2025학년도	일반용역
원주번호	2025-05호	개찰일시	2025/04/16 14:00	입찰여부
낙찰방법	가격가득다시합법	계약일구분	지정 계약법	전자입찰
개찰상태	개찰시작	공제상태	공제완료	

복제

개찰시작 초기화

화면3) 개찰

공고정보

입찰공고번호	R25BK00762711-000	공고명	2025학년도	일반용역
원주번호	2025-05호	개찰일시	2025/04/16 14:00	입찰여부
낙찰방법	가격가득다시합법	계약일구분	지정 계약법	전자입찰
개찰상태	개찰시작	공제상태	공제완료	

복제

개찰시작 초기화

안내 메시지

본 개찰단계 내찰방법은 공적이격동시합법입니다.
계속 진행하시려면 [확인]버튼을 클릭하십시오.

취소

확인

용역개찰 화면

개찰시작 > 유의사항 숙지 확인 > 참여업체 목록 > 사전판정비정상업체확인 > 정상업체 확인
 > 입찰서 복호화 > 개찰완료 > 낙찰자 선정

용역개찰 화면

<유의사항 확인>

개찰시작

개찰중

개찰완료

1

유의사항

개찰당첨공무원(집행권)은 낙찰자 결정전에 입찰참가자의 자격유효 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.

☐ 나라장터에서 제공되는 조달업체 등록정보와 실시간 입찰정보를 서로 상이할 수 있으므로 계약 담당공무원(집행권)은 아래 관련 규정에서 낙찰자 결정전에 입찰참가자의 자격 유효 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 나라장터 입찰에 참가하고자 하는 자, 특히 입찰대리인은 입찰 당시 반드시 입찰참가 업체에 계약종류명, 착공일이야 합니다.
- 따라서, 계약 담당공무원(집행권)은 다음 중영자로 입찰참가자 자격 유효 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.
 - 4대보험 중 어느 하나 가입 증명자료
 - 법인의 경우 등기부본에 등재된 증명자료
- 고용보험/건강보험/국민연금정보 확인은 입찰공고작성> 입찰공고작성> 일반보고서> 고용보험/건강보험/국민연금/중소기업관련정보 조회에서 확인하실 수 있습니다.

[관련 규정]

 - 『국가통합전자조달시스템 이용약관』 제11조(입찰참가자격 확인) 제2항
 - 수요기관 등의 발주 입찰자가 고의 또는 과실로 변경등록을 하지 않은 경우에 대비하여 낙찰예정자로부터 입찰참가자격에 관한 서류를 제출 받아 확인하여야 합니다. 『국가계약법시행규칙』 제44조제1항제6의3호 및 『지방계약법시행규칙』 제42조 제5호에 따른 변경등록을 하지 않은 입찰자의 입찰은 무효입니다.
 - 『국가통합전자조달시스템입찰참가자격특정규칙』 제8조(등록정보의 여부) 제1항
 - 이 규정 및 국가계약법시행규칙 제15조제5항의 규정에서 정한 등록정보는 각 이용기관의 장 또는 계약담당공무원에게도 등록한 것으로 본다. 각 이용기관의 장 또는 계약담당공무원은 시스템을 통하여 입찰참가자격을 확인할 수 있으며, 입찰참가자가 고의 또는 과실로 시스템에 변경등록 등을 하지 않은 경우에 대비하여 낙찰자 선정 과정에서 낙찰예정자의 입찰참가자격을 별도 확인하여야 한다.

다음

✓ 뒤 사를 속지하였습니다.

용역개찰 화면

<참여업체 확인>

개찰시작

개찰중

개찰완료

1

유의사항

유의사항 최종변경일: 2024/06/27 13:09:52

- 사전신청 과정은 부직적업제를 입찰서제출하여야전에 거르는 작업입니다.

공고정보

입찰공고번호

R25BK00762711-000

참조번호

2025-05호

수요기관

서울특별시서울부교육청

공고명

2025학년도

위탁용역

참여업체목록

전제 2/2건 (미만장업제수/잔제참여업체수)

미만장업제

조회

No	사업자등록번호	업체명	사전신청	부정당재	대표자/동결자 부정당재	법인 동기부등본	사업자등록사함	전자입찰 임시이용신청	국세청연계 데이터
1		주***	정상			인 조회	인 조회		
2		소***	정상			인 조회	인 조회		

다음

제정

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

용역개찰 화면

개찰시작

개찰중

개찰완료

1

2

유의사항

유의사항 최종변경일 : 2024/02/13 16:24:05

원제 화면은 사전판정 과정 중 정상여역로 편집된 업체들을 최종적으로 확인하는 화면입니다.

공고정보

입찰공고번호

R25BK00762711-000

참조번호

1025-05호

수요기관

서울특별시정부교육청

공고명

2025학년도

위탁용역

사전판정배정상업체

전체 0 / 2건 (비정산 판정업체수/전제정업체수)

No	사업자등록번호	업체명	사전	대표자/두괄자 부청당제내역	부청당제	법인 등기부등본	사업자등록사항	전자입찰 입사이동신청	국세청면제 데이터	입제상태 (정보)
데이터가 없습니다										

이전

다음

용역개찰 화면

개찰시작

개찰중

개찰완료

1

2

유의사항

유의사항 최종변경일 : 2024/02/07 17:08:01

사전판정 정상업체에 대한 규격서 평가 확인합니다.

공고정보

입찰공고번호

R25BK00762711-000

참조번호

2025-05호

수요기관

서울특별시정부교육청

입찰공고명

2025학년도

위탁용역

참고정보

기연자세시스템 평가결과 공개정보

사전판정 규격서평가

전체 0 / 2건 (판정완료업체수/전제정업체수)

10

직접

No	사업자등록번호	업체명	판정
1			정상
2			정상

이전

다음

저장

194

용역개찰 화면

<입찰서 복호화>

유역사항
• 사전발표 청산업체에 대한 규격서 참가 확인입니다.

공고정보

입찰공고번호 R258K00762711-000
입찰공고명 2025학년도
참고정보 [?] 기관자재시스템 참가결과 안내정보

사건판정 규격서참가 전체 0/2건 (반참한로입제수/인제출어입)

연내 메시지
규격서참가부족적인 입제가 존재하지 않습니다.
모두 정상으로 처리됩니다.
계속 진행하시겠습니까?
아니요 예

수요기관 서울특별시청부교과원

NO	사업자등록번호	입제명	판정
1			참가
2			참가

01

계약업무
질라잡이

용역개찰 화면

<입찰서 복호화>

개찰사각 > 개찰중 > 개찰완료

처리안내

입찰서가 암호화되어 있습니다. 입찰서 복호화를 진행하시려면 입찰서 복호화 버튼을 눌러 주십시오.
[유역사항] 입찰서복호화 이후에는 어떠한 경우에도 다시 처음부터 개찰을 진행할 수 없습니다.

이전

입찰서 복호화

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

용역개찰 화면

<입찰서 복호화>

처리안내

입찰서가 암호화되어 있습니다. 입찰서 복호화를 진행하시려면 입찰서 복호화 버튼을 눌러 주십시오.
[유역사항] 입찰서복호화 이후에는 어떠한 경우에도 다시 처음부터 개찰을 진행할 수 없습니다.

이전

입찰서 선택창

중중
입찰서

중중(사망자)
입찰서

나라장터
Public Procurement & Private Investment System

인증서 저장 위치 선택

보관장치 출력장치 하드디스크 연결장치 보안로터 스마트카드

서명할 인증서 선택

인증서	종류	발급기관	만료일
7021134-한정실업보	한국수출입은행	CA134100031	2026-05-24
7021134-한정실업보	개인용	CA134100031	2025-12-21
서울특별시청부교과원	영웅기업	ngtGAS C...	2026-07-08

인증서 비밀번호 입력

비밀번호를 입력하십시오.

입찰서 복호화

04

Q & A

05

용역계약
일반

용역개찰 화면

〈개찰완료〉

유의사항

개찰결과에 이상이 있을 시 개찰을 중지하고 차리방면에 대해 나라장터 고객센터(1588-0800)로 문의 바랍니다.

유역사항 최종변경일 : 2025/02/04 09:27:18

공고정보

입찰공고번호

R25BK00762711-000

입찰공고명

2025학년도 위탁용역

참조번호

2025-05호

입찰방법

제한경쟁

낙찰방법

규격가격동시입찰

매정가격조치

☐ 매정가격산술평균조치
☐ 예비가격 추정현황조치

규격제안서 평가결과

☐ 규격제안서 평가결과 조치

개찰순위

현재 2건

사업자등록번호 :

10

적용

순위	사업자등록번호	입찰명	대표자명	법인 등기부등본	사업자등록서명	등록금액(원)	등록률(%)	현상	첨부개수
1		-		☐ 조회	☐ 조회	49,833,500	92.219	정상	0
2		-		☐ 조회	☐ 조회	50,888,500	94.172	정상	0

완료

개찰완료

용역개찰 화면

나라장터 > 입찰 > 입찰공고목록 > 나의공고 > 게시 > (왼쪽 드래그메뉴) 낙찰자선정

화면1) 낙찰자 선정 목록

입찰

입찰공고

기초금액(수요
가격)

기본제안서 결
과 등록

개찰

낙찰자선정

계약

계약해결

낙찰자선정 목록

현재 1건

10

적용

입찰공고번호	입찰분류	제안번호	공고명	입찰방법	수요기준	제출일시	현재상태
R25BK00762711-000	0	000	2025학년도 선행중학교 2학년 수과물	제한입찰	서울특별시동부교육	2025/04/16 14:00	☐ 낙찰자선정

화면2) 개찰시작

공고일반

입찰공고번호

R25BK00762711-000

입찰분류

0

입찰목적 승인여부

☒ 선행입찰을 보내기 전에는 평가 제3차제외

공고일

2025학년도

위탁용역

입찰현재

현재 2건

사업자등록번호 :

10

적용

순위	사업자등록번호	입찰명	대표자명	법인 등기부등본	사업자등록서명	등록금액(원)	등록률(%)	현상
1				☐ 조회	☐ 조회	49,833,500	92.219	☒ 낙찰
2				☐ 조회	☐ 조회	50,888,500	94.172	☐ 낙찰

낙찰 선정 시 입찰금액이 조회됩니다. 반드시 입찰금액을 확인 후 낙찰자를 선정하시기 바랍니다.

제한경쟁제한제외

낙찰제외

승인제외

대동자/동일자 무정규제제내제외

낙찰자입찰

계약금회영합산자

입찰금미입제 조제모달여부

완료

196

나라장터(G2G) 일반보고서 출력

나라장터 > 입찰 > 입찰공고 > 나의공고 > 게시공고 중 해당공고 클릭 > 공고일반 하단에 일반보고서

결재정보

결재상태	결재완료	결재자	
결재일	2025/04/03 14:17	가인자	

국회

공직사행등록 일반보고서 입찰정보변경 수정

01

계약업무
길라잡이

나라장터(G2G) 일반보고서 출력

나라장터 > 입찰 > 입찰공고 > 나의공고 > 게시공고 중 해당공고 클릭 > 공고일반 하단에 일반보고서

일반보고서

입찰결과	입찰참가자격	매입가격	계약결과	기타
입찰조서	입찰참가자격 사단자정특사정 조서	매입가격 예산가격 추정현황 ✓ 사전확인 불합격 입제포함	계약조서	입찰공고서
상당면으로 정함				
원본서 접수현황				
입찰서 출력*	고정보정가입여부/ 중수가입관련정보	매입가격 추정조서	계약결과보고서*	
	대용자/ 투표자 부정당제재관련조서			OSAS/입찰정보시스템
	중수보정가입 조서		낙찰제정자등록조서*	
추진공통입찰현황			낙찰결과보고서*	입찰보증서제출
전자입찰현황현상				입찰보증금납부결과조회

*보고서 내용 중 필요한 문서 클릭하여 출력 후 첨부

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



낙찰자 결정 및 통보

수신: 00 여행사 000 귀하

제목: 20〇〇학년도 00초등학교 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 개찰결과 보고 및 낙찰자 결정 통보

1. 관련: 서울〇〇초-000(2024.00.00.)
2. 위 호와 관련하여 2024학년도 서울〇〇초 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 공고 건에 대한 개찰결과를 아래와 같이 보고하며, 낙찰자 결정을 통보하고자 합니다.
가. 공고명: 2024학년도 서울〇〇초 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역
나. 개찰일시: 2024. 0. 00.(O)
다. 개찰결과

(금액단위: 원)

계약방법	낙찰 예정업체명	기초금액	예정가격	낙찰금액	낙찰율(%)
제한 입찰 (규격·가격 분리동시입찰)	주식회사 000 (대표 김00)	148,700,800	147,150,300	143,990,000	97.852%

- 붙임
1. 개찰조서 1부.
 2. 개찰결과 보고서 1부.
 3. 낙찰예정자 등록자료 1부.
 4. 예정가격 추첨조서 1부. 끝.

계약 시 제출 서류

1. 필수 구비서류

- 용역계약서
- 견적서(용역비 산출내역서): 항공료, 차량료, 숙박비, 외부식당 식비, 입장(관람)료, 여행자보험료, 안전요원 및 야간경비요원비, 위탁수수료, 기타경비 등 내역 명시
- 여행업 등록증 사본
- 사업자등록증 사본
- 계약이행보증보험증권(계약금액 5천만원 이하는 지급 확약서(지급각서) 대체 가능)
- 청렴서약서(지정정보처리장치 입찰(견적)을 통한 계약의 경우 청렴서약의 내용이 명시된 입찰서 제출로 같음)
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제93조에 따른 서약서(조세포탈 관련 서약서)
- 수의계약의 경우 수의계약 각서 및 수의계약 체결 제한 여부 확인서
- 최근 1년 이내 개별 법령에 따른 위생·소방·전기·가스 등 안전점검결과
- 집단급식소 설치 신고증 또는 일반음식점 영업신고증
- 화재·영업배상책임보험 증권 사본



- 차량 관련 서류(직영차량 운행 각서, 교통안전정보 조회결과 통보서, 자동차등록원부 등)
- 여행자보험 증권(과업내용에 포함된 경우)
- 안전요원 자격 증빙서류(자격증, 안전연수 이수증 등) 및 범죄경력조회 동의서

2. 선택적 구비서류(필요시 제출받음)

- 조달청 경쟁입찰참가자격등록증(사용인감계 등 서류 대체 가능)
 - 국외 소규모테마형교육여행의 경우 현지통신망 구축 내역
 - 국외 소규모테마형교육여행 시 수행안내원의 명단 및 자격증 사본
 - 식단표, 객실 배치도, 소규모테마형교육여행 일정표(프로그램)
 - 학생후송대책(병원명, 전화, 담당자 등)
- ※ 「2025 수련활동소규모테마형교육여행 운영 안내」

원가계산서 검토 시 유의사항

- 위탁여행업체가 계약금액을 낮추기 위해 위탁수수료를 책정하지 않고, 대신 수수료를 보전하기 위해 숙박이나 급식업체에 전가 하는 등의 실태가 있을 수 있으니, 적정 수준의 위탁 수수료를 보장하여, 숙박이나 식사 등의 질이 저하되지 않도록 유의(위탁여행업체가 위탁수수료를 책정하지 않는 것은 문제의 소지가 있음)
- 지방계약법 시행규칙 제8조에 따르면 원가계산에 의한 예정가격 결정시 일반관리비의 비율은 여행, 숙박, 운송 용역의 경우 100분의 5를 초과하지 못하며, 이윤은 10/100을 초과하지 못함

나라장터(G2B) 계약서 초안 작성

나라장터> 입찰> 입찰공고 > 나의공고 > 게시 > 해당공고 클릭 > 왼쪽 드래그메뉴 중 계약체결
* 계약서 작성 ▶ 송신 ▶ 계약서 응답(받은문서함) 또는 응답상태 목록

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



계약체결

- 계약상대자 결정일로부터 10일 이내에 계약 체결
- 지정정보처리장치(S2B, G2B)를 이용하여 전자문서 작성 원칙
- 지연배상금률(시행규칙 제75조): 용역1.3/1,000
- 인지세(인지세법 제3조): 계약금액 1천만원 초과~ 3천만원 이하(2만원)
- 계약보증금액: 계약금액의 10% 이상 (계약금액이 5천만원 이하인 경우 면제 가능 ⇒ 계약보증금지급확약서 징구)

제목: 20○○학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 계약 체결

1. 관련: ○○학교-0000(20○○.00.00)
2. 20○○학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 입찰 결과 최종낙찰자가 선정되어 아래와 같이 계약을 체결하고자 합니다.
 - 가. 계약건명: 20○○학년도 00초등학교 0학년 소규모테마형 교육여행 위탁용역
 - 나. 계약금액: 금00,000,000 원(금00,000,000 원)
 - 다. 장 소: 제주도 일대
 - 라. 계약상대자: 00 여행사
 - 마. 용역기간: 20○○. 00. 00.(0) ~ 20○○. 00. 00.(0) 0박 0일
 - 바. 참가인원: 학생 000명, 인솔교사 00명

- 붙임 1. 용역계약서(초안) 1부.
2. 계약서류(별첨) 1부. 끝.

유의사항

- 소규모테마형교육여행 경비의 내역 명시: 경비는 숙박료, 식사대, 시설 이용료, 교육활동비, 입장료, 기타 경비, 위탁수수료 등을 명시하여 계약 (위탁수수료내역과 여행경비 정산방법을 명시할 필요가 있을 시에는 이와 관련된 내용도 계약서에 명시함)
- 계약서는 지정정보처리장치를 통하여 전자계약서를 작성하여야 하며, 기타사항에 다음과 같은 내용을 상호 합의하여 명시 할 수 있음
 - 참가인원의 증감 여부 및 적정 숙박인원 준수 및 동일 행사기간에 타교생 수용여부 문제
- 여행자보험 가입: 여행자보험 가입은 국외, 고위험활동 등 의무가입 이외의 경우 학교운영위원회 심의후 가입 여부 자율 결정
- 행사실시 전·중·후에 위탁여행업체, 숙박시설, 수련업체, 운송업체 등에서 금품(리베이트, 향후 이용권, 할인권 등), 향응(주류, 음식 등), 편의(숙박, 교통 등)를 제공받지 않아야 함
- ‘여행업 표준약관’ 및 ‘소비자분쟁해결기준’ 등을 참고하여 <계약 연기 및 취소 등 변경요건>에 관한 사항 특수 조건에 포함



나라장터(G2B) 계약서 보증서 접수

나라장터> 입찰> 입찰공고 > 나의공고 > 게시 > 해당공고 클릭 > 왼쪽 드래그메뉴 중 계약체결> 보증서접수등록 > 보증서 접수

나라장터(G2B) 계약체결 통보서

나라장터> 입찰> 입찰공고 > 나의공고 > 게시 > 해당공고 클릭 > 왼쪽 드래그메뉴 중 계약체결
작업내용: 계약체결통보서 작성▶ 인지세 접수 확인 ▶직인지정 ▶ 송신수용 ▶ 계약체결 완료

과업내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정

- 발주기관과 계약 상대방 간의 합의가 있는 경우 과업내용의 변경에 따른 계약금액의 조정은 가능하며, 변경 후 학생 1인당 부담하는 경비가 증가하는 경우(기존 심의받은 1인당 부담 금액을 초과하는 경우) 원칙적으로 학교운영위원회의 심의를 거쳐야 함

TIP

선금 지급

- 선금 지급 시기: 계약 체결 후부터 지급 가능(계약상대자의 청구에 의해 지급)
- 선금 지급 대상 및 조건(아래 요건이 모두 충족되어야 지급 대상임)
 - 법 제31조에 따라 입찰참가 자격 제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 아니한 경우
 - 선금지급일 기준 선금을 지급하려는 회계연도에 기성금을 지급한 사실이 없는 경우
- 선금지급 가능 금액: 100분의 70을 초과하지 않은 범위에서 계약상대자가 신청하는 바에 따라 지급 (30%이하로 신청하는 경우는 신청한 바에 따라 지급)
- 선금 보증기간
 - 보증 개시일은 선금 지급일 이전, 보증 종료일은 이행기간 종료일로부터 60일 이상
- 선금보증에 따른 이자 가산
 - 선금에 대하여 채권확보 조치를 하는 경우 보증·보험금액은 선금액에 그 금액에 대한 보증·보험기간에 해당하는 이자상당액(선금보증서의 약정이율 적용을 원칙으로 하되, 약정이율을 정하지 않은 경우 한국은행 통계월보상의 대출평균금리)을 가산한 금액 이상으로 해야 함
- 업체의 선금 신청 시 필요서류
 - 선금신청서(공문), 선금신청사유서, 선금사용계획서, 선금사용확약서(각서), 선금급보증금 납부서, 선금급보증서, 선금지급확약서(시행령 제37조 제3항에 따라 보증서 제출 면제시), 부정당업자제재처분확인서, 대금청구서, 통장사본, 국세 및 지방세 납세증명서, 세금계산서

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



선금금 신청

업체

○ 근거: 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제1장 제2절 선금 및 대가 지급

수신 00학교장

제목 선금금 신청

1. 관련: 00여행사-00(2000. 0. 0.)

2. 본사와 계약한 2000학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁 용역의 원활한 수행을 위하여 붙임과 같이 선금금을 신청합니다.

붙임 선금금 신청서, 사용계획서, 사용각서 각 1부. 끝.

★ 선금 지급대상 요건 충족 여부 반드시 확인!!



선금금 신청서 양식(예시)

업체

선금금 신청서

1. 용역명: 2000학년도 0학년 소규모테마형교육여행 용역
2. 계약금액: ₩ (금 원)
3. 계약년월일: 20 년 월 일
4. 착수년월일: 20 년 월 일
5. 완료 기한: 20 년 월 일
6. 선금금 신청금액: ₩ (금 원)
7. 잔액: ₩ (금 원)
8. 선금금 신청비율: %
9. 선금금 신청사유:

위와 같이 선금금을 신청합니다.

20 년 월 일

상 호:

주 소:

대표자: (인)

00학교장 귀하

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

선금금 사용 계획서(예시)

업체

선금금 사용계획서

1. 계약년월일: 20 년 월 일
3. 착수년월일: 20 년 월 일
4. 완료 기한: 20 년 월 일
5. 선금금 신청금액: ₩ (금 원)
6. 사용 계획

구분	계약금액	사용계획금액	사용계획기간	비 고
			~	%
계				100%

05

용역계약
일반



선금금 사용 각서(예시)

업체

선금금 사용 각서

용역명	계약금액	완료기한	선금금 신청액	비고
2000학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역				

상기와 같이 신청하는 선금에 대하여 선금관련 제반규정과 아래의 내용을 준수할 것을 확약하며 이에 각서를 제출합니다.

1. 선금을 받고자 할 때에는 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제2절 선금 및 대가 지급 (행정안전부 회계예규)에 해당하는 보증서 또는 증권 등을 제출하겠습니다.
2. 위의 보증 또는 보험금액은 선금액 및 그 금액에 대한 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자 상당액(선금보증서의 약정이율 적용을 원칙으로 하되, 약정이율을 정하지 않은 경우 한국은행 통계월보상의 대출평균금리를 말한다.)을 가산한 금액이상으로 하며 보증 또는 보험의 개시일은 선금지급일 이전으로, 종료일은 계약기간의 종료일로부터 60일 이상으로 정하겠으며, 계약의 이행기간을 연장하는 경우에는 귀교의 결정에 따라 당초의 보증 또는 보험 기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하겠습니다.
3. 선금은 본 용역의 계약목적달성을 위한 용도로만 사용한다.
4. 선금 수령 후 발주기관의 선금 사용내역서 제출 요청 시 해당 증빙자료를 첨부한 선금 사용내역서를 귀 교에 제출하겠습니다.
5. 선금을 전액 정산하기 이전에는 계약에 의하여 발생한 권리 의무를 제3자에게 양도하지 않겠습니다.
6. 선금의 정산에 대하여는 귀 학교의 결정에 따르겠습니다.
7. 본인의 귀책사유 또는 귀 학교 사정에 의하여 선금잔액(또는 전액)을 반환하는 경우에는 귀 교의 반환청구(반환금액의 결정, 반환기한의 지정 및 반환조건 등)에 따르겠습니다.
8. 선금지급조건을 위반할 경우에는 귀 학교에서 본인에 대하여 일정기간 선금지급 중지조치를 취하여도 이의를 제기하지 않겠으며, 기타 선금지급에 대한 여하한 사항에 대하여도 귀 교의 결정 또는 요구에 따르겠습니다.



선금금 지급 결정

제목: 20〇〇학년도 0학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 선금 지급 결정

1. 관련: 00회사-000(20〇〇.00.00) [선금금 신청]
 2. 20〇〇학년도 0학년 소규모테마형 교육여행 위탁용역에 대하여 계약상대자가 선금지급을 요청하였기에 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 제2절 선금 및 대가 지급에 의거 다음과 같이 선금을 지급하고자 합니다.
 - 가. 계약건명: 2024학년도 0학년 소규모테마형 교육여행 위탁 용역
 - 나. 계약상대자: 주식회사 000(000-00-00000, 대표 000)
 - 다. 계약금액: 금 원
 - 라. 용역기간: 2000. 00. 00.~00. 00.
 - 마. 선금 지급 적정성 검토 내역
 - 1) 선금요청액: 금00,000,000원
 - 2) 선금 사용계획: 항공권 발권 등 행사경비
 - 3) 신청비율: 계약금액의 00%(선금 의무지급률: 계약금액의 30%, 최대 지급가능 금액: 계약금액의 70%)
 - 4) 보증내역: 선금보증보험증권(선금보증금액: 금00,000,000원)
 - 5) 보증기간: 2000. 00. 00.~00. 00.(계약종료일+60일)
 - 6) 기타 결격사유(지방계약법 제31조에 따른 입찰참가자격 제한기간 중에 있지 아니한 자 여부 등): 해당없음
 - 7) 종합 검토결과: 적정
- 붙임 1. 선금신청서 1부.
2. 선금보증서 1부. 끝.

선금청구 시 제출 서류

- 선금사용 신청서, 선금사용 계획서, 선금사용 각서
- 선금청구서, 통장 사본
- 전자(세금)계산서(교육여행의 경우 용역비 산출내역서 상 위탁수수료가 명기된 경우 위탁수수료 의 경비에 대해 여행사의 세금계산서 발행의무가 없고 통상 선금사용계획서에 위탁수수료 등 간접비를 청구하지 않으므로 선금 청구 시 선금 사용 계획서에 세금계산서 발행대상 품목이 없는 경우 세금계산서 제출하지 않아도 됨)
- 국세 및 지방세 완납증명서(수의계약이거나 G2B로 확인 시 생략 가능)
- 4대보험 완납증명서(G2B로 확인 시 생략 가능)
- 선금보증서(보증기간: 용역 완수일+60일)

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



종료 후 대금청구 시 제출 서류

- 대금청구서, 통장 사본
- 거래명세서 또는 정산서
 - 활동을 종료한 후 10일 이내에 정산하고 잔액이 있을 시에는 환불(단, 환불 액수가 소액(1인당 1천원 미만)일 경우 학교운영위원회의 심의를 거쳐, 학교발전기금으로 전출하거나 학생복지비 등으로 편성하여 사용 가능)
- 국세 및 지방세 완납증명서(G2B로 확인 가능, 수익계약 시 생략가능)
- 4대보험 완납증명서(G2B로 확인 시 생략 가능)

- 위탁여행업체와 계약 시 세금계산서 징구 방법
 - **위탁업체와 교통비, 숙박비, 식비, 입장료 등 소요경비와 위탁수수료를 구분하여 계약한 경우**
 - ⇒ 위탁업체와 교통비, 숙박비, 식비, 입장료 등 소요경비와 위탁수수료를 구분하여 계약한 경우 ⇒ 위탁수수료에 대하여만 세금계산서를 징구하고, 나머지는 위탁업체와 실제 사용업체와의 거래내역이 기록된 항공권(e-ticket 또는 영수증), 신용카드매출전표(입장료 등), 보험료납입증명서(여행자보험 등), 현금영수증, 세금계산서 등을 확인

- **구분 없이 계약한 경우** ⇒ 전체 금액에 대하여 세금계산서를 징구

(참고) 국세청 「부가가치세 집행기준」 29-0-11 여행업자 수탁경비의 공급가액

여행업자의 부가가치세 공급가액은 관광객으로부터 받는 알선수수료와 알선용역에 필수적으로 부수하여 발생하는 대가관계에 있는 모든 금전적 가치 있는 것을 포함하고 관광객으로부터 단순히 수탁 받아 지급하는 숙박비, 운송비 등은 포함하지 아니한다. 다만, 관광객에게 여행의 목적지와 기간만을 제시하고 관광객이 부담하여야 할 비용의 종류별 금액과 알선수수료를 구분하지 아니하고 받는 대가는 그 대가 전액이 공급가액이 된다.

TIP

위탁여행업체의 과세표준에 대한 국세청고객만족센터 상담사례

여행 알선수수료와 여행객이 부담하여야 하는 숙박비, 교통비, 식사비, 입장료 등을 구분하여 계약한 경우에는 여행알선수수료를 여행사의 과세표준으로 합니다. 여행사의 부가가치세 과세표준은 여행객으로부터 받는 대금요금수수료 기타 명목여하에 불구하고 대가관계에 있는 모든 금전적 가치 있는 것을 포함하는 것이나, 여행알선수수료와 여행객이 부담하여야 하는 숙박비, 교통비, 식사비, 입장료 등을 구분 계약하여 그 대가를 받는 경우에는 당해 숙박비 등은 부가가치세 과세표준에 포함하지 아니하는 것이며, 당해 숙박비 등에 대하여는 세금계산서를 여행객에게 교부할 수 없는 것입니다.



사례 1) 00중학교 수련활동 용역 업체 선정 요청

◆ 계약 요청 내용(사업부서)

- 가. 건명: 0학년 수련활동 용역 업체 선정
 나. 기간: 2000.00.00. ~ 2000.00.00. (0박0일)
 다. 장소: 0000
 라. 대상: 총000명(학생 000명, 교직원 00명)
 마. 소요예산경비: 금000,000원(1인당)
- 식사: 0,000원 × 0식 = 00,000원
 - 시설사용료: 00,000원
 - 수련활동지도비: 00,000원
 - 생활관리비용(숙박비): 00,000원
 - 차량비: 00,000원
 - 여행자보험: 0,000원

- 붙임 1. 과업내용서 1부.
 2. 견적서 2부. 끝.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

TIP

금액에 따른 계약 구분

2천만원 이하	2천만원 초과 1억원 이하	1억원 초과 2억원 미만
1인 견적 제출 가능 수의계약		
2인 이상 견적 제출 가능 수의계약		
일반(제한) 입찰, 2단계 입찰/ 협상에 의한 계약, 다수공급자 계약		

* 수련활동업체는 대부분 면세사업자이므로 추정가격 산정 때 유의



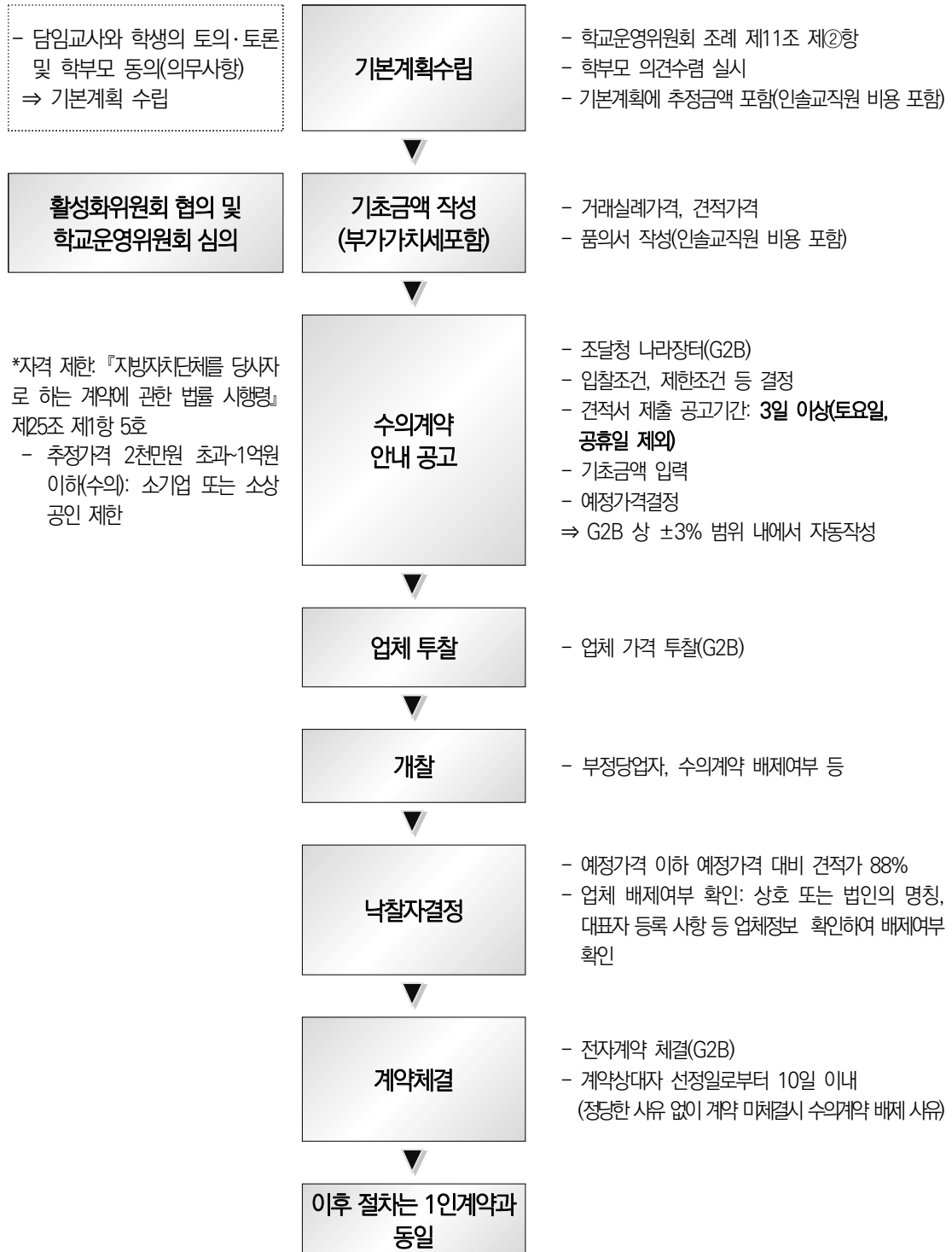
계약방법 결정

제목: 00중학교 20○○학년도 0학년 수련활동 용역 계약방법 결정

1. 관련: 00중학교-000(20○○.0.00)
2. 20○○학년도 00중학교 20○○학년도 0학년 수련활동 용역 계약방법을 다음과 같이 결정하고자 합니다.
 - 가. 건명: 20○○학년도 00중학교 0학년 수련활동 용역 업체 선정
 - 나. 기간: 20○○.00.00. ~ 20○○.00.00. (0박0일)
 - 다. 기초금액: ₩00,000,000원
 - 라. 계약방법: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 및 제30조제1항에 따른 2인견적 수의계약. 끝.



다. 2인이상 견적제출 가능 수의계약



01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



00중학교 공고 제2000-00호

2000학년도 00중학교 0학년 수련활동 용역 2인견적 수의계약 안내공고(예시)

다음과 같이 공고합니다.

2000. 0. 00.
00학교장

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰 낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 작 간접적으로 금품 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수의계약 배제 업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (클린폰: ☎1588-0260)

1. 전자견적에 부치는 사항

- 가. 용역명: 2000학년도 00중학교 0학년 수련활동 용역
- 나. 수련활동기간: 2000년 0월 00일(0)~ 2000년 0월 00일(0) (2박3일)
- 다. 수련활동장소: 00도 소재 청소년수련시설
- 라. 참가예정인원: 총000명(학생 00명, 인솔교사 0명)
 - 1) 참가학생, 인솔교직원 인원수는 증감이 있을 수 있으며 사업 종료 후 실제 참가인원에 따라 정산함
 - 2) 교직원 참가비용은 항목별로 별도 산출함
- 마. 기초금액: ₩00,000,000원(금0천0백0십0만0천원/부가가치세포함)
- 바. 경비내역: 숙박비(0박0식), 시설이용비, 교육비, 부가세, 기타 잡비 등을 포함한 일체의 수련경비에 대한 총액(수련시설까지의 학생 수송용 차량 제외)

2. 전자견적제출 및 계약 방식

- 가. 본 견적은 숙박비, 식비, 교육비, 레크레이션 진행비, 수련활동비 부가세 등을 포함한 일체의 경비에 대한 2인 이상 견적제출(총액)이며, 제한적 최저가(낙찰하한율 적용) 낙찰제, 지역 제한 경쟁입니다.
- 나. 국가종합전자조달시스템에 의한 전자견적 및 전자계약 입니다.
- 다. 전자견적의 예정가격 작성은 복수예비가격으로 합니다.
- 라. 청렴서약제 시행대상 용역입니다.

3. 전자견적서 제출 및 개찰

- 가. 전자견적서 제출기간: 2000. 0. 00.(0) 00:00 ~ 0. 0.(0) 10:00
- 나. 개찰일시 및 장소: 2000. 0. 0.(0) 11:00
00학교 행정실 입찰집행관 PC

4. 전자견적제출 참가자격

- 가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 같은 법률 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격을 갖추고, 같은 법 시행령 제92조에 해당하지 않는 자
 - ※ 「지방계약법」 제31조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 '조세포탈 등을 한 자'로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다.
- 나. 「청소년기본법」제18조 및 「청소년활동진흥법」제11조에 의한 청소년 수련시설 등록을 필하고 나라장터(G2B)에 청소년수련시설 청소년수련원(업종코드 3251) 또는 유스호스텔(업종코드 3254)로 등록한 업체로서, 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우 해당사업에 관한 사업자 등록증이나 관련법령에 따른 허가인가면허등록·신고 등 관련서류의 사업장 소재지)가 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 00도에 소재하고 있는 업체
- 다. 「청소년활동진흥법」제35조에 따라 청소년수련활동인증위원회에 등록 인증된 청소년 수련활동 인증프로그램 보유한 업체
- 라. 2000년도 여성가족부 청소년수련시설 종합평가결과 "적정"이상을 받은 수련시설(평가를 받지 못한 신규시설은 지자체의 시설 안전점검 결과(최근1년 이내)를 제출하여야 함)
- 마. 본 견적은 전자입찰방식에 의하여 집행되므로 국가종합전자조달시스템의 조달업체 이용자 등록을 한 업체만이 견적에 참여할 수 있으며, 미등록업체는 국가종합전자조달시스템 조달업체 이용약관에 동의하여 지정 공인인증기관의 인증서를 받은 후, 국가종합전자조달시스템 (<http://www.g2b.go.kr>)에 이용자등록을 하여야 합니다.

5. 과업설명: 별도의 과업설명은 없으며, 첨부된 과업 내용서를 숙지하고 견적에 응해 주시기 바랍니다.

6. 견적서 제출 참가 신청

조달청 입찰참가등록을 필한 업체는 국가종합조달시스템 전자입찰 특별유이서 제7조의 규정에 의하여 조달청 전자입찰시스템을 이용하여 견적서를 제출하면 별도의 입찰참가신청을 하지 않아도 됩니다. 단, 미등록자는 국가종합전자조달 전자입찰 특별유이서 제4조에 의거 조달청 전자입찰자 등록을 한 후 견적서 제출에 참가할 수 있습니다.(※제출기간 중에는 견적서의 제출이 24시간 가능합니다.)



7. 견적의 무효

지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제39조제4항 및 시행규칙 제42조 규정에 의합니다.

8. 입찰보증금

본 수의견적 제출은 입찰이 아니므로 입찰보증금은 납부하지 않습니다.

9. 개찰 및 낙찰자 결정방법

가. 본 용역 지방자치단체입찰입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)에 의거 기초금액 $\pm 3\%$ 범위 내에서 복수예비가격 15개중 4개를 산술평균한 예정가격의 88% 이상 견적 제출자 중 최저가 견적서 제출자 순서에 따라 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에서 정하는 배제사유에 해당하지 않는 자를 낙찰자로 결정하며, 최저가 견적서 제출자가 동일금액으로 투찰한 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제48조에 의거 추첨에 의하여 결정합니다.

나. 낙찰자로 결정된 자는 특별한 사유가 없는 한 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며 동 기일 이내에 계약을 체결하지 않을 시 계약 의사가 없는 것으로 간주 하겠습니다.

다. 낙찰자는 계약체결 시 낙찰결과에 대한 1인당 단가 및 총액을 표시한 산출 내역서와 다음의 서류를 제출하여야 합니다.

라. 제출서류: 항목별 각 1부.

- 1) 견적서: 식비, 교육활동비, 시설이용료 등 세부내역 명시
- 2) 식단표 및 객실배치도(방 배정), 교육일정표(프로그램)
- 3) 수련시설 현황표(강당, 체육관, 모험시설, 수영장, 식당의 규모 등)
- 4) 청소년수련시설 등록증 사본
- 5) 지도자 명단 및 자격증 사본, 재직증명서
- 6) 집단급식소 설치신고증 또는 일반음식점 영업신고증
- 7) 영업 배상 책임보험 증권, 건물(시설물)화재보험증권 사본
- 8) 학생후송대책(병원명, 전화, 담당자 등)
- 9) 계약이행보증보험 증권(각서)
- 10) 사용인감계 1부.
- 11) 법인등기사항증명서(법인) 1부.
- 12) 사업자등록증 사본 1부.
- 13) 영양사(50명 이상 집단급식소), 조리사 자격증 사본 및 재직증명서
- 14) 기타 안전관리 등 발주기관이 요청하는 서류(최근 1년 이내 전기, 가스, 소방, 식수 등 안전점검 결과 사본)

마. 낙찰업체에 대해서는 학교 필요에 의하여 현지답사 시(수련시설 확인을 통해 학생안전, 교육성, 편리성 등을 사전 점검) 적극 협조하여야 하며, 답사 시 본 용역 수행이 가능한지 여부 및 환경을 확인하고, 우리 학교의 용역을 수행하기에 부적합하다고 판단되는 경우 해당업체를 배제할 수 있으며 차 순위를 낙찰자로 선정할 수 있습니다.

10. 견적서 제출

- 가. 본 용역은 전자견적으로만 집행합니다.
- 나. 견적서는 반드시 국가종합전자조달시스템을 이용하여 제출하여야 합니다.
- 라. 견적서 제출확인은 국가종합전자조달시스템의 보낸 문서함에서 확인 바랍니다.
- 마. 전자입찰시스템의 장애로 인한 입찰연기의 경우 시스템장애 발생이전에 유효하게 접수된 견적서는 연기된 입찰에 유효하게 접수된 것으로 보며, 견적서를 다시 제출할 수 없습니다.
- 바. 공동도급계약은 허용되지 않습니다.
- 사. 한번 제출한 견적서는 취소하거나 수정할 수 없습니다.

11. 청렴서약서 제출

- 가. 이 계약은 「지방계약법」 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용됩니다. 입찰자는 반드시 입찰서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 하며, 이 청렴서약 사항을 위반한 경우에는 발주기관의 부정당업자 입찰 참가제한과 계약의 해제, 해지 조치 등 모든 불이익을 감수하고, 이에 만형사상 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

12. 기타사항

- 가. 본 전자견적은 조달청 국가종합전자조달시스템을 우리학교 견적에 활용합니다.
- 나. 견적에 참가하고자 하는 자는 국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서 및 조달업체이용약관, 입찰유의서, 지방자치단체입찰 및계약집행기준, 지방자치단체입찰시낙찰자결정기준, 용역계약특수 조건 등 기타 견적에 필요한 모든 사항을 숙지하고 견적에 응하여야 하며 숙지하지 못한 책임은 견적 참가자에게 있습니다.
- 다. 전자견적 참가 희망업체는 전산장비부족 등의 사유로 전자견적등록 및 투찰이 곤란할 경우에는 투찰시간 마감 24시간 이전에 조달청의 국가종합전자조달 (G2B) 콜센터(☎1588-0800)로 문의하여 주시기 바라며, 문의하지 않아 발생하는 모든 책임은 견적 참가자에게 있습니다.
- 라. 개찰결과에 대한 정보는 국가종합전자조달시스템(G2B) 홈페이지[입찰-입찰공고-입찰공고목록 (입찰공고탭, 개찰결과)]를 이용하시기 바랍니다.
- 마. 공고내용은 00학교 홈페이지 게재하고 기타 견적에 관한 사항은 우리학교 00실(☎00-000-0000)로, 전자견적 이용안내는 전자조달시스템 콜센터(☎1588-0800)로 문의하시기 바랍니다.



계약체결

- 계약상대자 결정일로부터 10일 이내에 계약 체결
- 지정정보처리장치(S2B, G2B)를 이용하여 전자문서 작성 원칙
- 지연배상금률(시행규칙 제75조): 용역 1.3/1,000
- 인자세(인자세법 제3조): 계약금액 1천만원 초과~ 3천만원 이하(2만원)
- 계약보증금액: 계약금액의 10% 이상 (계약금액이 5천만원 이하인 경우 면제 가능⇒ 계약보증금지급확약서 징구)

제목: 0학년 수련활동 용역계약 체결

1. 관련: ○○학교-0000(20○○.00.00)
2. 0학년 수련활동 실시에 따라 다음과 같이 용역계약을 체결하고자 합니다.
 - 가. 이용기간: 20○○년 0월 00일(0) ~ 20○○년 0월 00일(0) (0박0일)
 - 나. 계약상대자: 00수련원 대표 000
 - 다. 숙박시설이용내역

내역	규격	단가	금액	비고
숙박비	2박	00,000원	00,000원	
식비	6식	00,000원	00,000원	
시설이용료	2일(1인기준)	00,000원	00,000원	
수련활동비	2일(1인기준)	00,000원	00,000원	
합계			00,000원	

라. 계약방법: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제14조 및 같은 법 시행령 제49조에 따른 전자계약

마. 계약 세부내역: 붙임 계약서 참조

- 붙임 1. 용역계약서(초안) 1부.
2. 계약서류 1부. 끝.

확인사항

- 경비는 숙박료, 식사대, 시설 이용료, 교육비, 기타 경비, 부가가치세 등의 내역을 명시하여 계약
 - 부가세 면세항목과 과세항목 확인
- 이용요금 자율화 이후에는 업체 간에 요금차이도 발생할 수 있으므로 식단표 등 내용을 정확히 파악한 후 적정요금으로 계약
- 교직원과 학생의 식사경비는 동일하게 하고 식단 구성도 같도록 함
- 계약서는 지정정보처리장치(G2B 또는 S2B)를 통하여 전자계약서를 작성하여야 하며, 기타사항에 다음과 같은 내용을 상호 협의하여 명시할 수 있음
 - 참가인원의 증감여부
 - 동일 숙박기간 동안 타교생 수용 여부(대규모 시설은 2~3개교 수용 가능)

※ 「2025 수련활동소규모테마형교육여행 운영 안내」



계약 시 제출 서류

1. 필수 구비서류

- 수련시설 이용 계약서
 - ※ 교육청 관할 수련시설의 경우 「사용신청서」 및 선정 공문으로 계약서 대체
- 견적서(용역비 산출내역서)(숙박비, 식비, 교육활동비 등 시설이용료 세부내역 명시)
- 청소년 수련시설 등록증 사본
- 여성가족부 수련시설 종합평가결과 '적정'이상 통보서(신규 시설인 경우 최근 1년 이내 지자체 시설안전점검 결과)
- 청소년수련활동인증서(해당 학교 학생들이 실시하는 전체 프로그램에 대한 인증서)
- 사업자등록증(또는 고유번호증)
- 계약이행보증보험 증권(계약금액 5천만원 이하는 지급 확약서(지급각서) 대체 가능)
- 청렴서약서(지정정보처리장치 입찰(견적)을 통한 계약의 경우 청렴서약의 내용이 명시된 입찰서 제출로 같음 가능)
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제93조에 따른 서약서(조세포탈 관련 서약서)
- 수의계약의 경우 수의계약 각서 및 수의계약 체결 제한 여부 확인서
- 영업배상책임보험 증권 사본

2. 선택적 구비서류(필요시 제출받음)

- 조달청 경쟁입찰참가자격등록증(사용인감계 등 서류 대체 가능)
- 집단급식소 설치 신고증(교육청 관련은 제외) 또는 일반음식점 영업 신고증
- 수련시설 현황표(강당, 체육관, 모험시설, 수영장, 식당의 규모 등 파악)
- 객실 배치도(방 배정), 교육 일정표(프로그램), 식단표
- 지도자 명단 및 자격증 사본·재직증명서

※ 「2025 수련활동소규모테마형교육여행 운영 안내」

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



확인사항

- 계약업체가 청소년활동진흥법 제10조에 의한 허가등록된 수련시설인지의 여부 확인
- 안전·위생사고 발생시의 관련 대책 포함 여부 확인
 - 유스호스텔의 경우 야외활동에 대한 보험가입 및 프로그램 재위탁 여부 확인
- 숙박 정원 확인: 숙박 정원은 시·도지사 또는 시장·군수가 발행한 청소년 수련시설 등록증을 가지고 수련시설 등록증에 허가된 숙박 정원을 확인
 - 초등학생은 숙박 정원에 20%, 중학생은 10%를 가산하여 수용 가능(청소년활동진흥법 시행규칙 별표3)
- 인증을 받은 청소년수련활동 프로그램과 동일 여부 확인: 프로그램명, 주요 활동내용, 일정, 교급, 운영 정원 등을 인증서와 프로그램 계획서를 가지고 확인
 - 계약 결과 확인 가능(www.youth.go.kr, 인증제-수련활동 참가 등록여부 확인)

수련시설(숙식포함) 이용 계약서(예시)

○○학교를 “학교장”이라 칭하고 ○○○을 “계약상대자”라 칭하여 다음과 같이 수련활동 이용 계약을 체결한다.

- 계약건명: 20○○학년도 ○학년 수련시설 이용 계약
- 계 약 자: □□□□ 대표 ○○○
- 계약금액: ₩ (산출내역 원 × 명)
(시설사용료 포함, 부가가치세 포함)
- 계약보증금: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 근거하여 받음
(보증 증권, 보증서 또는 지급확약서(계약금액5천만원이하) 가능)
- 계약기간: 20○○년 ○월 ○일 ~ 20○○년 ○월 ○일(2박4식)
- 특약사항: 본 계약사업 변경 등으로 학생숙식이용인원을 증감할 수 있으며 “계약상대자”는 본 계약수행에 필요한 모든 조건을 완비하고 본 계약서상 모든 조건과 명시되지 아니한 일반적인 사항은 기타 계약에 관한 제반사항이 계약의 일부가 됨을 수락하고 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조 (수련활동시설이용내역)

내역	단가	수량	금액
숙박비		○박	
식비		○식	
시설이용료			
합계			

제2조 (숙식 및 시설대여) “계약상대자”는 수련활동 기간 중 특히 아래사항에 유의하여 계약을 이행한다.

1. 음식물의 부실로 인한 학생의 식중독 등 안전사고, 기타 유해사항이 발생할 경우 병원에 입원 등 신속하게 필요한 조치를 취할 것이며 이로 인한 모든 손해를 변상한다.
2. 식단표에 의거 쌀은 일반미 상품으로 하며 음식은 충분한 양을 제공하여야 한다.
3. 침실과 침구는 충분하게 제공하고 청결하여야 하며 취침 등 활동에 알맞은 냉난방 온도를 유지한다.
4. 종업원은 학생과 관계 교직원, 차량 종사원들을 친절히 대하여야 한다.
5. 화장실은 항상 청결해야 하며 화장실 및 세면대 이용 시 불편이 없도록 한다.
6. “계약상대자”는 시설 및 교재를 “학교장”이 최대한 이용할 수 있도록 모든 편의를 제공하고 안전 사고 발생 시 전적인 책임을 진다.
7. “학교장”과 “계약상대자”는 부득이한 사정으로 인하여 일정변경을 요할 시에는 행사 5일전까지 상호 협의하기로 한다.
8. 불가피한 사정(천재지변, 감염병 창궐, 감독관청의 금지·자제 지시 등으로 인하여 계약을 이행하지 못할 경우 여행일 이전에 학교장이 발송하는 사유를 명시한 해지공문에 의하여 “계약상대자”는 이로 인한 손해를 “학교장”에게 요구하지 못한다.



제3조 (수련활동 중 사고 책임 부담) “계약상대자”는 숙식시설에 입소하여 수련활동 중 학생안전관리에 최선을 다하여야 하며 활동 중 발생하는 식중독, 도난, 분실 및 시설물의 하자로 인한 안전사고 등 제반사고 발생에 대하여 민, 형사상의 책임은 물론 치료, 보상, 변상 등의 모든 책임을 진다.

제4조 (대금지급) “학교장”은 “계약상대자”가 본 계약의 목적을 성실히 완료한 후 인솔담당공무원의 숙식확인과 업체 청구에 의거 지급한다.

제5조 (피해보상) “계약상대자”는 상기 제1조부터 제6조의 계약사항을 이행치 아니했거나, 태만히 하여 “학교장”에게 부당한 손해를 끼쳤을 때에는 계약금액상당의 보상을 하여야 한다.

제6조 (아구해석) 본 계약서상 어구 해석에 이의가 있을 때에는 “학교장”의 해석에 따르며, 상기 계약 사실을 후일에 증거 하기 위하여 본 계약서를 2통 작성 “학교장”, “계약상대자” 쌍방이 서명 날인하여 각1통씩 보관한다.

2000년 월 일

“학교장”

“계약상대자”

○○학교

○○시 ○○구 ○○○동 ○○번지

○○시 ○○구 ○○○동 ○○번지

학 교 장

○○○ (인)

□□□□ 대표 ○○○ (인)

수련시설(숙식포함) 이용 특수조건(예시)

제1조 (참가 인원 등) 수련시설 이용 참가인원은 증감할 수 있다.

제2조 (숙박 및 식사) ① 계약상대자는 학교장에게 계약기간동안 실제 인원내에 맞추어 계약상대자의 숙박시설을 제공하고, 학교장은 계약상대자의 시설을 사용함에 있어 고의적인 파괴 및 훼손 행위를 금하여야 한다.

② 숙박에 있어 계약상대자는 1실당(1실크기 115.7㎡, 35평 기준) 9명 내외로 배정하고 만약 이를 위반하면 위약금을 지급한다.

③ 계약상대자는 적정정원을 초과하여 숙박하여서는 아니 되며, 만약 이를 위반하면 위약금을 지급한다.

④ 계약상대자는 학교장에게 계약기간동안 식사는 식단표에 의거 충분한 양을 제공하여야 하며 음식물의 부실 등으로 인한 학생의 식중독 등 안전사고 기타 유해사항이 발생할 경우 병원 입원 등 신속하게 필요한 조치를 취할 것이며, 이로 인한 모든 책임을 진다.

⑤ 학교장과 계약상대자는 부득이한 사정으로 인하여 일정 변경을 요할 시에는 행사 5일전까지 상호 협의하기로 한다.

제3조 (피해방지 및 보고) ① 계약상대자는 신의성실의 원칙에 의거 계약을 이행하여야 하고, 계약기간 중 예상되는 사고 발생에 대비 응급처리 할 제반 대책을 마련하여야 하며, 계약 이행 기간 중 사고가 발생하였을 때에는 긴급히 대처하여 피해를 방지하고 학교장이 요구하는 사항에 대하여는 신속하게 적극 협조한다.

② 또한 만일 사고가 일어난 경우 학교장에게 즉시 유선 보고하고 사고발생 시점을 기준으로 8시간 이내에 서면통지 하여야 한다.

제4조 (손해의 책임) ① 학교장은 계약기간 중 계약상대자의 각종 시설을 사용함에 있어 숙식인원의 고의적인 파손인 경우에만 변상의 책임을 진다.

② 계약상대자는 학교장의 숙식기간 중 발생하는 모든 학생안전사고에 대하여 모든 민·형사상 책임을 지며, 보상은 물론 치료, 변상, 보상 등의 모든 책임을 진다.

제5조 (손해배상의 절차) ① “계약상대자”는 상기 계약사항을 이행치 아니하거나, 태만히 하여 학교장에게 부당한 손해를 끼쳤을 때에는 계약보증금 이상의 손해배상을 하여야 한다.

② 제1항의 손해발생 사실에 대한 무과실 입증 책임은 계약상대자에게 있다.

제6조 (계약해지) ① 계약상대자의 사정으로 인하여 계약을 해지하고자 할 경우에는 30일 전에 학교장에게 서면으로 해지의사를 통지하여야 한다.

② 학교장은 다음 각 호에 해당하는 경우 즉시 계약을 해지할 수 있다.

1. 계약상대자가 파산선고를 당했거나 해산을 결의하였을 때
2. 계약상대자에게 면허, 자격 취소와 기타 법령위반 등으로 업무를 제공하는 것이 부적절하다고 인정될 때
3. 계약상대자가 계약내용을 위반하였을 때



- ③ 불가피한 사정(천재지변, 감염병 창궐, 감독관청의 금지·자제 지시로 인하여 계약을 이행하지 못할 경우 여행일 이전에 학교장이 발송하는 사유를 명시한 해지공문에 의하여 계약을 해지를 요청할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 이로 인한 손해를 학교장에게 요구하지 못한다.

제7조 (대가지급) 학교장은 계약상대자가 본 계약의 목적을 성실히 완성한 후 담당 교사의 참가인원 확인을 거쳐 계약상대자의 청구에 의하여 지급한다.

제8조 (기밀유지) 계약상대자는 본 계약 이행에 따라 학교장의 사업장에서 취득한 업무상 비밀을 제3자에게 누설하여서는 안 된다.

제9조 (권리·의무의 양도금지) 계약상대자는 학교장의 동의 없이 본 계약상의 권리 및 의무를 제3자에게 양도할 수 없으며, 본 계약업무 일부 또는 전부를 하도급 할 수 없다.

제10조 (계약의 해석) 본 특약조건 해석에 이의가 있을 때에는 쌍방합의에 의하되 의사합치가 이루어지지 않을 때는 학교장의 해석에 따른다.

제11조 (분쟁의 해결) 이 계약에 관한 소송은 학교장 소재지 관할 법원으로 한다.

제12조 (기타) 본 특약조건에 명시되지 않은 사항은 민법 및 통상관례에 준한다.

종료 후 대금청구 시 제출 서류

- 대금청구서, 통장 사본
- 세금계산서(또는 계산서)
- 거래명세서 또는 정산서
 - 활동을 종료한 후 10일 이내에 정산하고 잔액이 있을 시에는 환불(단, 환불 액수가 소액(1인당 1천원 미만)일 경우 학교운영위원회의 심의를 거쳐, 학교발전기금으로 전출하거나 학생복지비 등으로 편성하여 사용 가능)
- 국세 및 지방세 완납증명서(G2B로 확인 시 생략 가능, 수익계약 시 생략가능)
- 4대보험 완납증명서(G2B로 확인 시 생략 가능)

4 교실 청소 용역

가. 청소 용역계약의 개요

1. 사업계획 수립	- 청소 기간 및 범위 등 세부계획 수립 - 낙찰후 최저임금 이상 확보를 위한 원가 계산 수립 등						
2. 예산집행 수립	• 세부계획 수립, 추정가격 작성						
3. 계약 방법 결정	• 추정가격 2천만원 이하: 1인 수기 견적 가능(전자견적 또는 입찰 권장) • 추정가격 2천만원 초과 ~ 1억원 이하: 2인이상 전자견적 또는 입찰 • 추정가격 1억원 초과: 입찰(일반, 제한) ※ 청소용역은 2단계 입찰 및 협상에 의한 계약 제외(지방계약법 시행령 제18조, 제43조)						
4. 사전규격공개	• 계약담당자는 입찰공고에 앞서 일정기간 구매규격을 사전 공개해야 함. - 공개대상: 추정가격 5천만 원 이상 용역(수의계약 대상 제외) - 공개기간: 5일, 긴급인 경우 3일 - 공개장소: 전자조달시스템(G2B)						
5. 공고	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>공고기간</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)</td><td>3일 이상(토요일, 공휴일 제외)</td></tr> <tr> <td>일반입찰(제한입찰)</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 7일 전(긴급-재공고: 5일 전)</td></tr> </tbody> </table>	구분	공고기간	수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)	3일 이상(토요일, 공휴일 제외)	일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터 7일 전(긴급-재공고: 5일 전)
구분	공고기간						
수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)	3일 이상(토요일, 공휴일 제외)						
일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터 7일 전(긴급-재공고: 5일 전)						
6. 개찰, 적격심사 및 낙찰자 결정	• 수의계약안내공고(2인이상 전자견적제출) - 추정가격 2천만원 이하: 낙찰하한율 90% - 추정가격 1억원 이하 2천만원 초과: 낙찰하한율 88% • 일반입찰(제한입찰): 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 해당 계약이행 능력 심사						
7. 계약 체결	• 계약보증금(10% 이상), 인지세, 낙찰자 결정일로부터 10일 이내						
8. 착수	• 착수신고서, 용역공정예정표, 산출내역						
9. 선금지급	• 계약금액의 최대 70%까지 지급 가능, 채권 확보[선금 보증서] ※ 계약상대자로부터 선금지급 요청이 없는 경우 → 선금 미지급						
11. 계약이행 지체	• 지연배상금(용역 0.13%, 운송 0.25%)						
12. 용역완성의 검사	• 완료검사원, 검사(완료 통지 받은 날부터 14일 이내)						
13. 대가 지급	• 청구 받은 날로부터 5일 이내 • 국세, 지방세 납세증명(G2B 확인 가능, 수의계약 생략) • 4대보험 완납 증명서(G2B 확인 가능)						

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



사례 2) 서울00초등학교 청소 용역 계약 요청

수신자: 내부결재(사업담당자)

제목: 00학교 20〇〇학년도 청소 용역 계약 요청

1. 관련: 서울00초등학교-00(20〇〇.0.0)
2. 20〇〇학년도 청소 용역 계약을 아래와 같이 요청합니다.
 - 가. 건명: 서울00초등학교 청소 용역
 - 나. 기간: 20〇〇.03. 1. ~ 20〇〇. 02. 28.
 - 다. 기초금액: 금25,000,000원

붙임 과업내용서 1부. 끝.

청소 용역의 4대 보험 정산

○ 청소 용역에 대한 4대 보험정산은 사업주 부담금으로 정산하여야 합니다.

근거: 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 9절 보험료 사후정산 요령 등에 의하면 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금(국민건강보험료 등의 금액은 입찰금액에 조정없이 반영하여야 하나 시행규칙 제 23조의 2 단순노무는 예정가격의 보험료에 낙찰률을 곱한 금액으로 반영할 수 있음) 정산 시 계약담당자는 계약상대자가 제출한 보험료 납입확인서 내의 사업주와 개인의 부담금을 포함하여 납부한 금액 중 사업주 부담금을 확인하여 정산함

(일용근로자 해당 사업자 단위 기재된 납입확인서 납입금액, 상용근로자는 소속회사 납부한 납입확인서 확인 후 정산) 이 때 정산은 각 항목(비목)별 금액으로 정산하되, 공고문에 명시된 보험료 보다 적게 납부하는 것은 감액하여 정산 받되 더 납부한 항목의 금액은 더 지급하지 않도록 함.

예시)

국민연금		국민건강보험료		정산금액	
공고문	실 제 납부한 금액	공고문	실 납부한 금액	국민연금	국민건강보험료
65,000	68,000	68,000	65,000	-	-3,000

* 이 때 일반관리비와 이윤, 부가가치세도 같이 정산(조정)해야 함.

청소용역근로자 적정임금 지급 관련

- 적절한 원가계산: 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규) 제2장 예정가격 작성요령에 따라 해당 인건비를 적용하고 제수당, 상여금, 퇴직충당금 등의 원가계산 항목을 빠짐없이 반영하여 필요 예산을 책정 조달요청
- 기본급은 중소기업중앙회 공표 **제조부문 시중노임단가 적용(2025년 하반기 조사발표 → 2025년 7월 1일부터 적용)**
 - 단순노무종사원: 일급 90,830원 적용 • 작업반장: 일급 138,737원 적용
 - 유급휴가일을 포함하여 월 26일 기준으로 산정(근로기준법 제55조) = $(40+8)/7 \times 365/12 = 209/8 = 26$ 일
 - * 예정가격 산정시 노임단가 = 기본급 + 「근로기준법」상 제수당 + 상여금(기준단가의 연 400% 이내) + 퇴직급여 총당금
 - * 매년 고용노동부에서 고시되는 최저임금액 충족, 익년도 1월·2월에 변경계약 등 법령 저촉되지 않도록 업무 추진

○ 적절한 임금산출 확인

- 수요기관은 계약체결 후 계약자로부터 산출내역서를 포함한 착수계를 제출받는데 임금이 근로조건이행확약서(붙임)에 따른 금액이상으로 책정되었는지 확인하고 승인하여 주시기 바람.
- * 산식: 임금 $\geq$ [시중노임단가 $\times$ 예정가격결정비율(사정율) $\times$ 낙찰률]
- ※ 근로조건이행확약서는 적격심사 시 배점을 받기 위해 업체가 제출하며 적격심사에 의한 낙찰자 결정방법 외의 경우에는 위 사항을 준용하여 처리

○ 임금지급실태 관리 감독 철저

- 계약자로부터 정기적으로 임금지급대장 등의 자료를 제출받아 청소미화원들에게 적절한 임금이 지급되고 있는지 관리 및 감독 철저

○ 고용안정 보장: 용역 계약업체가 변경될 경우 미화원들의 고용승계가 원만히 이루어지도록 조정 및 관리

구 분	내 용
관련근거	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(계약 일반조건)
대상용역	용역근로자 근로조건 보호지침 대상 용역: 청소, 경비, 사설물관리 등
사전조치	◇ 수의계약 안내 공고의 공고문 및 계약내용에 포함 ◇ 용역 착수 시까지 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 작성 ◇ 용역 착수 시까지 계약상대자 명의 노무비 전용통장 개설
구분관리 및 지급확인	◇ 발주기관, 계약상대자는 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여 관리하고 근로자 개인계좌로 임금 (노무비 전용통장 개설) ◇ 구분관리제 적용 제외사항 (발주기관의 승인을 받아야 함) - 계약기간이 1개월 미만인 용역 - 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우 - 근로자에게 노무비를 미리 지급하는 경우 - 그 밖의 사유로 동 제도를 적용할 수 없다고 인정되는 경우 ◇ 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외사항 (발주기관의 승인을 받아야 함) - 직접노무비 지급대상이 계약상대자의 상용근로자만으로 구성된 용역 ※ 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외를 하는 경우에도 용역근로자 근로조건 보호지침에 의거 청소·경비·사설물관리 등 단순노무용역의 경우 분기별로 발주기관에 임금지급명세서 등을 제출하도록 하여 임금지급 여부 등 확인할 것 ◇ 발주기관은 매월 노무비를 계약상대자의 노무비 전용계좌로 입금하고, 계약상대자는 지급 후 발주기관에 지급내역 제출
노무비 청구 및 확인	(계약상대자) 매월 모든 근로자(직접노무비 대상)의 노무비 청구내용 제출 - 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일까지 제출 - 청구내용: 근로자 개인별 성명, 임금, 연락처 등 ★ 개인정보보호법상 동의 - 전월 노무비 지급내역(노무비 전용계좌 이체내역 등 증빙서류) 제출 (계약담당자 또는 사업담당자) - 작업 명부 등을 통해 청구내용 확인 - 전월 청구내역과 지급내역을 비교하여 지급 내역 확인 ★ 임금 미지급이 확인된 경우 지방 고용노동(지)청에 통보
노무비 지급	(계약부서) 계약상대자의 노무비 청구에 따라 청구일로부터 5일 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 입금 (계약상대자) 노무비를 지급받은 날부터 5일(공휴일·토요일 제외) 이내에 개인별 계좌로 노무비 지급

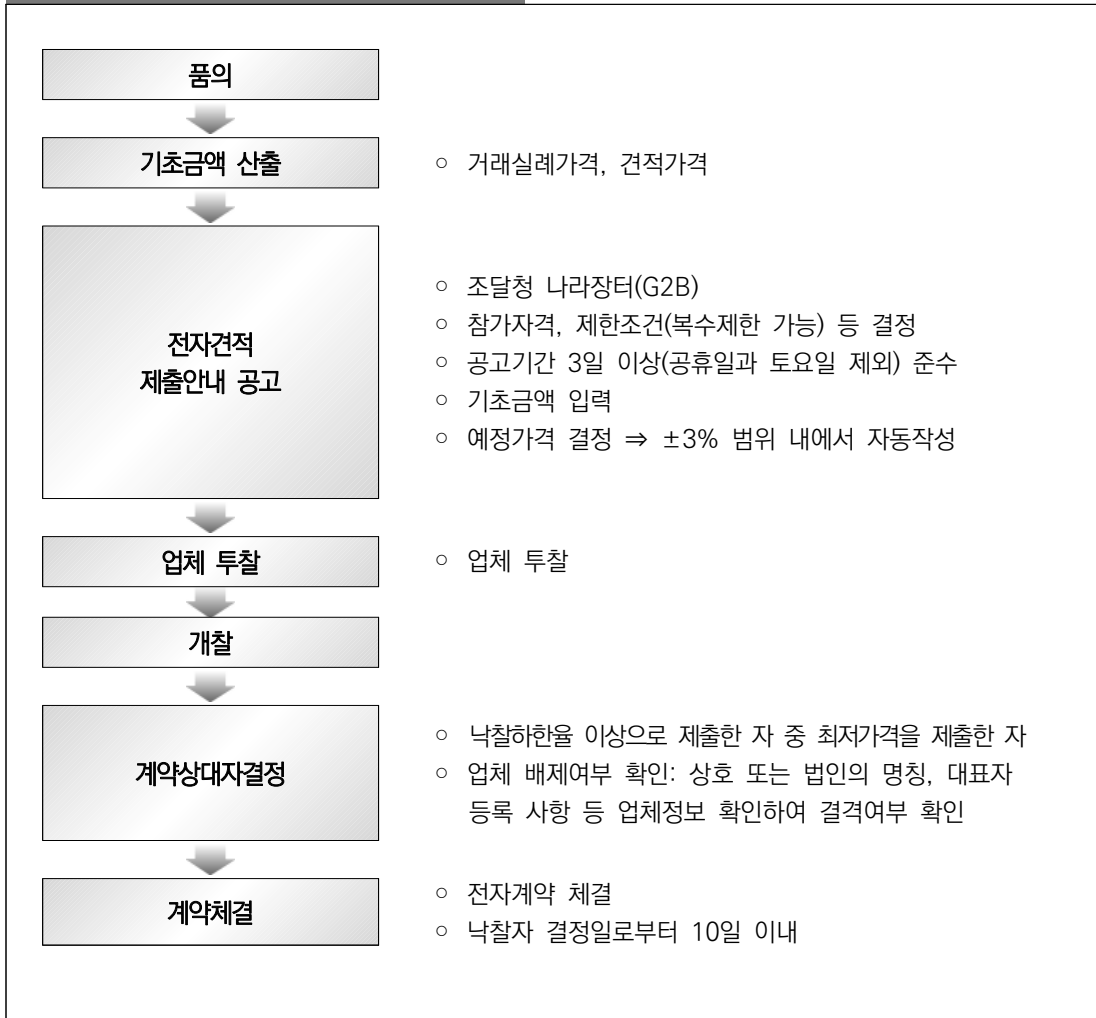


산출 내역서-예시안

비 목			단가	산출근거	관련규정
노 무 비	기본급(1)			90,085/8×시간수×근무일수/12개월	중소기업중앙회 발표 제조업 단순노무종사원 시중노임 단가 ('24년 하반기 발표 90,085원, 1일(8h) 기준)
	제수당	연차수당(2)		(일급×15일)/12개월	근로기준법 제60조
		근로자의날가산(3)		1일 통상임금×1.5/12월	근로기준법 제56조
		야간근로수당 등			
	상여금				예정가격 작성기준 기본급의 년400% 범위 내에서 반영 가능
	퇴직급여총당금			(기본급+제수당+상여금)/12개월	근로기준법 제34조 및 근로자퇴직급여보장법
	소 계				
경 비	보 험 비	건강보험료		(기본급+제수당+상여금)×3.545%	국민건강보험법 제69조, 같은법 시행령 제44조
		노인장기 요양보험료		건강보험료×12.95%	노인장기요양보험법 제9조, 같은법 시행령 제4조
		국민연금		(기본급+제수당+상여금)×4.5%	국민연금법 제88조
		산재보험료		(기본급+제수당+상여금)×0.86%	산업재해보상보험법 제4조 2025년도 사업종류별 산재보험료율 ※업제 등록 현황에 따라 사업종류 적용 요율이 변동됨 ※출퇴근교통요율 0.06%+시설관리 및 사업지원 서비스업 0.8%
		고용보험료		(기본급+제수당+상여금)×1.35%	고용보험법 제6조 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령 제12조 ※실업급여 0.9%+고용안정 및 직능 0.45%(상시근로자수 150명 이상, 우선지원대상(중소기업))
		임금채권부담금		(기본급+제수당+상여금)×0.06%	임금채권보장법 제9조, 임금채권보장기금 사업주 부담금 비율
		석면피해구제분담금		(기본급+제수당+상여금)×0.006%	2025년도 석면피해구제분담금률(환경부고시)
		산업안전보건 관리비		(직접노무비)*0.5% 내외	중대재해처벌법시행령제4조제9호
		피복비 등			필요 시 인정, 거래실례가격 등을 참조하여 적정반영
	소 계				
재 료 비				화장지, 세제 등	발주기관 현물지급
주민세 종업원분				(기본급+제수당+상여금)×0.5%	지방세법 제84조의2 (근로자수 50인미만은 제외)
소 계					
일반관리비				(노무비+경비+재료비)×9%	지방계약법 시행규칙 제8조(기준:9%이내)
이 윤				(노무비+경비+일반관리비)×10%	지방계약법 시행규칙 제8조(기준:10%이내)
순 원가				(노무비+경비+재료비)	
부가가치세				(순원가+일반관리비+이윤)×10%	
총 원가(월)					월 용역비 × 12개월 = 연간 용역비



청소 용역 수의 계약 절차도



01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



수신자 내부결재

제 목 서울00초등학교 청소 용역 2인견적 수익계약 안내공고

-
1. 서울00초등학교-000(2000. 0. 0.)와 관련입니다.
 2. 우리학교 청소용역에 대하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 및 제30조에 따라 2인견적 수익계약 안내공고를 실시하고자 합니다.

가. 용역명: 서울00초등학교 청소 용역 2인견적 수익계약 안내공고

나. 용역규모: 서울00초등학교 00구역

다. 용역기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.

라. 기초금액: 금00,000,000원(금0천0백0십만원)

마. 집행방법: 나라장터 2인견적 수익계약 안내공고, 서울특별시로 지역제한

바. 공고일자: 2000. 0. 0. ()

사. 개찰일시: 2000. 0. 0. () 11:00

붙임 1. 공고문 1부.

2. 계약 특수조건 1부. 끝.

입찰 공고

내부결재

00학교 공고 제2000-0호

2000학년도 00학교 청소 용역 2인 이상 견적제출 수의계약 안내공고

다음과 같이 공고합니다.

2000. 0. 00.

00학교장

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰 낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 작 간접적으로 금품 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당 업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수의계약 배제업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (클린폰: ☎1588-0260)

1. 용역 개요

용역명		20〇〇학년도 00학교 청소 용역	
용역 개요	위치	서울특별시 00구 0000로 00길 00번지	
	범위	00학교 부지내 - 붙임 과업내용서 참조	
기초금액		금25,000,000원(부가가치세 포함)	
견적서접수개시	20〇〇. 0. 00.(0) 00:00	견적서접수마감	20〇〇. 0. 00.(0) 00:00
개찰일시	20〇〇. 0. 00.(0) 00:00	개찰장소	견적집행관 PC
용역기간	20〇〇. 3. 1. ~ 20〇〇. 2. 28.		
근무인원	1명		



수익계약 안내 공고

2. 견적서 제출 방법

- 가. 국가종합전자조달시스템을 통하여 총액으로 견적서를 제출하여야 합니다.
 나. 견적서 제출 대상은 지역(서울특별시) 및 소기업·소상공인으로 제한합니다.
 다. 노무비 구분관리 및 지급확인제 대상 용역입니다.
 라. 국민연금보험료, 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료, 퇴직급여충당금 사후 정산 대상 용역입니다.

1) 견적 참가자는 예정가격에 반영된 국민건강보험료 등에 낙찰률을 곱한 금액을 반영하여야 합니다.

※ 예정가격에 반영된 보험료

국민연금보험료	국민건강보험료	노인장기요양보험료	퇴직급여충당금
0,000,000원	0,000,000원	000,000원	0,000,000원

2) 국민연금보험료, 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료, 퇴직급여충당금은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제89조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 입찰 및 계약 일반기준(제9절 보험료 사후정산 요령 등)에 정한 바에 따라 사후 정산하여야 합니다.

3. 견적서 제출 참가자격

가. 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자 이어야 합니다.

- 1) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 「동법 시행규칙」 제14조의 규정에 의한 자격 요건을 갖춘 자로 견적서 제출 안내 공고일 전일부터 견적 제출일(계약상대자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재하고 있는 자
- 2) 「공중위생관리법」에 의한 건물위생관리업 신고를 하고 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 국가종합전자조달시스템에 건물위생관리업(업종코드:1162)으로 등록한 자
- 3) 「중소기업기본법」 제2조2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 ‘중소기업 범위 및 확인에 관한 규정’에 따라 발급된 소기업·소상공인확인서(확인 시 계약체결일까지 발급된 자료도 포함)를 소지한 자
- 4) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서 [세부품명: 건물청소서비스](전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있을 것)를 소지한 자

※ 계약체결 후 「중소기업 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제11조의 ‘직접생산확인 취소’ 사유에 해당하는 경우 계약 해제·해지 처리 및 ‘부정당업자 입찰참가자격 제한 처분’을 받을 수 있습니다.

나. 본 견적은 전자입찰 방식으로 집행되므로 조달청 G2B(국가종합전자조달) 전자입찰 이용자 등록 업체만이 견적에 참여할 수 있으며, G2B(국가종합전자 조달) 전자입찰 시스템 미등록 업체인 경우에는 입찰집행일 전일까지 국가종합전자조달홈페이지(<http://g2b.go.kr>)의 전자입찰 시스템에 이용자 등록을 하여야 합니다.

다. 미자격자가 고의로 견적 제출에 참가하거나, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 제92조에 의하여 견적에 관한 서류를 부정하게 행사한 자 또는 고의로 무효의 견적을 제출한 자에 해당된다고 판단할 경우에는 관계 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다.

※ 「지방계약법」 제31조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다.

4. 과업설명

- 가. 견적에 참가하고자 하는 자는 반드시 견적 설명서(견적 제출 안내 공고, 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서, 국가종합전자조달시스템 이용약관, 계약 일반조건, 지방자치단체 수의계약 운영요령, 기타 견적에 필요한 사항)의 내용을 숙지하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 견적 제출자에게 있습니다.
- 나. 과업설명에 생략하되, 궁금한 사항이 있을 경우 견적서 제출기간 동안 00학교 계약담당(02-000-0000)으로 문의하시기 바랍니다.

5. 견적서 제출 및 개찰

- 가. 견적서 제출기간: 2000. 0. 00.(0) 00:00 ~ 2000. 0. 00.(0) 00:00
- 나. 개찰일시 및 장소: 2000. 0. 00.(0) 11:00 견적집행관 PC
- 다. 본 견적 제출은 전자입찰 방식으로만 집행하며, 한번 제출한 견적서는 취소하거나 수정할 수 없습니다. 단, 전자조달법 시행령 제5조에 따라 입찰의 취소를 신청할 수 있습니다.
- 라. 본 견적에 참가하고자 하는 자는 반드시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 하며, 이 청렴서약 사항을 위반한 경우에는 발주기관의 부정당업자의 입찰참가자격 제한과 계약의 해제·해지 조치 등 모든 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

6. 견적의 무효

- 가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조 제4항 및 같은 법 시행규칙 제42조, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규)」제8장 입찰유의서 제2절 제12조의 입찰 무효 조항에 해당하는 견적 제출은 무효입니다.
- 나. 입찰참가자격등록증 상의 상호(법인의 명칭) 및 대표자(수인 대표인 경우 대표자 전원의 성명을 모두 등재, 각자 대표도 해당)가 법인등기부등본(개인사업자의 경우 사업자등록증)의 상호(법인의 명칭) 및 대표자와 다른 경우에는 입찰참가자격등록증을 변경하고 견적에 참여하여야 하며, 변경등록하지 않고 참여한 견적은 무효임을 알려드리오니 주의하시기 바랍니다.
- 다. 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제8장 입찰유의서에 따라 '대리권이 없는 자의 견적 제출'은 무효임을 알려드리오니, 견적 제출 대리인이 대리권이 있는 자를 반드시 확인하신 후 견적 제출에 참여하여 주시기 바랍니다.

7. 예정가격의 결정

예정가격은 기초금액의 $\pm 3\%$ 범위 내에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성하고, 견적 참가자 전원이 2개씩 추천한 결과에 따라 가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술평균한 가격으로 합니다.

8. 계약상대자 결정 및 계약체결

- 가. 예정가격 이하로 견적 제출한 자 중 예정가격 대비 88% 이상으로 견적서를 제출한 자 중 최저가격으로 견적 제출한 자로서 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규) 제5장 수의계약 운영요령에 따라 배제사유가 없는 자를 계약상대자로 결정합니다.



나. 동일 가격 낙찰자가 2인 이상인 경우 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제48조의 계약상대자 결정방법에 따릅니다.

다. 계약상대자로 결정된 자는 특별한 사유가 없는 한 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 합니다.

라. 계약상대자는 계약 체결 전까지 낙찰 결과에 대한 단가·총액을 표시한 산출내역서와 법인등기사항증명서(법인인 경우), 사업자등록증 사본, 건물위생관리업허가증 사본, 직접생산확인증명서, 사용인감계, 계약보증금(또는 증권, 지급각서), 수의계약 각서 등 우리 학교에서 요구하는 계약 관련 서류를 제출하여야 합니다.

9. 안전보건 확보 의무

가. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음과 같은 조치사항을 이행하여야 합니다.

《중대재해처벌법 제4조, 제9조에 따른 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항》

- ① 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
- ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
- ③ 중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
- ④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

나. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 중대재해 예방을 위한 안전 및 보건 확보 의무 사항을 숙지하신 후 입찰에 응하여야 하며, 계약 체결 시 에 용역 「안전보건 체크리스트」를 제출하여야 합니다.

10. 계약상대자 유의사항

가. 계약상대자는 청소용역 근로자와 최저임금법 제10조 제1항의 규정에 의하여 고용노동부 장관이 고시한 최저임금액 미만으로 계약할 수 없습니다.

나. 계약상대자는 예정가격 산정 시 적용한 노임단가에 낙찰률을 곱한 수준 이상으로 임금을 지급하여야 하며, 불이행 시에는 계약을 해지할 수 있습니다.

다. 계약상대자는 청소 용역비(부가가치세 제외) 중 청소원에게 지급되는 직접 인건비의 비중이 80% 이상이 되어야 합니다.

라. 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 및 퇴직급여충당금은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규)」에 따라 사후정산합니다.

11. 보충정보 제공처

가. 문의내용 및 전화번호

- 1) 견적 제출 및 계약 문의: 00학교 00실(☎02-000-0000)
- 2) 나라장터시스템 이용 안내: 조달청 전자조달 콜센터(☎1588-0800)



나. 본 건적의 공고문 및 기초금액은 국가종합전자조달시스템(G2B) [입찰-입찰공고-입찰공고목록-입찰 공고상세]에서 확인하고, 건적 제출 결과는 [입찰-입찰공고-입찰공고목록(입찰공고탭, 개찰결과)]에서 확인하시기 바랍니다.

다. 관련 회계예규 및 조달청 집행기준은 나라장터 시스템의 'e-고객센터-법령정보' 또는 조달청 홈페이지의 '정보제공-법령정보'에서 열람하실 수 있으며, 지방자치단체 계약에 관한 예규는 행정안전부 홈페이지의 '정책자료-법령정보-훈령/예규/고시'에서 열람하실 수 있습니다.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



청소 용역 특수조건

용역명	2000년 00학교 청소용역		
발주처	00학교		
계약상대자	00회사 대표	○ ○ ○ (인)	

위 용역사업에 대하여 00학교를 “계약자” 하고 00회사 대표 000을 “계약상대자”로 하여 다음과 같이 용역계약을 체결한다.

제 1조(근로자의 신분) ① 소속 근로자의 처우에 대하여 근로기준법 등 노동관계법령을 준수하여야 하며 무단해고 또는 불이익을 주어서는 안 된다.

② 현재 근무하고 있는 종사원에 대하여 “계약자”가 원하는 경우 고용을 승계하도록 한다.

③ 계약자의 요청이나 특별한 사정이 없는 한 용역계약기간 중 소속 근로자의 고용을 유지한다.

제 2조(근로자 임금) ①계약상대자는 예정가격 산정시 적용한 노임단가에 낙찰률을 곱한 수준 이상으로 해당연도 최저임금 이상의 임금을 지급하여야 하며, 근무인원 정원의 결원이 있을 때에는 산출내역서 기준으로 일할 계산하여 월 도급액에서 정산 조치한다.

② 제1항을 불이행할 경우 계약자는 계약상대자와 체결한 계약의 해지·해제가 가능하고 향후 입찰참가를 제한한다.

제 3조(법정부담금 별도 반영) 계약상대자는 근로자의 퇴직금, 의료보험, 국민연금, 산재보험, 고용보험에 대하여 관계 법령이 정한 금액을 별도로 책정하여야 하며, 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 퇴직급여충당금 대해서는 사후정산을 실시한다.

제 4조(포괄적재하청 금지) 계약상대자는 계약자와 체결한 용역사업을 포괄적인 재하청 방식으로 처리할 수 없다.

제 5조(용역업체 관리 및 관리책임) ①계약자는 계약상대자가 제출한 용역근로자 근로조건 보호와 관련된 협약내용의 이행 여부를 수시로 확인·지도할 수 있다.

② “나”는 종사자의 안전사고 등의 모든 책임을 진다.

제 6조(계약서류제출) 계약상대자는 계약자에서 제출 요구한 서류를 계약 체결 시 제출하여야 한다.

제 7조(정보공개 및 자료제출) ①계약자는 계약상대자와 체결한 계약내용을 공개할 수 있다.

② 계약상대자는 월별로 임금지급대장(임금지급명세서)을 “계약자”에게 제출하여야 한다.

제 8조 (업체 인수인계)

① 당해연도 용역업체는 다음해에 계약을 체결한 용역업체에게 인수인계를 철저히 하여야 하며 인수인계를 쌍방이 소홀히 하여 발생하는 제반사항은 계약자측이 인수인계 업체에게 변상 등의 조치를 취하여도 이의없이 이에 응하여야 한다.

② 인수인계 업체간 분쟁사항이 발생하였을 경우에는 계약자와 협의하여 조정하도록 한다.

제 9조 (기타사항)

계약체결시 제출한 근로조건 이행확약서 내용 위반 시 계약자는 계약을 해지하고 향후 입찰참가자격을 제한할 수 있다.

근로조건 이행 확약서

근로조건 이행 확약서

1. 인건비는 “예정가격 산정시 적용한 노임에 낙찰률을 곱한 수준 이상의 임금”을 지급하겠습니다.

: 예 ()

: 아니오 ()

2. 「근로기준법」등 아래의 관련 법규를 준수하겠습니다.

: 예 ()

: 아니오 ()

- ① 퇴직금, 건강보험, 국민연금, 산재보험, 고용보험 등 관계법령이 정한 금액을 별도 책정하여 지급하겠습니다.

- ② 포괄적인 재하청을 하지 않겠습니다.

- ③ 「근로기준법(제107조 내지 제114조)」 및 「최저임금법(제28조)」을 준수하겠습니다.

3. 「정부의 공공부문 비정규직 고용개선 추진지침」(‘12.1.16.) 등에 따라 특별한 사정이 없는 한 고용승계를 하겠습니다.

(회사명)는 본 용역을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 근로조건 이행확약서를 제출합니다.

년 월 일

회사명:

대표자: (인)

00 학 교 장 귀 하

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



용역 종사자 노무비 지급 확약서

용역 종사자 노무비 지급 확약서

□ 용역명: 2000학년도 서울초등00학교 청소용역

○ 계약기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.

○ 용역종사자 (단위: 원)

성명	생년월일	주소	보수지급 내역(월)

위와 같이 용역을 시행함에 있어 우리 회사 소속 000, 000, 000, 000에게 매월 노무비를 지급하고 지급명세서를 학교에 제출할 것을 확약합니다.

2000. .

회사명: 00회사 대표 000 (인)

주소:

전화:

00 학교장 귀하



개찰 및 낙찰자(계약상대자) 결정

내부결재

제목: 2000학년도 청소 용역 계약 개찰 결과 및 계약상대자 결정

2000.0.0에 실시한 2000학년도 청소 용역 전자견적 개찰 결과, 개찰 1순위 자를 아래와 같이 계약상대자로 결정하고자 합니다.

[전자견적 개찰 결과]

건 명	선정업체명	대표자	주소	낙찰금액 (원)	비고
2000학년도 청소 용역	(주)000	000	서울특별시 00구 00로 000	00,000,000	

붙임 개찰 조서 1부. 끝.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

계약 체결

내부결재

제목: 2000학년도 청소 용역 계약 체결

1. 2000학년도 청소 용역 계약을 아래와 같이 체결하고자 합니다.

2. 계약사항

계약상대자	계약금액 (원)	계약보증금 (원)	계약일자	용역 완료 기한	비고
(주)000	00,000,000	0,000,000	2000.2.00.	2000.2.28.	

붙임 계약서 초안 1부. 끝.

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

발주계획 등록 화면

발주

입찰

계약

이행

공사지원

조달물량관리

공통

이물자관리

운영자

입찰

입찰공고

계약법검토

계약법검토

단일자 숙지사항

★ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제43조 소기업·소상공인인 참여 가능한 소규모 입찰에 중기업 제한을 하지 않고 입찰 공고하는 등 무제한한 사례가 발견되었습니다.

유역사할 최종변경일 : 2024/10/22 09:34:48

계약법검토

*업무구분

물류

일반물역

기술평역

공사

기타

입무역부

외자

리츠

*계약법구분

국가계약법

지방계약법

자체기준

*계약방법

수의계약

*계약유형

총액계약

*추정가격

25,000,000

원

해당 추정가격은 낙찰방법제부기준의 금액을 등기위에 입력하는 기초데이터입니다. 실제 추정가격 정보는, 실증, 일반용역, 기술용역의 [입찰단위] 탭, 공사역 [무동/배치/병기] 탭의 '추정가격' 항목을 참고해 주시기 바랍니다.

*낙찰방법

소액수의견적

*낙찰방법세부기준

소액수의견적(2인 이상 견적 제출)

*조항호

제25조제1항5호다목-20220920 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하 물품·용역(소기업 소상공인 계약)

*상공고여부

상공고

국역공고

상공고여부: 주무 부서에 불가역이나, 판매처를 통지하지 한 번 확인하시기 바랍니다.

복합

다중

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록 > 신규

① 업무구분: 일반용역

② 계약법구분: 지방계약법

③ 계약방법: 수의계약

④ 계약유형: 총액계약

⑤ 추정가격: 25,000,000원 → 추정가격 입력

⑥ 낙찰방법: 소액수의견적

⑦ 낙찰방법세부기준: 소액수의견적(2인 이상 견적 제출)

⑧ 조항호: 시행령 제25조 제1항 5호 다목

※ 근거: 지방자치단체 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제 43조 및 시행령 제124조

236

입찰공고 등록 화면

공고일반	
공고요청번호	
*입찰공고번호	R258W03814811 - 000 문서공고조회
*참조번호	서울00초등학교 급교 제2025-00호
*공고정보	등록공고 ☐ 변경공고 ☐ 취소공고 ☐ 폐공고 ☐
*입찰방식	전자입찰
*국내/국제입찰 여부	국내입찰 ☒ 국제입찰 ☐ *국내/국제입찰 사유 국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관아님)
*중앙조달대상 예외여부	예 ☐ 아니오 ☒
건급공고여부	☒ 건급공고 ☐
WTO품목번호	기타용역
*공고기관	서울특별시교육청 서울교육지원청
*공공조달 분류명	78111901 건물청소서비스(78111901) 검색 삭제
*공고명	2025학년도 서울00초등학교 청소 용역
계약 및 입찰방식	
WTO수리계약사유	검색 삭제
*낙찰허한율 (%)	88.000 % * 낙찰허한율을 확인하여 주시기 바랍니다.
목록 다음 뒤로 앞서지람	

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록 > 신규

- ① 입찰공고번호: 자동부여
- ② 참조번호: 해당학교 공고등록대상 번호 기재
- ③ 공고정보: 등록공고
- ④ 입찰방식: 전자입찰
- ⑤ 국내/국제입찰여부: 국내입찰
- ⑥ 국내/국제입찰사유: 국제입찰비대상(고시금액이하 또는 대상기관아님)
※ 관련근거(지방계약법 제5조, 특례규정 제3조)에 의한 국내/국제입찰 사유 선택
- ⑦ 중앙조달대상 예외여부: 아니오
- ⑧ WTO 품목번호: 기타용역
- ⑨ 공공조달분류명: 일반용역)시설물관리 및 청소서비스)시설물관리,청소 등>건물청소서비스
- ⑩ 공고명: 2000년 서울00초등학교 청소 용역 2인견적 수익계약 안내공고
- ⑪ 낙찰허한율(%): 낙찰허한율 88% 확인
※ 우측하단 임시저장 버튼 누르고 좌측하단 다음 버튼 클릭



입찰공고 등록 화면

입찰집행

*재입찰여부

해당없음

허용

*입찰서 접수 개시 일시

2025/04/28 10:00

*입찰서 접수 마감 일시

2025/05/02 17:00

*개찰(입찰)일시

2025/05/02 18:00

(원수미금 채소1시간 이후) 해당 공고 건의 개찰시간은 준수해 주시기 바랍니다.

*입찰장소

국가종합전자조달시스템(나라장터)

*입찰참가자격 등록마감일시

2025/05/01 18:00

입찰보증서접수 마감일시

*공동수급협정서 접수 및 구성방식

없음

공동수급불허

*공동수급협정서 접수마감일시

공동수급협정서 공표하여보유 체크여부

먼저 보유여부 체크 함

먼저 보유여부 체크 안함

공동수급협정서 연해서전환한 여부

사전확인

사전확인 안함

*동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램

이용

별도추첨

공동사업제출

*공동사업제출여부

예

아니오

입찰자격

*지역제한

제한

제한안함

*법인사업자 지역판단기준

본사 소재지

본사 또는 참여지사 소재지

*업종제한

제한

제한안함

부관금액상한액 제한

제한

제한안함

*실적제한여부

예

아니오

주요가격 고시금액에만 불응채소계약은 실적일 기준으로 실기자격을 제한할 수 없습니다.

투찰제한-지역제한 전체 1건

제3항 경우 지역제한을 사-군-자치구 구역 입찰로 선택 가능

No	참가지역
1	서울특별시

투찰제한-업종제한 전체 1건

영식제

행주기

No	그룹	제한양종
1	A그룹	건물위생관리업

그룹별 공동업종 전체 0건

영식제

행주기

No	제한양종
----	------

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록 > 신규

- ① 재입찰여부: 허용
- ② 입찰서접수개시일시, 접수마감일시: 발주기관에서 정한 접수개시와 마감일시 입력
- ③ 개찰(입찰)일시: 보통 접수마감 1시간 이후로 자동 입력되나, 발주기관에서 변경 가능함
- ④ 공동수급협정서 접수 및 구성방식: 없음
- ⑤ 동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램: 이용
- ⑥ 지역제한: 제한(서울특별시)
- ⑦ 법인사업자 지역판단기준: 본사 소재지 선택
- ⑧ 업종제한: 제한(건물위생관리업)
- ⑨ 실적제한여부: 아니오

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

입찰공고 등록 화면

예가

*예비가격방식	복수예가	총예비가격개수	15
*추정예비가격개수	4	*예비가격재학생 여부	신규작성 해당없음
예비가격 작성프로그램	여유 별도산출	재무관	
*배정예산	27,500,000 원		
*사업금액 (추정가격 +부가가치세)	27,500,000 원 구매대상물품정보의 [단가] 및 [수량] 수량 시 사업금액, 추정가격, 부가세가 수렴됩니다.		
*추정가격 (부가가치세 불포함)	25,000,000 원	*추정가격 부가가치세	2,500,000 원

연세 사장이거나 연세입찰과 과세입자가 동시에 입찰에 참여하는 경우 가격 입찰서 제출 시 입찰금액에 부가가치세를 포함해야하는지 여부를 공고문에 반드시 안내해 주세요.

연세사업여부 ☒ 예 ☐ 아니요

목록

이전

다음

삭제

임시저장

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록 > 신규

① 예비가격방식: 복수예가

② 배정예산: 27,500,000

③ 추정가격: 25,000,000(부가가치세가 빠진 금액 자동 입력)

입찰공고 등록 화면

공고기본정보 (필)
입찰일정 (필)
수익/지명 (필)
기타

계약정보공개
공개여부
공개
비공개
등록
이전
다음
삭제
임시저장

기타
* 하도급지킴이 적용여부
예
아니오
* 상생결제여부
예
아니오

설명회정보
입찰참가제한 여부
제한
제한안함
현장설명일시
현장설명화장소

파일첨부
전체 2건
+ 원본
+ 아래로
+ 선택삭제
+ 파일추가

선택	*첨가구분	파일명	파일크기
☐	공고문	공고문.docx	12.4 KB
☐	파일첨가서	파일첨가서.docx	12.4 KB

* 자료등록 시 본문 또는 첨부파일에서 개인정보(주민등록번호, 휴대전화번호, 주소 등)를 식별할 수 있는 정보와 그로부터 알 수 있는 정보를 게재할 수 없습니다.
* 개인정보가 포함된 문서를 업로드 시 개인정보가 노출되어 식별될 수 있으며, 식별 가능한 개인정보가 노출된 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌 받을 수 있으므로 주의합니다.
* 파일 용량: 최대 100KB, 총 10개까지 첨부할 수 있습니다.

입찰에 부치는 사항
등록
이전
다음
삭제
임시저장
저장

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록 > 신규

① 계약정보공개: 공개여부 공개

② 하도급지킴이적용여부: 아니오

③ 상생결제여부: 아니오

④ [설명회정보] 입찰참가제한여부: 아니오

⑤ 파일첨부: 공고문, 과업지시서 파일 선택 후 임시저장 후 저장 버튼 선택

※ 임시저장 완료 후 우측 하단 임시저장 버튼 옆에 저장 버튼이 출력되므로 해당 버튼 클릭

⑥ 저장 버튼 클릭 후 공고기본정보 탭의 내용이 화면에 출력되고 하단에 결재요청 버튼 생성됨

※ 공고 게시를 위해 결재요청 버튼 클릭

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

입찰공고 등록 화면

공고기본정보(관)
입찰참여자(관)
수역/지역(관)
가타(관)
바라보기

가타

*하도급자관리
자영여부

예

아니오

*상생협력여부

예

아니오

안내 메시지

해당하는 공고(품) 결재요청하십니까?

아니오

예

상영회 정보

*입찰참가제한
여부

제한

제한안함

현장현영 제한일자

파일첨부
현재 2건

추가 다운로드

☐	*문서구분	파일명	파일크기
☐	공고서	공고문.hwp	12.4 KB
☐	제입지사서	제입지사서.hwp	12.4 KB

현재 용량 0.024 / 1,000 MB

자본등록 시 자본 또는 원금(출자)에 대한 정보(주인등록번호, 출자현황)는, 주주 등 제한을 지정할 수 있는 정보로 포함되지 않도록 유의하여 기재함.

개인정보 보호 관련 법령에 따라 개인정보에 노출될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보를 노출한 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌 받을 수 있음을 알려드립니다.

파일 첨부는 파일 크기당 100KB, 총 10개까지 첨부할 수 있습니다.

☐ 업로드 부재는 사형

등록

결재요청

상세

종료

결재요청

결재정보

*결재업무명
수요기관 자체조달 입찰공고 결재 요청 (결재서식)

*결재유형

내부결재

외부결재

*결재결과동보방식
모든결재단계마다

*결재양식

서식/기연

입부파면

*제목
일반용역 입찰공고 결재 요청 (등록공고)

본문

기연문 표준 템플릿 선택
안내용

B
I
U
T
A
A

기본전
기본글
모든
줄간격

1. 다음과 같이 공고하고자 하오니 결재하여 주시기 바랍니다.

가. 업무 구분: 일반용역

나. 입찰 공고 번호: R25BK00814511-000

다. 공고 명: (등록공고) 2025학년도 서울00초등학교 청소 용역

라. 계약 방법 구분: 지방계약법

마. 계약 방법: 수의계약

바. 계약 유형: 총액계약

사. 추정 가격: 25,000,000원

아. 낙찰 방법: 소액수의견제

자. 조항 호: 제25조제1항5호다목-20220920 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하 물품-용역(소기업 소상공인 계약)

2. 붙임: 첨부파일 참조 문.

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록 > 신규

① 안내메시지가 나오면 “예” 선택

② 결재유형: 내부결재

③ 결재요청 팝업창 하단 상신 버튼 클릭(결재요청 팝업이 닫히고 화면 하단에 공고게시를 위해 게시버튼 클릭

242

내부결재

별주	입찰	계약	이행	공사지원	조달물량관리	공통	여유자금적	운영자																																				
 ↳ 기초금액등록 >																																												
기초금액등록 유역사항 확인연월일 : 2024/02/08 09:23:36 [!] 유역사항 - 공고 일반사항의 링크를 통해 공고상세 내용을 확인하시고, (종교사, 금액부분 등)제출하시기 바랍니다. - 기초금액 입력 착오로 인한 문제가 없게 작성해 주십시오. - GDS시스템을 통해 공표한 기초금액은 발행인이 청구된 공사내역 명시된 기초금액과 동일해야 합니다. 만약 종교서에 기재한 금액에 사실관계 일어난 금액이 상이할 경우 연차의 소지가 있습니다. - 예산 집행액은 공급자에 입찰한 기초금액이 될되는 금액에 일치하지 않습니다. - 기초금액은 연재라도 일하여 가능하게 입찰서제시당시에 일정한 기초금액만 일할 서제시전까지 수정가능하며, 입찰서미준시간 이후 일하면 미제출 공액 기초금액도 수정이 가능합니다. - GDS 시스템에 일정한 기초금액이 첨부된 공급서상에 표시한 기초금액과 다른으로 일정한 시간이 일할수있으나 가능한 경우는 변경공고를 통해 문제를 해결하셔야 합니다. - GDS 시스템에 일정한 기초금액은 종교서의 차관가치로 최초 포착될 것이 때문에 집행권에서는 무의미하십시오. - 기초금액입력과 관련하여 집행권에서는 변용의 소지가 없고도 일대에 착오 없이시기 바랍니다. 공고 일반사항 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 30%;">입찰공고번호</td><td>T20BK00794072</td><td style="width: 30%;">입찰공고명</td><td colspan="2">200년 서울00도동계급 협소 물량 2번이상 잔잔체측 수역제각 연대공고</td></tr> <tr> <td>접수번호</td><td>2025-01</td><td>수요기관</td><td>서울특별시교육청 서울온라인학교</td><td>공고기간</td><td>서울특별시교육청 서울온라인학교</td></tr> <tr> <td>계약방법</td><td>수의계약/총액계약</td><td>낙찰자선정방법</td><td colspan="2">수역수역견직 (수역수역견직[2면 미만 견작 제출])</td></tr> <tr> <td>입찰서제시일시</td><td>2025/04/29 10:00</td><td>입찰서미제시일시</td><td>2025/04/29 17:00</td><td>개찰일시</td><td>2025/04/29 18:00</td></tr> <tr> <td>입찰발행인</td><td>김부경</td><td>기초금액입력일시</td><td colspan="3"></td></tr> </table> 기초금액 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>*기초금액</td><td>25,000,000 원</td><td>비판약액</td><td>원</td></tr> </table> 예비가격작성기준 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>*예비가격</td><td> + - x / </td><td>*기초금액기준 상위계수</td><td> 1 </td></tr> </table>									입찰공고번호	T20BK00794072	입찰공고명	200년 서울00도동계급 협소 물량 2번이상 잔잔체측 수역제각 연대공고		접수번호	2025-01	수요기관	서울특별시교육청 서울온라인학교	공고기간	서울특별시교육청 서울온라인학교	계약방법	수의계약/총액계약	낙찰자선정방법	수역수역견직 (수역수역견직[2면 미만 견작 제출])		입찰서제시일시	2025/04/29 10:00	입찰서미제시일시	2025/04/29 17:00	개찰일시	2025/04/29 18:00	입찰발행인	김부경	기초금액입력일시				*기초금액	25,000,000 원	비판약액	원	*예비가격	+ - x /	*기초금액기준 상위계수	1
입찰공고번호	T20BK00794072	입찰공고명	200년 서울00도동계급 협소 물량 2번이상 잔잔체측 수역제각 연대공고																																									
접수번호	2025-01	수요기관	서울특별시교육청 서울온라인학교	공고기간	서울특별시교육청 서울온라인학교																																							
계약방법	수의계약/총액계약	낙찰자선정방법	수역수역견직 (수역수역견직[2면 미만 견작 제출])																																									
입찰서제시일시	2025/04/29 10:00	입찰서미제시일시	2025/04/29 17:00	개찰일시	2025/04/29 18:00																																							
입찰발행인	김부경	기초금액입력일시																																										
*기초금액	25,000,000 원	비판약액	원																																									
*예비가격	+ - x /	*기초금액기준 상위계수	1																																									

○ 개찰화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록에서 해당건 클릭 > 좌측 바에서 [기초금액(수요기관)] 클릭 > 기초금액입력

내부결재

개찰결과

입찰 : 입찰금/내달 > 계약준비 >

계약서 > **계정증** > **계약완료**

유의사항

- **개찰결과에 이상이 있을 시** 개찰일 중지자로 차관방면에 대해 사전까지 문센터(1588-0800)로 문의 바랍니다.

공고정보

입찰공고번호	F25EKK00794072-000	입찰공고명	2000년 서울00초등학교 청소 용역 2인이상 견적제출 수의계약 안내공고		
분포번호	2025-01	입찰방법	단독방문	소액수의계약	

* 무효찰입니다. 재입찰 또는 유찰처리가 하시기 바랍니다.

○ 개찰화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록에서 해당건 클릭 > 좌측 바에서 [개찰] 클릭 후 개찰진행



5

늘봄(방과후) 프로그램 업체위탁 운영

가. 늘봄(방과후) 프로그램 업체위탁 용역계약의 개요

1. 사업계획 수립	● 늘봄(방과후) 프로그램 업체위탁 연간운영 계획 수립(학교의 장) - 운영 개요 (목표, 운영방침, 운영일정, 운영방식, 중점추진사항 등) - 프로그램 편성계획 (개설 예정 프로그램명, 운영 시간, 수강료, 수강정원 등) - 업체 선정 계획(방법, 절차, 평가계획, 제안요청서, 교재·교구활용 적정성, 심사계획 등) ※ 늘봄(방과후)학교 소위원회 구성(선택사항) - 수강료 산출 내역(강사로 산정 적정성, 환불기준 포함 등) - 도서와 재료 선정 기준, - 홍보 계획 및 평가 계획 - 회계 관리, 학생 생활 및 안전 관리 계획 등, 기타 학교장이 필요하다고 인정되는 사항 ※ 사회재난이나 자연재난 시 늘봄(방과후)학교 운영 여부 등에 관한 계획 등											
2. 예산집행 수립	● 세부계획 수립, 추정가격 작성											
3. 계약 방법 결정	● 추정가격 2천만원 이하: 1인 수기 견적 가능(전자견적 또는 입찰 권장) ● 추정가격 2천만원 초과 ~ 1억원 이하: 2인 이상 전자견적 또는 입찰 ● 추정가격 1억원 초과: 입찰(일반, 제한, 2단계, 협상)											
4. 사전규격공개	● 계약담당자는 입찰공고에 앞서 일정기간 구매규격을 사전 공개해야 함. - 공개대상: 추정가격 5천만 원 이상 용역(수의계약 대상 제외) - 공개기간: 5일, 긴급인 경우 3일 - 공개장소: 전자조달시스템(G2B)											
5. 공고	<table><tr><th>구분</th><th colspan="2">공고기간</th></tr><tr><td>수의계약 안내공고 (2인 이상 전자견적제출)</td><td colspan="2">3일 이상(토요일, 공휴일 제외)</td></tr><tr><td>일반입찰(제한입찰)</td><td rowspan="2">입찰서 제출 마감일의 전날부터</td><td>7일 전(간급·재공고: 5일 전)</td></tr><tr><td>2단계입찰</td><td>추정가격 1억 미만: 10일 전 1억 이상~10억 미만: 20일 전</td></tr></table>	구분	공고기간		수의계약 안내공고 (2인 이상 전자견적제출)	3일 이상(토요일, 공휴일 제외)		일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터	7일 전(간급·재공고: 5일 전)	2단계입찰	추정가격 1억 미만: 10일 전 1억 이상~10억 미만: 20일 전
구분	공고기간											
수의계약 안내공고 (2인 이상 전자견적제출)	3일 이상(토요일, 공휴일 제외)											
일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터	7일 전(간급·재공고: 5일 전)										
2단계입찰		추정가격 1억 미만: 10일 전 1억 이상~10억 미만: 20일 전										
6. 개찰, 제안서 평가 및 낙찰자 결정	● 수의계약안내공고(2인 이상 전자견적제출) - 추정가격 2천만원 이하: 낙찰하한율 90% - 추정가격 1억원 이하 2천만원 초과: 낙찰하한율 88% ● 일반입찰(제한입찰): 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 계약이행 능력 심사 ● 2단계(규격가격동시입찰): 1단계 제안서 통과 업체 중 예정가격 이하 최저가 낙찰 1단계 평가를 통과한 자 중에서 예정가격 이하 최저가로 낙찰한자를 선정하므로 늘봄(방과후)학교의 질을 담보할 수 있는 업체들만 1단계 통과할 수 있도록 유의, 위탁업체의 제안서 평가(교재교구 활용 계획 포함) 위탁 업체 선정 및 계약 체결(학교의 장), 전자 계약(일반조건, 특수조건(필요시)기재요)체결											
7. 계약 체결	● 계약보증금(10% 이상), 인지세, 낙찰자 통지 후 10일 이내											
8. 착수	● 착수신고서, 용역공정예정표, 산출내역											
9. 매월 지급	● 사업부서 검수: 산출내역서 징구 - 인건비 지급률은 연간금액(인건비 지출금액 누계)을 기준으로 확인											
12. 용역완성 검사 후 변경 계약	● 계약부서와 사업부서는 최종 완료전에 변경 계약 필요여부 대해 함께 검토해야 하고 변경 계약 후 최종 대가를 지급하는 절차 진행 ● 변경계약을 할 경우에는 인건비와 경비의 정산에 따라 일반관리비와 이윤, 부가가치세를 함께 조정해야 함.											
13. 대가 지급	● 청구 받은 날로부터 5일(토,공휴일 제외) 이내(24. 6. 30.까지 3일 이내) ● 국세, 지방세 납세증명(G2B 확인 가능, 수의계약 생략) ● 4대보험 완납 증명서(G2B 확인 가능)											



TIP

늘봄(방과후) 프로그램 위탁 용역 이해

늘봄(방과후) 프로그램 위탁 용역 이란

: 단위학교가 학생·학부모가 원하는 늘봄(방과후) 프로그램 운영 및 교직원의 업무 경감을 위해 학교운영위원회 회의 심의를 받아 프로그램의 전부 또는 일부를 업체에 위탁하여 운영.

위탁운영의 개념

: 늘봄(방과후) 프로그램의 전부 또는 일부를 위탁하여 운영하는 것을 의미함

개인위탁: 단위학교별로 선정된 개인강사·희망교원·교육기부자 또는 중앙·지역단위 강사 인력풀 활용한 늘봄(방과후) 프로그램 운영

업체위탁: 지방계약법에 따라 선정된 업체가 늘봄(방과후) 프로그램 운영(일부위탁 또는 전부위탁)

혼합위탁: 학교에서 늘봄(방과후) 프로그램별로 개인위탁과 업체위탁(일부위탁) 혼용하여 운영

※ 늘봄(방과후) 프로그램 업체위탁에 관한 사항 중 「2025 늘봄학교 위탁운영 계약실무」에 명시되지 않은 사항은 지방계약법에 따름

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

늘봄(방과후) 프로그램 업체위탁 입찰 공고 전에 알아두기

예산액과 추정가격, 기초금액, 복수예비가격, 예정가격 산정 안내

: 예산액은 사업을 위한 추정가격과 부가가치세를 포함한 총 합한 금액

기초금액은 예산액 범위 내에서 계약담당자가 적정하다고 판단되는 금액

기초금액 산정: 과목당 단가(예시) 30,000원) × 예정 학생수 × 예정월수 결정 산정

예) 기초금액: 금212,034,000원,(부가가치세제외), 추정가격: 금212,034,000원(부가가치세제외)

03

감사사례

04

Q & A

TIP

2단계 규격 가격 입찰 비교

2단계 규격 가격 입찰과 2단계 규격 가격 동시 입찰

구분	입찰방식	입찰 유무효	낙찰자 결정
2단계 입찰	규격입찰을 먼저 실시 규격적격자 선정 규격적격자만을 대상으로 가격입찰 실시 후 개찰	규격과 가격입찰 각 단계별 2인 이상의 유효한 입찰이 있어야 함.	최저가 낙찰
규격가격 동시 입찰	규격입찰과 가격입찰을 동시 실시 규격적격자를 대상으로 가격 개찰	동시 입찰시 2인 이상 유효한 입찰이 있어야 함. 규격적격자가 1인인 경우 가격개찰을 실시하여 낙찰자로 선정	최저가 낙찰

05

용역계약
일반



사례 2) 서울00초등학교 늘봄 프로그램 업체 위탁 용역 계약 요청

수신자: 내부결재(사업담당자)

제목: 00학교 2000학년도 늘봄 프로그램 업체 위탁 용역 업체 선정 계약 요청

1. 관련: 서울00초등학교-00(2000.0.0)
2. 2000학년도 **늘봄 프로그램 업체** 위탁 용역을 위하여 관련 계획을 학교운영위원회 심의 후 아래와 같이 확정하였으니 **늘봄 프로그램 업체** 위탁 용역 이용 계약을 요청합니다.

가. 건명: 서울00초등학교 **늘봄 프로그램 업체** 위탁 용역

나. 기간: 2000.03. 01. ~ 2000. 02. 28. (1년간)

다. 용역내역: 서울 00초등학교 **늘봄 프로그램** 업체(전체) 위탁 용역

라. 예산액: 금212,034,000원(금이억일천이백삼만사천원)

마. 추정금액: 금212,034,000원(금이억일천이백삼만사천원)

바. 기초금액: 금212,034,000원(금이억일천이백삼만사천원)

사. 계약방법: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령에 의한 제18조

계약방법 결정

- 기초금액 산출방법에 상관없이 총액(학생1인당 강사로 기초단가×예상인원×운영개월 수)에 따라 다음의 계약 방법 중 선택
 - ① 추정가격 2천만 원 초과 시 지정정보처리장치(G2B)를 활용한 2단계 입찰(규격·가격 동시 입찰 포함) 또는 협상에 의한 계약
 - ② 추정가격 2천만 원 이하 시, 사회경제적기업은 5천만 원 이하 시 수의계약. 다만, '①'항의 절차 준용 가능

입찰참가자격 판단 기준일

판단기준일	대상 입찰참가자격
입찰공고일 전일	① 법 제29조 제2항에 따른 지역의무공동도급시 지역업체 ② 시행령 제20조에 따른 지역동일실적 ③ 적격심사 세부기준에 따른 지역업체 가산점 등에 따른 지역업체
입찰참가신청 서류 접수마감일 (입찰참가등록마감일)	① 시행령 제13조에 따른 입찰참가자격 ② 시행령 제20조에 따른 지역동일실적 이외의 제한요건(기술보유상황, 시공능력평가액, 유자격자 명부, 물품납품능력, 설비)

2단계 입찰 규격·기술평가위원회 구성·운영 관련 유의사항

지방계약법 시행령(대통령령 제32910호(2022.9.20.)) 제18조(2단계 입찰) 제4항 신설에 따라 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성·운영은 교육재정과와 「2단계 입찰 규격·기술평가위원회 구성 및 운영에 관한 기준」에 따른(관련공문: 「2단계 입찰 규격·기술 평가위원회」구성 및 운영에 관한 기준 시행 알림(교육재정과 -14385, 2023. 6. 23.))



늘봄(방과후) 프로그램 업체 위탁 용역을 위한 업무절차도

단 계	주요 내용	비 고
수요 조사	① 늘봄(방과후) 프로그램 수요 조사(대상: 학생·학부모)	11월~
↓		
계획·수립	② 늘봄(방과후)학교 운영 계획 수립(학교의 장) - 늘봄(방과후) 프로그램 편성 - 추정 강사료 현황 및 수용비 기준 - 제안서 평가 항목 및 기준(2단계 입찰, 협상에 의한 계약의 경우) - 도서, 재료 선정 기준 등 ※ 사회재난, 자연재난 시 늘봄(방과후)학교 운영 여부 등에 관한 계획 포함	12월~
↓		
검토·심의	③ 늘봄(방과후)학교 운영 계획 심의(학교운영위원회) - 프로그램 편성 계획, 추정 강사료 적정성 - 업체 선정(방법, 심사 계획, 제안요청서 등)의 적정성 등 ※ 소위원회 구성 시 위 사항을 조사·검토 후 학교운영위원회에 결과 보고	12월~
↓		
선정·계약	④ 입찰 또는 수의계약 ⑤ 적격심사(입찰), 제안서 심사(2단계입찰, 협상에 의한 계약의 경우), 결격 심사(수의계약) ⑥ 위탁업체 선정 및 계약체결(학교의 장) - 개별프로그램별 수용비 결정, 수강료 확정 ⑦ 강사 등 운영 인력의 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 확인	12~2월
↓		
운영	⑧ 프로그램 안내 및 수강 신청 ⑨ 프로그램 운영 ※ 프로그램 신설·교재·교구 변경 등 사유 발생 시 학교운영위원회 심의 ⑩ 정보공시(학교알리미)	2월~ 3월~
↓		
평가·환류	⑪ 운영 평가 및 평가 결과 공개 ⑫ 평가 결과 환류	기별, 학년말

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

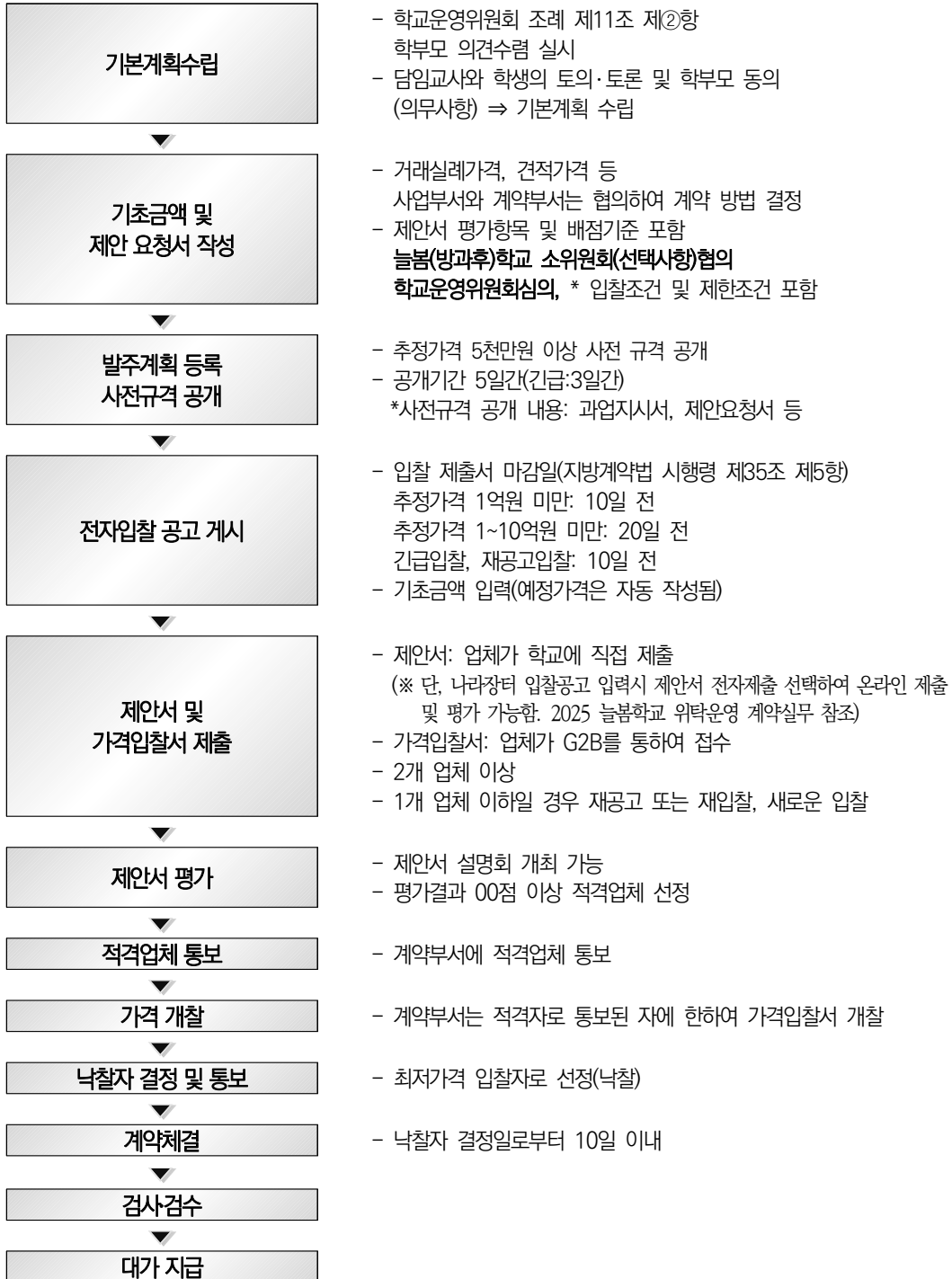
05

용역계약
일반



2단계 입찰 업무 절차도

【늘봄(방과후)학교 계약절차: 2단계입찰】



제안요청서

내부결재

제안요청서

용역명	늘봄학교 프로그램 운영 용역
주관기관	○○학교

20○○. 1. ○○.

구분	소속	담당자	전화번호	e-mail
용역내용	○○학교	○○○	○○○-○○○○	abc@sen.go.kr
입찰	○○학교	○○○	○○○-○○○○	abc@sen.go.kr

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



늘봄학교 프로그램 운영 용역 제안요청서

가. 사 업 명: 2000학년도 00초등학교 늘봄학교 프로그램 운영 용역

나. 사업목적

- 1) 창의적인 교육경험의 제공을 통해 창의융합형 인재 육성
- 2) 학생·학부모의 요구에 부합하는 다양한 늘봄 프로그램 운영
- 3) 교육격차를 완화 및 사교육비 경감

다. 사업기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.(1년)

라. 사업예산: 금000,000,000원

마. 사업설명: 과업내용서 참조

바. 계약방법: (규격·가격동시입찰 / 협상에 의한 계약)

사. 추진일정: 공고 일정에 따름

2. 제안 요청 사항

가. 맞춤형 프로그램 운영 계획

1) 맞춤형 프로그램

연번	프로그램명	수강정원 (학년)	운영 기간	운영 시간	운영 횟수
1	A프로그램	00명 (1~2학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	월, 화, 수, 목, 금(주 5시간)	4개 반 (12개월)
2	B프로그램	00명 (1~2학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	월, 화, 수, 목, 금(주 5시간)	3개 반 (12개월)

2) 도서, 재료구입비 예산 현황

(1) 맞춤형 개별프로그램별 도서, 재료구입비 00,000원(확인 요함)

(2) 맞춤형 프로그램의 경우 도서, 재료구입비 예산 범위 내에서 도서·재료 활용계획 작성

나. 선택형 교육프로그램 운영 계획

연번	프로그램명	수강정원 (학년)	운영 기간	운영 시간	운영 횟수
1	C프로그램	00명 (0~0학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	화, 목 (주 2시간)	4개 반 (3개월×4기)
2	D프로그램	00명 (0~0학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	월, 수 (주 2시간)	3개 반 (3개월×4기)

〈 제안할 운영 계획에 포함되어야 할 내용 〉

- 프로그램별 세부일정 및 내용(실시간 쌍방향, 온·오프라인 연계 방식 활용 가능)
- 과업에 참여하는 강사와 지원인력에 대한 현황 및 투입·운용 방법 등
- 안전지도 및 안전관리 계획 등
- 프로그램별 활동 공개 계획 등
- 기타 발주기관이 필요로 하여 요구하는 사항

3. 제안서 작성 요령

가. 제안서 제출 자료 및 수량

- 1) (정량평가자료) 최근 3년 이내 늘봄학교(방과후학교 포함) 프로그램 운영 용역 이행 실적 (서식 참조) 및 용역이행실적증명서 각 1부 - 해당되는 경우만
- 2) (정량평가자료) 신용평가등급 확인서(입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 신용평가등급서로 유효기간 안에 있어야 합니다.) 1부
- 3) (정량평가자료) 인건비 지급 및 근로조건 이행 약속서 1부
- 4) (정성평가자료) 제안서 0부

※ 제안서에 도서·재료 활용 계획(서식의 예시 참조)이 반드시 포함되어야 하며, 도서의 경우에는 도서명, 저자, 출판사, 정가, 제안가격, 제안율 등을 포함하고, 재료의 경우에는 품명, 규격, 제안가격 등을 포함하여야 합니다.

나. 제안서 작성 순서 및 방법

1) 정량평가 부분

작성 항목	작성 방법	비고
1. 동 용역이행 수행실적	◦ 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 완료한 초·중등교육법에 따른 학교의 늘봄학교(방과후학교 포함) 프로그램 운영 용역 이행 실적으로 하되, 2022년 본 입찰공고일부터 2022년 2월 28일까지 완료(준공)된 2021학년도 전체 실적을 포함하며 2024학년도는 본 입찰공고일까지 기성검사 후 대금이 지급된 분까지 실적으로 인정	별첨 서식 활용
2. 경영상태	◦ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자*가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 신용평가등급 확인서 제출	신용정보업자 발행 서식
3. 근로환경 조성 계획의 적정성	◦ 인건비 지출 이행 및 근로조건 이행 약속서 작성 제출	별첨 서식 활용



* 신용정보업체 자료

신용평가기관명	주 소	전화번호	홈페이지
나이스디앤비	서울 마포구 마포대로 217(아현동, 크레디트센터 14F)	02-2122-2308	www.nicednb.com
나이스평가정보(주)	서울 영등포구 은행로 17(여의도동, NICE평가정보(주))	02-2122-4000	www.niceinfo.co.kr
에스씨아이 평가정보	서울 마포구 토정로 144(상수동, 건양사빌딩)	1577-1006 02-3445-5000	www.sci.co.kr
한국평가데이터	서울 영등포구 의사당대로 21(여의도동, 코데이터 빌딩)	1811-8883	www.kodata.co.kr
한국기업평가	서울 영등포구 의사당대로 97(여의도동, 교보증권빌딩 6-8층)	02-368-5500	www.korearatings.com
한국신용평가	서울 영등포구 의사당대로(여의도동, 63빌딩 48층, 55층)	02-787-2200	www.kisrating.com
나이스신용평가(주)	서울 영등포구 국화대로 66길 9(여의도동, NICE신용평가(주))	02-2014-6200	www.nicerating.com
(주)이크레디블	서울 구로구 디지털로 33길 27(구로동, 삼삼아이티빌딩 8층)	02-2101-9100	www.ecredible.co.kr
서울신용평가(주)	서울 영등포구 국제금융로 2길 25	02-6966-2432	www.scri.co.kr
코리아크레딧부로	서울 영등포구 국제금융로 6길 15	02-708-6090	www.koreacb.com
한국평가정보(주)	서울 강남구 테헤란로 116, 11층(역삼동, 동경빌딩)	02-6391-5500	www.kcs.co.kr

2) 정성평가 부분

작성 항목	작성 방법
1. 프로그램 영역	- 프로그램 질 관리 방안 및 세부계획(예산액 포함) - 프로그램 세부 계획 및 구성 기술 (프로그램의 내용, 질적 수준, 교육목적에 대한 적합성) - 별도 도서·재료 활용계획 제출 ※ 도서·재료 활용 계획서에 도서의 경우에는 도서명, 저자, 출판사, 정가, 제안가격 등을 포함하고, 재료의 경우에는 품명, 규격, 제안가격 등을 포함하여야 한다. - 프로그램 질 관리 계획 기술(평가 및 피드백)
2. 강사 영역	- 강사 연수와 전문성 강화 방안 및 세부계획(예산액 포함) - 강사관리계획을 포함하여 기술 (강사 지원, 연수, 대체 인력, 인력풀 등) - 강사의 전문성을 포함하여 기술 (강의기술능력, 자격증, 경력 등)
3. 학생 영역	- 활동 결과 피드백 제공 계획 기술 - 학생 안전관리 운영 계획 등 기술
4. 관리 영역	- 학교 행정 업무 지원 방법 기술 - 기타 필요사항 기술

다. 제안서 및 제안요약서 작성 방법(예시)

- 1) 규격: 본문 A4, 백색용지 종으로 작성, 단면으로 작성(글자체는 흑백이 기준이나, 업체에서 칼라 작성을 희망하는 경우 가능)
- 2) 제본방법: 좌철(전자 제출의 경우 해당 없음)
- 3) 작성 수량
 - 가) 제안서: A4용지 30쪽 내외로 작성
 - 나) 제안요약서: A4용지 10쪽 이내로 작성
- 4) 항목구분은 1, 1, 가, 1), 가), (1), (가), ①, ㉠ 순으로 한다.
- 5) 제안서와 증빙자료는 구분하여 작성하며, 증빙자료도 인식표를 등을 붙여 해당 증빙자료 별로 쉽게 구분될 수 있도록 한다.
- 6) 한글 휴먼명조로 작성하되, 대제목 16호, 소제목 14호, 본문 12호로 작성한다.
- 7) 쪽수는 하단 중앙에 “-1-”와 같이 표시한다.
- 8) 전자제출의 경우 추가 작성 규격

차세대 나라장터 도입에 따른 작성자 유의사항

G2B(나라장터)가 차세대 나라장터 시스템으로 변경됨에 따라 전자우편 명칭, 주소, 명칭, 제안서 전자제출 방법 등 변경되는 사항을 차세대 나라장터 매뉴얼을 토대로 수정하여 작성하여야 합니다.

가) 제안서 용량: 제안서 전체 300MB 미만

나) 제안서는 정량제안서, 정성제안서, 기타입찰서류로 구분하여 작성(증빙자료는 해당 제안서에 포함하여 제출)

- (1) 정량제안서: 제안서 평가항목 및 배점기준 참조하여 평가항목 순서대로 작성(증빙서류 포함)
- (2) 정성제안서: 제안서 평가항목 및 배점기준 참조하여 평가항목 순서대로 작성(증빙서류 포함)
- (3) 기타제출서류: 제안서를 제외하고 입찰공고에서 제출 요청한 중·소기업·소상공인확인서 등 서류 일체를 1건 파일로 작성하여 제출

기타제출서류는 스캔 후 제안서 파일과 구분된 별개의 전자파일 형태로 나라장터 제안서 「제출」에서 파일구분을 선택하여 온라인으로 제출하시기 바랍니다.

라. 제안서의 효력

- 1) 제안된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건에 일부로 간주한다.
- 2) 발주기관은 제안서 제출기한 이전까지 제안업체에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.
- 3) 발주기관의 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시 불이익에 대한 책임은 제안업체에 있다.(제안서 검토 후 추후 통보)
- 4) 발주기관의 요구에 의하여 수정·보안 변경된 제안내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 단, 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.



마. 제안서 작성 시 유의사항

- 1) 제안서에는 회사명과 대표자를 기입하고 인감 날인한다.
- 2) 제안서의 모든 기재사항을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 증빙자료 등은 원본 1부로 작성하여 제출한다.
- 3) 모든 제안서류를 한글표기를 원칙으로 하며 영문자료 첨부 시 한글 요약내용을 첨부한다.
- 4) 제안서의 각 사항에 대해 평가시점에서 완료된 것만을 대상으로 하며, “가능할 것이다”, “고려하고 있다”, “생각한다” 등과 같은 표현은 불가능한 것으로 간주한다.
- 5) 본 사업과 관련하여 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않는다.
- 6) 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안업체의 부담으로 한다.
- 7) 사업추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않는 일반적인 사항은 발주기관과 제안업체와의 합의를 통해 처리한다.
- 8) 제안요청 내용은 본 사업수행을 위하여 최소사항을 제시한 것으로 제시한 내용에 대한 사항이 누락되어서는 안되며 제안사항이 없는 경우 “제안내용 없음”으로 표기한다.

4. 제안서 평가

가. 제안서 평가 안내

1) 제안서평가위원회 개최

가) 평가위원회 개최 일시 및 장소: 입찰공고문 참조

나) 제안서 설명 방법: 제출된 제안서에 따라 진행

(※ 입찰공고서에서 제안서 설명회를 생략하는 경우 해당없음)

다) 설명순서: 제안서 접수 순에 따라 추첨하여 결정

라) 발표자: 사업책임자로 업체에서 지정한 자(업체 소속 임직원에 한함)

마) 발표시간: 발표 00분 이내, 질의응답 00분 이내

바) 기본 원칙

- 발주기관의 필요에 따라 제안서에 대한 설명 및 관련사항의 확인요청이 있을 시 제안 업체는 이에 응해야 한다.
- 해당업체 순서 시 해당업체가 설명회 시작 전까지 참석하지 않을 경우 불참으로 간주한다.
- 발표 자료는 별도로 준비할 수 있으나, 발표내용과 제안서의 내용은 같아야 하고, 발표 내용과 제안서가 상이할 경우 제안서의 내용이 우선한다.
- 발주기관이 제안업체별로 프로그램 지도 능력을 평가하기 위해 프로그램 활동 시연을 요청할 경우에는 이는 발표시간에 포함되지 않고 별도로 정한 시간동안 진행한다.

2) 제안서 평가

규격/가격 동시입찰	1. 정량적 평가는 계약담당자가 심사 기준에 따라 평가한다. 2. 정성적 평가는 평가위원들이 평가한다. 3. 정성적 평가는 위원별 평가 합계 점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고, 나머지 위원 평가점수의 산술평균점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다. 4. 평가점수 산출 결과 최종(평균)점수에 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 이하 다섯자리에서 반올림한다. 5. 평가결과 합산점수 80점 이상인 자 모두를 적격자로 결정한다.
협상에 의한 계약	1. 기술능력평가 중 정량적 지표에 의한 평가는 계약담당자가 심사 기준에 따라 평가한다. 2. 정성적 평가는 평가위원들이 평가한다. 3. 정성적 평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다. 4. 평가점수 산출 결과 최종(평균)점수에 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 이하 다섯자리에서 반올림한다. 5. 평가결과 기술능력과 가격 평가점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.(협상 순서는 합산점수의 고득점순에 따라 결정)

나. 제안서 평가항목 및 배점

1) 제안서 평가항목 및 배점표: 별첨 자료 참조

2) 정량평가 세부 배점표

○ 신용평가등급에 따른 평가점수

(단위: 점)

① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용평가등급	평점	
			(배점 10점)	(배점 5점)
AAA		①의 AAA에 준하는 등급	10.0	5.0
AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	10.0	5.0
A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	10.0	5.0
BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	10.0	5.0
BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	10.0	5.0
BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	9.8	4.9
B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	9.6	4.8
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	6.0	3.0
미제출			0	0

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



○ 인건비 지출 확약서 평가점수(※ A%는 입찰공고문에 기재된 인건비 지급률을 뜻함)

심 사 항 목	평점
기초금액 대비 (A %) 이상을 인건비로 지급하겠다고 제출한 경우 ※ A%는 공고문에 기재된 인건비 %를 뜻함	10
기초금액 대비 (A-○%) 이상을 인건비로 지급하겠다고 제출한 경우	8
기초금액 대비 (A-○%) 이상을 인건비로 지급하겠다고 제출한 경우	6
기초금액 대비 (A-○%) 이상을 인건비로 지급하겠다고 제출한 경우	4
기초금액 대비 (A-○%) 이상을 인건비로 지급하겠다고 제출한 경우	2

5. 관련 서식

- 가. 제안서 표지 서식
- 나. 청렴서약서
- 다. 신청기관 일반 현황
- 라. 관련 용역 수행실적
- 마. 일반용역이행 실적증명서
- 바. 인건비 지급 및 근로조건 이행 확약서
- 사. 사업 수행 계획서
- 아. 사업수행 조직 및 인원현황
- 자. 소속 강사 총괄표

6. 붙임 자료

- 가. 제안서 평가항목 및 배점표 1부.
- 나. 제안서 작성 제공 서식 각 1부.



늘봄(방과후)학교 위탁 프로그램 전부 위탁 산출 기초

단계	산출 기초
↓	
수강료 중 강사료 원가 산출	- 수강료(강사료+도서구입비+재료구입비+수용비) 중 강사료만 해당 - 강사료 원가는 전년도 강사료 원가 산정의 강사료를 기준으로 학교가 결정한 인상률 또는 증감액을 반영하여 산정 ※ 전년도 소비자물가상승률 또는 임금상승률 내외에서 학교가 인상률을 결정하여 적정 수준으로 산출 - 소비자물가상승률: 3.6%(2023년 기준) 통계청 - 임금상승률: 3.4%(2023년 기준), 국가통계포털(KOSIS) - 강사료 원가 산출 방법 - 인상률 적용: 전년도 강사료+(전년도 강사료 원가×인상률) - 증감액 적용: 전년도 강사료±증감액
↓	
강사료 중 인건비 산출	- 인건비 산출: 산정된 강사료×인건비 비율 - 인건비 비율은 학교에서 자율적으로 정하되 강사에게 적절한 인건비가 지급되도록 인건비 비율 결정
↓	
경비 산출	- 경비 산출식: 인건비×경비 요율 - 경비 요율은 인건비 비율에 따라 변경됨 ※ 원가계산서에 산업재해보상보험료, 고용보험료, 기타 경비로 구분 산출
↓	
일반관리비 산출	일반관리비는 인건비와 경비를 합산한 금액의 6% 이내 산정 ※ 특별한 사유가 없는 한 6% 반영
↓	
이윤 산출	이윤은 인건비, 경비, 일반관리비를 합산한 금액의 10% 이내 산정 ※ 특별한 사유가 없는 한 10% 반영
↓	
강사료 원가 산출	- 강사료 원가는 인건비, 경비, 일반관리비, 이윤을 합산하여 산정 - 강사료 원가: 인건비+경비+일반관리비+이윤

※ 단수 정리 기준
 총액 = 금액(단가 × 수량) + 금액(단가×수량) + ...
 • 단가: 소수점이하 반올림, • 금액: 소수점이하 절사, • 총액: 천원미만 절사

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

기초 금액 산출

내부결재

수신자 내부 결재

제 목 서울 00초등학교 늘봄학교 프로그램 전부 위탁 기초금액 산출(예시안)

우리학교 서울00초등학교 늘봄학교 프로그램 전부 위탁 기초금액을 산출하고자 합니다.

1. 견적가격에 의한 기초금액(예시)

영역	연번	프로그램명	예상인원 (학년)	기초단가	운영시간	운영 횟수		
						개월	총 개월수	소요액
00	1	00출넘기	40명 (1~6학년)	25,000	수, 목(주 2시간)	2개 반 (3개월×4기)	12	12,000,000
	2	00어볼	40명 (4~6학년)	27,000	월,수(주 2시간)	2개 반 (3개월×4기)	12	12,960,000
	3	0구	40명 (2~6학년)	25,000	화,금(주 2시간)	3개 반 (3개월×4기)	12	12,000,000
	4	0구	30명 (1~6학년)	27,000	목(주 2시간)	2개 반 (3개월×4기)	12	9,720,000
	5	0구	20명 (1~6학년)	30,000	금(주 2시간)	2개 반 (3개월×4기)	12	7,200,000
	6	00 댄스	20명 (1~6학년)	28,000	월(주 2시간)	2개 반 (3개월×4기)	12	6,720,000
	7	00민턴	20명 (3~6학년)	29,000	수(주 2시간)	1개 반 (3개월×4기)	12	6,960,000
		소계						67,560,000
00	8	00노	30명 (1~6학년)	35,000	월,금(주 2시간)	3개 반 (3개월×4기)	12	12,600,000
	9	00올린	30명 (1~6학년)	32,000	화(주 2시간)	2개 반 (3개월×4기)	12	11,520,000
	10	00타	10명 (3~6학년)	35,000	화(주 2시간)	1개 반 (3개월×4기)	12	4,200,000
	11	00트	10명 (1~6학년)	30,000	수(주 2시간)	1개 반 (3개월×3기)	9	2,700,000
	12	00나	10명 (1~6학년)	35,000	목(주 2시간)	1개반 (3개월×3기)	9	3,150,000
	13	00트라	36명 (2~6학년)	32,000	토(주 3시간)	1개반 (3개월×4기)	12	13,824,000
		소계						47,994,000
00 00	14	00처	25명 (1~6학년)	35,000	월(주 2시간)	2개 반 (3개월×3기)	9	7,875,000
	15	00미술	25명 (1~6학년)	32,000	수(주 2시간)	2개 반 (3개월×4기)	12	9,600,000
	16	00셰프	25명 (1~6학년)	33,000	수(주 2시간)	2개 반 (3개월×3기)	9	7,425,000
	17	00공예	25명 (1~6학년)	35,000	목(주 2시간)	2개 반 (3개월×4기)	12	10,500,000
	18	00래피	10명 (1~6학년)	34,000	수(주 2시간)	1개 반 (3개월×4기)	12	4,080,000
		소계						39,480,000
00	19	00어	50명 (1~6학년)	95,000	화,수,목,금(주4시간)	4개 반 (3개월×4기)	12	57,000,000

TIP

산출내역서는 반드시 공고문 명시해야 합니다.

산출내역서는 반드시 공고문에 명시해야 하나요?

과목별(강좌별) 산출내역서를 반드시 명시

※ 2025 방과후 지킴 및 2025 늘봄학교 위탁운영 계약실무 참조



과업내용서

내부결재

과업내용서

용역명	늘봄학교 프로그램 운영 용역
주관기관	○○초등학교

20○○. 1.

구분	소속	담당자	전화번호	e-mail
용역내용	○○학교	○○○	○○○-○○○○	abc@abc.edu.kr
입찰	○○학교	○○○	○○○-○○○○	abc@abc.edu.kr

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



늘봄학교 프로그램 운영 용역 과업내용서

1. 과업개요

가. 과업명: 2000학년도 00초등학교 늘봄학교 프로그램 운영 용역

나. 과업기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.(1년)

※ 공사기간: 학교에서 예정된 공사기간을 확인하여 기재하고 운영기간에서 제외됨을 명시

다. 사업예산: 금000,000,000원

라. 사업결과물: 늘봄 프로그램 운영, 운영 결과 보고서, 프로그램 활동 공개

2. 과업의 목적

가. 창의적인 교육경험의 제공을 통해 창의융합형 인재 육성

나. 학생·학부모의 요구에 부합하는 다양한 늘봄 프로그램 운영

다. 교육격차를 완화 및 사교육비 경감

3. 과업의 내용: 늘봄 프로그램 운영

늘봄 프로그램 운영은 아래 사항에 따라 운영한다. 다만, 그 세부 일정과 내용은 발주기관과 협의를 통해 확정하고, 확정된 세부 계획을 발주기관에 제출해야 한다.

가. 맞춤형 프로그램 운영 계획

연번	프로그램명	수강정원 (학년)	운영 기간	운영 시간	운영 횟수
1	A프로그램	00명 (1~2학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	월, 화, 수, 목, 금(주 5시간)	4개 반 (12개월)
2	B프로그램	00명 (1~2학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	월, 화, 수, 목, 금(주 5시간)	3개 반 (12개월)

나. 선택형 교육프로그램 운영 계획

연번	프로그램명	수강정원 (학년)	운영 기간	운영 시간	운영 횟수
1	C프로그램	00명 (0~0학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	화, 목 (주 2시간)	4개 반 (3개월×4기)
2	D프로그램	00명 (0~0학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	월, 수 (주 2시간)	3개 반 (3개월×4기)



〈세부 계획에 포함되어야 할 내용〉

- 프로그램별 세부 일정 및 내용(실시간 쌍방향, 온·오프라인 연계 방식 활용 가능)
- 과업에 참여하는 강사와 지원인력에 대한 현황 및 투입·운용 방법 등
 - ※ 업무 지원 인력: 강사 관리, 수강료 정산, 수강생 관리 등 영역 업무 집행과 업무협의회에 참석하는 계약업체의 해당 학교 담당 임원 또는 직원
- 안전지도 및 안전관리 계획 등(보험가입 사항)
- 기타 발주기관이 필요로 하여 요구하는 사항

4. 과업의 추진일정

구 분	추진 내용	시 기
계약체결 및 협의 진행	◦ 프로그램별 세부 일정과 내용에 대해 발주기관과 협의 진행	착수신고서 제출 전
세부 운영 계획 제출	◦ 협의 완료된 세부 운영 계획서 제출	20○○. 2. (착수신고서 제출 시)
프로그램 운영	◦ 늘봄 프로그램 운영	20○○.3.~20○○.2.
프로그램 활동 공개	◦ 프로그램 활동 공개 실시(연 1회)	20○○. 5.
운영 결과 보고서 제출	◦ 운영 결과 보고서 제출 ◦ 최종 정산서 제출	20○○. 2.

5. 과업 수행 시 준수사항

가. 강사 관리

- 1) 계약상대자는 과업수행에 참여하는 강사에 대해 신규, 교체 등 변경에 관한 모든 경우에 있어서 반드시 발주기관에 사전 보고를 하여야 하고, 발주기관의 동의를 받은 후 참여시켜야 한다.
- 2) 계약상대자는 착수신고서 제출 전까지 진행하는 발주기관과의 프로그램별 세부 운영 계획 협의 시에 과업수행에 참여 가능한 강사 및 지원인력에 대한 자료를 발주기관에 제공하며 협의를 진행하여야 하고, 착수신고서 제출 시에 과업수행 참여가 최종 확정된 강사 및 지원인력에 대한 자료를 포함한 세부 계획을 발주기관에 제출해야 한다.
- 3) 계약상대자는 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 등에 의해 과업수행에 자격이 없는 강사를 과업수행에 참여시켜서는 아니 된다. 또한, 발주기관이 시행하는 과업수행 전 과업수행에 참여하는 강사에 대한 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회에 적극 협조하여야 한다.
- 4) 계약상대자는 발주기관이 과업수행에 참여하는 강사의 해태, 강사의 현저한 프로그램 운영 능력 부족, 각종 민원 등을 이유로 강사 교체를 요구할 경우에는 이를 수용해야 한다.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
영역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

영역계약
일반



- 5) 계약상대자는 과업수행에 참여하는 강사 및 지원인력 등이 수강생을 체벌하거나 인격을 모독하는 행위를 하지 않도록 해야 한다.
- 6) 계약상대자는 과업의 효율성 증대를 위해 지속적으로 과업수행에 참여하는 강사 및 지원인력에 대한 교육 및 연수 등을 실시하여야 한다.

나. 과업 수행

- 1) 계약상대자는 프로그램 운영을 총괄하며, 강사 및 업무지원인력 관리, 늘봄학교 행정 지원 업무 등을 수행한다.
- 2) 계약상대자는 강사 및 지원인력 등의 구체적인 활동내용을 발주기관과 합의하여 정한 후 수행토록 한다.
- 3) 계약상대자는 발주기관과 월 ()회 이상 업무협의회를 개최하는 등 늘봄 프로그램 운영 개선을 위해 노력해야 한다.
- 4) 계약상대자는 특별한 사유에 의해 대체인력을 참여시켜야 하는 경우, 대체인력은 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 등에 의해 과업수행 지장이 없는 자 중 발주기관의 동의를 받은 자로 한다.
- 5) 계약상대자는 근로기준법 등 과업수행과 관련한 관계법령 및 지침을 준수해야 하고, 제안서 제출 시 근로조건 이행 약속서에 동의한 경우에는 동의한 사항을 준수하여야 한다.
- 6) 계약상대자는 발주기관이 늘봄학교 운영 및 프로그램 활동에 대한 평가를 실시할 경우에 적극 협조하여야 한다.
- 7) 계약상대자는 프로그램 운영에 대한 설명 및 보고의무가 있으며, 발주기관에서 프로그램 운영 개선을 요구할 경우 최대한 수용하되, 불합리한 요구라 판단할 경우에는 그 사유를 문서를 통해 제출하여 발주기관과 협의하여야 한다.
- 8) 계약상대자는 발주기관이 늘봄 프로그램 활동 참관 또는 공개를 요청할 경우 수용해야 한다. 다만, 일정과 방법 등 세부사항에 대해서는 발주기관과 협의를 통해 진행할 수 있다.
- 9) 계약상대자는 불가피한 사정에 의해 별도의 보강이 필요한 경우 발주기관과 협의하여 보강할 수 있다.
- 10) 계약상대자는 발주기관의 공식일정 등에 따라 프로그램 운영이 불가능할 경우를 대비하여 발주기관에 공식 일정 등을 사전에 요청해야 하며, 이 경우에는 학교 일정을 반영하여 프로그램을 운영해야 한다.
- 11) 계약상대자는 수요인원 변경 등으로 프로그램의 추가 및 폐감을 하고자 할 경우에는 발주기관의 동의를 받아야 한다.
- 12) 계약상대자는 발주기관이 정한 양식에 따라 중간 사업 운영결과 보고서를 작성하여 학교가 요청하는 시기에 제출하여야 하며, 용역 완료 후 최종 사업 운영결과 보고서를 작성하여 계약 만료 14일 전까지 제출해야 한다(인쇄본 ○부 및 한글 파일).

다. 안전관리

- 1) 계약상대자는 놀봄 프로그램 운영 시 안전사고가 발생하지 않도록 최선의 노력을 다해야 하며, 안전사고 발생 시 즉시 응급조치 및 유관기관에 상황을 전달하고, 추후 발주기관과 협의한다.
- 2) 계약상대자는 특별한 사정에 의해 학교 밖에서 놀봄 프로그램을 운영하고자 하는 경우, 사전에 행선지별 안전계획을 수립하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.
- 3) 행선지별 안전계획에는 여행자보험 가입현황(학생, 인솔자 포함) 및 영업 배상 책임보험증권 사본(유효기간, 사고당 보험금액, 보상 범위 등이 목적에 적합해야 함), 차량보험 증권 사본 등을 첨부하고, 학생인솔 및 관리 내용, 안전요원 배치계획, 안전사고 대책, 사전안전교육 등을 포함해야 한다.

라. 대가지급

- 1) 계약상대자는 매월 1회 기성대가 지급을 발주기관에 요청할 수 있다.
- 2) 계약상대자는 특별한 사유가 없는 경우 발주기관으로부터 대금을 지급받은 날로부터 5일(토, 공휴일 제외) 이내에 강사에 대한 인건비를 지급해야 한다.

마. 보안사항

- 1) 계약상대자는 보안각서(업체대표)와 보안서약서(프로그램 강사 및 지원인력)를 제출해야 한다,
- 2) 계약상대자와 프로그램 강사 및 지원인력은 과업을 수행하면서 취득한 모든 기록 및 정보(학생 개인정보 등)를 발주기관의 동의 없이 외부에 누설하거나 제공할 수 없다.
- 3) 계약상대자와 프로그램 강사 및 업무 지원 인력 등이 발주기관의 동의 없이 외부에 보안 사항의 누설 또는 제공으로 사회적인 물의를 야기하였을 때에 발주기관은 계약상대자에게 민·형사상의 책임을 물을 수 있다.
- 4) 계약상대자는 기타 사항에 대하여는 보안업무 규정에 따라야 한다.

6. 기타사항

가. 본 과업내용서 외의 사항은 발주기관과 계약상대자의 합의에 의해 결정하되, 관계 법령 및 각종 지침이 있을 경우 이를 우선 따라야 하며, 합의가 이루어지지 않을 경우에는 일반 상관례를 따른다.

나. 계약상대자가 본 과업내용서상의 사항을 이행하지 않을 경우에는 발주기관은 계약을 해제·해지할 수 있다.



강사료 산정 기준

- 전년도 강사료 원가 산정에 반영한 강사료를 기준으로 학교가 결정한 인상률 또는 증감액을 반영하여 산정

【 전년도 원가가 산정에 반영된 강사료(예시) 】

전년도 강사료 현황	○ 전년도 원가계산서의 강사료: 30,000원 ○ 전년도 입찰 결과: 기초금액의 90% 낙찰(낙찰 금액 27,000원) ○ 전년도 계약 강사료: 27,000원
금년도 강사료 산정	○ (4% 인상의 경우) 전년도 원가계산서의 강사료 30,000원을 기준으로 금년도 강사료 원가는 31,200원으로 산정 ○ (3,000원 인상의 경우) 전년도 원가계산서의 강사료 30,000원을 기준으로 금년도 강사료 원가는 33,000원으로 산정

※ 「2025 늘봄학교 위탁운영 계약실무」(강사료 원가 산정 내용) 참조

- 기초금액은 다음 각 호를 반영하여 산정한다.
 1. 예정강사료는 전년도 기초금액에 반영된 강사료에 임금 상승률 등을 고려하여 학교가 결정한 인상률 또는 인상금액을 반영하여 산출한다.
 2. 수강예정인원은 전년도 프로그램별 평균인원을 기준으로 전체 학생 수 변동비율 등을 반영하여 산출한다. 단, 전년도 프로그램별 평균인원은 정산이 완료된 부분까지 합산하여 평균으로 계산한다.
 3. 예정 운영 기간은 방학 중 공사 등으로 인해 운영이 불가한 기간을 감산하여 산정한다.
 4. 신설 프로그램의 강사료는 인근 학교의 강사료 수준 등을 고려하여 산정하되 수강예정인원은 유사 프로그램의 인원을 적용하여 산정한다.

입찰 공고 공고기간 안내(2단계 입찰)

- 입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 다음의 기간 전에 공고
 - 추정가격 1억 원 미만인 경우 10일
 - 추정가격 1억 원 이상 10억 원 미만인 경우 20일
 - 추정가격 10억 원 이상인 경우 40일
- 긴급한 조치가 필요한 경우와 재공고 입찰인 경우에는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 10일전까지 공고 가능



입찰 공고

수신자 내부결재

제 목 서울00초등학교 늘봄학교 선택형 교육 프로그램 전부 위탁 2단계 규격 가격 동시 입찰 공고

1. 서울00초등학교-000(2000. 0. 0.)와 관련입니다.
2. 우리학교 늘봄학교 선택형 교육 프로그램 전부 위탁 2단계 규격 가격 동시 입찰에 대하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제 18조, 제 33조 및 제 35조에 의하여 나라장터 입찰 공고로 계약방법을 결정하고 입찰 공고를 실시하고자 합니다.

가. 용역명: 서울00초등학교 늘봄학교 선택형 교육 프로그램 전부 위탁 2단계 규격 가격 동시 입찰 공고

나. 용역규모: 서울00초등학교 늘봄학교 선택형 교육 프로그램 전부 위탁

다. 용역기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.

라. 기초금액: 금000,000,000원(금0억0천0백0만0천원)

마. 집행방법: 나라장터 입찰공고, 서울특별시로 지역제한

바. 공고일자: 2000. 0. 0. ()

사. 개찰일시: 2000. 0. 0. () 11:00

- 붙임 1. 공고문 1부.
2. 특수조건 1부. 끝.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

입찰 공고 공고기간 예시

공고게시일 + 공고기간 + 입찰서 제출 마감일(개찰일)

사례) 추정가격 9천만 원인 늘봄학교 용역의 규격/가격 동시입찰 공고를 2025. 1. 2. 게시하는 경우 제안서(가격입찰서) 제출마감일은 언제부터 가능한가?

○ 공고기간은 10일: 2025. 1. 3. ~ 1. 12.

(※ 추정가격 1억 원 이상 10억 원 미만은 20일 전에 공고)

○ 제안서(가격입찰서 포함) 제출마감일은 2025. 1. 13. 09:00 이후부터 가능함.

○ 개찰일시는 제안서 평가일 다음날 이후로 설정

05

용역계약
일반



산출 기초 예시 (안)

〈강사로 산출 내역〉

구분	프로 그램	전년도 기초금액의 학생1인당 강사료(원)	금년도 학생 1인당 강사료				계(원)
			인건비	경비	일반 관리비	이윤	
			비율(%)	비율(%)	비율(%)	비율(%)	
인상률(5%) 반영(예시)	영어회화	50,000	40,950	4,076	2,702	4,772	52,500
			78	9.95	6	10	
5,000원 인상(예시)	창의수학	35,000	31,600	2,705	2,058	3,637	40,000
			79	8.56	6	10	
3,000원 인상(예시)	생명과학	33,000	28,800	2,075	1,852	3,273	36,000
			80	7.2	6	10	

※ 위 표의 인건비 비율은 예시이며, 학교별로 인건비 비율을 자율적으로 정할 수 있음
강사료 총액으로 기초금액을 산정하는 경우: 기초금액은 000,000,000원

순	프로그램명	인원(예상)	운영기간	운영시간	운영 횟수
1	영어회화	100	'00.0.0.~'00.0.0.0.	주당 5시간	5개반 (12개월×1기)
2	창의수학	100	'00.0.0.~'00.0.0.0.	주당 3시간	5개반 (5개월×2기)
3	생명과학	75	'00.0.0.~'00.0.0.0.	주당 2시간	5개반 (5개월×2기)

※ 프로그램별 단가를 명시한 기초금액내역서 입찰 공고서에 첨부하여 공개

※ 전년도 임금상승률 범위 내에서 학교가 인상률을 결정하여 적정 수준으로 산출

- 인상률 결정: 전년도 소비자물가상승률 또는 임금 상승률 내외에서 학교가 인상률 결정
 - 소비자물가상승률: 3.6%(2023년 기준) 통계청
 - 임금 상승률: 3.4%(2023년 기준), 국가통계포털(KOSIS)
 - 인상률 결정(예시): 3%, 3.5%, 3.6%, 4%
- 「임금상승률 출처: 고용노동부 사업체노동력조사」

〈강사로 산정시 유의사항〉

전년도 강사료 현황

- . 전년도 기초금액 강사료 33,000원
- . 전년도 낙찰률: 90%(낙찰금액 27,000원)
- . 전년도 계약 강사료: 29,700원

- 금년도 강사료 산정

- . (인상률 적용: 5% 인상의 경우) 전년도 원가 산정(기초금액)에 반영한 강사료 33,000원을 기준으로 금년도 강사료 기초금액은 34,650원으로 산정
- . (증감금액 적용: 3,000원 인상의 경우) 전년도 원가 산정(기초금액) 반영한 강사료 33,000원을 기준으로 금년도 강사료 원가 산정(기초금액)은 36,000원으로 산정

2단계 계약 시 A학교의 제안서 평가위원 자격³⁾(예시)

1. 내부위원 - 해당 학교 소속 교직원(단, 학교장 및 행정실장 제외)
 2. 외부위원 - 해당 분야 전문기관·단체 임직원, 전문가·대학교수 등
(학교운영위원 및 학부모 선정 가능)
 - 가. 외부위원의 경우 학교장이 평가위원 등록신청서를 받아 이를 심사하여 선정
 - 나. 선정된 평가위원은 보안각서 및 청렴서약서를 제출
- ※ 평가위원의 제척 및 회피(「2단계 입찰 규칙·기술평가위원회」구성 및 운영에 관한 기준 제6조)
- 제6조 (평가위원의 제척 및 회피)
- ① 사업발주부서의 장은 평가위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 평가위원으로 위촉되지 아니하도록 평가전에 확인하여야 한다.
 1. 평가대상 업체에 용역(하도급 포함)·자문·연구 또는 그 밖의 방법으로 관여한 경우
 2. 평가대상인 사업의 시행으로 이해당사자가 되는 경우
 3. 최근 3년 이내 평가대상 업체에 임직원(사외이사 포함)으로 재직한 경우
 4. 최근 1년 이내 발주기관의 계약과 관련한 평가에 있어 이해관계가 있음에도 회피신청이나 사전접촉 신고를 하지 아니한 경우
 5. 그 밖에 평가대상자와 친·인척관계, 동업관계에 있거나 평가대상 사업과 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우
 - ② 평가위원은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 스스로 그 평가에서 회피하여야 한다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

평가위원 구성 계획⁴⁾(예시)

1. 평가위원 수 - 7인
 2. 평가위원 자격 및 인원
 - 가. 내부위원: 우리학교 교원 3명
 - 나. 외부위원: 우리학교 학교운영위원 2명, 학부모 2명
 3. 평가위원 구성 세부계획
 - 가. 내부위원: 교감, 늘봄학교 담당부장, 담당교원
 - 나. 외부위원(위원 선정 전 동의 절차 진행): 운영위원회 위원장, 부위원장(또는 운영위원회 위원장 추천 학부모위원 2명), 학부모 회장, 부회장(또는 학부모회장 추천 학부모 2명)
- ※ 2단계 입찰 계약
- 추정가격 5억원 이상: 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준」 제7장(협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준) 제4절의 제안서평가위원회 구성·운영을 준용
 - 추정가격 5억원 미만: 「2단계 입찰 규칙·기술평가위원회」구성 및 운영에 관한 기준 적용

04

Q & A

05

용역계약
일반

- 3) 2단계 입찰의 규칙·기술평가위원회 구성·운영 관련 유의사항
지방계약법 시행령(대통령령 제32910호(2022.9.20.)) 제18조(2단계 입찰) 제4항 신설에 따라 2단계 입찰의 규칙·기술평가위원회 구성·운영은 교육재정과의 「2단계 입찰 규칙·기술평가위원회 구성 및 운영에 관한 기준」에 따름
- 4) 2단계 입찰의 규칙·기술평가위원회 구성·운영 관련 유의사항
지방계약법 시행령(대통령령 제32910호(2022.9.20.)) 제18조(2단계 입찰) 제4항 신설에 따라 2단계 입찰의 규칙·기술평가위원회 구성·운영은 교육재정과의 「2단계 입찰 규칙·기술평가위원회 구성 및 운영에 관한 기준」에 따름



서울〇〇초등학교 공고 제20〇〇- 호

서울〇〇초등학교 20〇〇학년도 늘봄학교 〇〇 프로그램 운영용역 입찰공고(긴급) (규격/가격 동시입찰)

〈 입찰자 유의사항 〉

규격 착오 또는 규정의 미숙지 등으로 입찰자가 계약을 체결하지 않거나, 계약을 체결하고 불이행하는 경우 관계법령에 의거 부정당업자로 제재되어 일정기간 입찰참여가 제한되는 등 불이익을 받으실 수 있사오니, 본 입찰공고서, 과업내용서, 제안요청서, 계약관련 규정을 철저히 숙지하신 후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다.

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약 문화를 조성하고, 산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰·낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제·해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당 업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수의계약 결격업체로 등록됨을 알려드립니다.
- ◆ 계약담당 공무원이 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (클린폰: ☎1588-0260)

2000학년도 늘봄학교 00 프로그램 운영 용역 입찰공고(간급)

2000학년도 늘봄학교 00 프로그램 운영 용역 입찰(규격/가격 동시입찰)을 아래와 같이 공고합니다.

2000. 0. 0.

서울00초등학교장

1. 입찰에 부치는 사항

구분	내용			
용역명	서울00초등학교 2000학년도 늘봄학교 00 프로그램 운영 용역			
계약방법	○ 제한입찰(지역)			
용역내용	○ [붙임1] 과업내용서에 따름			
용역기간	○ 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.			
입찰방법	○ 규격/가격 동시입찰(최저가), 총액입찰			
입찰방식	○ 규격입찰은 직접제출(제안서는 학교에 직접 방문 제출) ○ 가격입찰은 전자입찰(G2B를 통해 전자입찰서 제출)			
규격입찰서 (제안서) 제출	접수기간	2000. 0. 00. 09:00 ~ 2000. 0. 00. 11:00(마감)		
	접수장소	서울 00구 00길 38 서울00초등학교 행정실		
	제출방법	직접 제출만 가능(우편 등 불가)		
전자입찰서 (가격입찰서) 제출	개시일시	2000. 0. 00. 09:00	마감일시	2000. 0. 00. 11:00
제안서평가	평가일시	2000. 0 00 1500 예정	장소	서울00초등학교
가격개찰	개찰일시	2000. 0 00 11:00 예정	개찰장소	국가종합전자조달시스템
추정금액 (기초금액)	○ 추정금액: 금469,667,000원(부가가치세 0원) ○ 기초금액: 금469,667,000원			
인건비 지급비율 또는 금액	○ 입찰자는 프로그램별 인건비 지급비율 또는 인건비 지급 최저금액을 고려하여 입찰 금액을 산출, 투찰하시기 바랍니다. - 선택형 교육프로그램의 강사료 인건비 지급 확약서 평가 기준비율: 기초금액의 00.00% - 맞춤형 프로그램 강사료 인건비 지급 최저금액: 40,000원			
기타사항	○ 공동계약 불가			



2. 입찰 방법

가. 본 입찰은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조제3항에 따라 “**규격/가격 동시입찰(최저가)**”로 집행합니다.

수기 제출

- 1) 규격입찰서(제안서) 및 입찰참가신청서류 등은 행정실에 직접 제출하여야 합니다.
- 2) 가격입찰서는 G2B(<http://www.g2b.go.kr>)를 통한 전자입찰만 가능합니다.
- 3) 만약, 제안서를 제출하였으나 가격입찰서를 제출하지 않은 경우와 가격입찰서는 제출하였으나 제안서를 제출하지 않은 경우 모두 입찰서를 제출하지 않은 것으로 입찰무효 처리합니다.

나. 총액으로 입찰서를 제출하여야 합니다.(**총액계약**), 다만, 계약상대자는 계약 후 산출내역서 작성시 과목(강좌)별 강사료 금액을 [붙임 2] 방과후학교 원가계산서의 과목(강좌)별 강사료 금액에 비례하여 산출하여야 합니다.

다. **지역제한입찰(지역: 서울특별시)**입니다.

라. **청렴계약제** 대상 용역이며, 공동도급은 허용하지 않습니다.

3. 입찰참가자격

가. 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자만 입찰서를 제출할 수 있습니다.

- ① 방과후학교 또는 교육 관련 사업자등록을 한 자
- ② 입찰공고일 전일[신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일을 기준으로 한다)인 경우 입찰공고일 이후를 포함한다] 부터 입찰일(다만 낙찰자는 계약체결일)까지 법인 등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 서울특별시에 둔 자이어야 합니다.

나. 조달청에 입찰참가자격등록을 한 자이어야 합니다. 입찰참가자격을 등록하지 않은 자는 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(조달청고시)」에 따라 입찰서 제출 마감일 전일까지 조달청(서울지방조달청) 고객센터센터 또는 각 지방조달청에 입찰참가자격등록을 하여야 합니다.

다. 나라장터 시스템 전자입찰 이용자 등록을 한 자이어야 합니다. 전자입찰 이용자등록을 하지 않은 자는 지정 공인인증기관의 인증서를 교부받은 후 조달업체 이용약관에 동의한 다음 나라장터 시스템에 이용자등록을 하여야 합니다.

4. 과업 설명

과업 설명은 생략하되, 반드시 첨부된 과업내용서 및 제안요청서 숙지하고 입찰에 응해주시기 바라며 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰자에게 있습니다.

5. 예정가격 결정과 관련한 책정기준 등

본 용역의 예정가격은 아래의 자료를 기준으로 산정합니다.

- 1) 강사인건비: 각 학교에서 학교운영위원회의 심의를 거쳐 산정한 금액
- 2) 간접용역비: 개별법령에서 규정한 법정경비 요율 및 지방계약법령에 따라 학교가 결정한 요율 적용
 - 법정경비: 산재보험료, 고용보험료, 부가가치세
 - 법정경비를 제외한 간접용역비: 일반관리비, 이윤, 기타경비(강사 인건비 지급율에 따른 경비율을 적용하여 산정한 금액에서 법정경비 중 산재보험료, 고용보험료를 제외한 금액)

6. 입찰서(제안서) 제출

가. 가격입찰서 제출

- 1) 제출기간: 「1. 입찰에 부치는 사항」 참조
- 2) 가격입찰은 전자입찰방식으로 집행하며, 전자입찰서는 국가종합전자조달(나라장터) 홈페이지의 전자입찰시스템을 이용하여 제출합니다.
- 3) 전자입찰시스템 또는 전송회선의 장애로 입찰연기의 경우 전자입찰시스템 장애발생이전에 유효하게 접수된 입찰서는 연기된 입찰에 유효하게 접수된 것으로 보며, 입찰서를 다시 제출할 수 없습니다.
- 4) 전자입찰서의 제출 확인은 G2B 전자입찰시스템 웹 송신함에서 확인하시기 바라며, 입찰서 접수기간 중에는 24시간 입찰서 제출이 가능합니다.

나. 규격입찰서(제안서) 제출

- 1) 제출기간, 장소, 방법은 「1. 입찰에 부치는 사항」 참조
- 2) 제출서류 (※ 제출된 서류는 일체 반환, 공개하지 않음)
 - 입찰참가신청서【붙임 5】 1부.
 - ※ 대표자가 아닌 입찰대리인일 경우 재직증명서 및 위임장 각1부 및 신분증 지참
 - 제안서【붙임 3】 참조, 8부.
 - ※ 제안서 증빙자료는 제안서에 포함하여 제출합니다.

※ 제안서에 교재·교구 활용(납품)계획서를 포함하거나 별도 제출(서식 제공)

1. 도서 활용(납품)계획서 - 붙임 3-1 참조
2. 재료 활용(납품)계획서 - 붙임 3-2 참조

- 최근 3년 이내 늘봄학교 운영 위탁용역 이행 실적증명서【붙임 3】 참조 각 1부.

※ 실적은 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 완료한 초·중등교육법에 따른 학교의 늘봄학교 운영 위탁 용역 이행실적으로 하되 2024학년도는 본 입찰공고일까지 기성검사 후 대금이 지급된 분까지 실적으로 인정하고 2021학년도의 늘봄학교 운영 실적은 2022년의 본 입찰공고일 이후 완료한 경우 전체를 실적으로 인정합니다.

※ 늘봄학교 운영실적에 방과후학교 운영실적을 포함합니다.



실적기준 확대 사용 예시

- **최근 5년 이내 늘봄학교 운영 위탁용역 이행 실적증명서【붙임 3】 참조 각 1부.**

- ※ 2020학년도부터 코로나 발생으로 늘봄학교 운영이 중단되어 실적범위 확대
- ※ 실적은 입찰공고일 기준 최근 5년 이내 완료한 초·중등교육법에 따른 학교의 늘봄학교 운영 위탁용역 이행실적으로 하되 2024학년도에는 본 입찰공고일까지 기성검사 후 대금이 지급된 분까지 실적으로 인정하고 2019학년도의 늘봄학교 운영 실적은 2020년의 본 입찰공고일 이후 늘봄학교 운영 위탁용역을 완료한 경우 전체를 실적으로 인정합니다.
- ※ 제안서 평가항목 및 배점기준의 실적범위도 최근 5년 이내로 합니다.
- ※ 늘봄학교 운영실적에 방과후학교 운영실적을 포함합니다.

- 신용평가등급 확인서(입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 등급서로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 1부.
- 인건비 지급 이행 약속서 1부.

○ 입찰참가자격 증빙서류

- 등기사항전부증명서(법인), 사업자등록증 사본(법인, 개인) 각 1부.
- 비영리법인

○ 제출서류: 법인허가증 사본, 법인정관 사본, 법인등기사항전부증명서 각 1부.

- 인감증명서 1부.(사용인감 사용시 사용인장계 포함)
- 각서【붙임 6】 1부.
- 청렴서약서【붙임 7】 1부.
- 기타 공고로서 정한 서류.

※ 서류가 사본일 경우에는 반드시 “원본과 같음” 을 증명하는 문구, 상호 등을 기재하고 기재 후 인감으로 확인·날인하여 제출

7. 위탁용역업체 선정 절차

가. 제안서 제출 공고(G2B) → 제안서 접수 → 제안서평가위원회 평가(80점 이상 적격업체 선정)
→ 적격업체에 한하여 가격개찰 [제안서 평가결과 부적격자는 가격개찰 제외] → 낙찰자 결정
→ 계약 체결

나. 규격입찰서(제안서) 평가

- 1) 일시 및 장소: 「1. 입찰에 부치는 사항」 참조(학교사정에 따라 변경될 수 있음)
- 2) 평가방법: 제안요청서 참조
 - 평가항목 및 배점기준표에 따라 학교 자체 평가
 - 정량평가 방법: 제출된 자료를 확인하여 심사기준에 따라 계약담당자가 평가
 - 정성평가 방법: 평가위원들이 평가하되 위원별 평가 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고, 나머지 위원 평가점수의 산술평균점수로 평가. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외

3) 평가자

- 정량평가: 계약담당자
- 정성평가: 제안서평가위원회(위원 7명)

4) 적격업체 통보: 가격개찰 결과를 확인하는 것으로 같음하며 별도 통보는 없습니다.

8. 가격 개찰일시 및 장소

「1. 입찰에 부치는 사항」을 참조하고, 제안서 평가 일정에 따라 개찰 일정이 조정될 수 있으며, 전산장애 발생 시 개찰시간이 늦어지거나 연기될 수 있습니다.

9. 입찰보증금 납부 및 귀속

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제37조 및 제38조의 규정에 의하며 입찰보증금의 납부는 전자입찰서상의 납부이행각서 또는 붙임 입찰 참가신청서상의 납부각서로 같음합니다.

나. 낙찰자가 정해진 기일 내에 계약을 체결하지 아니한 경우, 낙찰금액의 5/1000이상에 해당하는 입찰보증금은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제38조에 의거 우리 학교회계에 귀속되며, 부정당업자로 제재를 받게 됩니다.

10. 입찰의 무효

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조, 「같은 법률 시행규칙」제42조, 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)」제8장 입찰유의서 등의 입찰 무효사항에 해당하는 경우에는 무효로 하고, 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」제13조에 따라 입찰 취소에 해당하는 입찰은 취소할 수 있습니다.

11. 낙찰자 결정방법

가. **낙찰자 결정**: “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조제3항”에 따라 제안서를 제출받아 우리학교 제안서평가위원회에서 평가 후 **평가점수 80점 이상**의 업체를 적격업체로 선정하고, 적격업체를 대상으로 가격개찰을 실시하여 **예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로** 결정합니다.

※ 단, 제안서 평가결과 평가점수 80점 미만인 업체에 대해서는 가격개찰을 하지 않습니다.

나. 예정가격 : 예정가격은 행정안전부 기준에 따라 기초금액의 ±3% 금액의 범위 내에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성, 입찰참가자 전원이 2개씩 추첨한 결과에 따라 다빈도 순으로 4개를 산술평균한 금액으로 합니다.

다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제48조제1항제5호에 따라 낙찰이 될 수 있는 동일가격 입찰자가 2인 이상인 때에는 제안서 평가 결과 상위의 업체를 낙찰자로 결정하며, 제안서 점수도 동일한 경우에는 추첨에 의하여 낙찰자를 결정합니다.

라. 본 입찰은 업체에서 제출한 제안서를 토대로 본교 평가위원회에서 평가항목에 의거 평가하니 사전열람 및 숙지에 착오 없으시길 바랍니다.



- 마. 가격입찰서를 개찰한 결과 낙찰자를 결정할 수 없는 경우로서 규격적격자가 2인 이상인 때에는 그 규격적격자에게 가격입찰서를 다시 제출하게 할 수 있습니다.
- 바. 낙찰자는 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며, 계약을 체결하지 아니할 때에는 부정당업자 제재를 받게 됩니다.

12. 제안서의 효력

- 가. 제출된 제안서의 내용은 본교에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약 조건으로 효력을 갖습니다.
- 나. 본교에서 필요 시 제안업체에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 지닌 것으로 간주함.

13. 제안서의 평가항목 및 배점기준 : 【붙임 4】 참조

14. 유의사항

- 가. 입찰 참가자는 입찰등록일 이전에 반드시 행정안전부 예규인 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준의 입찰유의서, 지방자치단체 계약 일반조건, 계약특수조건, 과업설명서, 기타 입찰에 필요한 사항을 완전히 숙지하고 입찰에 응하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.
- 나. 입찰 시 입찰참가자는 입찰 참가업체에 등록된 임직원이어야 하며, 대표자가 아닌 대리인이 참가할 때에는 위임장과 재직증명서 및 신분증 사본을 제출하여야 합니다.
- 다. 제안서는 명시된 접수기간 내에 접수 장소에 직접 제출하여야 합니다.(우편접수 불가, 제출기한 엄수)
- 라. 제출된 제안서는 일체 반환하거나 공개하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안 업체의 부담으로 함.

15. 청렴이행 서약서 제출

본 입찰은 청렴이행 서약서 제출대상으로 입찰에 참여하는 자는 입찰공고서 첨부된 청렴서약서(붙임 7)를 제출하여야 합니다.

16. 기타사항

- 가. 공고문에 언급되지 아니하거나 계약관련 규정 및 이의 해석에 관한사항은 공고일 현재 적용되는 지방계약법령, 행정안전부 예규, 고시 등 관계 규정에 의함.
- 나. 전자입찰 참가희망업체는 전산장비 부족 등의 사유로 전자입찰 등록 및 투찰에 곤란한 경우에는 투찰시간 마감 24시간 이전에 조달청 콜센터(☎ 1588-0800)에 문의하시기 바라며, 장애발생에도 불구하고 문의하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
- 다. 입찰 및 계약에 관한 일반 사항은 우리학교 행정실(☎ 02-000-0000)로 문의하시기 바랍니다.



- 붙임 1. 과업내용서 1부.(별도 첨부)
 2. 방과후학교 원가계산서 1부.(별도 첨부)
 3. 제안요청서 1부.(별도 첨부)
 3-1. 도서납품계획서 1부.
 3-2. 재료납품계획서 1부.
 4. 제안서 평가항목 및 배점기준 1부.(별도 첨부)
 5. 입찰참가 신청서 서식 1부.
 6. 각서(보안각서 포함) 서식 1부.
 7. 청렴서약서 1부. 끝.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



입찰 참가 서류 안내

1. 입찰참가신청서 1부(입찰참가자격을 제한한 경우 자격 입증 서류 포함)
2. 청렴서약서
3. 제안서(교재·교구 활용 계획서 필수 포함) 0부(※ 학교에서 필요한 부수)
※ 교재·교구 활용 계획서에 포함할 사항(별지 9, 9-1 서식 및 예시 참조)
 - 교재: 교재명, 저자, 출판사, 정가, 제안가격, 제안율 등
 - 교구: 품명, 규격, 제안가격 등
4. 용역이행실정증명서(건) 각 1부.
5. 신용평가등급 확인서 1부.
6. 인건비 지급 및 근로조건 이행 약속서 1부.
7. 사업자등록증 사본(원본대조필) 1부.
8. 등기사항증명서 1부. - 법인인 경우
9. 중·소기업 또는 소상공인 확인서 1부. - 해당되는 경우만
10. 신분증 지참, 재직증명서 1부. 및 위임장 1부. - 대리인 접수 시
※ 4, 5, 7, 8, 9번 입찰서류는 방과후학교지원센터에서 발행한 방과후학교 업체위탁 제출서류 확인서로 갈음할 수 있음



제안요청서 중 도서납품계획서 서식

서울○○초등학교 늘봄학교 프로그램 도서 납품계획서

순	과목명	교재명	저자	출판사	제안사유	정가	제안가격	제안율
1	영어회화 (예시)	최고영어	홍○○	푸름출판사	업체에서 자유롭게 기재	30,000	27,000	90%
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



제안요청서 중 재료납품계획서 서식

서울○○초등학교 늘봄학교 프로그램 재료 납품계획서

순	과목명	재료명	규격	제조국	제안사유	제안가격	직접납품여부 (실제납품업체)
1	드론 (예시)	드론	규격 상세 기재	대한민국	업체에서 자유롭게 기재	27,000	직접납품
2	로봇 (예시)	로봇조립 세트	규격 상세 기재	중국	업체에서 자유롭게 기재	45,000	(주) 길동상사
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

청렴 서약서

청렴계약 서약서

당사는 「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 서울○○초등학교에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역 등의 입찰에 참여할 때 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직·간접적으로 업무를 수행하는 자를 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
 - 이를 위반하여 경쟁입찰에서 담합을 주도하여 낙찰을 받은 것이 사실로 드러날 경우 서울○○초등학교에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,
 - 경쟁입찰에서 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 서울○○초등학교에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 않겠으며,
 - 경쟁입찰에서 입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 것이 사실로 드러날 경우 서울○○초등학교에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6월 동안 입찰에 참가하지 않겠으며,
 - 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며,
 - 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 2억원 이상의 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 입찰에 참가하지 않겠으며,
 - 1억원 이상 2억원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 않겠으며,
 - 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 입찰에 참가하지 않겠으며,
 - 1천만원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 3개월 동안 입찰에 참가하지 않겠습니다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



3. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민형사상 이익을 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임직원이 관계 공무원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 서울○○초등학교의 조치와 관련하여 당사가 서울○○초등학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이익도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20○○. . .

서약자 : 대표 (인)

서울○○초등학교장 귀하

제안서 평가 위원 청렴 및 보안 서약서

제안서 평가위원 청렴 및 보안 서약서

본인은 년 월 일 ○○학교에서 실시하는 제안서평가위원회의 제안서를 평가함에 있어
「부패 없는 투명한 사회」 구현 등을 위하여 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 객관적이고 공정한 평가를 위하여 늘봄학교 계약업체 또는 입찰참가업체의 임직원, 임직원의 배우자, 형제자매, 직계존속, 직계비속이 아님을 확인합니다.(자필 서명)
2. 제안서 평가와 관련하여 관련업체로부터 어떠한 경우에도 금품·향응·편의 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 수수하거나 제공받지 않을 것이며, 이러한 상황이 발생하면 사업부서에 통보하여 공정한 평가가 이루어지도록 하겠습니다.
3. 업무상 취득한 비밀을 준수하고 보안관계 규정 및 지침을 성실히 수행하겠습니다.
4. 평가와 관련하여 알게 된 업무상 비밀을 타인에게 누설하지 않겠으며, 업무상 취득한 비밀을 누설할 때에는 관계법규에 따라 처벌을 받는 것에 이의를 제기하지 않겠습니다.

20○○년 월 일

서약자 성명: (인)

○○학교장 귀하

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



산출 내역서

산출내역서

(단위: 원)

비목	구분	금 액(원)	구성비	산 출 내 역
1. 인건비		00,000,000	00.00%	
○ 프로그램 A(홍길동)				00,000원×12개월
○ 프로그램 B(김길동)				00,000원×12개월
○ 프로그램 C(박길동)				00,000원×12개월
2. 경 비		0,000,000	0.00%	
○ 산업재해보상보험료				인건비×산업재해보상보험요율
○ 고용보험료				인건비×고용보험요율
○ 기타 경비 - 강사 연수비 - 유인물비 - 회의실 임차료 등				(인건비×경비비율)-산업재해 보상보험료-고용보험료
3. 일반관리비		0,000,000	0.00%	인건비+경비 합계액의 6% 이내
4. 이윤		0,000,000	0.00%	인건비+경비+일반관리비 합계액의 10% 이내
6. 합계		00,000,000 (=계약금액)	100%	



제안서 평가 항목 및 배점기준 -1

분야	평가항목		세부심사항목	평점	비고
정량 평가 (35)	1. 동 영역이행 수행실적 (10점) - 입찰공고일까지 완료한 최근 3년간 수행실적 (최종 계약금액 기준) (방과후학교 프로그램 운영 영역 실적도 동일 실적으로 인정)	당해운영 평가기준 규모대비	75% 이상	10	
			60% 이상 75% 미만	9	
			45% 이상 60% 미만	8	
			30% 이상 45% 미만	7	
			30% 미만(미제출 포함)	6	
	2. 경영상태(10점)	신용평가 등급	신용평가 등급에 따른 평가점수	10~6	
			자료 미제출 시	0	
	3. 근로환경 조성 계획의 적정성(15점)	인건비 지출 이행 확약서 제출 (10점)	기초금액 대비 (A)% 이상 지급	10	
			기초금액 대비 (A-1)% 이상 지급	8	
			기초금액 대비 (A-2)% 이상 지급	6	
기초금액 대비 (A-3)% 이상 지급			4		
기초금액 대비 (A-4)% 이상 지급			2		
근로조건 이행 확약서 제출 (5점)		확약서 2번 항목 동의	5		
	확약서 2번 항목 부동의	0			
정성 평가 (65)	4. 프로그램 영역(25점)		- 프로그램 질 관리 방안 및 세부계획 (예산확보 필수 확인)	25	
				20	
			- 프로그램 세부 계획 및 구성 (프로그램의 내용, 질적 수준, 교육 목적에 대한 적합성)	15	
			- 도서·재료 활용계획의 적절성 (도서·재료의 가격 포함)	10	
			- 프로그램 평가 및 피드백 방안	5	
	5. 강사 영역(20점)		- 강사 연수와 전문성 강화 방안 및 세부 계획 (예산확보 필수 확인)	20	
				16	
			- 강사 관리 계획 (강사 자원, 대체인력, 인력풀 등)	12	
			- 강사의 전문성 (강의기술능력, 자격증, 경력 등)	8	
				4	
	6. 학생 영역(10점)		- 활동 결과 피드백 제공 - 학생 안전 관리 운영 계획 등	10~2	
	7. 관리 영역(10점)		- 학교 행정 업무 지원 및 소통 계획 - 기타	10~2	
	계			100	
	감 점	8. 감점	입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 부정당업자로 제재받은 이력이 있는 업체	-3	
입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 수익계약 배제업체로 등록된 이력이 있는 업체			-2		

※ 평가점수가 80점 이상인 경우 적격자로 선정

※ 기초금액 산정 시 책정한 강사로 단가에 월별 운영 시간 수와 학생 수를 반영하여 지급(기초금액 고시(예시) 참고)하되, 낙찰금액 대비가 아닌 기초금액 대비임을 유의

※ 강사료를 인건비 지급 비율보다 상향 지급하는 경우 2점의 범위 내에서 가점 반영 가능

〈인건비 비율 상향 가점 예시〉	기초금액 대비 (A+2)% 이상 지급 2점 기초금액 대비 (A+1)% 이상 지급 1점
-------------------	--

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
영역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

영역계약
일반



제안서 평가 항목 및 배점기준 -2

분야	평가항목		세부심사항목	평점	비고
정량평가 (30)	1. 동 용역이행 수행실적 (10점) - 입찰공고일까지 완료한 최근 3년간 수행실적 (최종 계약금액 기준) (방과후학교 프로그램 운영 용역 실적도 동일 실적으로 인정)	당해용역 평가기준 규모대비	75% 이상	10	
			60% 이상 75% 미만	9	
			45% 이상 60% 미만	8	
			30% 이상 45% 미만	7	
			30% 미만(미제출 포함)	6	
	2. 경영상태(5점)	신용평가 등급	신용평가 등급에 따른 평가점수	5~3	
			자료 미제출 시	0	
	3. 근로환경 조성 계획의 적정성(15점)	인건비 지출 이행 확약서 제출 (10점)	기초금액 대비 (A)% 이상 지급	10	
			기초금액 대비 (A-1)% 이상 지급	8	
			기초금액 대비 (A-2)% 이상 지급	6	
			기초금액 대비 (A-3)% 이상 지급	4	
			기초금액 대비 (A-4)% 이상 지급	2	
		근로조건 이행 확약서 제출 (5점)	확약서 2번 항목 동의	5	
정성평가 (70)	4. 프로그램 영역(30점)		- 프로그램 질 관리 방안 및 세부 계획 (예산확보 필수 확인)	30	
			- 프로그램 세부 계획 및 구성 (프로그램의 내용, 질적 수준, 교육 목적에 대한 적합성)	24	
			- 도서·재료 활용계획의 적절성 (도서·재료의 가격 포함)	18	
			- 프로그램 평가 및 피드백 방안	12	
				6	
	5. 강사 영역(20점)		- 강사 연수와 전문성 강화 방안 및 세부 계획 (예산확보 필수 확인)	20	
			- 강사 관리 계획 (강사 지원, 대체인력, 인력풀 등)	16	
			- 강사의 전문성 (강의기술능력, 자격증, 경력 등)	12	
				8	
				4	
	6. 학생 영역(10점)		- 활동 결과 피드백 제공 - 학생 안전 관리 운영 계획 등	10~2	
	7. 관리 영역(10점)		- 학교 행정 업무 지원 및 소통계획 - 기타	10~2	
	계			100	
감점	8. 감점		입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 부정당업자로 제재받은 이력이 있는 업체	-4	
			입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 수익계약 배제업체로 등록된 이력이 있는 업체	-3	

※ 평가점수가 80점 이상인 경우 적격자로 선정

※ 기초금액 산정 시 책정한 강사로 단가에 월별 운영 시간 수와 학생 수를 반영하여 지급(기초금액 고시(예시) 참고)하되, 낙찰금액 대비가 아닌 기초금액 대비임을 유의

※ 강사료를 인건비 지급 비율보다 상향 지급하는 경우 2점의 범위 내에서 가점 반영 가능

〈인건비 비율 상향 가점 예시〉	기초금액 대비 (A+2)% 이상 지급 2점 기초금액 대비 (A+1)% 이상 지급 1점
-------------------	--

제안서 평가 항목 및 배점기준 -3

분야	평가항목	세부심사항목	평점	비고
정량평가 (30)	1. 동 용역이행 수행실적 (10점) - 입찰공고일까지 완료한 최근 3년간 수행실적 (최종 계약금액 기준) (방과후학교 프로그램 운영 용역 실적도 동일 실적으로 인정)	당해용역 평가기준 규모대비	75% 이상	10
			60% 이상 75% 미만	9
			45% 이상 60% 미만	8
			30% 이상 45% 미만	7
			30% 미만(미제출 포함)	6
	2. 경영상태(5점)	신용평가 등급	신용평가 등급에 따른 평가점수	5~3
	3. 근로환경 조성 계획의 적정성(15점)	인건비 지출 이행 확약서 제출 (10점)	기초금액 대비 (A) % 이상 지급	10
			기초금액 대비 (A-1) % 이상 지급	8
			기초금액 대비 (A-2) % 이상 지급	6
			기초금액 대비 (A-3) % 이상 지급	4
			기초금액 대비 (A-4) % 이상 지급	2
		근로조건 이행 확약서 제출 (5점)	확약서 2번 항목 동의	5
정성평가 (70)	4. 프로그램 영역(25점)	- 프로그램 질 관리 방안 및 세부계획(예산확보 필수 확인) - 프로그램 세부 계획 및 구성 (프로그램의 내용, 질적 수준, 교육 목적에 대한 적합성) - 프로그램 평가 및 피드백 방안	25	
			20	
			15	
			10	
			5	
	5. 도서·재료 활용계획의 적정성(15점)	- 도서·재료 활용계획의 적정성 - 도서·재료의 우수성 - 도서·재료의 가격의 적정성	15	
			12	
			9	
			6	
			3	
	6. 강사 영역(20점)	- 강사 연수와 전문성 강화 방안 및 세부 계획 (예산확보 필수 확인) - 강사 관리 계획 (강사 지원, 대체인력, 인력풀 등) - 강사의 전문성 (강의기술능력, 자격증, 경력 등)	20	
			16	
			12	
			8	
	7. 학생 영역(5점)	- 활동 결과 피드백 제공 - 학생 안전 관리 운영 계획 등	5~1	
	8. 관리 영역(5점)	- 학교 행정 업무 지원 및 소통계획 - 기타	5~1	
계			100	
감점	9. 감점	입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 부정당업자로 제재 받은 이력이 있는 업체	-5	
		입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 수의계약 배제업체로 등 록된 이력이 있는 업체	-4	

※ 평가점수가 80점 이상인 경우 적격자로 선정

※ 기초금액 산정 시 책정한 강사로 단가에 월별 운영 시간 수와 학생 수를 반영하여 지급(기초금액 고시(예시) 참고)하되, 낙찰금액 대비가
아닌 기초금액 대비임을 유의

※ 강사료를 인건비 지급 비율보다 상향 지급하는 경우 2점의 범위 내에서 가점 반영 가능

〈인건비 비율 상향 가점 예시〉	기초금액 대비 (A+2)% 이상 지급 2점 기초금액 대비 (A+1)% 이상 지급 1점
-------------------	--



인건비 지급 및 근로 조건 이행 약속서

인건비 지급 및 근로조건 이행 약속서

- 입찰공고번호:

- 용역건명:

1. 늘봄학교 선택형 교육 프로그램 강사에 대해 기초금액 대비 (%) 이상을 강사료(인건비)로 지급하겠습니다.

※ 기초금액 산정 시 책정한 강사료 단가에 월별 운영 시간 수와 학생 수를 반영하여 지급하되, 낙찰금액 대비가 아닌 기초금액 대비임을 유의

(☐ 예, ☐ 아니오)

2. 늘봄학교 맞춤형 프로그램 강사에 대하여 프로그램 운영 1시간당 40,000원 이상으로 강사료 (인건비)를 지급하겠습니다.

(☐ 예, ☐ 아니오)

3. 아래의 사항을 준수하겠습니다.

① 업체 소속 근로자의 퇴직금, 의료보험, 국민연금, 산재보험, 고용보험은 관계법령이 정한 금액을 별도 책정하여 지급하겠습니다.

② 「근로기준법(제107조 내지 제114조)」 및 「최저임금법(제28조)」을 준수하겠습니다.

(☐ 예, ☐ 아니오)

(회사명)는 본 용역을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 부정당업자로 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것을 약속하고 인건비 지급 및 근로조건 이행 약속서를 제출합니다.

년 월 일

주 소:

회 사 명:

사업자등록번호:

(공동구성원 모두기재) 대 표 자:

(인)

○○○○○학교장 귀하

늘봄(방과후)학교 전부 운영 계약 특수조건

늘봄(방과후)학교 프로그램 운영 계약 특수조건

제1조(목적)

이 계약특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)은 ○○학교(이하 “발주기관”이라 한다.)와 계약상대자가 체결하는 ○○학교 20○○학년도 늘봄학교 프로그램 운영 위탁용역 계약의 내용을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (계약상대자 업무사항)

계약상대자는 본 계약이 정하는 바에 따라 ○○학교의 늘봄학교 프로그램 운영과 관련하여 다음 각 호의 사항을 수탁하여 처리한다.

1. 해당 늘봄학교 프로그램 개발 및 제안
2. 해당 늘봄학교 프로그램 운영 및 강사 관리
3. 해당 늘봄학교 프로그램 수강생 관리

제3조 (운영 시간)

정규수업 이외의 ○○학교 늘봄학교 프로그램 운영 시간은 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 정한다.

제4조 (장소 제공)

발주기관은 학교교육과정 운영에 지장이 없는 범위에서 계약상대자에게 ○○학교 늘봄학교 프로그램 운영을 위한 활동 공간을 제공하여야 한다.

제5조 (운영)

- ① 계약상대자는 늘봄학교의 효율적인 위탁 관리를 위해 업체 임직원 중 학교담당자를 지정하여 통보하여야 하며 발주기관과 협의하여 원활한 늘봄학교 운영을 위해 상근 근무자를 학교에 배치할 수 있다.
- ② 계약상대자는 늘봄학교 운영에 필요한 프로그램을 개발 제안하고, 발주기관과 협의하여 적용·진행한다.
- ③ 계약상대자는 본 계약과 관련하여 프로그램 운영 시작 전에 프로그램 운영 계획서를 수립하여 발주기관에게 제출하고, 상호 협의하여 프로그램을 편성한다. 또한 발주기관의 요구가 있을 시 전시회, 프로그램 운영 공개, 보고회 등을 개최한다.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



- ④ 발주기관과 계약상대자는 인근 학교 학생들이 프로그램에 참여할 수 있도록 적극 홍보한다.
- ⑤ 프로그램 운영은 프로그램별 기본 0개월, 주 0시간, 시간당 00분 강의를 원칙으로 한다.
- ⑥ 운영시간은 정규수업 이외의 시간으로 하되 방학 중에는 별도의 시간 계획을 수립하여 운영한다.
- ⑦ 발주기관과 계약상대자는 운영 중 발생한 문제에 대해 서로 협의하고 해결을 위해 노력한다.

제6조 (수강료)

- ① 수강료는 강사료, 도서구입비, 재료구입비 및 수용비로 구성되며, 프로그램별로 정한다.
- ② 발주기관은 프로그램 참가 희망자 접수 및 수강료 수납 업무를 담당하고 수납한 수강료 중 강사료는 계약상대자가 프로그램 월별 운영을 종료한 후 대가지급청구서를 제출하면 발주기관은 검사완료 후 계약상대자의 은행계좌로 지급한다.
- ③ 수강료는 월별로 징수함을 원칙으로 하되 운영 기간에 따라 발주기관과 계약상대자가 협의하여 조정할 수 있다.
- ④ 수강료 반환 사유가 발생하였을 경우에는 환불규정에 따라 계산하여 그 사유 발생일로부터 5일 이내에 반환하여야 한다.
- ⑤ 계약상대자가 타 업체(업체 소속 늘봄학교 강사 포함)로부터 도서, 재료를 납품받아 위탁자에게 납품하는 경우 다음사항을 준수하여야 한다.
 - 1. 발주기관으로부터 도서비 및 재료비를 지급받은 경우 계약상대자는 납품업체에 대금을 적정한 기간 내에 지급하여 민원 발생이 없도록 한다.
 - 2. 대금 미지급으로 도서 및 재료 납품이 중단될 경우 계약상대자는 도서 및 재료 납품 문제를 즉시 해결하여야 하며, 납품 중단으로 인하여 늘봄학교 운영에 피해가 발생한 경우 계약상대자가 전액 부담한다.
 - 3. 대금 미지급, 미지급 관련 민원 등의 상황이 발생한 경우 발주기관은 계약상대자에 대해 관련 서류 제출 및 시정조치를 할 수 있다.

제7조 (강사선임 및 관리)

- ① 계약상대자는 본 계약에 따른 강사를 선임할 시 자격을 갖춘 자를 선임하여야 하며, 강사를 최초 선임 또는 교체할 경우에는 즉시 발주기관에게 인적 사항과 관련 서류 등을 문서로 제출하여 발주기관의 동의를 받은 후 조치해야 한다.
- ② 계약상대자는 계약상대자가 학부모의 요구 및 프로그램 운영 등과 관련하여 강사교체를 요구할 시 이에 상응하는 절차와 조치를 취해야 하고, 특히 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력이 발생한 경우에는 발생 즉시 관련 사실을 발주기관에게 통보한다.
- ③ 계약상대자는 강사가 프로그램 운영 시간에 수강생을 체벌하거나 인격을 모독하는 행위를 하지 않도록 한다.

- ④ 계약상대자는 ○○학교 늘봄학교 프로그램 운영을 위한 강사 및 인력의 복무 관리 및 노사문제에 책임을 진다.
- ⑤ 계약상대자는 ○○학교 늘봄학교 프로그램 운영과 관련하여 강사들의 부당한 행위로 인한 피해 발생 시 민·형사상 책임을 진다.

제8조 (도서, 재료 관리) ※ 특수조건 추가 가능

- 각 시도교육청별로 민원, 학교 사례 등을 고려하여 교재(도서 포함), 재료 관리에 대한 내용 추가 가능(도서, 재료 관리 내용을 추가하는 경우 조문번호 순연)

제9조 (시설 및 기자재 관리)

- ① 발주기관은 늘봄학교 프로그램 운영을 위한 시설 및 환경 구축에 협조한다.
- ② 계약상대자는 학교의 늘봄학교 활동과 관련한 기자재 작동 불능 등으로 학생들에게 지장이 없도록 관리에 철저를 기하여야 하며, 운영 중 발생하는 하자 보수 및 관리 부실로 인하여 손해가 발생할 때에는 책임을 진다.

제10조 (학생 안전 관리)

- ① 안전사고 예방을 위하여 발주기관과 계약상대자는 서로 협조한다.
- ② 계약상대자는 수강생의 출결을 확인하고, 결석 시 동 내용을 학부모 및 발주기관에게 알리는 등 필요한 조치를 강구한다.
- ③ 계약상대자는 프로그램 운영 시간 내의 안전사고에 대해 책임을 지며, 프로그램 운영 종료 후에는 사용한 장소의 정리정돈과 시설유지 및 수강생의 귀가 지도에 만전을 기한다.
- ④ 계약상대자는 수강생의 안전사고에 대비하여 보험에 가입한다.

제11조 (계약의 변경 및 정산)

- ① 발주기관과 계약상대자는 상호 합의 하에 본 계약의 내용을 변경할 수 있다.
- ② (총액계약 시) 계약기간 중 수강 신청인원이 변동된 경우 계약 당사자 간 협의로 정산한다.

제12조 (계약해지)

- ① 발주기관은 계약상대자에게 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 경우 계약을 해지할 수 있다.
 - 1. 제출한 서류에 허위 사실이 있을 때
 - 2. 계약상대자가 인건비를 3개월 이상 체납한 경우(인건비 지출내역서 및 증빙자료를 제출하지 아니한 경우를 포함한다.)
 - 3. 인건비 지급률 미준수 등 인건비 지급 확약을 위반하여 발주기관이 계약상대자에게 시정요구를



하였으나 이행하지 않는 경우

4. 학생 지도 소홀 등으로 학부모와 학생들이 계약상대자의 교체를 원하고, 그 요구가 늘봄학교 운영상 필요하다고 판단될 때
 5. 시정요구에 이유 없이 응하지 않는 경우
 6. 기타 민원 등의 사유가 발생하였을 때
- ② 계약상대자는 경영상의 어려움 등으로 프로그램 운영을 스스로 포기하고자 할 경우 발주기관에게 30일 전에 서면으로 그 사유를 통지하여야 한다.

제13조 (손해배상)

본 계약의 당사자는 상대방의 계약위반이나 불법행위로 인한 손해에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

제14조 (기타사항)

일반조건 및 본 계약 특수조건에 정하지 아니한 사항은 당사자 간 합의하에 정하고, 합의하지 아니한 경우에는 관계법령 및 일반 상관례에 따른다.

늘봄(방과후)학교 위탁용역 강사로 및 학교배치 지원인력 인건비 관리 특수조건

늘봄(방과후)학교 프로그램 운영 계약 강사로 및 근로자 인건비 관리 특수조건

제1조(목적) 이 특수조건(이하 “인건비 특수조건”이라 한다)은 발주기관과 계약상대자가 체결하는 늘봄학교 프로그램 운영 계약에서 강사로의 적절한 관리를 위한 기준을 제시하여 강사 등의 권익을 보호하고 인건비 지급에 대한 내용을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(인건비 지급 및 근로조건 이행 확약서) ① 계약상대자는 늘봄학교 프로그램 운영과 관련하여 제출한 인건비 지급 및 근로조건 이행 확약서(이하 “확약서”라 한다)의 확약내용인 기초금액 대비 인건비 지급률 등을 준수하여야 한다.

② 확약서의 기초금액 대비 인건비 지급율에 있어 계약 전 산정한 기초금액에 대해 계약 후 프로그램 폐강, 신설, 수강인원 변동 등 변경사항을 반영하여 기초금액을 【별표】에 따른 산식에 따라 재산정하여 인건비 지급율을 확인하여야 한다. 이때 강사비는 재산정한 기초금액에 인건비 지급율의 값을 곱한 금액 이상을 지급하여야 한다.

【별표】

인건비 지급율 확인을 위한 계약 후 기초금액 산정

- 계약 후 기초금액 **재산정** = 계약금액(월별 지급금액) ÷ 기초금액 대비 낙찰률
 - 기초금액 대비 낙찰률 = [낙찰금액(계약금액) / 기초금액] × 100,
 단, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림

제3조(계약상대자의 대가 청구) ① 계약상대자는 매월 기성대가 지급을 청구하는 것을 원칙으로 하되 강사가 동의하는 경우에는 학교와 협의하여 이를 준공대가 등으로 변경할 수 있다.

② 계약상대자가 기성대가 지급을 청구하는 경우에는 전월 인건비 지급내역서 및 지출증빙자료를 발주기관에 제출해야 한다. 다만, 준공대가 청구 시에는 해당 월 인건비 지급 예정 내역서를 추가 제출해야 한다.

③ 발주기관은 제2항에 따른 서류가 미비할 경우에 청구를 반환할 수 있으며, 이 경우 반환한 날부터 재청구를 받은 날까지의 기간은 기성대가 지급기간에 산입하지 아니한다.

④ 발주기관은 계약상대자가 제출한 인건비 자료를 검토하여 인건비 지급률을 충족한 경우 대가를 지급한다.

⑤ 계약상대자는 인건비 지급률을 충족하지 못한 경우에 사유서와 향후 지급 월의 보전계획서를 발주기관에게 제출하여야 하며, 발주기관은 이를 검토하여 적절한 경우 기성대가를 우선 지출하되 계약상대자가 향후 지급 월에 보전계획을 이행하는 지 여부를 확인하여야 한다.

⑥ 계약상대자가 보전계획을 이행하지 아니한 경우 발주기관은 기성대가 또는 준공대가 의 지급을 보류할 수 있다.

⑦ 계약상대자는 발주기관이 대가지급과 관련해 자료를 요청할 경우에는 즉시 이에 응해야 하며, 자료 제출 거부로 인한 불이익에 대하여 이의를 제기하지 못한다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



제4조(대가지급 후 계약상대자의 강사료 등 지급) ① 계약상대자는 특별한 사유가 없는 경우 발주기관으로부터 대금을 지급받은 날로부터 5일(토, 공휴일 제외) 이내에 강사료 등을 지급해야 한다.

② ①항에도 불구하고 계약상대자와 강사 또는 배치인력이 약정에 의해 특정일에 강사료 등을 지급하기로 한 경우 이에 따르며, 계약상대자는 약정지급일에 대한 증빙자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

제5조(계약상대자의 강사료 등 지급 이행 최고) ① 계약상대자가 발주기관으로부터 대금을 지급받은 날로부터 5일(토, 공휴일 제외) 이내 또는 약정지급일에 강사료 등을 지급하지 않은 사실을 발주기관이 인지한 경우 즉시 계약상대자에게 7일 이내의 기간을 정하여 강사료 등 지급을 이행하도록 하여야 한다.

② 발주기관의 이행요청에 대해 계약상대자가 정해진 기간 내에 이행하지 않으면 7일 이내의 기간을 정하여 이행최고를 하여야 하며, 발주기관이 이행최고를 하는 경우 제8조, 제9조에 따라 강사료 등을 집행한다는 내용과 계약을 해지할 수 있다는 내용을 포함하여야 한다.

제6조(전월 강사료 등 미지급에 따른 계약상대자의 대금 청구 특례) ① 계약상대자는 전월 강사료 등을 지급하지 않아 전월 인건비 지급 증빙자료를 제출할 수 없어 대금을 청구하지 못하여 문제가 발생하는 경우 발주기관과 협의하여 해당 월의 기성(준공)대가에서 해당 월의 강사료 등과 미지급금 총당 금액을 강사 및 배치인력에게 직접 지급하도록 하는 대가지급 청구를 할 수 있다.

② 계약상대자는 ①항에 따른 대가지급 청구서에 강사 및 배치인력에게 직접 지급하는 내용을 포함하고 해당 월의 인건비 지급 예정 내역서, 인건비 지급 후 잔액의 전월 인건비 지급 총당 예정 내역서를 첨부하여야 한다.

③ 계약상대자는 전월 인건비 총당 예정 내역서를 전월 강사 및 배치인력에게 지급할 금액에 비례하여 작성하여야 한다.

④ 발주기관은 계약상대자의 ①항의 대가지급 청구가 있으면 기성(준공)대가를 강사 및 배치인력의 계좌로 직접 지급하며, 지급된 금액의 범위 내에서 계약상대자의 대가청구권은 소멸한다.

⑤ 계약상대자는 ①항에 따라 대가지급 청구를 하는 경우 미지급된 강사료 등이 전액 지급될 때까지 기성(준공)대가 청구에서 해당 월의 강사료 등과 미지급 금액 총당분을 강사 및 배치인력에게 직접 지급하도록 청구하여야 한다.

제7조(계약상대자의 준공대가 청구 시 발주기관의 강사료 등 직접지급 요청) ① 계약상대자가 인건비 지급에 관한 계약조건을 위반한 사례가 있는 경우 발주기관은 계약상대자에게 제6조에 따라 준공대가 지급청구를 하도록 요청할 수 있다.

② 계약상대자가 ①항에 대해 동의하는 경우 발주기관은 제6조 제2항 내지 제4항에 따라 강사료 등을 강사 및 배치인력에게 직접 지급한다.

제8조(근로계약을 체결하지 않은 강사의 기성(준공)대가 채권양도의 요청) ① 계약상대자가 특별한 사정이 없는데도 기성(준공)대가를 30일 이상 청구하지 않고 강사료를 지급하지도 않는 경우, 발주기관은 강사의 의견을 수렴하여 계약 일반조건의 채권양도 관련 규정에 따라 계약상대자에게 해당 월의 강사료에 상응하는 기성(준공)대가 채권을 강사에게 양도할 것을 요청할 수 있다.

② 계약상대자가 기성(준공)대가 채권을 강사에게 양도하는 데 동의하는 경우 발주기관은 계약상대자에게 즉시 채권양도에 관한 서류를 7일 이내 제출하게 하여야 한다.



- ③ 발주기관은 계약상대자가 강사와 체결한 채권양도에 대한 관련 서류를 제출한 경우, 강사에게 강사료에 상당하는 기성(준공)대가를 직접 지급한다.
- ④ 계약상대자가 기성대가를 지급받고도 강사료를 30일 이상 지급하지 않는 경우에도 대금을 지급하지 않은 월의 다음 월부터 강사료에 상당하는 기성대가 채권을 강사에게 양도할 것을 요청할 수 있으며 이 경우에도 ②항 내지 ③항을 적용한다.

제9조(근로계약체결 강사 및 배치인력의 인건비 직접 지급)

【참고】

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제67조(대가의 지급)

⑥ 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 상당한 기간 동안 대가의 지급 청구를 하지 아니하고 소속 근로자에게 임금을 지급하지도 아니하는 경우에는 해당 근로자의 청구에 따라 계약의 대가 중 근로자에게 지급될 임금을 직접 지급할 수 있도록 하는 내용을 계약서에 포함시킬 수 있다.

- ① 발주기관은 계약상대자가 특별한 사정이 없는데도 기성(준공)대가를 30일 이상 청구하지 않고 근로자의 인건비를 지급하지도 않는 경우 해당 월부터 근로자가 발주기관에 인건비 지급을 직접 청구할 수 있도록 할 수 있다.
- ② 발주기관은 근로자의 인건비 지급 청구가 있으면 5일 이내(토, 공휴일 제외) 관련 내용을 확인하여 적정한 경우에 계약상대자에게 해당 월의 근로자 인건비지급내역서 등 관련서류 제출을 5일 이내의 기간을 정하여 요청하여야 하며, 계약상대자는 제출기한 내에 발주기관이 요청한 자료를 제출하여야 한다.
- ③ 발주기관은 계약상대자가 관련 서류를 제출한 경우 이를 참조하여 근로자의 인건비를 직접 지급한다. 다만 계약상대자가 관련 서류를 제출하지 않는 경우 발주기관은 근로자에게 지급금액을 확인하여 인건비지급내역서를 작성하고 계약상대자에게 즉시 인건비지급내역서를 통보한 후 2일이 지나면 근로자에게 인건비를 직접 지급한다.
- ④ 근로자의 인건비를 발주기관이 직접 지급하는 경우 지급된 금액에 상당하는 계약상대자의 대금청구채권은 소멸한다.
- ⑤ 계약상대자가 기성대가를 지급받고도 근로자의 인건비를 30일 이상 지급하지 않는 경우에도 대금을 지급하지 않은 월의 다음 월부터 근로자가 발주기관에 인건비 지급을 직접 청구할 수 있도록 할 수 있으며 이 경우에도 ②항 내지 ④항을 적용한다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



늘봄(방과후)학교 프로그램 위탁 접수 대장

내부결재

늘봄학교 프로그램 위탁 2단계 규격 가격 동시 제안서 접수대장

○○학교

접수 일자	등록 번호	회사현황			접수인(대리인) 현황			비고
		업체명	대표자	전화번호	직위	접수인 (대리인)	휴대폰	

늘봄(방과후)학교 프로그램 위탁 용역 제안서 평가 결과

내부결재(사업담당자)

제목: 20○○학년도 늘봄학교 프로그램 위탁업체 선정을 위한 제안서평가 집계결과

1. 관련: 서울○○초등학교- (20○○.0.0) “제안서 평가 위원회 구성”
2. 20○○학년도 늘봄학교 프로그램 위탁업체 선정을 위한 제안서 평가위원회 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

업체명	규격 평가(제안서 평가)					평가결과	비고
	정량 평가	정성 평가	감점	가점	합계		
						적격	가격개찰대상
						적격	가격개찰대상
						부적격	
						부적격	
						부적격	

※ 평가항목적 정량 평가 및 감점 항목은 계약담당부서가 정성적 평가는 제안서 평가위원들이 평가함.

※ 적격 여부 판정 점수: 합계 80점 이상

- 붙임 1. 제안서 평가위원 등록부 1부.
2. 제안서 설명업체 참가자 등록부 1부.(제안설명회 실시할 경우에만 해당)
3. 제안서 평가의결서 및 집계표 각 1부.
4. 업체별 평가표 00부.
5. 평가위원 청렴 및 보안서약서 각1부. 끝.

늘봄학교 표준 개인정보처리 위탁 계약서

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 위탁계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다.

개인정보 처리 업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용할 수 있습니다.

표준 개인정보처리 위탁 계약서(안)

○○초등학교장(이하 “**위탁자**”이라 한다)과 계약상대자 △△△(이하 “**수탁자**”이라 한다)는 “**위탁자**”의 개인정보 처리업무를 “**수탁자**”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “**위탁자**”가 개인정보처리업무를 “**수탁자**”에게 위탁하고, “**수탁자**”는 이를 승낙하여 “**수탁자**”의 책임 아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(**개인정보보호위원회** 고시 제2023-6호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(**개인정보보호위원회** 고시 제2024-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “**수탁자**”는 계약이 정하는 바에 따라 20○○년도 늘봄학교 프로그램 운영 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.

1. 수강 신청자 개인정보(수강생 성명, 학년, 반, 번호, 보호자 성명, 연락처)
2. 출결, 프로그램 운영에 대한 학부모 안내 및 상담 정보
3. 기타 늘봄학교 운영 관련 개인정보

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무를의 기간은 다음과 같다.

계약 기간: 20○○년 ○월 ○일 ~ 20○○년 ○월 ○일

제5조 (재위탁 제한) ① “**수탁자**”는 “**위탁자**”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “**위탁자**”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “**수탁자**”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “**수탁자**”는 해당 사실을 계약체결 7일 이전에 “**위탁자**”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “**수탁자**”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항, 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(**개인정보보호위원회** 고시 제2023-6호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 **관리적·기술적 조치**를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “**수탁자**”는 계약기간은 물론 계약종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “**수탁자**”는 계약이 해지되거나 또는 계약 기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「**개인정보 보호법**」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(**개인정보보호위원회** 고시 제2023-6호)에 따라 즉시 파기하거나 “**위탁자**”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “**수탁자**”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “**위탁자**”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

01

02

사례별
영역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

영역계약
일반



제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속 현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용, 제공 및 재위탁 금지 준수 여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 ()회 이상 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.⁵⁾

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원, 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보 주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

2000. . . .

위탁자(학교)

수탁자(계약상대자)

업체명:

주소 :

계약관: (직인)

대표자: (인)

5) 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호) 및 「개인정보 보호법」 제265) 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

개인정보 파일 파기 요청서

개인정보파일 파기 요청서

작성일		작성자	
파기 대상 개인정보파일			
생성일자		개인정보취급자	
주요 대상업무		현재 보관건수	
파기 사유			
파기 일정			
특기사항			
파기 승인일		승인자 (개인정보 보호책임자)	
파기 장소			
파기 방법			
파기 수행자		입회자	
파기 확인 방법			
백업 조치 유무			
매체 파기 여부			

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



개인정보 파일 파기 확인서

개인정보 파기 확인서

파기대상 개인정보	20 학년도 늘봄학교 신청자 명단 반, 번호, 연락처		
개인정보의 정보주체 수	000(명)		
파기 사유	본 기수 강의 종료		
생성일자	2000. 11. 00일	파기일자	2000.3.1.
파기 장소	000사 사무실	파기처리자	
		입회자	
파기 방법	잔여 인쇄물 00부 파쇄기로 분쇄 업무 파일 복구 불가능하게 삭제		
백업 조치 유무	별도 백업 자료 없음, 원본 파일 학교 제공		
특기사항			

상기와 같이 개인정보가 안전하게 파기되었음을 확인하였으며, 이 사실과 다르게 개인정보
미파기로 인한 사고 발생 시 관련법에 의해 책임 있음을 인정 합니다.

년 월 일

확 인 자 업 체 명:
 직 위:
(업체대표) 성 명:

(서명)

○○○학교장 귀하



대가지급 요령

구 분	조 치 내 용
청구원칙	- 매월 기성대가 지급을 청구 하는 것이 원칙
계약상대자 기성대가 지급 청구	- 전월 인건비 지급내역서 및 지출 증빙자료 발주기관에 제출 다만, 준공대가 청구 시 해당 월 인건비 지급 예정내역서 추가 제출
발주기관 서류 미비 시	- 청구를 반환할 수 있으며, 반환한 날로부터 재청구를 받은 날까지의 기간은 기성대가 지급기간에 산입하지 않음.
발주기관 대가 지급 시	- 발주기관 계약대상자 제출한 인건비 자료 검토 인건비 지급률 충족시 대가 지급
발주기관 인건비 지급률 미 충족 시	- 사유서와 향후 지급 월의 보전 계획을 발주기관에 제출 - 발주기관은 이를 검토하여 적정한 경우 기성대가 우선 지출 단, 계약상대자가 향후 지급 월에 보전 계획을 이행여부 확인
계약상대자 보전 계획 미 이행 시	- 발주기관 기성대가 또는 준공대가 지급 보류 가능

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

환불 규정 - 예시안

구 분	환불사유 발생일	환불금액(월 기준)
늘봄(방과후)학교 프로그램을 운영할 수 없게 된 경우	늘봄(방과후)학교 프로그램을 운영할 수 없게 된 날	이미 납부한 수강료를 일할 계산한 금액 ※ 이미 구입한 도서 및 재료구입비는 제외
학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 경우	수강개시 이전	이미 납부한 수강료 전액
	총 수강시간의 1/3경과 전	이미 납부한 수강료의 2/3 해당액 ※ 이미 구입한 도서 및 재료구입비는 제외
	총 수강시간의 1/2경과 전 (총 수강시간의 50%까지)	이미 납부한 수강료의 1/2 해당액 ※ 이미 구입한 도서 및 재료구입비는 제외
	총 수강시간의 1/2경과 후 (총 수강시간의 50%초과)	환불하지 아니함

04

Q & A

05

용역계약
일반

발주계획 등록 화면

발주
입찰
계약
이행
공사지원
조달품물관리
공통
이용자관리
문영자

발주
발주목록

발주목록

!
안내 사항

유역사항 최종변경일 : 2024/12/11 16:29:10

- 신규 버튼을 클릭하여 새로운 외자규격공개모집, 발주계획, 제안요청서, 계약요청, 사전규격, 종합계약협정을 작성할 수 있습니다.
- 사업업을 선택하여 해당 단계의 화면으로 이동합니다.
- 엑셀업로드 버튼을 클릭하여 발주계획을 필로 등록할 수 있습니다.
- 조달청에서 공고한 외자공고의 규격안내 ☐ 외자공고규격

발주

* 검색요청

외부제청
발주계획
수요부서요청
수요부서접수
중양조달요청
사전규격공개
제안요청
외자규격공개
입찰안내서

담당구분
본인
전체

사업명
담당자
* 진행일자
2025/04/06 ~ 2025/05/06
1개월
3개월
6개월

초기화
다 검색
검색조건

발주요청목록
전체 마진

제안요청협약검색
초액수익입제수전
신규
엑셀업로드
10
직접

No	업무구분	업무마부	사업명	수요기관	담당부서	담당자	진행일자	진행 상태	업무협약
----	------	------	-----	------	------	-----	------	-------	------



발주요청신규등록

!
안내 사항

유역사항 최종변경일 : 2024/09/12 16:37:39

- 업무 선택 후 각 해당 정보를 선택하여 신규 버튼 클릭 시 새로운 등록화면으로 이동합니다.

발주요청정보

* 업무구분

물품
공사
일반용역
기술용역
기타계약

상세업무

외자
리스

* 메뉴선택

발주계획
사전규격
입찰안내서
중양조달요청
외자규격공개모집
제안요청서
수요부서요청
수기접수

발주계획 일괄업로드

예
아니오

파일첨부

엑셀업로드

닫기
신규

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 신규 > [팝업창] > 신규

① 업무구분: 일반용역

② 메뉴선택: 발주계획



발주계획 등록 화면

발주
입찰
계약
이행
공사지점
조달품질관리
공통
이동자관리
운영자

발주
발주계획등록 용역

발주계획등록-용역

유의사항

유의사항 최종변경일 : 2025/03/26 14:34:37

• 조달방식: 조달청 계약매체로 인한 경우 품질포탈, 기관 자체 입찰 관련 경우 자체포탈 선택.

기본정보

입찰구분

입찰용역

*발주기관

서울특별시교육청 서울00초등학교

*발주시기

2025/05

*조달방식

중앙조달

자체조달

*계약방법

제한경쟁

*국제입찰대상 여부

대상

비대상

입찰여부

입찰

비입찰

*장기계약여부

신규

중기

*사업명

2020년 서울00초등학교 늘봄학교 프로그램 전부 위탁 2단계 급격가 격등시 완충 공고

용역규모

*예산액

₩ 212,034,000

담당부서 정보

*담당부서명

행정실

*담당자

김영희

*전화번호

070-0000-0000

배고

배고

파일첨부

전체 0건

↑ 위로

↓ 아래로

선택삭제

파일명추가

파일명

파일크기

첨가하기

현재 용역 0/1,024KB

*첨부파일 용량은 파일당 30M이하 가능합니다.

목록

발주계획등록

최근등록된계획

저장

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

발주요청신규등록

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > [발주목록] 사전규격목록 > 신규 > [팝업창] 입력 > 신규

① 업무구분: 일반용역

② 메뉴선택: 사전규격

사전규격 등록 화면

발주

입찰

계약

이행

공사지원

조달물결관리

공통

의무자관리

운영자

발주

사전규격등록-용역

사전규격등록-용역

최근규격: 2000년 서울00초등학교 늘봄학교 프로그램 전부 위탁 2단계 규격가격동시 입찰 공고

양역사항 최종변경일: 2024/06/12 17:58:59

1. 양역사항

입찰결과 작성자에게 사전규격을 공개하여 공역의 적정성을 검토하기 위해 사전규격을 입력합니다.

기본정보

발주계획등록번호: 20240612175859

계약대상등록번호:

입찰구분: 일반용역 *사전규격명: 2000년 서울00초등학교 늘봄학교 프로그램 전부 위탁 2단계 규격가격동시 입찰 공고

*수요기관: 서울특별시교육청 서울교육지원청 *공표기관: 서울특별시교육청 서울교육지원청 *원본번호: 서울00초등학교 제2000-호

*SW제안내용: 대상 비대상

*배정예산액 (부가세포함): 212,034,000 원 *계약등록마감일시: 2025/05/09 23:59

*납품(완수)기한 (1회집수): 2026/02/28 (착수 후 0 일 내)

사전규격 공개일시: 2025/05/06 12:16

파일첨부 현재 1 건

파일명	파일크기
과업지시서.docx	12.4KB

전체 용량: 0.01271,024MB

원본파일의 용량은 해당날 30시여해 있습니다.

등록 저장

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > [발주목록] 사전규격목록 > 신규 > [팝업창] 입력 > 신규

① 발주계획 통합번호: 돋보기 버튼 선택

② 사전규격명: 2000년 서울00초등학교 늘봄학교 프로그램 전부 위탁 2단계 규격 가격 동시 입찰 공고

③ 참조번호: 공고등록대상 번호 기재(서울00초등학교 제2000-호)

④ 배정예산: 배정예산 입력 → 212,034,000원

⑤ 의견등록마감: 5일간(긴급 3일간)

⑥ 납품기한: 납품완수일 입력

⑦ 파일첨부: 과업지시서, 제안요청서 등 파일추가 후 저장 버튼

※ 근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조의2, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

계약방법검토

* 「중소기업재정구제촉진및판로지원에관한법률」에따라소기업·소상공인한테참여가능한소규모집합에중기업재정을하지않고집합을고치는등부적절한사례가발견되었습니다.

업무구분	물품	발행형태	기술용역	공사	가다	첨단업무	☐ 피지	☒ 취소
*계약별구분	국가계약법	자본계약법	저작권법					
*계약방법	채권관행							
*계약유형	중개계약							
*추정가격	212,034,600 원	책당 추정가격은 국립중앙도서관의 출판물 공급가격 일련번호에 기초하여 산정한다. 실제 추정가격 정보는 물품, 발판정보, 기술요약의 [출판일련] 탭, 공사의 [출판내역/참가] 탭에서 추정가격 항목을 참고해 주시기 바랍니다.						
*나할명세	국가기록시스템							
*나할명세부기준	제안서작성 중 해거 내 회자가 두월재							
*조항호	제2조 제1 항 소 20140913 열린안전마을 급액 미반 본문 4제							
*실금고여부	실금 고	입막 금고	실금고여부는 추후 변경이 불가하다, 관해서를 다시 한번 확인하시기 바란다.					

계약방법검토

- ① 업무구분: 일반용역
- ② 계약법구분: 지방계약법
- ③ 계약방법: 제한경쟁
- ④ 계약유형: 총액계약
- ⑤ 추정가격: 212,034,000원 입력(배정예산과 동일하게 입력)
- ⑥ 낙찰방법: 규격가격동시입찰
- ⑦ 낙찰방법세부기준: 제안자격자 중 예가 내 최저가 투찰자
- ⑧ 조항호: 제20조제1항6호-20160913행정안전부령 금액 미만 본점소재지

입찰공고 등록 화면

입주	입찰	계약	이행	공사지원	수발물관련리	공동	이용자센터	운영자	☰
입찰			↳ 입찰공고작성(일반용역)						

입찰공고작성(일반용역)

[인] [출]

1 **유지사항**

- * 국가중립원칙조달시스템에서 전자입찰로 진행되는 공고에 대해 이용수수로 부과됩니다. 부과기준은 나라당마다 운영자 공지사항을 참조하세요.

계약방법정보 계약방법금도수율 -

공고기본정보	입찰입력	협상계약/구매가격	기타
---------------	-------------	------------------	-----------

연관정보

* 사안규격번호(현호) : R25H0000R03A03		✓ 사한규격내 관계전	* 발주제약번호 : R25000020250960	
-------------------------------	--	-------------	----------------------------	--

수요기관정보 전체 1건 - 행식제 + 열추가 <

☐	No.	수요기관	담당자명	부서	전화번호	팩스번호	참가입/단차 여부
☒	1	서울특별시교육청 서울연구원	김00	행정실	070-0000-0000	070-0000-0000	☐

광고알림

공고알림번호			
* 입찰공고번호	T250K00002025175	-	000 우선공고 표시
* 참조번호			
* 공고정보	등록공고 변경공고 취소공고 재공고		
* 입찰방식	전자입찰		
* 국내/국제입찰 여부	국내입찰 국제입찰		* 국내/국제입찰 사유 국제입찰 차단성(고시금액 미적 또는 대상기관여부)
* 송달준비대상 여부(의무)	예 아니오		
간접광고예부	☒ 간접광고		
WTO통칙번호	없음		
* 출구기준	서울특별시교육청 서울연구원에서		
* 공급종류 분류명	991010500 기타 교육서비스[991010500]		
* 공고편	2020년 서울00초등학교 놀볼학교 프로그램 전부터 단 2년씩 가격거듭해서 입찰 공고		

- 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > [입찰공고목록]
계약방법검토
- ① 사전규격등록번호: [돋보기] 해당 건 클릭
* 지방계약법 제9조의2, 시행령 제32조의2에 따라 입찰에 부치는 경우에는 입찰공고 전에 물품 및
용역의 구매규격을 업계에 사전공개 해야 함
 - ② 발주계획통합번호: 사전 등록한 발주계획 선택, 수요기관정보: 학교 정보 확인
 - ③ 입찰공고번호: 자동부여
 - ④ 참조번호: 서울00초등학교 공고 제2000-호
 - ⑤ 공고정보: 등록공고, 입찰방식: 전자입찰
 - ⑥ 국내/국제입찰 여부: 국내입찰, 국내/국제입찰 사유: 국제입찰비대상(고시금액이하 또는 대상기관아님)
➔ 교육청은 대상기관아님
 - ⑦ WTO 품목번호: 교육
* WTO 계약실적 보고 의무와 관련하여 국내/국제 입찰구분에 따른 입찰사유를 입력
- 관련근거(지방계약법 제5조, 특례규정 제3조)에 의한 국내/국제입찰 사유 선택)
 - ⑧ 공공조달 분류명: 기타교육서비스
 - ⑨ 공고명: 공고명 입력 ➔ 2000년 서울00초등학교 늘봄학교 프로그램 전부위탁 2단계 가격가격
동시 입찰 공고

입찰공고 등록 화면

발주

입찰

계약

이행

공사지원

초당품질관리

공통

이용자관리

운영자

입찰

입찰공고

입찰공고 작성(일반용역)

발주

발주계획

외부재정
수신접수

계약요청

사안규제

입찰

입찰공고

개찰

낙찰자선정

계약

계약세금

입찰공고작성(일반용역)

입찰공고

2000년 서울00초등학교 놀이공원 프로그램 전무원 2단계 금액가계약서 입찰 공고

유역사명

유역사명 자동변경일: 2025/05/01 13:55:00

국가종합전자조달시스템에서 전자입찰로 진행되는 공고에 대해 이용수수가 부과됩니다. 부가조건은 낙찰자의 운영자 공지사항을 참조해 주세요.

계약방법검토

계약방법검토수정

공고기본정보(좌)

입찰방법

입찰계약/금액가액

기타

입찰장형

*재입찰여부

재입찰여부

허용

*입찰서 접수
개시 일시

2025/05/08

10:00

*입찰서 접수
마감 일시

2025/05/13

10:00

*개찰(입찰)일시

2025/05/13

11:00

(접수마감 후 3시간 이내) 해당 공고 관련 계약서건을 관수제 주시각 바랍니다.

*입찰장소

국가종합전자조달시스템(나라장터)

*입찰참가자격
등록마감일시

2025/05/12

18:00

*입찰보증서
접수 및 구성방식

없음

공동수급원지

*공동수급원지
공동원보증금
제크여부

면제 보증여부 체크 함

면제 보증여부 체크 안함

*공동수급원지
면허사면확인 여
부

사면확인

사면확인 안함

*평가방법
낙찰자
자동추첨프로그램

이행

별도추첨

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > [입찰공고목록]
계약방법검토

- ① 재입찰여부: 허용
- ② 입찰서 접수개시, 접수마감일시: 발주기관에서 정한 접수개시와 마감일시 입력
- ③ 개찰일시: 보통 접수마감 1시간이후로 자동 입력되나, 발주기관에서 변경 가능함.
- ④ 입찰참가자격등록마감일시: 자동으로 설정됨
- ⑤ 공동수급협정서접수 및 구성방식: 없음
- ⑥ 동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램: 이용

입찰공고 등록 화면

공동사업제출			
*공동사업제출여부		☐ 예 ☒ 아니오	
입찰자격			
*지역제한	☐ 제한 ☒ 제한안함	*발인사업자 지역분단기준	☐ 본사 소재지 ☐ 본사 또는 참여자사 소재지
*업종제한	☐ 제한 ☒ 제한안함	*등록금액상한액 제한	☐ 제한 ☒ 제한안함
*실적제한여부		☐ 예 ☒ 아니오	
추정가격 고시금액 미만 불물채조계약은 성립을 기준으로 참가자격을 제한할 수 있습니다.			
투찰제한-지역제한		전체 1건 ☐ 제1회 경우 지역제한별 시·군·자치구 구역 범위로 선택 가능 - 선택지 + 행추가	
☐ No	참가지역		
☐ 1	서울특별시		
예가			
*예비가격방식	복수예가	총예비가격갯수	15
*추첨예비가격갯수	4	*예비가격재작성 여부	☒ 신규작성 ☐ 재작성
예비가격 작성프로그램	☒ 야당 ☐ 별도산출	제무권	Q X
*배정예산	212,034,000 원		
*사업금액 (추정가격 +부가가치세)	212,034,000 원 구·해상물동량등의 (단기) 수량 시 사업금액, 추정가격, 부가세가 수정됩니다.		
*추정가격 (부가가치세 불포함)	212,034,000 원	*추정가격부가가치세	0 원
면세 사업이거나 면세업체와 계약업체가 동시에 입찰에 참여하는 경우 가격 입찰서 제출 시 입찰금액에 부가가치세를 포함해야 하는지 여부를 준고문에 반드시 안내해 주세요.			
면세사업여부		☐ 예 ☒ 아니오	
뒤로 이전 다음		취소 입찰등록	

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > [입찰공고목록]
계약방법검토

- ① 공동사업제출여부: 아니오
- ② 지역제한: 제한
- ③ 업종제한: 제한안함
- ④ 실적제한여부: 아니오
- ⑤ 투찰제한-지역제한: [행추가]제한지역(서울특별시) 선택
- ⑥ 예비가격방식: 복수예가, 추첨예비가격갯수: 4개, 예비가격재작성여부: 신규작성
- ⑦ 배정예산, 사업금액, 추정가격: 자동으로 불러와지나 방과후학교(늘봄 프로그램) 사업은 면세사업에 해당되어 부가가치세가 없으므로 하단 면세사업여부에 [예]선택 후 금액 수정함.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

입찰공고 등록 화면

계약방법검토

계약방법검토수정

공고기본정보(필수)

입찰참가(필수)

원상계약/규격가격

기타

규격가격동시/2단계경쟁

↑

*평가기관	수요기관	*평가시스템 이용여부	☐ 이용 ☒ 이용안함 이용안내
*규격서 제출방식	수기	규격서 평가방식	☒ 해당없음 ☐ 해당있음
*규격서 제출시작일시	: :	*규격서 제출마감일시	: :
규격서 평가일시	: :	규격서 평가장소	
작성기준점수		규격서 발표여부	☒ 예 ☐ 아니오

목록

이전

다음

삭제

임시저장

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > [입찰공고목록]
계약방법검토

① 평가기관: 수요기관, 평가시스템이용여부: 이용안함

② 규격서 제출방식: 수기

※ e-발주시스템은 나라장터로 통합되어 폐쇄되었음. 제안서를 전자로 제출받으려면 [규격서 제출방식: 전자] 설정 후 진행

➔ 기존 e 발주시스템으로 제안서 제출시 가격입찰서 및 제안서를 순서에 상관없이 제출 가능하였으나 (단, 어느 하나라도 제출하지 않은 경우는 무효입찰) 차세대 나라장터로 변경 이후 제안서 제출 완료 후 가격입찰서 제출 가능함

입찰공고 등록 화면

계약방범검토 계약방범검토수정

공고기본정보(필)
입찰참평 (필)
협상계약/구적가격 (필)
기타

←
→

기타 ^

*하도급지킴이 적용여부 예 아니오

*상생결제여부 예 아니오

설명화면정보 ^

*입찰참가제한 여부 제한 제한안함

원장설정일시 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

원장설명화면주소 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

파일첨부 전체 2건 ↑ 위로 ↓ 아래로 - 선택삭제 + 파일추가 ^

[]	*문서구분	파일명	파일크기
[]	공고제	공고문.jwpix	12.4 KB
[]	과업지시서	과업지시서.jwpix	12.4 KB

현재 용량 0.024 / 1,000 MB

* 자료등록 시 본문 또는 첨부파일에 개인정보(주민등록번호, 휴대전화번호, 주소 등)를 식별할 수 있는 정보(가) 포함되지 않도록 유의해 주세요.
 * 개인정보가 포함된 글은 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보를 노출한 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌 받을 수 있음을 알려드립니다.
 * 파일 첨부는 최대 100KB, 총 10개까지 첨부할 수 있습니다.

☐ 입찰에 부치는 사항

목록
이전
다음
삭제
입찰저장

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > [입찰공고목록]

계약방범검토

① 하도급지킴이 적용여부: 아니오

② 상생결제여부: 아니오

③ 입찰참가제한여부: 제한안함

④ 파일첨부: 우측 파일추가버튼 클릭하여 공고문, 과업지시서, 제안요청서, 특수조건 등 파일 업로드

○ 입력완료 후 [임시저장]-[저장]-[결재요청](1인결재시 전결 처리, 1인결재 문서로 진행)-[공고게시]-개인용 인증서 확인



TIP

2단계 규격 가격 동시 입찰 시 제안서 결과등록 단계 이해

- 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > 입찰공고목록 > 나의공고(해당 공고명 선택) > 입찰공고작성 상세화면 좌측 스텝바: 기본제안서 결과 등록
- ① 제안서 접수 후 사업부서의 제안서 평가가 완료되고 평가결과 내부결재
- ② (차세대 나라장터 시스템) 입찰공고작성 상세화면 좌측 스텝바에서 평가결과등록 선택하여 평가점수 및 적합여부 등록
- ② (차세대 나라장터 시스템) 입찰공고작성 상세화면 좌측 스텝바에서 개찰 선택하여 개찰처리

낙찰자 결정

내부결재

수신자 내부결재

제 목 서울00초등학교 낙찰자 결정 결과 보고 및 낙찰자 결정

1. 관련: 서울00초등학교- 000(2000. 0. 0.)
2. 우리 학교 낙찰자 결정 결과 보고에 따라 다음과 같이 1순위를 낙찰자로 결정하고자 합니다.

가. 용역명: 서울00초등학교 늘봄학교 프로그램 위탁용역 전부 위탁 계약

나. 기초금액: 금212,034,000원

다. 예정가격: 금210,000,000원

라. 낙찰금액: 금205,000,000원

마. 개찰 1순위 업체

상호명	대표자	투찰율(%)	투찰금액(원)
(주) 00 교육	0000	00	205,000,000

붙임 적격심사 보고서 1부. 끝.



계약체결

내부결재

수신자 내부결재

제 목 서울00초등학교 늘봄학교 프로그램 위탁용역 전부 위탁 계약 체결

1. 관련: 서울00초등학교- 000(2000. 0. 0.)
2. 「서울00초등학교 늘봄학교 2단계 규격 가격 동시 입찰 공고」 개찰 결과 다음과 같이 계약을 체결하고자 합니다.

- 가. 계 약 명: 서울00초등학교 늘봄학교 전부 위탁
 나. 계약금액: 금00,000,000원
 다. 계약상대자: (주) 00 0000
 라. 계약일자: 20 . . .
 마. 용역기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28. (1년간)
 바. 계약방법: 나라장터 전자계약

붙임 계약서 초안 1부. 끝.

변경계약

- (1) 계약부서와 사업부서는 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 다음의 과업내용을 계약상대자에게 지시할 수 있고, 이 경우 사업부서는 과업내용의 변경 사항에 대해 계약 부서에 사전에 통보해야 함
 - ① 추가업무 및 특별업무의 수행: 예) 프로그램 증가에 따른 과업내용 변경
 - ② 용역공정계획의 변경: 예) 당초 운영계획이 10개월에서 12개월로 연장되거나, 반대로 감소하는 경우
 - ③ 특정용역 항목의 삭제 또는 감소
 예) 학생수 및 프로그램 감소에 따른 과업내용 감소, 보험료 정산에 따른 감액 등
- (2) 계약부서와 사업부서는 사업의 최종 완료 전에 변경계약 필요 여부에 대해 함께 검토해야 하고 변경계약 후 최종 대가를 지급하는 절차 진행
- (3) 변경계약을 할 경우에는 인건비와 경비의 정산에 따른 증감 비율에 따라 일반관리비와 이윤의 비율도 함께 조정해야 함

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



매월 정산 산출내역서 예시

내부결재

(단위: 원)

구분 비목	금 액(원)	④ 구성비	산 출 내 역
1. 인건비(상세 내역)	00,000,000	00.00%	
○ 프로그램 A(홍길동)			00,000원×0명×0월
○ 프로그램 B(김길동)			00,000원×0명×0월
○ 프로그램 C(박길동)			00,000원×0명×0월
2. 경 비(상세 내역)	0,000,000	0.00%	
○ 유인물비 (자료복사비) (인쇄비)			40원×5,000매 12,150원×80매×1.1(부가세)
○ 강사 연수비			20,000원×00명×2회
○ 회의실 임차료			000,000원×2회
방과후 강사 고용보험 사업주 부담분			해당하는 경우에 한함.
3. 일반관리비 (인건비+경비) 합계액의 6% 이내	0,000,000	0.00%	
4. 이윤 (인건비+경비+일반관리비) 합계액의 10% 이내	0,000,000	0.00%	
5. 합계	00,000,000 = ④ 계약금액	100%	

고용보험료 및 산재보험료 안내(참고)

- 고용보험

1) 적용대상: 「초·중등교육법」제2조에 따른 학교에서 운영하는 방과후학교의 과정을 담당하는 강사
(운영재원의 출처와 무관)

※ 방과후학교 강사의 고용보험은 2021. 7. 1.부터 적용

2) 보험가입자: 국공립학교 ≡ 교육감, 사립학교 ≡ 학교법인

※ 학교에서 위탁계약을 체결한 업체에서 파견된 강사는 위탁업체에서 고용보험 신고·납부

3) 보험가입자 신고사항

① 보험관계 성립신고: 최초 고용보험 적용 노무제공자의 노무제공개시일부터 14일 이내에 신고(최초 1회)

② 피보험자격취득·상실신고: 사유발생일 다음 달 15일까지 신고

※ 단기노무제공자(계약기간 1개월 미만)는 노무제공내용확인신고서 제출

③ 월보수액신고: 노무제공일이 속한 달의 다음 달 말일까지 신고(매월)

※ 국·공립학교는 월보수액과 무관하게 소속된 모든 방과후학교 강사에 대하여 신고

※ 사립학교는 학교법인별 기준소득(80만원) 미만인 경우 고용보험 적용제외

4) 고용보험료 산정방법: 고용보험료 = 월보수액 × 고용보험료율(1.6%)

※ 보험가입자(사업주)와 방과후학교 강사가 각각 0.8%씩 균등 부담

※ 보험가입자(사업주)는 방과후학교 강사가 부담하여야 할 보험료를 보수에서 원천공제

5) 보험료 부과 하한 기준보수: 월보수액이 133만원 미만인 경우 133만원으로 산정

- 산재보험 ※ 관련공문: 방과후학교 강사 산재보험 적용(2024. 1. 1.)시행 관련 실무 담당자 직무교육 실시 (초등교육과-20281, 2023. 12. 8.)

1) 적용대상: 초·중등교육법」제2조에 따른 학교에서 운영하는 방과후학교의 과정을 담당하는 강사
(운영재원의 출처와 무관)

※ 방과후학교 강사의 산재보험은 2024. 1. 1.부터 적용

2) 보험가입자: 국공립학교 ≡ 교육감, 사립학교 ≡ 학교법인

※ 학교에서 위탁계약을 체결한 업체에서 파견된 강사는 위탁업체에서 산재보험 신고·납부

3) 보험가입자 신고사항

① 보험관계 성립신고: 최초 산재보험 적용 노무제공자의 노무제공개시일부터 14일 이내에 신고(최초 1회)

② 월보수액 신고: 노무제공일이 속한 달의 다음 달 말일까지 신고(매월)

※ 국·공립학교는 월보수액과 무관하게 소속된 모든 방과후학교 강사에 대하여 신고

※ 단기노무제공자(계약기간 1개월 미만)는 노무제공내용확인신고서로 제출

4) 산재보험료 산정방법: 산재보험료 = 월보수액 × 산재보험료율(0.7%)

※ 보험가입자(사업주)와 방과후학교 강사가 각각 0.35%씩 균등 부담

※ 보험가입자(사업주)는 방과후학교 강사가 부담하여야 할 보험료를 보수에서 원천공제

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



계약시 필요서류

계약서: 용역명, 계약기간, 계약금액, 계약보증금, 지연배상금, 수탁사항, 프로그램 운영 시간 및 장소, 수탁자의 준수사항, 강사로 지급 및 보강수업, 수업공개, 계약해지, 손해배상 등에 관한 사항 명기 (계약기간은 1년 이내)

(3) 계약서 외 준비 서류

- 계약부서 - 입찰유의서, 용역계약일반조건, 용역계약특수조건(필요시), 과업내용서 등
- 계약상대자 - 산출내역서, 계약보증금(현금 또는 보증서), 인지세, 표준 개인정보처리 위탁 계약서 등

〈위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우 위탁내용 공개〉

- 방법: 학교홈페이지, 기간: 위탁업무기간
- 공개내용: 위탁업체명, 대표자, 업체 개인정보담당자, 연락처, 개인정보 처리 내용 및 범위

- 업체 소속 강사 관련 자료
 - 행정정보공동이용 사전동의서, 성범죄경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서, 채용신체검사서 [흉부 X-ray 포함](공무원채용신체검사서도 가능) 또는 건강검진 대체통보서(검진일로부터 1년이 초과 되었을 경우 결핵검진결과서 추가 제출), 원어민 강사의 경우 비자 사본(비자종료 및 유효기간 명시), 개인정보수집·이용 및 제3자 제공 동의서, 강사별 학력증명서 및 자격증사본, 고용계약서 사본, 활동이력서 (경력증명서), 보안 서약서 등
- 제안서에 제시한 연간 교재·교구 활용계획서를 계약 시 제출하여야 하며, 변경할 경우 학교운영 위원회 심의를 거쳐 학교장의 승인을 받아야 함

늘봄(방과후)학교 업체위탁 계약 체크리스트

분야	체크리스트	점검 결과	
		예	아요
원가 내역서	1 2025학년도에 업체위탁을 실시한 경우, 2024년 기초금액(공고금액)산출시 (업체위탁) 계약이 체결된 후 학생 수강료가 아닌, 2024년 업체위탁 기초 금액(공고금액) 산정시 사용된 수강료를 기준으로 하였는가?		
	2 기초금액 산정시 인상분(또는 물가상승률)을 충분히 반영하여 인건비 단가를 산출하였는가?		
	3 기초금액 산출시 학생수 및 운영개월수를 2024년도 실제 학생수 및 운영개월수를 반영하여 2024년도 기초금액이 실제 운영가능한 금액으로 산출되었는가? ※ 학생 전체인원수 및 실제 운영하지 않는 기간까지 넣어서 산정하지 않도록 유의할 것		
	4 경비는 인건비에 적절한 비율로 산정되었는가?		
	5 일반관리비는 (인건비+경비)를 합산한 금액의 6%이하로 책정되었는가?		
	6 이윤은 (인건비+경비+일반관리비)를 합산한 금액의 10%이하로 책정되었는가?		
늘봄 (방과후) 학교 운영 계획서	1 원가내역서 산출에 관한 전반적인 내용이 명시되어 있는가?		
	2 위탁업체 선정 방법 및 절차(평가위원 구성, 평가항목 등)가 명시되어 있는가?		
	3 수강료 수납절차 및 환불기준, 기성대가 지급에 관한 내용이 명시되어 있는가?		
과업 내용서	1 늘봄(방과후)학교 프로그램 운영에 대한 예상인원, 운영기간, 운영시간 등이 명시되어 있는가?		
	2 기초금액 대비 강사 인건비 지급에 관한 조항이 명시되어 있는가?		
	3 학교의 요청시 업체와 강사와의 계약서 사본 제출이 명시되어 있는가?		
	4 위탁업체의 보험가입 등 안전관리에 대한 조항이 명시되어 있는가?		
	5 매월 강사인건비 지급 및 현월 기성대가 지급 시 전월 인건비 지급관련 서류 제출이 명시되어 있는가?		
	6 학교의 요청시(매월, 분기별 등) 경비 지급관련 서류 제출이 명시되어 있는가?		
	7 업체의 보안각서 제출 및 강사 계약서에 보안관련 조항 명시가 되어 있는가?		

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



분야	체크리스트		점검 결과	
			예	아니오
제안 요청서	1	정량평가, 정성평가의 영역 및 세부내용이 명시되어 있는가?		
	2	인건비 지급 <u>확약서(기초금액 대비 인건비 지급 비율)의 평가점수가 명시되어 있는가?</u>		
	3	관련서식이 안내되고 첨부되어 있는가?		
인건비 지급 및 근로조건 이행	1	기초금액(공고금액) 대비 인건비 지급에 관한 상세 내용이 안내되어 있는가?		
	2	<u>업체 제안서 제출시 1차 제안서 평가 관련 서류로 인건비 지급확약서 제출이 명시되어 있는가?</u>		
계약 특수 조건	1	늘봄(방과후)학교 업체위탁 계약 특수조건을 학교의 여건에 맞게 수정 보완하였는가? ※ 특수조건에는 계약 쌍방간의 차후 발생할 수 있는 모든 문제에 대한 내용이 담겨 있어야 함		
	2	<u>계약 특수조건을 공고문에 첨부하였는가?(필요 시)</u> ※ 특수조건을 공고문에 첨부하여 특수조건을 수행할 수 있는 업체가 입찰하도록 할 것		
	3	특수조건에 <u>학생수, 운영개월수의 변동에 따라 최초 기초금액(공고금액)이 변동된 경우에 변동계약 작성 등에 대한 내용을 학교 여건에 맞게 변경하여 명시하였는가?</u>		
입찰 공고	1	입찰공고문에 입찰 참가 자격 및 낙찰자 결정 방법 등 업체 선정 절차가 명시되어 있는가?		
	2	입찰공고문에 입찰 보증금 납부 등에 관한 내용이 명시되어 있는가?		
	3	입찰공고문에 제안서(관련 서류 포함) 및 가격입찰서 제출에 관한 내용이 명시되어 있는가?		
	4	입찰공고문에 제안서 평가(일시, 장소, 입찰 무효 등)에 관한 내용이 명시되어 있는가?		
	5	입찰공고 시 과업내용서, 제안요청서 및 관련서류 등을 첨부하였는가?		
	6	<u>입찰공고 시 특수조건을 첨부하였는가?(필요 시)</u> ※ <u>계약 특수조건에 명시된 내용은 계약체결시에도 유효함을 공고시 포함 할 것</u>		
	7	입찰공고문에 <u>최초 기초금액(공고금액)이 학생수, 운영개월수의 변동에 따라 달라질 수 있다는 내용을 포함하였는가?</u>		



분야	체크리스트		점검 결과	
			예	아니오
1차 평가 (제안서 평가)	1	평가항목이 적격업체가 선정 될 수 있도록 만들어졌는가?		
	2	평가 항목에 인건비 지출이행확약서 제출 항목이 명시되어 있는가?		
	3	평가 항목에 부정당업자 감점 항목이 명시되어 있는가?		
	4	부정당업자를 확인할 때, 업체명 및 대표자 모두를 확인하였는가?		
	5	1차 평가의 평가위원 구성이 적절한가? ※ 내부위원, 외부위원 구성비, 위수탁자 친인척 배제 등		
	6	제안서 평가위원에게 청렴서약서 및 보안서약서를 받았는가?		
2차 평가	1	제안서 1차 평가에 적격업체로 선정된 업체에 한해 가격개찰을 하였는가?		
세부 내역서	1	인건비의 경우, 계약금액(낙찰금액)을 100%로 하였을 경우의 구성비와 별개로 기초금액 대비 인건비 대비 비율(㉞,㉟)도 명시되어 있는가? ※ 계약시 업체는 서식24의 ㉞,㉟ 항목을 기재해서 제출해야함 동일한 인건비에 대해 비율을 계산하면, <u>기초금액 대비 인건비 비율 ≤ 낙찰금액 대비 인건비 비율</u> ※ 업체는 인건비 지급확약서에 제출한 기초금액 대비 인건비 지급 비율을 지켜야함 ➔ 따라서 학교에서는 업체에서 제출한 세부내역서의 기초금액 대비 인건비 지급비율이 인건비 지급확약서에 제출한 인건비 지급비율과 같은지 반드시 확인할 것		
계약	1	전자계약 체결시 특수조건(또는 쌍방간의 상세조항을 담아 사인된 수기계약서 사본)을 첨부하였는가? ※ 특수조건 또는 수기계약에 명시된 내용은 쌍방간에 반드시 지켜야 함을 업체에게 재확인할 것		
	2	전자계약 체결시 업체에서 제출받은 서류 사본 일체(원본은 보관)를 첨부하였는가?		
	3	전자계약 체결시 업체에서 제출한 세부내역서를 첨부하였는가?		
	4	계약시 제안서 1차 평가에 제출한 강사명단과 동일한 강사가 프로그램에 투입 되는 지 재확인하였는가? ※ 필요시 강사계약서 사본을 제출하도록 요구할 것 “계약 특수조건”에 요구시 강사계약서 사본을 제출하도록 명시할 것 ※ 단, 강사명단이 조정될 경우, 학교와의 협의하에 조정하도록 할 것		

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



6

민간참여컴퓨터교실 운영

가. 민간참여컴퓨터교실 용역계약의 개요

1. 사업계획 수립	• 민간참여컴퓨터교실 운영기간 설치 운영 기간 • 1인당 수강료 산출 내역 등, 물품 사양, 시설설비 등 계획 수립		
2. 예산집행 수립	• 세부계획 수립, 추정가격 작성		
3. 계약 방법 결정	• 추정가격 2천만원 이하: 1인 수기 견적 가능(전자견적 또는 입찰 권장) • 추정가격 2천만원 초과 ~ 1억원 이하: 2인이상 전자견적 또는 입찰 • 추정가격 1억원 초과: 입찰(일반, 제한, 2단계, 협상)		
4. 사전규격공개	• 계약담당자는 입찰공고에 앞서 일정기간 구매규격을 사전 공개해야 함. - 공개대상: 추정가격 5천만 원 이상 용역(수의계약 대상 제외) - 공개기간: 5일, 긴급인 경우 3일 - 공개장소: 전자조달시스템(G2B)		
5. 공고	구분		공고기간
	수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)		3일 이상(토요일, 공휴일 제외)
	일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터	7일 전(긴급-재공고: 5일 전)
	2단계입찰		추정가격 1억 미만: 10일 전 1억 이상~10억 미만: 20일 전
6. 개찰, 적격심사 및 낙찰자 결정	• 수의계약안내공고(2인이상 전자견적제출) - 추정가격 2천만원 이하: 낙찰하한율 90% - 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하 : 낙찰하한율 88% • 일반입찰(제한입찰): 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 해당 계약이행 능력 심사 • 2단계입찰: 1단계 제안서 통과 업체 중 예정가격 이하 최저가 낙찰		
7. 계약 체결	• 계약보증금(10% 이상), 인지세, 낙찰자 결정일로부터 10일 이내		
8. 착수	• 착수신고서, 용역공정예정표, 산출내역		
9. 선금지급	• 계약금액의 최대 70%까지 지급 가능, 채권 확보[선금 보증서] ※ 계약상대자로부터 선금지급 요청이 없는 경우 → 선금 미지급		
11. 계약이행 지체	• 지연배상금(용역 0.13%)		
12. 용역완성의 검사	• 완료검사원, 검사(완료 통지 받은 날부터 14일 이내)		
13. 대가 지급	• 청구 받은 날로부터 5일 이내 • 국세, 지방세 납세증명(G2B 확인 가능, 수의계약 생략) • 4대보험 완납 증명서(G2B 확인 가능)		



사례 2) 서울00초등학교 민간 참여 컴퓨터 교육 용역 계약 요청

수신자: 내부결재(사업담당자)

제 목: 00학교 2000학년도 민간 참여 컴퓨터 교육 용역 업체 계약 요청

1. 관련: 서울00초등학교-00(2000.0.0)
2. 2000학년도 민간참여 컴퓨터 교육 위탁 용역을 위하여 관련 계획을 학교운영위원회 심의 후 아래와 같이 확정하였으니 계약을 요청합니다.
 - 가. 건명: 서울00초등학교 민간 참여 컴퓨터 교육 위탁 운영
 - 나. 기간: 2025. 3. 1. ~ 2030. 2. 28. (5년간)
 - 다. 용역내역: 서울 00초등학교 민간 참여 컴퓨터 교육 운영 업체 선정
 - 라. 교육인원(예상): 총 200명
 - ※ 사업기간은 3년 이내로 개시일은 변동 가능하며, 교육인원은 변동될 수 있으나 계약금액에는 영향을 미치지 아니함.
 - 마. 사업개요: 컴퓨터실 구축(물품 선기증 후) 방과후 컴퓨터 교육 사업
 - 바. 기초금액(월 수강료): 금 35,000원
 - ※ 기초금액(월 수강료) 산정: 컴퓨터실 총 투자비(인건비 등 포함) ÷ 교육인원(예상) ÷ 36월
 - ※ 계약체결 후 월 수강료는 증액할 수 없음
 - 사. 계약방법: 지방계약법 시행령 제18조에 따른 2단계 규격가격 동시입찰

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

TIP

민간 컴퓨터 교육의 이해

민간 참여 컴퓨터 교육: 늘봄학교 위탁 교육의 일종

민간 참여 컴퓨터 교육에서 정하지 않은 사항에 대하여는 늘봄학교 업무를 따르도록 되어 있음.

민간 참여 컴퓨터 교육: 민간 교육사업자가 자본을 투자하여 정보화 교육을 실현할 수 있는 일체의 전산장비 및 교육기자재를 초(중)등학교에 기증하고, 학생들을 대상으로 일정기간 유료(학생들에게 수강료를 징수하는 수익자 부담경비) 정보화 교육을 실시하는 있도록 하는 민간참여 늘봄학교 운영 사업

학교 컴퓨터 교육: 학교와 강사와 직접 계약하는 개인위탁 교육

늘봄학교 업체와 학교간 늘봄학교 위탁 교육을 하는 늘봄학교 위탁 교육

민간참여 컴퓨터 교육을 자본을 기증받아 시설, 물품 등을 제공받는 민간참여 컴퓨터 교육

이때 컴퓨터 교실 운영과 무관한 물품·시설공사 기탁은 금지 되어 있고 기증 장비 및 시설은 최초

민간참여 컴퓨터 교실을 도입하는 학교 외에는 기존 컴퓨터실을 계속 활용하여 시설 부문 투자를 지양하고 재활용 가능한 물품은 재활용하여 사용함으로써 수강료 인화에 적극 노력하여야 합니다.

04

Q & A

05

용역계약
일반



TIP

민간 컴퓨터 교육의 유의 사항

1. 민간참여 컴퓨터 교실 운영기간 설치 운영 기간: 3년 이상 5년 이내로 계약해야 하며 계약 기간 완료 후 5년 미만 잔여기간에 대하여 기존 시설 및 장비 등을 정비하여 방과후학교 컴퓨터 교실 직접 운영 또는 위탁 운영으로만 운영하는 컴퓨터로만 활용 가능(천재지변 및 학교공사 등 불가피한 사유 시 협의하여 연장 가능)
 - 예) 학교 내 컴퓨터실이 2실(A실 민간참여 컴퓨터교실, B실 일반 컴퓨터교실) 인 경우
 - 1) A실을 「민간참여 컴퓨터교실」 5년 운영 후, B실을 새로운 「민간참여 컴퓨터교실」운영하는 것 가능
 - 2) A실을 3년 「민간참여 컴퓨터교실」 운영 후, B실을 「민간참여 컴퓨터교실」운영하는 것은 불가
2. 5년 이후에는 「민간참여컴퓨터교실」 재운영시 신규 계약과 동일한 절차 거쳐 계약 추진
3. 계약 기간 중 컴퓨터 유지보수에 필요한 사항은 제안요청서에 구체적으로 명시해야 함
4. 학생수강료와 기본교재비(3,000원 이내)는 구분하여 징수
5. 기본반 수강생에게 기본 교재를 제공해야 하며, 별도 외부교재 사용시 교재 수강학생 별도 부담
 - 학교운영위원회 심의 거쳐야 함
6. 계약기간 중 수강료 인하 요인이 발생할 경우에는 수강료를 인하 하여야 함
7. 학교 사업자가 제출한 제안서 내용을 채택, 협의를 통해 변경되는 사항에 대하여 기록 유지(쌍방 서명 및 내부결재 처리)
8. 기증 물품 및 장비단가, 운영비 명세서, 수강료 산출내역을 계약 내용에 포함
 - 물품 및 시설비 집행완료 후 집행내역 확인할 수 있는 세금계산서, 영수증 등 지출 증빙자료 제출 명시
9. 수강료의 회계처리는 “학교회계”에서 관리하되 회계연도 말에 정산
 - (매 회계연도 말 사업자의 정산서 제출: 증빙가능한 영수증 첨부 의무화 및 정산서 세부 금액의 검증 철저)
10. 계약기간 내 업체의 투자금액의 조기 회수가 예상될 경우 반드시 수강료 인하
11. 학생수 증가에 따른 수강료 인하 시 구체적인 금액 등 명시
12. 동산(물품 및 종합보험 가입(학교장 명의) 여부를 확인하고 계약서에 첨부
 - 화재, 도난, 분실, 파손 등 재해발생에 대한 사전 안전장치 마련
 - 보험 가입 기간은 계약기간 동안 지속되어야 함
13. 계약의 이행보증
 - 금액: 컴퓨터실 구축에 필요한 물품 및 시설투자금액, 교육(용역)기간 전체 금액
 - 기간: 계약기간까지 설정
 - ※ 근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제51조 및 제52조
14. 학교시설 사용에 대한 명시: 『민간참여컴퓨터교실』 이외 학교 컴퓨터 교실은 이용할 수 없음
 - (단, 『민간참여컴퓨터교실』 운영 시 학생수 증가에 따른 장소부족으로 기존 컴퓨터실에 부분 투자 후 『민간참여컴퓨터교실』로 이용할 경우 수강료는 학교측과 협의하여 조정된 금액을 반영)
15. 전자계약서 작성 시 인지세 납부
 - 방법: 전자수입입인지 첨부하여 납부(민간참여 컴퓨터교실 계약업체가 부담)
 - ※ 근거: 인지세법 제3조 및 제8조
16. 강사 관리: 강사 파견시 성범죄 및 아동학대관련범죄경력 조회 필수 명시(관련서류 제출 요청)

민간 참여 컴퓨터 교육 업무절차도

단 계	주요 내용	비 고
컨설팅 실시	컴퓨터실 구축을 위한 시설·물품 투자범위 컨설팅(희망교에 한함) ○ 컨설팅 결과를 운영계획 수립 시 반영	
↓		
운영계획 수립 및 심의	민간참여컴퓨터교실 실시를 위한 운영계획 수립 ○ 「민간참여컴퓨터교실」운영계획을 학교운영위원회 사전 심의	
↓		
제안요청서 작성	○ 학교 지원(투자) 범위, 교육과정 운영에 관한 사항 제안 ○ 기존 컴퓨터실의 재활용 적극 권장	
↓		
2단계 입찰 진행	○ 제안서 평가위원회 구성(7명 이상 10명 이내로 구성 외부위원 1/2 이상, 단 학교장·행정실장 제외) ※ 2단계 입찰 계약 - 추정가격 5억원 이상: 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준」 제7장(협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준) 제4절의 제안서평가위원회 구성·운영을 준용 - 추정가격 5억원 미만: 「2단계 입찰 규칙·기술평가위원회 구성 및 운영에 관한 기준 적용 ○ 조달청 나라장터(G2B) 이용 ○ 1단계 제안서평가, 2단계 최저가 입찰자를 낙찰자로 결정 ※ 「민간참여컴퓨터교실」 운영업체 선정완료 후 학교운영위원회에 선정결과 보고	
↓		
계약체결	○ 조달청 '나라장터'내 전자계약 권장 ○ 낙찰자 결정일로부터 10일 이내 계약 체결	
↓		
검수 및 기부채납처리	○ 검수위원회 의무 구성(행정실장, 민참컴퓨터 담당부장, 외부위원 1명) ○ 검수 완료 후 재산 또는 물품대장 등재 ※ 「민간참여컴퓨터교실」구축 완료 후 학교발전기금 기부채납 결과를 학교운영위원회에 보고	
↓		
교육청 보고	○ 운영업체 선정완료 후 교육지원청(행정지원과)에 보고 ○ 민간참여 컴퓨터교실 현황 파악 및 지도·감독	
↓		
운영평가	○ 운영업체에 대한 운영평가 실시(분기별 또는 반기별) ○ 설문조사 후 평가결과를 향후 운영계획에 반영	

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

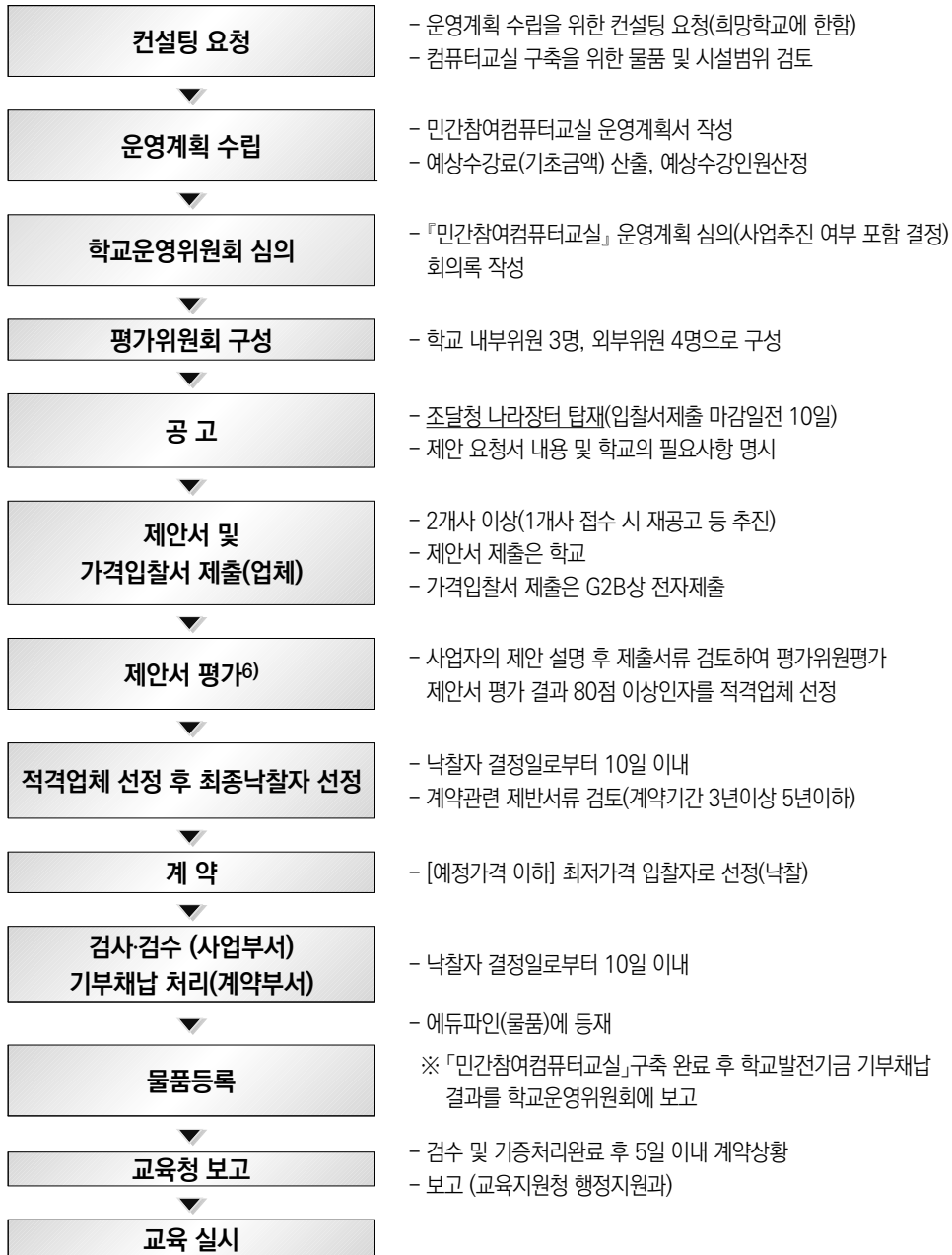
05

용역계약
일반



민간 참여 컴퓨터 교육 2단계 입찰 업무 절차도

【민간참여 컴퓨터 교실 계약절차: 2단계입찰】



6) 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성·운영 관련 유의사항

지방계약법 시행령(대통령령 제32910호(2022.9.20.)) 제18조(2단계 입찰) 제4항 신설에 따라 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성·운영은 교육재정과의 「2단계 입찰 규격·기술평가위원회 구성 및 운영에 관한 기준」에 따름

민간 참여 컴퓨터 교육 산출내역서

수강료 산출 소요 명세서(예시)

(1) 기증 장비 및 시설 내역(항목별 총금액만 표기)

구 분	항 목	금 액	상 세 품 목	비 고
물품 및 시설 투자비	물품			조달청가격기준
	소프트웨어			
	시설			
	투자 비용 합계①	150,000,000		

※ 물품금액은 조달청 나라장터(종합쇼핑몰)금액 이하를 기준으로 함

(2) 운영비(예시)【컴퓨터실1실, 강사 1명(연봉제 계약 시), 수강생수 200명 일 경우】

비 목		금 액	산 출 내 역	비 고
인 건 비	자격강사 (기본급)	111,273,000	1,854,550원×1명×60월	월1,854,550원 지급 시
	보험료	12,016,200	200,270원×1명×60월	월1,854,550원으로 산정
	상여금	24,000,000	1,600,000×1명×3회×5년	연 400% 초과 불가 ※ 300% 적용한 경우
	퇴직급여충당금	10,000,000	평균임금30일분×계속근로연수 【(1년기본급+1년상여금)÷12×5년】	1년 이상 근무 시 적용
	소 계②	157,289,200		
경비	시설사용료 (전기료 등)	30,000,000	500,000원×1실×60월	전기료 등 (1실당 500천원 기준)
	유지보수비	17,760,000	1,500,000(pc구입가)×37대(pc수량)×8%×4년	8% 이내
	동산보험료	2,000,000		동산보험은 학교명의로 계약
	소모품비 등	30,000,000	500,000원×60월	잉크(토너), 용지 등
	소 계③	79,760,000		
순원가④【②+③】		237,049,200	157,289,200+79,760,000원	(인건비+경비)
일반관리비⑤【④×비율】		14,222,950	237,049,200원×6%	(인건비+경비)×6%이내
이윤⑥ 【(④+⑤)×비율】		25,127,210	(237,049,200원+14,222,950원)×10%	인건비+경비+일반관리비)×10%이내
합계⑦ 【④+⑤+⑥】		276,399,360	237,049,200원+14,222,950원+25,127,210원	인건비+경비+일반관리비+이윤
총계【①+⑦】		418,712,136	150,000,000 + 276,127,210	
학생1인당 수강료		35,000 (100원단위 절사)	426,127,210원÷200명÷60월	총투자금액÷예상수강자수÷개월수

※ 관련 규정 등을 준용하여 소요명세서를 산출하되 학교형편에 따라 조정 가능, 입찰공고 시 미첨부



민간 참여 컴퓨터 교육 산출내역서

【 수강료 산출 관련 참고자료 】

1. 관련 근거

- ※ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규) 제2장 예정가격 작성요령 참조
- ※ 직종별 임금조사 보고서(중소기업중앙회 매년 2회 발행)

※ 관련법령, 기준 등 개정 시 개정령을 기준으로 산정 함

2. 예상 수강생 수 조사: 이전 계약 기간 평균 수강생 수

3. 기증 물품 및 시설 내역 산출: 조달 가격으로 조사, 조달 미등록된 물품은 거래실례가 조사

4. 운영비 산출

가. 인건비: 기본급산출 - 2024년 하반기 조사발표 → 2025년 상반기 적용 기준

- 기본강사: 1일 8시간 기준 일당 90,085원 / 90,085원 × 근무일
- 자격강사: 1일 8시간 기준 일당 103,597원 / 103,597원 × 근무일
- (기본강사 일당 × 기술자격 취득자 가산금액 90,085 × 1.15 = 103,597)

* 「가정용역원가계산 시 단순용역에 대한 인건비의 기준단가는 통계법 제7조의 규정에 따라 중소기업중앙회가 발표하는 제조부문 직종별 평균 조사 노임 '단순노무종사원'을 적용, 근로기준법에서 정하고 있는 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

* 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조 2항의 규정에 의해 「국가기술자격법」 제10조의 국가기술자격 검정에 합격한 사람으로서 기능계 기술자격을 취득한 자의 노임은 노임단가의 100분의 150이하에 해당하는 금액을 가산할 수 있다.

* 4대 보험에 관하여 포함, 미포함, 보정인지 명백하게 기술

나. 상여금: 연 400%초과 불가

다. 퇴직급여 충당금: 1년 이상 근무시만 지급

라. 교재비: 3,000원 이내/1인당

- 교재비의 경우 1년 단위 사업 정산 시 지출 내역을 확인하여 실제 비용 반영

마. 유지보수: 3년 계약 시 1년 무상(2년 유상), 총 물품구입가액 기준, **8%이내**

〈유지보수비 산출기준근거: '93 행정전산망 세부실천 계획수립 지침(총무처) 참고〉

바. 시설물사용료: 전기요금, 전화료 등

- 전기요금: PC사양에 따른 전기료 계산방식
 - 본체: 전압 × 암페어 × 시간 = 전력량 → kw로 환산, kw/h × 교육용전기요금(한전홈페이지)
 - 모니터 및 조명, 냉난방비도 같은 방법으로

사. 동산보험료 등: 실제 필요액 추산

아. 일반관리비: 순원가(인건비+경비)의 **6%** 이내

자. 이윤: 순원가+일반관리비의 **10%** 이내



입찰 공고

내부결재

수신자 내부결재

제 목 서울00초등학교 민간참여 컴퓨터교실 입찰 공고

1. 서울00초등학교-000(2000. 0. 0.)와 관련입니다.
2. 우리학교 민간참여 컴퓨터교실에 대하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 및 제35조에 의하여 입찰로 계약방법을 결정하고 아래와 같이 입찰 공고를 실시하고자 합니다.

가. 용역명: 서울00초등학교 민간참여 컴퓨터교실 입찰 공고

나. 용역기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.

다. 기초금액: 금000,000,000원(금0억0천0백0만원)

라. 집행방법: 나라장터 입찰공고, 서울특별시로 지역제한

마. 공고일자: 2000. 0. 0. ()

바. 개찰일시: 2000. 0. 0. () 11:00

- 붙임 1. 공고문 1부.
2. 계약 특수조건 1부. 끝.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



공고번호: 서울00초등학교 공고 제20 -00호

민간참여 컴퓨터교실 운영업체 선정 공고(예시)

2000. 0. 0.

00초등학교장

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰·낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제·해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당 업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수익계약 배제업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (클린폰: ☎1588-0260)

1. 입찰에 부치는 사항

가. 건 명: 서울00초등학교 민간참여 컴퓨터교실 운영업체 선정

나. 교육사업기간(예정): 20 . . ~ 20 . . <()년>

다. 교육인원(예상): 총000명

※ 사업기간은 ()년이내로 개시일은 다소 변동 가능하며, 교육인원은 변동될 수 있으나 계약금액에는 영향을 미치지 아니함.

라. 교육장소: 서울00초등학교

마. 사업개요 : 컴퓨터실 구축(물품 선기증 등)후 방과후 컴퓨터교육 사업

바. 기초금액(월 수강료): 금000,000원

※ 기초금액(월 수강료)산정: 컴퓨터실 총 투자비(인건비 등 포함)÷교육인원(예상)÷36월

※ 계약체결 후 월 수강료는 증액할 수 없음.

2. 입찰방법

- 가. 본 입찰은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조에 3항에 의거 “2단계 입찰 (규격-가격 동시 입찰)”로 집행하며, 제안서는 본교에 직접 제출(우편 접수 불가)하여야 하고, 가격입찰서는 반드시 G2B(<http://www.g2b.go.kr>)의 전자입찰 시스템을 이용하여 제출 하여야 합니다.
- 나. 가격입찰서는 1인당 수강료 단가에 대하여 입찰서를 제출하여야 하는 단가입찰입니다.
- 다. 가격입찰서의 제출 확인은 G2B 전자입찰 시스템 웹 송신함에서 확인하시기 바라며, 입찰서 접수 기간 중에는 24시간 입찰서 제출이 가능합니다.

3. 입찰참가자격

- 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은 법률 시행규칙 제14조의 규정에 의한 요건을 갖춘 업체
 - 나. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조 및 동법 시행령 제92조의 규정에 의한 부정당업자로 입찰 참가 자격을 제한 받지 아니한 자
 - 다. 조달청 국가종합전자조달 시스템 전자입찰특별유역서 규정에 의거 입찰참가신청서 제출마감일 전일까지 국가종합전자조달 시스템 입찰참가자등록규정에 따라 조달청 입찰참가자격 등록 및 나라장터(G2B) 시스템 전자입찰 이용자등록을 필한 업체
 - 라. 미자격자가 고의로 입찰에 참가하거나, 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사 또는 고의로 무효의 입찰서를 제출한 자에 해당한다고 판단될 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다.
- ※ 「지방계약법」 제31조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다.

4. 현장(과업)설명: 별도의 현장(과업)설명은 생략 함.

민간참여 컴퓨터실 설치장소(예정)는 필요 시 개별적으로 방문하여 확인하시기 바라며, 반드시 제안요청서 등 각종 내용을 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

5. 업체선정 절차

입찰공고(G2B) → 규격입찰서(제안서) 접수 → 제안서 평가위원회 평가 및 적격업체 선정 (평가점수 80점 이상인 업체를 적격업체로 선정) → 적격업체(부적격자 G2B 개찰 시 투찰업체 규격서 평가에서 부적격 처리)에 한하여 가격입찰서 개찰 → 예정가격 이하 최저가 입찰자 낙찰자 결정 → 계약체결



6. 규격입찰서(제안서) 및 가격입찰서 제출

가. 제안서 제출 기간

1) 기간: 20 . . . ~ 20 . . . 00:00 까지

2) 장소 및 방법: 서울〇〇초등학교 행정실에 직접 제출(우편접수 불가)

※ 대리인 접수 시 위임장, 재직증명서를 첨부하고 대리인은 신분증 소지 필수, 서류미비 시 접수하지 않음

※ 제안서를 봉투에 밀봉 후 대표자 인장 날인하여 <입찰서류> 표기

3) 제출서류

가) 입찰참가신청서(붙임1) 1부.

나) 민간참여 컴퓨터교육 사업 제안서(붙임2) 〇〇부.(관련 증빙서류 포함)

다) 사업자등록증사본 1부

라) 법인등기부등본 1부(법인) 또는 주민등록등본 1부(개인)

마) 실적증명서(최근 3년) 1부: 해당자에 한함.

바) 소속된 강사 계약서 사본 또는 재직증명서 및 4대보험 납입증명서, 인건비 지급 확인서 각 1부

사) 각서 1부, 확인서 1부, 청렴서약서 1부

아) (대표자가 아닌 경우)위임장 및 4대보험 가입증빙자료, 대리인 신분증 지참

자) 제안서의 투자소요액 산출근거 1부.

※ 사본은 사용인장으로 원본대조필하여 제출, 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 공개하지 않음

나. 가격입찰서 제출

1) 기간: 20 . . . (요일) 00:00 ~ 20 . . . (요일) 00:00까지

2) 장소: G2B(<http://www.g2b.go.kr>)의 전자입찰 시스템

7. 제안설명회

가. 일 시: 20 . . . (요일) 00:00

나. 장 소: 서울〇〇초등학교 00실

다. 참가자격: 접수기간 내에 제안서를 제출한 업체

라. 제안설명: 교육사업자당 00분(설명 0분, 질의응답 0분) 이내로 하며 발표순서는 추첨을 통해 정함
(소속 직원 중 해당 사업을 수행할 사업책임자가 제안내용에 대한 설명 및 질의응답을 하여야 함)

마. 참가신청서 제출자는 제안설명회에 참석하여야 하며 제안설명회에 참가하지 않은 경우에 발생한 불이익은 참가 업체 책임임

8. 개찰일시 및 장소: 20 . . . (요일) 00:00시 서울〇〇초등학교 입찰집행관 PC

※ 전산장애 발생 시 개찰 시간이 늦어지거나 연기될 수 있음

9. 입찰보증금 납부 및 귀속

- 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조에 의하여 입찰보증금은 전자입찰 참가신청서식에 따라 납부확약 내용이 명기된 전자 지급각서 제출로 갈음합니다.
- 나. 낙찰자가 정당한 사유 없이 소정의 기한 내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 입찰보증금은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제38조에 의해 본교에 귀속되며, 부정당업자 제재를 받게 됩니다.

10. 입찰의 무효

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조 및 동법 시행규칙 제42조의 규정에 의합니다.

11. 낙찰자 결정방법

- 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조에 따라 제안서를 제출받아 학교 자체 민간참여 컴퓨터교육 사업 선정(평가)위원회에서 제안서 평가 후 평가점수 80점 이상 업체를 규격·기술입찰(제안서 평가) 적격자로 선정하며, (80점 미달 업체는 투찰업체 규격서 평가에서 부적격 처리함) 2단계 가격개찰결과 예정가격이하 최저가 입찰자를 낙찰자로 결정합니다.
- ※ 제안서 평가항목 및 배점기준: 붙임 배점기준표와 같음
- 나. 예정가격(단일예비가격 적용) 이하 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정합니다.
- ※ 가격입찰 개찰결과 동가 발생 시에는 제안서 평가점수 고득점자를 낙찰자로 결정하고 제안서 평가점수도 동일한 경우 추첨으로 정함.
- 다. 낙찰자는 낙찰금액의 100분의 100이상의 금액에 해당하는 계약이행 보증서 등을 제출하고 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며, 계약을 체결하지 아니할 때에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제38조의 규정에 의하여 입찰보증금은 본교에 귀속되며, 부정당업자제재를 받을 수 있습니다.
- 라. 최종낙찰자는 낙찰금액에 대해 월 수강료 단가 산출 근거를 제시하여야 합니다.

12. 유의사항

- 가. 이 용역 입찰과 관련된 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령, 조달청 나라장터의 국가종합전자조달시스템 전자입찰유의서 등 입찰 관계법령에 따르며, 입찰 참가자는 입찰등록일 이전에 입찰에 필요한 사항을 완전히 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.
- 나. 제안서는 명시된 제출기한 내에 접수 장소에 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 받지 않습니다.
- 다. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안업체의 부담으로



합니다.

라. 본 사업과정에서 산출되는 모든 자료는 본교에 귀속되며, 계약업체는 본 사업을 이행함에 있어서 발생하는 저작권, 사용권, 특허권 등의 문제발생 시 이에 대한 일체의 책임을 집니다.

13. 청렴서약서 제출

이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용됩니다. 입찰자는 반드시 입찰서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 하며, 이 청렴서약 사항을 위반한 경우에는 발주기관의 부정당업자 입찰 참가제한과 계약의 해제·해지 조치 등 모든 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 어떠한 이익도 제기할 수 없습니다.

14. 기타사항

가. 공고문에 언급되지 아니한 사항은 공고일 현재 적용되는 지방자치단체 계약관계법령, 행정안전부 회계예규, 고시 등 관계 규정에 의합니다.

나. 입찰 및 계약에 관한 일반 사항은 담당자(☎02-○○○-○○○○)로 문의하시기 바랍니다.

다. 본 공고내용은 국가종합전자조달 홈페이지(<http://www.g2b.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

- 붙임 1. 입찰참가신청서 1부.
2. 민간참여 컴퓨터교육 사업 제안요청서 1부.
3. 제안서 평가항목 및 배점 기준표 1부.
4. 각서 1부.
5. 확인서 1부.
6. 청렴서약서 1부.
7. 인건비 지급 이행 약속서 1부.

20 년 월 일

서 울 ○ ○ 초 등 학 교 장



입찰 공고 예시안

입찰 참가 신청서				처리기간
※ 아래사항중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.				즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전화번호	
	대 표 자		주민등록번호	
입찰개요	입찰 공고 (지명) 번호	서울○○초등학교 공고 제20 - 호	입찰일자	20 . . .
	입찰건명	서울○○초등학교 민간참여 컴퓨터교실 운영업체 선정 건		
입찰보증금	면제(지급각서로 대체)			
대리인(대리인 지정 시)			사용인장계	
본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명: 주민등록번호:			본 입찰에 사용할 인장을 다음과 같이 신고합니다. 사용인장: (인)	
본인은 위의 번호로 공고한 귀 서울○○ 초등학교의 2단계 입찰에 참가하고자 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임 1. 민간참여 컴퓨터교실 운영업체 선정 제안서 ○○부. 2. 사업자등록증 사본 1부(원본대조필). 3. 법인등기사항증명서(개인인 경우 주민등록등본) 1부. 4. 국세, 지방세 완납 증명서 각 1부. 5. 민간참여 컴퓨터교실 운영 실적증명서 1부. 6. 소속된 강사 계약서 사본 또는 재직증명서 1부. 7. 기타 (각서, 확인서 등) 각 1부. 20 신청인 (인) 서울 ○○ 초등학교장 귀하				

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



입찰 공고 예시안

민간참여 컴퓨터교실 운영업체 선정 제안 요청서(예시)

서울○○초등학교

I. 사업 개요

1. 제안 목적

- 가. 교육정보화 기반 구축에 소요되는 자원 및 인력수요를 민간참여를 통하여 효율적으로 활용
- 나. 학교 시설 활용을 극대화하고 열린교육과 보충심화교육 기회 제공
- 다. 학부모의 과도한 사교육비 경감

2. 추진 방법

교육사업자(제안서 채택자)는 컴퓨터 교육을 할 수 있는 시스템 장비를 학교 측에 무상으로 선기증하고, 학교 시설을 이용하여 학생들에게 계약 기간 동안 방과후 컴퓨터 교육을 한다.

3. 제안서 제출

가. 제출 기간: 20 년 월 일() 09:00 ~ 월 일() 00:00

※ 접수 시간은 근무 시간내에 한함

나. 제출 장소: 서울○○초등학교 ○○실

다. 제출 부수: 00부(제출부수는 학교사정에 따라 증감가능)

4. 제안 시 유의 사항

- 가. 제출된 제안서의 내용은 선정되었을 경우 계약 조건으로 간주하며 입찰 참가에 따라 학교에서 공고한 사항을 기본 조건으로 승낙한 것으로 본다.
- 나. 제안서는 반드시 제안요청서에 표시된 순서에 의거 명확히 기재하여야 하고, 제시된 항목 외에 특색내용을 제안내용에 첨가할 수 있다.
- 다. 소요예산(비용포함) 내용은 품목(항목)별로 구분하되 부가가치세가 발생한 경우에만 부가가치세를 포함한 금액으로 한다.
- 라. 교육사업자로 선정되어 공사를 완료하였을 경우 계약서에 날인된 도장과 동일한 인장으로 "선기증 신청서" 및 "학교 발전기금 기탁서"를 작성 제출하여야 하며, 계약 및 검수 시 시장 조사 등의 방법을 통하여 교육사업자 제시 단가를 감액하여 조정할 수 있다.

II. 제안 내용

1. 컴퓨터 교육실 규모에 관한 사항

가. 시스템 구성도

나. 지원 장비의 수량 및 성능 사양

1) 컴퓨터, 모니터 등 적정 규격(권장안)

구 분		규 격	수량	비 고
컴퓨터	CPU	Intel Core i7-13700(2.1GHz) 이상 또는 AMD 동등성능(Ryzen7 7700) 이상		◦조립pc불가 ◦학생용: 학급당최다 학생수 ◦교사용 1대
	Main Memory	16GB 이상		
	HDD/CD-ROM	1TB 이상/DVD Multi		
	SSD	500GB 이상		
	그래픽카드	내장그래픽		
모니터		LED Monitor 27인치		
헤드셋		볼륨조절, 마이크 내장		
레이저프린터		◦ 사용용지: A4 용지 기준 ◦ 인쇄속도: 33PPM이상 ◦ 메모리: 1GB이상 ◦ 해상도: 600dpi x 600dpi 이상 지원 가능 ◦ 동작상태 표시(LED/LCD)기능		◦프린터 1실당 2대
복합기		- 프린터, 스캐너, 복사기능(A4 규격)		

2) 네트워크 장비 적정 규격(권장안)

구 분		규 격	수량	비 고
Switching HUB		◦ 전송속도: 10/100/1000Mbps 자동속도감지 기능 ◦ 포트수: 24Port이상(Giga 2port이상) ◦ 상태 표시기능: 표시 램프(LED) 장착 ◦ VLAN, SNMP 등 지원 및 관리 ◦ 모든포트에서 비차단,전이중/반이중 자동교섭기능		
HUB RACK		적정 규격		
네트워크 공사		- 정보통신기본법에 의한 시방, 기타 잡자재 포함 별도의 인터넷 회선사용금지(기존 교육망회선 서비스 활용으로 회선사용료 절감)		

3) 영상음향장치 적정 규격(권장안)

구 분		규 격	수량	비고
LCD 프로젝터		◦ 해상도: XGA(1024×768), SXGA+(1400×1050) ◦ 최대밝기: 4000 ANSI Lumens 이상 ◦ 화면비율: 4:3(16:9) ◦ PC호환: XGA, SXGA+, SVGA, IBM PC, Macintosh 등 ◦ 램프: 220W 고효율 램프 ◦ 램프수명: 일반모드-2000시간, 절약모드-3000시간 ◦ PC와 연동시 영상 및 음성지원에 문제가 없어야 함		
전동스크린 등 기타		◦ 전동스크린 100인치 이상, 전동포커스 ◦ 영상분배기, 브라켓, 일체의 케이블장착공사 포함		



4) 기타

구 분		규 격	수량	비 고
책상	교사용	◦1인용 (책상의 SIZE는 현장 상황에 따라 조정)		
	학생용	◦2인용 (책상의 SIZE는 현장 상황에 따라 조정)		학급당 최대 학생수
의자	교사용	◦회전식 하이백 또는 일반 하이백		
	학생용	◦회전식 하이백 또는 일반 하이백		학급당 최대 학생수
냉/난방기		◦학교 시설별 적정규격		- 기 설치 시 제외
시설 및 인테리어		◦컴퓨터실 전용 분전반 공사 실 시 ◦네트워크장비교체(허브 및 백본 포함) ◦Access Floor 작업		- 기 설치 시 제외
소프트웨어		◦컴퓨터 교육과정에 적절한 프로그램 ◦학교 명의로 소프트웨어 라이선스 확보 ※ 백신 프로그램(V3)은 학교(기관)용 라이선스 활용 복구 솔루션		

※ 교육에 필요한 모든 소프트웨어는 반드시 정품(라이선스)을 사용하고, 본교명의로 등록한다.

- 저작권 위반 관련 사항에 유의하고, 관련 문제는 사업자가 책임진다.
- 학교와 학생의 요구가 있을 경우 각 소프트웨어를 최신버전으로 업그레이드 한다.

다. 인터넷 접속 환경

- 컴퓨터실의 컴퓨터 내 외부 통신이 가능하도록 구성하고 그에 대한 유지보수는 관련사업자가 부담한다.
- ☞ 별도의 인터넷 회선사용금지(기존 교육망회선 서비스 활용으로 회선사용료 절감)
- 컴퓨터교실 인터넷 통신은 정보보안을 위하여 반드시 유선으로 설치하여야 한다.

라. PC 복원용 솔루션

- 컴퓨터에 PC보호제품(PMS, V3 APC, 내PC 지키미 프로그램 등) 설치 지원
- 하드복원솔루션은 윈도우보안패치를 손쉽게 할 수 있도록 가급적 PMS와 연동되는 제품 선택

마. 참고사항

- 1) 품목별 규격 및 사양, 재질을 제시하고 주문제작 품목은 도면을 그 외는 제품 사양서를 제출함
- 2) 기증 물품 및 시설은 학교에서 적정 가격을 판단할 수 있도록 가격 산출 근거 제시 (조달 가격 등)
⇒ 불가피한 경우를 제외하고는 조달청 나라장터(쇼핑몰)의 물품을 반영
- 3) 컴퓨터 교육 목적 외 제한은 지양함
- 4) 모든 소프트웨어는 정품으로 하고 요구한 수량을 확보하여야 하며, 수업에 활용할 때는 저작권 위반 관련 사항에 유의하고 관련 문제는 업체에서 책임을 진다.
- 5) 하드보안관 등 교육 과정에 포함되는 S/W는 정품으로 반드시 구입하여 활용

2. 교육 운영에 관한 사항

가. 교육과목 및 운영 시간

1) 일반사항

- 가) 컴퓨터 교육 및 컴퓨터를 활용한 교과목 교육
- 나) 교육과정 및 교재개발 계획은 사업자가 제안하고 학교장의 동의를 얻어야 한다.

2) 운영 시간

- 가) 정규 수업 시간외 방과 후 시간(정규 교육과정 운영에 지장을 초래해서는 안됨)
- 나) 주말 및 방학 때 운영 가능

☞ 민간참여 학교컴퓨터 보급 및 교육 이외의 학교 자체 컴퓨터 교실은 이용할 수 없음

단, 『민간참여컴퓨터교실』운영 시 학생수 증가에 따른 장소부족으로 불가피하게 이용할 경우 학교측과 협의하여 기존 컴퓨터실에 부분 투자 또는 수강료 조정 등의 방법을 통하여 『민간참여 컴퓨터교실』로 이용할 수 있음

- 3) 법정공휴일과 학교 행사 등에 의해 휴강할 경우는 보강을 실시하여야 한다.

나. 강사의 자격요건 및 교체 요청권

1) 강사자격(성범죄 및 아동학대관련범죄 경력 조회 필수)

- 가) 교원자격증소지자
- 나) 정보처리기사 2급 이상 자격증 소지자
- 다) 전문대 이상에서 전산관련학과를 이수하였거나 그와 동등한 자격이 있는 자
- 라) 1년이상 전산관련 전문교육이수자
- 마) 2년이상 전산관련 업무종사자
- 바) 기타 이에 준하는 자격이 있다고 학교장이 인정한 자

2) 강사 교체 요청권 등

- 가) 강사가品行과 자질이 불량하다고 인정할 때에는 학교장이 강사의 교체를 요구할 수 있다.
- 나) 교육사업자는 학교장이 강사의 자질능력을 심사하고, 강사의 자격 요건을 운영위원회에서 심의할 수 있도록 사전에 학교 측에 통보하여야 한다.

다. 수업평가 및 시정 권고권

- 1) 학교 및 교육청 관계자는 수업에 참관, 지도·평가할 수 있다.
- 2) 학교장은 계약의 범위 내에서 교육내용, 방법 등에 관해 시정 권고할 수 있고 사업자는 특별한 사유가 없는 한 이를 수용하여야 한다.

라. 학생 관리에 관한 사항

- 1) 사업자는 교육 중에 학생들의 안전사고가 일어나지 않도록 학생들을 관리해야 하며 안전사고 발생 시 이에 대한 보상 처리의 책임을 진다. (교육 시간이외의 대기 중의 학생들의 질서 및 안전관리 포함)
- 2) 학생 사고 예방 지도 계획 및 대비책 수립
- 3) 학교가 요구하는 무상 교육에 대한 지원 등



3. 수강료에 관한 사항

가. 수강료의 책정

- 1) 수강료는 교육 과정, 교육 시간, 수강 인원, 민간 교육사업자의 투자비 등을 고려, 합리적인 기준에 의거 과다 책정되지 않도록 유의
 - ☞ 수강료 책정은 교육사업자 제안서의 투자 비용을 참고하되 실질적인 투자 금액만을 산정
- 2) 수강료 산출 근거는 누구나 인정할 수 있는 수준(학부모의 사교육비 부담 차원 고려)이어야 하며, 계약기간 중 변경 가능 → 수강료 인하 요인 발생 시 수강료 인하
 - ☞ 계약기간 내 투자 금액의 조기 회수가 예상될 경우 반드시 수강료 인하
- 3) 어떤 명목으로든 학생들의 추가 부담을 금지한다.
- 4) 수강료는 1인당 월정액 기준으로 책정하되 수익자 부담을 원칙으로 한다.
- 5) 기본교재비는 월 3,000원 이내로 하며, 수강료와 구분하여 징수한다.
- 6) 자체 제작 교재의 경우 외부 교재 이상의 수준이어야 한다.

나. 수강료의 징수 · 반환

- 1) 수강료는 월별 징수를 원칙으로 하되 분기별로 징수할 수 있다.
- 2) 학습자가 교육기간 중 학부모 동의를 얻어 교육을 포기하여 수강료 반환 사유가 발생한 경우에 수강료는 일할 계산하여 그 사유 발생일로부터 5일 이내에 반환 하여야 한다.

다. 수강료의 관리

- 1) 수강료는 학교회계 세입·세출로 처리하고, 회계연도 말에 정산하여 차기 수강료 조정
- 2) 사업자의 정산서 제출(증빙 가능한 영수증 첨부 의무화 및 정산서 세부금액의 검증 철저)
- 3) 월별로 수입, 지출을 정산하되 교육사업자가 지정한 금융기관 계좌에 입금처리한다.

4. 계약에 관한 사항

가. 계약당사자: 학교장과 선정된 민간참여 컴퓨터교실 운영업체

나. 계약기간: 2000년 월 일 ~ 2000년 월 일(년)

다. 계약서 및 계약조건은 당해 학교에서 제시하는 표준계약서에 의하되 내용은 상호 협의하여 수정이 가능하다.

라. 계약서에 날인된 업체 인장과 동일한 인장으로 “학교발전기부금품 기탁서”를 제출한다. (계약기간 전체를 기간으로 하는 동산종합보험가입서 첨부)

마. 보험가입서의 소유는 서울00초등학교 명시한다. (소유자 또는 피보험자가 업체이거나 학교와 공동으로 할 수 없음)

바. 교육을 실시함에 있어 학교의 설비를 사용함으로 인하여 발생한 운영경비는 사업자가 부담한다.

사. 기증된 컴퓨터 및 부대 시설은 지정한 장소에 업체에서 설치한다.

5. 학교 측 협조 사항

- 가. 컴퓨터 장비 설치 장소를 제공한다.
- 나. 교육활동에 필요한 학교 시설을 학교장 허락을 얻어 이용할 수 있다.
- 다. 학생들에게 교육에 대한 안내를 해 줄 수 있으며, 학생의 자유로운 선택을 보장한다.
(단, 강제 동원은 금지.)
- 라. 방과 후 주말 강의 및 보강 시 시설을 개방한다.
 - 주말 시설 개방에 따라 교직원이 추가로 학교에 근무하게 되는 경우, 사업자는 그 비용을 보전해야 한다.
- 마. 기타 문제 발생 시 반드시 학교 관계자와 협의한 후 학교장의 결정에 따라야 한다.

6. 제안서 작성 시 기술 사항

- 가. 제안 개요
 - 1) 목적 및 배경
 - 2) 수행범위
 - 3) 추진 전략
 - 4) 제안 특징 및 장점
 - 5) 기대효과
- 나. 기본 사항
 - 1) 회사 현황
 - 가) 일반 현황 및 연혁
 - 나) 조직 및 인력
 - 다) 주요 사업 내용
 - 2) 재무 구조 및 자금 조달 방법
 - 3) 「민간참여 학교컴퓨터 보급 및 교육」사업 운영 실적
- 다. 제안 내용
 - 1) 학교 자원(물품 시설 등) 사항
 - 가) 시스템 구성도
 - 나) 물품

연번	품명	모델명	사양(성능)	수량	단가	금액	비고

☞ 「비고」란에는 가격 적용 근거 작성(조달가격 등)

☞ 필요 이상의 고가 기종은 지양하며 가능한 조달청에 등록되어 있는 물품을 기준으로 작성 (물품 및 시설 지원 금액이 과다 책정되지 않도록 유의)



다) 시설

연번	공사명	수량	금액	산출 기초	비고

☞ 공사별 세부내역 첨부

☞ 우리 학교에서는 별도의 현장설명회는 개최하지 아니하나 제안서 마감 시까지 현장 확인이 가능하므로 가능한 현장 점검 후 제안서 제출 요망

라) 소프트웨어

연번	소프트웨어명	수량	단가	금액	비고

2) 교육 운영에 관한 사항

가) 교육 과목 및 운영

- (1) 1인 1대 교육에 관한 내용
- (2) 교육과목에 관한 사항
- (3) 교육프로그램(교육과정)에 관한 사항
- (4) 교육실시 기간 및 시간에 관한 사항
- (5) 교재준비계획 및 내용에 관한 사항

나) 강사 요원에 관한 사항

- (1) 반당 강사 인원수
- (2) 채용 자격 기준
- (3) 강사 교체 요청권
- (4) 교육 및 지도 감독 계획

다) 수업평가 및 시정 권고권

- (1) 학교 및 교육청 관계자는 수업에 참관, 지도·평가 수용 여부
- (2) 교육내용, 방법 등에 관해 시정 권고 및 수용 여부

라) 학생 관리에 관한 사항

- (1) 학생 사고 예방 지도 계획
- (2) 학생 사고에 대한 보상 대책

3) 수강료에 관한 사항

가) 수강료 책정

(1) 투자 비용 산출내역(제안서 제출 시 학교로 직접 제출하지 않음)

구분	항목		금액	산출 기초	비고
물품 및 시설 투자비	물품				
	소프트웨어				
	시설				
	소계(A)				
운 영 비	인건비	강사료 등			
	경비	유지보수			8%이내
		수용비			소모품 등
		시설사용 운영비			공공요금 등
	일반 관리비	[(인건비+경비)의 %]			5% 이내
	이윤	[(인건비+경비+일반관리비)의 %]			10% 이내
	소계(B)				
합계(C=A+B)					
수강생수(D)					
계약기간(개월)(E)					
1인당 월수강료(F=C/D/E)					

(2) 기타

(가) 계약 기간내 수강료 인하 여부 포함

(나) 수강료 징수기간(월별, 분기별)

나) 기본교재비 책정(기본교재비 산출내역)

4) 계약에 관한 사항

가) 계약 기간

나) 시스템 및 장비설치 일정 및 기증 조건

다) 전산장비 설치 시 환경 조건(전원, 온·습도)

라) 전산장비 확장 및 이동 설치 시 지원내용 및 비용 부담 한계 조건

마) 기증된 컴퓨터 설치 및 부대 시설은 지정한 교실에 설치한다

바) 학교 시설 사용에 따른 매월 운영비 납부에 관한 내용

※ 사용 실수 및 설치 물품에 대한 전력소비량 등을 계산하여 관리비 부과



민간 참여 컴퓨터 교육 산출내역서

제안서 평가항목 및 배점기준표(예시)

(2단계 입찰 계약)

□ 건명: 『민간참여컴퓨터교실』 운영업체 선정

구분		평가항목	배점	비고
기술 능력 평가	정량적 평가 분야 (25)	o 민간참여 컴퓨터교실 위탁운영 실적 - 객관적 자료제출 상태(최근3년간 수행실적 등)	7	사업발주 부서의 담당자가 평가
		o 제안업체 경영상태 - 신용평가등급 확인서	7	
	객관적 평가	o 제안업체 인력 보유상태 - 근로환경 조성 계획의 적정성 - 수행자의 자격소지여부 등	6	
		o 신인도	5	
	정성적 평가 분야 (75)	o 제안업체의 사업에 대한 수행능력 - 사업에 대한 이해도 - 사업 제안의 충실성 및 적합성 - 제안서 적정성	20	평가위원이 평가
		o 물품 및 시설 설치 등의 적절성 - 기증 컴퓨터 사양 - 기타 기자재 - 시설·설비 구성 - 소프트웨어 확보 적정성	25	
	주관적 평가	o 교육운영에 관한 사항 - 교육과목 및 운영시간 - 강사관리(자격요건, 복무 등)에 관한 사항 - 운영 수업평가 및 시정 권고권 - 학생 관리에 관한 사항 - 학부모, 교원, 정규교과수업의 지원방안 적정성	30	
계			100	

※ 위 기준은 예시이며 세부적인 평가항목 및 배점기준, 급간점수 등은 계약규모 및 학교실정에 따라 결정

※ 가격평가 실시하지 않음(기술평가 후 적격업체 가격만 개찰하여 낙찰자 결정)



검수 및 기부채납

1. 기부채납 처리 절차

가. 기탁 처리 기한

계약서에 명시(교육과정 운영에 차질이 없도록 기한 설정)

나. 기탁서 접수

- 기탁 시설(물품) 공사 및 설치 완료 후 5일 이내 "학교발전기금기탁서" 제출
- "학교발전기금기탁서"에 구체적인 기탁내역 금액이 표기되어야 함.
- 기탁금액에 대한 증빙자료 첨부(공사비 지출, 물품 구매 서류)
⇒ 증빙서류는 일반적으로 구매내역 등을 확인할 수 있는 서류라 할 것이므로 반드시 세금계산서 양식에 국한되지는 않음

다. 기탁 시설·기자재 검수

- 검수위원회를 구성하여 기탁서 제출 후 3일 이내 검수 실시
- 물품·시설 검수조서 작성

라. 기부채납 처리

- 검수완료 후 재산 또는 물품대장 등재(검수완료일로 등재)
- 차기 학교운영위원회 보고

2. 검수위원회 구성·운영

가. 검수단 구성방법

- 인원: 3명
- 구성: 행정실장, 민간참여컴퓨터교실 담당부장, 외부위원 1명

나. 검수시 확인사항

- 계약서와 기탁서 일치여부 확인
- 기탁시설(물품)과 기탁서 일치여부 확인
- 기탁시설(물품) 이상유무 확인
- 소프트웨어 인증서 확인

TIP

제안서 평가 및 공고시 유의사항

평가위원 참석후 평가 진행 (가급적 전원 참석이 가능한 일정으로 진행)

사업자별 '제안 설명' 후 제안서 평가(소속 직원 중 해당 사업을 수행할 사업책임자가 제안내용에 대한 설명 및 질의응답을 하여야 함)

학교에서 정한 평가항목 및 기준에 따라 제안사항 전반을 고려하여 평가

- ※ 위원장을 포함 평가위원 전원이 평가 참여(총점, 평균 산정 시 최고점과 최저점 제외후 산정)
- 공고 당시 제안요청서를 바탕으로 기증 물품 및 시설비, 기증 장비, 운영비 명세서등 적정여부 검토 (항목별 단가 검증), 가격은 제한경쟁 (단가) - 일반단가(규격·가격동시)로 단가 - 단일 예가로 작성
- 제안서 평가 결과 평균 80점 이상인자를 적격업체로 선정

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

인건비 지급 이행 약속서

인건비 지급 이행 약속서

- 입찰공고번호:
- 용역건명:

기초금액 대비 (%) 이상을 인건비로 지급하겠습니다.

(회사명)는 본 용역을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 부정당업자로 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 인건비 지급 이행 확약서를 제출합니다.

이
이
이

주소:

회 사 명:

사업자등록번호:

(공동구성원 모두기재) 대 표 자: (인)

민간참여 컴퓨터 교실 평가표(개인)

민간참여 컴퓨터교실 운영업체 선정 개인별 평가표(예시)

(2단계 입찰 계약)

- ☐ 평가위원: (인)
☐ 건명: 『민간참여컴퓨터교실』 운영업체 선정

구분		평가항목	배점	A업체	B업체	C업체	비고
기술 능력 평가	정량적 평가 분야 (25)	o 민간참여 컴퓨터교실 위탁운영 실적 - 객관적 자료제출 상태 (최근 3년간 수행실적 등)	7				
		o 제안업체 경영상태 - 신용평가등급 확인서	7				
		o 제안업체 인력 보유상태 - 근로환경 조성 계획의 적정성 - 수행자의 자격소지여부 등	6				
		o 신인도	5				
	정성적 평가 분야 (75)	o 제안업체의 사업에 대한 수행능력 - 사업에 대한 이해도 - 사업 제안의 충실성 및 적합성 - 제안서 적정성	20				
		o 물품 및 시설 설치 등의 적절성 - 기증 컴퓨터 사양 - 기타 기자재 - 시설·설비 구성 - 소프트웨어 확보 적정성	25				
		o 교육운영에 관한 사항 - 교육과목 및 운영 시간 - 강사관리(자격요건, 복무 등)에 관한 사항 - 운영 수업평가 및 시정 권고권 - 학생 관리에 관한 사항 - 학부모, 교원, 정규교과수업의 지원방안 적정성	30				
		계	100				

※ 위 기준은 예시이며 세부적인 평가항목 및 배점기준, 급간점수 등은 계약규모 및 학교실정에 따라 결정



민간참여 컴퓨터 선정 평가표

민간참여 컴퓨터교실 운영업체 선정 평가 집계표(예시)

□ 건명: 『민간참여컴퓨터교실』 운영업체 선정

업체명	평가 위원별 평가 점수							총 점	평균	비고
	홍00	김00	이00	성00	오00	000	000			
A업체										
B업체										
C업체										

20 . . .

위 원 장 직 _____ 성 명 _____ (인)
 평가위원 직 _____ 성 명 _____ (인)
 평가위원 직 _____ 성 명 _____ (인)
 평가위원 직 _____ 성 명 _____ (인)
 평가위원 직 _____ 성 명 _____ (인)
 평가위원 직 _____ 성 명 _____ (인)
 평가위원 직 _____ 성 명 _____ (인)

※ 작성 요령

1. 평가위원이 제출한 개인별 평가표에 나타난 평가점수를 기록한 후 업체별로 최고점 1명, 최저점 1명의 점수를 제외한 나머지 5명의 점수를 합산한 총점을 기록
2. 평균은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 산정

계약서 (예시안)

계 약 서(예시)

(계약 체결 시 학교여건에 맞게 변경하여 활용)

『민간참여 학교 컴퓨터 보급 및 교육 사업』을 원활히 추진하기 위하여 서울○○학교장 ○○○와(이하 “갑”이라 한다) ○○주식회사 대표 ○○○간에(이하 “을”이라 한다) 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조 (계약의 목적)

본 계약은 “갑”과 “을”이 상호 협조하여 본 사업을 성공적으로 달성할 수 있도록 하는데 그 목적을 둔다.

제2조 (용어의 정의)

① 본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “교육정보 시스템”(이하 “시스템”이라 한다)이라 함은 인터넷과 멀티미디어교육 등을 할 수 있는 일체의 전산장비(시설 및 소프트웨어 포함)로서 제안서에 명시된 학교지원 장비의 총체를 말한다.
2. “교육사업자”라 함은 학교와 동 사업에 대한 계약을 체결하는 개인 또는 법인을 말한다.
3. “학교운영위원회”라 함은 초·중·등교육법 제31조에 의거 단위학교에 설치된 학교운영위원회를 말한다.

제3조 (계약방법)

“갑”은 “을”이 지정하는 장소에 “시스템”을 설치하여 이를 “갑”에게 기증하며, “갑”은 “을”에게 본 시스템을 이용하여 일정기간 컴퓨터 및 컴퓨터를 활용한 교과목에 대한 유료 교육을 운영할 수 있도록 허락한다.

제4조 (사업수행)

- ① “을”은 계약체결 후 7일 이내에 설치 착수 계획, 세부추진일정표(공정표) 등이 포함된 사업수행계획서를 “갑”에게 제출하여야 하며, 이때 “갑”은 “을”이 제출한 제안서 범위내에서 내용보완이나 추가 내용을 요구할 수 있다.
- ② “을”은 불가피한 사유로 인하여 사업수행을 완료할 수 없다고 판단되는 경우에는 즉시, 그 사유 등을 명시하여 계약변경 요청서를 “갑”에게 제출하여야 하며 “갑”은 이를 승인할 수 있다.
- ③ “갑”과 “을”은 사업수행에 필요한 경우 관계 자료를 상호 요청할 수 있으며, 최대한 상호 협조하여야 한다.

제5조 (시스템의 기증 시기 및 접수방법)

- ① 시스템의 기증 시기는 시스템설치 완료 후 품질인증과 검수가 완료된 날을 기준으로 함을 원칙으로 한다. 다만 이 시기에 기증하지 못할 특별한 사유가 있을 때에는 기증 시스템 전체금액을 보험가입금액으로 하는 보증보험증권으로 갈음하여 신청할 수 있다.
- ② “을”은 기증된 시스템의 사용기간 중 화재·도난 등에 대비한 보험가입서(학교 명의)를 첨부하여 기증 신청하여야 한다.
- ③ 접수신청 및 접수방법은 “서울특별시학교발전기금의조성·운용및회계관리요령”에 의한다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



제6조 (계약기간)

- ① 제3조에 의한 “을”의 물품 및 시설에 대한 기부채납 완료기간은 년 월 일부터 년 월 일 까지로 한다.
- ② 제3조에 의한 “을”의 운영기간은 년 월 일부터 년 월 일 까지 (년)으로 한다.
- ③ 전조에 의한 운영기간의 시작일은 기증서 접수일 이전으로 할 수 없다.

제7조 (계약이행보증금)

- ① 계약이행보증금은 「민간참여 컴퓨터교실」설치기간(기부채납)과 교육(용역)기간 전체에 대하여 구분하여 현금 또는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조제2항 각 호에 규정된 보증서 등으로 내게 하여야 한다.

제8조 (교육운영)

- ① 기본교육기간은 ()개월로 한다.
- ② 교육과목은 컴퓨터 및 컴퓨터를 활용한 ()과목으로 한다.
- ③ 교육과정은 주당() 시간씩 ()개월 과정으로 편성한다.
⇒ 방학 중 특별과정 등을 운영할 경우에는 주당() 시간씩 과정으로 편성한다.
- ④ 교육내용은 “을”이 사전에 “갑”과 협의하여 주간, 월간, 연간 교육프로그램을 작성하여 “갑”에게 제출한다.
- ⑤ 운영 시간은 정규수업 시간 이외의 시간으로 하되 주말 및 방학 때에도 운영할 수 있다.
- ⑥ 교육과 관련하여 지적 저작권, 재산권 침해 소송 시 “을”이 변호하고, 부과된 손해 및 비용에 대해 보상(배상)해야 한다.

제9조 (평가 및 시정권고)

- ① 학교 및 교육청 관계자는 수업에 참관하고 평가할 수 있다.
- ② “갑”은 계약의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 교육내용, 방법 등에 관해 시정 권고 할 수 있으며, “을”은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제10조 (강사의 선임 및 교체 요청권)

- ① “을”은 강사를 선임할 때에는 “갑”이 제안요청서에서 제시한 자격요건을 갖춘 자 중에서 선임하되 “갑”의 동의를 얻어 학교에 파견하여야 한다.
- ② “을”은 강사를 파견 및 교체할 때에는 자격을 확인할 수 있는 증빙서류와 강사채용통보서를 “갑”에게 제출하여야 한다. (강사 파견 시 “을”은 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄경력을 조회를 요청하고, 그 결과를 “갑”에게 제출하여야 한다.)
- ③ “갑”은 파견된 강사로 인하여 학생들의 수업에 손실이 미쳤다고 판단되거나 인성, 능력 등 강사로서의 자질이 문제된다고 인정되는 경우에는 “을”에게 강사 교체를 요청할 수 있으며 “을”은 정당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- ④ 강사요원이 교내에서 발생한 사고에 대한 책임은 “을”에게 있다.

제11조 (기증물품 등 소요예산 명세 등)

- ① “을”은 컴퓨터실 물품·시설 및 운영비 명세서를 제출하여 추후 수강료 조정 시 기초자료로 활용한다.
- ② “을”은 전항에 의한 모든 장비, 시설 등 투자비를 집행한 경우 그 증빙자료(세금계산서 등 지출서류)를 “갑”에게 즉시 제출하여야 한다.

【소요예산 명세서】

■ 교육정보 시스템(물품, 시설, 소프트웨어)

구분	세부품목	모델 (사양/규격)	수량	단가	금액	산출기초	비고
	합계						

■ 운영비

항목		금액	산출 기초	비고
인건비 및 경비	강사로 등			
	컴퓨터유지 보수비			
				
	소계①			
일반관리비②(①의 %)				5% 이내
이윤(운영비의 %)			①+②의 10%이내	10% 이내
합계				

※ 운영비는 총 교육기간(교육과정 완료 시)동안 학생교육에 소요될 예정경비를 말한다.

■ 수강료 수입 산출 내역

일련 번호	과정명	수강인원 (예상)	1인당 월 수강료	금액	산출 기초	비고
	합계			원		

■ 기본교재비 산출 내역

일련 번호	교재명	수강인원 (예상)	1인당 월 교재비	금액	산출 기초	비고
	합계			원		

제12조 (수강료)

- 수강료는 학생 1인당 월()원으로 하되 수익자 부담으로 한다. 단, 수강료와 기본교재비(3,000원 이내)는 구분하여 징수하며, 기본반 수강학생에게 기본교재를 제공해야 하며, 별도의 외부교재 사용 시(학운위 심의) 교재비는 수강학생이 별도 부담한다.
- 방과후학교 프로그램 운영에 필요한 교재는 학교별, 프로그램별, 수준별 교재를 개발하여 활용하는 것을 원칙으로 함
 - 외부교재를 사용할 경우, 학교운영위원회의 심의를 거쳐 활용(단가 포함)
 - 교재판매를 위한 프로그램 개설, 강매하는 행위 금지
 - 강사가 교재비를 별도로 징수하여 일괄 구매 금지, 학교운영위원회의 심의를 거친 학습자료(부교재)의 채택 대가 수수 금지

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



- ③ 수강료는 월별로 징수함을 원칙으로 하되 교육기간이 3월 이상인 교육과정의 경우에는 분기별로 징수할 수 있다.
- ④ 학습자가 교육기간 중 교육을 포기하거나 기타 수강료 반환 사유가 발생하였을 경우에는 이미 받은 수강료는 일할 계산하여 그 사유발생 일로부터 5일 이내 반환하여야 한다.
- ⑤ 수강료의 관리는 "계약자"의 회계 처리방식에 의하여 관리함을 원칙으로 한다.
- ⑥ 계약기간 내 투자금액 회수 후에는 상호 협의하여 수강료 인하하며 년도말 대금 청구 시 운영비 정산서를 별도로 제출하여 수강료 인하 여부를 협의한다.

※ (구체적인 인하내용 명시)

- ⑦ 제안서 및 경비집행 제출서류 검토 후(계약체결 이후 포함) 당초 제안하였던 투자(기증 및 운영경비) 규모의 감액사유 발견 시 수강료 인하에 반영하며, 수강료 인하 시기 등 구체적인 사항은 "계약자"와 "계약상대자"가 협의하여 정한다.

제13조 (비용집행)

- ① 수납한 수강료의 정산은 ()개월 단위로 하며, 매월 ()일 현재 수납액을 기준으로 한다.
- ② "을"에게 대가를 지급하는 방법은 "계약상대자"가 지정하는 금융기관에 계좌입금 처리한다.
(지정금융기관 **은행 계좌번호: , 예금주:)
- ③ "계약상대자"가 교육을 실시함에 있어 "甲"의 설비를 사용함으로 인하여 발생한 운영경비는 "계약상대자"가 부담한다.
- ④ 본 교육으로 인하여 발생한 학생사고에 대하여는 "을"의 책임으로 한다.

제14조 (교육지원사항)

- ① "계약자"는 교육에 필요한 설치장소, 학생들에 대한 교육안내, 방과 후 및 주말강의 시 시설개방과 수업에 필요한 시설 이용 등을 지원한다.
- ② "을"은 시스템을 유지보수, Upgrade, OS 교육 및 시스템운영교육 교원연수 학교 홈페이지 제작 등을 지원하고 본 시스템을 일과 시간 중 수업에 활용할 수 있도록 지원한다.

제15조 (하자보수 및 A/S)

- ① "계약상대자"는 기증한 시스템 장비에 대하여 "계약자"의 최종 검수완료 후 운영기간 동안 하자보수를 무상으로 실시한다.
- ② "계약상대자"는 시스템장비에 대하여 운영기간동안 무상 A/S를 실시하고 매월 정기점검을 실시하여 시스템 운용에 차질이 없도록 하여야 한다.

제16조 (부 칙)

- ① 본 계약서와 관련된 계약조건과 제안서는 본 계약의 일부가 된다.
- ② 전항의 규정으로 정하지 아니한 사항이나, 각 조항과 다른 특약사항을 정할 경우와 각 조항간에 상충되는 사항이 있을 경우 "계약자"와 "계약상대자"의 상호 협의하여 조정한다.
- ③ 본 계약을 성실히 준수하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 "갑"과 "계약상대자"가 각각 1부씩 보관한다.

20 년 월 일

계 약 자: 주소

성명

계약상대자: 주소

성명

계약 특수 조건(예시)

제1조 (총칙)

“계약자”와 “계약상대자”는 본 계약을 체결함에 있어 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다.

제2조 (계약문서)

계약문서는 계약서, 계약특수조건, 제안요청서, 제안서로 구성되며 상호보완의 효과를 가진다.

제3조 (교육정보 시스템 공사의 착수)

- ① “계약상대자”는 계약내용에 따라 공사에 착수하여야 하며 착수 시에는 “계약자”에게 사업수행계획서를 제출하여 승인을 얻어야 한다.
- ② “계약자”는 공사의 진행이 지연되어 소정기한 내 이행이 불가능하다고 인정될 때에는 업무 촉진에 필요한 조치를 “을”에게 지시할 수 있다.

제4조 (검수)

- ① “계약상대자”가 시스템 설치공사를 완료하였을 때에는 그 사실을 서면으로 “갑”에게 통지하고 필요한 검수를 받아야 한다.
- ② “계약자”가 제1항의 통지를 받은 때에는 계약서 및 기타 관계서류에 의하여 완료사실을 통보받은 날로부터 7일 이내에 “을”의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검수를 하여야 한다.
- ③ “계약자”가 검수를 함에 있어 전문지식이나 기술을 요한다고 판단되어 전문기관에 의뢰하여 검수자를 별도 지정한 때에는 그 지명자로 하여금 검수하게 할 수 있다.
- ④ “계약자”는 제2항의 검수에 있어서 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다. 이 경우에는 “을”로부터 그 시정을 완료한 사실을 통보 받은 날로부터 다시 제2항의 절차를 따른다.
- ⑤ “계약상대자”는 제4항의 규정에 의한 검수에 이의가 있을 때에는 재검수를 요청할 수 있다. 이 경우 “계약자”는 지체 없이 재검수를 하여야 한다.
- ⑥ “계약자”는 검수결과를 즉시 “계약상대자”에게 통보하여야 하며 검수를 완료했을 때에는 그 결과를 서면으로 “을”에게 통지하여야 한다.

제5조 (인수)

“계약자”는 제4조에 의한 검수가 완료되고 “계약상대자”가 서면으로 기증신청을 하였을 경우에는 즉시 당해 목적물을 인수하여야 한다.

제6조 (권리 의무의 양도)

“계약상대자”는 “계약자”의 승인 없이는 계약상의 권리 의무를 제3자에게 양도할 수 없고, 계약서에 명기된 당해 업무의 주요부분에 대한 이행을 제3자에게 하청시킬 수 없다.

제7조 (계약이행상의 감독)

“계약자”는 필요하다고 인정될 때에는 계약업무의 수행과정이나 계약이행사항을 감독할 수 있다.



제8조 (계약의 해제, 해지)

- ① 다음 각 1호에 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.
1. 교육사업자의 사유로 용역이행이 지체되고 학교의 3회 이상의 계약이행 촉구에도 응하지 않아 민법544조에 의거 해지 최고 통보를 한 경우
 2. 강사가 피교육생에 대하여 교원의 파면사유에 해당하는 행위를 한 경우
 3. 학교가 교육운동을 평가하여 시정요구를 하거나 교육사업자가 교육과정 및 교육내용을 학교와 협의 하지 아니하고 임의 변경하여 학교에서 시정요구를 함에도 사업자가 정당한 이유없이 이에 응하지 않는 경우
 4. 교육사업자가 정당한 이유 없이 약정한 착수기일이 경과하고도 업무에 착수하지 아니한 경우
 5. 학교가 고의적으로 교육을 방해한 경우
- ② 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 때에는 그 사실을 서면으로 계약상대자에게 통지하여야 한다.
- ③ 교육사업자 측의 귀책사유로 계약이 해제 또는 해지되는 경우에는 기증의사를 철회할 수 없다.

제9조 (기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)

- ① 학교측은 계약서상의 규정에 의거 제공되는 각종 정보와 자료 및 이에 의하여 얻어지는 기술 지식의 전부 또는 일부를 복사, 이용 또는 공개할 수 있다.
- ② 교육사업자는 당해 계약을 통하여 얻은 학생 등의 개인정보에 관한 사항 및 업무상 기밀사항을 계약이행의 전후를 막론하고 이용하거나 외부에 누설할 수 없다. (공개되는 계약의 일반사항인 계약기간, 계약금액 등에 관한 정보는 이용 또는 공개할 수 있다.)

제10조 (계약의 변경)

본 계약은 원칙적으로 변경할 수 없다. 다만 제도 및 환경의 변화 등 불가피한 경우에 한하여 “계약자”, “계약상대자” 상호간의 합의에 의하여 변경할 수 있다.

제11조 (정비보수)

- ① “계약상대자”는 시스템장비의 사용 중 품질불량 및 기타의 사유로 정상적인 사용이 불가능할 때에는 즉시 동종 또는 상위 기종의 신제품으로 교체하여야 한다.
- ② “계약상대자”는 시스템의 장애발생 신고 접수 후 대중교통수단 소요 시간 이내에 현지에 도착하여 정비보수에 착수하여야 하며 24시간 이내에 보수가 완료되어야 한다.
- ③ 정비보수에 사용되는 제반 비용은 “계약상대자”의 부담으로 한다.

제12조 (절차의 준용)

본 계약서에 규정되지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 시행령, 시행규칙과 기타 계약관련 법령을 준용한다.

제13조 (분쟁의 해결)

- ① 본 계약 이행에서 발생한 분쟁은 본 계약서 및 부대조건에서 규정하는 것을 제외하고는 “계약자”, “계약상대자” 상호 합의에 의하여 해결한다.
- ② 본 계약과 관련하여 소송이 발생한 경우 관할법원은 “계약자”의 소재지 관할법원으로 한다.

제14조 (부칙)

본 계약 내용 중 교육에 관련된 조항의 해석에 이의가 있을 때에는 “갑”의 감독청의 유권해석을 따르도록 한다.

개인정보제공 동의서

개인정보제공 동의서

업체명:

성명:

상기 본인은 서울00초등학교가 민간참여컴퓨터교실에 대한 계약을 목적으로 하기 위해 다음의 개인정보를 제공하는 것에 동의합니다.

1. 수집하는 개인정보의 항목

- 성명, 소속기관(업체), 연락처(핸드폰 포함), 이메일 정보, 주민번호

2. 개인정보의 수집 이용목적

- 민간참여컴퓨터교실에 대한 계약을 목적으로 하며 수집 후 유출방지를 위하여 폐기함

3. 개인정보의 보유, 이용기간

- 20 . . . ~ 계약 완료 후

20

성명:

(서명)

서울00초등학교장 귀하

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



표준 개인정보처리위탁 특약사항(예시)

표준 개인정보처리위탁 특약사항(예시)

○○학교(이하 “위탁자”이라 한다)과 △△계약상대자(이하 “수탁자”라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 특약사항을 정한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자”이 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2025-4호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 () 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.

1. 수강 신청자 개인 정보(수강생 성명, 학년, 반, 번호, 보호자 성명, 연락처 등)
2. 출결, 프로그램 운영에 대한 학부모 안내 및 상담 정보
3. 기타 프로그램 운영 관련 개인 정보
- (출처) 2024 방과후학교 업체위탁 계약 실무

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 20○○년 ○월 ○일 ~ 20○○년 ○월 ○일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁 할 수 없다.

② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보 보호위원회 고시 제2023-6호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법 시행령」 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」



(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호)에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체 없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
 2. 개인정보의 접근 또는 접속기록
 3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
 4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
 5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
 6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항
- ② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.
- ③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 ()회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 또는 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 또는 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”이 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



민간참여 컴퓨터 교실 계약 상황보고

민간참여 컴퓨터교실 계약 상황 보고

1. 계약 사항

학 교 명		계약 일자	
계약업체	※ 사업자등록증 내용대로 정확히 기재	대표 성명	
총계약 금액	원	계약 기간	20 . . . ~ 20 . . . ()년간
컴퓨터 (강사용, 학생용) ※ 강사용과 학생용 규격이 다를 경우 구분 작성	제조회사 및 모델, 수량: ()대		
	- CPU: - 동작속도: - 캐 시메모리: - HDD: - SSD: - CD-ROM: - Sound: - LAN Card:		
	운영체제:		
	○ 모니터(제조사, 규격):		
보험증권	계약회사	보험기간	증권번호 특약사항
주당 교육 시간	()분 ()회	수강 희망자수	
1인당 월 수강료	원	수강료 납입방법	
교육과정	()외 ()개 과정	전산장비 기증일시	
재활용물품·시설			
PC이외 기증 물품명			
기타 참고 사항	○ 제안서 제출업체:		



민간참여 컴퓨터 교실 계약 상황보고

2. 품목별 내역

- 무상기증 전산장비 및 기타 소요예산 내역서

구 분	세부품목	모델 (사양/성능)	수량	단가	금액	비고
컴퓨터 교실 건축공사	네트워크공사					
	전기 공사					
	바닥 공사					
컴퓨터 교실 운영 물품	PC					
	모니터					
	빔프로젝터					
	레이저프린터					
소프트웨어	한컴오피스					
	MS오피스					
경비 (전기료 등)	교재비					
	전기료 등					
	유지보수비					
	소모품비					
	동산보험료					
인건비	강사료					
소요예산 총액						

※ 세부품목 란에는 기증 장비명을 기입하고, 비고란에는 제조회사명 등 표시

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



학교발전기금 기탁서

학교발전기금기탁서

1. 기탁자 인적사항

성명	
주민등록번호	
주소	
전화	

※ 기탁자 외에 자녀(학생) 인적사항을 기재하여서는 아니됨.

2. 기탁 내역

가. 학교발전기금: 원

나. 물품 시설 기탁내역

물품 시설명	수 량	단 가	금 액(원)

3. 사용용도(초·중등교육법 시행령 제64조 제2항 관련)

- ☐ 학교교육 시설의 보수 및 확충 ()

☐ 교육용 기자재 및 도서의 구입()

☐ 학교체육활동 기타 학예활동의 지원()

☐ 학생복지 및 학생자치활동의 지원()

※ ☐ 안에는 v 표시를 하고, ()안에는 세부사용내역을 구체적으로 기재

위와 같이 ○○학교의 교육활동을 지원하기 위하여 학교발전기금을 기탁합니다.

년 월 일

기탁자 (서명 또는 인)

○○학교운영위원회 위원장 귀하

※ 세부품목 란에는 기증 장비명을 기입하고, 비고란에는 제조회사명 등 표시



물품 시설 검수 조서

물품·시설 검수조서

건 명				
계 약 금 액	금			
계약 년월일	20	납 품 자	상 호 대표자	
납 품 기 한	20			
납품 년월일	20			
접 수 장 소				
내 역				
품 명	규 격	수 량	단 위	비 고
계				
상기와 같이 검수하였음				
20				
검수자	행정실장	(인)		
검수자	담당부장	(인)		
검수자	외부위원	(인)		
귀하				

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



보안 각서

보안각서

본인은 년 월 일 서울OO초등학교에서 실시하는 제안서평가위원회의 제안서를 평가함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 각 시설물 및 업무상 취득한 사실에 대하여 대인 관계나 장소여하를 막론하고 비밀을 준수하며 업무가 기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 수행한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 이적행위가 될 수 있음을 명심하고 상기 기간은 물론 이후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.
3. 본인은 기밀을 누설할 때에는 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.
가. 형법 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

20 년 월 일

서약자 성 명: 인

서울OO초등학교장 귀하

발주계획 등록 화면

발주요청신규등록

1 안내 사항

유역사항 최종변경일 : 2024/09/12 16:37:39

• 업무 선택 후 각 해당 정보를 선택하여 신규 버튼 클릭 시 새로운 등록화면으로 이동합니다.

발주요청정보

*업무구분

물품

공사

일반용역

기술용역

기타계약

상세업무

☐ 외자

☒ 리스

*메뉴선택

발주계획

사전규격

입찰안내서

중앙조달요청

외자규격공개모집

제안요청서

수요부서요청

수기접수

발주계획 일괄업로드

예

아니오

파일첨부

☒ 엑셀업로드

닫기

신규

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 신규

① 업무구분: 일반용역

② 메뉴선택: 발주계획

[신규]버튼 클릭

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

359

발주계획 등록 화면

기본정보

입주구분	일반용역						
*발주기관	서울00초등학교	*발주시기	2025/04	*조달방식	총량조달	자체조달	
*계약방법	제한 경쟁	*국제입찰대상 여부	대상	비대상	합정여부	합정	비합정
*장기계약여부	신규	장기	*사업명	서울00초등학교 민간참여 컴퓨터 교육 2단계 가격 동시 입찰 공고			

품목규모

*예산액	₩ 418,712,136
------	---------------

담당부서 정보

*담당부서명	행정실	*담당자	김00	*전화번호	070-0000-0000
비고					

파일첨부

☐

파일명

파일크기

태첨하기 없음

↑ 원본

↓ 아래로

← 선택삭제

→ 파일추가

첨부파일 용량은 파일당 30M이하 입니다.

목록

유사발주계획복사

최근등록정보복사

저장

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 신규

① 발주기관: 서울00초등학교

② 조달방식: 자체조달 → 기관자체 집행이므로 자체조달 선택

③ 계약방법: 제한경쟁 → 지역으로 제한하므로 제한 경쟁 선택

④ 국제입찰대상 여부: 비대상

⑤ 장기계약여부: 신규

⑥ 사업명: 서울00초등학교 민간참여 컴퓨터 교육 2단계 가격 동시 입찰 공고

⑦ 예산액: 00,000,000원 → 예산액 입력

⑧ 담당부서, 담당자, 전화번호 입력후 저장

※ 근거: 지방자치단체 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제 43조 및 시행령 제124조

360

사전규격 등록 화면

발주요청신규등록

안내 사항

유역사항 최종변경일 : 2024/09/12 16:37:39

업무 선택 후 각 해당 정보를 선택하여 신규 버튼 클릭 시 새로운 등록화면으로 이동합니다.

발주요청정보

*업무구분

물품

공사

일반용역

기술용역

기타계약

상세업무

외자

리스

*메뉴선택

발주계획

사전규격

입찰안내서

중앙조달요청

외자규격공개모집

제안요청서

수요부서요청

수기접수

사전규격이런?

입찰참여 희망자들에게 사전규격을 공개하여 규격의 적정성을 검토하기위해 사전규격을 입력한다.

닫기

신규

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 발주요청목록 > 신규 (팝업창)

① 업무구분: 일반용역

② 메뉴선택: 사전규격

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

361

발주 **입찰** **계약** **이행** **공시자료** **조달품물관리** **공통** **이용자관리** **운영자**

🏠 발주 ▼ 📄 사전규격등록-용역 ▼

사전규격등록-용역

[T] 유의사항

유역사항 최종변경일: 2024/09/12 17:05:28

- 입찰참가 희망자들에게 사전규격을 공개하여 규격의 적정성을 검토하기 위해 사전규격을 업로드합니다.

기본정보

발주계획통합번호	P250020245763						
계약요청합수번호							
업무구분	일반행정	*사전규격명	서울00초등학교 인근참여 컴퓨터 교실 2단계 규격 가격 동시 입찰 공고				
*주요기준	서울특별시교육청 서울문과민학교	*종교기준	서울특별시교육청 서울문과민학교				
*SW사업대상	대상 비대상	*물호번호	서울00초등학교 2025-01				
*배정예산액 (단가세포함)	418,712,136 원	*의견등록마감일시	2025/05/01	□	23:59		
*납품(완수)기한 (납품일-)	2025/02/28 □ (착수 후 0 일 마하)						

파일첨부

전체 0건 ↑ 위로 ↓ 아래로 선택시제 * 파일추가 ↕

☐	파일명	파일크기
	데이터가 없음	

• 첨부파일 용량은 파일당 30M이하 입니다. 현재 용량 0 / 1,024MB

[목록]
[저장]

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 사전규격등록

- ① 발주계획통합번호: 해당건 클릭
- ② 사전규격명: 서울00초등학교 민간참여 컴퓨터 교실2단계 규격 가격 동시 입찰 공고
- ③ 참조번호: 자체적으로 입력
- ④ SW사업대상: 비대상
- ⑤ 배정예산액: 배정예산 입력→418,712,136(단가 계약일지라도 단가X예정수량으로 입력)
- ⑥ 의견등록마감: 5일간
- ⑦ 납품(완수)기한: 납품완수일 입력
- ⑧ 파일첨부: 과업지시서, 제안요청서 등 업로드 후 저장 버튼 > (팝업창)공개 버튼

※ 근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조의2, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

입찰공고 등록 화면

발주	입찰	계약	이행	공사지원	조달품질관리	공통	이용자관리	운영자
🏠	입찰	입찰공고	계약방법검토					

계약방법검토

1

담당자 속지사항

유역사항 최종변경일: 2024/10/22 09:24:48

★ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 중소기업·소상공인만 참여 가능한 소규모 입찰에 중소기업 제한을 하지 않고 입찰 공고하는 등 부적절한 사례가 발견되었습니다.

계약방법검토

*업무구분	물품 일반용역 기술용역 공사 기타 입무역부 ☐ 역차 ☒ 리스
*계약법구분	국가계약법 지방계약법 자체기준
*계약방법	제한경쟁
*계약유형	일반단가계약
*추정가격	375,192,850 원 해당 추정가격은 낙찰방법세부기준의 검증을 하기위해 입력하는 기초데이터입니다. 실제 추정가격 정보는 물품, 일반용역, 기술용역의 [입찰집행] 탭, 공사의 [투찰/예가/평가] 탭에 '추정가격' 항목을 참고해 주시기 바랍니다.
*낙찰방법	규격가격등시입찰
*낙찰방법세부기준	제한적각자 중 예가 내 최저가 독점자
*조항호	제2조제2항1호-2021.02.05 [판로지원법 시행령] 중소기업, 소상공인제한
*실공고여부	실공고 모액공고 실공고여부는 추후 변경이 불가하오니, 선택사항을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.

목록

다음

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록 > 신규

① 업무구분: 일반용역

② 계약법구분: 지방계약법

③ 계약방법: 제한경쟁

④ 계약유형: 일반단가계약

⑤ 추정가격: 00,000,000원(부가가치세가 빠진 금액)

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

입찰공고 등록 화면

계약방범검토
계약방범검토수정

공고기본정보
입찰방법
입찰계약/규격가격
기타

연관정보

*사전규격등록번호 R25B000060679
*발주계획번호 R25D020245763

수요기관정보 전체 1건

No	수요기관	입찰방법	부서	전화번호	팩스번호	행기담당자
1	서울특별시교육청 서울문리안...	김00	행정실	070-0000-0000	070-0000-1111	

공고일반

공고요청번호

*입찰공고번호 R25B000027854

*참조번호 서울00초등학교-공고 제2025-00호

*공고일반 등록공고 변경공고 원수공고 재공고

*입찰방식 전자입찰

*국내/국제입찰 여부 국내입찰 국제입찰

*중양조달대상예외여부 예 아니오

*WTO 품목번호 교육

*공고기관 서울특별시교육청 서울문리안학교

*공공조달 분류명 88101628 정보화교육서비스

*공고명 서울00초등학교 민간참여 컴퓨터 교육 2단계 규격 가격 동시 입찰 공고

목록 다음

입찰방범

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록 > 신규 (해당화면
입력 후 임시저장-다음 클릭)

- ① 사전규격등록번호: 해당 사전규격등록번호 클릭
 - * 지방계약법 제9조의2, 시행령 제32조의2에 따라 입찰에 부치는 경우에는 입찰공고 전에 물품 및
용역의 구매규격을 업계에 사전공개 해야 함
- ② 발주계획번호: 사전 등록한 발주계획 선택, 수요기관정보 확인
- ③ 입찰공고번호: 자동부여
- ④ 참조번호: 공고등록대장 번호 기재 → 서울00초등학교 공고 제 2000- 호
- ⑤ 공고정보: 등록공고
- ⑥ 입찰방식: 전자입찰
- ⑦ 국내/국제입찰여부: 국내입찰, 국내/국제입찰사유: 국제입찰비대상(고시금액이하 또는 대상기관아님)
- ⑧ 중양조달대상예외여부: 아니오
- ⑨ WTO 품목번호: 교육
 - * WTO 계약실적 보고 의무와 관련하여 국내/국제 입찰구분에 따른 입찰사유를 입력
- 관련근거(지방계약법 제5조, 특례규정 제3조)에 의한 국내/국제입찰 사유 선택)
- ⑩ 공공조달 분류명: 정보화교육서비스
- ⑪ 공고명: 공고명 입력 → 서울00초등학교 민간참여 컴퓨터 교육 2단계 규격 가격 동시 입찰 공고



입찰공고 등록 화면

계약방법검토		계약방법검토수상	
공고기본정보 (한)	입찰방법	입찰계약/구격가격	기타
입찰접수			
*재입찰여부	재입찰없음 있음		
*입찰서 접수 개시 일시	2025/05/07 10:00		*입찰서 접수 마감 일시
2025/05/19 18:00		(한수마감 후 1시간 이내) 해당 공고 관련 재입찰권 존속해 주시게 됩니다.	
*입찰일시	국가를결합전자시스템(나라장터)		
*입찰참가자격 등록여부	2025/05/18 18:00		입찰보증서접수 마감일시
*공동수급협정서 접수 및 작성방식	없음 공동수급협정서		*공동수급협정서 접수마감일시
공동수급협정서 공통수급협정서 제외여부	연차 상용여부 체크 할 연차 상용여부 체크 안함		공동수급협정서 연차상용제외 여부
*동기입찰 낙찰자 자동추첨프로그램	이행 별도추첨		
공동사업제출			
*공동사업제출여부	예 아니요		
입찰자격			
*지역제한	제한 제한안함		*방위사업자 지역제한기준
*업종제한	제한 제한안함		본사 소재지 본사 또는 방위사업자 소재지
*실적제한여부	예 아니요		방위사업자 실적제한여부
주요자격 고시규격 제한 불포제외계약은 실적은 기준으로 입찰자격을 제한할 수 없습니다.			
투찰제한 지역제한 전체 1건			
☐ 제3종 경우 지역제한을 사·군·지방구 구역 별개로 선택 가능			
추가지역			
1 서울특별시			

- 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록 > 신규
- ① 재입찰여부: 허용 또는 없음 선택
- ② 입찰서접수 개시일시 및 입찰서 접수 마감일시: 발주기관에서 정한 접수개시와 마감일시 입력
- ③ 개찰(입찰)일시: 보통 접수마감 1시간 이후로 자동 입력되나 발주기관에서 변경 가능함
- ④ 공동수급협정서접수 및 구성방식: 없음
- ⑤ 동기입찰 낙찰자 자동추첨프로그램: 이용
- ⑥ 공동사업제출여부: 아니요
- ⑦ 지역제한: 제한(하단 [투찰제한-지역제한]에서 행추가 > 서울특별시)
※ 용역의 최종결과물 납품지가 소재하는 시도의 관할구역 안에 법인등기부상 본점 있는 자(개인사업자인 경우 해당사업에 관한 사업자등록증이나 관련법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등 관련서류의 사업자 소재지를 말함)이므로 서울특별시로 제한함.
- ⑧ 업종제한: 제한안함
- ⑨ 실적제한여부: 아니요

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

입찰공고 등록 화면

예가

*예비가격방식	단일예가	출제예가갯수	1
*추정예비가격갯수	0	*예비가격작성 의무	신규작성 해당없음
예비가격 작성프로그램	의도별도산출	재무관	
*배정예산	412,712,135 원		
*사업금액 (추정가격 +부가가치세)	412,712,135 원	구배제정비용원액 (단가) 및 (수량) 추정 시 사업금액, 추정가격, 부가세도 수정함-구다.	
*추정가격 (부가가치세 포함)	375,192,850 원	*추정가격 부가가치세	37,319,285 원

면세 사업이거나 면세업체와 거래업체가 동시에 입찰에 참여하는 경우 가격 입찰시 해당 시 입찰금액에 부가가치세를 포함해야하는지 여부를 공고문에 반드시 안내해 주세요.

면세사업여부
☐ 예 ☒ 아니요

목록

이전

다음

삭제

임시저장

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록 > 신규 (해당화면 입력 후 임시저장-다음 클릭)

① 예비가격방식: 단일예가, 예비가격작성프로그램: 별도산출, 재무관 → 선택

② 배정예산: 412,712,135 추정가격: 375,192,850

③ 면세사업여부: 아니요



입찰공고 등록 화면

계약방법전도
계약방법전도수정

공고기본정보 (전)
입찰장형 (전)
합성계약/규격가격
기타

규격가격동시/2단계경쟁

*참가기관	수요기관	*참가시스템 이용여부	미전 이용여부 이용안내
*규격서 제출방식	수기	규격서 참가방식	해당없음
*규격서 제출시작일시		*규격서 제출마감일시	
규격서 참가일시		규격서 참가월초	
적합기준점수		규격서 발표여부	예 아니오

등록
미전
다음

등록
임시저장

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰 > 입찰공고 > 입찰공고목록 > 신규
(해당화면 입력 후 임시저장-다음 클릭)
① 규격서 제출방식: 수기

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

개악방법검토수정

· 자료등에 자 본질 또는 첨부자료에 개인정보(주민등록번호, 휴대전화번호, 주소 등)를 적힐 수 있는 정보가 포함되어 있지 않도록 하여 주십시오.
· 개인정보가 포함된 글은 글작성 시 다수에게 개인정보가 노출되어 적당할 수 있으며, 특히 사인의 개인정보를 노출한 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌 받을 수 있으므로 유의하십시오.
· 회원 가입은 매일 하나날 1000원, 총 10개까지 첨부할 수 있습니다.

- 임시저장 > 저장(임시저장해야 저장 버튼 생성됨) > 결재요청 (결재완료 후 공고게시)

7

학교급식 일부위탁

학교급식법 및 동시행령 주요 법규(일부위탁 관련)

[학교급식법]

제15조(학교급식의 운영방식) ① 학교의 장은 학교급식을 직접 관리·운영하되, 「유아교육법」 제19조의3에 따른 유치원운영위원회 및 「초·중등교육법」 제31조의 규정에 따른 학교운영위원회의 심의를 거쳐 **일정한 요건을 갖춘 자에게 학교급식에 관한 업무를 위탁하여 이를 행하게 할 수 있다.** 다만, 식재료의 선정 및 구매·검수에 관한 업무는 학교급식 여건상 불가피한 경우를 제외하고는 위탁하지 아니한다.

② 제1항의 규정에 따라 의무교육기관에서 업무위탁을 하고자 하는 경우에는 미리 관할청의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 따른 학교급식에 관한 업무위탁의 범위, 학교급식공급업자가 갖추어야 할 요건 그 밖에 업무위탁에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[학교급식법 시행령]

제11조(업무위탁의 범위 등).

① **법 제15조제3항에 따른 학교급식공급업자가 갖추어야 할 요건(추가)**

1. 법 제12조제1항에 따른 학교급식 과정 중 조리, 운반, 배식 등 일부업무를 위탁하는 경우: 「식품위생법 시행령」 제21조제8호 마목에 따른 위탁급식 영업의 신고를 할 것

제12조(업무위탁 등의 계약방법) 법 제15조에 따른 학교급식업무의 위탁에 관한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 또는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령의 관계 규정을 적용 또는 준용한다.

일부 위탁 시 계약방법 결정

협상에 의한 계약	2단계 입찰
○ 지방계약법 시행령 제43조 ○ 계약이행 과정에서 전문성·기술성·창의성·예술성, 공공시설물의 안전성을 필요로 하는 용역에 대하여 다수의 입찰자로부터 제안서와 가격입찰서를 제출 받아 평가한 후 우선협상대상자를 선정하고 협상 절차를 거쳐 지방자치단체에 가장 유리하다고 인정 되는 자를 낙찰자로 선정 ○ 청소, 경비 등 단순한 노무 제공 용역은 제외 ○ 예정가격 작성 생략 가능	○ 지방계약법 시행령 제18조 ○ 미리 적절한 규격 등을 작성하기 곤란하거나 그 밖에 계약 특성상 필요하다고 인정되는 경우 적용 가능 ○ 청소, 경비 등 단순한 노무 제공 용역으로 행정안전부령으로 정하는 용역의 계약은 제외

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



가. 협상에 의한 계약 추진 절차

추진시기 (3월기준 예시)	추진절차	상세 내용
12월 8일~12일	운영계획 수립	- 학교 급식 운영계획서 수립(운영위 상정) ※ 예상 급식일수, 급식인원, 급식단가(기초금액), 운영방법등 산정 - (일부)위탁급식 세부 추진계획 수립
12월 15일~19일	학교운영위원회 심의	- 『학교 급식』 운영계획 심의(사업추진 여부 포함 결정) - 회의록 작성
12월 22일~26일	평가위원회 예비명부 작성	- 학부모 및 외부전문가로 구성(평가위원수 7명의 3배수 21명 구성) ※ 서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙 제5조
12월 29일~ 익년 1월 19일	공 고	- 규격사전공개: 과업지시서, 제안요청서 등(5일간, 긴급:3일) ※ 지방계약법 제9조의2제1항 - 조달청 나라장터 탑재(추정가격 1억원 미만일 경우 10일, 추정가격 1억이상 10억원 미만 경우 20일 공고) ※ 지방계약법 시행령 제35조제5항
익년 1월 12일~ 익년 1월 20일	제안서 및 가격입찰서 제출(업체)	- 2개사 이상(1개사 접수 시 재공고 등 추진) - 제안서 제출은 학교, 가격입찰서 제출은 G2B상 전자제출
1월 20일	평가위원회 구성	- 제안서 제출업체의 추천에 의하여 구성(7명) ※ 서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙 제3조
1월 21일	제안서 평가	- 사업자의 제안 설명 후 제출서류 검토하여 제안서평가
1월 22일	우선협상대상자 선정	- 제안서평가 점수를 계약부서에 통보 - 계약부서는 제안서평가점수를 G2B에 입력하고 가격입찰 내용을 개찰 - 종합평가점수 1위 업체를 우선협상대상자로 선정
1월 26일	협 상	- 사업부서는 우선협상대상자와 협상진행 - 협상이 성립되면 협상결과를 계약부서로 통보
2월 2일까지	계 약	- 낙찰자 결정일로부터 10일 이내 - 계약관련 제반서류 검토
2월 23일까지	급식시설 인수·인계	- 학교시설 이용에 따른 시설 인계·인수 (고의·과실로 인한 건물, 집기파손·훼손에 대한 손해배상의 산정 기준 명확화) - 계약서에 날인된 도장과 동일한 인장 사용 확인
2월 20일까지	소독·청소	- 점검 및 소독, 특별 청소 등 실시
2월 27일까지	교육청 보고	- 운영위탁 등 위탁운영시 계약 상황 보고(교육지원청) ※ 학교급식법 시행령 제3조제2항
3월 3일	급식 실시	- 수익자부담경비는 학교회계로 징수·처리 (급식비 운영상황 정기 점검 및 보고)



기본 계획 수립

제목: 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 추진 계획 수립

1. 관련: 학교급식법 제15조 및 같은 법 시행령 제11조, 12조
2. 2000학년도 학교급식 일부위탁 추진을 위한 계획을 붙임과 같이 수립하여 추진하고자 합니다.
 - 가. 위탁기간: 2000년 0월 00일 ~ 0월 00일
 - 나. 위탁(급식)인원: 0,000명
 - 다. 연간급식일수: 중식 및 석식 000일(학사일정에 따라 조정 가능)
 - 라. 배식형태: 식당배식

붙임 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 추진 계획(안) 1부. 끝.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

계획 수립 시 확인사항

- 학교급식법 시행령 제11조(업무위탁의 범위등)에 따라 일부위탁은 조리·배식 및 세척업무만 위탁 가능하고 이 경우 「식품위생법 시행령」 제21조제8호 마목에 따른 **위탁급식 영업의 신고**를 할 것
- 기초금액(추정가격+부가가치세) 산정 시 전년도 자료를 토대로 재적 학생 수, 급식 인원(중식/석식 여부, 교직원 포함, 학기중/방학중)을 파악하여 산출
- 계약 방법을 「협상에 의한 계약」으로 할 경우 제안서평가위원회 예비위원 선정 및 입찰기간을 고려하여 가급적 겨울방학 전(전년도 12월 중)에 계획 수립
(『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제9조)

03

감사사례

04

Q & A

학교급식운영방향

- 학교교직원급식비는 학교운영위원회 심의를 통해 결정하되, 학생급식 단가 이상 책정
 - 무상급식 지원 대상 학교는 보호자(수익자)에게 급식경비 부담 금지 및 부족분에 대하여 학교기본운영비에서 부담
 - 급식학교에서는 무상급식비 및 수익자 부담 학교급식비에서 다음사항이 집행되지 않도록 하여야 함.
(※ 국민권익위원회 지적 사항)
 - 보일러 관련: 보일러 유지 보수비, 보일러 관리 물품비
 - 가스설비 관련: 가스검사비, 가스설비 수리비, 가스보험사용료
 - 조리기구 관련: 조리기구 구입 및 수리
 - 기 타: 소모품비 등의 경비(세제류, 위생장갑 등) 외의 경비
 - 급식실 방역·소독비, 덤웨이터 보수·유지비, 정수기 유지 관리비, 음식물쓰레기 처리비, 조리원 연수 및 협의회비 등
- (출처: 『2025학년도학교급식 기본방향』, 서울시교육청)

05

용역계약
일반



○○고등학교 학교급식 일부위탁 추진 계획(안)

I. 목적

기존과 같이 조리 및 배식에 관한 업무를 용역업체에 위탁 운영하고, 식재료의 선정 및 구매·검수 업무는 학교에서 직접 시행하는 일부위탁 체제로 운영함으로써 양질의 급식을 제공하고자 함.

II. 근거

- 학교급식법 제15조(학교급식의 운영방식)
- 학교급식법시행령 제11조(위탁업무의 범위 등)
- 20○○학년도 학교급식 기본방향(서울특별시교육청)

III. 주요 업무별 추진 일정

세부 추진 사항	추진 일정	비 고
기존 학교 급식 운영 위탁 계약 해지 서면 통보	20○○. 1월	행정실
일부위탁 도급용역 업체 선정/계약 체결 - 공고, 업체 서류 접수, 심의, 업체 선정, 계약	20○○. 1~2월	행정실 영양사
식재료 납품업체 선정/계약체결 - 공고, 개찰 및 전자계약 체결	20○○. 2월	영양사 행정실
학교급식 개시	20○○. 3월	영양사

IV. 세부 추진 계획

1. 일부위탁 급식 운영현황

가. 급식인원: 중식학생 약0,000명, 교직원 약00명, 석식 약00명, 방학중식 약00명

나. 연간급식일수: 중식 및 석식 000일, 방학중식 00일

(※학사일정에 따라 추후 조정 가능)

다. 급식단가: 중식학생 0,000원, 교직원 0,000원, 석식 0,000원, 방학중식 0,000원

라. 배식 및 시설현황

- 배식형태: 식당배식

- 급식제공시간: 중식 00:00 ~ 00:00, 석식 00:00 ~ 00:00

(※학사일정에 따라 추후 조정 가능)

- 급식실 면적: 조리실 000m², 학생식당 000m²

마. 일부위탁 급식 운영

- 계약기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.
- 조리종사원 규모: 전 학년도 급식의 경우(학생수 증감 및 배식 형태 등에 따라 변동)
조리사 0명, 조리종사원 0명, 배식원 0명, 기타 0명 총00명

2. 일부위탁 업체 선정

가. 업체 선정 방법: 협상에 의한 계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조(협상에 의한 계약)
- 학교급식법 시행령 제12조(업무위탁 등의 계약 방법)

나. 업체 자격 및 계약(업무위탁) 범위

- 자격: 「식품위생법 시행령」 제21조 제8호 마목에 따른 위탁급식영업의 신고를 한 자
- 업무위탁 범위: 조리과 배식, 세척 업무 담당 용역
(조리사면허소지자 반드시 포함, 석식 및 방학 중 급식 포함)

다. 기초 금액 산출방법: 산출금액 중 평균가를 기초로 하여 산정

- 2000학년도 징수 예정액의 00%

라. 업체 선정 절차

일 자	세 부 추 진 일 정	비고
2000. 12. 0.	■ 학교급식 일부위탁 추진계획 수립 및 학교운영위원회 심의	
2000. 12. 0. ~ 12. 0.	■ 제안서 평가위원 예비명부 작성	
2000. 12. 0. ~ 12. 0.	■ 규격사전공개: 과업지시서, 제안요청서 2000. 0. 0. ~ 2000. 0. 0.	공개기간: 5일 긴급: 3일
2000. 12. 0. ~ 익년 0. 0.	■ 공고 및 제안서 접수기간 2000. 0. 0. 10:00 ~ 2000. 0. 0. 10:00	
2000. 0. 0.	■ 제안서평가위원회 심사	
2000. 0. 0. ~ 0. 0.	■ 1순위 업체와 협상 진행 및 전자계약 체결	

마. 업체 선정 기준: 붙임 참조



업체 선정 평가 배점 기준표(예시)

구분		평가항목	점수	배점 기준
계				
정량적 평가 (25)	정량적 평가 (25)	o 위탁급식 운영 실적 - 객관적 자료제출 상태 (최근 2년간 학교 일부위탁급식 운영 실적)		10점: 10 개교이상 8점: 8 ~ 9개교 6점: 6 ~ 7개교 4점: 4 ~ 5개교 2점: 1 ~ 3개교
		o 제안업체 인력 보유상태 - 급식 위탁 수행 조직 (고용사실증명서류 4대보험 중 1개 이상 가입증빙자료 제출)		〈수행조직 인력수〉 5점: 20명이상 3점: 10~19명 1점: 1~ 9명
		o 급식종사자 인력 전문성 - 조리사 자격증 보유 인력수(자격증 사본 제출) (자격증소지자의 고용사실증명서류 제출(4대보험 중 1개 이상))		〈자격증 보유 인력수〉 4점: 20명이상 3점: 16~19명 2점: 10~15명 1점: 1~ 9명
		o 제안업체 경영상태 - 제안사의 재무구조 - 신용평가등급(불입 경영상태 평가 내용 참조)		가장 최근의 신용평가등급으로 평가함 (신용평가등급확인서 제출)
	기술 능력 평가 (80)	1. 위탁(일부)급식 운영 계획(기술, 지식) o 운영계획의 현실성과 적정성 o 구체적인 운영 방침 및 경영합리성 등		평가위원 평가
		2. 급식위생안전관리 및 사고 방지 대책 o 급식위생 및 HACCP시스템 적용 이행방안 o 식중독 등 급식사고 발생방지방안 및 사고 보상대책 등 o 급식종사자 안전 및 보건 확보조치		평가위원 평가
		3. 급식종사자 인력 관리 계획 o 조리종사원의 배치 및 관리 운영 계획 o 조리종사원 교육실시 계획 및 서비스 개선방안 o 조리종사원 복지향상 및 사기진작방안 등 o 조리종사원 인건비 집행의 적정성 (근로기준법 등 노동관계법령 준수)		평가위원 평가
		4. 효율적인 조리,배식 방법과 청소,정리 계획 o 음식온도 유지 등 효율적인 배식 및 관리방안 o 적정량 배식을 위한 대책 등		평가위원 평가
		5. 불만 및 건의사항 처리 계획 o 학교와의 업무 협력 방안 o 시정 및 개선요구사항에 대한 처리방안		평가위원 평가
		6. 조리과정 방법 및 대책 o 1식 식단에 대한 조리 기술서 o 현 운영 학교의 학교급식 운영 현황		평가위원 평가
가격평가 (20)	o 행정안전부 예규 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준에서 정한 입찰가격 평점산식에 따라 선정			

경영상태 평가 내용

◎ 평가요소: 신용평가등급

신용평가등급			
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평점
AAA		회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급	6.0
AA ⁺ , AA ₀ , AA ⁻	A1	회사채에 대한 신용평가등급 AA ⁺ , AA ₀ , AA ⁻ 에 준하는 등급	5.7
A ⁺	A2 ⁺	회사채에 대한 신용평가등급 A ⁺ 에 준하는 등급	5.5
A ₀	A2 ₀	회사채에 대한 신용평가등급 A ₀ 에 준하는 등급	5.0
A ⁻	A2 ⁻	회사채에 대한 신용평가등급 A ⁻ 에 준하는 등급	4.5
BBB ⁺	A3 ⁺	회사채에 대한 신용평가등급 BBB ⁺ 에 준하는 등급	4.0
BBB ₀	A3 ₀	회사채에 대한 신용평가등급 BBB ₀ 에 준하는 등급	3.5
BBB ⁻	A3 ⁻	회사채에 대한 신용평가등급 BBB ⁻ 에 준하는 등급	3.0
BB ⁺ , BB ₀	B ⁺	회사채에 대한 신용평가등급 BB ⁺ , BB ₀ 에 준하는 등급	2.5
BB ⁻	B ₀	회사채에 대한 신용평가등급 BB ⁻ 에 준하는 등급	2.0
B ⁺ , B ₀ , B ⁻	B ⁻	회사채에 대한 신용평가등급 B ⁺ , B ₀ , B ⁻ 에 준하는 등급	1.5
CCC ⁺ 이하	C 이하	회사채에 대한 신용평가등급 CCC ⁺ 에 준하는 등급	1.0
없음	없음		0.0

- ① 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 전일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.

- ② 합병한 업체는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 그 전까지는 합병대상 업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급으로 평가한다.

※ 제출서류

- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 발급한 신용평가등급확인서 1부
- 미제출시 "0"점 처리됨



기초금액 산정을 위한 견적가격 의뢰

대외시행

수신자: (주)00푸드, 000푸드넷

제 목: 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역 기초금액 산정을 위한 견적가격 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리학교 20○○학년도 학교급식 일부위탁 용역을 위한 기초금액 산정자료로 활용하기 위해 귀 업체에 견적가격을 의뢰 요청하오니
3. 과업설명서를 참고하시어 20○○.00.00.까지 우리학교 00실 팩스(02-000-0000) 또는 학교 메일 (000@sen.go.kr)로 견적서를 제출하여 주시길 협조 요청 바랍니다.

붙임 과업설명서 1부. 끝.

기초 가격 결정

내부결재

제목: 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역 기초금액 결정

1. 관련: 00고등학교-000(20○○.00.00)
2. 20○○학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역 기초금액 작성을 위한 견적서를 의뢰한 결과 붙임과 같이 제출 된 견적서를 근거하여 기초금액을 결정하고자 합니다.

붙임 기초금액 산출조서 1부. 끝.

기초 가격 결정(붙임)

내부결재

기초금액산출조서

1. 건명: 20○○학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역
2. 기초금액: 000,000,000원
3. 기초금액 산출내역

(단위: 원, 부가세 포함)

구분	견적 1	견적 2	평균가
학교급식 일부위탁 용역	000,000,000	000,000,000	000,000,000

붙임 견적서 ○부. 끝.



학교운영위원회 심의 안건 제출

내부결재

제목: 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 추진 계획 안건 제출

1. 관련

- 학교급식법 제15조(학교급식의 운영방식)
- 학교급식법 시행령 11조(업무위탁의 범위 등), 12조(업무위탁 등의 계약방법)
- 초·중등교육법제32조 제1항 제10호(학교운영위원회 기능)

붙임 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 추진 계획(안) 1부. 끝.

*급식소위원회 사전 심사 후 학교운영위원회 심의

01

계약업무
질라잡이

학교급식 일부위탁 업체 선정 요청

사업부서

제목: 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 업체 선정 요청

1. 관련: 00고등학교-000(2000.00.00)

2. 2000학년도 학교급식 일부위탁 업체 선정을 붙임과 같이 요청합니다.

- 가. 용역명: 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁
- 나. 용역기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.
- 다. 예상식수: 중식 및 석식 000일, 방학중식 00일(※학사일정에 따라 추후 조정 가능)
- 라. 기초금액: 금000,000,000원
- 마. 과업내역: [붙임] 참조
- 바. 계약방법: 협상에 의한 계약

붙임 1. 학교급식 일부위탁 용역 과업설명서 1부.

2. 제안요청서 서식(제안서 평가표 포함) 및 계약 특수조건 1부. 끝.

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

계약방법 결정

내부결재

제목: 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역 계약방법 결정

1. 관련: 00고등학교-000(2000.0.00)

2. 2000학년도 우리학교 학교급식 일부위탁 용역의 계약방법을 다음과 같이 결정하고자 합니다.

- 가. 건명: 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역
- 나. 기간: 2000.00.00. ~ 2000.00.00.
- 다. 기초금액: 금000,000,000원
- 라. 계약방법: 협상에 의한 계약
- 마. 근거법령: 지방계약법 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결). 끝.

05

용역계약
일반



협상에 의한 계약 제안서 평가위원회 구성 및 절차

1. 구성인원: 7명 이상 10명 이내
2. 구성대상: 학교운영위원 및 학부모, 외부전문가(서울특별시교육감 소속공무원은 평가위원이 될 수 없음)
3. 구성방법 및 절차
 - 가. 학교 홈페이지 및 가정통신문 등을 통해 모집 공고
 - 나. 등록신청서를 받아 이를 심사하여 구성인원의 3배수 이상으로 예비평가위원 선정
 - 다. 선정된 예비평가위원에게 무작위로 고유번호를 부여하여 예비명부 작성
 - 라. 제안서 제출자가 구성인원 수 만큼 예비명부상의 고유번호를 추첨
 - 마. 많이 추첨된 순으로 해당 사업의 평가위원 선정
 - 추첨된 수가 동일한 경우에는 고령자 순에 의함
 - 바. 위원장은 위원 중에서 호선
 - 사. 위원회는 위원장을 포함하여 최소 7인 이상 참석시 개최

「서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙」

제안서 평가위원(후보자) 모집 공고

제목: 20○○학년도 ○○고등학교 학교급식 일부위탁 용역업체 선정을 위한 제안서평가위원(후보자) 모집 공고

1. 관련: 서울00초등학교-000(20○○.0.00)
2. 「20○○학년도 ○○고등학교 학교급식 일부위탁 용역」입찰을 위한 제안서평가위원회를 구성하기 위하여 예비평가위원 모집을 다음과 같이 공고하고자 합니다.
 - 가. 모집분야: 용역(급식 인력)분야 평가
 - 나. 신청(등록)기간: 20○○.00.00. 00:00 ~ 20○○.00.00. 00:00
 - 다. 신청(등록)장소: 00고등학교 00실
 - 라. 제출서류: 제안서 평가위원(후보자) 등록신청서 등 각 1부 (별첨)
 - 마. 신청방법: 전자우편(E-mail) 또는 직접 방문하여 등록신청서 제출
 - 단, 전자우편(E-mail)은 20○○.00.00. 00:00까지 도착 분 까지만 인정합니다.
 - 바. 공고방법: 학교 홈페이지 탑재
 - 아. 공고일자: 20○○년 0월 00일

붙임 학교급식 일부위탁 용역업체 선정을 위한 제안서평가위원(후보자) 모집 공고 1부. 끝.

○○고등학교 공고 제20○○- 호

제안서 평가위원(후보자) 모집 공고

「20○○학년도 ○○고등학교 급식 일부위탁 용역업체 선정」을 위한 제안서평가위원회를 구성하고자 예비평가위원 모집을 다음과 같이 공고합니다.

1. 모집분야: 용역(급식 인력)분야 평가

2. 평가위원 자격조건

- 가. ○○고등학교운영위원 및 학부모
- 나. 해당 분야에서 1년 이상 근무경력을 가진 국가 및 다른 지방자치단체 공무원
- 다. 정부투자기관, 출연기관, 지방공기업의 기술직렬 5급 이상 직원 또는 동등 이상 경력을 가진 사람
- 라. 대학에서 해당분야에 조교수 이상 재직하였거나 재직 중인 사람
- 마. 해당 분야에서 1년 이상 근무경력을 가진 기술사 또는 석사학위 이상을 소지한 사람
- 바. 해당분야 전문기관 단체의 임직원
- ※ 단, 위의 자격조건에 해당하더라도 서울특별시교육감 소속 공무원은 평가위원이 될 수 없음

3. 평가위원 자격 제외조건

평가위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 스스로 그 평가에서 회피하여야 한다.

- 가. 해당 평가 대상과 관련하여 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우
- 나. 해당 평가의 시행으로 인하여 이해당사자가 되는 경우
- 다. 최근 3년 이내에 당해 평가 대상 업체에 재직한 경우
- 라. 그 밖에 공정한 심의를 수행할 수 없다고 판단되는 경우

4. 모집인원: ○○명 (평가위원 수 ○명의 3배수)

신청자가 모집인원을 초과할 경우 추후 별도의 심사기준을 마련하여 평가위원을 선정할 예정임

5. 제안서 평가위원회 구성

- 가. 평가위원은 「서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙」 제4조(위원회의 구성)에 따라 7인으로 구성하며, 위원장은 위원 중에서 호선
- 나. 학교급식의 중요성에 따라 ○○고등학교 급식소위원회 위원은 명부에 우선 등재함

6. 신청(등록)

- 가. 신청(등록)기간: 20○○.○.○. ○:○○ ~ 20○○.○.○. ○:○○
- 나. 신청(등록)장소: ○○고등학교 00실
- 다. 제출서류: 제안서 평가위원(후보자) 등록신청서 등 각 1부 (별첨)
- 라. 신청방법: 전자우편(E-mail) 또는 직접 방문하여 등록신청서 제출
 - 단, 전자우편(E-mail)은 20○○.○.○. ○:○까지 도착 분까지만 인정합니다.



7. 제안서 평가

- 가. 제안서 평가는 「서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙」 제3조 제4항 및 제6항에 따라 추천된 위원이 평가하며, 평가위원으로 선정되면 추후 개별 통지합니다.
- 나. 일정은 입찰이 유찰되거나 기타 불가피한 사유로 변경될 수 있습니다.

8. 기타사항

제출 자료는 ○○고등학교 급식 일부위탁용역 제안서 평가위원 후보자 명부 작성에만 활용되며, 제출한 서류는 일체 반환하지 않습니다.

- 붙임 1. 제안서 평가위원(후보자) 등록 신청서 1부.
2. 보안각서 1부. 끝.

20○○. ○. ○.

○ ○ 고 등 학 교 장



제안서 평가위원(후보자) 예비 명부

00고등학교

고유 번호	등록일	성 명	소 속	전화번호	자격충족 여부	비고
1	2000.0.0.	000	00고등학교 (학교운영위원회 지역위원)			
2	2000.0.0.	000	00고등학교(학부모회 총무)			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

발주계획 등록 화면

발주

입찰

계약

이행

공사지원

조달품물관리

공통

이용자관리

문영자

발주

발주목록

발주목록

안내 사항

신규 버튼을 클릭하여 새로운 외자규격공개모집, 발주계획, 제안요청서, 계약요청, 사전규격, 종합계약협정을 작성할 수 있습니다.

사업업을 선택하여 해당 단계의 화면으로 이동합니다.

엑셀업로드 버튼을 클릭하여 발주계획을 필로 등록할 수 있습니다.

조달청에서 공고한 외자공고의 규격안내 [외자공고규격](#)

유역사항 최종변경일: 2024/12/11 16:29:10

발주

* 검색요청

외부제청

발주계획

수요부서요청

수요부서접수

중앙조달요청

사전규격공개

제안요청

외자규격공개

입찰안내서

담당구분

본인

전체

사업명

담당자

* 진행일자

2025/04/06 ~ 2025/05/06

1개월

3개월

6개월

초기화

다. 검색

검색조건

발주요청목록

전체 마진

제안요청협약검색

소액수익업체추천

신규

엑셀다운로드

10

직접

No	업무구분	업무마부	사업명	수요기관	담당부서	담당자	진행일자	진행 상태	업무협약
----	------	------	-----	------	------	-----	------	-------	------



발주요청신규등록

안내 사항

유역사항 최종변경일: 2024/09/12 16:37:39

업무 선택 후 각 해당 정보를 선택하여 신규 버튼 클릭 시 새로운 등록화면으로 이동합니다.

발주요청정보

* 업무구분

물품

공사

일반용역

기술용역

기타계약

상세업무

외자

리스

* 메뉴선택

발주계획

사전규격

입찰안내서

중앙조달요청

외자규격공개모집

제안요청서

수요부서요청

수기접수

발주계획 일괄업로드

예

아니오

파일첨부

엑셀업로드

닫기

신규

- 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > 발주목록 > 신규 > [팝업창] > 신규
- ① 업무구분: 일반용역
- ② 메뉴선택: 발주계획



사전규격 공개

제목: 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역 구매규격 사전공개

1. 관련: 00고등학교-000(2000.0.00)
2. 「2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역」입찰의 구매규격을 지정정보처리장치를 통해 다음과 같이 사전공개하고자 합니다.
 - 가. 사업명: 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역
 - 나. 계약방법: 협상에 의한 계약, 제한경쟁, 총액계약
 - 다. 공개기간: 2000. 0. 0. ~ 2000. 0. 0.(5일)
 - 라. 공개내용: 과업내용서, 제안요청서 서식 및 계약 특수조건
 - 마. 공개장소: 나라장터 국가종합전자조달시스템(G2B)
 - 바. 근거법령: 지방계약법 시행령 제32조의2(구매규격 사전공개)
 - 사. 행정사항: 공개 기간동안 개진된 의견에 대하여 사업부서에서 해당 의견의 수용여부를 결정

- 붙임 1. 과업내용서 1부.
2. 제안요청서 1부. 끝.

○ 사전규격등록

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 의거 계약담당자는 법 제9조의2, 시행령 제32조의2에 따라 입찰에 부치는 경우에는 입찰공고 전에 용역의 구매규격을 업계에 사전공개 열람하도록 하여 구매규격에 관한 의견을 제시할 수 있도록 함으로써 입찰 참여 기회균등과 공정한 경쟁을 유도하여야 한다. 다만, 추정가격 5천만원 미만이거나, 해당 연도에 1회 이상 구매규격 사전공개를 실시한 용역은 생략 가능
- 구매규격 사전공개는 5일간으로 하고, 지정정보처리장치(나라장터, 학교장터 등)을 통해 공개한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 3일간 공개할 수 있다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

발주요청신규등록

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 발주 > [발주목록] 사전규격목록 > 신규 > [팝업창] 입력 > 신규

① 업무구분: 일반용역

② 메뉴선택: 사전규격

사전규격 등록 화면

발주 **입찰** **계약** **이행** **공사지침** **조달물량관리** **공통** **이용자관리** **운영자** **三**

사전규격등록-용역

☐ 유의사항 현재사항 최종변경일 : 2024/04/12 17:55:28

- 입찰청서 해당자에게 사전규격을 중 계약에 규격의 적정성을 검토하기 위해 사전규격을 입력합니다.

기본정보

발주계획통합번호	R2000J0158575		
계약요청접수번호			
업무구분	일반용역	*사전규격명	1단계도[2025년 OO고등학교 학교급식 일부위탁 용역]
*수요기관	서울특별시서부교육청 서울성원초등학교	*종교기관	서울특별시서부교육청 서울성원초등학교
*SW사업대상	대상 비대상	*참조번호	OO고등학교 제2000-O호
*배정예산액 (부가세포함)	200,000,000 원	*의견등록배금일시	2024/05/17 23:55
*납품(완수)기한 (납품일자)	2024/12/28 [학수 후 0 일 차내]		

파일첨부 전체 보기

☐	파일명	파일 크기
☐	제안요청서	14KB / 2.5MB

현재 용량 0 / 3,024MB



입찰공고 - 협상에 의한 계약

제목: 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역 입찰 공고

1. 관련: 00고등학교-000(2000.0.00)
2. 「2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역」입찰공고를 아래와 같이 시행하고자 합니다.
 - 가. 건명: 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역
 - 나. 기초금액: 금000,000,000원
 - 다. 계약기간: 2000.00.00. ~ 2000.00.00.
 - 라. 자격요건: 식품접객업(위탁급식영업의 신고를 필한 자)
 - 마. 계약방법: 협상에 의한 계약, 제한경쟁, 총액계약
 - 바. 공고방법: 나라장터(G2B) 게시
 - 사. 제안서(입찰서) 제출기간: 2000년 0월 00일 00:00 ~ 0월 01일 00:00(48시간 이상)
 - 아. 제안서 평가일시 및 장소: 2000.00.00. 00:00, 우리학교 회의실
 - 자. 개찰일시 및 장소: 2000.00.00. 00:00, 입찰집행관 PC
 - 차. 공고일자: 2000년 0월 00일
 - 카. 행정사항: 구매규격 사전공개 결과 제출된 의견 없음

- 붙임 1. 2000학년도 00고등학교 학교급식 일부위탁 용역 입찰 공고문 1부.
 2. 과업내용서(계약 특수조건 포함) 1부.
 3. 기초금액 결정조서 1부. 끝.

입찰 공고시기 및 입찰서 제출기간

- 공고 시기
 - 입찰공고는 추정가격 기준에 따라 입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 공고하나 긴급한 경우 10일 전까지 공고 가능(지방계약법 시행령 제35조)

“A일 10일전”이란 A일과 목적하는 날 중간에 10일이 있음
 공고일(1일)+공고기간(10일)+입찰서제출마감일(1일)=12일 확보 필요

- 공고 기간

추정가격 기준	공고기간		
1억 미만	입찰서 제출 마감일의 전날부터	10일	단, 긴급하거나 재공고입찰인 경우에는 10일 전까지
1억원 이상 10억원 미만		20일	
10억원 이상		40일	

- 입찰서 제출기간
 - 계약담당자는 전자입찰서의 접수시작 일시부터 전자입찰서의 제출마감일시 까지가 최소한 48시간 이상이 되도록 하여야 함(전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙 제2조)
 - 공고기간 중 최소 48시간을 확보하면 됨

○○고등학교 공고 제20○○-00호

20○○학년도 ○○고등학교 학교급식 일부위탁 용역 입찰 공고 【 협상에 의한 계약 】

다음과 같이 공고합니다.

20○○. ○. ○.
○○고등학교장

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약 문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰 낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 작 간접적으로 금품 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당 업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수의계약 배제업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (클린폰: ☎1588-0260)

학교급식법 제15조 및 동법시행령 제11조, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조의 규정에 따라 본고 학교급식 일부위탁 업체선정을 위하여 다음과 같이 입찰(협상에 의한 계약) 공고합니다.

1. 입찰에 부치는 사항 (입찰 개요)

- 가. 용역명: 20○○학년도 ○○고등학교 급식 일부위탁 용역
- 나. 일부위탁 운영기간: 20○○.0.0. ~ 20○○.0.00. (1년)
- 다. 과업내용(위탁범위): 학생 및 교직원의 급식 조리, 배식, 세척, 청소, 급식실 관리 등
- 라. 급식실 면적: 조리실 000㎡ 학생식당 000㎡(000석)
- 마. 배식 형태: 식당배식
- 바. 예상급식인원 및 급식일수

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



구분	학기중						방학중		교직원	비고
	중식			석식			중식			
	1학년	2학년	3학년	1학년	2학년	3학년	7,8월	12,1월		
급식인원	000	000	000	0	0	0	0	0	0	0
급식일수	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
급식제공시간	12:00 ~ 12:50			18:00 ~ 19:00			12:00 ~ 12:50		12:00 ~ 12:50	

*희망자에 한하여 급식하며, 인원 및 일수는 학년별 또는 학사일정에 따라 변동 될 수 있음

사. 기초금액: 금 천원(₩000,000,000)

※ 직접노무비, 간접노무비, 4대보험료, 산업안전보건관리비(직접노무비의 0.5%내외), 이윤, 부가가치세 등 포함

※ 급식종사자 규모: 총 0명(조리사 0명, 조리원 0명)

※ 급식인원, 급식일수 및 급식단가 변경 시 계약금액은 조정될 수 있음

2. 입찰 및 계약 방법

가. 계약 방법: 협상에 의한 계약

나. 적용 규정

- 1) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (이하 “지방계약법” 이라 함) 시행령」 제43조 (협상에 의한 계약체결)
- 2) 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 (제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준) (이하 “협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준”이라 함)

3. 입찰참가자격

가. 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자만 입찰서를 제출할 수 있습니다.

- 1) 「지방계약법 시행령」 제13조(입찰의 참가자격) 및 「지방계약법 시행규칙」 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명), 제38조(입찰 참가신청)의 자격을 갖춘 자
- 2) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의2(중소기업자 외의 우선조달 계약)에 의한 중소기업·소기업·소상공인
 - 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업·소기업 또는 소상공인확인서를 소지한 자
 - ※ 〈중기업·소기업 또는 소상공인 확인서〉는 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발행한 확인서로서, 입찰서 제출마감일 전일 이전에 발급된 것으로 유효기간내에 있어야 하며, 중소기업 공공구매 종합정보망(<http://www.smpp.go.kr>)에서 확인이 되어야 함
- 3) 「식품위생법」 제37조(영업허가 등) 및 「식품위생법 시행령」 제21조(영업의 종류) 제8호(식품접객업) 마목 위탁급식영업의 신고를 필한 자

4) 공고일 전일부터 개찰일까지 주된 영업소의 소재지(본사)를 계속 서울특별시에 둔 자(단, 낙찰자의 경우 계약 체결일까지 서울특별시에 주된 영업소의 소재지를 두고 있는 자)로서 「지방계약법」 제31조 (부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 의한 부정당업자 입찰참가 자격제한을 받지 않은 자
나. 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」제4조에 따라 입찰서 제출마감일 전일까지 조달청 전자입찰 이용자 등록을 하여야 합니다.

4. 제안서 제출

가. 제안서

- 1) 제출기간: 2000.0.0.(0) 00:00 ~ 2000.0.0.(0) 00:00
※ 접수시간: 평일 00:00 ~ 00:00, 토·일요일 및 공휴일 접수 불가
- 2) 제출장소: 00고등학교 행정실 (서울특별시 00구 000로 000)
- 3) 제출방법: 직접방문 접수 (우편접수, 인터넷 접수 불가)
※ 제안서를 대리인이 제출하는 경우에는 입찰참가 신청서 란에 대리인을 명기하고, 대리인 신분증을 지참하고, 대표자의 위임장을 제출함
- 4) 제출서류

○ 입찰참가신청서 1부. ○ 위임장 및 4대보험 가입증명서 1부, 신분증 사본(대리인 등록 시) ○ 조달청 경쟁입찰참가자격등록증 1부. ○ 사용인감계 1부. ○ 등기사항증명서(법인) 또는 주민등록등본(개인) 1부. ○ 사업자등록증 사본 1부. ○ 중소기업(소상공인) 확인서 1부. ○ 신용평가등급 확인서 1부.	○ 학교급식 수행 조직 현황 1부. - 4대보험 사업장 가입 명부 및 소지자격증 사본 ○ 위탁급식 실적증명서(해당자에 한함) ○ 청렴서약서 1부. ○ 각서 1부. ○ 근로자 권리보호 이행서약서 1부. ○ 안전보건관리계획 1부. ○ 평가위원 예비명부 고유번호 선택 확인서 1부. ○ 제안서 0부.
--	--

- ※ 사본은 반드시 “원본과 같음”을 명기하고 입찰참가신청서에 사용한 인장으로 날인하여 제출하여야 합니다.
- ※ 제출된 제안서의 내용은 우리 학교에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없고, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주하며, 학교에서 필요시 제안업체에 대하여 추가 제안이나 추가자료를 요청할 수 있습니다.
- ※ 입찰참가자가 제안서 제출 시 제출한 『평가위원 예비명부 고유번호 선택 확인서』에 따라 많이 추천된 순으로 평가위원을 선정할 예정입니다.(동표 시 고려자 순)
(평가위원 명단은 비공개임)

나. 가격입찰서

- 1) 제출기간: 2000.0.0.(0) 00:00 ~ 2000.0.0.(0) 00:00
- 2) 제출방법: 국가종합전자조달시스템(G2B)에 총액으로 전자 제출
- 3) 유의사항
 - 입찰금액은 부가가치세를 포함하여 총액으로 제출하고, 세부 산출내역서는 산출근거를 포함하여 작성하고 협상 시 제출하여야 합니다.
 - 입찰금액이 추정금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)을 초과할 경우 협상적격자에서 제외됩니다.



- 입찰서의 제출 확인은 전자조달시스템 「보낸 문서함」에서 확인하시기 바랍니다.
- 전자조달시스템의 장애로 입찰 연기가 된 경우, 장애발생 이전에 유효하게 접수된 입찰서는 연기된 입찰에 유효하게 접수된 것으로 보며, 입찰서를 다시 제출할 수 없습니다.
- 입찰마감일에 임박하여 투찰을 하게 되면 입찰서의 집중 제출로 인하여 시스템의 장애가 발생할 수도 있으니, 가능한 충분한 시간을 두고 미리 투찰하여 시스템 장애로 인한 불이익을 당하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

5. 과업설명

별도의 과업설명서는 생략하고 붙임의 과업설명서로 갈음합니다. 반드시 첨부파일을 숙지하고 입찰에 응해주시기 바라며, 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

6. 제안서 평가

가. 제안서 평가

1) 일시: 20○○.0.00.(0) 00:00

※ 부득이한 사유로 제안서평가 일시, 장소 등이 변경될 경우에는 제안서를 제출한 입찰자에게 개별 통지합니다.

2) 장소: 본교 ○○○

3) 발표시간: 제안업체별로 발표 10분, 질의·응답은 5분 내외로 합니다.

※ 발표시간은 평가위원 간 협의를 거쳐 조정될 수 있습니다.

4) 기타사항

○ 제안설명회 순서는 설명회 당일 현장에서 추첨에 의하여 결정되며, 참가 신청서 제출자는 제안설명회 시작 10분 전에 참석하여야 하며, 제안설명회에 늦어 추첨을 하지 못한 참가 업체는 제안설명회에 참여하지 못함.

○ 제안설명회 자료는 이미 제출한 제안서와 동일한 내용으로 합니다.

○ 소속 직원 중 해당 사업을 수행할 사업책임자가 제안내용에 대한 설명 및 질의응답을 하여야 함.

나. 가격제안서 평가

1) 일시: 20○○.0.00.(0) 00:00

2) 장소: 00고등학교 입찰집행관 PC

※ 전산장애 발생 또는 학교 사정에 의해 개찰시간이 다소 늦거나 연기될 수 있습니다.

7. 낙찰자 결정방법

가. 협상적격자 선정

○ 「지방계약법 시행령」 제43조 및 「협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준」에 따라 제안서를 제출받아 우리 학교 제안서 평가위원회에서 기술능력평가를 실시한 후, 기술능력 평가와 입찰가격 평가점수를 합한 점수를 총 평점으로 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자를 선정합니다.

※ 제안서평가(기술능력평가) 80% + 가격 평가 20%

※ 합산점수가 70점 이상인 자가 없는 경우 재공고 실시

나. 협상 순서

- 합산점수의 고득점 순에 따라 결정하되, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 우선순위로 하고, 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정합니다.

다. 낙찰자 결정

- 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 별도 통보 및 협상을 실시하지 않습니다. 협상대상자와 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시하며, 모든 협상적격자와 협상이 결렬된 경우에는 재공고입찰이나 새로운 입찰에 부칠 수 있습니다.

라. 계약 체결

- 계약상대자는 낙찰일로부터 10일 이내에 낙찰금액의 10/100의 계약보증금을 보증서로 제출하고 계약을 체결하여야 합니다.

※ 「지방계약법 시행령」 제51조 제5항에 따라 용역계약 시 계약보증금률은 10/100 이상으로 함.

마. 평가기준, 평가방법 등에 관한 사항은 평가위원회의 권한에 속하며 입찰 참가자는 제안서 평가 방법에 대해 이의를 제기할 수 없습니다.

바. 협상적격자의 협상순위가 결정되면, 협상적격자에게 협상순위와 협상 일정을 개별 통보합니다.

사. 기타 사항은 「협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준」에 따릅니다.

8. 입찰보증금 납부 및 귀속

가. 입찰보증금은 「지방계약법 시행령」 제37조 제3항 제7호에 따라 납부를 면제할 수 있으며, 면제할 경우 입찰자가 입찰서 제출 시 입찰보증금 납부 확인내용이 명기된 지급확약서로 갈음합니다.

※ 단, 위의 예외 조항이 아닌 「지방계약법 시행령」 제37조 제1항과 제2항에 따라, 각 기관에서는 업체로 하여금 입찰금액의 5/100 이상에 해당하는 입찰보증금을 보증서 등을 통하여 제출하게 할 수 있음.

나. 낙찰자가 정해진 기일 내에 계약을 체결하지 아니한 경우, 「지방계약법 시행령」 제38조에 따라 입찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 우리 학교에 납부(귀속)하여야 하며, 부정당업자로 입찰참가 자격 제한처분을 받게 됩니다.

9. 입찰의 무효

가. 「지방계약법 시행령」 제39조 제4항 및 「지방계약법 시행규칙」 제42조에 해당되는 입찰은 무효입니다.

나. 제안서와 가격입찰서를 동시에 제출하지 아니한 입찰은 무효 처리됩니다.

다. 입찰참가자격등록증상의 상호 및 대표자(대표자가 다수인 경우 대표자 전원의 성명을 모두 등재)가 법인등기사항증명서상의 상호, 대표자와 다른 경우에는 입찰참가자격등록증을 변경등록하고 입찰에 참여하여야 하며, 변경등록하지 않고 참여한 입찰은 무효입찰에 해당됩니다.

라. 입찰무효 해당 여부 확인을 위하여 등록정보 확인을 위한 서류(법인등기사항증명서, 입찰대리인임을 확인할 수 있는 서류, 관련되는 면허 등을 증명하는 서류 등)요청하는 경우, 낙찰대상자는 관계 서류를 우리 학교에 제출하여야 합니다.



10. 근로자 권리보호 이행 서약서 제출

입찰에 참가자는 근로자 권리보호를 위한 근로자 권리보호 서약서를 숙지한 후 입찰에 응하여야 하며, 입찰서를 제출한 자는 근로자 권리보호 서약서를 제출한 것으로 간주합니다. 다만 계약 체결 시에는 낙찰자의 대표자가 서명한 근로자 권리보호 이행서약서를 제출해야 합니다.

11. 불공정행위 금지

- 가. 입찰자 또는 계약상대자는 입찰낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정에서 입찰 및 계약의 공정한 질서를 저해하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 됩니다.
- 1) 금품·향음 등의 공여·약속 또는 공여의 의사를 표시하는 행위
 - 2) 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위
 - 3) 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하는 행위
 - 4) 그 밖에 입찰 및 계약 등 과정에서 공정한 경쟁을 저해하는 행위
- 나. 입찰자 및 계약상대자는 가항 각 호에 따른 행위가 지방계약법 등 관계 법령에 위반되는 경우 해당 입찰낙찰이 취소되거나 계약이 해자해제될 수 있고, 입찰참가자격 제한 대상에 해당되는 경우 지방계약법 등 관계 법령에 따라 부정당업자로 입찰참가자격 제한처분을 받을 수 있습니다.
- 다. 계약담당공무원은 가항 각 호의 위반행위를 확인하기 위하여 입찰자 및 계약상대자에게 관련 자료제출을 요청할 수 있으며, 입찰자 및 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 적극 협조하여야 합니다.
- 라. 입찰자 등은 계약담당공무원이 가항 제2호 위반행위의 확인을 위하여 다항에 따른 자료제출을 요청함에도 불구하고 협조를 하지 않는 경우 “부당한 공동행위 고발요청 기준”에 따라 불이익을 받을 수 있습니다.

12. 기타 유의사항

- 가. 본 공고문에 명시되지 않은 사항은 「학교급식법」, 「지방계약법」 등의 관계 법령과 서울특별시교육청의 「20○○학년도 학교급식 기본 방향」에 따릅니다.
- 나. 입찰공고 내용이 제안요청서(과업설명서)와 상이한 경우에는 공고서 내용이 우선하며, 공고서에 누락된 사항은 제안요청서(과업설명서)에 의합니다.
- 다. 입찰 또는 계약에 관한 서류가 허위 또는 부정한 방법으로 작성된 사실이 확인될 경우 선정 및 계약을 취소할 수 있으며, 선정된 업체가 계약의 이행을 포기할 경우에는 「지방계약법」 제31조 및 동법 시행령 제92조에 해당한다고 판단될 경우 부정당업자의 입찰참가자격을 제한받을 수 있습니다.
- 라. 공고 및 제안 내용대로 계약을 이행하지 않거나 위배 시에는 계약을 해지할 수 있습니다.
- 마. 부정당업자로 제재중인 자가 동 선정과정에 참가하여 선정업체 및 계약업체로 결정된 경우, 추후 부정당업자인 것으로 확인될 경우 선정 및 계약행위 등은 모두 무효가 됩니다.
- 바. 입찰에 참가하고자 하는 자가 전산장비 준비부족 등의 사유로 전자입찰 등록 및 투찰이 곤란할 경우에는 투찰시간 마감 24시간 이전에 정부조달 콜센터(☎1588-0800)로 문의하여 주시기 바라며, 문의를 하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.



20〇〇학년도 급식 일부위탁 용역계약 특수조건(예시)

〇〇고등학교

제1조 [목적]

본 특수조건은 발주기관(이하 “학교”라 함.)이 계약상대자에게 학교급식 일부위탁의 모든 업무를 도급함에 있어 상호간의 책임과 의무사항을 규정하고, 학교급식을 원활히 수행할 것을 약정함으로써 효율적이고 위생적인 학교급식을 안전하게 공급하는 것을 그 목적으로 한다.

제2조 [신의성실의 의무]

학교와 계약상대자는 본 계약을 이행함에 있어 신의·성실의 원칙에 입각하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용하여야 하며, 본 계약서류 및 관련 법령, 지침 등을 충실히 준수하여야 한다.

제3조 [용역이행기간]

계약의 유효기간은 20〇〇년 3월 1일부터 20〇〇년 2월 28일(1년)까지로 한다.

제4조 [용역의 범위]

- 계약상대자가 본 계약에 따라 수행해야 할 업무의 내용은 다음과 같다.
 - 학교급식에 필요한 조리(전처리, 가공 등), 배식(운반), 청소, 세척, 기타 주방(조리실) 운영 보조 업무 등
 - 학교급식 사업장 내 조리실 운영에 관련된 부수적인 업무
 - 학교가 필요로 하는 과업 지시사항
- 학교와 계약상대자 간 계약의 내용에 관하여 통지한 문서 등은 계약문서로서의 효력을 갖는다.

제5조 [계약금액 및 정산]

- 계약금액 중 교직원 급식 전담 급식종사자 인건비의 경우 부가가치세를 포함한다.
- 용역비는 매월 계약상대자의 청구에 의하여 학교가 실비 정산하며, 실비 정산 기준은 다음과 같다.
 - 월 용역비: 월 실 근무 인원수 × 1인당 용역단가(인건비 산출내역의 직무별 임금단가표)
 - 단, 매월 실 근무 인원 구성은 학사일정에 따라 탄력적으로 구성하되 학교급식 관계자와 합의하여 결정한다.
 - 용역비는 실비정산하나, 총 용역비를 초과 할 수 없다.

○ 급식종사자 구분

구분	대상	급여 산출 항목
연봉제 (월급제)	조리사(장) 〇〇명	기본급+연장수당+보험료부담금+복리후생비+제세공과금및경비+일반관리비+이윤 등
시급제	〇〇명	(근무일수×근무시간×시급)+연장수당+보험료부담금+복리후생비+제세공과금및경비+일반관리비+이윤 등

※ 세부사항은 인건비 산출내역서(급식운영일 및 급식종사자 세부 인건비 산정내역)를 참조한다.

가. 용역비는 확정된 급식일수와 급식 인원의 증감 및 배식 방법, 배식시간 변경으로 인한 조리종사원 배치 인력 수 및 근무시간의 증감 등으로 변동될 수 있으며, 이 경우 학교와 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

- 투입 인력 배치 기준

구 분			투 입 인 력
학기중	중식	전학년	총 0명: 조리사(장) 0명, 사무보조 0명, 조리원 0명, 배식운반청소원 0명
		2개학년	총 0명: 조리사(장) 0명, 사무보조 0명, 조리원 0명, 배식운반청소원 0명
		1개학년	총 0명: 조리사(장) 0명, 사무보조 0명, 조리원 0명, 배식운반청소원 0명
	석식		총 0명: 조리사(장) 0명, 사무보조 0명, 조리원 0명, 배식운반청소원 0명

② 학교 행사, 수학능력시험, 급식실 대청소 등 급식 제공일 외에 학교가 추가 운영을 요구할 경우 계약상대자는 인력을 배치하여야 하며, 계약금액에 관계없이 계약상대자의 청구에 의하여 학교가 정산한다.

제6조 [계약이행 보증금]

1. 계약상대자는 본 계약의 성실한 계약이행보증을 위하여 총 계약금액의 100분의 ○○에 해당되는 금액을 계약보증금으로 하고, 학교를 피보험자로 하는 계약이행보증보험증권을 계약 체결 시 제출하여야 한다.
2. 계약상대자가 본 계약의 의무를 이행하지 않아 계약이 해지되는 경우에는 위 1항의 계약이행보증금은 학교에 귀속된다.

제7조 [용역의 착수 및 인계인수]

1. 계약상대자는 용역 개시일 10일 전까지 다음 각 호의 서류를 제출하여 학교의 승인을 받아야 한다.

착수계, 용역수행 계획서, 용역수행 조직체계, 계약내역서, 투입인원 이력사항 (경력증명서, 조리사자격증 사본 등), 보안각서, 청렴계약 이행 서약서, 근로조건 이행 약속서, 위탁 급식영업신고증, 현장대리인 및 관리책임자 선임공문, 기타 우리 학교에서 필요하다고 요구한 서류

2. 계약상대자는 식당 및 급식 관리에 이상이 없도록 10일 이상의 충분한 인계·인수기간을 확보하여야 하며, 인계·인수가 불성실하여 급식 관리에 문제가 발생하였을 경우에는 이에 대한 전적인 책임을 진다.
3. 제2항에 따라 인계·인수로 인하여 용역이행 개시일 이전 수행한 업무는 계약상대자의 사전업무로 간주하여 대가를 지급하지 않는다.

제8조 [계약상대자의 의무]

1. 계약상대자는 본 용역 업무를 이행함에 있어 모든 관련 법규와 학교가 정한 규칙 등을 준수하여야 한다.
2. 계약상대자는 급식종사자에 대해 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 직업안정법, 사회보험 관련법 등 근로자에 대한 관련 법령상의 사용자 책임을 이행하여야 하고, 이에 따른 노무 관리를 행하여야 한다.
3. 학교는 계약상대자의 업무가 불성실하거나 부적절하다고 판단될 때에는 시정을 요구할 수 있으며 계약상대자는 즉시 이에 응하여야 한다.



4. 계약상대자는 고용한 직원 중에 현장대리인을 선임하여 학교급식 업무를 총괄 지휘·감독하게 하여야 하며, 일일 작업 상황을 학교에 보고하여야 한다.
5. 계약상대자는 급식종사자의 결원이 발생할 경우에는 즉시 결원 인원을 보충하여야 하며, 즉시 보충하지 아니하여 식사 제공에 차질이 발생할 경우 매월 용역비 지급 시 1인 1일 결원시마다 종사자 1인 인건비 1일분을 공제한다.
6. 계약상대자는 급식종사자 명부를 학교에 제출하고, 급식종사자의 변동사항이 있는 경우 학교와 사전 조율 후 보고하여야 한다.
7. 급식종사자가 제2항의 자격을 상실하거나 빈번한 결근, 근무태도 불만, 명령불이행, 직장비방, 선동 태업, 불법단체 가입, 부당한 요구를 하였을 경우, 또는 주위환경의 변화 등으로 계속 근무가 곤란하다고 판단하였을 경우 학교는 계약상대자에게 종사자의 교체를 요구할 수 있고 계약상대자는 즉시 이에 응하여야 한다.
8. 계약상대자는 학교로부터 제공 받은 시설 등에 대하여 선량한 관리자로서의 주의의 의무를 다하여야 하며, 계약 종료 시 원상태로 반환하여야 한다.
9. 계약상대자는 학교의 소유 또는 점유하는 건설물, 설비, 기계, 통로 등에 의한 안전보건상의 관리 의무를 다하여야 하며, 위험유해의 우려가 발견되었을 때는 그 요지를 즉시 학교에 신고(통지)하여야 한다.

제9조 [급식종사자의 채용]

1. 계약상대자는 본 계약 이행에 따라 배치된 급식종사자를 고용함에 있어 국공립의료기관 또는 종합병원의 신체검사결과 이상이 없는 자를 채용하여야 하며, 전염성 질병, 고혈압환자, 피부질환 유무 등을 고려하여야 한다.
2. 계약상대자는 급식종사자와 고용계약을 체결할 때 「최저임금법」 제10조 제1항에 따라 고용노동부장관이 고시한 최저임금액 미만으로 계약할 수 없다.
3. 계약대상자는 「근로기준법」 제43조에 따라 소속 근로자에게 적기에 임금을 지급해야 하며, 매월 발주부서에 임금 지급내역을 제출하여야 합니다. 만일 서약서 내용을 위반한 사실이 발견될 경우, 근로기준법 등 관계법령에 따라 관할 고용노동청에 통보조치 할 수 있음을 알려드립니다.
4. 계약상대자는 관련 법령에 따라 성범죄 및 아동학대 범죄경력 조회 동의서를 학교에서 요구할 경우 이에 즉시 협조하여야 한다.

제10조 [급식종사자 안전·위생관리]

1. 계약상대자는 식당을 포함한 작업장의 청결 상태를 항시 유지하여야 한다.
2. 계약상대자는 급식종사자의 건강관리에 항상 주의함은 물론, 6월마다 1회 이상 정기건강진단을 실시하고 그 결과를 학교에 통보하여야 한다.
3. 계약상대자는 식중독 및 각종 안전사고 예방을 위하여 안전교육 및 위생교육, 각종 법정교육 및 훈련을 실시하여야 한다. (소요비용은 계약상대자 부담)
4. 급식종사자의 고의 또는 과실로 인하여 학교의 학생 및 교직원, 제3자에게 피해를 입혔을 때에는 계약상대자가 책임을 진다. (식중독 포함)
5. 급식종사자는 본인 또는 그 동거자 가족 등에 다음 질병이 있을 경우는 즉시 보고하고 작업에 종사하여서는 아니 된다.
가. 급식업무에 종사해서는 아니 되는 법적으로 금지된 전염병·질환
나. 개방성 결핵

다. 유행성 전염병

라. 감염성 질환

마. 화농성 창상, 전염성 피부질환

바. 기타 결격사유(정신질환자, 심신박약자, 언행이 현저하게 불량한 자 등)

6. 급식종사자는 인근에서 전염병 발생이 있을 때는 신속히 보고하고 지시에 따른다.

7. 용역업체는 작업자에 대해 산업안전보건법에 따른 안전보건교육을 실시하여야 하며 발주기관에서 교육자료를 요청할 경우 실시현황을 제출하여야 한다.

8. 용역업체는 용역인력의 산업안전관리를 위하여 '안전보건관리 활동계획'을 수립하여 착수 전 안전보건 관리 활동계획을 제출하여야 하며 발주기관에서 안전보건수준을 평가 후 미흡한 사항에 대한 보완요구에 성실히 응해야 한다.

9. 용역업체는 사업수행에 필요한 작업, 점검 등 모든 작업을 할 때에는 산업안전보건법 등 안전·보건 관계 법령 및 중대재해처벌법에 따른 대책을 수립 후 작업에 임하여야 하며, 작업자 및 이용자의 안전사고가 발생한 때에는 용역업체의 책임하에 후속 조치를 위하여야 한다.

10. 용역업체는 학교 용역인력의 안전 및 보건에 필요한 개인보호장비를 지급하여야 하며, 지급한 개인보호 장비를 착용할 수 있도록 교육·관리하여야 한다.

11. 용역업체는 학교에서 실시하는 안전보건협의회(월1회), 합동 안전·보건점검(분기1회) 등에 참석하여 안전보건관리를 위해 협조하여야 한다.

12. 용역업체는 안전보건관리를 위한 관리비를 사업비(건적내역)에 계상할 수 있다.

13. 용역업체는 학교에서 제공받은 위험성 평가 자료와 별개로 자체적으로 위험성 평가를 미흡한 사항에 대해 성실히 보완하도록 하고, 필요한 경우 학교 또는 발주기관측에 지원을 요청하여야 한다.

제11조 [급식종사자 복무]

1. 급식종사자의 근무시간은 평일 1일 8시간 이내로 해야 한다. (휴게시간 별도 제공)

2. 급식종사자는 급식 준비 업무에 차질이 없도록 근무시간을 조정하여 근무하도록 한다.

3. 계약상대자는 급식종사자에게 근로기준법 등의 관계 법령에 저촉되지 않도록 휴가를 주어야 하며, 사전에 학교에 휴가자 명단을 제출하여야 한다.

4. 대체인력이 투입되지 않은 채 급식종사자가 결근할 경우 일할계산 차감한 후 용역비를 지급한다.

5. 급식종사자는 근무 중 용모·복장 등을 단정히 한다.

6. 급식종사자는 근무 교대 시 업무 및 지시사항 등을 철저히 인계·인수하여야 하며, 이상 유무를 보고한 후 퇴근한다.

7. 급식종사자는 아래와 같은 행위를 하여서는 아니 된다.

가. 건물 내 학교의 근무자의 업무에 지장을 주거나 불편을 초래하는 행위

나. 건물 내의 보안사항을 누설하는 행위

다. 건물 내에서 음주, 도박, 취사 기타 소란한 행동을 하는 행위

라. 사전허가 없이 학교가 지정한 제한구역, 통제구역에 출입하는 행위

마. 기타 학교가 정당한 사유로 금지하는 행위 등



제12조 [검사]

1. 매일 급식 준비가 완료되었을 때에는 지체 없이 그 내용을 구두로서 학교의 영양(교)사에게 보고하고 급식의 수와 내용 등 확인 검사를 하여야 한다.
2. 학생 및 교직원에게 제공할 식단의 음식물을 영양(교)사가 검식할 수 있도록 준비한다.

제13조 [관리책임자 선임]

1. 계약상대자는 계약업무를 이행함에 있어 계약상대자를 대리한 관리책임자를 선임한다.
2. 관리책임자는 근로자의 고충처리 및 근로조건 상담 등을 위해 학교의 사업장을 순회하며, 본 계약업무 이행에 관한 학교와의 업무연락 및 조정 업무를 담당한다.

제14조 [손해배상]

1. 계약상대자는 급식종사자를 비롯한 업무 수행자가 고의 또는 과실, 기타 사유로 인하여 학교의 건물, 비품집기 및 기타 시설물을 파손하거나 훼손하였을 때에는 즉시 원상복구하고 손해를 배상하여야 한다.

- 건물, 비품집기 및 기타 시설물의 손해 배상의 산정 기준은 구매 증빙 서류 참조
- 손해배상의 모든 물건은 사용기간 및 기타 요건 등을 감안한 감가상각 월수를 산정하고 그 잔여 월 수 만큼 배상하기로 한다.

2. 계약상대자는 급식종사자의 노동쟁의와 이에 준하는 단체행동으로 인하여 학교급식 운영에 차질을 초래할 경우에는 그로 인하여 발생한 학교의 모든 손해를 배상하여야 한다.
3. 제2항에 의한 학교급식 운영에 차질이 생겼을 때 계약상대자는 다음 각 호와 같이 급식 방법을 변경할 수 있으며, 그에 대한 비용은 계약상대자가 부담한다.
 - 가. 외부 업체(외식 업체, 식당 등) 위탁(이용)하여 식사를 제공
 - 나. 대체 식사(빵/우유, 김밥) 제공
 - 다. 도시락 제공 등
4. 계약상대자가 관계 법령을 준수하지 않아 학교에 손해가 발생한 경우, 그 손해 및 비용 일체를 배상하여야 한다.
5. 계약상대자와 급식종사자를 비롯한 업무 수행자가 고의 또는 과실로 식자재 및 비품집기를 반출 또는 파손할 경우 이에 상응하는 변상을 하여야 하며, 물품을 외부로 반출하다 적발될 경우에는 다음 각 호와 같이 처분한다.

- 식자재 및 비품집기 반출(또는 파손) 적발 시 적용
 - 반출 식자재 구매 금액의 2배 배상
 - 비품 집기류는 구매 금액의 100% 배상(감가상각 제외)
- 적발 횟수에 따른 조치
 - 1회 적발: 손해배상 및 경위서
 - 2회 적발: 손해배상 및 근로계약 해지 예고

제15조 [비밀 유지]

1. 계약상대자는 본 계약을 통하여 얻은 정보(개인정보 포함) 또는 기밀사항을 계약이행의 전후를 막론하고 외부에 누설하여서는 아니 된다.
2. 계약상대자는 제1항의 사항을 위반하여 학교에 손해를 입힌 경우 일체의 손해를 배상하여야 하며, 그 손해배상에 대한 구체적인 사항은 별도로 합의하여 정한다.

제16조 [통지의 의무]

계약상대자는 다음 각 호에 해당하는 사실이 발생한 경우에는 필요 서류를 첨부하여 지체 없이 학교에 서면으로 통지하여야 한다.

1. 주소, 상호, 대표자 및 정관이 변경된 경우
2. 자본구성에 중대한 변경이 있는 경우
3. 사업자 등록증에 관한 사항 중 어느 것이라도 변경이 있는 경우
4. 개인사업자가 법인으로 변경되거나 법인이 개인사업자로 변경된 경우
5. 기타 중대한 변경이 있는 경우

제17조 [대금 청구 및 지급]

1. 용역비 산정기간은 매월 1일부터 말일까지 한 달 단위로 정산한다.
2. 계약상대자는 매월 말일을 기준으로 다음 달 5일까지 학교에 대가를 청구하고, 청구 시에는 (세금)계산서, 4대보험 완납 증명서, 실제 보수명세서 등 청구서류를 제출하여야 한다.
3. 계약상대자의 국세·지방세 완납 여부 확인 결과 각종 체납액이 있을 시 대금 지급이 지연될 수 있다.

제18조 [권리 의무 등의 양도금지 등]

계약상대자는 본 계약에 의하여 발생한 권리 또는 의무에 대하여 학교의 서면 동의 없이 제3자에게 양도 또는 승계하거나 하도급을 줄 수 없다.

제19조 [계약 조건의 변경]

학교급식 운영 환경이 급격히 변경 되어 계약조건(용역 대금의 정산 기준, 비용 부담 등)의 변경이 필요할 경우 상호간의 합의 하에 계약 조건을 변경할 수 있다.

제20조 [계약의 해지]

1. 다음 각 호의 경우 당사자는 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
 - 가. 계약상대자가 금융기관으로부터 거래정지 처분, 회사정리절차 개시 신청, 파산신청, 해산되는 경우 등 경영상 중대한 사유가 발생하여 본 계약을 수행할 능력이 없다고 인정되는 경우
 - 나. 학교가 계약상대자에게 지급해야 할 용역대금에 대한 강제집행(가압류, 압류 등) 및 체납처분 등이 통지된 경우
 - 다. 학교 또는 계약상대자가 천재지변 등 불가항력적인 사유로 본 계약의 내용을 이행하기 곤란하다고 쌍방이 인정하는 경우
 - 라. 학교장과 협의 없이 위탁운영권의 양도 및 재위탁 하는 경우



2. 계약상대자가 본 계약의 내용을 위반한 경우 학교는 서면 통지하여 그 시정을 요구할 수 있으며, 계약상대자가 30일 이내에 그 내용을 시정하지 않을 경우 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
3. 학교와 계약상대자는 타당한 이유가 있을 경우 2개월 전에 그 사유를 충분히 설명하는 서면통지에 의하여 본 계약을 해지할 수 있다.
4. 본 계약이 계약기간 만기 종료 또는 중도 해지된 경우 계약상대자는 학교 또는 학교가 지정한 자에게 위탁받은 업무 일체를 인계하여야 한다.

제21조 [분쟁의 해결]

1. 본 계약서류에 규정된 것을 제외하고 계약이행에서 발생하는 분쟁은 학교와 계약상대자의 합의에 의하여 해결한다.
2. 상호간의 합의에 이르지 못하는 경우 행정안전부, 조달청, 관할 지방법원 등의 중재를 거칠 수 있다.
3. 본 용역과 관련하여 소송이 발생할 경우 관할 법원은 소를 제기 당하는 자의 주된 사무소 또는 영업소(본점) 소재지의 관할법원으로 한다.

제22조 [다른 규정의 준용]

본 특수조건에 규정되지 않은 사항은 지방계약법을 비롯한 기타 계약관련 법령을 준용하며, 급식 운영 및 위생관리 등은 학교 상급기관의 지침을 따른다.

제23조 [적용순위]

본 계약특수조건은 타 계약서류와 상호 보완적 효력이 있으며, 효력이나 해석에 충돌이 있는 경우에는 본 특수조건을 우선 적용한다.

입찰공고 등록 화면

발주	입찰	계약	이행	공사지원	조달품질관리	공통	이용자관리	운영자	☰
계약방법검토 인 출									
1 입찰자 속지사항 유역사항 최종변경일 : 2024/11/13 22:08:26.68 ★ 「공조사업제출 구매제한 및 본조직원에 관한 법률」 제 14조 소거법·소거공인한 용역 가능한 소규모 입찰에 참가할 제원을 꼭지 및 공표 공고되는 등 무제한한 사제가 불권됩니다.									
계약방법검토									
*업무구분	물품 일반용역 기술용역 공사 기타					업무대부		☐ 회자 ☒ 리스	
*계약법구분	국가계약법 지방계약법 자체기준								
*계약방법	제한경쟁								
*계약유형	총액계약								
*추정가격	181,818,181 원 해당 추정가격은 낙찰방법세부기준의 결정을 등 기한에 정해하는 기로대미됩니다. 실제 추정가격 정보는 물품, 일반용역, 기술용역의 [입찰방법] 탭, 공시적 [투표(계약/행위) 항목] "추정가격" 항목을 참고해 주시기 바랍니다.								
*낙찰방법	원안제이한계약								
*낙찰방법세부기준	협상에 의한 낙찰자 결정								
*조항호	제20조제1항6호·20160913행정안전부령 금액 미만 본점소재지								
*성공고여부	성공고 모작공고 성공고여부는 우후 변경의 불가적이나, 선택사항을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.								
목록 다음									

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

입찰공고 등록 화면

입찰

계약

이행

공사자원

조달통질관리

공통

이용자관리

문명자

입찰공고

입찰공고 작성(일반용역)

입찰공고작성(일반용역)

유역사항

유역사항 최종연결일: 2025/05/01 13:55:30

계약방법검토

계약방법검토수정

공고기본정보

입찰일련

협상제약/공개가격

기타

연관정보

사전규격등록번호

✓ 사전규격비공제권

발주계획번호

수요기관정보

전체 1건

선택

선택

선택

선택

선택

선택

선택

선택

선택

공고일반

공고요청번호

입찰공고번호

참조번호

공고정보

입찰방식

국내/국제입찰 여부

중영조달대상 제외여부

간접공고여부

WTO품목번호

공고기관

공공조달 분류명

공고명

- 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > [입찰공고목록]
- 계약방법검토
- ① 사전규격등록번호: [돋보기] 해당 건 클릭
 - * 지방계약법 제9조의2, 시행령 제32조의2에 따라 입찰에 부치는 경우에는 입찰공고 전에 물품 및 용역의 구매규격을 업계에 사전공개 해야 함
 - ② 발주계획통합번호: 사전 등록한 발주계획 선택, 수요기관정보: 학교 정보 확인
 - ③ 입찰공고번호: 자동부여
 - ④ 참조번호: 00고등학교 공고 제2000-O호
 - ⑤ 공고정보: 등록공고, 입찰방식: 전자입찰
 - ⑥ 국내/국제입찰 여부: 국내입찰, 국내/국제입찰 사유: 국제입찰비대상(고시금액이하 또는 대상기관아님)
 - 교육청은 대상기관아님
 - ⑦ WTO 품목번호: 기타용역
 - * WTO 계약실적 보고 의무와 관련하여 국내/국제 입찰구분에 따른 입찰사유를 입력
 - 관련근거(지방계약법 제5조, 특례규정 제3조)에 의한 국내/국제입찰 사유 선택
 - ⑧ 공공조달 분류명: 국내식당서비스
 - ⑨ 공고명: 공고명 입력 → 2025년 OO고등학교급식 일부위탁용역

입찰공고 등록 화면

입찰	계약	이행	공사지원	조달품질관리	공통	이용자관리	운영자
공고기본정보(원)	입찰집행(원)	협상계약/규격가격(원)	기타(원)				
입찰참영							
*재입찰여부	배당없음 ☐ 허용 ☐						
*입찰서 접수 개시 일시	2026/01/12 10:00			*입찰서 접수 마감 일시 2026/01/20 10:00			
*개찰(입찰)일시	2026/01/20 11:00			(접수마감 후 1시간 이후) 해당 공고 전역 개찰시간을 준수해 주시기 바랍니다.			
*입찰장소	국가종합전자조달시스템(나라장터)						
*입찰참가자격 등록마감일시	2026/01/19 18:00			입찰보증서접수 마감일시			
*공동수급협정서 접수 및 구성방식	없음 ☐ 공동수급 ☐			*공동수급협정서 접수 마감일시			
공동수급협정서 공동면허보유 체크여부	면허 보유여부 체크 ☐ 면허 보유여부 체크 안함 ☐			공동수급협정서 면허사전확인 여 부 ☐ 사전확인 ☐ 사전확인 안함 ☐			
*동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램	이용 ☐ 별도추첨 ☐						

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > [입찰공고목록]
계약방법검토

- ① 재입찰여부: 협상에의한계약의 경우 재입찰을 할 수 없음
- ② 입찰서 접수개시, 접수마감일시: 발주기관에서 정한 접수개시와 마감일시 입력
- ③ 개찰일시: 보통 접수마감 1시간이후로 자동 입력되나, 발주기관에서 변경 가능함.
- ④ 입찰참가자격등록마감일시: 자동으로 설정됨(전일 18:00시까지, 전일이 토, 일인 경우 등록 불가)
- ⑤ 공동수급협정서접수 및 구성방식: 없음
- ⑥ 동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램: 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서(조달청 고시)제15조제 2항에 따라 프로그램 이용 시 입찰공고에 내용을 명시

입찰공고 등록 화면

공동사업제품

*공동사업제품여부

예

아니오

입찰자격

*지역제한

제한

제한없음

*법인사업자
자매법인기준

본사 소재지

본사 또는
점이자사 소재지

*업종제한

제한

제한없음

누월금액상한에
제한

제한

제한없음

*실적제한여부

예

아니오

추정가격 고시금액 미만 물품제조계약은 실적의 기준으로 참가가격을 제한할 수 없습니다.

투찰제한-지역제한

전체 1건

☐ 제3차별 경우 지역제한별 시·군·자치구 구역 범위로 선택 가능

☐ No

참가지역

☐ 1

서울특별시

투찰제한-업종제한

전체 1건

☐ No

그룹

제한업종

☐ 1

A그룹

식품점영업(유통·음식영업)

그룹별 공동업종

전체 0건

☐ No

제한업종

예가

*예비가격방식

독수예가

홈예비가격갯수

15

*추첨예비가격갯수

4

*예비가격재작성
여부

신규작성

배정없음

예비가격
작성프로그램

이음

별도신설

재무관

*배정예산

200,000,000 원

비예산 사업인 경우, 입찰 시 사업금액(추정가격+부가가치세)을 초과하여 입찰금액을 제출하지 않도록 반드시 공고서에 명시하시기를 바랍니다.
(사업금액을 초과한 금액으로 투찰 시 재발표장에 자동 무효가 처리 됨.)

*사업금액 (추정가격
+부가가치세)

200,000,000 원

우대대상물품정보의 [단가] 및 [수량] 추정 시 사업금액, 추정가격, 부가세가 수월합니다.

*추정가격
(부가가치세
불포함)

181,818,182 원

*추정가격 부가가치세

18,181,818 원

본세 사업여부나 연세입제와 과세입제가 동시에 입찰에 참여하는 경우 가격 입찰 시 제출 시 입찰금액에 부가가치세를 포함해야 하는지 여부를 공고에 반드시 안내해 주세요.

연세사업여부

예

아니오

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > [입찰공고목록]
계약방법검토

① 공동사업제품여부: 아니오

② 지역제한: 제한

③ 업종제한: 제한

④ 실적제한여부: 아니오

⑤ 투찰제한-지역제한: [행추가]제한지역(서울특별시) 선택

⑥ 예비가격방식: 복수예가, 추첨예비가격갯수: 4개, 예비가격재작성여부: 신규작성

⑦ 배정예산, 사업금액, 추정가격: 자동으로 입력됨



입찰공고 등록 화면

협상여의한계약			
*평가기관	수요기관	*평가시스템 이용여부	☒ 적용 ☐ 적용안함 ☐ 이용안내
*제안서 제출 방식	수기	제안서 평가 방식	오프라인
*제안서 제출 시작일시	:	*제안서 제출 마감일시	:
상업협력 평가 적용여부	☐ 예 ☒ 아니오	블라인드 평가 적용여부	☐ 예 ☒ 아니오
*차등점수제 적용여부	☐ 적용 ☒ 미적용		
제안서 평가 일시	2026/01/21 14:00	제안서 평가 장소	본교 2층 회의실
*제안서 발표여부	☐ 예 ☒ 아니오		
*기술능력평가 비율 (%)	80 %	*입찰가격평가 비율 (%)	20 %
제안서 필수제출서류 설정			
필수서류 ☒ 정성제안서 ☒ 정량제안서 ☒ 발표자료 ☒ 제안요약서 ☒ 하도급계획서 ☒ 정량참고자료 ☒ 정량참고자료 ☒ 기타문서			
기타문서: 경쟁입찰참가자격등록증, 법인 등기부등본(개인사업자인 경우 사업자등록증)			

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > [입찰공고목록]
계약방법검토

- ① 평가기관: 수요기관, 평가시스템이용여부: 이용안함
- ② 규격서 제출방식: 수기
- ③ 차등점수제 적용여부: 아니오
- ④ 제안서 발표여부: 예
- ⑤ 기술능력평가 비율 및 입찰가격평가 비율 입력

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

입찰공고 등록 화면

공고기본정보(환)

입찰참가(환)

원상계약/규격가책(환)

기타(환)

기타

*하도급지킴이 적용여부

예

아니오

*상생결제여부

예

아니오

설명확정보

*입찰참가제한 여부

제한

제한안함

원상설명필시

원상설명파일명

원상설명파일주소

파일첨부

전체 2건

↑ 위로

↓ 아래로

선택삭제

파일추가

다운로드

☐	*문서구분	파일명	파일크기
☐	공고서	공고서.hwp	12.3 KB
☐	과업지시서	과업지시서.hwp	12.3 KB

현재 용량 0.024 / 1,000 MB

○ 입력화면: <http://www.g2b.go.kr> 접속 > 로그인 > 입찰> 입찰공고 > [입찰공고목록] 계약방법검토

① 하도급지킴이 적용여부: 아니오

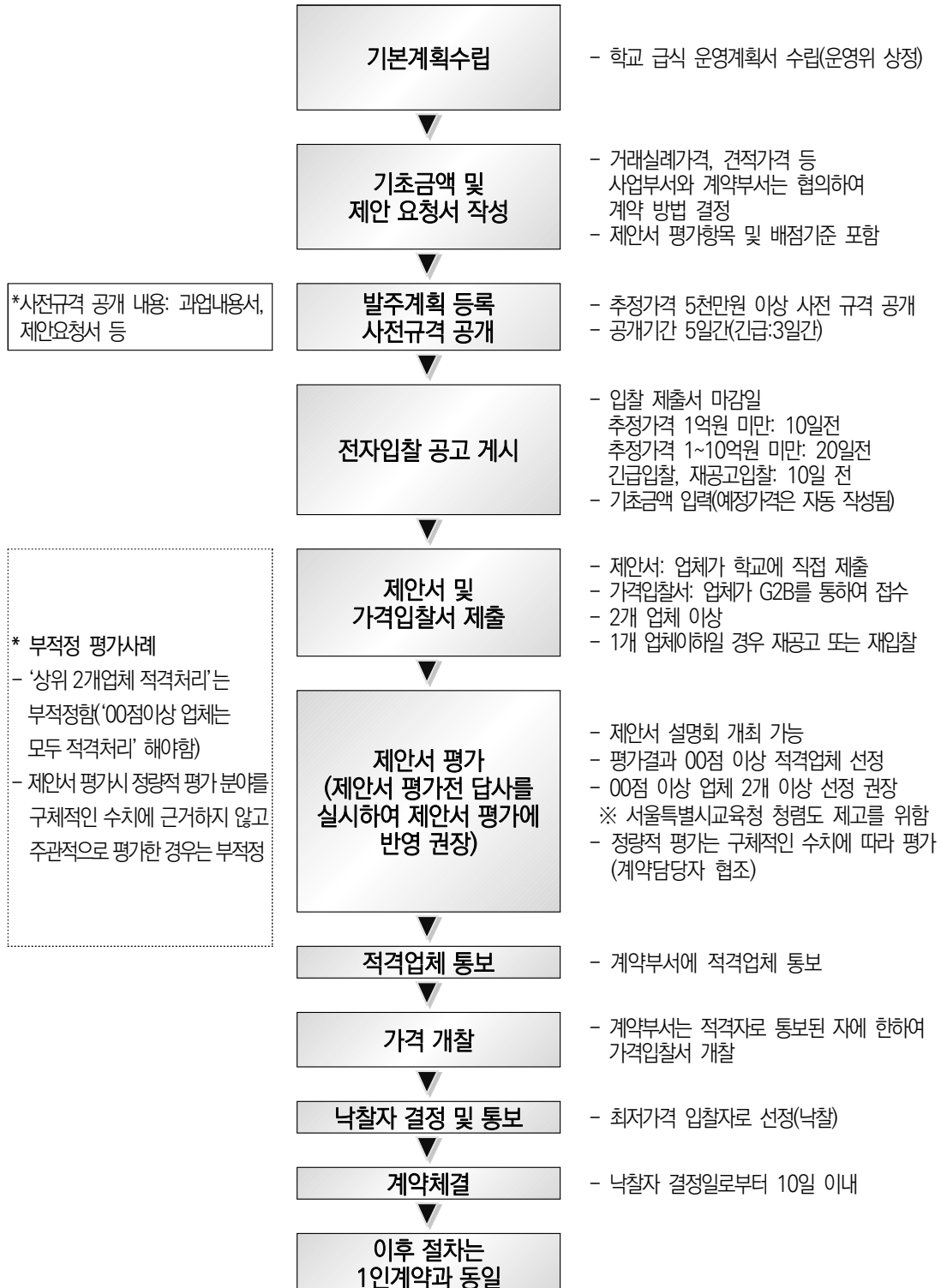
② 상생결제여부: 아니오

③ 입찰참가제한여부: 제한안함(과업설명회의 참석여부와 상관없이 입찰 참가)

④ 파일첨부: 우측 파일추가버튼 클릭하여 공고문, 과업지시서, 제안요청서, 특수조건 등 파일 업로드

○ 입력완료 후 [임시저장]-[저장]-[결재요청](1인결재시 전결 처리, 1인결재 문서로 진행)-[공고게시]-개인용 인증서 확인

나. 2단계 입찰(규격·가격 동시입찰) 계약업무



01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



○○고등학교 공고 제20○○-□호

20○○학년도 ○○고등학교 학교급식 일부위탁 용역 입찰 공고 [예시] 【 2단계(규격·가격동시) 입찰 】

다음과 같이 공고합니다.

20○○. ○. ○.
○○고등학교

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰 (견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰 낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 작 간접적으로 금품 향응 등 (친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부정한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정 당업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수의계약 배제업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품 · 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (콜린폰: ☎1588-0260)

1. 입찰에 부치는 사항

가. 용역명: 20○○학년도 ○○고 학교급식 일부위탁 용역

나. 용역기간(일부위탁급식 운영기간): 20○○.3.□. ~ 20○○.2.□. (1년)

다. 과업내용(위탁범위): 학생 및 교직원의 급식 조리, 배식, 세척, 청소, 급식실 관리 등

※ 식재료의 선정, 구매 및 검수는 학교에서 담당하고, 학교 소속의 영양(교)사는 별도로 있음.

라. 예상 급식 현황 [붙임 '급식비 징수예정액 산출내역' 참조]

구분	학생			교직원
	학기 중 중식	학기 중 석식	방학 중 중식	중식
급식 인원 (명)	○○명	○○명	○○명	○○명
급식 일수 (일)	○○일	○○일	○○일	○○일
급식 단가 (원)	○○원	○○원	○○원	○○원
급식 제공시간	□:□ ~ □:□	□:□ ~ □:□	□:□ ~ □:□	□:□ ~ □:□

※ 희망자에 한하여 급식을 실시하며, 학사일정 및 학교행사 등에 따라 각종 현황은 변경될 수 있음



마. 배식 형태: 식당배식 (식당은 지상 □층에 위치)

바. 급식시설 현황: 조리실 □㎡, 식당 □㎡, 학생 □석, 교직원 □석

사. 추정가격: 금□원 (부가가치세: □원)

※ 급식인원, 급식일수 및 급식단가, 배식방법 및 배식시간 변경 시 계약금액은 조정될 수 있음.

2. 입찰 및 계약 방법

가. 본 입찰은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제18조(2단계 입찰) 제3항에 의한 「2단계입찰(규격-가격 동시)」로, 규격(제안서)과 가격입찰서를 동시에 제출하며 규격입찰(제안서 평가)을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격 입찰을 개찰합니다.

나. 제안서는 본교에 직접 제출하여야 하고, 가격입찰서는 반드시 G2B(<http://www.g2b.go.kr>)의 전자 입찰시스템을 이용하여 제출하여야 합니다.

다. 본 입찰은 총액 입찰이며 제안서적격자 중 예정가격 이하 최저가 낙찰제 적용, 지역제한경쟁입찰입니다.

라. 예정가격은 복수예비가격으로 결정됩니다.

마. 청렴서약제 시행대상이며 공동수급이 허용되지 않습니다.

3. 입찰참가자격

가. 아래의 자격을 모두 갖춘 자만 입찰서를 제출할 수 있습니다.

- 1) 「지방계약법 시행령」 제13조 및 「지방계약법 시행규칙」 제14조, 제38조의 자격을 갖춘 자
- 2) 「식품위생법」 제37조 및 「식품위생법 시행령」 제21조 제8항(식품접객업) 마목 【위탁급식영업】의 신고를 필한 자
- 3) 공고일 전일부터 개찰일까지 주된 영업소의 소재지(본사)를 계속 서울특별시에 둔 자 (단, 낙찰자의 경우 계약 체결일까지 서울특별시에 주된 영업소의 소재지를 두고 있는 자)로서 「지방계약법」 제31조에 의한 부정당업자 입찰참가 자격제한을 받지 않은 자
- 4) 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업자로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 입찰서 제출마감일 전일까지 중소기업 확인서를 소지한 자

※ 중소기업자와의 우선조달계약

- 근거: 판로지원법 시행령 제2조의 2,3
- 내용: 중소기업자간 경쟁제품 이외의 용역 계약 시
 - 추정가격 1억 원 미만: 소기업 또는 소상공인간 제한경쟁입찰
 - 추정가격 1억 원 이상 2.2억 원 미만: 중소기업자간 제한경쟁입찰
- 예외: 특정한 성능·기능·품질 등이 필요한 경우와 그 밖에 중소기업청장이 정하여 고시하는 사유에 해당하는 경우 등

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



※ '중소기업 확인서'는 공공구매 종합정보망(www.smpp.go.kr)에서 확인하며, 확인되지 않을 경우 입찰참가 자격이 없습니다. 다만, 중·소기업 확인서를 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 신청한 업체는 입찰참가가 가능하나, 제안서 제출일로부터 5일 이내에 공공구매 종합정보망에서 확인이 되지 않거나 입찰참가자격상 기업 구분이 다른 경우에는 참가자격이 없습니다.

나. 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제4조에 따라 입찰서 제출마감일 전일까지 조달청 전자입찰 이용자 등록을 하여야 합니다.

※ 「지방계약법」 제31조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 '조세포탈 등을 한 자'로서 유죄 판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다.

4. 보험료 사후 정산 및 용역근로자 근로조건 보호

가. 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료는 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정안전부 예규)에 따라 계약 체결 시 작성하는 산출내역서에 반영된 금액을 기준으로 사후 정산합니다.(고용보험료 및 산재보험료는 별도로 정산하지 않으나, 해당 현장 가입증명원 및 완납증명원을 제출해야 합니다.)

※ 입찰 참가자는 예정가격에 반영된 국민건강보험료 등에 낙찰률을 곱한 금액을 조정 없이 반영하여야 합니다.

※ 예정가격에 반영된 보험료

국민연금보험료	국민건강보험료	노인장기요양보험료
0,000,000원	000,000원	00,000원

나. 계약상대자는 용역 근로자와 최저임금법 제10조 제1항의 규정에 의하여 고용노동부장관이 고시한 **최저임금액 미만으로 계약할 수 없습니다.**

다. 계약상대자는 **예정가격 산정 시 적용한 시중노임(중소기업중앙회에서 발표하는 시중노임단가를 기본급으로 적용)에 낙찰률을 곱한 수준 이상으로 임금을 지급하여야 합니다.**

라. 계약상대자는 근로조건 이행확약서 등을 계약 체결 전에 제출하여야 하며, **근로조건 이행확약서 내용 미이행 시에는 계약의 해자해제가 가능하고 향후 입찰참가를 제한할 수 있습니다.**

5. 제안서 제출

가. 기술제안서

1) 제출기간: 2000.□.□. □:00 ~ □.□. 00:00

※ 접수시간: 평일 □:00 ~ □:00, 토·일요일 및 공휴일 접수 불가

2) 제출장소: 00고등학교 행정실 (서울시 00구 00로)

3) 제출방법: 직접방문 접수 (우편접수, 인터넷 접수 불가)

※ 제안서를 대리인이 제출하는 경우에는 입찰참가 신청서 란에 대리인을 명기하고, 대리인 신분증을 지참하고, 재직증명서, 대표자의 위임장을 제출함.

4) 제출서류

○ 입찰참가신청서 1부. ○ 위임장 및 4대보험 가입증명서 1부. 신분증 자함(대리인 등록 시) ○ 조달청 경쟁입찰참가자격등록증 1부. ○ 사용인감계 1부. ○ 등기사항증명서(법인) 또는 주민등록등본(개인) 1부. ○ 사업자등록증 사본 1부. ○ 중소기업(소상공인) 확인서 1부. ○ 신용평가등급 확인서 1부.	○ 학교급식 수행 조직 현황 1부. - 4대보험 사업자 가입 명부 및 소자자격증 사본 ○ 위탁급식 실적증명서(해당자에 한함) ○ 청렴서약서 1부. ○ 각서 1부. ○ 근로자 권리보호 이행서약서 1부. ○ 안전보건관리계획 1부. ○ 제안서 0부.
--	---

※ 사본은 반드시 “원본과 같음”을 명기하고 입찰참가신청서에 사용한 인장으로 날인하여 제출하여야 합니다.

※ 제출된 제안서의 내용은 학교에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없고, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주하며, 학교에서 필요시 제안업체에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있습니다.

나. 가격입찰서

- 1) 제출기간: 2000.0.0.() 0:00 ~ 0.0. 0:00
- 2) 제출방법: 국가종합전자조달시스템(G2B)에 총액으로 전자 제출
- 3) 유의사항
 - 입찰금액은 부가가치세를 포함하여 총액으로 제출하고, 세부 산출내역서는 산출근거를 포함하여 작성하고 낙찰 대상자로 선정되었을 경우 제출하여야 합니다.
 - 입찰서의 제출 확인은 전자조달시스템 「보낸 문서함」에서 확인하시기 바랍니다.
 - 전자조달시스템의 장애로 입찰 연기가 된 경우, 장애발생 이전에 유효하게 접수된 입찰서는 연기된 입찰에 유효하게 접수된 것으로 보며, 입찰서를 다시 제출할 수 없습니다.
 - 입찰마감일에 임박하여 투찰을 하게 되면 입찰서의 집중 제출로 인하여 시스템의 장애가 발생할 수도 있으니, 가능한 충분한 시간을 두고 미리 투찰하여 시스템 장애로 인한 불이익을 당하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

6. 과업설명

별도의 과업설명은 생략하고 붙임의 과업설명서로 갈음합니다. 반드시 첨부파일을 숙지하고 입찰에 응해주시기 바라며, 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

7. 제안서 평가

가. 기술제안서 평가

- 1) 일시 및 장소: 2000.0.00.() 0:00, 00실
 - ※ 일시 및 장소는 사정에 따라 변경 가능하며, 변경 시 개별 통보합니다.
- 2) 발표시간: 제안업체별로 발표 □분, 질의·응답은 □분 내외로 합니다.
 - ※ 발표시간은 평가위원 간 협의를 거쳐 조정될 수 있습니다.



3) 기타사항

- 제안설명회 순서는 설명회 당일 현장에서 추첨에 의하여 결정되며, 참가 신청서 제출자는 제안설명회 시작 □분 전에 참석하여야 하며, 제안설명회에 늦어 추첨을 하지 못한 참가 업체는 제안설명회에 참여할 수 없습니다.
- 제안설명회 자료는 이미 제출한 제안서와 동일한 내용으로 합니다.
- 소속 직원 중 해당 사업을 수행할 사업책임자가 제안내용에 대한 설명 및 질의응답을 하여야 함.

나. 가격제안서 평가

1) 일시: 20○○.○.○○.() ○:○

2) 장소: ○○○ 입찰집행관 PC

※ 전산장애 발생 또는 학교 사정에 의해 개찰시간이 다소 늦거나 연기될 수 있습니다.

8. 예정가격 및 낙찰자 결정방법

- 가. 예정가격 결정은 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예정가격 작성요령)에 의거 기초금액의 $\pm 3\%$ 범위 내에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성하고, 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별 유의서에서 정한 방법에 따릅니다.
- 나. 제안서 적격업체 선정은 평가위원회에서 제안서를 평가하여 총점 80점 이상인 업체를 적격업체로 선정한 후, 2단계로 적격업체 중에서 기 제출한 가격입찰의 개찰을 통해 예정가격 이하 최저가 입찰자를 최종 낙찰자로 결정합니다.(80점 미달 업체는 가격 개찰 시 투찰업체 규격서 평가에서 부적격으로 처리함)
- 다. 평정방법: 심사위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 심사위원 점수를 합산하여 산술평균한 점수(최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외하고 평균 점수는 소수 셋째자리에서 반올림)
- 라. 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않는 경우, 계약을 체결한 이후 계약을 불이행하는 경우, 계약서에 정한 조건을 위반하는 경우 등 각각의 내용에 해당되면 입찰참가자격 제한을 받습니다.
- 마. 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 제안서 평가 결과 총점이 높은 자를 낙찰자로 결정하며, 평가 결과도 같으면 추첨으로 낙찰자를 결정합니다.

9. 입찰보증금 납부 및 귀속

가. 입찰보증금은 「지방계약법 시행령」 제37조 제1항과 제2항에 따라 입찰금액의 5/100 이상에 해당하는 입찰보증금을 보증서 등을 통하여 제출하여야 합니다.

가. 입찰보증금은 「지방계약법 시행령」 제37조 제3항 제7호에 따라 납부를 면제하며, 입찰자가 입찰서 제출 시 입찰보증금 납부 약속내용이 명기된 지급약약서로 갈음합니다

※ 각 기관에서 자체 결정

- 나. 낙찰자가 정해진 기일 내에 계약을 체결하지 아니한 경우, 「지방계약법 시행령」 제38조에 따라 입찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 학교에 납부(귀속)하여야 하며, 부정당업자로 입찰참가 자격 제한처분을 받게 됩니다.

10. 입찰의 무효

- 가. 「지방계약법 시행령」 제39조 제4항 및 「지방계약법 시행규칙」 제42조에 해당되는 입찰은 무효입니다.
- 나. 제안서와 가격입찰서를 동시에 제출하지 아니한 입찰은 무효 처리됩니다.
- 다. 입찰참가자격등록증상의 상호 및 대표자(대표자가 다수인 경우 대표자 전원의 성명을 모두 등재)가 법인등기사항증명서상의 상호, 대표자와 다른 경우에는 입찰참가자격등록증을 변경 등록하고 입찰에 참여하여야 하며, 변경등록하지 않고 참여한 입찰은 무효입찰에 해당됩니다.
- 라. 입찰무효 해당 여부 확인을 위하여 등록정보 확인을 위한 서류(법인등기사항증명서, 입찰 대리인임을 확인할 수 있는 서류, 관련되는 면허 등을 증명하는 서류 등)요청하는 경우, 낙찰 대상자는 관계 서류를 우리 학교에 제출하여야 합니다.

11. 근로자 권리보호 이행 서약서 제출

- 입찰에 참가자는 근로자 권리보호를 위한 근로자 권리보호 서약서를 숙지한 후 입찰에 응하여야 하며, 입찰서를 제출한 자는 근로자 권리보호 서약서를 제출한 것으로 간주합니다. 다만 계약 체결 시에는 낙찰자의 대표자가 서명한 근로자 권리보호 이행서약서를 제출해야 합니다.

12. 불공정행위 금지

- 가. 입찰자 또는 계약상대자는 입찰·낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정에서 입찰 및 계약의 공정한 질서를 저해하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 됩니다.
- 1) 금품·향응 등의 공여·약속 또는 공여의 의사를 표시하는 행위
 - 2) 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위
 - 3) 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하는 행위
 - 4) 그 밖에 입찰 및 계약 등 과정에서 공정한 경쟁을 저해하는 행위
- 나. 입찰자 및 계약상대자는 가항 각 호에 따른 행위가 지방계약법 등 관계 법령에 위반되는 경우 해당 입찰·낙찰이 취소되거나 계약이 해지·해제될 수 있고, 입찰참가자격 제한 대상에 해당 되는 경우 지방계약법 등 관계 법령에 따라 부정당업자로 입찰참가자격 제한처분을 받을 수 있습니다.
- 다. 계약담당공무원은 가항 각 호의 위반행위를 확인하기 위하여 입찰자 및 계약상대자에게 관련 자료제출을 요청할 수 있으며, 입찰자 및 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 적극 협조하여야 합니다.
- 라. 입찰자 등은 계약담당공무원이 가항 제2호 위반행위의 확인을 위하여 다항에 따른 자료 제출을 요청함에도 불구하고 협조를 하지 않는 경우 “부당한 공동행위 고발요청 기준”에 따라 불이익을 받을 수 있습니다.



13. 기타 유의사항

- 가. 본 공고문에 명시되지 않은 사항은 지방계약법, 학교급식법, 식품위생법 등의 관계 법령과 지침에 따릅니다.
- 나. 입찰공고 내용이 제안요청서(과업설명서)와 상이한 경우에는 공고서 내용이 우선하며, 공고서에 누락된 사항은 제안요청서(과업설명서)에 의합니다.
- 다. 입찰 또는 계약에 관한 서류가 허위 또는 부정한 방법으로 작성된 사실이 확인될 경우 선정 및 계약을 취소할 수 있으며, 선정된 업체가 계약의 이행을 포기할 경우에는 「지방계약법」 제31조 및 동법 시행령 제92조에 해당한다고 판단될 경우 부정당업자의 입찰참가자격을 제한 받을 수 있습니다.
- 라. 공고 및 제안 내용대로 계약을 이행하지 않거나 위배 시에는 계약을 해지할 수 있습니다.
- 마. 부정당업자로 제재중인 자가 동 선정과정에 참가하여 선정업체 및 계약업체로 결정된 경우, 추후 부정당업자인 것으로 확인될 경우 선정 및 계약행위 등은 모두 무효가 됩니다.
- 바. 입찰에 참가하고자 하는 자가 전산장비 준비부족 등의 사유로 전자입찰 등록 및 투찰이 곤란할 경우에는 투찰시간 마감 24시간 이전에 정부조달 콜센터(☎1588-0800)로 문의하여 주시기 바라며, 문의를 하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

14. 문의사항

- 가. 입찰 및 입찰참가자격등록 안내: 조달청 정부조달 콜센터 (☎ 1588-0800)
- 나. 제안 및 과업에 관한 사항: 급식실 (☎ 〇〇〇〇-〇〇〇〇)
- 다. 입찰 및 계약에 관한 사항: 행정실 (☎ 〇〇〇〇-〇〇〇〇)
- 라. 본 공고 내용은 조달청 홈페이지(<http://www.g2b.go.kr>), 〇〇고등학교 홈페이지(<http://www.〇〇.hs.kr>) 에서 확인할 수 있습니다.

20〇〇. 〇. 〇.

〇〇고등학교장

8 배식도우미

가. 배식도우미용역계약의 개요

1 사업계획 수립	• 전체학년 및 교직원 배식 - 식탁 및 식당 바닥 청소, 분배 등 - 근무시간 내에 영양(교)사가 제시하는 기타 업무 분야 계획 수립 - 1년간 급식일수 산정 및 배식도우미 인원, 근무시간 등 수립									
2 예산집행 수립	• 세부계획 수립, 추정가격 작성									
3 계약 방법 결정	• 추정가격 2천만원 이하: 1인 수기 견적 가능(전자견적 또는 입찰 권장) • 추정가격 2천만원 초과 ~ 1억원 이하: 2인이상 전자견적 또는 입찰 • 추정가격 1억원 초과: 입찰(일반, 제한)									
4 사전규격공개	• 계약담당자는 입찰공고에 앞서 일정기간 구매규격을 사전 공개해야 함. - 공개대상: 추정가격 5천만 원 이상 용역(수의계약 대상 제외) - 공개기간: 5일, 긴급인 경우 3일 - 공개장소: 전자조달시스템(G2B)									
5 공고	<table><tr><th>구분</th><th colspan="2">공고기간</th></tr><tr><td>수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)</td><td colspan="2">3일 이상(토요일, 공휴일 제외)</td></tr><tr><td>일반입찰(제한입찰)</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터</td><td>7일 전(긴급·재공고: 5일 전)</td></tr></table>	구분	공고기간		수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)	3일 이상(토요일, 공휴일 제외)		일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터	7일 전(긴급·재공고: 5일 전)
구분	공고기간									
수의계약 안내공고 (2인이상 전자견적제출)	3일 이상(토요일, 공휴일 제외)									
일반입찰(제한입찰)	입찰서 제출 마감일의 전날부터	7일 전(긴급·재공고: 5일 전)								
6 개찰, 적격심사 및 낙찰자 결정	• 수의계약안내공고(2인이상 전자견적제출) - 추정가격 2천만원 이하: 낙찰하한율 90% - 추정가격 1억원 이하 2천만원 초과: 낙찰하한율 88% • 일반입찰(제한입찰): 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 해당 계약이행 능력 심사									
7 계약 체결	• 계약보증금(10% 이상), 인지세, 낙찰자 통지 후 10일 이내									
8 착수	• 착수신고서, 용역공정예정표, 산출내역									
9 선금지급	• 계약금액의 최대 70%까지 지급 가능, 채권 확보[선금 보증서] ※ 계약상대자로부터 선금지급 요청이 없는 경우 → 선금 미지급									
11 계약이행 지체	• 지연배상금(용역 0.13%, 운송 0.25%)									
12 용역완성의 검사	• 완료검사원, 검사(완료 통지 받은 날부터 14일 이내)									
13 대가 지급	• 청구 받은 날로부터 5일 이내 • 국세, 지방세 납세증명(G2B 확인 가능, 수의계약 생략) • 4대보험 완납 증명서(G2B 확인 가능)									

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



사례 1) 서울00초등학교 배식도우미 용역 계약 요청

수신자: 내부결재(사업담당자)

제 목: 00학교 2000학년도 배식도우미 용역 업체 선정 요청

1. 관련: 서울00초등학교-00(2000.0.0.)
2. 2000학년도 배식도우미 용역 계약을 다음과 같이 요청합니다.
 - 가. 건명: 서울00초등학교 배식도우미 용역
 - 나. 기간: 2000.03.01. ~ 2000 02. 28. (1년간)
 - 다. 용역내역: 서울00초등학교 배식도우미 용역
 - 라. 기초금액: 금00,000,000원
 - 마. 계약방법: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 25조에 의한 수의계약



산출 내역 - 예시안

내부결재

비 목			단가	산출근거	관련규정
노 무 비	기본급(1)			평일 2.5시간× 190일×4명×11,260원	중소기업중앙회 발표 제조업 단순노무종사원 시중노임단가 (‘24년 발표 11,260원/시간) ※ 2025년 하반기 이후 2025년 중소기업 직종별 임금조사 보고서 적용
	제수당	연차수당(2)			근로기준법 제60조
		근로자의날 가산(3)			근로기준법 제56조
		주휴수당			
	상여금				예정가액 작성기준 기본급의 년400% 범위 내에서 반영 가능 ※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준
	퇴직급여충당금 소 계			(기본급+제수당)/12개월	근로기준법 제34조 및 근로자퇴직급여보장법
경 비	보 험 료 등	건강보험료		(기본급+제수당+상여금)×3.545%	국민건강보험법 제69조, 같은 법 시행령 제44조
		노인장기 요양보험료		건강보험료×12.95%	노인장기요양보험법 제9조, 같은 법 시행령 제4조
		국민연금		(기본급+제수당+상여금)×4.5%	국민연금법 제88조
		산재보험료		(기본급+제수당+상여금)×0.86%	산업재해보상보험법 제4조 2025년도 사업종류별 산재보험료율 ※업체 등록 현황에 따라 사업종류 적용 요율이 변동됨 ※출퇴근재해요율 0.06%+도소매·음식·숙박업 0.8%
		고용보험료		(기본급+제수당+상여금)×1.35%	고용보험법 제6조 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령 제12조 ※실업급여 0.9%+고용안정 및 직능 0.45%(상시근로자수 150명 이상, 우선지원 대상기업(중소기업))
		임금채권부담금		(기본급+제수당+상여금)×0.06%	임금채권보장법 제9조, 임금채권보장기금 사업주 부담금 비율
		석면피해구제부담금		(기본급+제수당+상여금)×0.006%	2025년도 석면피해구제부담금률(환경부고시)
		산업안전보건관리비		(직접노무비)*0.5% 내외	중대재해처벌법시행령제4조제9호
	피복비 등 소 계				학교지급
	재 료 비				발주기관 현물지급
주민세 종업원분			(기본급+제수당+상여금)×0.5%	지방세법 제84조의2 (근로자수 50인미만은 제외)	
소 계					
일반관리비			(노무비+경비+재료비)×9%	지방계약법 시행규칙 제8조 (기준:9%이내)	
이 윤			(노무비+경비+일반관리비)×10%	지방계약법 시행규칙 제8조 (기준:10%이내)	
순 원가			(노무비+경비+재료비)		
부가가치세			(순원가+일반관리비+이윤)×10%		
총 원가(월)				월 용역비 × 12개월 = 연간 용역비	

월	근무일수	월	근무일수	월	근무일수
3	22	7	17	11	20
4	20	8	6	12	18
5	18	9	21	1~2	7
6	22	10	19	총 근무일수	190

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

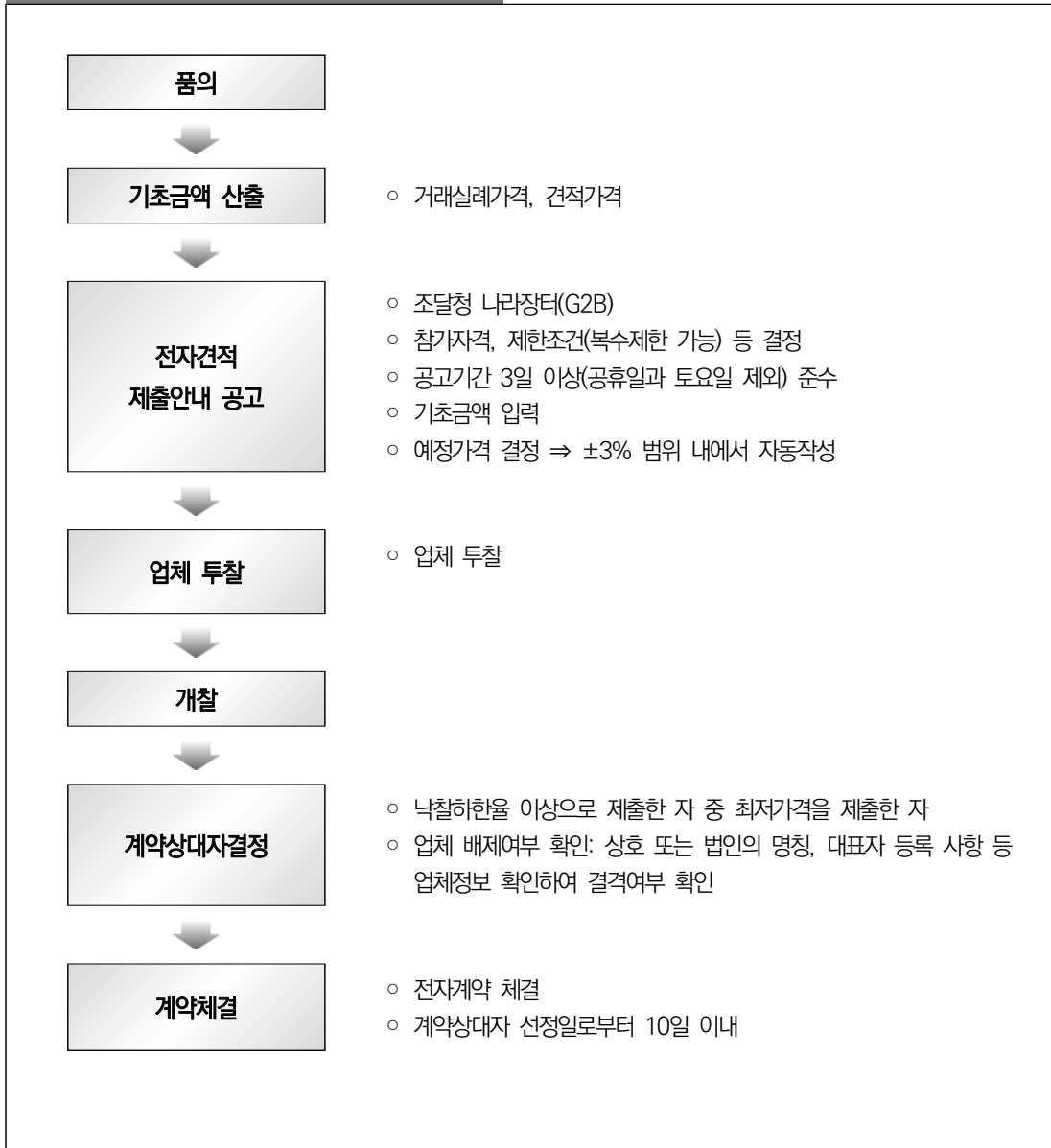
Q & A

05

용역계약
일반



배식 도우미 수의계약 절차도





수의계약 안내 공고

내부결재

수신자 내부결재

제 목 서울00초등학교 배식도우미 2인 이상 수의계약 안내공고

1. 관련: 서울00초등학교-000(2000.0.0.)
2. 우리학교 배식도우미에 대하여「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 및 제30조에 따라 아래와 같이 2인견적 수의계약 안내공고를 실시하고자 합니다.

가. 용역명: 서울00초등학교 배식도우미 2인견적 수의계약 안내공고

나. 용역규모: 서울00초등학교 식당 배식 용역

다. 용역기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.

라. 기초금액: 금00,000,000원(금0천0백0십만원)

마. 집행방법: 나라장터 2인견적 수의계약 안내공고, 서울특별시로 지역제한

바. 공고일자: 2000. 0. 0. ()

사. 개찰일시: 2000. 0. 0. () 11:00

붙임 1. 공고문 1부.

2. 계약 특수조건 1부. 끝.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



수익계약 안내공고

00학교 공고 제2000-0호

학교급식 배식도우미 용역 2인견적 수익계약 안내공고

다음과 같이 공고합니다.

2000. 0. 00.
00학교장

규격 착오 또는 규정의 미숙지 등으로 입찰자가 계약을 체결하지 않거나 계약을 체결하고 불이행하는 경우 관계법령에 의거 부정당업자로 제재되어 일정기간 입찰참가 제한되는 등 불이익을 받으실 수 있으니, 본 입찰공고서의 규격서 및 계약관련규정을 철저히 숙지하신 후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다.

< 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 >

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰 낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 작 간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해재해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간동안 부정당 업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수익계약 배제업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (클린폰: ☎1588-0260)

1. 용역 개요

용역명		20〇〇학년도 00학교 배식도우미 용역		
용역 개요	위치	서울특별시 00구 0000로 00길 00번지		
	범위	00학교 급식실 - 불임 과업내용서 참조		
기초금액		금00,000,000원(부가가치세 포함)		
견적서접수개시	20〇〇. 0. 00.(0) 00:00	견적서접수마감	20〇〇. 0. 00.(0) 00:00	
개찰일시	20〇〇. 0. 00.(0) 00:00	개찰장소	견적집행관 PC	
용역기간		20〇〇. 3. 1. ~ 20〇〇. 2. 28.		
근무인원		0명(1일 근무시간 2.5시간 190일)		

2. 견적방법 및 계약방식

- 가. 국가종합전자조달시스템(이하 "G2B"라 함)을 이용한 전자입찰(견적)방식입니다.
- 나. 본 건은 소액수의 총액 견적 제출(지역제한) 공고입니다.
- 다. 예정가격 작성은 복수예비가격으로 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행정안전부 예규) 예정가격 작성요령에 의하여 작성합니다.
- 라. 본 용역 계약은 청렴계약제 시행 대상입니다.
- 마. 본 용역 계약은 G2B 전자계약에 의하여 계약서를 작성합니다.

3. 견적제출 참가자격

- 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법시행규칙 제14조에 의한 유자격자이며, 부가가치세법 제5조의 규정에 의거 당해 사업에 관한 사업자등록증을 교부받은 자로 견적서 제출 안내 공고일 전일부터 견적 제출일(계약상대자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시내 소재하고 있는 업체이어야 함.
- 나. 공고일 현재 배식 도우미 용역을 제공할 수 있는 자(업종: 서비스)이어야 하며, 공동수급은 불가합니다.
- 다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 제5호 다목에 근거하여 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업 확인서 또는 소상공인확인서를 소지한 자 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 제5호 마목에 따라 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인 기업으로서 관련규정에 따라 발급된 여성기업확인서 또는 장애인기업확인서를 소지한 자
※ 중소기업·소상공인확인서, 여성기업확인서 또는 장애인기업확인서는 전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 합니다.
- 라. 본 용역 건은 전자입찰방식으로 집행되므로 조달청 전자입찰 이용자등록을 하여야 합니다. (전자입찰 미등록 업체인 경우에는 조달청 전달입찰 시스템 가입 및 공인 인증기관의 인증서를 받은 후 입찰집행일 전일까지 조달청 입찰홈페이지(www.g2b.go.kr)의 전자입찰 시스템에 이용자 등록을 하여야 합니다.)
※ 「지방계약법」 제31조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 '조세포탈 등을 한 자'로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다.

4. 과업설명

- 가. 견적에 참가하고자 하는 자는 반드시 견적 설명서(견적 제출 안내 공고, 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서, 국가종합전자조달시스템 이용약관, 계약 일반조건, 지방자치단체 수의계약 운영요령, 기타 견적에 필요한 사항)의 내용을 숙지하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 견적 제출자에게 있습니다.
- 나. 과업설명에 생략하되, 궁금한 사항이 있을 경우 견적서 제출기간 동안 00학교 계약담당(☎02-000-0000)으로 문의하시기 바랍니다.



5. 견적서 제출

- 가. 본 견적 제출은 전자입찰로만 집행하며, 전자입찰서는 반드시 조달청 국가종합전자조달(www.g2b.go.kr)의 전자입찰시스템을 이용하여 제출하여야 합니다.
- 나. 견적서의 제출 확인은 전자입찰시스템 웹 송신함에서 하시기 바랍니다.
- 다. 전자입찰시스템 또는 전송회선의 장애로 견적 제출 연기의 경우 전자입찰시스템 장애발생 이전에 유효하게 접수된 견적서는 연기된 견적 제출에 유효하게 접수된 것으로 하며, 견적서는 다시 제출할 수 없습니다.
- 라. 한번 제출한 견적서는 취소하거나 수정할 수 없습니다. 단, 「전자조달법 시행령」제5조에 따라 견적 제출의 취소를 신청한 경우 입찰집행관은 견적서를 무효처리 할 수 있으며, 이 경우 취소 의사를 표시한 견적 제출자는 당해 용역입찰에 대하여 재입찰을 할 수 없습니다.

6. 입찰보증금 납부 및 동 귀속

소액수익계약 견적 제출은 경쟁 입찰이 아니므로 입찰보증금은 납부받지 않습니다.

7. 낙찰자 결정 및 계약의 체결

- 가. 본 견적은 예정가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격을 88% 이상으로 제출한 자 중 최저가격을 제출한 자부터 순서대로 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 수익계약 운영요령 〈별표 1〉의 배제사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정함
- 나. 최저가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제15조에 의거하여 전자조달시스템을 통해 자동으로 추천하는 방식을 적용하여 낙찰자를 결정합니다.
- 라. 예정가격 작성은 「예정가격 작성요령(행정안전부 예규)」에 의거 기초금액 $\pm 3\%$ 범위 내에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성, 견적에 참여하는 자가 추천한 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 예비가격을 산술 평균한 금액으로 결정합니다.
- 마. 계약상대자로 결정된 자는 특별한 사유가 없는 한 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며, 정당한 사유 없이 계약을 체결하지 않을 경우 수익계약 배제 등 불이익을 받을 수 있습니다.
- 바. 계약 상대방은 근로자와 고용계약 체결 시 최저임금법 제10조 제1항의 규정에 의하여 고용노동부장관이 고시한 최저임금액미만으로 계약할 수 없으며, 낙찰자는 용역근로자의 적정임금 보장 및 처우 개선을 위하여 노력하여야 합니다.

8. 안전보건 확보 의무

- 가. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음과 같은 조치사항을 이행하여야 합니다.

《중대재해처벌법 제4조, 제9조에 따른 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항》

- ① 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
- ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
- ③ 중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
- ④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

나. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 중대재해 예방을 위한 안전 및 보건 확보 의무 사항을 숙지하신 후 입찰에 응하여야 하며, 계약 체결 시에 용역 「안전보건 체크리스트」를 제출하여야 합니다.

9. 견적의 무효: 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조 제4항, 동시행규칙 제42조에 해당하는 경우와 G2B 전자입찰특별유의서의 무효규정에 의함.

10. 계약상대자 유의사항

- 가. 계약상대자는 용역 근로자와 최저임금법 제10조 제1항의 규정에 의하여 노동부 장이 고시한 최저임금액 미만으로 계약할 수 없습니다.
- 나. 계약상대자는 예정가격 산정 시 적용한 노임단가에 낙찰율을 곱한 수준 이상으로 임금을 지급하여야 하며, 불이행 시에는 계약을 해지할 수 있습니다.
- 다. 계약상대자는 붙임의 각서, 근로조건 이행확약서, 용역종사자 노무비 지급 확약서 및 용역비 산출내역서를 계약 체결 시 제출하여야 합니다.

11. 기타 참고사항

가. 문의내용 및 전화번호

- 1) 견적 제출 및 계약 문의: 00학교 00실(☎02-000-0000)
- 2) 나라장터시스템 이용 안내: 조달청 전자조달 콜센터(☎1588-0800)

나. 본 견적의 공고문 및 기초금액은 국가종합전자조달시스템(G2B) [입찰-입찰공고-입찰공고목록-입찰공고 상세]에서 확인하고, 견적 제출 결과는 [입찰-입찰공고-입찰공고목록(입찰공고탭, 개찰결과)]에서 확인하시기 바랍니다.

다. 관련 회계예규 및 조달청 집행기준은 나라장터 시스템의 'e-고객센터-법령정보' 또는 조달청 홈페이지의 '정보제공-법령정보'에서 열람하실 수 있으며, 지방자치단체 계약에 관한 예규는 행정안전부 홈페이지의 '정책자료-법령정보-훈령/예규/고시'에서 열람하실 수 있습니다.



과업 자사서 (예시안)

과업지시서

1. 사업개요

1. 사업명: 2000학년도 학교급식 배식도우미(배식 및 식당청소) 용역

2. 사업목적

- 우리 학교 급식 운반 및 배식도우미를 채용하여, 원활한 학교급식 제공 운영을 위함

3. 사업내용

- 인원: 배식도우미 0명
※ 학교예산형편 및 학사일정에 따라 계약기간 중 증감 조정가능
- 과업내용
 - 전체 학년 및 교직원 배식
 - 식탁 및 식당 바닥 청소
 - 식판분배, 조리 음식 배식대에 진열
 - 근무시간 내에 영양사가 제시하는 기타 급식관련 업무
- 기타
 - 근무시간은 1조(2인)10:30~13:00, 2조(2인):11:00~13:30으로 1일 2시간30분 근무한다.
(단, 식사시간이 필요한 경우 식사시간은 위 시간 안에 포함되지 않는다.)
 - 도우미의 대표가 업무상 개선사항, 건의사항, 출근현황 등을 영양(교)사에게 보고한다.
 - 급식품(유유 포함)과 관련하여 외부반출은 절대 금지한다.

4. 사업기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.(190일 근무)

- ※ 학사일정 및 사업예산에 의해 근무일수 변동이 가능함

5. 사업예산: 00,000,000원

6. 과업목적

- 학교급식 배식 및 청소지원의 원활한 운영을 위함

7. 과업기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28. (190일 근무)

8. 과업수행범위 및 내용

가. 과업의 수행범위

추진항목	기본물량	비고
• 위생관리: 월1회 위생교육, 연2회 집합위생교육,보건증관리	매월	
• 인원관리: 위생 및 친절교육, 결근 시 대체 인원 즉시 파견	수시	
• 안전관리: 산재보험 가입, 영업배상책임보험 가입	수시	
• 위생복, 위생모, 앞치마, 위생화, 위생마스크 위생장갑 등 지원	매일	학교지급
• 배식도우미 근무일지 및 활동보고서 기록	매일	
• 매월 완료보고 및 정산서 제출	매월	

나. 과업의 내용

- 용역업체는 발주기관과 협의하여 적격자를 지원하고 본 용역계획서를 제출(6개월 이내의 배식도우미 보건증 사본 포함)하여야 하며, 용역업체는 계약내용과 전과업수행을 총괄함
- 용역업체의 기본업무는 다음과 같음
 1. 급식운반: 식당에서 각 위치에 맞게 영양사가 지정하는 장소로 운반
 2. 청소: 급식 전 후 식당 및 식탁 정리 청소.
 3. 식판 및 수저 배식대에 세팅
 4. 기타 근무시간 내에 영양사가 제시하는 급식관련 업무

9. 과업준수사항

- 용역업체는 과업내용을 충실히 이행해야 하며, 발주기관 승인 없이 과업을 하도급 할 수 없음
- 본 과업지시서에 제시되지 아니한 사항이나 여건변경 등 기타의 사유로 사업내용에 조정이 필요한 사항은 발주기관의 승인을 받아야 함
- 용역업체는 2000년 최저임금과 기준을 준수하여야 하며 준수여부를 확인하기 위하여 매월 말일까지 배식도우미 급여 지급내역을 제출하여야 함

10. 과업수행 기본지침

가. 과업수행 일반지침

- 모든 과업은 용역업체가 수행하고, 발주기관은 용역업체 담당자 및 배식도우미 등이 학교(영양(교)사)의 지시사항 불이행, 근무태도 불량, 기타 사유로 인하여 과업 수행에 부적당하다고 판단될 경우에는 즉시 교체를 요구할 수 있으며 용역업체는 특별한 사정이 없는 한 수용해야 함
- 본 과업 수행 중 발생한 각종 사고 및 문제에 대한 책임은 전적으로 용역업체에게 있음
- 과업수행에 필요한 의무와 필요한 조치를 이행하지 아니하여 발생하는 민·형사상의 모든 책임은 용역업체에게 있음
- 발주기관이 필요하다고 인정한 사유로 과업수행 조건이 현저히 수정되거나, 또는 계약체결 후 예정가격 또는 계약금액의 결정에 중대한 하자 또는 착오가 발생하였을 때에는 계약 시 혹은 정산 시 변경할 수 있음
- 다음 각 호에 해당하는 경우 발주기관은 계약을 해지할 수 있으며, 이로 인해 발주기관에 불이익 발생 시 배상책임은 용역업체에 있음
 - 발주기관과 사전 협의 없이 인력, 비용 등을 무단으로 변경하는 경우
 - 계약사항, 과업지시 및 기타 주요 지시사항을 무단 혹은 고의로 이행하지 아니한 경우
 - 용역업체의 사정으로 인해 과업이 기한 내 완료 할 수 없다고 인정되는 경우
 - 기타 정당한 요구사항을 이행하지 아니하는 경우

나. 복무사항

- 근무인원: 0명
- 근무시간: 조별 근무 시간(2.5시간)
 - 1조(2인) 10:30~13:00, 2조(2인) 11:00~13:30
- 배식도우미는 모두 보건증(최근 6개월 이내)을 소지하여야 한다. (“검진일” 기준)



- 도우미 대표는 다음사항을 성실히 이행하여야 함
 1. 인원관리 및 제반작업에 대한 지휘 감독
 2. 배식도우미 건강상태 일일확인 및 개인위생 점검
 3. 배식도우미에 대한 복무규율 및 개인위생관리의 유지
 4. 계약 업무이행에 관한 발주기관과의 업무연락 및 조정
 5. 근무일지 및 활동보고서 기록관리
 6. 위생 및 교육일지 기록 및 제출
 7. 기타 운영 용역 업무수행과 관련된 발주기관의 지시사항
- 다. 교육
 - 용역업체는 관련법령에 의거한 분야별 법정 의무교육을 이수토록 하여야 하고 그 결과를 발주기관에게 보고하여야 함
 - 용역업체는 배식도우미의 업무능력 향상, 안전관리 등을 위한 다음분야의 교육을 실시하고 그 결과를 기록 유지하여야 함
 1. 직무 교육 (신규채용 및 전입시)
 2. 산업안전보건법에 따른 안전보건교육
 3. 서비스 친절교육 등
- 라. 복장
 - 고용한 근로자의 근무활동 안전과 편리를 위하여 근무자에게 모자, 앞치마, 마스크, 위생복 일체를 착용케 하여야 함
- 마. 근무 시 준수사항
 - 배식도우미는 급식의 안전과 청결을 위해 지정된 복장을 착용하고 장신구 착용을 금한다.
 - 배식도우미는 근무 중 불쾌감이나 혐오감을 주지 않도록 품행유지를 하여야 한다.
 - 매월 안전교육을 실시하고 필요시 학교에 제출한다.
 - 학교 내 음식물(잔식)은 학교 외로 반출을 금한다.
 - 배식도우미는 해당 용역시간동안 최상의 안전과 최선의 청결한 환경을 조성한다.
 - 당일 용역인력이 총원이 안 될 경우 반드시 학교에 보고하고, 용역 인력의 결원으로 학교급식에 막대한 손해를 입히는 경우 3회 이상 결원 시 계약은 자동 해지된다.
- 바. 용역비의 청구
 - 용역업체 배식도우미의 근무일수 및 실근무시간에 따른 정산 및 청구에 의하여 매월 정산 지급한다.
- 사. 대가의 감액 등
 - 용역업체는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 용역 제공대가의 일정 금액을 감액 조치할 수 있음
 1. 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 못하여 발생한 시설의 파손 및 고장 시
 2. 용역업체의 귀책사유로 인하여 과업대상 내 이용객에게 손해를 주었을 때
 3. 발주기관으로 부터 지급받은 장비, 비품의 손망실시
 4. 과업수행 중 안전수칙 미준수로 화재 또는 안전사고 발생시
 5. 과업대상 시설물(제반시설 및 집기)을 용역업체가 훼손 및 망실시
 6. 과업지시서의 규정 위반시
 7. 용역 계약사항이 단절 또는 그 성과가 미달되는 경우



아. 안전보건관리

- 용역업체는 작업자에 대해 산업안전보건법에 따른 안전보건교육을 실시하여야 하며 발주기관에서 교육자료를 요청할 경우 실시현황을 제출하여야 한다.
- 용역업체는 용역인력의 산업안전관리를 위하여 '안전보건관리 활동계획'을 수립하여 착수 전 안전보건관리 활동계획을 제출하여야 하며 발주기관에서 안전보건수준을 평가 후 미흡한 사항에 대한 보완요구에 성실히 응해야 한다.
- 용역업체는 사업수행에 필요한 작업, 점검 등 모든 작업을 할 때에는 산업안전보건법 등 안전·보건 관계 법령 및 중대재해처벌법에 따른 대책을 수립 후 작업에 임하여야 하며, 작업자 및 이용자의 안전사고가 발생한 때에는 용역업체의 책임하에 후속 조치를 위하여야 한다.
- 용역업체는 학교 용역인력의 안전 및 보건에 필요한 개인보호장비를 착용할 수 있도록 교육·관리하여야 한다.
- 용역업체는 학교에서 실시하는 안전보건협의체(월1회), 합동 안전·보건점검(분기1회) 등에 참석하여 안전보건관리를 위해 협조하여야 한다.
- 용역업체는 안전보건관리를 위한 관리비를 사업비(견적내역)에 계상할 수 있다.
- 용역업체는 학교에서 제공받은 위험성 평가 자료와 별개로 자체적으로 위험성 평가를 진행하고 미흡한 사항에 대해 성실히 보완하도록 하고, 필요한 경우 학교 또는 발주기관측에 지원을 요청하여야 한다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



근로조건 이행 확약서

근로조건 이행 확약서

1. 인건비는 “예정가격 산정시 적용한 노임에 낙찰률을 곱한 수준 이상의 임금”을 지급하겠습니다.

: 예 ()

: 아니오 ()

2. 「근로기준법」등 아래의 관련 법규를 준수하겠습니다.

: 예 ()

: 아니오 ()

① 퇴직금, 건강보험, 국민연금, 산재보험, 고용보험 등 관계법령이 정한 금액을 별도 책정하여 지급하겠습니다.

② 포괄적인 재하청을 하지 않겠습니다.

③ 「근로기준법(제107조 내지 제114조)」 및 「최저임금법(제28조)」을 준수하겠습니다.

3. 「정부의 공공부문 비정규직 고용개선 추진지침」(‘12.1.16.) 등에 따라 특별한 사정이 없는 한 고용승계를 하겠습니다.

(회사명)는 본 용역을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 근로조건 이행확약서를 제출합니다.

년 월 일

회사명:

대표자: (인)

00 학 교 장 귀 하

용역 종사자 노무비 지급 확약서

용역 종사자 노무비 지급 확약서

□ 용역명: 2000학년도 서울초등00학교 배식도우미용역

○ 계약기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.

○ 용역종사자 (단위: 원)

성명	생년월일	주소	보수지급 내역(월)

위와 같이 용역을 시행함에 있어 우리 회사 소속 000, 000, 000, 000에게 매월 노무비를 지급하고 지급명세서를 학교에 제출할 것을 확약합니다.

2000. .

회사명: 00회사 대표 000 (인)

주소:

전화:

00 학교장 귀하



개찰 및 낙찰자(계약상대자) 결정

제목: 2000학년도 배식도우미 용역 계약 개찰 결과 및 계약상대자 결정

2000.0.0에 실시한 2000학년도 배식도우미 용역 전자견적 개찰 결과, 개찰 1순위 자를 아래와 같이 계약상대자로 결정하고자 합니다.

[전자견적 개찰 결과]

건 명	선정업체명	대표자	주소	낙찰금액 (원)	비고
2000학년도 배식도우미 용역	(주)000	000	서울특별시 00구 00로 000	00,000,000	

붙임 개찰 조서 1부. 끝.

계약 체결

제목: 2000학년도 배식도우미 용역 계약 체결

1. 2000학년도 배식도우미 용역을 위해 지방계약법시행령 제49조(계약서의 작성)에 의거 아래와 같이 전자계약을 체결하고자 합니다.

2. 계약사항

계약상대자	계약금액 (원)	계약보증금 (원)	계약일자	용역 완료 기한	비고
(주)000	00,000,000	0,000,000	2000.2.00.	2000.2.28.	

붙임 계약서 초안 1부. 끝.

9 특수운영직군 용역(당직경비)

가. 경비 용역계약 개요

1. 사업계획 수립	기본계획 수립, 원가계산서, 과업설명서 작성(근무내용, 근무시간, 휴게시간 등), 추정가격 작성
2. 계약 방법 결정	- 추정가격 2천만원 이하: 1인 수기 견적 가능(전자견적 또는 입찰 권장) - 추정가격 2천만원 초과 ~ 1억원 이하: 2인 이상 전자견적 또는 입찰 - 추정가격 1억원 초과: 입찰(일반, 제한) ※ 추정가격 5천만원 이하인 경우 사회적기업과 1인 수의 견적 가능
3. 견적서 제출	원가계산서 확인
4. 업체결격여부확인	- 부도·파산·해산·영업정지 등 확인 - 부정당업자 확인(G2B에서 조회 가능) - 수의계약 배제업체 확인(에듀파인에서 조회 가능)
5. 계약 체결	- 계약보증금(10% 이상), 인자세, 낙찰자 통지 후 10일 이내 - 전자문서 작성
6. 착수	- 착수신고서, 용역공정예정표, 산출내역 - 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서
7. 대가 지급(매월)	- 청구 받은 날로부터 5일(토요일, 공휴일 제외) 이내 노무비 전용 계좌로 입금 - 국세, 지방세 납세증명(G2B 확인 가능, 수의계약 생략) 4대보험 완납 증명서(G2B 확인 가능) - 발주기관은 매월 노무비를 계약상대자의 노무비 전용계좌로 입금(노무비 구분 관리)하고, 계약상대자는 지급 후 발주기관에 지급내역 제출(노무비지급확인) - 임금 미지급이 확인된 경우 지방 고용노동(지)청에 통보 - 보험료 사후정산(종료 월)
8. 과업내용의 변경 계약금액의 조정	- 과업내용 변경, 물가변동으로 인한 계약금액 조정, 그 밖의 계약내용 변경으로 인한 변경계약서 작성 - 다음 연도 2월 마지막 정산 후 정산 금액에 따른 변경계약서 작성 - 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료(사후 정산), 고용보험, 산재보험은 납부여부 확인 ※ 법정보험료를 인상 시에는 변경계약을 체결한 후의 금액

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



TIP

경비용역 계약 관련 규정

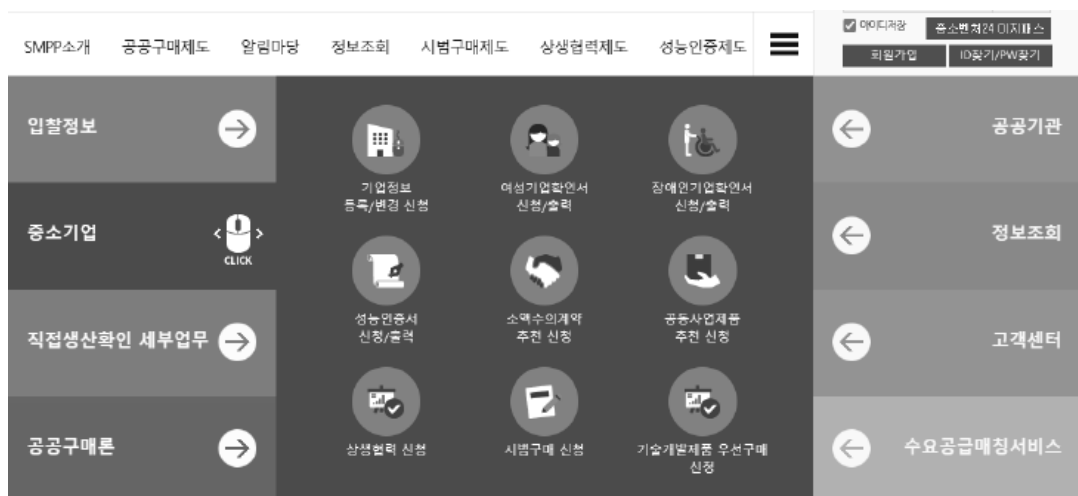
○ 관련규정

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조 및 같은 법 시행령 제10조
- 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정 내역(중소벤처기업부고시, 제2024-8호, 2024.2.16.)
- 대상용역(일부 기재)

대분류	제품명	세부품명번호	세부품명	소분류 번호
건물및시설물건설 유지보수서비스	특수건물 및 전문시공용역	7215401001	승강기유지보수서비스	721540
산업위생관련서비스	일반건물및사무실청소업	7611150101	건물청소서비스	761115
운송과보관및우편관련서비스	도로수송	7811189901	공공기관통근운송서비스	781118
		7811189902	통학운송서비스	781118
		7811189904	기타도로여객운송서비스	781118
국방및치안관련서비스	경계서비스	9212159901	시설물경비서비스 (기계, 특수경비업제외)	921215

- 직접생산 확인(시설물경비서비스)

○ 중소기업제품 공공구매종합정보(<http://www.smpp.go.kr/>) > 정보조회 메뉴로 들어가면 직접
생산확인 증명서, 중소기업소상공인 확인, 여성기업확인서, 장애인기업 확인서, 중소기업자간
경쟁제품 조회 가능





계약방법 결정

내부결재

제목: 20○○학년도 유인경비용역 용역 계약방법 결정

1. 관련: 서울00초등학교-000(20○○.0.00)
2. 20○○학년도 유인경비용역 계약방법을 다음과 같이 결정하고자 합니다.
 - 가. 건명: 20○○학년도 유인경비용역
 - 나. 기간: 20○○.00.00. ~ 20○○.00.00.
 - 다. 기초금액: 금00,000,000원
 - 라. 계약방법: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 및 제30조제1항에 따른 **1인견적 수의계약**

붙임 산출내역서 및 과업지침서 1부. 끝.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

원가계산에 의한 예정가격 작성 유의사항

- 최저임금이 아닌 시중노임단가 적용
 - 중소기업중앙회에서 발표하는 시중노임단가를 적용하여 예정가격 산정
 - 매년 1, 2월 발생하는 최저임금법 위반 소지를 원천적으로 방지할 수 있음
- 직접인건비 80% 편성(국민권익위원회 권고 사항)
 - 총 용역비(부가세 제외)에서 직접인건비 비율을 80% 이상 편성하기 위해서는 경비, 일반 관리비, 이윤 등 조정하여 편성하여야 함
- 야간근로, 근로자의 날 유급휴일 적용
 - 감시 단속적 근로자는 야간근로수당(22:00~06:00 근무, 통상임금의 50% 가산) 적용 및 근로자의 날에는 `통상 하루에 지급하는 소정임금`을 추가 지급하여야 함
 - ※ 연장근로 및 휴일근로에 대한 가산은 미적용
- 복리후생비(피복비 등) 적정 반영
 - 복리후생비 중 피복비는 용역근로자의 권익향상 및 업무능률 향상에 실질적인 도움이 되므로 예정가격 작성 시 적정 금액이 편성될 수 있도록 하고, 계약 이후 이행 여부 확인
- 퇴직급여충당금 정산
 - 공고서 또는 특수조건 등을 통해 정산 대상에 포함

04

Q & A

05

용역계약
일반



원가산출서 작성(예시)

구 분		금액	산출근거
직접인건비(A)	급 여(1)		$=[\{(평일0시간*000일)+(토·공휴일0시간*000일)\} \times 0,000원 = 00,000,000원] / 12개월$ ※중소기업중앙회 발표 제조부문 단순노무종사원 시중 노임단가
	제수당(2)	야간근로가산	$= (1일 0시간 * 0,000원 * 0.57가산) * 365일 / 12개월$
		근로자의날 가산	$= 1일 통상임금(1년 통상임금/365일) / 12개월$
		연차수당	$= 1일 통상임금(00,000원) * 15일분 / 12개월$ ※근로기준법 제60조
	소 계		
	퇴직급여충당금(3)		$= \{(1)+(2)\} / 12월$ ※근로기준법 제34조 및 근로자퇴직급여 보장법
	소계(A=1+2+3+4)		
경비(B)	보험료	건강보험료	$= \{(1)+(2)\} * 3.545\%$ ※국민건강보험법 제69조, 같은법 시행령 제44조
		노인장기요양보험	$= 건강보험료 * 12.95\%$ ※노인장기요양보험법 제9조, 같은법 시행령 제4조
		국민연금	$= \{(1)+(2)\} * 4.5\%$ ※국민연금법 제88조
		산재보험료	$= \{(1)+(2)\} * 0.86\%$ ※산업재해보상보험법 제4조, 2025년도 사업종류별 산재보험료율, 고용노동부고시 제2024-1호 참조 ※업체 등록 현황에 따라 사업종류 적용 요율이 변동됨 ※출퇴근재해요율 0.06%+시설관리 및 사업지원 서비스업 0.8%
		고용보험료	$= \{(1)+(2)\} * 1.35\%$ ※고용보험법 제6조, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령 제12조 ※실업급여 0.9%+고용안정 및 직능 0.45%(상시근로자수 150명 이상, 중소기업)
		임금채권부담금	$= \{(1)+(2)\} \times 0.06\%$
		석면피해구제부담금	$= \{(1)+(2)\} \times 0.006\%$
		주민세 종업원분	지방세법 제84조의2 (근로자수 50인미만은 제외) $= \{(1)+(2)\} \times 0.5\%$
		산업안전보건 관리비	직접인건비*0.5% 내외 중대재해처벌법시행령제4조제9호
		소 계(5)	
	후생복지비	교육훈련비	
		피복비	필요 시 인정, 거래실례가격 등을 참조하여 적정반영
		소 계(6)	
	기타경비(7)		손해배상공제(보험)비 등
	소 계(B=5+6+7)		
	순원가 합계(C=A+B)		
	일반관리비(D)		$= (C) * 9\%$ (9% 이내 조정 가능)
	기업이윤(E)		$= \{(C)+(D)\} * 10\%$ (10% 이내 조정 가능)
	누계(F=C+D+E)		
	부가세		$= (F) * 10\%$
	총 계		(VAT 포함) 연간(12개월) 금00,000,000원

근무 및 휴게 시간표(예시)

〈평일 근로시간 설계기준 예시〉

시간대	형태	인정 시간	근무내용
16:30~19:00	근로	2.5	경비일자확인, 이상유무 파악, 교내순찰
19:00~20:00	근로	1	저녁식사 등 휴식
20:00~22:00	근로	2	교내순찰, 최종 퇴장자 확인, 출입문 잠금, 경비일자 작성, 무인경비 가동
22:00~6:00	휴게	8	휴식 및 수면
06:00~07:00	근로	1	무인경비 해제, 출입문개방, 교내순찰
07:00~07:30	근로	0.5	휴식시간
07:30~08:30	근로	1	인계인수, CCTV모니터링
기준점	무인경비 가동		22:00
	무인경비 해제		06:00
근로시간	8시간		
휴게시간	8시간		
합계	16시간		

〈주말 및 공휴일 근로시간 설계기준 예시〉

시간대	형태	인정 시간	근무내용
08:30~10:30	근로	2	무인경비 해제, 출입문개방, 이상유무파악, 보안점검 및 교내순찰
10:30~12:00	휴게	1.5	휴식
12:00~13:00	근로	1	교내순찰, CCTV모니터링
13:00~14:00	휴게	1	휴식 및 점심식사
14:00~17:30	근로	3.5	교내순찰, 출입자 통제
17:30~19:00	휴게	1.5	휴식 및 저녁식사
19:00~22:00	근로	3	교내순찰, 출입문폐쇄, 무인경비 가동
22:00~06:00	휴게	8	휴식 및 수면
06:00~07:00	근로	1	무인경비 해제, 출입문개방, 교내순찰
07:00~07:30	휴게	0.5	휴식
07:30~08:30	근로	1	인계인수, CCTV모니터링
기준점	무인경비 가동		22:00
	무인경비 해제		08:30(휴일), 06:00(평일)
근로시간	12.5시간		
휴게시간	11.5시간		
합계	24시간		

◇ (08:30 ~ 익일 08:30) 기준

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



경비 용역 과업지시서(예시)

1. 관리 대상 및 계약기간

가. 위치(주소):

나. 대지면적:

다. 건물연면적:

라. 면적 내 주요건물 및 용역대상:

- 1) 본관동, 후관동, 급식실, 강당 등 시설물 내·외부 일체
- 2) 외곽, 주차장, 환경조형물, 놀이터, 기타 공작물 등 학교 소유재산

마. 계약기간:

2. 경비 용역 업무 범위

우리학교의 시설물에 대한 재해 및 도난방지를 통하여 재산을 보호하고 외부로부터의 불순한 자를 사전에 봉쇄하여, 학생 및 교직원의 신체와 재산을 보호하는 한편, 출입인원과 차량출입을 통제하는 업무를 수행한다.

3. 근무장소 및 경비임무

가. 근무장소: ○○○○ (※ 근무장소는 우리학교의 지시에 따라 별도 지정 가능)

나. 경비임무 (※ 업무 범위는 우리 학교 지시에 따라 변경 가능)

- 1) 경비구역 내 시설보안유지 및 출입자 통제
- 2) 도난, 화재, 무단침입, 기타 불법행위의 감시 및 예방활동
- 3) 사고의 조기발견 예방조치, 사고 시 확대방지를 위한 응급조치
- 4) 시설안전보호와 위해방지를 위하여 교사 내 주변 순찰 실시
- 5) 경비대상 지역 상시순찰 및 취약지역 집중감시
- 6) 긴급사태 및 돌발상황 발생 시 비상연락 업무 및 초기대응 등 적절한 조치
- 7) 교실, 장후문 등 출입문 개폐, 무인경비시스템 작동해제
- 8) 기타시설 보호 및 질서 유지 관리에 관한 업무

다. 순찰 세부 근무 내용

구 분	내 용	세부 근무 내용
외 부	건물의 외부 순찰	▪ 외부 창문 및 출입문 개폐여부 ▪ 화재위험 여부 파악 ▪ 건물외부 소등 확인 ▪ 거동 수상자 및 외부인 파악 ▪ 취약지역 등 외곽 순찰
내 부	건물의 내부 순찰	▪ 내부 창문 및 출입문 개폐여부 ▪ 건물 내부 소등 확인 및 절전·절수 순찰 ▪ 각 실별 시건 상태 점검 ▪ 화재위험 여부 파악 ▪ 잔류인원 및 최종퇴청자 확인 ▪ 전열기, 난로 사용 실태 및 소등 여부 ▪ 무인경비장치 작동 및 관리

- 1) 순찰은 특별한 지시가 없는 한 평일 2회 이상, 주말 4회 이상 실시
- 2) 순찰 시에는 규정된 장비를 휴대하고 행동
- 3) 순찰 중 사건, 사고의 우려가 있거나 발생 시에는 즉시 조치 후 보고
- 4) 도난, 화재·동파예방 등에 역점을 두고 모든 상황을 점검하며 순찰 실시

라. 경비근무자 금지사항 및 책임

- 1) 본교 내에서 습득한 국가기밀 또는 학교보안사항 누설금지 및 개인사생활 침해행위 금지
- 2) 근무 중 경비구역의 무단이탈 금지
- 3) 근무 중에 음주, 마약복용, 도박, 고성방가 등의 위법행위 금지
- 4) 근무 중에 교직원, 학생, 방문객 등에게 금품, 물품, 식사 등의 요구 금지
- 5) 학교물품 교외반출 금지
- 6) 출입자 및 동료 간에 폭언, 폭행 및 이에 준하는 행위 금지
- 7) 경비근무자가 금지사항을 위반했을 경우 만형사상의 책임을 짐

4. 근무시간·휴게시간 및 근무인원

가. 경비원의 근무시간과 휴게시간은 아래 ‘근무시간 및 휴게시간표’와 같이 하며 불가피하게 긴급한 상황 (국가비상사태, 천재지변 등)이 발생하였을 때에는 우리 학교 승인 후 따로 정할 수 있음

〈근무시간 및 휴게시간표〉

(평일)				(주말 및 공휴일)			
시간대	형태	인정 시간	근무내용	시간대	형태	인정 시간	근무내용
16:30~19:00	근로	2.5	경비일지확인, 이상유무 파악, 교내순찰	08:30~10:30	근로	2	무인경비 해제, 출입문개방, 이상유무파악, 보안점검 및 교내순찰
19:00~20:00	근로	1	저녁식사 등 휴식	10:30~12:00	휴게	1.5	휴식
20:00~22:00	근로	2	교내순찰, 최종 퇴장자 확인, 출입문 잠금, 경비일지 작성, 무인경비 가동	12:00~13:00	근로	1	교내순찰, CCTV모니터링
22:00~6:00	휴게	8	휴식 및 수면	13:00~14:00	휴게	1	휴식 및 점심식사
06:00~07:00	근로	1	무인경비 해제, 출입문개방, 교내순찰	14:00~17:30	근로	3.5	교내순찰, 출입자 통제
07:00~07:30	근로	0.5	휴식시간	17:30~19:00	휴게	1.5	휴식 및 저녁식사
07:30~08:30	근로	1	인계인수, CCTV모니터링	19:00~22:00	근로	3	교내순찰, 출입문폐쇄, 무인경비 가동
기준점	무인경비가동		22:00	22:00~06:00	휴게	8	휴식 및 수면
	무인경비해제		06:00	06:00~07:00	근로	1	무인경비 해제, 출입문개방, 교내순찰
근로시간	8시간			07:00~07:30	휴게	0.5	휴식
휴게시간	8시간			07:30~08:30	근로	1	인계인수, CCTV모니터링
합계	16시간			기준점	무인경비가동		22:00
					무인경비해제		08:30(휴일), 06:00(평일)
				근로시간	12.5시간		
				휴게시간	11.5시간		◇ (08:30 ~ 익일 08:30) 기준
				합계	24시간		

※ 단, 공휴일은 학교 휴업일을 포함하며 휴게시간은 근무지 내 휴게장소 등에서 자유롭게 실시



나. 경비용역 인원

- 1) 경비인원은 2인(1명씩 격일제 근무)으로 하고 학교 측과 협의하여 계약(용역) 업체의 책임 하에 운영
- 2) 경비원은 성범죄경력 등이 없는 만19세 이상인 ○○로 배치
 - 학교와 협의 후 건강진단을 받아 건강 판정을 받은 신체 건강한 남자로 배치
 - 특별한 사정이 없는 한 고용승계 실시

5. 용역비 지급 방법

- 가. 용역비는 계약총금액의 1/12을 해당월의 다음 달 말일을 기준으로 월 1회 지급함을 원칙으로 하되, 계약(용역)업체 청구일로부터 5일 이내에 지급하며, 계약이행 기간이 1개월 미만일 때에는 일할(日割)계산에 의한 방법으로 지급
- 나. 계약조건에서 정한 경비인원의 결원으로 본 용역 업무를 수행하지 못한 경우에는 근무불이행 일수에 대하여 이에 상응하는 용역비를 월정지급액에서 감액하여 지급
- 다. 계약(용역)업체 임금 지급 시 경비원이 업무에 충실할 수 있도록 관련법규 및 우리학교에서 입찰 시 작성한 원가계산서상의 노무비를 적용한 금액을 지급(계약상대자는 계약 시 내역서 제출)하여 저임금으로 인한 이직율을 방지하고 업무의 효율성이 증대되도록 하여야 하며, 불이행시 계약을 해지·해약할 수 있음.

6. 기록유지 및 인계인수

- 가. 경비원은 일일 근무결과와 근무 중 발생한 특이사항 및 이상 유무 조치결과를 경비근무일지 등에 반드시 기록 후 주간근무 책임자(우리학교 직원)에게 보고
- 나. 경비원은 교대 시 근무결과 및 특이사항에 대해 다음 근무자에게 인계인수

7. 계약이행 및 관리책임

- 가. 용역업체는 본 계약을 성실하게 수행하기 위하여 상주요원의 지도감독 및 교육훈련을 수시로 실시(선량한 관리자로서의 주의의무를 다하도록 함)
- 나. 결원이 발생하였을 경우에는 지체없이 이를 보충하여야 하며, 대행자 지정 등 학교 경비업무에 공백이 생기지 않도록 조치
- 다. 용역업체는 경비원으로 인하여 발생한 문제에 대하여는 전적으로 형사상, 민사상 책임을 져야 하며, 물적 인적 손해를 끼친 경우에는 보상 및 원상 복구하여야 함
- 라. 용역업체는 경비원에 대하여 사용자로서 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상법, 국민연금법, 국민건강보험법, 임금채권보장법, 직업안정법 등 경비원에 대한 법령상의 모든 책임을 지며, 경비원에 대한 제반 관련법령을 준수하고, 필요한 조치를 취하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 용역업체가 짐
- 마. 용역업체는 경비원의 고의 또는 과실로 인하여 우리학교 또는 제3자에게 입힌 손해에 대하여 배상책임
 - ※ 경비원의 신속한 대응에도 불구하고 운영시스템 상 도난 및 사고확대가 발생한 경우 경비원 또는 계약상대자는 책임을 부담하지 않음
- 바. 용역업체는 계약기간 중 단체행동 등 기타 용역업체의 사유로 인하여 우리학교가 손해를 입을 시에는 이에 수반되는 민·형사상책임을 짐.
- 사. 용역업체는 우리학교의 승인 없이 계약상 권리와 의무를 일부 또는 전체를 제3자에게 양도하거나 담보의 목적으로 사용할 수 없음

8. 안전보건관리

- 가. 용역업체는 작업자에 대해 산업안전보건법에 따른 안전보건교육을 실시하여야 하며 발주기관에서 교육자료를 요청할 경우 실시현황을 제출하여야 함
- 나. 용역업체는 용역인력의 산업안전관리를 위하여 '안전보건관리 활동계획'을 수립하여 착수 전 안전보건관리 활동계획을 제출하여야 하며 발주기관에서 안전보건수준을 평가 후 미흡한 사항에 대한 보완요구에 성실히 응해야 함
- 다. 용역업체는 사업수행에 필요한 작업, 점검 등 모든 작업을 할 때에는 산업안전보건법 등 안전·보건 관계 법령 및 중대재해처벌법에 따른 대책을 수립 후 작업에 임하여야 하며, 작업자 및 이용자의 안전사고가 발생한 때에는 용역업체의 책임하에 후속 조치를 위하여야 함
- 라. 용역업체는 학교 용역인력의 안전 및 보건에 필요한 개인보호장비를 착용할 수 있도록 교육·관리하여야 함
- 마. 용역업체는 학교에서 실시하는 안전보건협의체(월1회), 합동 안전·보건점검(분기1회) 등에 참석하여 안전보건 관리를 위해 협조하여야 함
- 바. 용역업체는 안전보건관리를 위한 관리비를 사업비(견적내역)에 계상할 수 있음
- 사. 용역업체는 학교에서 제공받은 위험성 평가 자료와 별개로 자체적으로 위험성 평가를 진행하고 미흡한 사항에 대해 성실히 보완하도록 하고, 필요한 경우 학교 또는 발주기관측에 지원을 요청하여야 함

9. 기타 업무사항

- 가. 용역업체는 계약업무를 이행함에 있어 경비업무 수행계획서, 현장경비원 신원확인서 및 인사기록카드를 계약일로부터 3일 이내에 우리학교에 제출
- 나. 경비와 관련이 있는 각종 시설물의 작동상태를 수시 육안으로 점검하고 이상 징후 발견 시 즉각 조치 및 학교에 보고
- 다. 화재 예방을 위한 장비 등에 이상을 발견하였을 때 즉시 보고
- 라. 비상 상황을 대비한 근무체제 유지 및 비상연락망(직원, 유관기관, 전화번호 등) 계통도를 비치
- 마. 경비용품(복장 및 장비류 등)은 학교와 협의하여 경비근무자에게 지급하고 랜턴, 응급약품 등 비상용품은 항상 사용가능토록 보관 및 관리
- 바. 근무 중 특이사항(기물파손, 수상한자 침입, 음주 소란자, 불량행위자등)이 발생하였을 경우 학교에 보고 후 적절한 조치 시행
- 사. 경비근무자는 교직원 퇴근 후 각실 전열기 코드, 시건장치 확인, 위험물 제거 등 안전점검에 최선의 노력 이행
- 아. "과업내용서"에 기재하지 않은 사항이라도 경비에 필요하다고 인정 할 때에는 지시하는 사항을 충실히 이행
- 자. 경비근무자는 근무교대, 인수인계를 정확히 이행하고 학내에서 습득한 문서, 물품, 금전 등에 대하여는 즉시 해당부서에 신고
- 차. 경비근무자로서의 임무 및 본교에서 정하여 지시하는 근무수칙을 준수

붙임 근무수칙 1부.



경비원 근무 수칙(예시)

1. 자신의 근무책임 구역과 기본임무를 명확히 숙지한다.
2. 근무시간에는 경비실 근무를 원칙으로 하며, 교대에 의하지 아니하고는 근무구역을 이탈하지 못한다.
3. 근무구역을 계속 주시하며 외부인에 대하여는 일단 의심을 두고 동태를 감시한다.
4. 출입통제는 친절하게 하되 통제원칙을 준수하고 일과 후 출입자 명단은 근무일지에 기재한다.
5. 모든 사건사고에 대하여는 즉시 비상조치를 취하고 지지할 책임이 있다.
6. 근무 중 긴급상황(화재, 도난, 누전, 수도파손, 각종사고 등) 및 특이사항(기물파손, 수상한 자 침입, 시설고장 등)이 발생하였을 경우에는 지체 없이 학교에 보고 및 필요한 조치를 취한다.
7. 책임구역 내에 지정된 순찰을 실시하고 순찰 중에는 사주를 경계하고 시설물의 이상 유무와 화재, 도난 등에 유의하여 철저히 실시한다.
8. 경비근무자는 교직원 퇴근 후 각 실 전열기 코드, 잠금장치 확인, 위험물 제거 등 안전점검에 최선을 다하여야 한다.
9. 음주, 외출, 오락행위, 근무태만, 풍기문란 행위 등을 해서는 안된다.
10. 근무 교대 시 경비구역의 재산(시설물, 설비, 물품)과 특이사항, 그 밖의 유의사항을 정확히 인계인수 한다.
11. 근무내용을 경비일지에 기록하여 관리부서(행정실)의 결재를 받는다.
12. 학내에서 습득한 문서, 물품, 금전 등에 대하여 즉시 관리부서(행정실)에 신고한다.
13. 용모를 단정히 하고 지정된 복장을 착용하여야 하며 교직원, 학생 및 방문객을 친절하게 응대한다.

업체 결격여부 확인

※ 부정당업자 조회방법(S2B, G2B)

학교장터(S2B) > 1인수의 견적요청 > 견적요청(안내공고)/받은견적 > 견적보기 > 부정당업자 조회 > 판정 > 계약상대자결정

부정당업자 정보조회

- 본 정보는 조달청 나라장터에서 제공하는 정보입니다.
- 검색 결과는 10개까지 제공되오니, 원하는 검색결과가 확인되지 않을 경우 검색어를 구체화하여(예: 공급업체명+대표자명 등) 재조회 해주시기 바랍니다.
- 최근 제재이력을 확인하시려면 사업자번호 또는 법인등록번호(대표자주민번호)로 조회하셔야 확인이 가능합니다.

입찰참가자격 제한 대상자는 아니나, 수의계약 결격사유에 해당하는 업자인지 여부를 별도로 확인하여 계약업무의 차질이 없도록 유의하시기 바랍니다.(수의계약 결격사유 해당여부는 수의계약각서로 갈음하실 수 있습니다.)

사업자등록번호		공급업체명	
대표자명		법인등록번호	

조회 조회조건 초기화

번호	공급업체명	사업자등록번호		제재기간
	대표자성명	법인등록번호	대표자주민번호	제재정지여부

나라장터(G2B) > 공통 > 조달업체정보 > 부정당업자 조회

나라장터

발주 입찰 계약 대금 관리 공사지원 조달물품관리 공통 위도관리 운영자

공통 조달업체정보 부정당업자 조회

부정당업자 조회

사업자등록번호 업체명 제재기간 제재구분

대표자명 제재사유 등록일자 2023/02/12 ~ 2024/01/12 1년 2년 3년

부정당업자 목록 전체 0건

번호	업체명	사업자등록번호	대표자명	대표자주민번호	관련부정당업정보	제재기간	제재사유일자	부정당제재상태

※ 수의계약 배제업체 조회방법(K에듀파인)

K에듀파인 > 학교회계 > 계약관리 > 계약업체관리 > 수의계약배제업체관리

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



계약체결

- 지정정보처리장치(S2B, G2B)를 이용하여 전자문서 작성 원칙
- 지연배상금률(시행규칙 제75조): 용역 1.3/1,000
- 인지세(인지세법 제3조): 계약금액 1천만원 초과~3천만원 이하(2만원), 3천만원 초과~5천만원 이하(4만원), 5천만원 초과~1억원 이하(7만원), 1억원 초과~10억원 이하(15만원)
- 계약보증금액: 계약금액의 10% 이상 (계약금액이 5천만원 이하인 경우 면제 가능⇒ 계약보증금지급확약서 징구)

제목: 20○○학년도 유인경비용역 계약 체결

1. 관련: ○○학교-0000(20○○.00.00)
2. 다음과 같이 20○○학년도 유인경비용역 계약을 체결하고자 합니다.
가. 계약내역

계약기간	계약상대자			계약금액
	상호	대표	주소	
0000.00.00~ 0000.00.00	(주)00000000	000	서울 00구 00동 00	0,000,000원

나. 계약 세부내역: 붙임 계약서 참조

- 붙임 1. 용역계약서(초안) 1부.
2. 계약서류 1부. 끝.

계약 시 제출 서류

- 계약서
 - 산출내역서(견적서로 대체 가능)
 - 조달청 경쟁입찰참가자격등록증
 - 등기사항전부증명서(법인), 사업자 등록증 사본
 - 사용인감계
 - 계약 이행 보증보험 증권 또는 계약보증금 지급확약서(계약금액 5천만원이하)
 - 수의계약의 경우에는 수의계약 각서 및 수의계약 체결 제한 여부 확인서
 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제93조에 따른 서약서
 - 청렴서약서
 - 보안각서
 - 계좌사본(노무비 전용 계좌 별도 개설)
 - 감시단속직 근로자에 대한 적용 제외 승인서(착수 시까지 제출)
 - 근로자 권리보호 이행서약서
 - (법인)인감증명서: 선택적 필요서류
 - 기타 개별법령에 의한 서류
- * 모든 사본에는 원본 대조필을 명시한다.

용역근로자 근로조건 보호 및 이행 약속서 (용역계약 특수조건)

제1조(근로자 임금지급 등) 당사는 용역근로자의 근로조건을 보호하기 위하여 서울특별시교육청이 예정가격 산정시 적용한 용역 근로자의 각자의 임금(기본급, 제수당, 보험료, 복리후생비 포함)에 투찰율과 자격심사 신청 시 제출한 가산율을 합한 수준 이상으로 임금을 지급하겠습니다.

제2조(임금지급 명세서 제출) 당사는 서울특별시교육청에게 매월 임금지급명세서를 제출하여 제1조의 내용이 성실히 이행되는지 확인 받겠습니다.

제3조(포괄적 재하청 금지) 당사는 포괄적인 재하청 방식으로 용역 업무를 처리하지 않겠습니다.

제4조(종업원의 고용승계 등 신분보장) 당사는 용역근로자 배치 시 서울특별시교육청의 의견을 수렴 하겠으며, 용역 수행 기간이 기존에 근무하였던 인력의 고용 승계를 요청할 경우 특별한 사정이 없는 한 고용을 승계하며, 특별한 사정이 있는 경우에는 서울특별시교육청의 동의를 받겠습니다.

제5조(정보공개) 당사는 서울특별시교육청이 당사와 체결한 계약내용을 공개하도록 하겠습니다.

제6조(노동관계법령 준수) 당사는 용역근로자 근로조건 및 처우에 있어 최저임금법 및 근로기준법 등 노동관계법령을 준수하겠습니다.

제7조(용역업체 관리) 당사는 용역근로자 근로조건 보호와 관련된 약속내용의 이행여부를 서울특별시교육청이 수시로 확인·지도할 수 있도록 하겠습니다.

제8조(계약조항의 해석) 당사는 이 약속서의 각 조항에 해석상 이견이 있을 때에는 서울특별시교육청과 합의를 하여 정하고, 합의가 성립되지 않을 때에는 서울특별시교육청의 해석에 따르겠습니다.

당사는 본 용역을 수행함에 있어 상기 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약의 해지·해제 및 부정당업자로 입찰참가자격 제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 아무런 이의를 제기하지 아니할 것을 약속합니다.

20 년 월 일

주 소:

회사명:

대표자: (인)

서울○○초등학교장 귀하

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



노무비 구분관리 및 지급확인(착수 시 관련 서류 제출)

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규)」 제9장(계약 일반조건) 제9절 9. (공사 및 용역근로자 근로조건 보호지침 대상 계약에서 노무비의 구분관리 및 지급확인)

- 가. 용역근로자 근로조건 보호지침 대상은 일반용역 중 청소·경비·시설물관리 등 단순노무용역 및 생활폐기물 수집·운반 용역을 말한다.(이하 ‘단순노무용역’이라 함)
- 나. 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등)을 제출해야 한다. 이 경우 개인정보보호법상 동의를 구하여야 한다.
- 다. 계약담당자(사업담당자)는 작업 명부 등을 통해 “나”에 따른 노무비 청구내역을 확인하고 청구받은 날부터 5일 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 그 노무비를 지급해야 한다.
- 라. 계약상대자는 “다”에 따라 노무비를 지급받은 날부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 노무비 전용계좌에서 이체하는 방식으로 근로자에게 노무비를 지급해야 한다.
- 마. 계약상대자는 “나”에 따라 노무비 지급을 청구할 때 전월 노무비 지급내역(계약상대자의 노무비 전용계좌 이체내역 등 증빙서류)을 제출해야 하며, 계약담당자(사업담당자)는 동 지급내역과 계약상대자가 이미 제출한 같은 달의 청구내역을 비교하여 임금 미지급이 확인된 경우 당해 사실을 지방 고용노동(지)청에 통보해야 한다.

- 구분관리제 적용 제외사항(발주기관의 승인을 받아야 함)
 - 계약기간이 1개월 미만인 용역
 - 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우
 - 근로자에게 노무비를 미리 지급하는 경우
 - 그 밖의 사유로 동 제도를 적용할 수 없다고 인정되는 경우
- 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외사항 (발주기관의 승인을 받아야 함)
 - 직접노무비 지급대상이 계약상대자의 상용근로자만으로 구성된 용역
- ※ 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외를 하는 경우에도 용역근로자 근로조건 보호지침에 의거 청소·경비·시설물관리 등 단순노무용역의 경우 분기별로 발주기관에 임금지급명세서 등을 제출하도록 하여 임금지급 여부 등 확인할 것
- 노무비 지급 방법(매월)

계약상대자	계약담당자(또는 사업담당자)
▶ 매월 모든 근로자(직접노무비 대상)의 노무비 청구내용 제출 ▶ 청구내용: 근로자 개인별 성명, 임금, 연락처 등 (개인정보보호법상 동의서제출) ▶ 전월 노무비 지급내역(노무비 전용계좌 이체내역 등 증빙서류) 제출	▶ 작업 명부 등을 통해 청구내용 확인 ▶ 전월 청구내역과 지급내역을 비교하여 지급 내역 확인 ▶ 임금 미지급이 확인된 경우 지방 고용노동(지)청에 통보

「단순노무용역 노무비 구분관리 및 지급확인제」 합의서

용역명		○○초 유인경비 용역
계 약 상대자	상호 및 대표자	(주)○○○ 대표 ○○○
	영업소 소재지	서울시 ○○구 ○○로00길 000

위 용역에 대한 「노무비 구분관리 및 지급확인제」 운영을 위해 다음 사항을 합의하고, 합의사항을 성실히 이행할 것을 약속합니다.

청구일	지급기일	은행명	계좌번호	비고
매월 일	매월 일	○○은행	123-45-67890	

제1조(근거) 본 합의서는 행정안전부 예규에 따라 ‘단순노무용역계약에서 노무비의 구분관리 및 지급확인제’(이하 ‘노무비 구분관리제’라 합니다.) 세부추진 사항을 합의하는데 그 목적이 있습니다.

제2조(정의) ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’란 발주기관, 계약상대자가 일반관리비·경비와 노무비를 별도 계좌를 통해 구분관리하고, 발주기관이 계약상대자에게 노무비를 매월 지급하며, 근로자에게 대금이 지급되었는지 여부를 확인하는 제도를 말합니다.

제3조(대상용역 및 지급범위) 20○○년 ○월 ○○일 이후 입찰공고(수의계약의 경우 수의계약 체결일, 안내공고하는 경우는 안내공고일 기준) 된 단순노무용역의 용역현장에서 근무하는 모든 근로자(직접 노무비 대상)에게 지급합니다.

제4조(업무처리절차) 지방계약예규 및 발주처 세부계획에 따르며, 이 외 규정되어 있지 않은 사항은 지방계약법 등에 따른 당사자간의 합의로 정합니다.

제5조(노무비 전용통장) 계약상대자는 노무비 전용통장을 제출해야 하며, 전용통장 변경 시 계약상대자의 승인을 득하여야 합니다.

제6조(선금지급) 「단순노무용역근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제」에 따른 계약의 선금 의무지급을 산정 시에는 계약금액에서 직접노무비를 제외한 금액을 기준으로 합니다.

제7조(지급상한) 노무비 청구액은 잔여 기성액을 초과하여 청구할 수 없으며, 계약액을 초과한 노무비는 계약상대자가 지급하여야 합니다.

제8조(지급방법) 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월 모든 근로자의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등)을 제출하여야 하며, 이 경우 개인정보보호법상 동의를 구하여야 합니다. 또한 노무비를 지급받은 날로부터 5일



(공휴일 및 토요일은 제외) 이내에 노무비 전용계좌에서 이체하는 방식으로 근로자에게 노무비를 지급하여야 하며, 노무비 지급을 청구할 때 전월 노무비 지급내역(계약상대자의 노무비 전용계좌 이체 내역 등 증빙서류)을 제출하여야 합니다.

제9조(지급방법의 예외) 계약상대자는 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우, 근로자에게 노무비를 미리 지급하는 경우, 그 밖의 사유로 노무비 구분관리제를 적용할 수 없다고 인정되는 경우에는 발주기관의 승인을 받아 동 제도를 적용하지 아니할 수 있습니다.

제10조(성실의무) 계약상대자는 노무비 청구내역의 누락 등이 발생하지 않도록 노무비 구분관리제를 성실하게 수행해야 합니다. 노무비 체불, 허위 청구 및 유용의 사례가 확인될 경우 발주기관은 처분청 통보 및 형사고발 등의 행정조치를 할 수 있으며, 이에 대해 계약상대자는 이의를 제기할 수 없습니다.

제11조 이 합의서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 정할 수 있습니다.

20 년 월 일

발 주 기 관: 서울○○초등학교장 (인)

계약상대자: (주)○○○ 대표 ○○○ (인)

개인정보의 수집·유출·오용·남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호하도록 한 「개인정보보호법」에 따라 다음 사항을 고지하고 개인정보 이용 및 제공에 대한 동의를 받고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집·이용 동의서

1. (개인정보 처리의 법령상 근거): 「개인정보보호법」 제15조 ①항
2. (개인정보 수집·이용 목적): 노무비 구분관리 및 지급 확인제 적용
3. (개인정보 수집 항목): 성명, 전화번호, 계좌번호 등
4. (개인정보의 보유 기간 및 이용 기간): 용역 완수기일까지
5. (개인정보의 수집·이용·제공에 대한 동의 거부): 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부 시 노무비 지급 확인제 적용대상에서 제외될 수 있습니다.

☐ 동의합니다.

☐ 동의하지 않습니다.

20 . . .

성명() 자필서명

서울○○초등학교장 귀하

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



용역근로자 노무비 청구서(○월)-예시안

1. 용역명 : ○○초 유인경비 용역
2. 계약금액 : 금63,000,000원(금육천삼백만원정)
3. 계약년월일 : 20 년 월 일
4. 착수년월일 : 20 년 월 일
5. 완수(예정)년월일 : 20 년 월 일
6. 노무비총액 : 금20,000,000원(금이천만원정)
7. 기지급금액 : 금2,000,000원(금이백만원정)
8. 금회청구액 : 금1,00,000원(금일백만원정)
9. 잔여금액 : 금17,000,000원(금일천칠백만원정)

위 금액을 ○월 노무비로 청구하오니 아래와 같이 지급하여 주시기 바랍니다.

구분	업체명	은행명	계좌번호	청구액
계약상대자	(주)○○○	○○은행	123-45-67890	

붙임 근로자명부 및 당월 개인별 노무비 청구(지급)내역서 각 1부

20 년 월 일

계약상대자 (주)○○○
대표 ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하



근로자 노무비 청구 내역서(○월)

○ 용역명: ○○초 유인경비용역

계약상대자	해당 월	근로자 성명	청구액	계좌번호	전화번호
(주)○○○	○월	○○○	1,000,000	○○은행 000-0000-000	000-0000-0000
	○월	○○○	1,000,000	○○은행 000-0000-000	000-0000-0000
	○월	○○○	1,000,000	○○은행 000-0000-000	000-0000-0000
합계					

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

업체명 (주) ○○○

대표 ○○○ (인)



근로자 노무비 지급 내역서(전월)

○ 용역명: ○○초 유인경비용역

계약상대자	해당월	구분	성명	지급액	계좌번호	전화번호	지급일자	서명
(주)○○○	○월	계좌입금	○○○	1,000,000	○○은행 000-0000-000	000-0000-0000	. . .	
(주)○○○	○월	현금	○○○	1,000,000		000-0000-0000	. . .	○○○
합계								

※ 1. 구분: 계좌입금, 현금지급 구분

2. 현금지급은 근로자 서명 날인, 계좌입금은 서명 생략(은행 이체증명 등 증빙자료 첨부)

업체명 (주) ○○○

대표 ○○○ (인)



「단순노무용역 노무비 구분관리제」 적용 제외 확인서		
용역명		
계약상대자	상호 및 대표자	
	영업소 소재지	
본 용역은 아래 사유로「노무비 구분관리제」적용이 제외되어 확인서류를 제출하며, 해당 용역의 노무비 체불 또는 미지급 건이 확인될 경우 처분청 통보 및 형사고발 등의 행정조치에 이의를 제기하지 않겠습니다.		
노무비 구분관리제 적용 제외 사유	〈 예시 〉 ○ 청구기일 전에 근로자 전원에게 노무비 지급 (단, 미지급자가 1명이라도 있을 경우에는 적용) ○ 근로자 계좌개설 불가 ○ 계약 기간이 1개월 미만인 용역 ○ 기타 사유	
붙임 확인서류(노무비 지급 증명서, 근로자 계좌개설 불가 사유서, 기타사유 증빙자료 등)		
20 . . .		
계약상대자 (주)○○○ 대 표 ○○○ (인)		
서울○○초등학교장 귀하		

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



「단순노무용역 노무비 구분관리제 및 지급확인제」 적용 제외 확인서		
용역명		
계약상대자	상호 및 대표자	
	영업소 소재지	
본 용역은 아래 사유로 「노무비 구분관리제 및 지급확인제」 적용이 제외되어 확인서류를 제출하며, 해당 용역의 노무비 체불 또는 미지급 건이 확인될 경우 처분청 통보 및 형사고발 등의 행정조치에 이의를 제기하지 않겠습니다.		
노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외 사유	○ 직접노무비 지급대상이 계약상대자의 상용근로자만으로 구성된 용역임	
붙임 확인서류(해당 용역 근로자 명단 및 4대보험 가입증명원 등) 20 . . . 계약상대자 (주)○○○ 대 표 ○○○ (인)		
서울○○초등학교장 귀하		

〈당직 근무자 변경 사항〉

❖ 「근로감독관 집무규정」 주요 개정 사항 [고용노동부 훈령 제68조 제1항 제5호]

- 휴게시간(수면시간 포함)이 근로시간 보다 짧을 것, 다만 사업장의 특성상 불가피성이 인정되고 휴게시간에 사업장을 벗어나는 것이 허용되는 경우 예외
- 휴게시간 보장을 위해 외부 알림판 부착, 소등 조치, 고객(입주민) 안내 등 조치
- 월 평균 4회 이상의 휴(무)일 보장

※ 이미 승인받은 감시·단속적 근로자는 근무 조건이 변하지 않는 이상 기존 승인 요건이 유효하며, 향후 근무조건이 변경되는 기관(학교)은 반드시 개정 사항을 반영

- 당직전담원 정원을 '직고용 ⇄ 제3섹터 방식' 으로 변경하는 경우

※ 「2022학년도 학교회계 예산편성 기본지침」(88쪽)에 반영된 당직전담원 처우개선 사항은 승인 신청 대상에서 제외

근로감독관 집무규정

[시행 2023. 8. 1.] [고용노동부훈령 제465호, 2023. 7. 24., 일부개정]

제68조(감시적·단속적 근로에 종사하는 자에 대한 적용제외 승인) ① 「근로기준법」 제63조제3호 및 같은 법 시행규칙 제10조제2항에 따른 "감시적 근로에 종사하는 자"의 적용제외 승인은 다음 각 호의 기준을 모두 갖춘 때에 한한다. (중 략)

4. 근로자가 자유로이 이용할 수 있으며 다음 각 목의 기준을 충족하는 별도의 수면시설 또는 휴게시설이 마련되어 있는 경우. 다만, 수면 또는 휴식을 취할 수 있는 충분한 공간과 시설이 마련되어 있는 경우에는 별도의 장소에 마련하지 않아도 적합한 것으로 본다.

가. 적정한 실내 온도를 유지할 수 있는 냉·난방 시설을 갖추 것(여름 20~28℃, 겨울 18~22℃)

나. 유해물질이나 수면 또는 휴식을 취하기 어려울 정도의 소음에 노출되지 않을 것

다. 식수 등 최소한의 비품을 비치하고, 주기적인 청소 등을 통해 청결을 유지하며, 각종 물품을 보관하는 수납공간으로 사용하지 않을 것

라. 야간에 수면 또는 휴게시간이 보장되어 있는 경우에는 몸을 눕혀 수면 또는 휴식을 취할 수 있는 충분한 공간과 침구 등 필요한 물품 등이 구비되어 있을 것

5. 근로자가 단속적 근로자로서 근로시간, 휴게, 휴일에 관한 규정의 적용이 제외된다는 것을 근로계약서 또는 확인서 등에 명시하고 근로자에게 다음 각 목의 근로조건을 보장하는 경우

가. 휴게시간(수면시간을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)이 근로시간 보다 짧을 것. 다만, 사업장의 특성상 불가피성이 인정되고 휴게시간에 사업장을 벗어나는 것이 허용되는 경우에는 예외로 한다.

나. 휴게시간 보장을 위해 외부 알림판 부착, 소등 조치, 고객(입주민) 안내 등의 조치를 취할 것

다. 월평균 4회 이상의 휴(무)일을 보장할 것



보험료 및 퇴직급여충당금 사후 정산

○ 관련근거

- 지방계약법 시행령 제89조
- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제9절

○ 사후정산 대상보험료

- 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 및 퇴직급여충당금

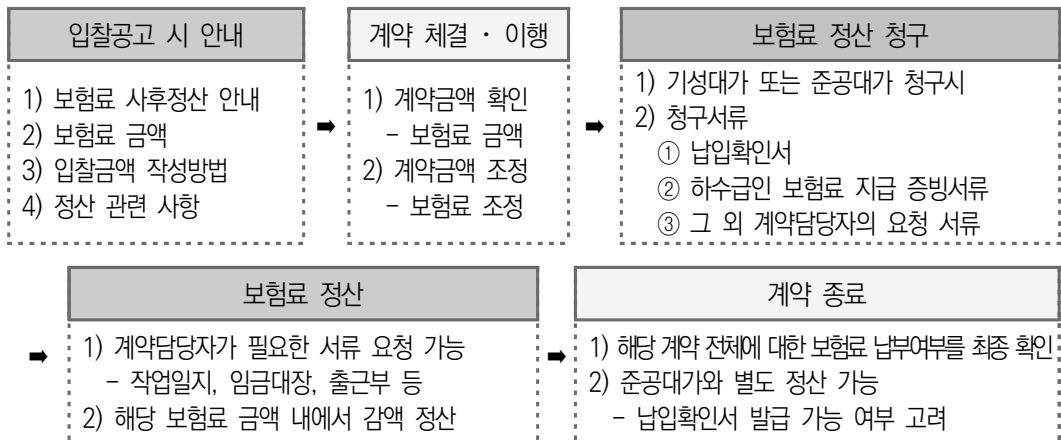
○ 보험료 정산대상 제외 계약

- 계약기간이 1개월 미만인 계약
- 보험료 산정이 되지 않는 계약: 물품구매 계약 등 노무비가 없는 계약
- 원가계산 기준에서 인건비 등(또는 노임단가)에 사후정산 대상 보험료가 포함되어 있고 별도로 보험료 산정이 안 되는 경우
- 그 외 계약담당자가 보험료 반영 및 정산 업무가 불가능하다고 판단하는 경우

○ 보험료 산정 기준

- 계약기간이 1개월 이상인 계약
- 입찰공고일 당시의 요율을 적용
 - 입찰공고를 하지 아니하고 도급계약을 체결하는 경우에는 계약일을 말함
 - 수의계약 안내공고는 안내공고일, 다른 수의계약은 계약체결일을 기준으로 함
- 입찰공고문의 기초금액(또는 예정금액)을 기준함

○ 업무처리 절차



용역계약 Q&A 및 사례연습

03

감사사례

1. 전세버스 임차	457
2. 스쿨버스 운행	458
3. 소규모테마형교육여행 및 수련활동	459
4. 교실 청소 용역	464
5. 늘봄(방과후)프로그램 위탁 운영	465
6. 민간참여컴퓨터교실 운영	467
7. 학교급식 일부위탁	470
8. 배식도우미	472
9. 특수운영직군 용역(당직경비)	473



용역계약
Q&A 및
사례연습

3. 감사사례

1 전세버스 임차

1	여비 지급 부적정	공용차량 이용시 여비 지급 부적정
《업무기준》 공무원 여비 규정 공용차량을 이용하는 경우에는 일비의 1만원을 감액하여야 합니다.		
《감사사례》 현장체험학습을 실시하면서 공용차량(임차)을 이용한 인솔교사 14명에게 일비의 1만원을 감액하지 않고 전액을 지급함으로써 일비 140,000원을 과다 지급한 사실이 있음.		

2	계약사항 미준수	계약 특수조건 미준수
《업무기준》 계약서 및 특수조건에 명시된 이행사항을 준수하여야 합니다.		
《감사사례》 2학년 수학여행 차량 임차용역 특수조건 및 3학년 현장체험학습 차량운송 용역계약 특수조건 (2011.4.5)에 의하면, “계약상대자는 차량운행에 소요되는 유류대, 기사봉사료, 기타 일체의 경비를 부담하며 계약금액 이외의 어떠한 명목의 경비도 우리학교에 요구할 수 없다”라고 되어있음에도 2011.5.2.~ 5.4.(2박3일)까지 2학년 수학여행을 실시(차량임차금액: 13,600,000원, 계약업체: ○○○관광)하면서, 차량비 외 통행료 및 주차비 429,600원을 현지집행하였고, 2011. 5.2.~5.4 (2박3일)까지 3학년 현장체험학습을 실시(차량임차금액: 15,750,000원, 계약업체: ○○○관광)하면서, 차량비 외 통행료 및 주차비 529,490원을 현지집행 하는 등 총 959,090원을 부적정하게 집행함.		

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



2

스쿨버스 운행

1	운영 부적정	통학버스 운송용역 부당 수의계약 및 어린이 통학버스 미신고 운행
《업무기준》 「도로교통법」제51조와 제52조의 규정에 따르면 어린이통학버스 운영자(학교장)는 통학버스가 특별한 보호를 받을 수 있도록 관할 경찰서장에게 신고하고 신고필증을 발급받아 운행하여야 합니다.		
《감사사례》 ○○초등학교(사립)는 2010학년도부터 2014학년도까지 5년 동안 연간 7천만원 이상의 통학버스 운송용역 계약을 45인승 차량 2대와 25인승 차량 2대로 분리하여 수의계약을 체결하였고, 2014년 7월 현재 총 4대의 통학버스를 운행하면서 관할 경찰서에 어린이통학버스로 신고하지 않고 운행함.		

2	용역 적격심사 평가 부적정	부적격 업체와 계약 체결
《업무기준》 「지방계약법 시행령」제16조, 「서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준」에 따라 계약담당자는 적격심사 대상자로 통보받은 자로 하여금 적격심사 신청서 등 심사관련 서류를 제출토록 하고, 적격심사항목 및 배점한도 등 평가기준, 수행능력의 결격사유 등을 확인하여 낙찰자를 결정하여야 합니다. 또한 적격심사 <신인도> '일자리 창출'의 평가항목은 '당해 사업 관련 신규인력 채용'이 있는 경우 ① 신규직원 1명당 0.2점 부여하며, ② 당해연도 서울시 생활임금 이상 ('19년도 월급 212만932원)을 지급하는 경우로 한정하고 있습니다.		
《감사사례》 ○○초등학교에서는 “2019 스쿨버스 운행 용역업체 선정” 입찰에서 적격심사 <신인도> 일자리 창출 분야 신규인력 채용으로 업체가 제출한 확약서 내용 중 신규인력의 월 급여 (180만원)가 서울시 생활임금(약213만원) 이하임에도 이를 인정하여 가산점(0.2점)을 인정하여 적격심사를 완료하였고 계약 전 업체에게 신규채용 계약서, 고용보험 증명서 등을 제출받지 않은 채 부적격 업체와 계약을 체결함.		



3

소규모테마형교육여행 및 수련활동

1	활성화 위원 구성 미운영	활성화 위원 구성 미운영
《업무기준》 학교에서 수련활동·소규모테마형 교육여행을 실시할 때에는 「2015학년도 수련활동·소규모테마형 교육여행 운영 안내(서울특별시교육청, 매년 발행)」에 따라 수련활동·소규모테마형 교육여행은 계약전과 실시 전 2회답사를 실시하되 시기, 방법, 대상 등은 당해 계약방식 및 학교사정 등을 고려하여 추진하여야 하며, 수련활동·소규모테마형 교육여행에 대한 학교운영위원회 심의 전 세부 의견수렴을 위해 학교자체계획에 따라 교원, 학부모를 포함한 활성화위원회를 구성·운영하여야 합니다. 《감사사례》 ○○중학교에서는 2015학년도 1학년 수련활동에 대하여 2012학년도와 2013학년에 실시한 동일한 장소에서 실시한다는 이유로 사전답사를 하지 않았으며, 또한 2015학년도 수련활동·소규모테마형 교육여행에 대하여 활성화위원회를 구성하지 않고 실시함.		
2	수련활동 구성기준 미비	수련활동 구성 기준 미비
《업무기준》 학교에서 수련활동·소규모테마형 교육여행을 실시할 때에는 「수련활동·소규모테마형교육여행 운영 안내(서울특별시교육청, 매년 발행)」에 따라 수련활동·소규모테마형교육여행 활성화위원회 위원은 10명 이하로 구성하되, 학부모, 외부전문가를 위원회 총원의 50%이상으로 구성하여야 합니다. 《감사사례》 ○○고등학교에서는 2014~2016학년도 수련활동·소규모테마형교육여행 위원회를 총 11명(학부모 5명, 교직원 6명)으로 구성하면서, 학부모·외부전문가를 총원의 50% 미만(약 45%)으로 구성하여 운영함.		
3	계약 방법 선정 부적절	계약 방법 선정 부적절
《업무기준》 각급학교에서 수학여행 실시를 위해 2단계 입찰 계약방법으로 업체를 선정할 경우에는 「수학여행·수련교육 운영 안내(서울특별시교육청, 매년 발행)」에 따라 업체로부터 제출된 입찰 참가 서류(제안서)를 평가 기준(평가표)에 따라 평가하며 이때 평가항목 중 정량평가대상에 대해서는 구체적인 수치에 근거하여 객관적으로 평가해야 하고, 평가 위원회의 제안서 평가 결과 80점 이상인 업체를 모두 적격 업체로 선정하여야 합니다. 《감사사례》 ○○학교에서는 6학년 수학여행업체를 선정하면서 1단계 제안서 평가 정량적 평가를 객관적 자료에 근거한 기준 점수 없이 평가위원 개개인이 임의로 점수를 부여하고도 입찰공고문에 1단계 평가 결과 적격업체를 3개 업체만 선정하기로 공고하여, 제안서 평가 결과 80점 이상인 4개 업체 중 상위 3개 업체만 적격업체로 선정함.		

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



4	계약 방법 선정 부적절	계약 방법 선정 부적절
《업무기준》 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조(2단계 입찰)와 제19조 (재입찰 및 재입찰공고), 제26조(재공고입찰과 수의계약), 「지방자치단체 수의계약 운영요령」 제4절, 「수련활동·소규모테마형교육여행 운영 안내」(서울특별시교육청, 매년 발행)에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 물품의 제조·구매 또는 용역 계약에서 미리 적절한 규격 등을 작성하기 곤란하거나 그 밖에 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격입찰 또는 기술입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시할 수 있고, 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있으며, 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에 수의계약에 의할 수 있음		
《감사사례》 ○○고등학교에서는 기초금액 29,868,000원의 ‘2011학년도 2학년 수련활동 시설 이용 계약’을 체결하면서 2011.3.31. ‘2단계 경쟁 입찰’을 공고하였고, 2011.4.14. 개찰 결과 단독응찰로 유찰 되었음에도 재입찰공고를 하지 않고 2011.4.14. 개찰 결과 보고 시 수의계약하기로 결정		

5	평가 부적절	협상에 의한 평가 위원 부적절
《업무기준》 협상에 의한 계약의 경우 서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙 제 8조 및 지방자치단체 입찰시 낙찰자 기준 제 7장 협상에 의한 낙찰자 결정기준에 의해 산정하여야 합니다.		
《감사사례》 ○○고등학교에서는 20○○학년도 1학년 일본 소규모테마형교육여행(계약금액 422,065,000원)을 ‘입찰(협상에 의한 계약)’ 추진 시 5개 입찰참여업체의 제안서를 평가하면서 평가지표 중 「가격평가, 객관성 평가」를 평가하면서, 평가항목 중 객관적 평가-제안업체 경영상태(재무구조) 경우 ‘☆☆(자기자본금 15억원)’는 자기자본금 보유액이 ‘●●(자기자본금 22억원)보다 적음에도 평가점수 총점 47점으로’●● ‘총점 41.5점보다 5.5점 높게 부여받는 등 객관성 평가 배점에 대해 객관적 자료에 의거 평점을 부여하지 않고 평가위원이 임의로 점수를 부여한 사실이 있음.		



6	평가 업무 처리 부적정	제안서 평가 업무 처리 부적정
《업무기준》 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제18조(2단계 입찰) 및 「수학여행·수련교육 운영 안내(서울특별시교육청, 매년발행)」에 따르면 2단계 경쟁 입찰의 방법으로 수학여행 계약상대자를 결정 할 경우 제안서 평가는 정량적(객관적)평가 분야와 정성적(주관적)평가 분야로 구분하여 실시하여야 하며 정량적 평가 분야를 구체적인 수치에 근거하지 않고 주관적으로 평가해서는 안됩니다. 《감사사례》 ○○고등학교에서는 2011학년도 1학년 수학여행(추정가격: 103,695,116원) 및 2012학년도 1학년 수학여행(추정가격: 94,800,000원)을 G2B를 통한 2단계(규격/가격 분리)경쟁 입찰 계약으로 추진하면서, 평가위원회에서 제안서를 평가 할 때 정량적 평가 분야를 배점기준을 만들어 구체적인 수치에 근거하여 평가하지 않고 정성적 평가와 같은 방법으로 주관적으로 평가하여 동일 업체에 대해 평가위원마다 점수를 다르게 산출하였음.		
7	인지세법 위반	인지세 미징구
《업무기준》 「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 제3항, 「같은 법 시행령」 제2조의3(도급 및 위임문서의 범위)의 규정에 따라 계약금액이 1천만 원 초과인 각종 도급계약을 체결할 경우에는 계약상대자로부터 인지세를 징구하여야 합니다. 《감사사례》 ○○중학교에서는 2012~2013학년도에 1천만 원 초과인 수련활동 계약(총6건)을 각각 체결하면서 20,000원씩 합계액 120,000원의 인지세를 징구하지 않음.		
8	집행 부적정	선금금 지급 업무 처리 부적정
《업무기준》 선금금은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제1장 제2절 선금 및 대가 지급에 따라 입찰참가자격 제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 아니한 경우에 지급하여야 하며, 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위에서 계약금액 규모에 따라 선금의무지급률 이상으로 지급하여야 함. 이 경우 계약상대자로 하여금 채권 확보를 위하여 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하는데, 선금에 대한 보증 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일로부터 60일 이상으로 하여야 합니다. 《감사사례》 ○○중학교에서는 ‘해외역사 문화탐방 체험학습’의 6건에 대해 선금금을 지급하면서 선금금 지급대상 여부를 확인하지 않고 계약금액의 80%~85%로 부적정하게 지급하였고, 또한 선금금을 지급하면서 채권을 확보하지 않고 지급한 사실이 있음.		

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



9	운영 부적정	수련활동·소규모 테마형교육여행 운영 부적정
《업무기준》 학교에서 수련활동·소규모 테마형교육여행을 실시할 때에는 수련활동·소규모 테마형 교육여행 운영 안내에 따라 수련활동·소규모 테마형교육여행 활성화위원회심의자료를 근거로 교육여행 일정, 장소, 프로그램, 경비 등에 대하여 학교운영위원회 심의를 받아야 하며, 2단계 입찰 계약방법으로 입찰공고(재공고 포함)를 할 때에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제5항 및 제6항에 따라 입찰 공고기간을 입찰서 제출마감일의 전일부터 10일간 부여하여야 합니다.		
《감사사례》 ○○중학교에서는 2016학년도 1, 2학년 수련활동 및 3학년 교육여행을 실시하면서 2016. 3. 24.에 수련활동·소규모 테마형교육여행 활성화위원회는 실시하였으나, 학교운영위원회 심의를 받지 않았으며, 2016학년도 3학년 교육여행 및 2016~2017년 인도네시아 자매교 방문을 위해 2단계 입찰 (규격·가격 동시입찰) 방법으로 계약업체를 선정하면서 입찰공고기간을 입찰서 제출 마감일의 전일부터 10일전이 아닌 1일~7일전에 공고함.		

10	과도한 지역제한	과도한 지역제한
《업무기준》 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조 및 시행규칙 제24조에 의한 지역제한의 경우에 입찰의 경우에는 시, 도로 제 한 하여야 하며 과도하게 시, 군으로 제한할 수 없습니다.		
《감사사례》 ○○학교에서는 2011~2014 학년도 수련활동 용역 업체를 선정하기 위한 2단계 경쟁입찰 시 입찰참가자격을 공고일 현재 주된 영업소를 시·도가 아닌 시·군으로 과도하게 제한한 사실이 있음.		

11	집행 부적정	선금 채권 미확보
《업무기준》 계약담당자는 선금을 지급할 경우에는 계약상대자로 하여금 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37 조 제2항에 따른 증권 또는 보증서를 제출 받아야 합니다.		
《감사사례》 3박 4일의 일정으로 2012 학년도 2학년 제주도 소규모테마형교육여행 실시에 따른 용역계약을 '12.3.9. (주)000 여행사와 101,806,720원에 계약한 후 소규모테마형 실시에 따른 선금 (학생 및 인솔교사 항공료 58,475,200원)을 지급하면서 채권확보를 위한 증권 또는 보증서를 (주)000 여행사로 부터 제출받지 않은 사실이 있음.		



12	계약 체결 부적정	2단계 경쟁 입찰 용역 계약 체결 부적정
《업무기준》 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제 11조(경쟁 입찰의 성립), 제 18조(2단계 경쟁 등의 입찰)에 의하면 경쟁 입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립하며, 계약 담당 공무원은 물품의 제조·구매 또는 용역계약에 있어서 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술 입찰한 후 가격 입찰을 할 수 있습니다. 이 경우 규격 입찰 또는 기술 입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자만 가격 입찰을 개찰하여야 합니다.		
《감사사례》 ○○초등학교에서는 2016학년도 6학년은 해외테마형 교육 여행을 2단계 경쟁 입찰로 추진하면서 가격 입찰 시 유효한 2인 이상의 입찰자가 없이 1인 만이 응찰하여 경쟁 입찰이 성립하지 않는에도 전자조달시스템에서 개찰을 완료하고 계약을 체결하여 6학년은 해외테마형 교육 여행을 진행한 사실이 있음.		

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

13	계약업무 처리 부적정	계약 방법 부적정
《업무기준》 사립학교에서 수학여행(소규모 테마형 교육여행) 계약 시에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제7조(계약의 방법), 「같은법 시행령」제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우), 제30조(견적에 의한 가격 결정 등), 「2018학년도 수련활동·소규모 테마형 교육여행 운영 안내」에 의거 추정가격이 2천만 원 이상 1억 원 이하인 경우에는 지정정보처리장치(G2B)에 의한 2인 이상 견적서를 제출받는 방법으로 계약 상대자를 선정하여야 함. 또한 위탁여행업체를 선정하지 않고 각각의 견별(숙박, 운송, 식사, 프로그램)로 계약 하거나, 운송만 학교가 직접 계약하고 나머지를 위탁여행업체와 계약하거나, 한 개의 위탁여행업체와 일괄 계약할 수 있고, 이 경우 어떤 형태든 위탁여행업체를 선정하는 계약은 총액(숙박, 운송, 식사, 프로그램 등)을 기준으로 계약 방법을 결정해야 하며, 숙박·식사·운송은 각각 학교가 각각 개별업체와 계약하고, 체험비와 입장료 등 프로그램 운영만 위탁여행사와 수의계약하는 형태는 있을 수 없도록 하고 있습니다. 특히 교육여행의 여행지를 달리할 경우라도 여행업의 특성상 국내 전국을 영업범위로 하고 있어 동일사업의 수학여행 위탁계약을 분리해야 할 불가피한 사유가 없는 한 분할 발주를 할 수 없습니다.		
《감사사례》 ○○중학교에서는 2018년 3월에 총 경비(계약금액)이 금2천만원을 초과하는 '3학년 테마형 교육여행' 계약업무를 추진하면서 동일사업의 교육여행 계약을 분리해야 할 불가피한 사유가 없음에도 지정정보처리장치에 의한 2인 이상 견적서를 제출받지 않고 위탁여행업체(주식회사 OOOO), 운송업체, 숙박업체 등으로 각각 분할하여 개별업체와 1인 수의계약 한 사실이 있음.		

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



4 교실 청소 용역

1	집행 부적정	용역계약 보험료 미정산
《업무기준》 계약담당자는 공사, 용역 및 물품제조 계약에 있어 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료(이하 ‘국민건강보험료 등’이라 한다)를 관련법령에서 정하는 기준에 따라 예정 가격에 반영하고, 입찰 공고 시 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련된 사항을 명시하여 입찰에 참가하려는 자가 미리 열람할 수 있게 해야 하며, 대가 지급 시에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제89조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장제9절 ‘보험료 사후정산 요령 등’에 정한 바에 따라 계약상대자로부터 보험료 납입확인서를 제출받아 사후 정산하여야 합니다. 《감사사례》 ○○초등학교에서는 주식회사 ◇◇와 ‘2017학년도 청소용역 위탁’ 계약을 체결하고 2018.2.28. 용역료 최종 대가를 지급하면서 국민건강보험료 등 납입 여부 확인과 사후 정산을 하지 아니하였음.		
2	인지세법 위반	인지세 미징구
《업무기준》 각급학교에서 도급계약을 체결하는 경우에는 「인지세법」제3조(과세문서 및 세액) 제3항, 같은 법 시행령 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)의 규정에 따라 계약금액이 1천만 원을 초과한 경우에는 인지세를 징수하여야 합니다. 《감사사례》 ○○고등학교에서는 2012~2016학년도에 1천만원 이상인 청소용역 계약 등 총 10건을 각각 체결 하면서 합계액 540,000원의 인지세를 미징구함.		
3	계약업무 처리 부적정	동일업체와 부당하게 분할 수의계약 체결
《업무기준》 「지방자치단체를 당사자로 하는 법률」제9조(계약의 방법)에 따라 계약의 원칙은 일반경쟁 입찰이며 예외적으로 수의계약을 할 수 있음. 또한 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(안전행정부예규)」 제1장 입찰 및 계약집행기준에 계약담당자는 용역, 물품계약에 대하여 단일사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 합니다. 《감사사례》 ○○초등학교에서는 2013~2015학년도에 학교 청소용역 계약을 체결하면서 청소 용역 범위를 임의로 본관동, 문화관동 2개의 공간으로 나누어, 각 각 동일 업체와 동일 시기에 부당하게 분할 수의계약을 체결하였음.		



5 늘봄(방과후)프로그램 위탁 운영

1	운영 부적정	방과후학교 운영계획 수립 소홀
《업무기준》 방과후학교를 운영할 때에는 「방과후학교 길라잡이(서울특별시교육청, 매년 발행)」에 따라 매년 연간 운영계획을 수립하여야 하며, 개별(학기별 또는 방학 중) 과정별로 교육프로그램, 교재, 강사선정, 강사료·수강료 책정 및 환불규정 등 방과후학교 운영에 필요한 전반적인 사항을 담은 운영계획을 수립하고 학교운영위원회의 심의를 거쳐 시행하여야 합니다. 《감사사례》 ○○고등학교에서는 2014~2016학년도까지 방과후학교를 운영하면서 매년 연간 운영계획을 수립하지 아니하였고 총 1,234개 강좌에 대한 기별(과정별) 계획을 정식 문서로 작성하여 결재 받는 등의 절차를 거치지 않고 방과후학교 수강신청을 받은 후 강좌 개설이 최종 확정되면 프로그램, 교재, 강사선정, 수강료 등에 대한 사항을 문서로 결재 받는다는 이유만으로 내부적으로 협의할 자료로만 기별(과정별) 계획에 대한 문서를 만들어 보관하고 있는 등 방과후학교 운영계획 수립을 소홀히 하였음.		
2	운영 부적정	방과후학교 운영비 집행 및 정산·공개 소홀
《업무기준》 방과후학교 수용비는 「방과후학교 길라잡이」에 따라 수요자가 부담하는 강사료의 8% (2015년에는 9%, 2014년에는 10%) 이내에서 목적에 맞게 집행하여야 하며, 방과후학교 수익자 부담경비 집행내역은 「사립학교 학교회계 예산 및 결산지침」(서울특별시교육청, 매년 발행) 및 「방과후학교 길라잡이」에 따라 기별 방과후학교 종료 후 10일 이내에 수익자부담경비 집행 내역을 정산하고, 정산일로부터 10일 이내에 세부 수입·지출 내역을 학교 홈페이지 등을 통해 학부모에게 공개하여야 합니다. 《감사사례》 ○○고등학교에서는 2014~2016학년도까지 방과후학교 총 1,234개 강좌(집행액: 금974,293,040원)에 대하여 기별(과정별)로 방과후학교 운영비를 정산·집행하지 않고 강사료를 우선 집행한 후 남은 금액을 학년도 말에 수용비(공공요금 등)로 전액 집행하는 방식으로 방과후학교를 운영하였으며, 매년 강사료 대비 적정 수용비 집행비율을 초과하여 방과후학교 수용비를 집행한 사실이 있음. 또한 방과후학교 운영비 집행내역을 학교 홈페이지 등을 통해 공개하지 않은 사실이 있음. 2014~2016학년도까지 방과후학교 총 1,234개 강좌(집행액: 금974,293,040원)에 대하여 기별(과정별)로 방과후학교 운영비를 정산·집행하지 않고 강사료를 우선 집행한 후 남은 금액을 학년도 말에 수용비(공공요금 등)로 전액 집행하는 방식으로 방과후학교를 운영하였으며, 매년 강사료 대비 적정 수용비 집행비율을 초과하여 방과후학교 수용비를 집행한 사실이 있음. 또한 방과후학교 운영비 집행내역을 학교 홈페이지 등을 통해 공개하지 않은 사실이 있음.		

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



3	집행 부적정	방과후학교 수용비 집행 부적정
		《업무기준》 「서울특별시교육청 방과후학교 길라잡이」에 따르면 방과후학교 수용비는 학교시설 사용료, 방과후학교 전담인력 인건비 등을 위하여 학교운영위원회 심의를 거쳐 책정하고, 방과후학교 수용비 잔액은 사업 종료 후 10일 이내 수강생에게 반환하는 것을 원칙으로 하며 수용비 집행 잔액을 다음 기(期) 수용비로 사용 할 수 없도록 하고 있습니다.
		《감사사례》 ① 서울〇〇초등학교에서는 2013학년도부터 2015학년도까지 징수한 수용비 중 총 816,070원을 강사 및 지도교사 세미나 다과구입비 등으로 부적정하게 집행함. ② □□중학교에서는 2012학년도 4기에 강사로 830,000원, 2013학년도 4기에 강사로 794,280원을 보전하기 위하여 수익자부담경비인 방과후학교 수용비에서 지원하였으며, 2012학년도~2014학년도의 방과후학교 수용비 지출을 기(期)별 단위로 일부 집행하고, 남은 잔액은 매 학년도 마지막 기(期)에 기타 소모품, 공공요금으로 집행하여 정산한 사실이 있음. ③ △△중학교에서는 방과후학교를 운영하면서 수용비를 안전지킴이 수당 지급(3건, 1,150,000원), 개근 및 다수강자 상품권 구입(10건, 5,115,000원), 간식구입(1건, 367,740원)으로 총 6,632,740원을 부당 사용함. ④ ◇◇고등학교에서는 방과후학교 수용비를 세입세출외현금으로 관리하면서 집행잔액 4,406,960원을 수강생에게 반환하지 않고 다음 연도 회계로 이월하여 집행함.



6

민간참여컴퓨터교실 운영

1	운영 부적정	민간참여 및 위탁 컴퓨터교실 수강료 미인하
《업무기준》 민간참여 및 위탁 컴퓨터교실 수강료 인하조건이 충족할 때에는 『민간참여컴퓨터교실 설치·운영 매뉴얼』에 따라 즉시 수강료를 인하하여야 합니다. 또한, 수강료에 기본교재비가 포함되어 있으므로 기본교재는 업체가 구입하여 학생들에게 제공 하여야 합니다.		
《감사사례》 일부학교에서는 수강료 산출 시 수강료 인하조건을 충족하였는데도 수강료를 인하지 않고 당초 계약 수강료를 그대로 모두 업체에 지급한 사실이 있음. 또한, 수강료에 포함되어 있는 기본교재는 업체가 구입하여 학생들에게 제공하여야 하나 제공하지 않고 수강생이 구입하게 하여 결과적으로 학부모의 부담을 가중시키는 결과를 초래한 사실이 있음.		

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

2	운영 부적정	민간참여 컴퓨터교실 건 학운위 심의 미실시
《업무기준》 민간참여 방과후학교 프로그램을 운영할 때에는 『방과후학교 길라잡이(서울특별시 교육청, 매년 발행, 이하 ‘지침’)] 및 『서울특별시학교발전기금의 조성·운용 및 회계 관리요령(서울특별시 교육청, 2007.9.1.)』에 따라 민간참여 컴퓨터교실 업체의 기탁서를 학교발전기금으로 접수 즉시 물품 관계법령에 따라 물품출납 및 운용카드에 등재하여야 하며, 학교운영위원회는 학교의 회계연도 종료 후 20일 이내에 학교발전기금 결산을 완료하여 그 결과를 관할청에 보고하고, 학부모에게 통지하여야 합니다. ○ 방과후학교 길라잡이(서울특별시교육청, 매년 발행) ○ 서울특별시학교발전기금의 조성·운용 및 회계 관리요령(서울특별시교육청, 2007.9.1.)		
《감사사례》 서울○○초등학교에서는 2009.12월 민간참여 컴퓨터교실 운용계약을 체결하면서 계약업체 ((주)×××에듀케이션)에서 제출한 기탁서를 학교발전기금으로 접수하지 않았고, 14종 금6,244,000원에 대한 물품을 물품출납 및 운용카드에 등재하지 않았으며, 학교발전기금 결산 심의 시 동 내역에 대한 사항을 누락한 상태에서 관할청에 보고하고 학부모에게 통지하지 않은 사실이 있음.		

04

Q & A

05

용역계약
일반



3	운영 부적정	민간참여 컴퓨터교실 운영 부적정
《업무기준》 민간참여컴퓨터교실을 운영할 때에는 「민간참여컴퓨터교실설치·운영매뉴얼(서울시 교육청)」에 따라 교육과정운영계획(기(期)별 프로그램운영계획, 프로그램별 교재에 관한 사항 포함)에 대하여 학교운영위원회의 심의를 받아야하며, 운영업체로부터 강사 관련 서류를 제출 받아 자격요건 및 성범죄조회 결과 등을 확인하여야 합니다.		
《감사사례》 ○○초등학교에서는 민간참여 컴퓨터교실을 운영하면서 교육과정운영계획(기(期)별 프로그램운영 계획)에 대해 학교운영위원회의 심의 없이 운영하였으며, 강사 관련 일체의 서류를 보관하고 있지 않아 강사의 자격요건 및 성범죄경력조회 사실도 확인할 수 없음.		

4	계약 부적정	민간참여컴퓨터교실 제안서 정량평가 소홀 및 보안각서, 서약서누락
《업무기준》 각급학교에서 민간참여 컴퓨터교실을 운영하기 위하여 2단계 입찰을 통하여 업체를 선정할 경우에는 「민간참여 컴퓨터교실 설치운영 매뉴얼(서울특별시교육청)」에 따라 업체로부터 제출된 입찰 참가서류(제안서)를 평가 기준(평가표)에 따라 평가하고 있으며, 이때 평가항목 중 정량평가대상에 대해서는 구체적인 수치에 근거하여 평가하여야 하고 또한 평가위원이 평가 기준과 양식에 따른 공정한 평가를 실시하고 평가 내용을 외부에 유출하지 않도록 모든 평가위원이 보안각서 및 서약서에 서명하여야 합니다.		
《감사사례》 서울○○초등학교에서는 민간참여 컴퓨터교실 위탁업체를 선정하면서 1단계 제안서 평가 시 정량평가를 객관적 자료에 근거한 기준 점수 없이 평가위원 개개인이 임의 점수를 부여하고, 평가위원의 보안각서와 서약서를 누락함.		



5	관리 부적정	민간참여컴퓨터교실 기탁시설 기자재 검수 및 기부채납업무 부적정
		《업무기준》 「방과후학교 길라잡이」 및 「민간참여컴퓨터교실 설치운영 매뉴얼」 및 「서울특별시 학교발전기금의 조성, 운용 및 회계관리 요령」에 따라 민간참여 컴퓨터 교실 시설 및 기자재 기탁과 관련하여 기탁 처리 기한은 계약서에 명시하고, 기탁 시설(물품) 공사 및 설치 완료 후 5일 이내에 기탁금액에 대한 증빙자료(공사비 지출, 물품 구매 서류)를 첨부하여 “학교발전기금기탁서”를 제출하여야 합니다. 기탁시설, 기자재의 검수는 검수위원회를 구성하여 기탁서 제출 후 3일 이내 실시하고, 검수 완료 후 검수완료일로 재산 또는 물품대장에 등재를 하여야 하며 차기 학교운영위원회에 보고하여야 함
		《감사사례》 ○○초등학교에서는 2017.2.28. 민간참여 컴퓨터교실 운영계약을 체결하면서 계약업체와 체결한 계약서에 물품 및 시설에 대한 기부채납 완료기한이 2017.3.10.까지로 명시되어 있음에도 불구하고, 2017.3.31. 물품을 납품 받았으며 검수는 약 3개월 후인 2017. 7. 4.에 실시하였음. 학교발전기금 기탁서는 기탁금액 금76,653,000원에 대한 증빙자료 없이 기탁 시설(물품) 공사 및 설치가 완료되기 전인 2017. 3. 1.에 제출받았으나 감사일 현재까지 기탁에 대한 증빙자료를 첨부하지 않았고, 기탁 시설 및 기자재를 재산 또는 물품대장에 등재하지 않았으며 학교운영위원회에 보고한 사실이 없음.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



7

학교급식 일부위탁

1	계약 방법 부적정	협상에 의한 계약체결기준 미준수
《업무기준》 「지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령」 제35조(입찰공고의 시기), 제43조(협상에 의한 계약), 「서울특별시교육청 협상에의한계약 제안서평가위원회구성 및 운영에 관한 규칙」 제3조(평가위원의자격), 제4조(위원회의구성), 제8조(평가점수산정), 「지방자치단체입찰시낙찰자결정기준(행정안전부 예규)」 제5장(협상에 의한 계약체결기준)에 따르면 학교에서 계약이행의 전문성·기술성·창의성·긴급성, 공공시설물의 안전성 등의 이유로 필요하다고 인정하여 협상에 의한 계약을 실시 할 때에는 관련 법령 및 지침에 따라 추정가격에 따른 입찰 공고시기, 제안서평가위원회 구성·운영, 제안서평가, 협상적격자 및 협상순위의 선정, 협상적격자 통지, 협상절차 등을 준수하여 합니다.		
《감사사례》 ○○중학교에서는 2015학년도에 위탁급식(외부조리운반) 업체를 선정하면서 입찰공고시기 미준수, 제안서 평가위원회 구성·운영방법 미준수, 법령에서 정한 세부평가 기준(평가항목, 배점한도 등) 미준수, 협상적격자 선정기준 및 협상순서 미준수 등 업체선정 관련 업무를 소홀히 한 사실이 있음.		

2	계약 방법 부적정	학교급식 위탁계약 예비평가위원 선정 부적정
《업무기준》 각급학교에서 협상에 의한 계약을 체결할 경우에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조(협상에 의한 계약체결) 제9항, 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규) ‘제5장 협상에 의한 계약체결기준’ 및 「서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서 평가위원회 구성 운영에 관한 규칙」에 따라 제안서 평가위원회를 구성·운영하여야 하고, 평가위원은 위원장을 포함하여 7인 이상 10인 이내로 구성하되 협상계약 내용에 따라 수시로 구성을 달리하며, 계약담당자는 3배수 이상의 평가위원 예비명부를 작성하여 고유번호를 부여하고, 입찰참가자가 제안서 제출 시 계약담당자가 미리 정한 심사위원수만큼 번호를 추첨하게 하여 다빈도 순으로 선정된 위원을 평가위원으로 정하여야 합니다.		
《감사사례》 ○○고등학교에서는 학교급식 일부위탁 용역계약을 협상에 의한 계약으로 실시하면서 ‘제안서 평가위원 후보자 등록안내 공고’에서 정한 평가위원 7명의 3배수인 21명의 평가위원 예비명부를 작성하였어야 하나, 2014학년도와 2016학년도에는 평가위원 예비명부를 작성하지 않았고 2015학년도에는 14명의 평가위원 예비명부만을 작성함.		



3	업체 선정 부적정	급식 위탁용역 업체 계약 부적정
《업무기준》 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 '제1장 입찰 및 계약일반기준'에 의거 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조(2단계 입찰) 제4항에 따른 2단계 입찰에 의한 계약에 의할 경우 평가기준 및 절차 등을 정함에 있어 공정성, 객관성, 적합성 등을 유지해야 합니다.		
《감사사례》 ○○초등학교에서는 2015학년도 급식위탁업체의 선정을 위한 2단계 입찰의 1단계 제안서 평가 시 객관적 지표에 대한 명확한 채점기준을 제공하지 않아 평가위원들이 임의적인 점수를 부여하게 하였음.		

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



8

배식도우미

1	계약 방법 부적정	계약 방법 부적정
《업무기준》 공립학교에서 용역 계약을 할 때에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조(계약의 방법), 「같은 법 시행령」 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우), 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등) 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제5장 수의계약 운영요령, 「서울특별시교육청 계약업무 처리지침 알림(교육재정과-29862, 2023. 12.27.)」에 따라 추정가격이 2천만원을 초과하면서 1억원 이하인 경우에는 지정정보처리장치에 의하여 2인 이상의 견적서를 제출 받아 계약상대자를 결정하여야 하며, 추정가격이 1억원을 초과하는 용역계약은 일반경쟁에 의하여 계약을 체결하여야 합니다. 그리고 여성기업·장애인기업은 추정가격 5천만원까지 1인 견적 수의 계약이 가능합니다.		
《감사사례》 ○○초등학교에서는 20○○~20○○학년도 학교급식 운반배식 용역 계약을 체결하면서 연간 집행(계약)금액이 2천만 원을 초과함에도 1일 단가계약(일 132,800원, 일136,000원)으로 1인 견적에 의한 수의계약 체결함.		

2	계약 방법 부적정	계약방법 부적정
《업무기준》 공립학교에서 용역 계약을 할 때에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조(계약의 방법), 「같은 법 시행령」 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우), 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등) 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제5장 수의계약 운영요령에 따라 추정가격 2천만 원을 초과하는 경우에는 지정정보처리장치에 의하여 2인 이상의 견적서를 제출 받아 계약상대자를 결정하여야 함		
《감사사례》 ○○중학교에서는 2013학년도 <u>학교급식운반 및 배식도우미</u> 용역 계약을 체결하면서 계약금액이 금34,188,000원(1일 단가 184,800원)임에도 1인 견적에 의한 수의계약을 하였음.		



9

특수운영직군 용역(당직경비)

1	계약 방법 부적정	금액 기준에 따른 계약 방법 부적정
《업무기준》 학교에서 용역계약을 할 때에는 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제9조(계약의 방법), 『같은 법 시행령』 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우), 제30조 (수의계약 대상자의 선정절차 등)에 의거 추정가격이 1억원을 초과하면 경쟁입찰 방법으로 계약상대자를 결정 하여야 하고, 추정가격이 2천만원을 초과하면서 경쟁입찰 대상 금액 이하일 경우에는 지정정보처리장치 (G2B)에 의한 2인 이상 견적서를 제출받는 방법으로 계약상대자를 결정하여야 합니다.		
《감사사례》 ○○고등학교에서는 2009 ~ 2010 각 회계연도마다 총 계약금액이 금27,240,000원인 화장실 청소 용역 및 수위실 정문 경비 용역 계약을 각각 체결하면서, 2009년도에는 (주)□□(대표 △△△), 2010년도에는 ◇◇실업(대표 ◎◎◎)과 1인 견적에 의한 수의계약을 체결함.		

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

2	용역 계약 방법 부적정	경쟁입찰 계약을 수의계약 방식으로 체결
《업무기준》 사립학교에서 용역계약을 할 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제7조 (추정가격의 산정), 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우), 제29조(분할수의계약), 제30조 (견적에 의한 가격결정 등)에 따라 같은 회계연도에 계약할 금액의 총액으로 추정가격을 산정 하여야 하고 단일사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 함. 또한 추정가격이 1억원을 초과하면 경쟁입찰 방법으로 계약상대자를 결정하여야 하고 추정가격 1억원 이하의 경우 계약의 목적, 성질 등에 비추어 경쟁이 비효율적인 경우 등에 한하여 수의계약 방식으로 계약을 체결할 수 있도록 하고 있으며, 수의계약에 의할 수 있는 경우라 하더라도 추정가격이 2천만원 (제30조제1항제2호 단서에 따른 여성기업 또는 장애인기업과 계약을 체결하는 경우에는 5천만원)을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받도록 하여야 합니다.		
《감사사례》 ○○중학교에서는 경비용역 계약을 체결하면서 2015년 7월에 입찰로 선정한(주)△△△와 최초 계약기간 (2015. 8. 1.~2016. 7.31.)이 종료 되자 동일업체와 계약기간을 6개월로 조정(2016. 8. 1.~2017. 2.28.)하여 계약금액 14,473,620원으로 수의계약을 체결하고 다시 계약기간이 종료 되자 재차 계약기간을 1년(2017. 3. 1.~2018. 2.28.)으로 하여 계약금액 30,000,000원의 수의계약을 체결하는 등 추정가격이 2,000만 원 이상인데도 경쟁입찰 또는 전자조달시스템에 의한 2인 이상의 견적을 제출받지 않고 1인 견적에 의한 수의계약을 체결하였음.		

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



용역계약 Q&A 및 사례연습

04

Q & A

1. 계약 일반	477
2. 전세버스 임차	486
3. 스쿨버스 운행	487
4. 소규모테마형교육여행 및 수련활동	489
5. 교실 청소 용역	494
6. 놀봄(방과후)프로그램 위탁 운영	497
7. 민간참여컴퓨터교실 운영	499
8. 학교급식 일부위탁	500
9. 배식도우미	502
10. 특수운영직군 용역	506
11. 기타용역	508



용역계약
Q&A 및
사례연습

4. Q & A

교육행정지원시스템 질문·답변 사례집에서 발췌하였습니다.

1

계약 일반

1. 입찰공고 기간	
질의	▶ 입찰공고 기간의 계산방법
답변	▶ 「지방계약법령」에 입찰공고기간 계산에 관한 일반원칙을 정하고 있지 않으므로 민법 제157조에 따라 기간의 초일 불 산입 원칙을 적용하여 참고와 같이 계산함이 타당함 〈참고〉 입찰공고기간 계산 - 계산방법: 공고게시일+공고기간(지방계약법령상 공고기간)+입찰서접수마감일(개찰일) - 공고시간(공고일 24:00 이전 공고)은 제한이 없으나 개찰시간은 근무시간내로 정함 ※ (예시) 2월 1일 공고를 게시하고 7일 동안 공고를 한 경우 ⇒ 공고게시일 제외(2월 1일), 공고기간 7일(2월 2일~2월 8일), 개찰일(2월 9일부터)
	☞ 민법 제157조 ☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



2. 재입찰과 재공고 입찰	
질의	▶ 재입찰과 재공고 입찰의 차이
답변	▶ 재입찰: 최초에 부친 입찰이 유찰된 경우 다시 공고절차를 가지지 않고 같은 장소에서 재차 입찰에 부치는 제도로, 이 경우는 새로운 입찰로 보지 아니 하며 입찰횟수의 제한을 받지 않음 ▶ 재공고 입찰: 재입찰에 부칠 수 있는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결 하지 않는 경우에 다시 공고하여 입찰에 부치는 제도임 ▶ 위 두 가지 경우 모두 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없음
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제19조

3. 전자계약 체결	
질의	▶ 계약서 작성 시 전자계약을 체결해야 하는 금액 기준
답변	▶ 계약서를 작성할 경우 금액에 관계없이 지정정보처리장치를 이용하여 전자계약을 체결하여야 함 ▶ 다만, 천재지변·전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 지정정보처리장치를 이용할 수 없는 경우에는 전자계약이 아닌 서면 계약서를 작성할 수 있음
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제14조, 동법 시행령 제50조

4. 지출증빙서류 인정 여부	
질의	▶ 계약 시 전자파일로 견적서 및 각서 등 증빙서류를 이메일로 제출한 경우 지출증빙서류 인정 여부
답변	▶ 개인 전자우편으로 견적서(스캔 또는 PDF파일 등을 이용한 서류) 등을 받을 경우 계약을 할 때 참고자료로 활용할 수 있음 ▶ 전자문서에 의하여 계약 성립의 증거로 제출받는 경우라면 계약과 관련된 사후 분쟁(문서의 진정 성립 여부 등)을 예방하기 위해 행정전자서명 또는 공인전자서명을 사용할 수 있는 정보처리 시스템을 통해 받아야 할 것임
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제14조, 같은 법 시행규칙 제48조 ☞ 전자서명법 제2조, 전자문서 및 전자거래 기본법 제5조 ☞ 서울특별시 교육비특별회계 재무회계 규칙 제144조 및 제146조



5. 부정당업자 제재 대상 여부	
질의	▶ 상호 합의에 따라 계약을 해지하더라도 부정당업자 제재 대상인지 여부
답변	▶ 상호 합의에 따라 계약을 해지하더라도 계약을 해지하게 된 사유가 관련근거들의 부정당업자 제재사유에 해당하는지를 검토하여 지방계약법 시행규칙 별표2의 입찰 참가자격 제한사유 조항들 중 하나에 해당한다면 지방계약법 제31조 제2항 및 동법 시행령 제94조에 의거 계약심의위원회에 심의를 통해 부정당업자로 제재를 하여야 함
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조 ☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제92조 ☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장 제10절

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
광역계약의
실제

6. 본점과의 계약 체결 가능 여부	
질의	▶ 전자계약 체결 시 나라장터에 미등록된 지점을 대신하여 나라장터에 등록된 본점과의 계약 체결 가능 여부(사업자등록부상 사업자번호 및 사업장소재지는 다르나, 법인등록번호 및 대표자는 동일한 경우)
답변	▶ 전자계약 체결 시 나라장터에 미등록된 지점을 대신하여 나라장터에 등록된 본점과의 계약 체결이 가능함
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

03

감사사례

04

Q & A

7. 수의계약요청서 징구	
질의	▶ 수의계약요청서 징구관련 문의
답변	▶ 수의계약 적용사유에 대한 사업부서의 책임성 강화 및 계약부서의 수의계약 예외사유 적용에 따른 판단이 용이하도록 관련 자료를 첨부하도록 되어 있으므로 사업부서에서 긴급 및 특허 등 수의계약 예외사유건 외 모든 1인 전적 수의계약 요청 시에는 구체적인 사유를 명시하여 수의계약요청서를 제출하여야 함
	☞ 서울특별시교육청 계약업무 처리지침(2023.12.27.)

05

광역계약
일반



8. 계약보증금 지급확약서 등 생략 가능 여부	
질의	▶ 계약보증금 지급확약서, 하자보증금 지급확약서 생략 가능 여부
답변	▶ 계약보증금(보증서, 지급확약서) 계약금액 5천만원 이하 면제(지급확약서징구) 가능, 지급 확약서는 계약서 작성 시에만 징구(계약서 미작성 시 승낙사항으로 대체), 하자보수보증금 계약금액 3천만원 이하 공사(조경공사 제외)는 하자보수보증금 납부 면제 가능(지급 확약서 징구) ▶ 학교에서 물품·용역·공사계약을 체결할 때 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조에 따라 계약서 작성 생략이 가능하여 승낙사항으로 대체한 경우에는 계약보증금 지급확약서를 징구하지 않아도 됨 ▶ 또한, 하자보수보증금(보증서)은 하자보증이 필요한 계약에 대하여는 금액에 관계없이 하자보수보증금(납부면제 가능한 경우 지급확약서)을 징구하여야 함 ☞ 서울특별시교육청 계약업무 처리지침(2023.12.27.)

9. 계약보증금 징수 방법	
질의	▶ 계약 불이행시 계약보증금 징수 방법
답변	▶ 계약보증금은 기성부분에 대한 미지급액과 상계처리 할 수 없음. 단, 계약 보증금을 면제하고 각서 등을 징구 받은 경우라면, 대금에서 상계처리가 가능함 ▶ 성질상 분할할 수 있는 공사·물품 또는 용역 등에 관한 계약으로서 기성 부분 또는 기납 부분에 대한 검사를 거쳐 인수하거나 관리·사용하고 있는 경우 당초의 계약보증금 중 기성 부분 또는 기납 부분에 해당하는 금액은 제외한 금액을 세입조치 해야 함 ☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제54조

10. 지연배상금 산정 방법	
질의	▶ 납품기간의 마지막 날이 공휴일 및 주말인 경우 지연배상금 산정 방법
답변	▶ 납품(준공)기간의 마지막 날이 공휴일(토요일과 관련 법령에 따라 발주 기관의 휴무일인 경우를 포함)인 경우는 납품(준공)기한이 공휴일의 다음날로 종료되며 지체일수는 그 종료일의 다음날부터 기산하여야 함 ☞ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제9장 제8절



11. 입찰시 법인사업자 지역판단기준에 관한 문의	
질의	▶ 입찰 공고 시 법인사업자 지역판단기준에 관한 문의
답변	▶ 입찰 공고 시 기관에서 추진하는 계약의 특성을 고려하여 필요한 경우 지역제한을 할 수 있으며 이 경우 지방계약법령에 따라 법인등기부상 본점소재지로 제한입찰을 하여야 하므로 법인사업자 지역판단기준은 본사 소재지로 함. 참고로 2인 이상 견적서 제출 수의계약 안내공고에 있어 견적서 제출 대상을 해당지역에 소재한 자로 제한하는 경우에는 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제5장 수의계약 운영요령에 따라 발주기관에서 필요하다고 인정하는 경우에는 지사투찰을 허용할 수 있으므로 법인사업자 지역판단기준을 본사 또는 참여지사 소재지로 선택 가능
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조 ☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제25조 ☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

12. 협상에 의한 계약 우선 대상자 선정	
질의	▶ 협상에 의한 계약에서 종합평점이 가장 높은 업체가 예정가격을 초과한 경우 예정가격 범위 내에서 종합평점이 가장 높은 업체를 우선대상자로 선정할 수 있는지 문의
답변	▶ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제7장 제3절 5.협상적격자 및 협상순위의 선정에 의하면 계약담당자는 가격제안서의 입찰가격이 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외함 ▶ 따라서 협상에 의한 계약에서 종합평가점수 최고점 순위대로 우선 협상을 진행하되 예정가격을 초과한 업체는 협상에서 제외함
	☞ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제7장 제3절

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



13. 계약해지 요청 시 처리 방법	
질의	▶ 업체가 업체사정으로 계약해지를 요청하여 학교에서 이를 수용한 경우도 부정당업자로 제재하여야 하는지? (계약서에 ‘갑’ 또는 ‘을’로부터 계약해지 요청이 있고 상대방이 이를 수용할 때 계약을 해지할 수 있다는 규정을 기재함)
답변	▶ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조에 열거된 사유를 명확히 해석하여 적용하는 등 입찰 참가자격 제한 사유의 확대·유추해석을 금지하도록 하고 있으며, 또한 당사자 간 합의 후 계약해지하는 경우 부정당업자 입찰 참가 자격 제한 대상이 아니라고 명시하고 있음 ▶ ① 당초 계약서상에 계약 해지요청이 있고 상대방이 이를 수용할 때 계약을 해지 할 수 있다고 명시하였고 ② 해지 요청 통보 전까지 문제없이 계약이 진행(이행)되었으며 ③ 해당 업체의 요청에 대하여 학교에서 수용하여 계약해지를 한 점 등으로 보아 부정당업자로 제재할 사유는 없는 것으로 판단됨
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조 ☞ 2020 계약실무 표준교재 P.99

14. 사고이월 용역계약 처리	
질의	▶ 사고이월한 용역계약의 계약기간이 달라졌을 때, 다음회계에서 원인행위 시 변경계약으로 할지, 신규계약으로 봐야 할지 여부
답변	▶ 사고이월은 세출예산 중 당해 연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비를 다음연도에 이월하는 것을 말함. 즉 사고이월은 원인행위(계약 등)를 이월하는 것이 아닌, 미처리된 지출금을 이월하는 제도임 ▶ 다만, 사고이월사업의 경우라도 사업 일정 변경 등 계약변경이 필요한 경우에는 변경계약을 체결할 수 있음
	☞ 서울특별시 공립학교회계 규칙 ☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준



15. 계약 기간 중 부정당업체 처리	
질의	▶ 용역계약 체결 당시 업체 상태는 정상이었으나 계약기간 중 부정당업체로 등록된 경우 계약 유지 여부
답변	▶ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조 제2항에 따르면, “입찰 참가 자격을 제한받은 자는 그 제한기간 동안 각 지방자치단체에서 시행하는 모든 입찰에 대하여 참가 자격이 제한된다.”고 명시하고 있음 ▶ 당해 입찰에 참가한 자가 낙찰자로 결정되기 이전이나 이후에 부정당업자 제재 처분을 받은 경우에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제92조 제9항에 따라 당해 입찰자(또는 낙찰자)와 계약을 체결 하여서는 아니 되나, 이미 계약이 체결되어 진행중인 경우에 있어서 당해 계약의 원인이 되어 부정당업자 제재를 받은 경우가 아니라면 현재의 계약은 그대로 유효함
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조, 시행령 제92조

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

16. 계약방법 관련 질의	
질의	▶ 뮤지컬 공연(용역)과 뮤지컬 공연 관련 동화책(물품) 구입 계약 시 용역과 물품으로 분리하여 계약하여야 하는지
답변	▶ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따르면 계약담당자는 물품, 용역, 공사 중 2개 이상이 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업의 계획단계부터 물품용역공사 등 각 목적물 유형별 독립성, 가분성, 하자 등 책임구분의 용이성, 계약이행관리의 효율성 등을 고려하여 분할발주 여부를 검토하여야 한다고 명시되어 있음. 따라서 뮤지컬 공연 업체가 공연과 도서판매가 가능한 사업자인 경우 뮤지컬 공연과 동화책 구입을 통합발주 할 수 있으나 그렇지 않은 경우 물품계약, 용역계약으로 각각 분리하여 권한 있는 자와 계약을 체결해야 함.
	☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

04

Q & A

05

용역계약
일반



17. 채권압류 및 추심명령 관련	
질의	▶ 급식 식재료 납품업체에게 대금을 지급하기 전 채권가압류 통지를 받아 대금을 정부보관금으로 보관처리함. 이후 법원으로부터 채권압류 및 추심명령서를 받았고, 이후 채권자(개인 1명)로부터 추심금 지급 요청서를 받음 1) 추심금 지급요청에 따라 정부보관금을 인출하여 개인에게 입금이 가능한지 2) 추심금 지급요청서상 금액이 기재되어야 하는지 3) 정부보관금 계좌에 발생한 이자는 채권자에게 지급하여야 하는지 4) 채권자로부터 납세증명서를 징구해야하는지
답변	1) 「2016 채권압류 및 압류금 업무 처리 요령 (교육재정과, 2016.12.)」에 따르면 추심명령은 제3채무자에게 송달 시 효력이 발생하며, 경합이 없는 추심명령의 경우 채권압류금을 지급함. 따라서 질문의 경우 채권자가 개인 1인으로 경합이 없는 추심명령에 해당되므로 채권압류금 청구 서류를 모두 구비하였다면 채권압류금을 지급하여야 함. 2) 항상 모든 가압류금액이 본압류로 이전되는 것은 아니고 가압류 금액 중 일부는 남겨두고 일부 금액만 본압류로 이전하여 단계적으로 채권가압류금액을 본압류로 이전하는 경우도 있으므로 법원 결정문의 명시된 금액을 반드시 확인하여야 함. 단, 정부보관금(이자포함)이 결정문상 명시된 압류금액보다 클 경우에는 결정문상에 명시되어 있는 금액만큼만 입금함. 3) 「정부보관금취급규칙(기획재정부령 제703호, 시행 2019. 1. 1.)」에 따르면 금융기관에 예치한 보관금에서 발생한 이자는 납부자별로 계산관리 및 지급하여야 함. 또한 학교는 추심명령서의 채권자와 압류 금액을 확인한 후 정부보관금(이자포함)을 채권자(개인) 계좌로 입금하여야 함. 4) 채권압류금 변제 시 반드시 채권자 신분증을 확인하여 본인여부를 확인(본인이 아닐 경우: 위임장 확인)하고, 채권관계의 모든 서류에 날인되는 채권자 인감은 미리 제출된 인감과 동일한지 확인하여야 하고 납세증명서의 경우 채권자 개인의 국세, 지방세 납세증명서를 제출받아야 함.
	☞ 「2016 채권압류 및 압류금 업무 처리 요령 (교육재정과, 2016.12.)」



18. 대가 지급 시 초일불산입 원칙이 적용되는지	
질의	▶ 지방자치단체가 체결한 계약에 있어 기간의 계산은 법령, 재판상의 처분 또는 법률행위에 다른 정한 바가 없으면 민법 총칙 제6장의 규정에 의하며, 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 「민법」 제157조의 규정에 의하여 기간의 초일은 산입하지 않으나, 기간의 시작이 오전 0시부터 시작하는 경우에는 초일을 산입함. 따라서 대가지급 청구를 받은 날을 기간의 시작일로 본다면 해당일은 기간 산정에서 제외(초일불산입)하여야 할 것임.
답변	▶ 「민법」 제157조(기간의 기산점) 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다. 그러나 그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다. ▶ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제67조(대가의 지급) ① 법 제18조 제2항에 따라 지방자치단체의 재정부담이 되는 계약의 대가는 제64조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호에 따른 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가 또는 해당 지역의 경제위기를 극복하기 위해 행정안전부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일을 말하며, 공휴일과 토요일은 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 지급하여야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.
	▶ 「민법」 ▶ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제67조

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



2

전세버스 임차

1. 분할 수의계약 가능 여부	
질의	▶ 수련활동 시 버스 분할 계약 가능 여부(수요가 몰려서 버스 12대를 한 업체에서 계약 할 수 없는 경우, 6대씩 2개 업체와 계약이 가능한지?)
답변	▶ 계약의 원칙은 입찰이며 예외적으로 수의계약을 실시하고 특정업체와의 계약을 위해 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 하므로, 전세버스 임차계약을 일괄 체결하지 못하는 명백한 사유 등을 근거로 금액기준으로 수의계약 여부를 검토하되, 공정성 확보 측면에서 우선적으로 지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상으로부터 견적서를 받아 계약당사자를 선정하는 방법(수의계약 안내공고)이 바람직함
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 ☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 ☞ 2025 수련활동·소규모테마형교육여행 운영 안내

2. 차량 임차 지연배상금 지체일수	
질의	▶ 차량 임차 용역계약에서 지연배상금 지체일수는 “시간”의 개념인지 “일(day)”의 개념인지 여부
답변	▶ 지연배상금을 계산할 때의 지체일수는 “일수”를 말함 ▶ 한편, 상당한 기간을 정하여 이행하는 계약과 달리 차량 임차 용역계약 이행 시 차량 일정이 지연될 때에는 교육과정 일정에 차질이 발생 할 수 있으므로 학교에서는 계약 이행을 담보하고, 특수조건 등에 차량 지체 운영 시 이에 대한 배상금을 납부 받을 수 있다는 내용을 작성하여 계약을 체결하여야 할 것임
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제30조 ☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조 ☞ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제9장 제8절



3

스쿨버스 운행

1. 적격심사 기준 금액	
질의	▶ 용역의 적격심사 기준 금액
답변	▶ 적격심사 기준은 금액이 아니며, 경쟁 입찰을 실시할 경우에는 적격 심사를 실시하여야 함 ▶ 따라서 추정가격이 수의계약 대상이라도 경쟁 입찰의 방법으로 계약을 체결할 때에는 적격심사를 실시하여야 함
	☞ 지방자치단체 입찰시 낙찰자결정기준 제2장

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

2. 이용학생 증가 시 계약금액 변경 방법	
질의	▶ 이용학생 증가로 통학버스 증가 시 계약금액 변경이 가능한지 문의
답변	▶ 공사·물품·용역 등 계약을 체결한 후 물가 변동 및 설계 변경, 그 외 계약 내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 계약금액을 조정할 수 있음 ▶ 따라서 계약 체결 후 당초 예측보다 이용 학생 수가 증가하여 차량운행 횟수가 늘어날 경우에는 계약 상대방과 협의하여 변경계약을 체결하고 계약금액을 조정할 수 있음
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 ☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 ☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제9장 제6절

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



3. 코로나19에 따른 계약변경 기능여부	
질의	▶ 2020학년도 학생통학버스가 코로나19로 인해 6월부터 격주 등교하게 된 경우 사용료 지급방법 및 다음 해에 연장계약 가능 여부
답변	▶ 수익자부담예산으로 계약한 버스임차용역건에 대해 등교개학을 하더라도 이전의 계약 내용으로 운행하기 어려울 것이 예상되므로 통학버스 운행 여부, 단가, 시기 등 전반적인 검토가 필요함 ▶ 통학버스 이용자와 계약자(버스용역업체), 그리고 학교운영위원회 등 의견 수렴을 거쳐 통학버스 운행여부, 이용단가, 운송업체 사정 등 제반상황과 여건을 종합적으로 검토하여 계약 내용 변경에 대한 협의안을 마련하여 민원을 최소화 할 수 있는 방안을 마련해야 함 ▶ 「용역계약 일반조건」(기획재정부 계약예규)에 따르면 객관적으로 명백한 발주기관의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어있음 ▶ 또한, 계약 상대방은 계약 상대방의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우 계약 기간 내에 발생한 경우에는 계약기간 종료 전에 지체 없이 계약 담당 공무원에게 서면으로 계약 기간의 연장신청을 할 수 있으며, 계약담당자는 계약 기간 연장신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 해당 용역이 적절히 이행될 수 있도록 계약 기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 함 ▶ 다만, 불가항력의 사유로 인해 발생한 손해가 있는지 여부 및 손해인정 범위에 대한 구체적인 사항은 입찰공고, 계약내용, 해당 지출예산의 수익자 부담 원칙 적용 여부, 동일 손해 관련 보전금액의 이중수령 여부, 관련 법령 등 제반 상황을 종합적으로 검토하여 판단할 사항임 ☞ 사립학교법 ☞ 사학기관 재무회계규칙 ☞ 용역계약 일반조건 ☞ 통근·통학버스 운휴 관련 비용 고려 협조 요청(국토교통부 대중교통과-2437, 2020. 4. 29.)



4

소규모테마형교육여행 및 수련활동

1. 분할 계약 가능 여부	
질의	▶ 소규모 테마형 교육여행 시 5개 반은 강릉권, 4개 반은 부산권으로 계획 중인데 지역별로 분할 발주 가능 여부
답변	▶ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 제1절 5. 분할계약의 금지에 따르면 전체 사업내용이 확정된 공사는 기본적으로 통합발주를 해야 하며 예산 집행과정에서 단일사업으로 예상되는 경우에도 통합발주 하여야 하고, 계약담당자는 물품·용역 계약에 대하여도 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 함
	▶ 여행업의 특성상 국내(전국)를 영업범위로 하고 있고, 일정이 동일하거나 비슷한 시기(통상적으로 90일)에 시행하는 수련활동·소규모테마형교육여행은 면허 및 자격 소지여부 등을 고려하여 동일 사업으로 보아 계약방법을 결정하는 것이 타당함
	☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제1절 ☞ 2025 수련활동·소규모테마형교육여행 운영 안내

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

2. 분리 발주 가능 여부	
질의	▶ 소규모테마형교육여행 MAS로 진행 시 항공권과 위탁여행업체 분리 발주 가능 여부
답변	▶ 「용역 다수공급자계약 업무처리기준」에 따르면 다수공급자계약을 통해 계약업무를 추진할 경우 수학여행의 항공료 등의 옵션품목은 제안요청 대상에서 제외하므로 1회 납품요구 대상금액에는 포함되지 않음
	▶ 따라서 항공권 확보를 위하여 별도로 학교에서 운송과 관련하여 직접 계약하는 것은 분리발주에 해당하지 않음(다만, 특정 업체와의 수의계약을 위한 편법적 분할계약은 엄격히 금지되어 있음을 유의)
	☞ 용역 다수공급자계약 업무처리기준 제46조, 제47조 ☞ 2025 수련활동·소규모테마형교육여행 운영 안내

04

Q & A

05

용역계약
일반



3. 분리 발주 가능 여부	
질의	▶ 예산 30,000천원 규모의 소규모테마형교육여행에서 숙박, 부대시설 사용비, 진로체험활동비 등을 각각 다른 업체와 1인 수의계약 체결이 가능한지
답변	▶ 소규모 테마형교육여행 업무 추진 시 사업계획, 장소, 학생 안전성 등 사업집행 전체를 고려하여 학교에서 일괄위탁 또는 일부위탁, 위탁하지 않고 직접 계약 하는 방법 등을 결정할 수 있으며, 위탁하지 않고 각각의 건별로 직접 계약할 경우 건별 추정가격에 따라 계약방법(1인 수의계약, 2인 이상 견적제출 수의계약, 입찰 등)을 검토하여야 함 ▶ 다만, 숙박 등의 계약업체와 진로체험 활동 계약업체가 밀접한 연관이 있음에도 특정 업체와의 계약(수의계약)을 위한 편법적 분할계약은 엄격히 금지되어 있음을 유의하여야 함
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 ☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제5장 제3절 ☞ 2025 수련활동·소규모테마형교육여행 운영 안내

4. 분리 발주 가능 여부	
질의	▶ 1학기 현장체험학습과 수련활동 시 각각 버스임차 용역 계약체결 가능 여부
답변	▶ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제1절 5. 분할계약의 금지에 따르면 동일 구조물 공사 및 단일공사로서 전체 사업내용이 확정된 공사는 기본적으로 통합발주를 하여야 하며 예산 집행과정에서 단일 사업 으로 예상되는 경우에도 통합발주 하여야 함 ▶ 계약담당자는 물품·용역 계약에 대하여도 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 함 ▶ 따라서 현장체험학습과 수련활동으로 사업의 성격이 다르다고 하더라도 사업추진이 동일한 시기에 계획되어 있다면 통합하여 발주하는 것이 바람직함
	☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제1절



5. 대가지급 요청 시 세금계산서 발행 금액 범위	
질의	▶ 소규모 테마형 교육여행 사업 완료 후 위탁여행업체의 대가지급 요청 시 세금계산서의 발행 금액 범위는
답변	▶ 위탁업체와 교통비, 숙박비, 식비, 입장료 등 소요경비와 위탁수수료를 구분하여 계약한 경우에는 위탁수수료에 대하여만 세금계산서를 징구하고, 나머지는 위탁업체와 실제 사용업체와의 거래내역이 기록된 세금계산서를 확인하면 됨
	▶ 그러나 산출내역 구분 없이 총액 계약을 체결한 경우에는 전체 금액에 대한 세금계산서를 징구하여야 하며, 지불내역과 그에 대한 증빙이 되어야 함
☞ 2025 수련활동·소규모테마형교육여행 운영 안내	

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

6. 직원 여부 확인 방법	
질의	▶ 수련활동 계약 시 재직증명서를 직원현황 및 전력조회 서류로 갈음할 수 있는지 여부 (지도사/영양사/조리사의 재직증명서를 요청하였는데, 수련기관에서 “직원현황 및 성범죄경력 및 아동학대 범죄전력 조회 회신서”로 갈음하고자 함)
답변	▶ 청소년 수련시설의 종사자(지도사/영양사/조리사)의 “재직증명서”는 경력증명서와는 달리 현재 해당 기관의 소속여부를 확인하는 것으로 해당기관이 확인하는 “직원현황”으로 갈음이 가능함
	☞ 계약업무지침

7. 재공고 필요 여부	
질의	▶ 수련활동 2단계 입찰 규격·가격 분리 동시입찰에서 규격 적격자인 2개 업체의 가격 개찰 결과 1개 업체가 예정가격 초과일 경우 재공고 필요 여부
답변	▶ 규격·가격 동시입찰에 2인 이상이 참여하였고 이중 규격적격자 2인이 가격입찰에 참여하였다면 이는 유효한 입찰에 해당하므로 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하면 됨
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조, 제42조

05

용역계약
일반



8. 유효 입찰 여부	
질의	▶ 소규모테마형교육여행 2단계 입찰 규격·가격 분리 동시입찰에서 2개의 적격업체를 대상으로 가격개찰 결과 1개 업체가 가격투찰을 하지 않은 경우 유효한 입찰인지 여부
답변	▶ 규격·가격 동시입찰을 실시하는 경우 가격입찰서를 규격입찰서와 동시에 제출하지 아니한 자는 입찰공고에서 요구한 입찰서를 제출하지 아니한 자로 보아 무효인 입찰자로 처리하여야 함 ▶ 해당 입찰의 경우 입찰의 유·무효를 판별할 때 동시 입찰 시 2인 이상의 유효한 입찰이 있어야 하므로, 규격입찰서와 가격입찰서를 제출한 자가 2인 이상일 때 유효한 입찰임 ▶ 위와 같이 업체에서 규격 제안서만 제출하고 가격 입찰서를 제출하지 않아 유찰되는 경우를 예방하기 위하여 규격·가격 동시 입찰 시 제안서 접수 후 일반보고서 중 입찰조서를 열람하여 가격입찰서 투찰한 유효 업체만 대상으로 제안서 평가를 진행하여야 함
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조, 제42조 ☞ 2020 계약실무 표준교재

9. 저소득층 학생 지원 가능 여부	
질의	▶ 청탁금지법 시행 이후 수련활동 또는 방과후 활동 등 용역 계약 시 업체가 저소득층 학생을 지원할 수 있는지 여부
답변	▶ 업체에게 무상 인원을 요구 또는 지원 받아서는 안 됨 ▶ 청탁금지법 적용대상자 - 공무원 또는 공무원으로 인정된 사람 - 학교의 장과 교직원, 학교법인의 임직원 - 공직자 등(교직원 등)의 배우자 - 일반인: 공직자등(교직원등)에게 부정청탁을 하거나 수수 금지 금품 등을 제공, 제공의 약속 또는 의사표시를 한 일반인 - 공무수행 사인
	☞ 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 제2조 ☞ 청탁금지법 대응 통합매뉴얼(수정본) 안내 (감사관-3014, 2017.3.16.) ☞ 2025 수련활동·소규모테마형교육여행 운영 안내



10. 추정가격 변경 시 계약 방법	
질의	▶ 수련활동 시 추정가격이 19,000,000원으로 1인 수의계약이 가능하나, 정산 시 전학 등에 따른 학생 수 증가로 추정가격이 20,000,000원을 넘을 경우 문제가 없는지?
답변	▶ 추정가격은 계약방법을 결정하는 기준이 되며, 재적 학생 전체 참가를 전제하고, 인솔 교원 비용을 포함하는 등 모든 사업비를 기준으로 산정 하여야 하며, 인원 누락 등으로 과소책정 되지 않도록 산정하여야 함
	▶ 다만, 수의계약 체결 후 물가변동 및 설계변경, 그 밖에 계약 내용의 변경으로 인하여 계약금액 조정이 필요할 경우 변경계약을 통하여 조정이 가능함
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조
	☞ 2025 수련활동·소규모테마형교육여행 운영 안내

11. 코로나19등 재난상황시 수련활동 진행불가 시 진행 절차	
질의	▶ 코로나19 등 재난 상황으로 인하여 수련활동 진행이 불가능할 경우 업체와 진행할 절차문의
답변	▶ 입찰유의서에 낙찰자(계약상대자) 선정이 완료된 경우 10일 이내 계약을 체결 하여야 함
	▶ 다만, 입찰공고문에 공지된 바와 같이 계약 체결 시 계약 특수조건에 계약 연기 및 취소 등 변경요건을 반드시 포함하고 계약상대자에게 주지시키고, 학교에서 자연재난 및 전염병 등의 사유로 학생안전이 우려되는 상황이 발생하여 수련활동을 취소 또는 연기하는 것으로 결정 한다면(학운위 심의 필수) 이를 근거로 계약을 취소 또는 연기할 수 있음
	▶ 「수련활동·소규모테마형 교육여행 계약 연기 및 취소 관련 표준약관 참고 안내(서울시교육청 체육건강문화예술과-3907, 2020. 3. 6)」 공문에서 수련활동 소규모테마형 교육여행 계약 시, 천재지변 등으로 인한 계약 연기 및 취소 등의 경우에 대비해 「여행업 표준약관」 및 「소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회고시)」등을 참고하고 관련 내용을 특수조건에 반드시 포함하여 추진하라고 안내하고 있음
	☞ 입찰유의서
	☞ 여행업 표준약관
	☞ 소비자분쟁해결기준

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



5

교실 청소 용역

1. 분리발주 가능 여부	
질의	▶ 화장실 청소용역과 교실 청소용역의 분리발주 가능 여부
답변	▶ 교실과 화장실을 청소하는 과업은 서로 별도의 다른 자격이 필요한 용역이 아니므로 용역 계약 체결 시 두 가지 과업을 모두 포함하는 것이 적절할 것임 ▶ 참고로 계약실무 표준교재에 따르면 청소용역은 공중위생관리법에 의한 위생관리 용역업에 등록된 업체이어야 함
	☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제1절 ☞ 2020 계약실무 표준교재

2. 보험료 사후정산 방법	
질의	▶ 청소용역 업체와 4대보험 사후 정산 결과 국민건강보험은 덜 납부하고 국민연금 보험료는 더 납부하였을 경우 처리방법은?
답변	▶ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 제9절에서 계약담당자는 계약대가의 지급을 청구 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인해야 하며, 이를 확인 후 입찰공고 등에 명시된 국민건강보험료 등의 범위(법정보험료를 인상 시에는 변경계약을 체결한 후의 금액을 말한다) 안에서 정산하여야 함 ▶ 따라서 실제로 덜 납부한 국민건강보험은 감액하되, 계약에 명시된 범위 내에서 정산하여야 하므로 더 납부된 국민연금보험료는 추가 지급 하여서는 안 됨
	☞ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제9절



3. 인지세 책정 방법	
질의	▶ 청소용역 통합 입찰 후 중, 고 각각 계약 체결 시 인지세 책정 방법
답변	▶ 계약상대자는 낙찰통지를 받은 날로부터 10일 이내에 계약체결을 하여야 하며, 「지방계약법」 제14조에 따라 작성하는 도급문서(인지세법 제3조 제1항 제3호, 「동법 시행령」 제2조의 3 제4호)는 계약금액 1천만원 초과 시 「인지세법」 제3조 제1항 제3호에 의한 인지세액 기준에 따라 인지세액을 부담하여야 함
	▶ 따라서 계약당사자가 다르고 체결할 계약 금액이 계약건 별로 구분되어 있다면 중, 고 각각 계약 시 인지세를 부과하여야 함
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제14조 ☞ 인지세법 제3조, 동시행령 제2조

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



4. 미회원 정년퇴직 후 제3섹터 용역계약 문의

질의	▶ 특수운영직군(미회원) 정년퇴직으로 인한 제3섹터 용역업체 계약 문의 A업체와 초등 1,2학년 및 병설유치원 교실청소 용역 계약을 하고, 2020. 8. 31.자 직고용 미회원 정년퇴직으로 인해 B업체(제3섹터 용역업체)와 복도 청소 용역 계약 중임. 그런데, 2021. 8. 31.자로 특수운영직군(미회원-화장실청소) 정년퇴직이 예정되어 있어 제3섹터 용역으로 변경하여 B업체와 계약을 하게 되면 직고용전환 대상이 아닌 A업체와의 계약과 직고용대상이며 정원관리대상인 B업체와의 계약을 각각 별도로 수의계약 체결이 가능한지 여부
답변	▶ 「특수운영직군 종사자 배치기준 및 채용절차(노사협력담당관, 2020. 11.)」에 따르면 특수운영직군 미회원의 경우 학교 화장실 및 교내 청소를 담당하며 직고용 또는 제3섹터 방식으로 계약을 하여야 함 ▶ 「2021. 초 1,2 안정과 성장 맞춤 교육과정운영 기본 계획」(초등교육과, 2021.1.)에 따른 교실 청소용역의 경우 초등학교 1,2학년 학생들의 교실을 깨끗하게 조성하기 위해 지원하는 사업으로 <미회원> 유사직종에 해당되며 특수운영직군과는 무관함 ▶ 질문의 경우 특수운영직군 중 직고용했던 대상자가 2021. 8. 31.자로 정년퇴직하면서 직고용을 제3섹터방식 계약으로 변경하려는 것으로, 기 체결되어 있는 B업체와 복도청소용역(제3섹터방식 계약) 계약을 변경계약(2021. 9. 1.자로 1명 추가) 함이 바람직할 것임. 아울러 직고용에서 제3섹터로 변경할 경우 본청 채용승인 요청 절차를 거쳐야 하니 업무에 유의하여야 함. ▶ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제1장 입찰 및 계약집행기준 제1절 총칙 5. 분할계약의 금지 라. 에 따르면 단일사업을 부당하게 분할하여 계약하는 것을 금지하고 있음. 그런데 초등학교 1,2학년 교실 청소용역과 특수운영직군 미회원 채용관련 용역계약은 단일사업이 아니므로 별도 계약하는 것을 분할계약으로 보기에는 어려움이 있어 보임 ▶ 또한, 특수운영직군 제3섹터 방식 계약의 취지가 용역근로자의 고용안정과 처우개선, 근로의 지속 가능성 보장에 있는 점을 감안할 때 특수운영직군 제3섹터 계약만 수의계약이 가능한 금액이라면 수의계약하여 용역근로자의 고용안정을 보장함이 바람직 할 것임
	☞ 특수운영직군 종사자 배치기준 및 채용 절차(노사협력담당관, 2020. 11.) ☞ 2021. 초 1,2 안정과 성장 맞춤 교육과정운영 기본 계획(초등교육과, 2021.1.)



6

늘봄(방과후)프로그램 위탁 운영

1. 변경계약 관련 문의	
질의	▶ 초1, 2학년 영어강좌 과정 허용에 따라 기존 계약에 1, 2학년을 추가함에 따른 방과후위탁용역의 변경계약 관련 문의
답변	▶ 초등학교 1, 2학년 방과후학교는 정책적인 사항으로 당초 금지에서 허용된 사례이며 공교육정상화법 일부개정에 따른 초1, 2학년 영어방과후 학교 운영을 일부법률이 개정된 사항이며, 대상자가 추가된 사항으로 변경계약을 한 연후에 학년말에 정산에 따른 변경계약을 하는 것이 바람직함
	▶ 대상자 변경에 따른 과업내용이 변경되었으므로 이에 따른 변경계약을 하는 것으로 보아야 함
	☞ 공교육정상화법 일부개정에 따른 초1,2학년 영어 방과후학교 운영 안내 (서울특별시교육청 초등교육과-4418, 2019.3.28.)

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

2. 유찰에 따른 수의계약 시 공고서 내용 변경 가능 여부	
질의	▶ 방과후 위탁 용역을 재공고입찰 하였으나 유찰되어 수의계약 추진 시 공고서에 명시된 내용이나 예정가격 변경 가능 여부
답변	▶ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 (재공고입찰과 수의계약) 제2항에 따른 수의계약의 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없으며 이때, 그 밖의 조건에는 공고문 및 제안요청서에 명시된 인원 및 운영 개월 수도 모두 포함됨
	▶ 또한, 당초의 예정가격으로는 수의계약을 체결할 수 없을 경우에는 그 예정가격을 변경하여 새로운 입찰에 부칠 수 있음
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 ☞ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준

04

Q & A

05

용역계약
일반



3. 학교운영위원회 심의 없이 사전규격공개 가능 여부	
질의	▶ 학교운영위원회 심의 없이 추정가격 50,000,000원 이상인 방과후학교 위탁 운영 용역 사전규격공개가 가능한지 여부
답변	▶ 방과후학교 업체위탁 계약실무 2. 업체위탁 운영 절차에 따르면 방과 후 학교 업체위탁 연간운영 계획(운영개요, 프로그램 편성계획, 업체 선정 계획, 수강료산출내역, 도서와 재료 선정기준 등)을 수립하여 학교 운영위원회에 심의를 받도록 하고 있고, 학교운영위원회에서 의결된 운영계획에 따라서 계약절차(사전규격공개 포함)를 진행하도록 하고 있음
	▶ 따라서 연간운영계획에 대하여 학교운영위원회 심의 후 사전규격 공개를 하여야 함
	☞ 2024 방과후학교 업체위탁 계약실무

4. 한 명의 근로자와 근로계약 및 용역계약 가능 여부	
질의	▶ 오전에 방역인력(근로계약)으로 근무 중인 근로자를 오후에 방과후 학교 강사(용역계약)로 채용 가능한지 여부 문의
답변	▶ 「2019 보수실무 표준교재」에 따르면 용역계약은 특정한 고용주에게 고용되지 않고 독립된 자격으로 용역을 제공하는 계약임. 방과후 학교 강사와의 계약을 용역계약으로 체결하였다면 오후에 방과후강사로 용역을 제공하는 사람을 오전에 학교 방역 인력으로 채용(근로계약)하는 것도 가능할 것임.
	☞ 2019 보수실무 표준교재



7

민간참여컴퓨터교실 운영

1. 입찰참가 가능 여부	
질의	▶ 210,000천원 미만인 민간참여컴퓨터교실 위탁 운영 업체 입찰에서 중소기업 뿐 아니라 비영리법인도 입찰참가가 가능한지 여부
답변	▶ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로 지원에 관한 법률 및 같은 법 시행령」에 의하면 추정가격 2.3억 원 미만인 물품 또는 용역을 조달하려는 경우에는 중소기업자 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 하며, 중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외로 「초·중등교육법」 제23조 제1항에 따른 교육과정 외의 학교 교육활동 위탁용역 계약을 비영리법인과 체결하려는 경우는 비영리법인도 입찰참가가 가능함 ▶ 비영리법인의 참가 가능여부를 학교에서 판단하여 결정하되, 비영리법인을 참가할 수 있도록 한 경우 입찰 공고서에 명시하여야 함
	☞ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제4조 제2항 ☞ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의2, 제2조의3 ☞ 2020 계약실무 표준교재

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

2. 기증장비 및 시설내역보다 초과하여 집행한 경우	
질의	▶ 민간참여컴퓨터교실 운영 후 계약체결 시 제출한 기증장비 및 시설내역보다 초과하여 집행한 경우 물품, 시설 검수조서와 발전기금기탁서, 민간참여컴퓨터교실 계약상황 보고서식의 산출내역서의 금액은 계약할 때 금액을 기재해야 하는지 아니면 업체가 추후 제출한 실제 영수증 금액으로 기재하여야 하는지 여부
답변	▶ 민간참여컴퓨터 교실 운영 시 계약업체의 기증장비 등의 기부체납 금액은 계약당시의 물품의 품명과 단가가 동일하여야 함. 다만, 계약시점과 납품기간 사이의 차이로 인하여 가격인상이 되었다면, 합당한 사유가 있는 경우 변경 계약 등을 통하여 계약내역과 실제 납품내역과 영수증이 동일하게 일치되어 발전기금 등록이 되어야 함
	☞ 민간참여컴퓨터교실 운영 매뉴얼

04

Q&A

05

용역계약
일반



8

학교급식 일부위탁

1. 협상에 의한 계약 예비평가위원 구성 방법	
질의	▶ 협상에 의한 계약방법에 따라 제안서 평가위원회를 구성하는데 반드시 3배수 이상의 예비평가위원을 선정해야 하는지 여부
답변	▶ 협상에 의한 계약방법을 활용할 경우, 제안서 평가위원회 구성은 관련 규정에서 정한 예비평가 위원수를 확보해야 할 것임
	▶ 따라서 제안서 평가위원회는 7인 이상 10인 이내로 구성하되, 3배수 이상의 예비평가 위원을 선정하여야 함
	☞ 서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서 평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙 제5조

2. 위탁급식 장기계속 계약 가능 여부	
질의	▶ 수년간 계속 존속할 필요가 있는 유지보수 계약이나 위탁급식 계약 등 장기계속 계약 가능 여부
답변	▶ 「초·중등교육법」 제30조의3(학교회계의 운영)에 따르면 학교회계의 회계연도는 매년 3월 1일에 시작하여 다음 해 2월 말일에 끝난다고 규정되어 있고, 「서울특별시 공립학교 회계규칙」 제3조(회계연도 독립의 원칙)에 따르면 학교 회계의 각 회계연도의 경비는 당해 회계연도의 세입으로 충당하여야 함
	▶ 「2020 계약실무」에 따르면 장기계속 계약은 임차, 운송, 보관, 전기, 가스, 수도의 공급 기타 그 성질상 수년간 계속하여 존속할 필요가 있거나 그 이행에 수년을 요하는 경우 체결하는 계약으로 장기계속공사 계약은 주로 사업의 규모, 내용 등이 설계서 등에 의하여 확정되었으나, 예산의 일괄 확보의 어려움 등이 있을 때 활용되는 제도이고, 단년도 계약은 이행기간이 1회계연도인 경우로서 당해 연도 세출예산에 계상된 예산을 재원으로 체결하는 계약을 말함
	▶ 학교회계는 회계연도 구분에 따라 매년도 학교운영 및 교육활동에 필요한 경비에 대하여 세입세출예산을 편성 확정된 후 계상된 예산 범위 내에서 집행하고 있으므로 단지 행정적인 절차의 어려움으로 인하여 예산이 확보되지 않은 상황에서 장기계속 계약을 체결하는 것은 적절한 행위가 아니라고 판단됨
	☞ 초·중등교육법 ☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ☞ 서울특별시 공립학교 회계 규칙



3. 입찰 사전규격 공개기간	
질의	▶ 위탁급식을 협상에 의한 계약으로 입찰 진행 중으로 사전규격 공개를 하는 경우 사전규격 공개 기간이 지방계약법상 5일, 긴급을 요하는 경우는 3일인데 사전규격 공개 기간 설정 기준이 정확히 어떻게 되는지 ▶ 공휴일은 기간에 산입되지 않는지 ▶ 초일을 불산입하는지(예: 게시일(1일) + 공개(3일)로 공개 기간 만료) ▶ 초일을 산입하여, 시간으로 따져 3일이면 게시 시간 기준으로 72시간이 지나면 만료되는지(예: 올린시간(10시) 이후 + 72시간되는 시각에 만료)
답변	▶ 계약담당공무원은 물품 및 용역을 경쟁 입찰에 부치고자 할 경우 물품제조 구매 계약은 규격서, 사양서, 시방서 등 계약목적물의 성능, 재원, 재질 등을 기재한 서류를, 용역계약은 과업지시서, 제안요청서 등 계약상대자가 이행하여야 할 구체적인 과업의 내용을 기재한 서류를 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조의2에 의거 사전에 공개하여야 하며, 사전공개 기간을 5일간, 긴급 입찰의 경우는 3일간으로 전자조달시스템에 공개하여야 함. ▶ 기간계산은 민법 기간 계산에 의하고 있는 바, 구매규격 공개 당일은 사전규격 공개 기간에 산입하지 않음. (초일불산입 원칙, 다만, 오전 "0"시부터 시작하는 경우는 초일산입) 그리고, 공휴일 포함하여 5일간(긴급은 3일간) 공개하며, 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료됨. ▶ 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료함 ☞ 「민법」제157조, ☞ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조의2

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

4. 학교위탁급식 용역 노무비구분관리제 대상 여부	
질의	▶ 위탁급식용역도 상용근로자 제공으로 보아 노무비지급확인 및 구분관리제 적용 제외를 할 수 있는지
답변	▶ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따르면 용역근로자 근로조건 보호지침 대상 계약은 일반용역 중 청소·경비·시설물관리 등 단순노무용역 및 생활폐기물 수집·운반 용역에 적용됨. 따라서 일부위탁급식 계약의 경우 용역근로자 근로조건 보호지침 대상 계약이 아님. ☞ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장 제9절 9. ☞ 「용역근로자 근로조건 보호지침」

05

용역계약
일반



1. 소액수의 계약 차순위 계약 여부

질의	1) 배식도우미 용역 2인수의 공고 개찰 후 1순위 업체에 낙찰자 선정을 통보했는데, 통보 이후 해당 업체와 연락이 되지 않고 있는 상황이라, 10일 이내에 계약체결이 되지 않으면 낙찰자 결정을 취소하고 차순위 업체와 계약을 해야 하는지 2) 차순위 업체의 투찰금액이 높은 금액이라 학교 재정을 위해서는 차순위 업체와 계약하는 것보다 1인 수의계약 체결이 더 유리한 상황인데, 차순위 업체가 아닌 다른 업체와 수의계약을 해도 되는지
답변	1) 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따르면 계약담당자는 선순위 견적서 제출자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 계약상대자 결정 대상에서 제외된 경우(계약포기서를 제출한 경우를 포함한다)에는 사업기간, 견적률 등을 고려하여 차순위자 순으로 배제사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정할 수 있음. 그러나, 질문에서와 같이 단순히 1순위 업체와 연락이 닿지 않는다고 해서 낙찰을 취소할 수는 없음. 따라서, 다양한 방법을 통해 1순위 업체와 연락을 취해 계약포기각서 등을 징구하여야 할 것임. 2) 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제5장 수의계약 운영요령 제3절 수의계약 대상과 운영요령 1. 금액기준에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약 나. 수의계약 요령 12)에 따르면 차순위자 순으로 계약상대자로 결정할 수 있다는 임의 규정으로 되어있지 반드시 차순위자를 계약상대자로 결정해야 한다는 강행 규정은 없음. 따라서 계약 진행에 있어서는 차순위자와의 계약 또는 기존 공고를 자체 종결처리 후 새롭게 계약처리 등에 대해서는 학교 내·외부 여건과 예산현황 등 기타 제반 상황을 종합적으로 고려하여 판단하는 것이 타당할 것임.
	☞ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제5장



2. 계약해지에 따른 계약보증금 및 노무비 지급 확인 여부	
질의	▶ 2021학년도 배식용역(배식도우미) 계약을 (주)**업체와 체결, 이행하는 중 경영상의 이유로 배식용역 계약을 4. 30.일자로 종료한다는 계약해지 공문을 받았는데, 계약불이행으로 계약보증금을 환수하려 하니, 업체에서 사정이 어려워 계약보증금을 납부할 수 없다고 하는데, 4월 배식도우미 인건비에서 계약보증금 금액을 제외하고 지급해야 되는지
답변	▶ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제9장 계약 일반조건 제4절 계약의 이행보증 4. 계약보증금의 처리에 따르면 계약상대자가 정당한 이유없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 계약보증금을 국고에 귀속하여야 하고, 계약상대자는 해당 계약보증금을 지체없이 현금으로 납부하여야 함. 학교는 계약상대자에게 지급할 용역비가 있는 경우로 계약상대자로부터 먼저 계약보증금을 받고 난 뒤 용역비를 지급하는 것이 바람직할 것임. 계약보증금은 학교회계 세입예산으로 편입 사용하여야 할 것임.
	☞ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장 ☞ 「서울특별시교육청 계약업무 처리지침」

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



3. 계약 업체의 사업 양도 시, 계약보증금 환수 및 징구서류	
질의	1) 2021년 배식용역 계약을 (주)000업체와 체결하였는데 코로나유행 등 외부적 상황의 급격한 변화 등으로 용역을 지속할 수 없을 것 같아 학교에서 협조해 준다면 학교와 체결한 모든 근로조건과 일체의 사항을 5월부터 인수회사인 (주)000 업체로 변경하여 운영하고자 한다는 공문을 받은 경우, 학교에서 사업 양도에 승인하면 기존 업체로부터 계약보증금을 환수하지 않아도 되는지 2) 사업 양도에 동의하면 학교서 받아야 할 서류는 어떤 것이 있는지
답변	1) 「상법」제174조에 따르면 법인사업자의 경우 인수 합병할 수 있음. 그리고 「민법」제449조와 제454조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따르면 채권은 양도할 수 있으며 채산자가 채무자와 계약으로 채무를 인수한 경우에는 채권자의 승낙에 의하여 그 효력이 발생함. 따라서 기업 인수 합병으로 권리의무가 포괄적으로 승계(이전)된다면 계약유지(승계)가 가능하므로 계약자변경이 가능함. 또한, 계약이 불이행된 것이 아니기 때문에 계약보증금 환수 및 부정당업자 제재를 하지 않아도 될 것임. 2) 법인의 인수합병으로 인한 계약의 양수양도 승인 및 변경계약에 필요한 서류는 업체공문(발주처 양도양수 승인 요청서), 포괄양도양수계약서(포괄적 권리의무 양도서, 합병계약서 등 명칭은 다를 수 있음), 기존업체 말소된 등기부등본(통상 등기사항전부증명서(폐쇄사항)의 기타사항 내용에 (주)000와 흡수합병하고 해산한다는 내용이 나옴), 새로운 업체 등기부등본, 사업자등록증, 관련허가증, 법인인감증명서, 통장사본, 계약보증서(변경된 업체로 발급된 서류) 등이 있음.
	☞ 「상법」제174조, 제449조, 제454조 ☞ 「조달청 홈페이지 계약법규 질의사례」 ‘계약상대자인 법인이 합병, 분할, 사업양수도된 경우 권리·의무 승계여부’



4. 배식도우미 추가필요에 따른 변경계약 가능여부	
질의	▶ 2021학년도 배식도우미 계약을 약4천9백만원에 여성기업과 한시적으로 1인수의 계약함. 계약 후 배식도우미 3명이 추가로 필요하나, 변경계약 금액이 추정가격 5천 5백만원 이상일 경우 기 계약업체와 변경계약이 가능한지
답변	▶ 계약담당자는 공사·물품·용역 계약시 「지방계약법 시행령」 '제3장 계약의 방법'에 따라 수의계약, 입찰 등 계약방법을 결정하여야 함. 질문의 경우 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제5호에 따라 1인수의계약으로 추진한 건으로 이후 사정변경에 따라 과업내용 증감이 있는 경우 계약변경이 가능할 것임. 다만, 변경계약으로 인해 1인수의계약 한도를 초과할 경우에는 위법성 논란이 있을 수 있으니, 계약담당자는 당초부터 물량증가 예상 가능성 여부, 불가피한 사정변경인지 여부, 고의적 분할 발주 여부 등 사정을 종합적으로 검토하여 계약을 추진하여야 할 것임.
	☞ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



1. 당직 용역 계약 퇴직급여충당금 정산 관련	
질의	1) 학교 당직용역을 2020. 9. ~ 2021. 2.까지 6개월 계약을 하고, 2021. 3. ~ 2022. 2월까지 1년을 다시 재계약을 하게 된 경우, 2020년에 체결한 6개월 계약의 퇴직급여충당금은 1년 미만 계약으로 퇴직급여충당금 지급 사유에 해당하지 않으니 정산하여야 하는지 2) 2022.2월까지 근로기간이 총 1년 6개월이 되었으므로 변경계약을 통해 6개월치 퇴직 충당금을 학교에서 더 부담해야 하는지
답변	1) 「지방계약법 시행령」 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행정안전부예규 제231호, 2022. 12. 23.)에 따르면 당직경비(특수운영직군)의 경우 퇴직급여충당금 정산대상에 해당됨. 따라서, 「근로자퇴직급여 보장법」제4조에 따라 2020년에 체결한 최초 6개월은 1년미만 계약이므로 퇴직충당금 지급사유에 해당되지 않으며 용역계약 산출내역에 퇴직충당금이 있었다면 공고서 또는 특수조건 등에 따라 정산하여야 함. 2) 다음 년도 계약은 원칙적으로 전년도 계약의 연장이 아니라 별개의 계약으로 용역계약 산출내역상 퇴직충당금은 1년만 산정하는 것이 타당함. 그런데, 전년도에 동일한 업체와 재계약을 체결하였고 해당 업체가 전년도와 동일한 근로자를 재고용하여 배치하였다면, 해당 근로자는 「근로자퇴직급여 보장법」제4조에 따라 전년도 6개월 근무에 대한 퇴직급여를 지급받을 수 있는 권한을 부여받게 됨. 따라서, 학교는 예산규모·학교시설상황·야간 시설관리 특이사항 등 학교 내 당직근무와 관련된 제반 사항을 고려하여 퇴직충당금 추가 부담을 위한 변경계약을 하여야 할 것임
	☞ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제1장 제9절 보험료 사후정산 요령 등 「근로자퇴직급여 보장법」제4조(퇴직급여제도의 설정)



2. 당직 용역(피복비 관련)	
질의	▶ 2021년도 당직 용역계약 전적서 내역에 피복비가 들어가 있어 업체에 문의하니 경비법에는 피복을 구입해주도록 되어있어서 청구를 해야한다는데 그게 맞는지 (참고로 학교회계 예산편성 기본지침에 따르면 직고용시에는 시설관리 이외는 피복구입비를 편성하지 않음)
답변	▶ 「경비업법」 제16조(경비원의 복장 등)에 따르면 경비업자는 경비업무 수행 시 경비원에게 소속 경비업체를 표시한 이름표를 부착하도록 하고, 시·도경찰청장에게 신고된 동일한 복장을 착용하게 하여야 함. ▶ 「2021학년도 학교회계 예산편성 기본지침」 내 학교회계 예산 편성 및 집행 시 유의사항 중 피복비 관련 기재내용은 학교회계 예산 편성에 있어 교직원복지비 중 피복비예산 편성 시 유의할 사항임. ▶ 따라서, 경비원 피복과 관련해서 소속 경비업체를 표시한 이름표를 부착한 경비복의 구입 및 착용을 확인·지도함이 타당할 것임
	☞ 「경비업법」제16조(경비원의 복장 등)

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



11

기타 용역

1. 교사 숙식비 무료 제공받아도 되는 지 여부	
질의	▶ 캠프 용역 계약 시 교사 숙식비 일부를 무료로 제공받아도 되는지 여부
답변	▶ 학생 현장체험학습 시 인솔교사의 숙식비를 무상으로 제공받는 것은 적절하지 않으며, 학생과 동일한 금액으로 산출하여 학교운영비에서 지급하여야 할 것으로 사료됨
	☞ 학교회계지침

2. 수의계약 가능 여부	
질의	▶ 농촌체험학습 시 군청과 수의계약이 가능한지 여부
답변	▶ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 제3호에 따르면 국가기관, 다른 지방자치단체와 계약을 하는 경우 수의계약이 가능함. 또한, 같은 법 시행령 제30조(수의계약당사자의 선정절차 등) 제1항 제1호에 따라 1인으로부터 받은 견적서에 의해 수의계약 체결이 가능하므로 추정가격과 무관하게 군청과 1인 견적 수의계약이 가능한 것으로 판단됨
	▶ 다만, 군청이 아닌 농촌체험학습 운영자와 계약을 직영으로 체결할 경우는 이 경우에 해당하지 않음
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 ☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 ☞ 2020 계약실무 표준교재



3. 1회 청소용역 계약 서류	
질의	▶ 교사동 1회 청소용역 계약 관련 필요서류
답변	▶ 노무비구분관리 및 지급확인제는 용역근로자 근로조건 보호지침 대상 계약에도 적용하여야 함. 노무비구분관리 및 지급확인제 합의서 및 전용통장 제출(착공시) →매월청구→노무비 전용계좌로 입금→근로자에게 지급→지급내역 제출
	▶ 따라서 청소용역 1회 계약시에도 준용하여 집행해야 함 단, 적용 제외 대상의 경우에는 “노무비 구분관리제 적용 제외 확인서” 또는 “노무비 구분 관리제 및 지급확인제 적용 제외 확인서”를 반드시 청구
	☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

4. 청소용역 전기료와 수도료 징수 여부	
질의	▶ 학교 대청소를 위해 용역 계약 체결 시 전기료와 수도료 징수 여부
답변	▶ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따르면 용역 원가계산 시 경비에는 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약·연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비 및 감가상각비만 계상할 수 있음
	▶ 따라서 용역 계약의 경우에는 전기료와 수도료를 징수하지 않아도 됨
	☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제2장 제5절

03

감사사례

04

Q & A

5. 용역계약 시 강사수당 기준	
질의	▶ 교육기관 용역계약 시 강사수당 기준에 대한 문의(업체의 강사수당 단가와 예산편성 기본지침의 단가와 상당한 차이가 날 경우)
답변	▶ 학교에서 외부강사를 직접 섭외를 통한 강사로 지급이 아닌, 외부 교육기관 위탁 시 위탁교육비에 포함된 강사 수당은 위탁 교육내용의 특성과 필요성에 따라 업체와의 협의에 따라 결정될 사항이나, 예산편성지침의 외부강사 강사로 지급액을 상당한 정도 상회하는 경우는 적절하지 않음
	☞ 학교회계 예산편성 기본지침

05

용역계약
일반



6. 선금금 지급가능 여부	
질의	▶ 계약금액 8,000천원에 전시회 위탁 운영 용역 계약을 체결하였는데 업체에서 선금금을 요청한 경우 지급가능 여부
답변	▶ 선금금은 계약이행 전 또는 기성대가지급 전에 그 대금의 일부를 지급하는 것으로 해당 계약의 노임이나, 자재구입비, 보험료 등에 우선 충당할 수 있도록 하기 위하여 계약체결 후 즉시 지급할 수 있도록 하고 있음 ▶ 부정당업자의 입찰참가 자격 제한 기간 중에 있지 않은 경우로 선금지급일 기준 선금을 지급하려는 회계연도에 기성금을 지급한 사실이 없는 경우(단, 원자재 가격 급등 등 불가피한 사유로 인하여 선금을 지급하지 아니하면 계약 이행이 곤란한 경우는 제외)에 지급함 ▶ 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 안에서 계약상대자의 청구에 따라 선금의무 지급률(30%이상 지급)이상으로 지급(다만, 계약상대자가 그 이하로 청구하는 경우에는 신청한 바에 따라 지급 가능)
	☞ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제2절 ☞ 2020 계약실무 표준교재

7. 학교예산 편성 여부	
질의	▶ 현장체험학습 시 소액이라도 반드시 학교예산에 편성하고 지출을 해야하는지 여부
답변	▶ 수익자부담수입이란 급식비, 방과후활동비, 현장체험학습비, 수련활동비, 졸업앨범 대금, 교과서대금, 기숙사비, 누리과정비, 교복구입비, 운동부운영비 및 기타수익자 부담수입 등과 같이 교육과정운영을 위하여 필요한 경우 학교운영위원회의 심의를 거쳐 학부모가 부담하는 경비로서 학교회계의 세입예산에 반드시 편입하여야 함
	☞ 2025 학교회계 예산편성 기본지침



8. 돌봄교실 간식 계약 종류	
질의	▶ 돌봄교실 간식관련 계약문의 및 간식계약이 물품계약인지 용역계약인지 여부 (연간금액이 2천 2백만원 이상인데 월별로 수의계약이 가능한지 여부)
답변	▶ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조에 의해 계약의 원칙은 일반경쟁 입찰이며, 예외적으로 수의계약을 할 수 있다고 되어 있음. 초등 돌봄 간식 구입에 대한 계약 시에도 기관의 사정을 고려하여 법령의 기준 범위 내에서 결정할 사항이므로 일률적으로 계약 기간을 월별, 연간이라고 기준을 정할 수는 없으므로, 구입품목과 수량 등이 수시로 변경된다는 점을 고려하여 수의계약 가능 금액 범위 내에서 월별 또는 수개월 단위 계약도 무방함
	▶ 간식제공업체에서 식단을 제공하여 간식을 제공한다 할지라도 최종 물품(간식)으로 납품되므로 물품계약으로 보아야 함
	☞ 서울특별시교육청 계약업무 처리지침 개정(교육재정과-29862, 2023.12.27.)

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

9. 사회적기업과 계약 시 분리계약 가능 여부	
질의	▶ 사회적기업과 계약 시 시설관리원과 당직전담원 분리계약 가능 여부
답변	▶ 정부는 공공부문 비정규직 근로자의 정규직 전환을 추진하면서 전환방식으로 직접고용, 자회사 방식, 사회적 기업 등 제3섹터 방식을 허용함
	▶ 시설관리원(구학부모회직원 결원 대체인력)과 당직전담원은 정원이 있는 경우에 한하여 학교 자체 채용 가능하며, 채용 시에는 예산편성 기본지침과 교육공무직원 관련 조례 및 취업규칙 등을 준수해야 함
	▶ 수의계약 등 지속가능성이 보장되는 경우 사회적 기업과 용역계약 방식도 가능함. 이 때, 시설관리/당직용역은 해당업 면허에 따라 분리할 수 있으며 각각의 추정가격이 5천만원 미만인 경우 사회적 기업과 수의계약 가능함
	▶ 다만, 동일한 업체와 계약하면서 시설관리와 당직용역을 분리할 경우 분할 수의계약에 해당될 수 있으므로 유의해야 함
	☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 ☞ 서울특별시교육청 특수운영직군 종사자 취업규칙 ☞ 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환에 따른 용역근로자 직접 고용 전환 시행계획

04

Q & A

05

용역계약
일반



10. 인력경비 용역 협상에 의한 계약 가능 여부	
질의	▶ 협상에 의한 계약으로 인력경비 용역 계약을 진행할 수 있는지 문의
답변	▶ 인력경비용역은 단순한 노무를 제공하는 용역으로서 협상에 의한 계약은 적절하지 않음
	☞ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

11. 급식실 폐식용유 처리 계약 관련 문의	
질의	▶ 폐식용유 수거 계약 시 반드시 단가 변동(폐식용유 가격 인상 등) 등의 이유로 연간계약을 체결하지 않고 매각 때마다 수시로 견적을 받아도 되는지
답변	▶ 「2020년 학생건강증진 정책방향」(교육부 2020.1.) 과 「2021학년도 학교급식 기본방향」(서울시교육청)에 따르면 폐식용유 매각관리를 철저히 하는 방법으로 폐식용유를 처분할 경우 「폐기물관리법」에 의거 시·군·구에 신고를 필한 업체와 계약하여 매각하되, 지정정보처리장치 등을 통해 연간 단가 견적에 의한 매각관리를 적극 권장하고 있음. 따라서 위 지침에 따라 연간 단가 견적에 의한 매각관리를 하는 것이 적정할 것이나 기관사정 및 기타여건에 따라 수시견적방식도 가능할 것임. 그러나, 학교(기관) 내 사정으로 인해 연간계약을 체결하지 않는 경우에도 매월 「폐기물관리법」에 의거 시·군·구에 신고를 필한 업체와 계약하여 폐식용유 매각관리를 철저히 하여야 할 것임

12. 음식물쓰레기 연간 용역계약 월정액제 총액계약 가능여부	
질의	▶ 음식물쓰레기 연간 용역 계약을 리터당 단가 계약이 아닌, 월정액제로 총액계약을 해도 되는지
답변	▶ 「2024학년도 학교급식 기본방향」제6장 먹거리 생태전환 III. 음식물쓰레기 줄이기 지도 2. 기본방침(p.80) 에서 음식물쓰레기 처리 비용 계약 방식을 정액제에서 종량제로 개선하여 발생량 저감화 및 비용절감 도모하도록 되어 있으므로 종량제(음식물 쓰레기량에 비례하여 음식물 쓰레기 처리비용을 지급)로 계약하는 것이 바람직할 것임



13. 학생 건강검진 계약 관련 문의	
질의	1) 코로나-19 상황으로 인해 여러 검진기관에서 학생 건강검진을 꺼려하고 있어 한군데만 겨우 섭외가 된 경우, 추정가격 2천만원을 초과하는 계약을 섭외한 검진기관과 체결할 수 있는지, 2인 이상 전자견적 또는 입찰을 진행해야 한다면 학교 인근 검진기관으로 참가자격을 제한할 수 있는지 2) 학생 건강검진 용역도 계약금액 1천만원을 초과할 경우 인지세법에 따른 수입인지를 징구하여야 하는지
답변	1) 「학교건강검사규칙」(교육부령 제198호, 2020. 1. 9. 일부개정)제5조의2에 따르면 학교의 장은 법 제7조제2항에 따른 학생의 건강검사를 실시하기 위하여 2개 이상의 검진기관을 선정하여야 하고, 학교의 장은 검진대상자가 검진기관을 방문하여 건강검진을 받도록 하여야 함. 그리고 같은 조 제4항에 따르면 학교의 장은 제1항 본문 및 제3항에도 불구하고 부득이한 사유로 출장검진이 불가피하다고 교육감이 승인한 경우에는 1개의 검진기관만을 선정하여 검진기관이 검진대상자에 대한 출장검진을 하도록 할 수 있음. 따라서, 학교는 학생 건강검진이 가능한 병원의 지리적 위치, 병원에서 수용가능한 학생 수, 건강검진이 이루어져야 할 기한 등 제반여건을 고려하여 「지방계약법」에 따라 검진기관 방문 병원, 출장검진 가능 병원 등과 1인수의 또는 제반 상황을 종합적으로 고려하여 '2단계 입찰' 또는 '2인이상 견적수의(제한견적 방식)'로 계약 체결이 가능할 것임. 2) 학생 건강검진 계약은「지방계약법」에 따라 체결하는 도급계약으로 「인지세법」 제3조 제1항 제3호에 따라 인지세를 납부하여야 함.
	☞ 「학교건강검사규칙」(교육부령 제198호)제5조의2(건강검진의 절차 등) 「인지세법 시행령」제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



14. 학생 수영교육 외부 업체 위탁 용역 계약 방법	
질의	▶ 3, 4학년 수영교육 운영비 예산을 합산하면 추정가격 2천만원을 초과하는 상황으로, 2인 이상 전자견적이나 입찰을 실시할 경우 입찰 및 계약기간, 이동거리, 안전확보 등 상당한 어려움이 예상되는데 학교 인근 수영장과 1인수의 계약을 체결할 수 있도록 초등학교 3학년과 4학년을 분리하여 각각 수의계약을 할 수 있는지 ▶ 2인 이상 전자견적을 진행해야 한다면 학교 인근 수영장으로 참가자격을 제한할 수 있는지
답변	▶ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규 제114호)」에 따르면 계약담당자는 용역·물품 계약에 대하여도 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 함. 따라서 3학년과 4학년을 분리하여 수의계약하는 것은 적정하지 않음. 그리고, 모든 계약의 원칙은 일반입찰이며, 예외적으로 수의계약을 할 수 있음. 위 같은 기준 제5장 제3절 수의계약 요령에 따르면 계약담당자는 계약의 특성상 계약목적달성을 위하여 필요하다고 인정하는 내용이 있는 경우 이를 명시하여 견적서 제출대상을 제한할 수 있으며, 지방계약법 시행령 제30조 제2항 및 위 같은 기준 제5장 제4절에 따르면 품질확인·예산절감의 필요성이 큰 경우 등에 해당될 때 지정정보처리장치를 이용하지 않고 2인 이상으로부터 직접 견적서를 받을 수 있음. 따라서, 학교는 탄력적인 교육과정 운영, 학생수영교육 목적 달성에 필요한 수영교육 시간, 수영장까지의 왕복소요시간, 이동시 안전성 확보, 수영장 시설 안전, 차량임차 소요예산 등 기타 제반 상황을 종합적으로 고려하여 '2단계 입찰' 또는 '2인이상 견적수의(제한견적 방식)'로 계약업무를 추진하고, 품질확인과 예산절감 필요성이 큰 경우라면 추정가격 5천만원 이하 용역계약시 '지정정보 처리장치를 이용하지 않는 2인이상 견적 방식'도 가능할 것임. ☞ 「지방계약법 시행령」제30조(수의계약대상자의 선정절차 등) 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제5장 수의계약운영요령 제4절



15. 전산 유지보수 계약 외 전산업무 인력 파견 용역 계약 가능여부	
질의	▶ 학교에서 유지보수 업체(주2회 방문-월 40만원)와 전산 유지보수 연간 계약을 하였으나 원격수업 등으로 인해 교사들의 상주 파견 인력에 대한 요구가 많아, 업체와 별도로 전산실무사 인력 파견 용역 계약(예시: 매일 상주하여 오전 근무-월190만원)을 추가로 체결할 경우, 예산의 중복 지출에 해당되는지 ▶ 이 경우 추후 감사 등에서 지출한 예산에 대하여 지적 및 처분(변상 등)이 내려질수도 있는지
답변	▶ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따르면 계약담당자는 용역·물품 계약 시 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않아야 함. 그런데, 위 질문의 경우 기 체결된 유지보수 계약의 과업내용과 추가 체결하려는 인력 파견 계약의 과업내용이 중복된다면 이는 분할 발주로 판단될 수 있으며, 감사시 지적사항으로 처분될 수 있을 것임. 그리고, 추가 체결하려는 계약금액이 기존 계약금액보다 4배이상 커 변경계약도 부적정한 것으로 판단됨.

16. 색채 및 그래픽 디자인 용역 대가 산출기준	
질의	▶ 사업비 약7천1백만원의 담장벽화사업을 위해 색채 및 그래픽 디자인 용역을 진행하고자 하는 경우 색채 및 그래픽 디자인 용역비는 사업비의 몇 퍼센트를 주도록 하는 지급기준이 있는지 ▶ 설계감리비 산출 원클릭프로그램에 대입해 용역비를 산출해도 되는지
답변	▶ 우리교육청에서는 창의적·감성적 서울교육 환경색채를 조성하기 위해 "우리학교, 고운 색 입히기 사업"을 추진하고 있으며, '서울교육 색채 전문가 인력풀'을 운영하고 있음.[서울교육 색채전문가 인력풀 운영 및 활용 알림(2020), 교육시설안전과-7687(2020. 7. 27.)] 따라서 귀교의 담장벽화 사업에 색채자문 및 디자인이 필요한 경우 교육청에 전문가 추천을 받아 색채디자인 계획 용역을 진행할 수 있으며, 학교 자체적으로 상기용역에 대한 원가를 산출하여 업체를 선정할 수도 있음. 아울러 담장벽화 색채 및 그래픽 디자인 용역수행에 따른 원가 산출은 '서울교육 색채전문가 자문 및 용역 기준단가(외부)'를 참고하여 산출이 가능할 것임.

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



17. 파산한 업체의 미납 계약보증금 소멸시효 문의	
질의	▶ 용역제공 연간계약을 체결한 업체가 계약기간 도중 파산하여 지급각서로 제출한 계약보증금이 미납상태로 남아있는 경우, 지방재정법의 5년과 민법의 10년 소멸시효 중 어떠한 기간이 적용되어야 하는지
답변	▶ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약의 경우 계약보증금의 소멸시효는 지방재정법을 적용한 5년임.
	☞ 「민법」제162조(채권, 재산권의 소멸시효) 「지방재정법」제82조(금전채권과 채무의 소멸시효)

용역계약 Q&A 및 사례연습

05

용역계약 일반

1. 용역의 정의	519
2. 용역의 종류	521
3. 용역계약의 방법	525
4. 입찰공고	535
5. 계약서, 인지세, 계약보증금, 지연배상금	538
6. 수의계약 배제사유	542
7. 용역계약의 이행 시 고려사항	544



용역계약
Q&A 및
사례연습

5. 용역계약 일반

1

용어의 정의

용역이란 물질적 재화의 생산이나 소비에 필요한 노무, 즉 재물의 형태를 취하지 않고 생산과 소비에 필요한 **노무나 노력, 서비스 등을 제공하는 일**

가. 추정가격

구 분	내 용
정 의	물품·공사·용역 등의 조달계약을 체결함에 있어서 국제입찰대상여부를 판단하거나 계약방법 결정, 적격심사, 수의계약 기준 등으로 삼기 위하여 예정가격 결정 전에 지방계약법 시행령 제7조에서 정한 기준에 따라 산정한 금액(지방계약법 시행령 제2조, 제7조)
산정방법	예산에 계상(計上)된 금액이나 해당 목적물의 규격서·설계서 등에 따라 산출된 금액 등을 기준으로 하여 산정한 금액으로서 관급자재로 공급될 부분의 가격 및 부가가치세를 제외한 금액

나. 추정금액, 기초금액

구 분	내 용
추정금액	추정가격 + 부가가치세 + 도급자 설치 관급자재 금액 (지방계약법 시행규칙 제2조)
기초금액	예정가격을 결정하기 위하여 가격 조사 또는 원가계산방식에 의하여 산정한 금액으로 부가가치세는 포함하며 도급자 설치 관급자재 금액은 제외함

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



다. 예정가격

구 분	내 용
정 의	계약담당자가 계약을 체결함에 있어 낙찰자, 계약상대자 또는 계약금액을 결정하는 기준 등으로 삼기 위하여 입찰 또는 계약체결 전에 미리 작성 비치해 두는 가격(지방계약법 시행령 제2조, 제8조)
작성절차	① 추정가격 작성 → ② 설계(조사)가격 작성 → ③ 기초금액 작성 → ④ (복수예비가격 작성) → ⑤ 예정가격조서 작성 → ⑥ 예정가격 결정
결정방법	예정가격은 계약목적물 가격의 총액에 대하여 결정하여야 함 다만, 일정 기간 계속하여 제조·구매·복구 등을 하는 계약의 경우에는 단가에 대하여 그 예정가격을 결정할 수 있음
결정기준	◇ 적정한 거래가 형성된 경우 그 거래실례가격으로 아래 어느 하나의 가격 - 조달청장이 조사하여 통보한 가격(나라장터-나라장터서비스-가격정보) 일반단가계약, 제3자단가계약, 다수공급자계약, 시중거래물품 등 - 기획재정부에 등록된 전문가격조사기관이 조사하여 공표한 가격 거래가격, 물가자료, 유통물가, 물가정보 등 - 계약담당자가 20이상의 사업자에 대하여 직접 조사하여 확인한 가격 - 법령에 따라 가격이 결정된 경우 그 결정가격 범위에서의 거래실례가격 ◇ 신규개발품, 특수규격품 등을 사용한 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 따른 가격 ◇ 공사의 경우 이미 수행한 공사의 종류별 시장거래가격 등을 토대로 산정한 표준시장단가로서 관계 중앙행정기관의 장이 인정한 가격 ◇ 위 3가지의 가격을 기준으로 할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격, 견적가격 순으로 적용
복수예비 가격	기초금액의 ±3% 범위에서 서로 다른 15개(0% ~ +3%에서 7개, 0% ~ -3%에서 8개, 단, 도서는 0% ~ +1%에서 15개)의 가격을 작성
복수예비 가격에 의한 예정가격	전자입찰자가 선택한 예비가격번호 중 가장 많이 추첨된 번호 순으로 4개를 선정하며, 해당 각 번호의 예비가격을 산술 평균하여 예정가격을 결정함 (국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제12조)

라. 예정가격 작성 생략

구 분	내 용
대 상	◇ 국가기관이나 지방자치단체와 수의계약을 하는 경우 ◇ 수의계약 (단, 2인 수의로 집행하는 경우에는 예정가격을 작성함) ◇ 협상에 의한 계약, 개산계약 등
1인수의	예정가격 작성을 생략한 경우 예정가격은 (추정가격 + 부가가치세)를 말함 (지방계약법 시행령 제30조제3항)



마. 기타용어

구 분	내 용
수의시담	수의계약 전에 임의로 지정한 1개 업체와 가격 협의 ★ 1개 업체만을 대상으로 견적서를 받는다는 의미가 아니라, 견적서는 2개 이상의 업체로부터 이메일, 팩스, 대면으로 받을 수 있으며 이를 토대로 계약 목적 달성에 적합하다고 판단되는 1개 업체를 자유롭게 지정하여 가격 협의하는 것을 말함
전자시담	임의로 지정한 1개 업체와 지정정보처리장치를 이용하여 가격 협의 ★ 1개 업체만을 대상으로 전자견적서를 받으며, 가격 협의를 위해 다시 전자견적서를 받을 수도 있음
다자간 전자시담	2개 이상의 업체와 지정정보처리장치를 이용하여 가격 협의 ★ 2개 이상의 업체로부터 전자견적서를 받으며, 계약상대자 선정방법을 안내하여 그 견적 결과에 따라 바로 계약상대자를 결정할 수도 있음

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

2

용역의 종류

가. 기술용역

구분	업무내용
건설기술 용역	○ 건설기술용역: 위탁을 받아 건설기술에 관한 다음의 직무(役務)를 수행하는 것 ○ 업무내용(「건설기술진흥법」 제2조제3호 및 제4호) - 건설공사에 관한 계획·조사·설계(건축설계는 제외)·설계 감리 및 안전성검토 - 시설물의 검사·관리 및 운용 - 건설공사에 관한 시험·평가·자문 및 지도 - 건설공사의 감리 등
엔지니어링 활동 사업	○ 엔지니어링활동: 과학기술의 지식을 응용하여 수행하는 사업이나 시설물에 관한 다음의 어느 하나에 해당하는 활동 ○ 업무내용(「엔지니어링산업 진흥법」 제2조 제1호 및 같은 법 시행령 제2조) - 연구, 기획, 타당성 조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 감리, 시험운전, 평가, 검사, - 안전성 검토, 관리, 매뉴얼 작성, 자문, 지도, 유지 또는 보수 - 위의 활동에 대한 사업관리 - 설계의 경제성 및 기능성 검토 - 시스템의 분석 및 관리

04

Q & A

05

용역계약
일반



구분	업무내용	
「건축사법」에 따른 설계 및 공사감리	설 계	○ 자기 책임 하에(보조자의 조력을 받는 경우 포함) 건축물의 건축·대수선, 건축설비의 설치 또는 공작물의 축조를 위한 도면·구조계획서, 공사시방서, 건축설비계산 관계 서류, 토질 및 지질 관계 서류, 그 밖에 공사에 필요한 서류(이하 “설계도서”라 함)를 작성하고 그 설계도서에서 의도한 바를 해설하며 지도·자문하는 행위(「건축사법」제2조 제3호)
	감 리	○ 자기 책임 하에(보조자의 조력을 받는 경우 포함) 「건축법」에 따라 건축물·건축설비 또는 공작물이 설계도서의 내용대로 시공되는지를 확인하고 품질관리·공사관리 및 안전관리 등에 대하여 지도·감독하는 행위(건축사법 제2조제4호)
그 밖의 기술용역	○ 「전력기술관리법」에 따른 설계·공사감리 ○ 「정보통신공사법」에 따른 정보통신공사에 관한 조사·설계·감리·사업관리 및 유지관리 ○ 「소방시설공사법」에 따른 설계·감리(동법 제2조제1호 가목 및 다목) ○ 「주택법」에 따른 주택의 감리(동법 제24조 제1항) ○ 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」에 따른 측량 ○ 그 밖에 이에 준하는 용역	

나. 학술용역: 학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 용역

구분	업무내용
위탁형	○ 용역계약을 체결한 계약상대자가 자기 책임하에 연구를 수행하여 연구결과물을 용역결과보고서 형태로 제출하는 방식
공동연구형	○ 용역계약을 체결한 계약상대자와 발주기관이 공동으로 연구를 수행하는 방식
자문형	○ 용역계약을 체결한 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제시하는 방식



다. 일반용역: 기술용역 및 학술용역 이외의 용역

구분		업무내용
시설 분야 용역	청소(위생관리) 용역	여러 사람이 이용하는 건축물·시설물 등의 청결유지와 실내공기정화를 위한 청소 등을 대행하는 용역(「공중위생관리법」 제2조 제1항 제7호)
	시설(물) 경비용역	지방자치단체 중요 시설·산업시설·공공시설 등 경비를 필요로 하는 시설 및 장소에서의 도난·화재, 그 밖에 혼잡 등으로 인한 위험발생을 방지하는 업무의 전부 또는 일부를 도급받아 대행하는 용역(「경비업법」 제2조제1호)
	시설(물) 관리용역	- 공공용 또는 여러 사람이 이용하는 시설물의 본체와 부속시설물(전기·통신·소방·배전·공조·급수시설 등)에 대한 종합적 정밀진단 및 유지보수와 에너지의 적정공급 등 효율적 관리를 통해 시설(물) 이용자 및 주변 일반 주민들에게 안전하며 경제적인 시설환경을 조성하는 업무의 전부 또는 일부를 도급받아 대행하는 용역 - 특수 장소의 소방시설관리 유지·점검용역 「화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 - 승강기 보수용역 「승강기 안전관리법」에 의해 해당업 등록
정보화 사업 용역		- 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활동과 이에 관련되는 기기·기술·역무 기타 정보화를 촉진하기 위한 일련의 수단을 도급받아 대행하는 영업 - 관련 장비의 유지보수용역과 소프트웨어관련 사업으로 구분
폐기물처리 용역		쓰레기, 연소재(燃燒滓), 오니(汚泥: 더러운 흙), 폐유(廢油), 폐산(廢酸), 폐알칼리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 않게 된 폐기물을 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사 또는 환경부장관의 허가를 받은 폐기물처리업자가 폐기물을 수집, 처리장소로 운반하여 소각·파쇄·고형화·매립 등의 방법에 의하여 처리하는 용역(「폐기물 관리법」 제2조 제1호 및 제25조)
건설폐기물 처리용역		- 건설공사에서 발생하는 건설폐기물을 수집하여 처리장소로 운반, 분리·선별, 파쇄 처리하는 용역 (「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제2조 제2호) - 건설폐기물 수집·운반업자 및 중간처리업자는 위탁받은 성질·상태 그대로 재위탁 금지
육상운송 용역		- 육상운송장비(궤도차량 제외)를 이용하여 인원 또는 화물을 운송하는 업무를 도급받아 대행하는 영업(운전자나 딸린 육상운송장비의 임대활동을 포함) - 수련활동 학생 운송용역
전시 및 행사 대행 용역		각종 전시회 및 행사를 기획·조직하는 산업활동
광고 및 디자인 용역		- 광고용역: 광고주를 대리하여 광고에 관련된 시장조사 및 광고기획, 광고물제작, 광고매체에 광고하는 업무를 총괄적으로 대행하는 용역 - 디자인용역: 특정 메시지, 이미지 또는 개념을 시각적으로 전달하는 시각전달매체를 기획, 디자인 및 관리하는 용역

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



구분	업무내용
장비 유지·보수 용역	장비의 장애발생에 따른 발생원인 파악·조치, 사용방법의 개선 등을 통해 운영효율의 극대화 및 안정성을 보장하는 용역으로 이를 위해 유지·보수업체는 정기 예방점검, 신속한 고장처리, 기술상담 등의 업무를 이행
여행관련 용역	직원연수, 소규모테마형교육여행, 수련활동 등 여행 관련 업무를 대행

라. 학교의 주요 용역계약

구분	용역 종류
보안	기계경비용역, 유인경비용역
시설유지보수	- 컴퓨터유지보수, 학내망유지보수, 복사기유지보수, 청소용역(화장실 등), 시스템에어컨 유지보수, 학교 교내 소독 - 전기안전관리[전기사업법] - 승강기 안전 관리「승강기 안전관리법」 - 소방시설관리[공공기관의 소방안전관리에 관한 규정] - 물탱크 청소[수도법, 수도법 시행규칙] - 정화조 청소[하수도법 시행규칙]
폐기물처리	- 폐기물처리용역[폐기물관리법] - 건설폐기물처리용역[건설폐기물의 재활용촉진에관한법률]
급식관련	급식실 보일러 유지보수, 정수기 유지보수, 음식물폐기물, 폐식용유 운반처리, 급식배식 및 운반 용역
여행관련	- 차량임차(현장학습, 수련활동, 직원연수 등) - 숙박업체 계약(수련활동, 소규모테마형교육여행) - 소규모테마형교육여행 패키지
교육관련	- 민간참여 컴퓨터교육 - 방과후 업체 위탁 프로그램(위탁영어 등)



3 용역계약의 방법

가. 경쟁형태별 계약

구분	세부 구분	내용		금액기준 (추정가격 기준)
입찰	일반 입찰	- 계약내용을 공고하여 일정한 자격을 가진 불특정 다수 희망자를 모두 입찰에 참여시키는 방식 (모든 계약은 일반입찰이 원칙임) - 입찰참가자의 자격 - 다른 법령에 따른 자격요건 (허가면허등록 등) - 보안측정 등 조사가 필요한 경우에 관계기관의 적합 판정 - 사업자등록증 교부 또는 납세번호를 부여받은 자		(공사) 종합 4억 초과 전문 2억 초과 전기, 소방, 정보통신 등 1.6억원 초과
	제한 입찰	계약의 목적을 효과적으로 달성하기 위해 실적, 소재지 등으로 입찰 참가자격을 제한하는 방법		(물품·용역) 1억원 초과
	지명 입찰	계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 설비기술자재 또는 실적이 있는 자 등을 지명하여 입찰에 참여시키는 방식		
수의 계약	금액에 의한 구분	2인 이상 수의	- 일정한 경우를 제외하고는 지정정보처리장치를 이용함이 원칙 (견적제출 공고 필요) - 견적가격이 예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상인 자 중 최저가격을 제출한 자부터 배제사유에 해당하지 아니하는 자를 계약상대자로 결정	(공사) 종합 4억 이하 전문 2억 이하 전기, 소방, 정보통신 등 1.6억원 이하 (물품·용역) 1억원 이하
		1인 수의	- 지정정보처리장치를 통한 안내공고 불필요 - 견적가격을 거래실례가격 등과 비교 검토 후 품질 등을 고려하여 최종 계약금액을 결정	(공사·용역·물품) 2천만원 이하
	내용에 의한 구분		하자구분 불분명 등의 지방계약법에서 정한 사유에 해당하는 경우 1인 수의 가능	금액기준 없음

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

- 서울특별시교육청 계약업무 처리지침 (서울시교육청 교육재정과-29862호, 2023.12.27.)
 - 특정업체와 반복적 수의계약 금지
(부서별 회계연도 중 4회 한도, 본청·교육지원청·직속기관·학교, 추정가격 5백만원 이상)
 - 2단계 입찰: 규격 평가 정량적 평가 배점한도 30점(이상), 정성적평가 70점(이하)로 평가결과 합산점수 80점 이상인 자 모두를 적격자로 결정(2개 업체 이상 권장)
 - 학교 물품·용역 통합선정위원회 구성 권장



※ 입찰과 수의계약의 비교

구 분		입 찰	수의계약(전자공개포함)
적격심사 여부		有	無
유효한 입찰(수의계약)성립요건		반드시 2인 이상 참여	- 전자공개수의: 2인 이상 - 수의계약: 1인
낙찰된 후 정당한 이유 없이 계약 미 체결시	입찰보증금 징수 여부	징수	미징수
	부정당업자 제재	제재	제재대상이 아님 (단, 3개월간 수의계약 배제사유)
계약체결 후 정당한 이유 없이 미 이행 시		부정당업자 제재	좌동
지역제한 방법		광역 시·도 단위 제한	시·군 단위 제한 가능
지정정보처리장치 공고		반드시 이용	예외사항 존재
입찰참가자격 제한 중인 자와 계약체결 가능여부		계약체결 불가 (낙찰된 경우 포함)	계약체결 불가
공고(견적안내) 기간		일반: 7일, 긴급: 5일	3일 이상(공휴일과 토요일 제외)

나. 일반입찰

지방계약법 제13조 (낙찰자 결정)

- ① 지방자치단체 수입의 원인이 되는 입찰에서는 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 한다. 다만, 계약의 목적, 입찰가격 및 수량 등을 고려하여 대통령령으로 기준을 정한 경우에는 그에 따른다.
- ② 지방자치단체 재정지출의 부담이 되는 입찰에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 입찰자를 낙찰자로 한다.

1. 최저가격으로 입찰한 자.

다만, 최저가격으로 입찰한 자 중 계약이행능력 또는 입찰금액의 적정성을 심사하여 낙찰자를 결정할 수 있다.

지방계약법 시행령 제42조(재정지출의 부담이 되는 입찰에서의 낙찰자 결정)

- ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 재정지출의 부담이 되는 입찰에 있어서는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 해당 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 호에 따라 낙찰자를 결정한다.

다. 제한입찰 (지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제4장)

제한의 종류	제 한 요 건	비 고
1. 해당 계약 목적물과 동일한 종류의 실적으로 제한	○ 추정가격 2.3억원 이상 특수한 기술이 요구되는 용역 (기획재정부장관 고시금액 변경)	○ 해당 계약목적물의 규모 또는 양의 1/30이내 단, 계약 목적물의 특성, 안전성, 난이도 등 고려 규모 또는 양의 1/3 이상 1배 범위에서 최소실적기준 정할 수 있음 ○ 해당 계약목적물의 금액의 1배 이내
2. 기술보유 상황으로 제한	○ 특수한 기술이 요구되는 용역	
3. 지역제한	○ 추정가격 5.0억 원 미만 일반용역 ○ 추정가격 2.3억원 미만 건설기술용역 ○ 추정가격 3.3억원 미만 건설기술용역, 설계 및 공사감리 용역, 엔지니어링기술 용역 ○ 추정가격 1.5억 원 미만 안전점검 및 정밀안전진단용역 ※ 법인은 법인등기부상 본점 소재지 기준 개인사업자는 사업자 등록증, 허가·인가·면허·등록·신고 등 관련서류의 사업장 소재지 기준 - 개인사업자가 사업의 종류가 동일한 복수의 사업자 등록증을 보유하고 있는 경우: 해당 개인사업자가 그 중 한곳을 지정한 사업장 소재지를 주된 영업소로 봄	입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지, 낙찰자는 계약체결일까지 주된 영업소가 납품소재지를 관할하는 시·도에 있어야 함.
4. 벤처기업, 소상공인, 소기업, 창업기업, 중소기업자	○ 추정가격 1억원 미만 용역 계약을 체결하는 경우에는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업, 「소상공인기본법」제2조에 따른 소상공인, 「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 소기업 또는 「중소기업창업 지원법」제2조제3호에 따른 창업기업 ○ 추정가격이 기획재정부장관이 고시하는 금액 미만 추정가격 1억원 이상인 용역을 구매하는 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자	

○ 기본원칙: 계약목적물의 난이도, 규모의 대소, 수급상황을 고려하여 제한의 범위를 정하되 2개 항목 이상을 중복적으로 제한 할 수 없다.

※ 다음 각 호 중 2개 항목 이상을 중복적으로 제한할 수 없다.(④와 각 호의 어느 하나와는 중복하여 제한할 수 있다.)

① 동일실적 ② 기술의 보유상황 ③ 지역제한 ④ 중소기업자

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



○ 제한입찰에서의 제한기준일

- 지역제한: 입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일[입찰자가 입찰하는 날을 말한다]까지, 낙찰자는 계약체결일까지 주된 영업소가 공사현장(물품·용역은 납품소재지)을 관할하는 시·도에 있어야 함.
- 지역제한 및 실적제한 이외의 제한기준일: 입찰 등록 마감일

시행령

제20조(제한입찰에 의한 계약과 제한사항 등) ② 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제1항에 따라 입찰 참가자격을 제한하려는 경우에는 입찰공고에 그 제한사항과 제한기준을 명시하여야 한다.

※ 일반용역의 제한입찰(추정가격 기준)

추정가격	계약방법	입찰시 참가자격 기준	
		지역제한 여부	판로지원법에 따른 중소기업제한 여부
2천만원 이하	○ 1인 수기 견적 가능 ○ 전자견적(G2B)또는 입찰 권장	해 당 없음	
2천만원 초과 1억원 이하	○ 2인이상 전자견적(G2B)	가능	소기업·소상공인 제한 ※ 중소기업자간 경쟁제품도 2인수의 시 중기업 미포함
2천 초과 ~1억미만	○ 입찰 (일반입찰, 제한입찰, 2단계입찰, 협상에의한계약)	가능	소기업·소상공인 제한 ※ 중소기업자간 경쟁제품 - 중기업 포함
1억 이상 ~ 2.3억미만		가능	중기업·소기업·소상공인 제한
2.3억 이상 ~ 5억미만		가능	미적용
5억 이상		불가능	미적용

라. 2단계 입찰 ⇒ 수련활동·소규모테마형교육여행, 방과후업체위탁 용역 적용

1단계로 규격 입찰 심사 후 적격자에 한해 2단계 가격입찰서를 제출시켜 최저가 낙찰자로 계약 상대방을 결정하는 계약방법

시행령 제18조(2단계입찰): 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란하거나 그 밖에 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우 ①규격·기술입찰(제안서평가)과 ②가격입찰로 분리하여 실시할 수 있음.

※ 규격·기술 입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시하는 것이 원칙이나, 필요한 경우 기술입찰과 가격 입찰을 동시에 실시할 수 있으며, 이 경우 기술입찰 개찰 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰서를 개찰한다.

⑤ 지방자치단체의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 입찰을 실시하려는 경우에는 입찰 전에 평가기준 및 절차 등을 정하여 입찰에 참가하려는 자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다.

시행규칙 제23조의 2(2단계입찰의 제외 대상)

1. 청소용역
2. 검침(檢針)용역
3. 경비시스템 등에 의하지 아니하는 단순경비 또는 관리용역
4. 행사보조 등 인력지원 용역
5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지와 유사한 용역으로서 행정안전부장관이 정하는 용역

〈2단계 입찰 및 규격·가격 분리 동시 입찰 비교〉

구분	입찰방식	입찰 유·무효	낙찰자 결정
2단계 입찰	○ 규격(기술)입찰을 먼저 실시 ○ 적격자 선정 ○ 적격자를 대상으로 가격입찰	○ 각 단계별 2인 이상의 유효한 입찰	최저가 낙찰
규격·가격 분리 동시 입찰	○ 규격(기술)입찰과 가격입찰을 동시 실시 ○ 적격자를 대상으로 가격개찰	○ 규격과 가격입찰 2인 이상의 유효한 입찰 ○ 규격 적격자가 1인일 경우에도 가격입찰 가능	최저가 낙찰

※ 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 영 제18조제3항에 따라 규격입찰과 가격입찰을 동시에 실시하거나 기술입찰과 가격입찰을 동시에 실시하는 경우 2인 이상의 유효한 입찰로 상립한 규격입찰 또는 기술입찰의 개찰 결과 규격적격자 또는 기술적격자로 확정된 자가 1인일 때에도 가격입찰서를 개봉하여 예정가격 이하로 입찰한 경우로서 적격자인 경우에는 그 자를 낙찰자로 결정한다. (시행규칙 제46조(개찰 및 낙찰선언) 2항)

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



【 2단계 입찰 공통 평가기준 마련 】

교육재정교-29862호, (2023.12.27.)

○ 계약기간 단축 및 입찰담합 예방을 위해 “규격가격 분리 동시입찰 방식” 권장

구분	2단계 입찰	
	① 2단계 입찰	② 규격가격 분리 동시입찰(권장방식)
근거	지방계약법 시행령 제18조 제1항, 제2항	지방계약법 시행령 제18조 제3항, 제6항
입찰 절차	규격입찰 결과 적격자만 한정하여 가격입찰서 제출	규격입찰서와 가격입찰서를 동시에 제출, 적격자의 가격입찰서만 개봉(부적격자 제외)

○ 사회적경제기업 등 우대

- 규격(기술)제안서 평가 시 정량적 평가항목 반영 및 가점부여

○ 2단계 입찰 시 규격(기술) 제안서 평가

- **명확한 평가기준 마련:** 규격(기술)제안서 평가항목 및 선정기준은 명확하고도 구체적으로 작성하여 입찰공고문에 명시

【서울특별시교육청 계약업무 처리지침 붙임 6 참고】

- ※ 평가기준을 과도하게 적용하거나 모호하게 작성하여 민원이 발생하지 않도록 유의

- **규격(기술)제안서 평가**

- 정량적 평가: 계약담당자(필요한 경우 사업담당자에게 위임)가 심사기준에 따라 평가
- 정성적 평가: 평가위원들이 평가하되, 위원별 평가 합계점수 중에서 최고 점수와 최저점수를 제외하고, 나머지 위원 평가점수의 산술평균점수로 합
다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외-
- **적격업체 선정:** 제안서 평가 적격업체는 가급적 2개업체 이상 되도록 선정(권장)

○ 2단계 입찰 낙찰자 선정

- 규격입찰 결과 적격자 중 최저가격 입찰자
※ 규격가격 분리 동시입찰의 경우 적격자에 한해 가격입찰서 개봉
- 규격평가자 모두의 가격을 개봉하여 민원이 발생하지 않도록 특히 유의

마. 협상에 의한 계약

시행령 제43조(협상에 의한 계약) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 물품(단순 물품구매는 제외한다)·용역(청소·경비 등 단순한 노무를 제공하는 용역은 제외한다)계약을 체결할 때에 계약이행의 전문성·기술성·창의성·예술성, 공공시설물의 안전성 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 제42조에도 불구하고 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 정한 경우에는 예정가격) 이하로 입찰한 자 중에서 해당 지방자치단체에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다.

서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙(2024.1.18.)

제3조(평가위원의 자격 등) ① 제안서 평가위원(이하 “평가위원”이라 한다)은 해당 평가분야의 전문성이 있는 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격요건을 가진 사람으로 한다. 다만, 각 호의 자격요건에 해당하더라도 **서울특별시교육감 소속 공무원**은 평가위원이 될 수 없다.

② 사업발주부서의 장은 평가위원(후보자) 등록신청서를 받아 이를 심사하여 제안서평가위원회 구성인원의 **3배수 이상으로 예비평가위원을 선정한다.**

제4조(위원회의 구성)

② 위원회의 위원은 7명 이상 10명 이내로 구성하되, 이하생략

제7조(위원회의 운영)

① 위원회는 위원장을 포함하여 최소 7인 이상 참석시 개최한다. 이하생략

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



바. 수의계약

시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따른 수의계약에 의할 수 있다.

1. 천재지변, 감염병의 발생 및 유행, 작전상의 병력이동, 긴급한 행사, 원자재의 가격급등, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 입찰에 부칠 여유가 없는 경우
2. 입찰에 부칠 여유가 없는 긴급복구가 필요한 재난 등 행정안전부령에 따른 재난복구 등의 경우
5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약

나. 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

다. 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인 외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.

라. 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

마. 추정가격이 2천만원 초과 1억원이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 3)부터 6)까지에 해당하는 기업 또는 조합의 경우에는 행정안전부장관이 정하여 고시하는 취약계층 고용비율을 충족하여야 한다.

- 1) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업
- 2) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업
- 3) 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업
- 4) 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합
- 5) 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업
- 6) 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업으로서 행정안전부장관이 정하는 기준에 적합한 기업

바. 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약

제30조(수의계약대상자의 선정절차 등) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

2. 추정가격이 2천만원 이하인 공사, 물품의 제조·구매 및 용역의 경우. 다만, 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업과 계약을 체결하는 경우에는 추정가격이 5천만원 이하인 경우로 한다.

② (중간생략) 2인 이상으로부터 견적서를 제출받는 경우에는 지정정보처리장치를 이용하여야 한다. 다만, 품질확인 및 예산절감의 필요성이 큰 경우 등 행정안전부장관이 정한 경우에는 지정정보처리장치를 이용하지 아니할 수 있다. <개정 2016.1.15.>

【서울특별시교육청 계약업무 처리지침】

교육재정과-29862호, (2023.12.27.)

○ 1인견적 수의계약

구분	유형	종합 공사	전문 공사	전기 등 그 밖의 공사	용역	물품	견 적 서 제출방법
1인견적 수의계약	금액 기준	추정가격 2천만원 이하					○ 직접제출 ○ 팩스 ○ 이메일 ○ 지정정보 처리장치 등
		여성기업 · 장애인기업 · 행정안전부장관이 정하여 고시하는 취약 계층 고용비율을 충족하는 사회적기업 · 사회적협동조합 · 자활기업 · 마을기업의 경우 추정가격 5천만원 이하					

- 「지방계약법 시행령」제30조에 따라 은 계약의 공공성 및 어울림 행정을 구현하기 위하여 추정가격 2천만원까지 1인견적 수의계약 가능
- 여성기업·장애인기업·사회적기업·사회적협동조합·자활기업·마을기업은 추정가격 5천만원까지 1인견적 수의계약 가능
- 특정업체와 반복적 수의계약 금지 (부서별 회계연도 중 4회 한도)
 - 적용범위: 추정가격 5백만원 이상 물품공사용역 계약(본청, 교육지원청, 직속기관, 학교)
 - 내용: 동일업체 수의계약 요청은 부서·학교별 연간 4회로 제한(계약의뢰 건)
다만, 사회적경제기업 및 배려기업, 시험업무, 급식 식재료 구매 등 불가피한 경우 제외
- 1인견적 수의계약시 지정정보처리장치를 이용한 전자시답방식 권장
- 계약담당자는 제출받은 견적가격을 거래실례가격, 통계작성 승인을 받은 기관이 조사·공표한 가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토 후 품질 등을 고려하여 최종계약금액을 결정
 - ※ 업체 선정과 관련하여 특혜 의혹 등 물의가 제기되지 않도록 공정한 계약 추진에 유의

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



○ 2인 이상 견적제출 수의계약

구분	유형	종합공사	전문공사	전기 등 그 밖의 공사	용역·물품·기타	견 적 서 제출방법
2인 이상 견적제출 수의계약	금액 기준	추정가격 4억원 이하	추정가격 2억원 이하	추정가격 1.6억원 이하	추정가격 1억원 이하	○ 지정정보 처리장치 (공고)
	업체 기준	○ 추정가격 5천만원 이하 사업은 여성기업·장애인기업·사회적 경제기업으로 견적서 제출대상 제한 가능				

- 2인 이상 견적제출 수의계약은 계약상대방을 지정하지 않는 견적제출방식으로 상대방을 특정하는 다자간전자시담 방식과 구별됨
※ 다자간전자시담은 1인견적 수의계약에 해당함
- 계약의 공공성 및 어울림 행정을 구현하기 위하여 추정가격 5천만원까지 **여성기업·장애인 기업·사회적기업·사회적협동조합·자활기업·마을기업**으로 견적서 제출대상 제한 가능

○ 수의계약 적용사유에 대한 사업부서의 책임성 강화

- ‘긴급’, ‘특허’ 등 수의계약 예외사유에 대한 수의계약 요청 시 객관적인 검증 강화
⇒ 사업담당자는 계약부서에서 수의계약 예외사유 적용에 따른 판단이 용이하도록 관련 자료 제출
- 사업부서는 1인 견적 수의계약 요청 시 사업부서의 책임성 확보를 위해 구체적인 사유를 명시한 ‘수의계약요청서’ 제출

○ 학교 물품·용역·통합선정위원회 구성 및 운영기준 마련(권장)

- 학교에서 개별적으로 운영하는 각종 선정위원회를 통합하는 “학교 물품·용역 통합선정 위원회” 구성 권장
- 통합선정위원회에 대한 통일적 기준 제시로 업무효율화 및 간소화 도모
- 물품 선정위원회 운영기준 마련으로 업무 투명성 확보 요청
(감사관-2428, 2015.3.27.)



4

입찰공고

가. 입찰공고내용(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제36조)

1. 입찰에 부치는 사항
2. 입찰 또는 개찰의 장소 및 일시
3. 공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소·일시·참가자격 및 참가의무 여부에 관한 사항
4. 입찰참가자의 자격에 관한 사항
5. 입찰보증금의 납부 및 세입조치에 관한 사항
6. 낙찰자 결정방법(제42조제1항 본문 또는 같은 항 제1호에 따라 낙찰자를 결정하는 경우에는 낙찰자 결정에 필요한 서류의 제출일 및 낙찰자 통보예정일을 포함한다)
7. 계약의 이행예정기간
8. 계약하려는 조건을 공시하는 장소
9. 제39조제4항에 따른 입찰무효에 관한 사항
10. 입찰에 관한 서류의 열람·교부 장소와 교부비용
11. 추가정보를 입수할 수 있는 기관의 주소 등
12. 우편입찰 등을 허용하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소
13. 제39조제1항에 따라 지정정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하도록 하는 경우에는 그 내용
14. 법 제29조에 따른 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻 및 공동계약의 이행 방식(법 제29조제2항 본문에 따른 공동계약인 경우에는 공동수급채구성원의 자격제한사항 및 제88조 제6항에 따른 지역 업체의 참여비율을 포함한다)
15. 제94조에 따른 입찰의 경우에는 대안입찰 또는 일괄입찰 등에 관한 사항
16. 제43조에 따른 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 하는 경우에는 그 장소 및 일시에 관한 사항
17. 입찰참가 등록 및 입찰 관련 서류에 관한 사항
18. 입찰공고의 내용에 이의가 있는 경우의 이의신청 방법
19. 입찰 관련 비리 및 불공정행위의 신고에 관한 사항
20. 제10조제1항제2호에 따른 예정가격 결정과 관련하여 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비의 책정기준, 일반관리비율 및 이윤율 등 행정안전부장관이 정하는 기준 및 비율
21. 그 밖에 입찰에 필요한 사항

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



나. 입찰공고 작성원칙

1. 입찰참가자의 자격에 관한 사항 등 입찰에 관하여 필요한 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제36조에 따라 입찰공고시 명시하여야 함
2. 특히, 입찰참가자의 자격에 관한 사항이나 낙찰자 결정방법 등 입찰공고시 명시하여야 하는 중요한 사항은 입찰공고문이 아닌 현장설명서, 과업지시서 등에 기재하는 등의 방법으로 하여서는 안 됨
3. 1인의 입찰만으로도 유효한 경쟁이 성립된다는 등 지계법령에 위반된 내용을 입찰공고서에 명시하여서는 안 됨

다. 입찰공고일: 전자조달시스템에 의한 입찰공고의 경우 전자조달시스템에 공고내용을 게시한 일자

라. 입찰공고기간 등

가) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 기간계산에 관한 일반원칙을 정하고 있지 않으므로 민법상 기간에 관한 규정(초일불산입의 원칙 등) 적용

나) 입찰공고기간 계산

(1) 계산방법: 공고(게시)일+공고기간(지방계약법령상 공고기간)+입찰서 접수 마감일(개찰일)로 계산

사례) 2020. 4. 10. 공고서를 나라장터에 게시하고 공고기간이 지방계약법령상 7일인 경우
 - 공고기간은 2020. 4. 11. ~ 4. 17. (7일)
 - 입찰서제출마감일은 2020. 4. 18.부터 가능함.

(2) 공고게시시간 등

구 분	시 간
공고게시시간	공고일 24:00 이전까지 공고
전자입찰서 제출시간	전자입찰 시작시간부터 마감시간까지 48시간 이상 부여
전자입찰서의 제출마감 일시	근무일의 오전 10시부터 오후 5시까지
개찰일시	전자입찰서의 제출마감 일시부터 1시간이 지난 때



다) 입찰공고의 시기 (2단계 입찰 적용 시)

- (1) 추정가격 1억원 미만인 경우 입찰서 제출마감일 전일부터 기산하여 10일 전(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조 5항)
- (2) 긴급 및 재공고입찰의 경우: 입찰서 제출마감일 전일부터 10일 전까지

이전과 전의 차이

‘前(전)’이란 ‘앞’이란 뜻이며 ‘이(以)’란 ‘~부터’란 뜻입니다.

4월 30일 ‘전’이란 ‘4월 30일 앞 날짜’란 뜻이기 때문에 ‘4월 29일까지’를 말하며,

4월 30일 ‘이전’이란 ‘4월 30일부터 그 앞쪽 날짜’란 뜻이기 때문에 4월 30일도 포함하여 그 앞쪽 날짜를 뜻합니다.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

마. 지정정보처리장치 게시내용과 입찰공고문의 내용이 다른 경우 적용 우선순위

지계법 시행규칙

제36조(입찰공고 내용의 우선순위) 지정정보처리장치를 이용한 입찰공고에서 지정정보처리장치에 게시된 내용과 입찰공고문의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용이 우선한다. 다만, 지정정보처리장치 게시일과 입찰공고일이 다른 경우에는 지정정보처리장치 게시일이 우선한다.

03

감사사례

- ※ 2단계입찰 시 가격입찰서를 개찰한 결과 낙찰자를 결정할 수 없는 경우로서 규격적격자 또는 기술적격자가 2인 이상인 경우에는 그 규격적격자 또는 기술적격자로 하여금 가격입찰서를 다시 제출하게 할 수 있음

04

Q & A

05

용역계약
일반



5 계약서, 인지세, 계약보증금, 지연배상금

가. 계약서 작성

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제14조, 시행령 제49조와 제50조, 시행규칙 제47조와 제48조
작성방법	◇ (원칙) 지정정보처리장치를 이용하여 전자문서로 작성(전자계약) ◇ (예외) 천재지변, 전산장애, 그 밖의 부득이한 사유로 지정정보처리장치를 이용할 수 없는 경우(수기계약 가능)
작성서식	지방계약법 시행규칙 [별지 제9호서식] 용역 표준계약서
계약서 작성 생략	◇ 계약서 작성을 생략할 수 있는 경우 - 계약금액이 5천만 원 이하인 경우 - 국가기관 또는 다른 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우 - 전기·가스·수도의 공급계약 등 그 계약의 성질상 계약서를 작성할 필요가 없는 경우 ◇ 계약서 작성을 생략한 경우 청구서, 각서, 협정서, 승낙사항 등 계약 성립의 증거 서류를 계약상대자로부터 제출받아야 함. - 재무회계규칙에서 따로 정하는 서식에 따른 경우는 예외

나. 인지세

구 분	내 용
관련근거	인지세법 제3조, 시행령 제2조의3
과세대상	◇ 지방계약법 제14조에 따라 작성하는 도급문서 ◇ 과세문서에는 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조에 따른 전자문서를 포함함 ◇ 과세문서에 대해서는 명칭이 무엇이든 그 실질적인 내용에 따라 적용
도 급	◇ 건설산업기본법 제2조(정의) - "도급"이란 원도급, 하도급, 위탁 등 명칭에 관계없이 건설공사를 완성할 것을 약정하고, 상대방이 그 공사의 결과에 대하여 대가를 지급할 것을 약정하는 계약을 말함 ◇ 민법 제664조(도급의 의의) - "도급"은 당사자 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생김



구 분	내 용												
국세청 질의회신	◇ 인지세법 시행규칙 제5조(도급의 범위) → 2002. 2. 26. 삭제조문 - 인지세법 제3조 제1항 제3호에 의한 도급에는 생산자의 시장생산 방법에 의하여 대체성이 있는 규격물품을 생산하게 하여 구매하는 경우는 포함되지 아니함 ◇ 국세청의 질의회신은 위 삭제조문을 그대로 유지하는 것으로 보임 - 학교급식용 식자재 공급계약(일반적으로 시장에서 판매되는 대체성이 있는 규격물품에 해당하는 육류, 육류부산물, 간감자, 간마늘, 양파, 토막친수산물, 팥우유, 쌀, 과일 등을 공급)은 인지세 과세문서가 아님												
과세기준	<table border="1"> <thead> <tr> <th>기재금액(=계약금액)</th><th>매입금액</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1천만 원 초과 3천만 원 이하</td><td>2만 원</td></tr> <tr> <td>3천만 원 초과 5천만 원 이하</td><td>4만 원</td></tr> <tr> <td>5천만 원 초과 1억 원 이하</td><td>7만 원</td></tr> <tr> <td>1억 원 초과 10억 원 이하</td><td>15만 원</td></tr> <tr> <td>10억 원 초과</td><td>35만 원</td></tr> </tbody> </table>	기재금액(=계약금액)	매입금액	1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원	3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원	5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원	1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원	10억 원 초과	35만 원
기재금액(=계약금액)	매입금액												
1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원												
3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원												
5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원												
1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원												
10억 원 초과	35만 원												
비과세 문서	◇ 인지세법 제6조(비과세문서) - 국가나 지방자치단체가 작성하는 증서 또는 통장 - 국고금의 취급에 관하여 작성하는 증서 또는 통장 - 주택의 소유권 이전에 관한 증서로서 기재금액이 1억원 이하인 것 - 이하 생략												
징수방법	◇ 「인지세 현금납부표시 등에 관한 고시」에 의함 - 전자문서에 대한 인지세는 국세정보통신망(국세청홈택스)을 통하여 납부하거나 전자수입인지를 구매하는 방법으로 납부함 ◇ 전자계약 시 인지세 징수절차 - (발주기관) 인지세액이 포함된 전자계약서 초안을 계약업체로 송신 → (계약업체) 국세청 홈택스에서 계약번호를 조회하고 전자납부 → (계약업체) 계약응답서 또는 수용서 송신 → (발주기관) 인지세 납부 사실 확인하고 최종 전자계약서를 계약업체로 송신												

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



다. 계약보증금

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제15조, 시행령 제51조 ~ 제54조
보증금액	◇ 공사·물품·용역은 계약금액의 10% 이상 ◇ 계약보증금은 현금 또는 보증서 등으로 내게 하여야 함
납부면제 및 확약서 징구	◇ 계약보증금의 납부를 면제할 수 있는 경우 - 시행령 제37조제3항 제1호부터 제5호까지 및 제6호의2에 규정된 자와 계약을 체결하는 경우 - 계약금액이 5천만 원 이하인 계약을 체결하는 경우 - 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우 - 이미 도입된 외자(外資)시설·기계·장비의 부분품을 구매하는 경우로서 해당 공급자가 아니면 그 부분품의 구입이 곤란한 경우 ◇ 계약보증금 납부를 면제받은 자에게 계약보증금의 세입조치 사유가 발생한 경우 계약보증금에 해당하는 금액을 낼 것을 확인하는 내용의 문서(‘확약서’)를 제출하게 하여야 함
세입조치	◇ 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니하면 계약보증금을 세입조치 하여야 함 - 계약의 해제 또는 해지 사유에 해당함 - 계약을 해제·해지하는 경우 지연배상금은 발생하지 않음 ◇ 계약을 일부 불이행하는 경우에도 계약보증금은 전액 세입조치함 - 다만, ①성질상 분할할 수 있는 공사·물품 또는 용역 등에 관한 계약으로서 기성 부분 또는 기납 부분에 대한 검사를 거쳐 인수하거나 관리·사용하고 있는 경우: 당초의 계약보증금 중 기성 부분 또는 기납 부분에 해당하는 금액은 제외한 금액을 세입조치, ②단기계약으로서 여러 차례 분할하여 계약을 이행하는 경우 당초의 계약보증금 중 이행이 완료된 부분에 해당하는 금액은 제외한 금액을 세입조치

라. 지연배상금

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제30조, 시행령 제90조, 시행규칙 제75조
부과기준	◇ (부과사유) 정당한 사유 없이 계약의 이행을 지체한 때 ◇ (부과산식) 계약금액 × 지연배상금률 × 지체일수 - 계약금액은 최종 변경계약금액(통상 준공금액)을 기준으로 함 - 성질상 분할할 수 있는 완성부분으로서 인수하거나 관리·사용하고 있는 기성(기납) 부분에 해당하는 금액은 계약금액에서 공제함 - 준공 등(용역수행, 납품 포함) 기한의 말일이 공휴일(토요일과 관련 법령에 따라 발주기관의 휴무일인 경우를 포함)인 경우는 준공 등 기한이 다음 날로 종료되고 지체일수는 그 종료일의 다음 날부터 기산함



구 분	내 용
지연 배상금률	◇ 공사: 1000분의 0.5 ◇ 물품의 제조·구매: 1000분의 0.8 - 다만, 계약 이후 설계와 제도가 일괄하여 이루어지고, 그 설계에 대하여 발주한 지방자치단체의 장의 승인이 필요한 물품의 제조·구매의 경우에는 1000분의 0.5로 한다. ◇ 물품의 수리·가공·대여, 용역, 그 밖의 계약: 1000분의 1.3 ◇ 운송(화물, 전세버스)·보관 및 양곡가공: 1000분의 2.5
지체일수 산정기준	◇ 준공 등(용역수행, 납품 포함) 기한 내에 준공신고서 등(물품 검사에 필요한 서류 및 용역목적물 용역완료보고서)을 제출하고 검사에 합격한 경우 - 지체일수 없음 ◇ 준공 등 기한 내에 준공신고서 등을 제출하였으나 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 미비하여 시정조치를 요구한 경우 - 시정조치를 요구한 날부터 검사에 합격한 날까지 지체일수로 산정 ◇ 준공 등 기한을 넘겨 준공신고서 등을 제출하고 검사에 합격한 경우 - 준공 등 기한 다음 날부터 검사에 합격한 날까지 지체일수로 산정 ◇ 준공 등 기한을 넘겨 준공신고서 등을 제출하였으며, 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 미비하여 시정조치를 요구한 경우 - 준공 등 기한 다음 날부터 검사에 합격한 날까지 지체일수로 산정
지체일수 불산입	◇ 지체일수에 산입하지 아니하는 경우 - 불가항력의 사유에 따른 경우 - 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 관급자재, 관급재료 등의 공급이 지연되어 공사의 진행 및 물품 제조공정의 진행이 불가능한 경우 - 발주기관의 책임으로 공사착공 및 용역착수·제조의 착수가 지연되거나 시공·용역수행·제조가 중단된 경우 - 계약상대자의 부도 등으로 공사 및 용역 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증 시공 및 이행할 경우 - 설계변경으로 인하여 준공기한 안에 계약을 이행할 수 없을 경우 - 원자재의 수급 불균형으로 인하여 해당 관급자재의 조달 지연이나 사급자재의 구입곤란 등 그 밖에 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우
대가와 상계	계약상대자가 지연배상금을 내지 아니하면 계약대가 지급 시 해당금액을 상계할 수 있음

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



6 수의계약 배제사유

가. 수의계약 배제사유

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제33조 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(수의계약 운영요령)
수의계약 배제사유	① 견적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우 ② 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외) ③ 견적서 제출 마감일을 기준으로 법 제31조 또는 다른 법령에 따라 부실이행, 담합행위, 입찰·계약 서류의 허위·위조 제출, 입찰·낙찰·계약이행 관련 뇌물 제공으로 부정당업자 제재 처분을 받고 그 종료일로부터 3개월이 지나지 아니한 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외) ④ 공사 또는 기술용역의 경우 기술자 보유현황이 관련법령에 따른 업종등록 기준에 미달하는 자 ※ 기술자보유현황의 심사는「낙찰자결정기준」제1장 입찰참가자격 사전심사기준 제5절 “4”의 그밖에 해당공사 수행능력상 결격여부, 제2장의2 기술·학술연구 용역 적격심사 세부기준 <별표>의 기술인력 평가방법을 준용한다. 이때 ‘입찰공고일’은 ‘안내공고일’로 ‘적격심사서류 제출마감일’은 ‘견적서 제출마감일’로 본다. ⑤ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰·계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 자 ⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자 ※ 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하는 경우는 법 제31조에 따른 입찰참가자격 제한에는 해당되지 아니하나 수의계약 배제사유에 해당됨. ⑦ 수의계약 체결일 현재 법 제33조에 해당하는 자 1. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인은 대표자) 2. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자 3. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 자 4. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계존·비속)의 합산금액이 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 사업자 5. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등 ⑧ 발주기관이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자 ⑨ 그밖에 계약담당자가 계약이행능력이 없다고 판단되는 명백한 증거가 있는 자 ⑩ 「재난 및 안전관리 기본법」제60조에 따라 특별재난지역으로 선포된 지역의 재난복구공사(용역)의 경우 결격여부 심사일 현재 계약금액 5천만 원 이상 해당 업종 관급공사 또는 계약금액 2천만 원 이상 관급용역이 3건 이상인 자. 다만, 동시에 여러건의 수의계약 체결 예정자로 선정된 경우에는 기존 계약을 포함하여 3건까지 수의계약을 체결할 수 있다. (단, 제3절의 “1”에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약에 한한다)



나. 수의계약 배제사유 등록

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제33조 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(수의계약 운영요령) 서울특별시교육청 계약업무 처리지침(교육재정과, 2023. 12. 27.)
수의계약 배제사유 등록	◇ 「정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출하는 경우」의 수의계약 배제사유 대상업체(수의계약 결격업체) 등록은 2인 수의로 '견적서 제출 공고'를 한 경우만 적용됨 ◇ 수의계약 배제사유 해석으로 대상업체 등록은 다음의 경우에 해당되며, 배제 대상기간은 3개월임 - 입찰·계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 5회 이상 하자보수 등 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 경우 - 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출하는 경우 ◇ 수의계약 배제사유 적용 대상기관: 서울시교육청 및 산하기관 ◇ 수의계약 배제사유 대상업체 등록 - (등록기관) 발주기관(학교 등)에서 직접 탑재함 - (등록장소) K-에듀파인 → 계약관리 → 계약업체관리 → 수의계약배제업체관리

01

계약업무
길라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



7

용역계약의 이행 시 고려사항

가. 최저임금법

- 1) 2025년 적용 최저임금 고시(고용노동부 고시 제2024-50호, 2024.8.5.)
 - 2) 시간급: 10,030원(8시간 일급: 80,240원, 월환산액: 2,096,270원)
2024년 대비 2025년 시급 170원 인상(8시간 일급 1,360원 인상)
 - 3) 시중노임단가제조부문 단순노무: 90,085원
(중소기업중앙회 2024년 하반기 중소제조업 직종별임금조사 보고서→25년 상반기 적용)
- * 예정가격 산정 시 노임단가는 최저임금이 아닌 시중노임단가 적용
- * 2025년 생활임금: 시급12,140원(2025년 생활임금 결정사항 안내, 노사협력담당관-9265, 2024. 9. 30.)

구 분	단 위	2025년	2024년	증감액	비 고
생활임금	시급	12,140원	12,140원	0원	

나. 선금지급(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제2절 선금 및 대가 지급)

- 선금의 의의: 계약이행전 또는 기성대가 지급전에 노임이나 자재구입비, 보험료 등에 우선 충당할 수 있도록 하기 위해 미리 대금을 지급하는 것
- 선금 지급시기: 계약체결 후 즉시 지급 가능
- 선금 지급대상 및 조건 (아래 요건이 모두 충족되어야 지급대상임)
 - 공사, 물품 제조(구매는 제외) 및 용역계약
 - 법 제31조에 따라 입찰참가 자격 제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 아니한 경우
 - 선금지급일 기준 선금을 지급하려는 회계연도에 기성금을 지급한 사실이 없는 경우
- 선금지급 가능 금액
 - 계약금액의 100분의 70
 - 계약금액의 30%는 의무적으로 지급하여야 함
 - ※ 단, 30%이하로 신청하는 경우는 신청한 바에 따라 지급
- 선금 보증기간
 - 보증 개시일은 선금 지급일 이전, 종료일은 이행기간 종료일로부터 60일 이상

다. 보험료 사후 정산(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제9절)

○ 사후정산 대상보험료

- 국민건강보험법의 **국민건강보험료**
- 노인장기요양보험법의 **노인장기요양보험료**
- 국민연금법의 **국민연금보험료**
- 퇴직급여충당금

* 국민연금은 국민연금법 개정으로 계약을 담당하는 주무관서, 공공기관은 납무의무자의 동의를 받아 건강 보험공단에 조회하여 연금보험료의 납부여부를 확인하는 것으로 납부 증명 같음 할 수 있음. (시행일자: 2015. 12. 23.(최초로 계약의 대가를 지급받는 자부터 적용): 국민연금법 제 95조의 2(연금보험료 등의 납부 증명)

○ 보험료 정산대상 계약

- 공사계약, 용역계약, 물품제조 계약: **학교 용역계약의 경우 청소·인력경비 용역이 해당됨**

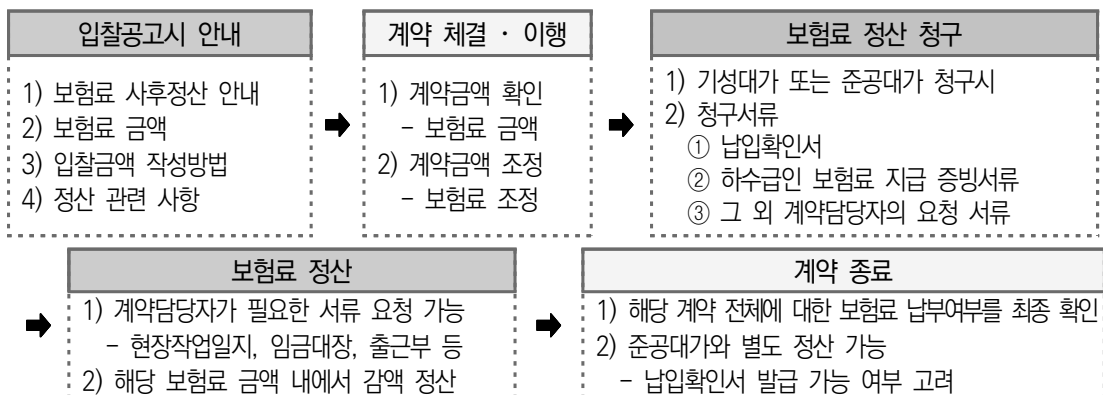
○ 보험료 정산대상 제외 계약

- 계약기간이 1개월 미만인 계약
- 보험료 산정이 되지 않는 계약: **물품구매 계약 등 노무비가 없는 계약**
- 원가계산 기준에서 인건비 등(또는 노임단가)에 사후정산 대상 보험료가 포함되어 있고 별도로 보험료 산정이 안 되는 경우
- 그 외 계약담당자가 보험료 반영 및 정산 업무가 불가능하다고 판단하는 경우

○ 보험료 산정 기준

- 계약기간이 1개월 이상인 계약
- 입찰공고일 당시의 요율을 적용
 - 입찰공고를 하지 아니하고 도급계약을 체결하는 경우에는 계약일을 말함
 - 수의계약 안내공고는 안내공고일, 다른 수의계약은 계약체결일을 기준으로 함
- 입찰공고문의 기초금액(또는 예정금액)을 기준함

□ 업무처리 절차



01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반



라. 노무비의 구분관리 및 지급확인

구 분	내 용
관련근거	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(계약 일반조건)
대상용역	용역근로자 근로조건 보호지침 대상 용역: 청소, 경비, 시설물관리 등
사전조치	◇ 입찰 공고 또는 수의계약 안내 공고의 공고문 및 계약내용에 포함 ◇ 용역 착수 시까지 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 작성 ◇ 용역 착수 시까지 계약상대자 명의 노무비 전용통장 개설
구분관리 및 지급확인	◇ 발주기관, 계약상대자는 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여 관리하고 근로자 개인계좌로 입금 (노무비 전용통장 개설) ◇ 구분관리제 적용 제외사항 (발주기관의 승인을 받아야 함) - 계약기간이 1개월 미만인 용역 - 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우 - 근로자에게 노무비를 미리 지급하는 경우 - 그 밖의 사유로 동 제도를 적용할 수 없다고 인정되는 경우 ◇ 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외사항 (발주기관의 승인을 받아야 함) - 직접노무비 지급대상이 계약상대자의 상용근로자만으로 구성된 용역(진하게) ※ 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외를 하는 경우에도 용역근로자 근로조건 보호지침에 의거 청소·경비·시설물관리 등 단순노무용역의 경우 분기별로 발주기관에 임금지급명세서 등을 제출하도록 하여 임금지급 여부 등 확인할 것 ◇ 발주기관은 매월 노무비를 계약상대자의 노무비 전용계좌로 입금하고, 계약상대자는 지급 후 발주기관에 지급내역 제출
노무비 청구 및 확인	(계약상대자) 매월 모든 근로자(직접노무비 대상)의 노무비 청구내용 제출 - 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일까지 제출 - 청구내용: 근로자 개인별 성명, 임금, 연락처 등 ★ 개인정보보호법상 동의 - 전월 노무비 지급내역(노무비 전용계좌 이체내역 등 증빙서류) 제출 (계약담당자 또는 사업담당자) - 작업 명부 등을 통해 청구내용 확인 - 전월 청구내역과 지급내역을 비교하여 지급 내역 확인 ★ 임금 미지급이 확인된 경우 지방 고용노동(지)청에 통보
노무비 지급	(계약부서) 계약상대자의 노무비 청구에 따라 청구일로부터 5일 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 입금 (계약상대자) 노무비를 지급받은 날부터 5일(공휴일·토요일 제외) 이내에 개인별 계좌로 노무비 지급

마. 물품 및 용역 구매규격 사전공개(지방계약법 제9조2, 시행령 제32조의2)

1) 관련 법령 내용

지방계약법 제9조2

제9조의2(구매규격 사전공개) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 입찰에 부치는 경우에는 입찰 공고 전에 물품과 용역의 구매규격을 관련 업체에 사전공개하고 이를 열람하도록 하여 구매규격에 대한 의견을 제시할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 긴급 수요물자·비밀물자 또는 추정가격이 5천만원 미만인 물품·용역 등 대통령령으로 정하는 물품이나 용역을 입찰에 부치는 경우에는 사전공개를 생략할 수 있다.
② 제1항에 따른 구매규격 사전공개의 방법·내용·시기, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 사전공개 방법, 내용, 시기

물품 및 용역의 구매규격 사전공개 방법, 내용, 시기

1) 공개대상: 입찰방법에 따라 경쟁에 부치고자 하는 물품 및 용역계약

※ 구매규격 사전공개절차를 생략할 수 있는 경우

- 1) 긴급한 수요로 구매하는 물품 또는 용역
- 2) 구매를 비밀로 하여야 하는 물품 또는 용역
- 3) 추정가격이 5천만 원 미만인 물품 또는 용역
- 4) 해당 연도에 1회 이상 구매규격 사전공개를 실시한 물품 또는 용역
- 5) 시행령 제25조에 따른 수의계약에 의하여 구매할 수 있는 물품 또는 용역
- 6) 음식물(재료 또는 가공품인 경우를 포함한다) 또는 농·축수산물

2) 공개기간: 5일간 (긴급을 요하는 경우 3일간)

3) 공개방법: 지정정보처리장치(나라장터, 학교장터 등)을 통해 공개

4) 공개내용

가) 물품: 규격서, 사양서, 시방서 등, 협상에 의한 계약으로 집행할 경우 실적평가 여부와 그 기준

나) 용역: 과업지시서, 제안요청서 등, 협상에 의한 계약으로 집행할 경우 실적평가 여부와 그 기준

5) 의견 처리: 계약담당자는 관련 업체가 구매규격 사전공개와 관련하여 의견을 제출하는 경우 그 의견을 받은 날부터 14일 이내에 그 내용을 검토하여 필요한 조치를 하고 지체 없이 그 결과를 의견을 제출한 자에게 통지. 다만, 제출된 의견이 시행령 제108조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 계약에 관한 것이면 법 제32조에 따른 계약심의위원회 심의를 거쳐 의견을 제출받은 날부터 50일 이내에 통지하여야 함.

01

계약업무
질라잡이

02

사례별
용역계약의
실제

03

감사사례

04

Q & A

05

용역계약
일반

②

- 548



미래를 여는 협격교육을 선도하는
희망의 배움터

용역계약 Q&A 및 사례연습

▷ 기획·연구

윤 성 원 서울특별시교육청교육연수원 교육행정연수부 부 장
김 지 영 서울특별시교육청교육연수원 교육행정연수부 사 무 관
이 수 현 서울특별시교육청교육연수원 교육행정연수부 주 무 관
이 진 희 서울특별시교육청교육연수원 교육행정연수부 주 무 관

▷ 제작검토위원

김 동 환 서울특별시서부교육지원청 서울상암초등학교
김 보 경 서울특별시교육청 서울온라인학교
신 성 민 서울특별시동부교육지원청 신현중학교

발 행 일 | 2025년 7월
발 행 인 | 서울특별시교육청교육연수원장 박숙희
발 행 처 | (06758) 서울특별시 서초구 남부순환로 2248
서울특별시교육청교육연수원
홈페이지 | <http://www.seti.go.kr>
전 화 | 3019-8111~8118, 3019-8171~8178
(FAX) 3019-8116 (교육행정연수부)



서울특별시교육청교육연수원
SEOUL EDUCATION TRAINING INSTITUTE

